



السَّوْضُ الْمَرْبُوعُ

بِشْرَحِ زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ مُخْتَصَرِ الْمُقْنِعِ

تأليف
السَّيِّحِ الْعَلَاءَةِ الْفَقِيهِ

مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بْنِ صَلاَحِ الدِّينِ الْبُهْوتِيِّ

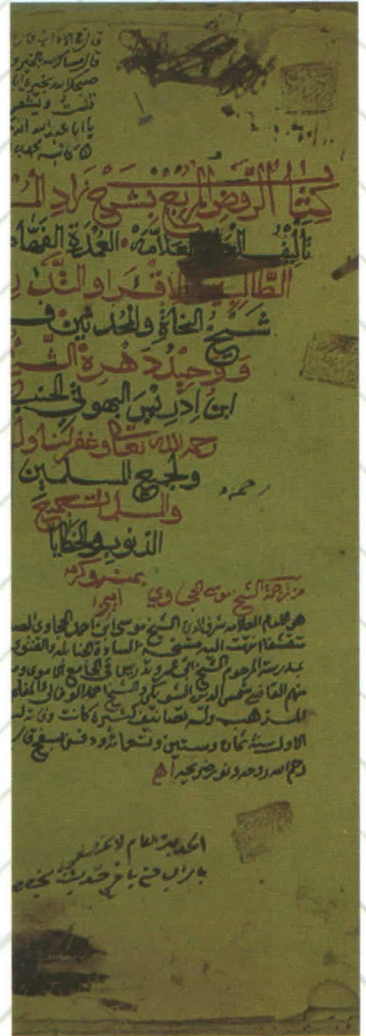
(١٠٠٠ - ١٠٥١ هـ)

الجزء الأول

(دبابة الكتاب - الجنائل)

نسخة محققة ومخرجة وملونة ومعلونة
ومقسمة إلى فقرات لتسهيل الفهم

تحقيق وعناية
شركة إثراء المتون



بإشراف

تمويل



السَّوْصُ الْمَرْبُوعُ

بِشْرَحِ زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ مُخْتَصَرِ الْمُقْنِعِ

٢٥٨,٤ ديوي
١٤٤١/١٢٠٥٤
١. الفقه الحنبلي
أ. العنوان
ردمك: ١-٨ - ١-١٤٦٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
ردمك: ٢-٥ - ٢-١٤٦٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)
شركة إثراء المتون المحدودة، ١٤٤١ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شركة إثراء المتون المحدودة
الرياض، ١٤٤١ هـ
٧٠٠ - الرياض، ١٤٤١ هـ

رقم الإيداع، ١٤٤١/١٢٠٥٤
ردمك: ١-٨ - ١-١٤٦٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)
ردمك: ٢-٥ - ٢-١٤٦٠ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (ج ١)

جميع الحقوق محفوظة لشركة إثراء المتون

الطبعة السابعة
(١٤٤١هـ-٢٠٢٠م)

الآراء والأفكار المطروحة تمثل وجهة نظر أصحابها
ولا يلزم أنها تمثل رأي الشركة

شركة إثراء المتون
المملكة العربية السعودية - الرياض

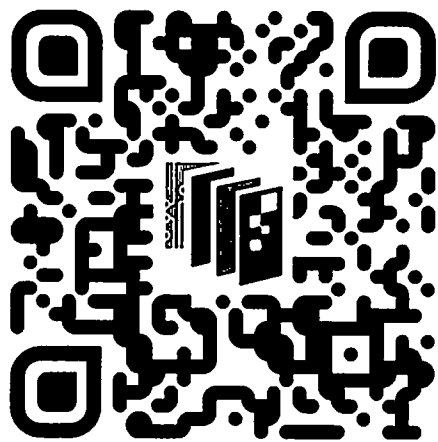
جوال: +٩٦٦٥٠٣٨٤٢٧٤٤ هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٢٠٠٠
بريد: info@ithraa.sa تويتر: ithraaSA

فريق العمل الرئيس

اللجنة العلمية		
د. عبدالحكيم بن رزقي بلمهدي		د. خالد بن عبدالعزيز السعيد
د. عادل بن عبدالله المطرودي		د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل
تفكير النص وعنونه		تخريج الأحاديث والآثار
سعود بن منصور السماري	علي بن عبدالعزيز القبسي	عبدالله بن منصور السماري
التعريف بالكتب		مراجعة التعريف بالكتب
محمد بن عبدالله الأنصاري		د. حمد بن عثمان الجميل
التعريف بالأعلام		مراجعة التعريف بالأعلام
محمد الأمين بن مهيب جوب		عبدالعزیز بن محمد الجبرین
المراجعة العلمية		
د. عيسى بن سليمان العيسى		ش. عبدالمجيد بن إبراهيم الخنين
د. حسين بن محمد الخير الأنصاري		د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل
إدارة المشروع		
عبدالله بن محيا الشتوي	سعود بن منصور السماري	مشاري بن سامي أبابطين
المشرف على المشروع		
د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل		

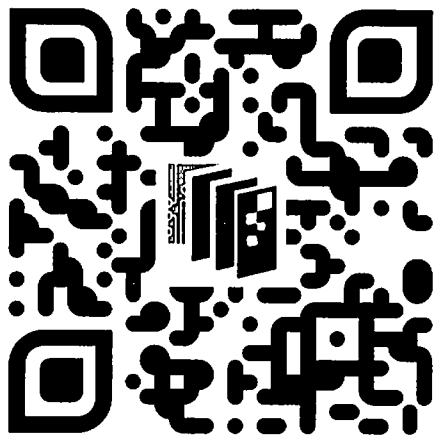
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عروض تقديمية (PowerPoint) لكتاب الروض المربع



<https://ithraa.sa/ppalrawd>

رصد ملحوظات المستفيدين وتصحيحاتهم



<https://ithraa.sa/alrawd>



مقدمة الطبعة الثالثة



الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، نحمده سبحانه على جميع ما أعطى وأنعم، والصلاة والسلام على خير رسله النبي الأكرم، أما بعد: فيسرُّنا في شركة (إثراء المتون) أن نقدّم الطبعة الثالثة من كتاب (الروض المربع) للشيخ: منصور بن يونس البهوتي، بعد أن لاقت الطبعتان السابقتان قبول المستفيدين وثناءهم، فكان ذلك دافعاً لنا إلى تصويب ما وقع فيهما من أخطاء لا يكاد يسلم منها جهد بشري، وحثاً لنا على تجويد العمل بكل وسيلة ممكنة، فجاءت هذه الطبعة حلقة في سلسلة هذا التطوير، راجين من الله سبحانه أن يكون ما نقدّمه نبراساً للسائرين في طريق العلم والتعليم.

وتجيء هذه الطبعة متضمنة بعض التعديلات والإضافات التي لا تمس النظام العام لمنهجنا في الكتاب، ولا تُغيّر من قواعد العمل الرئيسة فيه، وقد أخذ ذلك منا جهداً ووقتاً، فكان ذلك سبباً في تأخير إجراء بعض التحسينات التي كان يستحثنا عليها بعض المحيين؛ وذلك أننا ألزمت أنفسنا بآلية للعمل دقيقة، رغبة في أن يكون هذا العمل أشبه بالشرح غير المكتوب للكتاب، وهذا يستدعي مراجعة كتب المؤلف الأخرى، ومراجعة كتب المذهب التي نرى أن المؤلف استقى منها كلامه، أو كتب من جاء بعد المؤلف محشياً أو شارحاً؛ وذلك لازم لنا لكي نتمكن من صياغة العناوين المناسبة لمضمون الكلام المعنون، أو اختيار التّفقير الذي هو كالشرح لمعاني كلام المؤلف، أو اختيار

لون من الألوان التي اصطلاحنا على استعمالها لتكون منبهة للقارئ على نوع المعنى الذي قصد إليه المؤلف في كلامه، وقد تشكل علينا بعض المواضع فنطيل التأمل فيها والمراجعة حتى نميل إلى ما نراه صواباً، ومن أمثلة ذلك: أن البهوتي يأتي بكاف التشبيه كثيراً، فهل هذه الكاف للاستدلال فنجعلها باللون الأزرق، أم للتنظير فنجعلها باللون الأسود؟ وإذا أتى بتعليل فهل التعليل الذي ذكره راجع للمسألة الأخيرة؛ فنضعه معها في السطر نفسه، أم هو راجع لأكثر من مسألة؛ فنفرده في سطر جديد؟ وكذلك الاستثناء المتعقب للمسألة هل هو راجع لها وحدها فيلحق بها، أم هو راجع لها ولما قبلها فيفرد بسطر جديد؟ ولولا أن الله يسر لنا فريق عمل متميز ما تمكنا من إنجازها في هذه المدة - خصوصاً مع انشغالنا بأعمال أخرى نسعى لإنجازها - فشكر الله سعيهم، وكتب أجرهم.

ويمكننا إجمال أوجه التطوير في هذه الطبعة فيما يلي:

- إعادة إخراج الكتاب بصف جديد في أربع مجلدات؛ ليكون أنسب في الحمل وأجود في الطباعة والتجليد، ولتكون هوامش الكتاب أكثر اتساعاً بما يخدم المستفيد من الكتاب في الدرس والتعليم.
- إعادة مراجعة الكتاب من جميع جوانبه، من ضبط نصّه إلى تفقيقه وعنوانته وتخريج أحاديثه وغيرها؛ حرصاً منا على تحسين جودة العمل، والارتقاء به.
- زيادة التفصيل في شرح آلية العمل خصوصاً ما يتعلق بتفقيق النص وتلوينه، فبسطنا العبارة في شرح آلية العمل؛ حرصاً منا على تنبيه القارئ الكريم إلى سبل الاستفادة من خدمات هذه الطبعة.

- تعديل آلية التعريف بالكتب والأعلام الذين وُرد ذكرهم في الكتاب، وشرَحنا ذلك في آلية العمل، كما رأينا أفراد هذه التراجم بملحق في نهاية كل جزء؛ لتكون قريبة من القارئ دائماً، وتخفيفاً لحواشي الكتاب أثناء القراءة.

- إضافة أمرين لنص الكتاب تساعد في خدمة النص وتوضيحه:

أ. الأول: توثيق النقول التي ينقلها المؤلف عمَّن سبقه، متبعين في ذلك آلية استوفينا شرحها في آلية العمل.

ب. والثاني: تجزئة كلام المؤلف أثناء الباب أو الفصل بفواصل تبين انتهاء الموضوع والدخول في موضوع آخر، واتبعنا في ذلك أيضاً آلية لا تُخلُّ بالسياق العام للكتاب ومسائله.

وإننا إذ نقدّم هذا العمل لنتمنى من القارئ الكريم أن يفيدنا بجميع ما يختلج في خاطره من أفكارٍ تطويرية للعمل، وبما يقف عليه من ملحوظات وخلل، ونسعد بتلقيها عبر الرابط الخاصّ باستقبال ملحوظات المستفيدين والمضاف في بداية الكتاب، وإنه لمن أقلّ حقوق القراء علينا أن تكون تلك الأفكار والملحوظات محلّ عنايتنا، وإننا لنفرح بما يردنا من ملحوظات وأفكارٍ فرحاً لا يعلمه إلا الله، وكلُّ من مارس التّأليف قد علِم أن التّأليف جهدٌ بشريٌّ لا يخلو من خلل، ولمّا قرأ الربيع بن سليمان كتاب الرسالة على الشافعي نيّفاً وثلاثين مرة، وكان ما من مرة إلا وهو يصحح فيها ويصلح، قال الشافعي في آخر ذلك: «أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحٌ غير كتابه»^(١).

والحمد لله أولاً وآخرًا.



مقدمة إثراء المتون



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد:

فما زال الفقهاء يسطرون الطروس، ويلقون الدروس، ليبثوا هذا العلم بين الناس، وليؤهلوا من يحمل هذا العلم بعدهم، ليتوارثه الخلف عن السلف، فمنهم المدرس، ومنهم المؤلف، وتنوعت أصناف التأليف، واختلفت طرائق التدريس، وكل يدلي بدلوه، ويضرب بسهمه، فانتشر الفقه على أيديهم، فضربت لهم أكباد الإبل، وسارت الركبان بمصنفاتهم، ومنهم أعلام رزقهم الله السعادة في مؤلفاتهم، كالخرقي وأبي محمد ابن قدامة، ومن أعلام المتأخرين الذين كتب الله القبول لمؤلفاتهم عند الحنابلة، الشيخ منصور البهوتي، فعذا كتابه كشاف القناع موردًا للقضاء، وأصبح كتابه الروض المربع مصدرًا للتدريس، والمقدم بلا منازع في كليات الشريعة في بلادنا، فدرسته أجيال بعد أجيال، فشرّحه المشايخ لطلابهم، وتعددت طبعات الكتاب، وتنوعت العناية به.

وعندما قررت شركة إثراء المتون العناية بالكتاب لأهميته، رأت ألا تكرر الجهود السابقة، فوضعت خطة لعدد من الأعمال الخادمة للروض المربع، سنطرحها قريبًا بمشيئة الله، ومن هذه الأعمال: ثلاثة منتجات سنقدمها للقارئ سويًا، وهي: عروض تقديمية (PowerPoint)، وأنشطة مهارية لتنمية الملكة الفقهية، ونسخة تعليمية للروض المربع، وهذه الأعمال روعي فيها أن تكون معينة للفقهاء والمتفقه أثناء الدرس الفقهي، سواء أكان في الجامعات أم الجوامع.

وهذا العمل الذي بين يديك -أخي الكريم- هو النسخة التعليمية للروض المربع، وأول سؤال قد يتبادر للذهن، ما الجديد في هذه النسخة؟ ولماذا يطبع الروض طبعة جديدة وقد طبع طبعات عديدة؟ ومع تقديرنا لجهود من سبقنا -وهي جهود تذكر فتشكر- إلا أننا لم نجد طبعة تعنى بتحقيق النص وتسهيله، فهي إما طبعات تعنى بتحقيق الروض كما تعنى بتحقيق غيره من كتب التراث، أو طبعات تسعى إلى تسهيله من غير العناية بنصه، وفي كل خير، ولهذا رأينا أن تكون هذه الطبعة تعنى بتحقيق الروض وفق مسالك التحقيق المعتمدة، وفي الوقت نفسه تقدم الروض بطريقة تسهل فهمه للمتفقه -خصوصاً المبتدئين منهم- فهي طبعة قد جمعت الخصال التالية:

أولاًها: طبعة محققة على أربع نسخ خطية، إحداها نسخة ترجّح لدينا أنها قرئت على المؤلف، وقد قابلنا الكتاب على نسخته الأربع، ثم خرّجنا الأحاديث، وعرّفنا بالأعلام والكتب.

ثانيها: طبعة مُعَنّوثة، فالمسائل المهمة أمامها عناوين جانبية، كالمفاتيح تسهل للقارئ الدخول إلى تلك المسائل.

ثالثها: طبعة ملونة، فالأدلة النصية، والأدلة المعنوية، والتعريفات الاصطلاحية، يزهو كل منها بلون يخصصه.

رابعها: طبعة مقسمة إلى فقرات، مُخرّجة بمنهجية علمية، تسهل على المتفقه الفهم من غير الحاجة إلى مراجعة حواشي الكتاب، وسنورد لك أخي الكريم عملنا في الكتاب تفصيلاً بعد هذه المقدمة.

وحتى لا يكون عملنا نظرياً غير محقق لأهدافه، عرضنا العمل على

مجموعة من المتخصصين، وأخذنا رؤاهم، ونهلنا من تجاربهم، ثم عرضنا نماذج من الكتاب على بعض الطلاب لتلمس احتياجاتهم، ونرى مدى استفادتهم من الكتاب، وما جوانب النقص التي لا بد من تداركها قبل إتمام العمل، وقد استفدنا من الكل، فشكر الله لهم وأجزل لهم المثوبة.

ويطيب لي في ختام هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر -بعد شكر المنعم سبحانه- لكل من ساهم معنا في إنجاز هذا الكتاب، وأخص بالشكر فريق العمل الذي صبر معنا كثيرًا لإنجاز هذا العمل، والزملاء في شركة إهداء المتون، وخصوصًا مشايخنا في اللجنة العلمية والمجلس الإشرافي، كما أشكر الزملاء في شركة عطاءات العلم على إشرافهم الإداري والمالي على المشروع، وأتقدم بالشكر ختامًا للجهة الرائدة في العمل الخيري: مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية على تمويلها لهذا الكتاب، فأسأل الله أن يبارك في جهودهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في عمل الممول وذريته.

وختامًا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العمل، وأن ينفع به، وأن ينفعنا به، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولاً وآخراً.

المشرف على المشروع

عبد العزيز بن إبراهيم الشبل



عملنا في الكتاب



أولاً: مقابلة النسخ المخطوطة:

(١) جمعنا النسخ المخطوطة للكتاب، وقد اجتمع لنا من ذلك (٢٤) نسخة، فانتقينا من هذه النسخ أربع نسخ لاعتبارات عدة، وهذه النسخ هي:

١. نسخة مكتبة جامعة الملك سعود (الأصل):

وهذه النسخة ترجّح لدينا أنها مقروءة على المؤلف؛ حيث كُتِبَتْ عليها بلاغاتٌ مقابلةٌ وتحرير على نسخة المؤلف إلى نهاية (باب الخلع) حيث علّق الناسخ في الهامش بقوله: (إلى هنا بلغ على المؤلف تحريراً ومقابلة وهو ماسك بأصله، ثم توفي إلى رحمة الله نهار الجمعة عاشر ربيع الثاني من شهور سنة ١٠٥١ في الجامع الأزهر) ١.هـ^(١).

والنسخة بحالة جيدة، وخطها واضح، وليس عليها اسم ناسخ ولا تاريخ نسخ؛ وذلك لأنها ناقصة الأوراق في أولها وآخرها، كما أن فيها نقصاً في أثناء الكتاب، كما نبهنا على ذلك في مواضعه.

وقد رمزنا لها بـ (الأصل).

(١) وهذا البلاغ بنصه نقله في هامش نسخة (س) الآتي ذكرها، فقال: (وجدت في أصل هذه النسخة في هذا الموضع عند آخر باب الخلع ما لفظه: ...) فنقله، ثم قال: (انتهى ما وجدته برمته حرفاً بحرف).

٢. نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (س):

وهذه النسخة في حالة جيدة جداً، وخطها بديع، وفي هامشها بلاغات لمقابلتها على نسخة مقروءة على المؤلف، كما أنها مقروءة على عدد من علماء المذهب من أهل نجد، وهذه النسخة موافقة لنسخة جامعة الملك سعود بشكل كبير، إلا أنها خالفتها في مواطن.

وناسخ هذه النسخة هو: محمد بن إبراهيم بن سيف، وكتبت سنة (١٢٤٧هـ) كما ذكر ناسخها في آخرها.
وقد رمزنا لها بـ (س).

٣. نسخة دار الملك عبد العزيز (د):

وهي نسخة جيدة، وخطها واضح، وهي نسخة تامة، ومن أضبط نسخ الروض، كتبت سنة (١٠٨٥هـ) كما ذكر ناسخها في آخرها، فهي قريبة من عصر المؤلف، وهي مقروءة على عدد من علماء المذهب، وفي هامشها حواش وتعليقات لمن قرئت عليه.
وقد رمزنا لها بـ (د).

٤. النسخة الأزهرية (ز):

وهي من نسخ مكتبة الأزهر، نسخة جيدة وتامة، وجاء ذكر ناسخها في آخرها: رمضان حسين الخطاري الشافعي، وتاريخ نسخها: ١٢٨١هـ.
وقد رمزنا لها بـ (ز).

(٢) في المرحلة الأولى من العمل بعد جمع النسخ قابلنا الكتاب على النسخ الأربع، وأثبتنا جميع الفروق في الحواشي، سواء المؤثر منها وغيره؛ تمهيداً للمرحلة التالية لدراستها وإثبات المؤثر منها - كما يأتي تفصيله -.

(٣) قمنا بتمييز نص الكتاب المشروح (زاد المستقنع) بوضعه بين قوسين، مُعْتَمِدِينَ في ذلك نسخَ الروض الخطية التي ميزت نصّه بالحُمْرة، ولم نصحح ما في هذه النسخ على نسخ الزاد الخطية أو المطبوعة؛ حرصاً منا على إثبات نص الزاد الذي شرحه البهوتي في الروض، فلا ننبه على مخالقات نسخ الزاد إلا في المواضيع التي يظهر لنا فيها أثرٌ لذلك فَتَنَّبَهُ عليه في حواشي الكتاب.

(٤) عند اختلاف النسخ قمنا بما يلي:

أ. إذا كان الاختلاف غير مؤثر: فإننا ثبت ما ورد في نسخة جامعة الملك سعود (الأصل)، فإن كان موضعه غير موجود فيها أثبتنا ما في (س)، ولا ننبه على ما في النسخ الأخرى من الفروق غير المؤثرة؛ خشية إثقال الحواشي، ولطبيعة الكتاب التعليمية.

ب. إذا كان الاختلاف مؤثراً: فإننا ثبت ما نراه صحيحاً، وننبه في الحاشية على ما في النسخ الأخرى.

ت. إذا كان هناك خطأ في النسخ: فإننا لا نشير إليه، إلا إن كان الخطأ في (الأصل)، أو في (س) حال اعتمادها أصلاً في المقابلة، فتبثُّ الصواب، ونشير إلى ما ظهر لنا خطؤه فيهما في الحاشية.

ث. في المواضيع المشككة من نص الكتاب: قمنا بمحاولة حلّ الإشكال بمراجعة جميع نسخ الروض الخطية الأخرى التي وقفنا عليها، وأثبتنا ما

نتوصل إليه في الحاشية.

ج. إذا اتفقت النسخ على خطأ ظاهر: فإننا لا نعدله إلا إن وجدنا نسخة أخرى على الصواب من النسخ الخطية التي وقفنا عليها للكتاب، وننبه في الحاشية حال مخالفتنا لنسخنا الأربع، وهي مواضع قليلة جدًا، وألحقنا بذلك ما إذا كان اسم راوي الحديث مخالفًا لما في مصادر التخریج، فلا نعدله إلا اعتمادًا على النسخ الخطية الأخرى، مع التنبيه في الحاشية.

ثانيًا: ما يتعلق بالخدمة العلمية والفنية للكتاب:

أت خدمتنا لهذا الكتاب علميًا وفنيًا من ثمانية جوانب، وهي:

أولًا: العناوين الجانبية: فقد أثرينا الكتاب بعناوين جانبية موضحة ومقسمة لكلام المؤلف في الكتاب، وحرصنا فيها على ما يلي:

(١) الالتزام بعنوان جميع المسائل الرئيسة في كلام المؤلف، ولم نلتزم بعنوان كل مسألة في الكتاب؛ فإن كتاب (الروض المربع) مليء بالمسائل التي تؤخذ من منظومه، فضلًا عما يؤخذ من مفهومه، كما أن لشركة إثراء المتون إصدارًا آخر انتهينا منه بحمد الله، وهو إخراج كتاب (الروض المربع) على هيئة عروض تقديمية (PowerPoint) وقد التزمنا فيها بعنوان جميع مسائل الروض تقريبًا^(١).

(٢) اختصار العنوان مع الوفاء بالمراد من توضيح كلام المؤلف؛ نظرًا لضيق الهامش الجانبي.

(١) وفي مقدمة الكتاب رابط يمكن من خلاله الحصول على هذه العروض والاستفادة منها في الدرس والشرح وتفهم كلام المؤلف، تسهيلًا وخدمةً لدارسي كتاب (الروض المربع).

(٣) حرصنا على بيان التقسيمات والحالات الواردة في كلام المؤلف.
(٤) إذا كان العنوان يتفرع عنه عناوين أخرى: فإننا نضع نقطتين رأسيّين في نهاية العنوان الرئيس؛ للتنبيه على ذلك.

(٥) حرصنا في العنونة على توضيح كلام البهوتي ومراده في هذا الكتاب، معتمدين في صياغة العنوان على كتب الحنابلة الأخرى خصوصاً المبدع، والمتتهى والإقناع وشروحهما.

(٦) لا نصرّح بحكم المسألة في العنوان، بل نقول -مثلاً-: (حكم التطهر من الآنية المحرمة)، و(حكم آنية الكفار)، فلا نقول: (صحة التطهر من الآنية المحرمة)، ولا (إباحة استعمال آنية الكفار)، وذلك لأن عدم التصريح به يحفّزُ الذهن على معرفة الحكم، كما أن التصريح بالحكم يلزم منه ذكر جميع قيود المسألة، فيطول العنوان والأصل فيه الاختصارُ لضيق المكان، ولم نخالف ذلك إلا في مواضع يسيرة لطبيعة سياق المسألة فيها.

ثانيًا: التعريف بالكتب والأعلام الواردة في الكتاب: فقد عرفنا بالكتب والأعلام الواردين في كلام المؤلف، وسرنا في ذلك على التعريف بكل كتاب وعلم إلا الصحابة والتابعين، ورجال الإسناد، والأئمة الأربعة، والكتب التسعة وأصحابها، ويمكن للقارئ الوقوف على تراجم من استثنينا على منصة (إثراء)^(١)

(١) هي منصة تعليمية لخدمة العلوم الشرعية، تهدف لإيجاد بيئة تجمع علماء الشريعة وطلابها من مختلف أنحاء العالم وتدعم المتون التعليمية بوسائل وطرق متعددة، وهي أحد مشاريع شركة إثراء المتون، ومن أوائل الكتب المضافة عليها كتاب (الروض المربع) مع التفنن في خدمته من جوانب شتى، يمكن الاطلاع عليها على الرابط: (ithraa.io).

فالإمكانات على المنصة أرحب مجالاً منها على الكتاب المطبوع، فإنك تقف فيها على تراجم جميع الأعلام، وعلى التعريف بغريب المفردات، وربط مسائل الكتاب بمواضعها في كتب الشروح الموسَّعة، وغير ذلك.

وحرصنا أن تكون هذه التراجم مختصرة يحصل بها المطلوب معرفته في الدرس الفقهي، فاكْتَفِينَا في التعريف بالأعلام بذكر الاسم والمولد والوفاة وشيء من كتبه - خاصةً الفقهي منها -، وكنا في ذلك سائرين على منهج العليمي في كتابه (الدر المنضد) حيث قال في مقدمته: (ولم أتعرَّضْ إلى ذكر شيء من أخبارهم وأحوالهم، بل أقصر على ذكر الرجل منهم ومولده ووفاته، وذكر ما عُرف من مصنفاته...) ^(١)، إلا أننا لا نستوعب ذكر المصنفات.

وجَمَعْنَا تراجم الأعلام والكتب في مُلْحَق في آخر كل جزء؛ طلباً لتخفيف حواشي الكتاب، فحيثما جاء ذكر عَلمٍ أو كتابٍ فإنك تجده في آخر المجلد، مُرْتَبِنَ ذلك على حروف المعجم تسهيلاً للوقوف على المراد.

ثالثاً: تخريج أحاديث الكتاب: وقد سلكنا فيه المنهج الآتي:

١. التزمنا التخريج من مسند الإمام أحمد في أحاديث الكتاب كلها، سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما؛ وكان الداعي إلى ذلك: أنَّ صاحب المسند هو إمام المذهب، ولما ذكره أئمة الأصحاب من أنَّ ما أخرجه الإمام في مسنده من الأحاديث مما ليس له فيه قول له فإنه يعتبر مذهباً له، ومن كلامهم في ذلك:

(١) الدر المنضد (ص ٤٣) وقد وقع خلل في العبارة في المطبوع قمنا باستدراكه من النسخة الخطية.

• قال ابن النجار: (وما رواه من سنة، أو أثر، وصححه أو حسنه أو رضي سنده، أو دونه في كتبه ولم يردّه ولم يُفتّ بخلافه: فهو مذهبه في الأصح. اختاره الأكثر، وقيل: لا. وأطلقهما في «آداب المفتي» و«الفروع»^(١)).

• وقال الشمس ابن مفلح -بعد حكايته للوجهين في المسألة-: (فلهذا أذكر روايته للخبر وإن كان في الصحيحين)^(٢).

٢. إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما: فنكتفي بالتخريج منهما مع مسند الإمام أحمد.

٣. إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما: فنخرجه من كتب السنة المشهورة؛ كالسنن الأربعة مع المسند، فإن لم يكن فيها: فمن بقية كتب السنة دون استقصاء؛ خشية الإطالة.

٤. نقلنا أحكام الأئمة على الأحاديث التي في غير الصحيحين، وكان حرصنا على أحكام الأئمة المتقدمين؛ كالإمام أحمد وابن معين، وابن المديني، والبخاري، وأبي حاتم وأبي زرعة، وأبي داود، والنسائي، وابن عدي، والدارقطني، وربما نقلنا أحكام غيرهم؛ كابن عبد الهادي، والزيلعي، والعراقي، وابن الملقن، وابن حجر، والبوصيري وغيرهم، دون استقصاء لأحكامهم، ودون دراسة الأسانيد حديثاً؛ خشية إثقال الحواشي.

(١) معونة أولي النهى (١١/ ٥٨٥)، وانظر: صفة الفتوى والمستفتي، لابن حمدان (ص ٩٧).

(٢) الفروع (١/ ٤٧).

رابعًا: توثيق النقول: فقد وثقنا جميع النقول التي حكاها البهوتي في الروض عن سبقه؛ كروايات الإمام أحمد، وما ينقله عن كتب الأصحاب؛ كالمقنع والشرح الكبير والمبدع والإقناع والمنتهى وغيرها، أو كتب المذاهب الأخرى أو شروح الحديث أو اللغة ونحوها، وسرنا في ذلك على الآلية الآتية:

(١) وثقنا الروايات عن الإمام أحمد من كتب المسائل المطبوعة، واعتبرناها مصادر مباشرة في التوثيق، فنوثق الرواية منها مباشرة بذكر اسم الكتاب ومؤلفه وبيان الموضوع، وفي حال كان ما فيها مختلفًا عما ذكره البهوتي؛ فإننا نشير لذلك بقولنا (انظر: كتاب كذا)، وكذلك الشأن إذا لم نقف على الرواية إلا في الكتب المتأخرة كالمغني والفروع ونحوهما.

(٢) يكون التوثيق من المصادر المباشرة لصاحب النقل ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا ولا نذكر اسم المؤلف في هذه الحال، فإن كان الكلام في المصدر الوسيط أقرب لنص الروض؛ فإننا نوثق الكلام من المصدر المباشر، ثم نشير إلى المصدر الوسيط بقولنا: (وانظر: كتاب كذا).

(٣) إذا تعذر علينا الوقوف على المصدر المباشر؛ فإننا نوثق من المصدر الوسيط بقولنا: (نقله في: كتاب كذا)، مع التزامنا بذكر اسم المؤلف للمصدر الوسيط.

(٤) إذا كان النقل مطابقًا لما في المصدر؛ فإننا نوثق ذلك بدون الإشارة به (انظر)، فإن كان غير مطابق مع عدم التأثير على المعنى فنشير لذلك بقولنا: (انظر: كتاب كذا)، أما ما ذكره البهوتي بغير صيغة النقل النصي كقوله: (ذكره فلان .. أو اختاره في كتاب كذا) ونحوها؛ فإننا نشير إليها به (انظر) دائمًا.

(٥) في حال كان ما في المصدر مختلفاً عما في الروض مع تأثيره على المعنى: فإننا نشير إلى ذلك بقولنا: (قارن بما في: كتاب كذا).

خامساً: عزو الإحالات في كلام المؤلف: فقد التزمنا عزو الإحالات التي يقول فيها البهوتي: (وتقدم .. ويأتي)، إلا إن كانت الإشارة لموضع قريب قبل صفحة ونحوها.

سادساً: تلوين النص: وذلك عبر إبراز بعض أجزاء النص بألوان خاصة بها، واستخدمنا لذلك أربعة ألوان هي:

١. اللون الأحمر: لتمييز التعريفات الاصطلاحية.
٢. اللون الأخضر: لتمييز الأدلة النصية من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو أقوال الصحابة وأفعالهم.
٣. اللون الأزرق: لتمييز الأدلة المعنوية، ولتمييز وجه الدلالة من الدليل النصي.
٤. اللون الأسود (العادي): وذلك في كلام المؤلف فيما عدا ما تقدم، على أن يُميز ما هو من متن (زاد المستقنع) بوضعه بين قوسين () مع تعميقه.

وهذا التلوين مفيدٌ في إبراز مكونات النص وتمييزها، كما أنه يفيد في بيان الدليل من غيره، فربما اشتبه الدليل بغيره في مواطن، فإن حرف الكاف الذي يكون للتعلييل يَرُدُّ في مواضع لإرادة التمثيل أو الإلحاق في الصفة والحكم، ويتضح ذلك بالمثال:

قال في (فصل غسل الميت):

(ولا يحلُّ مسُّ عورة مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ) بغيرِ حائِلٍ؛ كحالِ الحَيَاةِ؛ لأنَّ التَّطْهِيرَ يمكنُ بدونِ ذلك.

ففي هذا المثال يتبيّن من وضع اللون الأزرق على قوله: (كحال الحياة) أن هذا دليل للمسألة، والكاف للتعليل، وليست مسألة جديدة، فلا يراد هنا بيان أنه لا يحل مس عورة ذي السبع سنين حال حياته، بل المراد أن مسَّ عورته ميتًا مقيسٌ على مسَّها منه حيًّا فَتَحْرُمُ، لذلك قال ابن النجار في المنتهى مع شرحه: «(و) يجب (أن لا يمسَّ عورةً من بلغَ سبع سنين)؛ لأنَّ التطهيرَ يمكنُ بدون ذلك، فأشبهَ حالَ الحياة»^(١)، فصرَّح بأن الأولى مقيسة على الثانية.

بخلاف قوله في (باب القسامة):

(فإنَّ:

- نَكَلَ الْوَرْتَةَ) عَنِ الْخَمْسِينَ يَمِينًا، أَوْ عَنْ بَعْضِهَا،
- (أَوْ كَانُوا)؛ أَي: الْوَرْتَةُ كُلُّهُمْ (نِسَاءً:
- حَلَفَ الْمَدْعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرَى) إِنْ رَضِيَ الْوَرْتَةُ،
- وَالْأَفْدَى الْإِمَامُ الْقَتِيلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
- كَمَيْتٍ فِي زَحْمَةِ جُمُعَةٍ وَطَوَافٍ.

فقوله: (كميتٌ في زحمة جمعة وطواف) ليس دليلًا للمسألة التي قبله، بل هو تقرير لمسألة جديدة نظيرة للمسألة السابقة في الحكم، ولذلك قال ابن النجار في المنتهى مع شرحه: «(كميت) أي: كما يُفدَى من بيت المال ميتٌ مات

(١) معونة أولي النهى (٣/ ٣٢).

(في زحمة، ك) زحمة (جمعة وطواف) قاله أحمد، واحتج... إلى آخره^(١)، فظهر أن الكاف ليست للتعليل، بل لبيان أن المسألة الثانية نظيرة للأولى في الحكم، ولذلك لم نضع عليها اللون الأزرق.

سابعاً: تقسيم النص إلى فقرات:

وكان ذلك وفق آلية تبيّن تسلسل كلام المؤلف، وبناءً بعضه على بعض، وحرصنا أن يكون ذلك التقسيم معيناً للمتفقه على فهم النص الفقهي، فهو كالشرح لكلام المؤلف، إلا أننا لم نضف على كلام المؤلف حرفاً واحداً، ولا تصرفنا فيه بتقديم ولا تأخير، وكانت الآلية على النحو التالي:

١. الاعتماد على كتب الحنابلة في فهم مراد البهوتي في كتابه؛ فإن تقسيم النص إلى فقرات يتضمن شرحاً لكلام المؤلف وبياناً لمراده فيه، وقد كان تركيزنا في ذلك على أربعة كتب، هي:
 - المبدع في شرح المقنع، للبرهان ابن مفلح.
 - ومعونة أولي النهى شرح المنتهى، لابن النجار.
 - ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى، للبهوتي.
 - وكشاف القناع عن الإقناع، للبهوتي.

٢. قسمنا كلام المؤلف إلى أربع مستويات مندرجة تحت بعضها، ووضعنا علامة نقطية للمستوى الثاني فما بعده، وجعل كل مستوى متقدماً عن الذي قبله؛ لبيان اندراجته تحته.

٣. إذا كانت صورة المسألة وحكمها وشرطها ودليها غير متعدد: فإنه يؤتى بذلك في فقرة واحدة، كما في المثال التالي:

(ويُكره) علو الإمام عن المأموم، (إذا كان العلو ذراعاً فأكثر)؛ لقوله ﷺ: «إذا أمَّ الرجلُ القومَ، فلا يقومَنَّ في مكانٍ أرفعَ من مكانِهِمْ».

فنلاحظ أن المسألة وحكمها وقيدها وهو (كون العلو ذراعاً فأكثر) مع دليها أيضاً، كل ذلك جاء غير متعدد، فجُعِلت في فقرة واحدة.

٤. إذا كان بعض ما سبق من الصور والأحكام ونحوها متعددًا: فإنه يُجعل في مستوى مندرج تحت ما قبله، ثم يفصل عما بعده بمستوى جديد، كما في المثال التالي:

(إلا ضبة):

- يسيرة) عرفاً، لا كثيرة،
- (من فضة) لا ذهب،
- (لحاجة)؛ وهي: أن يتعلّق بها غرض من غير الزينة:

○ فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنسٍ ﷺ: «أنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انكسرَ؛ فاتَّخَذَ مكانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فَضَّةٍ».

فنلاحظ أن قيود الضبة المباحة قُسِّمَت على فقرات، ثم بعد انتهائها فصل عنها الحكم بمستوى مندرج تحتها، مع دليها، فيكون هذا التفقيير مُفهِمًا للقارئ أن الضبة لا بأس بها عند توفر ثلاثة أمور.

مثال آخر:

(ولا يرفعُ حَدَثَ رجلٍ) وخَتْنِي:

- (طهورٌ يسيرٌ) دونَ القَلَتَيْنِ
- (خلتُ به)؛ كخلوةِ نكاحٍ
- (امراةٌ) مكلفةٌ - ولو كافرةٌ -،
- (لطهارةٌ كاملةٌ)
- (عنُ حدثٍ)؛

○ لنهي النبي ﷺ: «أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهْوَرِ الْمَرْأَةِ»، رواه أَبُو داودَ وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابنُ حبانَ.

○ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: «أَكْثَرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُونَ ذَلِكَ».

ويتضح في هذا المثال أن في كلام المؤلف خمسة قيود للماء الذي لا يرفع الحدث بسبب خلوة المرأة به، ولهذا الحكم دليلان؛ الأول الحديث، والثاني قول الصحابة الذي حكاه الإمام أحمد.

مثال آخر:

(فَإِنْ كَانَ) الْمَالُكَ (فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي) بَلَدٍ (آخَرَ:

- أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَالِ فِي بَلَدِهِ؛ أَي: بَلَدٍ بِهِ الْمَالُ كُلُّ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرُهُ، دُونَ مَا نَقَصَ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَطْمَاعَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِهِ غَالِبًا بِمَضِيِّ زَمَنِ الْوَجُوبِ أَوْ مَا قَارَبَهُ.
- (و) أَخْرَجَ (فَطَرْتُهُ فِي بَلَدٍ هُوَ فِيهِ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ مَالٌ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.

ففي هذا الموضع يبيّن المؤلف حكم الزكاة في حال كون المال في بلد وصاحبه في آخر، وقد ذكر له حكمين بناء على نوع الزكاة، فجعلنا كلّ حكم في فقرة مندرجة تحت أصل المسألة، فالأول: إخراج الزكاة في بلد المال في زكاة ماله، والثاني: إخراج الزكاة في بلد المزكي في زكاة الفطر.

٥. المستثنيات تجعل في مستوى أدنى من الذي قبلها: فإذا ذكر المؤلف المسألة، ثم استثنى منها صورة أو صوراً، فيكون المستثنى في مستوى أدنى من مستوى المسألة، فإذا كان مستوى المسألة هو (الأول) فمستوى الاستثناء هو (الثاني) وهكذا، وإذا تعددت المستثنيات فتجعل في فقرات؛ لبيان التعدد.

ويختص ذلك بالمستثنيات آخر المسائل؛ منعاً لوقوع الإشكال فيما لو ذُكر المستثنى خلال ذكر صورة المسألة.

٦. الأمثلة إذا تعددت فإنها تجعل في مستوى مندرج تحت صورة المسألة وما معها، وتكون في فقرة واحدة، ولا نفرّقها على فقرات.

٧. إشارة المؤلف للخلاف لا تُفصل عما قبلها؛ لأنها لا تخالفها في الحكم. وإليك المثال التالي لبيان طريقة تعاملنا مع المستثنيات، ومع تعدد الأمثلة، ومع إشارة المؤلف للخلاف:

(كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ)؛

• كالخشب والجلود والصُّفْر والحديد، (ولو) كَانَ (ثَمِينًا) كجوهِرٍ وَرُؤُودٍ:

○ (يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ) بِلَا كِرَاهَةٍ؛

▪ غَيْرِ جِلْدِ آدَمِيٍّ وَعَظْمِيٍّ: فيحرمُ.

فَنُلاحِظُ في هذا المِثال ما يلي:

(أ) أن المسْتَنْثَى في آخر كلام المؤلف فُصِّلَ عما قبله بمستوى مندرج تحته؛ وذلك لبيان أن للمسْتَنْثَى حكماً خاصاً به يختلف عن حكم المسألة، فالآنية من الجلد والعظم حرام.

(ب) أن الأمثلة لَمَّا تعددت جُعِلَتْ في مستوى مندرج تحت رأس المسألة، وبعد انتهائها جاء الحكم في مستوى مندرج تحتها.

(ت) كما نلاحظ أن الإشارة للخلاف في قوله: (ولو كان ثميناً) لم تُفصل في مستوى مستقل؛ لأن الحكم فيها كالتي قبلها فما من داعٍ لفصلها، وهذا هو الفرق بين الإشارة للخلاف، والاستثناء.

٨. عند حكاية البهوتي للخلاف في تحرير المذهب في مسألة = فإننا نجعل القولين متقابلين في مستوى مندرج تحت صورة المسألة، ولم نخالف ذلك إلا في المواضع التي يتعذر فيها ذلك لطبيعة سياق الأقوال، ومثال عملنا في ذلك:

قال في (باب الخيار):

(وإن اختلفا:

- في عين المبيع؛ كبعثتي هذا العبد، قال: بل هذه الجارية:
- (تحالفاً، وبطل)؛ أي: فُسَخَ (البیع)؛ كما لو اختلفا في الثمن،
- وعنه: القول قول بائع بيمينه؛ لأنه كالغارم، وهي المذهب، وجرم بها في «الإقناع» و«المنتهى» وغيرهما.
- وكذا لو اختلفا في قدر المبيع.

ففي هذا النص وضعنا القول الأول في المستوى الثالث مندرجاً تحت صورة المسألة، ثم وضعنا القول الثاني مقابلاً له في نفس المستوى.

٩. حرصنا في تفكير النص على توضيح بعض أساليب الشارح فيه، ومن ذلك (اللف والنشر) عند ذكر القيود أو الشروط ومحترزاتها، فإن المؤلف في مواضع عدة يأتي بشروط المسألة ثم يذكر ما يُحْتَزَرُ عنه بهذه الشروط، ومثال ذلك قوله في (باب الأذان):

(هَمَّا فَرْضًا كَفَايَةً)؛ لحديث: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فليُؤْذَنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وليُؤَمِّتْكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، متفقٌ عليه.
(على):

- الرجال،
- الأحرار،
- (المقيمين) في القرى والأمصار،
- لَا عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، وَلَا عَلَى النِّسَاءِ،
- وَلَا الْعَبِيدِ،
- وَلَا الْمَسَافِرِينَ،

فنرى البهوتيَ لَمَّا ذكر وجوب الأذان والإقامة على (الرجال الأحرار المقيمين) أَرَدَفَ ذلك ببيان من يخرج بهذه القيود وهم: (الرجل الواحد والنساء) وهؤلاء يخرجون بالقيود الأول، و(العبيد) ويخرجون بالقيود الثاني، و(المسافرون) ويخرجون بالقيود الثالث، فهو كاللف والنشر المرتب.

مثال آخر: قوله عند ذكره لقيود الضَّبة المباحة في الإناء:

(إِلَّا ضَبَّةً:

- يسيرة) عرفاً، لَا كثيرة،
- (من فضة) لَا ذهب،
- (لحاجة)؛ وهي: أَنْ يتعلَّقَ بِهَا غَرَضٌ مِنْ غَيْرِ الزَّيْنَةِ:
- فَلَا بَأْسَ بِهَا؛ لَمَّا رَوَى الْبَخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ
- انكسر؛ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ».
- وَعُلِمَ مِنْهُ:

- أَنَّ الْمَضْبَبَ بِذَهَبٍ حَرَامٌ مُطْلَقًا،
- وَكَذَا الْمَضْبَبُ بِفِضَّةٍ:
- لغير حاجة،
- أَوْ بِضَبَّةٍ كَبِيرَةٍ عَرَفًا وَلَوْ لِحَاجَةٍ؛

فَلَمَّا بَيَّنَّ قِيُودَ الضَّبَّةِ الْمُبَاحَةِ، أَتَبَعَهَا بِذِكْرِ مَا يَخْرُجُ بِهَذِهِ الْقِيُودِ، فَيَخْرُجُ (الْمَضْبَبُ بِذَهَبٍ) بِالْقَيْدِ الثَّانِي، وَ(الْمَضْبَبُ بِالْفِضَّةِ لغير حاجة) بِالْقَيْدِ الثَّالِثِ، وَ(الْمَضْبَبُ بِفِضَّةٍ كَبِيرَةٍ) بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ، فَهُوَ كَالْفُكِّ وَالنَّشْرِ غَيْرِ الْمُرْتَّبِ، وَلَطَبِيعَةِ سِيَاقِ الْمُؤَلِّفِ قَسَمْنَا الْفَقْرَةَ الْأَخِيرَةَ عَلَى فِقْرَتَيْنِ، وَإِلَّا فَهِيَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ تَقَابُلُ الْقِيُودَ الثَّلَاثَةَ.

١٠. إِذَا كَانَ الْحُكْمُ أَوْ الدَّلِيلُ أَوْ الشَّرْطُ يَرْجِعُ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ صُورَةٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ = فَإِنَّهُ يَتِمُّ لِأَفْرَادِ ذَلِكَ فِي مَسْتَوًى مَنْدَرَجٍ تَحْتَ الصُّورِ أَوْ الْحَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ، كَمَا فِي الْمَثَالِ التَّالِي:

(ولإن:

- اشتبهت: ثيابٌ طاهرةٌ ب) ثيابٍ (نجسةٍ) يعلمُ عددَها،
- (أو) اشتبهت ثيابٌ مباحةٌ بثيابٍ (محرمَةٍ) يعلمُ عددَها:
- (صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النجسِ) من الثَّيابِ، أو المحرَّمِ منها؛ ينوي بها الفرض؛ احتياطاً، كمن نسي صلاةً من يومٍ، (وزادَ) على العددِ (صلاةً)؛ ليؤدي فرضه بيقين.

فلاحظ أن الحكم هنا عائد إلى المسألتين؛ فلذلك أفرد في فقرة مندرجة تحتها؛ لبيان أن الحكم لا يختص بالمسألة الثانية فقط، بل يرجع للمسألتين. ثامناً: تجزئة مسائل الأبواب والفصول: وذلك بوضع علامات فاصلة عند انتهاء المؤلف من الكلام في موضوع ودخوله في موضوع آخر أثناء الفصل أو الباب؛ والغاية من ذلك تجزئة الفصل أو الباب الواحد إلى كُتَل ووحدات موضوعية يَحْسُنُ تناولها مجتمعة، فنضع لذلك أنجماً بهذا الشكل:



وكان اعتمادنا في تعيين غالب مواضع هذه الفواصل أثناء الفصول أو الأبواب على كتاب (كشاف القناع عن الإقناع) للبهوتي، فحيثما جاء فصلٌ في الكشف ولم يَرِدْ مثله في موضعه من الروض فإننا نضع هذا الفاصل التنسيقي من دون أن نبتدأ صفحة جديدة للموضوع، إلا في بعض المواضع التي يختلف فيها ترتيب الكتابين (الروض والكشاف)، فيترتب على الفصل بهذا الفاصل اختلال في سياق كلام صاحب الروض، فإننا نستغني عن وضعه محافظة على السياق.

التعريف بكتاب (زاد المستقنع) ومؤلفه

أولاً: التعريف بمؤلف (زاد المستقنع)^(١):

اسمه ونسبه:

هو الشيخ الإمام العلامة: شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجواي المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي.

مولده:

ولد سنة خمس وتسعين وثمانمائة (٨٩٥هـ) وقد انفرد ابن طولون في (ذخائر القصر) بذكر سنة مولده.

مكانته وثناء العلماء عليه:

للحجواي في المذهب مكانة عالية، تظهر في اعتماد الأصحاب لكتبه من بعده في تحرير المذهب، وتنقيحه كما يظهر ذلك من كلمات الثناء العاطر التي أطلقها عليه من ترجم له، فمن ذلك:

● قول ابن العماد الحنبلي (ت: ١٠٨٩هـ): (كان إماماً، بارعاً، أصولياً، فقيهاً،

(١) انظر في ترجمة الحجواي: شذرات الذهب، لابن العماد (١٠/٤٧٢)، مختصر طبقات الحنابلة، للشطي (ص ٩٣)، السحب الرابطة، لابن حميد (٣/١١٣٤)، النعت الأكمل، للغزي (ص ١٢٤)، ومن الكتب المعاصرة: (المدخل إلى زاد المستقنع)، لسليمان العيد، وكتاب (الإمام الفقيه موسى الحجواي وكتابه زاد المستقنع)، لعبد الله الشمراني.

محدثًا، ورعًا^(١).

● ويقول عنه عثمان بن بشر (ت: ١٢٩٠هـ): (كان له اليد الطولى في معرفة المذهب وتنقيحه، وتهذيب مسأله وترجيحه)^(٢).

● وقال عنه ابن حميد (ت: ١٢٩٥هـ): (وانفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد، وصار إليه المرجع)^(٣).

● كما نجد كمال الدين الغزي الشافعي (ت: ١٢١٤هـ) يقول عنه: (الإمام العالم العلامة الحبر البحر النحرير الفهامة، شيخ الإسلام أبو النجا ... المعول عليه في الفقه بالديار الشامية، حائز قصب السبق في مضمار الفضائل، والفائز بالقدر المعلى عند تراحم مناكب الأفاضل، جامع شتات أشات العلوم، بذّر سماء المنطوق والمفهوم، صاحب المؤلفات التي سارت بها الركبان، وتلقاها الناس بالقبول زمانًا بعد زمان، والفتاوى التي اشتهرت شرقًا وغربًا، وعمّ نفعها الناس عجمًا وعربًا، الحبر بلا ارتياب، والبحر المتلاطم العباب، شمس أفق العلوم والمعارف، قطب دائرة الفهوم والعوارف، ذو التحقيقات الفائقة والتدقيقات الرائقة، والتحريرات المقبولة، والتقارير التي هي بالإخلاص مشمولة)^(٤). مؤلفاته^(٥).

١. الإقناع لطالب الانتفاع: وهو من أشهر كتبه، حرّر فيه المذهب أحسن

(١) شذرات الذهب (١٠/٤٧٢).

(٢) عنوان المجد (٢/٣٠٤).

(٣) السحب الوابلة (٣/١١٣٤).

(٤) النعت الأكمل (ص ١٢٤).

(٥) انظر في ذلك: معجم مصنفات الحنابلة، للطريقي (٥/١٥١).

تحرير، وهو متن فقهي كثير المسائل سهل العبارة، صار عليه الاعتماد لدى الأصحاب من بعده، وقد شرحه البهوتي في: (كشاف القناع عن متن الإقناع).

٢. غريب لغة الإقناع.

٣. حاشية على كتاب (التنقيح المشيع) للمرداوي.

٤. حاشية على كتاب (الفروع) للشمس ابن مفلح.

٥. شرح المفردات: شرح فيه نظم المفردات، لعز الدين المقدسي.

٦. شرح منظومة الآداب الشرعية، شرح فيها منظومة الآداب لابن عبد القوي^(١).

٧. منظومة الكبائر.

٨. زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهو المتن المشروح في كتابنا هذا.

وفاته:

توفي الحجاوي رحمته الله سنة ثمان وستين وتسعمائة (٩٦٨هـ) كما نص على ذلك أكثر من ترجموا له.

(١) منظومة ابن عبد القوي في الآداب ألفية طُبعت مفردة، وشرح الحجاوي -المطبوع- على (١٨٥) بيتاً منها، فيظهر أن الحجاوي انتقى هذه الأبيات من الألفية؛ كما أشار لذلك السفاريني في غذاء الألباب (١٠/١) حيث قال: (فقال السائل: ... أما شرح الحجاوي فقد اقتصر على الأحكام بأوجز عبارة وأزهد، مع حذفه لأكثر أبيات المنظومة، أو كثير منها مع الحاجة إليها وعدم الغنى عنها).

ثانيًا: التعريف بكتاب (زاد المستقنع):

اسمه:

اشتهر الكتاب باسم: (زاد المستقنع في اختصار المقنع)، وقد جاء ذلك في عدد من نسخ الكتاب، منها: نسخة قوبلت ونقلت من نسخة نقلت من خط المؤلف^(١).

وقد قال البهوتي في أول شرحه: (فهذا شرحٌ لطيفٌ على مختصر المقنع..). ولعل إطلاقه ذلك على سبيل الاختصار. مكانته في المذهب:

تبوأ كتاب الحجاوي (زاد المستقنع) مكانة عظيمة لدى الحنابلة من بعده، وشأنه في ذلك شأن كتبه الأخرى كـ(الإقناع) وغيره، ومن كلمات العلماء في مدح (الزاد):

قال ابن حميد (ت: ١٢٩٥هـ): (عمَّ النفع به مع وجازة لفظه)^(٢).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ت: ١٣٩٢هـ): (هو كتاب صغر حجمه وكثر علمه، وجمع فأوعى، وفاق أضرابه جنسًا ونوعًا، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله)^(٣).

وقال الشيخ بكر أبو زيد: (وهو المتن الذي صار في دار الحنابلة «جزيرة العرب» لاسيما الديار النجدية منها: أصلًا في دراسة المذهب، ومفتاحًا للطلب،

(١) انظر: مقدمة زاد المستقنع، للبهيدان (ص ٨).

(٢) السحب الرابطة (٣/ ١١٣٥).

(٣) حاشية الروض (١/ ٥١).

ولم يؤلف بعده متن مشبع بالمسائل، والمهمات مثله، بله أن يفوقه في كثرتها، واحتوائها^(١).

مقارنة مقتضبة بين كتابي (زاد المستقنع) و(الإقناع) للمؤلف^(٢):
 ألف الحجاوي رحمه الله متنين فقهيين - كما مر معنا- ويجدر بنا الإشارة إلى
 الفرق بين هذين المتنين بعبارة مقتضبة من غير تطويل ولا توسع، ويمكن
 إجمال أوجه المقارنة في الجدول التالي:

وجه المقارنة	الإقناع لطالب الانتفاع	زاد المستقنع في اختصار المقنع
حجمه	طبع في ٤ مجلدات	طبع مفردًا في مجلد
استمداده	جمعه من عدة مصادر من كتب الأصحاب؛ ولم يذكر أنه اعتمد على كتاب واحد جعل استمداده منه، وقال البهوتي في الكشف: (وتبعت أصوله التي أخذ منها كالمقنع والمححر والفروع والمستوعب وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها)	هو مختصر من كتاب (المقنع) للموفق ابن قدامة؛ كما نص على ذلك في مقدمته، وكما هو ظاهر من عنوانه، فربما حذف بعض مسائل الأصل، وربما ترك بعض الفصول فلم يوردها، إلا أنه ربما زاد عليه بعض المسائل؛ فقد قال في مقدمته: (وزدت ما على مثله يعتمد)

(١) المدخل المفصل (٢/ ٧٧٠).

(٢) انظر في المقارنة بين الكتابين: المدخل إلى زاد المستقنع، لسلطان العيد.

وجه المقارنة	الإفناع لطالب الانتفاع	زاد المستقنع في اختصار المقنع
ذكر الخلاف	اعتمد فيه على قول واحد هو الراجح من مذهب الإمام أحمد، إلا أنه ربما ذكر الخلاف في بعض المسائل، كما أنه يطلق الخلاف في مواضع، كما قال في المقدمة: (وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته ... وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح)	اعتمد فيه على قول واحد هو الراجح من مذهب الإمام أحمد أيضًا، ولا يذكر الخلاف تصريحًا أبدًا
الاستدلال للمسائل	لم يلتزم فيه ذكر الدليل أو التعليل، إلا أنه ربما ذكر دليل بعض المسائل أو تعليلها	لم يلتزم فيه ذكر الدليل أو التعليل أيضًا، إلا أنه علل بعض المسائل نادرًا، ومن ذلك: قوله في فصل [تعليل الطلاق بالحلف]: (... لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شرط لا حلف)، وقوله في [باب ميراث الغرقى]: (وَرِثَ كُلُّ واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ دفعًا للدُّور).
وضوح العبارة	عبارته أوضح من الزاد، وذلك لأن عبارته أبسط وأطول	عبارته فيها عُسْرٌ في بعض المواضع، لما يقتضيه الاختصار

وجه المقارنة	الإقناع لطالب الانتفاع	زاد المستقنع في اختصار المقنع
ذكر اختيارات بعض الأصحاب	ربما ذكر اختيارات بعض الأصحاب تبعًا لذكر الخلاف في مسائل	لا يذكر اختيارات الأصحاب؛ لأنه لا يذكر الخلاف
عزو النقول إلى قائلها	قد يعزو النقول لقائلها؛ كما قال في المقدمة: (وربما عزوت حكمًا إلى قائله خروجًا من تبعته)	الكتاب خالٍ من العزو

شروحه وحواشيه:

١. أقدم شروح (الزاد) وأولها: (الروض المربع) للشيخ منصور البهوتي (ت: ١٠٥١هـ).

٢. (الشرح الممتع) للشيخ محمد العثيمين (ت: ١٤٢١هـ).

٣. (الشرح المختصر على متن زاد المستقنع) للشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

٤. (المطلع على دقائق زاد المستقنع) للشيخ عبد الكريم اللاحم.

• وعلى الزاد حواشٍ عدة، فمن المطبوع منها:

١. (الكلمات السداد على متن الزاد) للشيخ فيصل آل مبارك (ت: ١٣٧٦هـ).

٢. (السلسيل في معرفة الدليل) للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي (ت: ١٤١٠هـ).

سنة تأليف كتاب (زاد المستقنع):

جاء في آخر نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من كتاب

(الروض المربع) والتي كتبت بخط: محمد بن إبراهيم بن سيف، وهي إحدى النسخ الأربعة التي اعتمدناها في تحقيق كتابنا هذا، جاء في هامش آخر ورقة فيها ما نصه: (قال الشيخ موسى الحجاوي مؤلف متن هذا الشرح مما نقل من خطه: فرغ منه جامع موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي يوم سادس رجب سنة ست وستين وتسعمائة، والحمد لله وحده). فهذا النص يؤخذ منه أن متن (الزاد) من آخر ما ألف الحجاوي من كتبه، فإنه توفي سنة (٩٦٨هـ) ومقتضى هذا النقل أنه انتهى منه سنة (٩٦٦هـ) قبل وفاته بستين، رحمه الله رحمة واسعة.

التعريف بكتاب (الروض المربع) ومؤلفه

أولاً: التعريف بمؤلف (الروض المربع)^(١):

اسمه ونسبه:

هو أبو السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي المصري الحنبلي.

مولده:

ولد سنة ألف للهجرة (١٠٠٠هـ) كما ذكر ذلك ابن أخته العلامة الخلوتي^(٢).

مكانته وثناء العلماء عليه:

صار للبهوتي في المذهب مرتبة رفيعة؛ حتى قال عنه ابن حميد: (وبالجملة: فهو مؤيد المذهب ومحرره، وموطد قواعده ومقرره، والمعول عليه فيه، والمتكفل بإيضاح خافيه)^(٣)، ومن كلمات من ترجم له:

• قال عنه المحبِّي (ت: ١١١١هـ): (شيخ الحنابلة بمصر، وخاتمة علمائهم بها، الذائع الصيت، البالغ الشهرة، كان عالماً عاملاً، ورعاً متبحراً في العلوم الدينية، صارقاً أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، ورحل الناس إليه من الآفاق

(١) انظر في ترجمة البهوتي: النعت الأكمل (ص ٢١٠)، مختصر طبقات الحنابلة، للشطي

(ص ١١٤)، السحب الوابلة، لابن حميد (٣/ ١١٣١)، عنوان المجد، لابن بشر (٢/ ٣٢٣).

(٢) النعت الأكمل (ص ٢١٣).

(٣) السحب الوابلة، لابن حميد (٣/ ١١٣١).

لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد رحمه الله؛ فإنه انفرد في عصره بالفقه... الخ^(١).

● وقال عنه السفاريني (ت: ١١٨٨هـ): (هو أحد أعلام المذهب المتأخرين... رحل إليه الحنابلة من الديار الشامية والنواحي النجدية والأراضي المقدسية والضواحي البعلية، وتمثلوا بين يديه وضربت الإبل آباطها إليه، وعقدت عليه الخناصر، وقال من حظي بنظره: هل من مُفَاخِرٍ؟)^(٢).

● وقال عنه ابن بشر (ت: ١٢٩٠هـ): (الشيخ العالم العلامة، بقية المحققين، وافتخار العلماء الراسخين، ناصر المذهب...)^(٣).
مؤلفاته^(٤):

له من المؤلفات من الشروح والحواشي على متون المذهب ما يشهد بتقدمه في الفقه، وأن من جاء بعده عالماً عليه، فمن كتبه:

١. حاشية على الإقناع.
٢. حاشية على المنتهى والمعروف بـ(إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى).
٣. كشف القناع عن الإقناع: وهو شرح على كتاب (الإقناع لطالب الانتفاع) للحجاوي، وليس للإقناع شرح كامل غيره، وعليه وعلى (شرح المنتهى) العمدة في القضاء والفتوى.

(١) خلاصة الأثر (٤/٤٢٦).

(٢) نقله عنه الغزي في النعت الأكمل (ص ٢١٢).

(٣) عنوان المجد، لابن بشر (٢/٣٢٣).

(٤) انظر في ذلك: معجم مصنفات الحنابلة، للطريقي (٥/٢١٤).

٤. شرح المنتهى والمعروف بـ(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى): وقيل: إنه آخر ما صنف^(١).

٥. مَنَحُ الشُّفا الشافيات في شرح المفردات: شرح فيها نظم المفردات، لعز الدين المقدسي.

٦. عمدة الطالب لنيل المآرب: وهو متن فقهي مختصر، شرحه ابن قائد النجدي في كتابه: (هداية الراغب لشرح عمدة الطالب لنيل المآرب).

٧. إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام.

٨. منسك مختصر: غير مطبوع، إلا أن أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي (ت: ١١٢٥هـ) ألف كتابه: (جامع المناسك الثلاثة الحنبلية) وقد جمع فيه بين منسك الشيخ منصور البهوتي ومنسكين غيره، وطُبِعَ جامع^(٢).

٩. الروض المربع بشرح زاد المستقنع: وهو كتابنا هذا.

وفاته:

توفي سنة إحدى وخمسين وألف للهجرة (١٠٥١هـ) في القاهرة بمصر، رحمه الله رحمة واسعة.

ثانياً: التعريف بكتاب (الروض المربع):

اسمه:

لم يسم المؤلف كتابه في مقدمته، وقد جاءت تسميته على طرة نسختي

(١) كما في عنوان المجد، لابن بشر (٢/ ٣٢٣).

(٢) مقدمة كشاف القناع ط. وزارة العدل (١/ ٣٤).

(ز، س) التي لدينا (الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع).

أما نسخة داره الملك عبد العزيز (د) فقد جاء اسم الكتاب فيها: (كتاب شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع) وكذلك جاء اسمه عند بعض من ترجم له، وقد اعتمدنا التسمية الأولى؛ لاتفاق النسختين عليها، ولشهرة الكتاب بهذا الاسم، كما أن التسمية الأخرى يظهر أنها على سبيل الاختصار.

مكانته في المذهب:

اكتسب (الروض) أهميته من جلاله المتن المشروح، وجلاله الشارح، ولذلك (صوب العلماء جهودهم على هذا الشرح المبارك بالحواشي، والتعليقات، كما عملوها على متنه: الزاد)^(١)، وفي ذلك يقول الشيخ ابن قاسم (ت: ١٣٩٢هـ): (أما بعد فإن زاد المستقنع وشرحه قد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب، واجتهدوا في الأخذ بهما أشد اجتهدا وطلب، لكونهما مختصرين لطيفين، ومتخين شريفيين، حاوين جل المهمات، فائقين أكثر المطولات والمختصرات، بحيث إنه يحصل منهما الحظ للمبتدي، والفصل للمتتهي)^(٢). مقارنة مقتضبة بين كتابي (الروض المربع) و(كشاف القناع) للمؤلف:

سبق أن ذكرنا أن للبهوتي شرحاً لمتن (الإقناع) للحجاوي، فحسن أن نعقد مقارنة مقتضبة غير مطولة بين الكتابين، تبين المعالم الرئيسة لهما، والجدول التالي يبين ذلك:

(١) المدخل المفصل، لبكر أبو زيد (٢/ ٧٧١).

(٢) حاشية الروض المربع (١/ ٩).

وجه المقارنة	كشف القناع	الروض المربع
حجمه	طبع بلا حاشية عليه في ٦ مجلدات	طبع بلا حاشية عليه في مجلد واحد
طريقته	كلا الكتابين سار فيهما البهوتي على طريقة الشرح الممزوج بالمتن، قال في مقدمة الكشف: (ومزجته بشرحه حتى صار كالشيء الواحد، لا يميز بينهما إلا صاحب بصر أو بصيرة؛ لحل ما قد يكون من التراكيب العسيرة).	
نوعه	كلا الكتابين على قول واحد هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد	
وضوح العبارة	عبارة أكثر وضوحاً وأبسط	عبارة مختصرة، وربما ظهر فيها عُسرٌ في بعض المواطن
الاستدلال للمسائل	أوسع استدلالاً لمسائل المتن، نظراً لبسط عبارته؛ كما قال في مقدمته: (وذكرت ... غالب علل الأحكام وأدلتها على طريق الاختصار غير المردود)	يستدل لمسائل المتن، ولكنه أقل من الكشف
ذكر الخلاف	ربما ذكر خلاف بعض الأصحاب ولو لم يخالف صاحب المتن المعتمد من المذهب	لا يذكر خلاف الأصحاب إلا فيما خالف فيه المتن المعتمد من المذهب
مصادره	ذكرها في المقدمة فقال: (وتبعت أصوله التي أخذ منها كالمقنع والمحرر والفروع والمستوعب، وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها، كالشرح الكبير والمبدع والإنصاف، وغيرها مما مَنَّ الله تعالى بالوقوف عليه كما ستراه، خصوصاً شرح المتنهي والمبدع، فتعويلي في الغالب عليهما)	لم يذكرها في المقدمة، لكن يبدو أنها قريبة من مصادره في الكشف؛ فاعتماده على المبدع وشرح المتنهي في الروض ظاهر

حواشي الكتاب:

على الكتاب حواشي عدة، من المطبوع منها^(١):

١. حاشية على الروض المربع، للشيخ عبد الوهاب بن فيروز (ت: ١٢٠٥هـ).

٢. حاشية على شرح الزاد، للشيخ عبد الله أبا بطين (ت: ١٢٨٢هـ).

٣. حاشية الشيخ العنقري (ت: ١٣٧٣هـ).

٤. المختارات الجليلة من المسائل الفقهية، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت: ١٣٧٦هـ).

٥. حاشية الروض المربع، للشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ت: ١٣٩٢هـ) وقد جمعها من حواشي من سبقه؛ كابن فيروز وأبا بطين والعنقري وغيرهم، مع زيادات، كما ذكر ذلك في مقدمته.

سنة تأليف كتاب (الروض المربع):

جاء في خاتمة نسخة جامعة الإمام والمشار إليها بـ(س) في هامش آخر ورقة منها ما نصه: (قَالَ ذَلِكَ جَامِعُهُ وَمُؤَلَّفُهُ فَقِيرٌ رَحِمَهُ رَبِّي الْعَلِيِّ مَنْصُورٌ بْنُ يُونُسَ بْنِ صَلاَحِ الدِّينِ بْنِ حَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ إِدْرِيسَ الْبَهْوتِيِّ الْحَنْبَلِيِّ؛ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، وَفَرَّغْتُ مِنْهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثَالِثِ شَهْرِ رَبِيعِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ سَنَةِ ١٠٤٣، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ).

وقال عثمان بن بشر (ت: ١٢٩٠هـ): (وله من التصانيف: الكتاب المسمى بشرح المختصر المسمى بـزاد المستقنع، قيل: إنه أول ما شرح، فرغ من شرحه في سنة ثلاث وأربعين وألف)^(٢).

(١) انظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٧٢).

(٢) عنوان المجد (٢/ ٣٢٣).

نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق

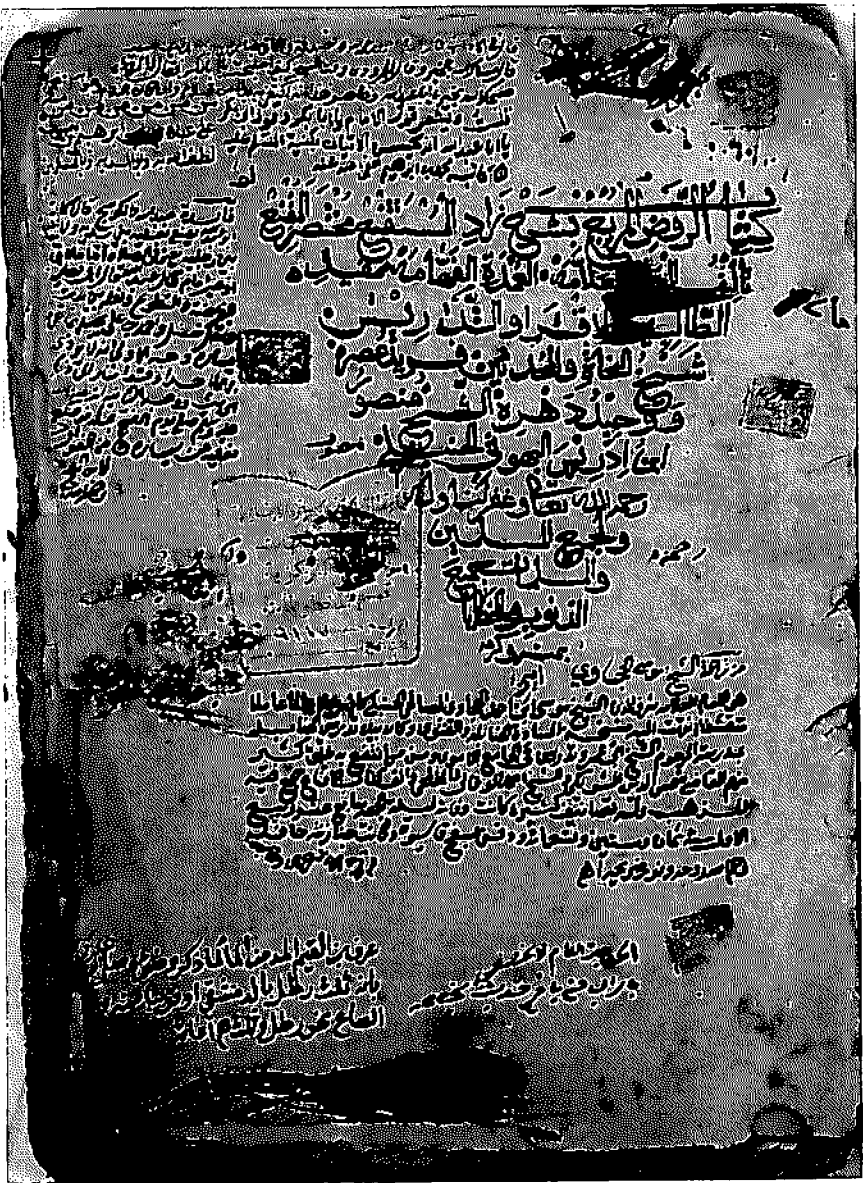
فصل في بيان معنى التكليف
تعظيم النعم فيجب كونه من غير العار والافتقار والشكر لغة هو لغيره أو مطلقا أو مضافا
جميع ما له من النعم (الكلية) الخ التكليف قال تعالى قلوب من مبادي الشكور واللفظ بحالته
حويه باقي الأسماء والحق والشارع إلى أنه كل خير صفة تكليفية وليد يتوهم
اختصاصا من جهة كونه من ذلك الوصف ومن غيره صفة انفعول مطلق يبيد النفع
لهذا وصفه بقوله لا ينفع بالذلل لهله ونفعه إنما صفة تفيد كسر هاء أي لا يفرق
افضل ما يقع أي يطلب أن يحصل أي شي عليه ويوصف وافضل منصف على
أنه بدله من جملة وصفته أو ما هو موصول سببه أو نكره من صفة أي فضل لغير
الذي ينبغي أو افضل من غيره في حده به وصلة الله قال الأزهري معنى الصلاة من الله
الرجوع ومن الملائكة الاستغفار ومن الأوميين التضرع والرقاء وسلم من استسلم
بمعنى الخطة واستسلم من الغنا من الرضا والامانة والصلاة عليه صفة الله تعالى
تجربة تكليفية لجمعة وليدتها وكذا ذكر اسمه وقيل بوجه إذا قال تعالى يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وفي من صلى في كتابه من الملائكة تصفونه
ما دام اسمي في ذكر الكتاب وإلى الجهد بالحكمة الاسمية الزام على الثبوت والرقاء التضرع
ما عليه لغيره استحسانا له لا لأولاد وبأن الصلاة بالفعلية الزام على الجهد أي الجهد
لجود السؤل وهو الصلاة الجارية من الله تعالى فعن المصنفين فيه بلا شك
لأنهم الله تعالى ولا راد ولا تحريف وخفف بعفته للناس كما فيه وبالشفاة
والإسماحت لأبيهم والمصطفون جمع مصطفوا وهو المختار من الصفوة وطائفة
مختارة من آراء ومحمد وآله عليه السلام في أكثره حضرة كبرى من جبرائيل
سبعة عشر شخصا قال ابن تيمية عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمه قبله
في آثاره أي أتباعه عادية رضي الله عنه عليه أكثر الأصحاب ذكره في شرحه التوجيه
وقد هم للامبالاة عليه وأضافه إلى الغم حيزه عند الأكثر وغير الأكثر المصنفين
عليه ومنعهم عنهم الكسبي والتماسي والزيدي وأصحاب جمع صاحب بمعنى
الصاحب وهو من جمع الصاحب الذي هو الله تعالى ومثا ومثا وذكر خطبه في الآل
من علف الحاصر على العالم في الجمع بين الصبي والآل مخالفة للثبوت والامبالاة

بعضه انطلق احد حجة الخطا وقال انه قال وعليك الفاد وان وضو فقلت له
واسمعه ولا وجه رجوعه الى انقلب بينا لونه بعد وان قلت انطلق في الخطا
انطلق في الخطا او اطلق في ذلك انفس فقلت اي ظم انظر في الان بانك واسمعه
من فالتفت للبلدان اجابها على الفاد لان الصمد في الجواب وان قالت
واحدة انفس فقلت اننا اسمع الاما وقها استدعته وزيادة في كسبه
بكتسم فلو كانت طلق في الثلاث فطلق اولها كبريق في الانه لم يجبه لما بذات
الموضوع في مقابلته الا في واحدة بقت من الثلاث فيستحق الان ولو لم تطلق ذلك
لانها طلق وحصلت ما يحصل في الثلاث من البيهوتة والحق حتى تنكح زوجها غير
وليس للمراب طهر زوجته ابنه الصغير او المصون في طلاق المهر في انما الطلاق
لمن اجده بالسبي زواجه ابن ناعه والدار فقلت ولا للاب طلع اسمع في انما
لا بد من طلاق في ذلك وهو يبدل المال في غير متالبة عوض مالي فهو القدر وان بدل
العوض من مالي صح كالا جني ويحرم طلع الحلي ولا يصح ولا ينفق طلع غيره من
الحق في طلوها لعتة على من لم يسطر مالها من حقوق زوجها وغيره ما يسلمون فيها
وكذا الدوا حية ببعض ما عليه اوسطه الباقي اسر الحق وان طلع طلاقها
بصفة كد قول الدار ان ابانها فوجدها الصفة حال بيوتها لم يمسك اي عقد
عنه عليها بعد وجوب الصفة في جدت الصفة بعد اي بعد النكاح طلق
وكذا الوطى بالطلاق لم يات من عاوت الزوجية ووجد المهر فعلقه فعلق زوج
الصفة ولا يخل بصلها حال البيهوتة ولو كانت الاداة لا تفسد الفكر لانها لا يخل
الاملي وجد حث به لان اليمر من عقد والعقد يفتقر الى الملك لهذا الطل
والحق لا يحصل بطل الصفة حال البيهوتة فلا يخل اليمن به كمن طلق
عق قنه على صفة لم اعد في جدت بملكه ووجدت عقق لما سبق ولا زوجة
الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا ينفق بالصفة حال البيهوتة وزوال الملك
لانها اذا البس على الوقوع كتابه الطلاق وهو في الله
الطهية يقال طلقت الناقة اذا سرت حيث شئت والطلاق الارسال
وشرا حل فيما نكاح او بعضه باج الطلاق لما جده كقول المرأة والصغير

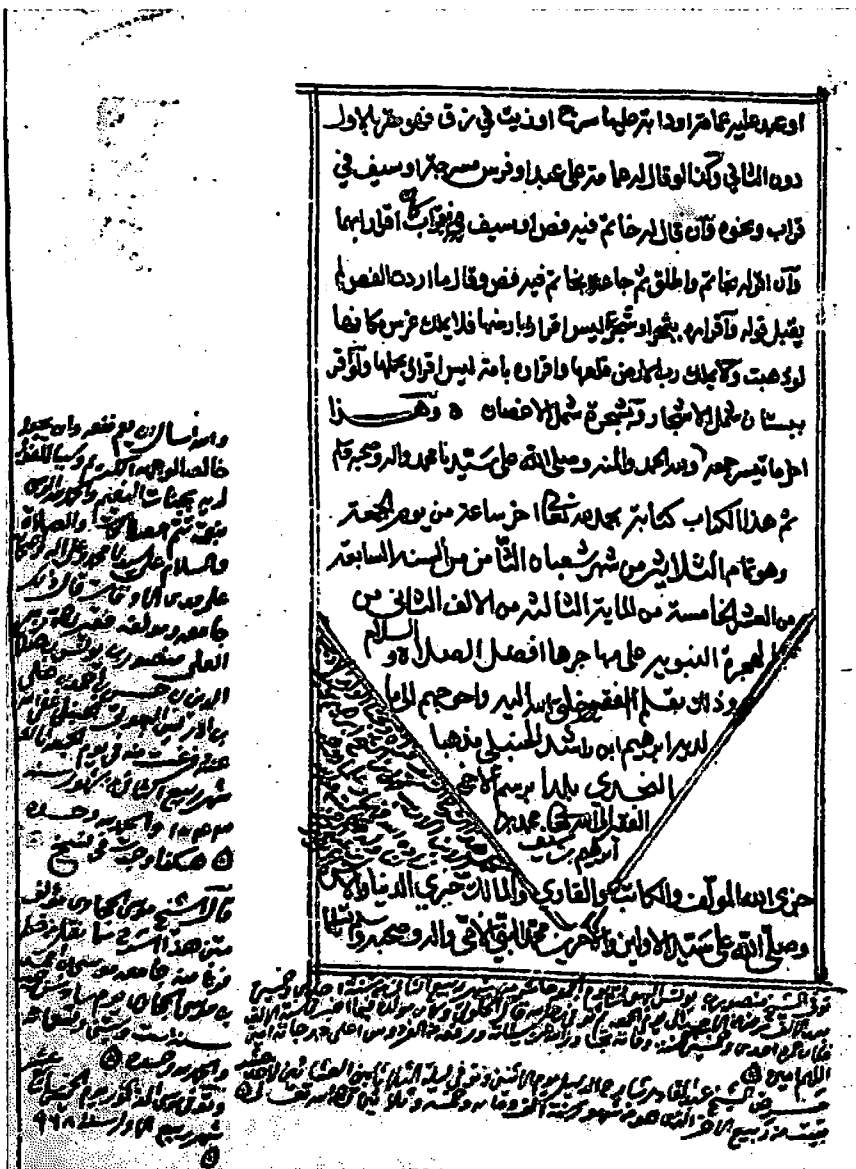
في كتابه على المؤلف اراد انما
هو ماسك فاصله ثم توفي
في سنة ١٢٥٠ هـ
في الثاني من شهر
الربيع الثامن

صورة من نسخة جامعة الملك سعود وعليها يظهر بلاغ قراءة ومقابلة على المؤلف وهو ماسك بأصله، ثم توفي رحمه الله تعالى

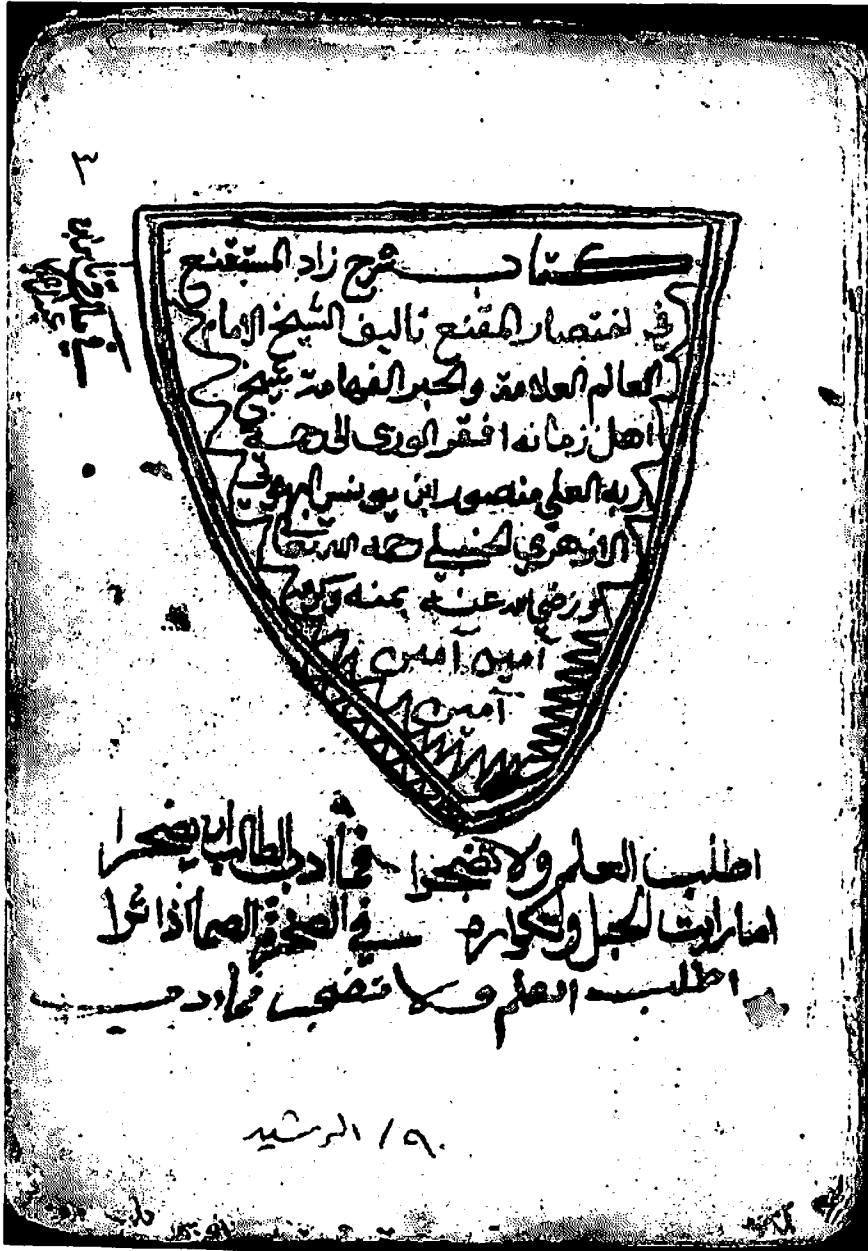
على ان يكون له من الميراث ما يفي بمقتضى الورثة
 على السواء فليس اذا قال انسان انه يملك ثلثي ثمنه او ثلثي ثمنه او ثلثي ثمنه
 وشي تبطل به اي للميراث
 فسر اي فسر ما اقررت به لينا في الزكاة به فان لم يقسم به فسر فسر لو جاز
 تقسيمه عليه فان فسر بحق شفيع او فسر باقل مال قبل تقسيمه الا ان يكتف به
 المقر له ويرغبنا الخوا لا يبغي شيئا فيبطل قوله وان فسر اي فسر ما اقررت به
 بمقتضى او هو لا يقيني او بالايتمول كقشر جوزة او حبة بر او رطل سلام او
 خشيت عا طس ونحن لم يقبل منه ذلك لما لفتة لمقتضى الظاهر ويجعل منه
 تقسيمه بحسب سباح نفعه لو هو ب رده او هو ب رده لانه قد ادى كما وان قال العمل
 لي بما اقررت به خلفك لم يصدق المقر له وعلم له اقل ما يقع عليه الاسم وان مات قبل
 تقسيمه لم يخذل تقسيمه وان رتبته ولو خلف تركه لاحتمال ان يكون الميراث قد مضى
 ان قال له مال او مال عظيم او حطير او حليل ونحن قبل تقسيمه باقل ما يكون حتى يام ولد
 وان قال انسان عن انسان له الف درهم في تقسيم خمسة اليه اي الى المقر له ان علم ما
 ارده فان خسر به خمسة واحد من ذهب وفضة وقنطرة او نقر باجتماع قبل منه
 ذلك لانه لفظه قبله وان فسر بخلاف لم يقبل ولم يبرأ اليه وهدم او وثوب ونحن او
 دينار الف او الف وخمسون درهما او خمسون الف درهم او الف درهم او الف درهم
 المفسر معه ولم يخذل العبد شريك او شريك او هو وليا وهو شريك بيننا اوله فيه سهم
 ربح في تقسيم خمسة الشريك المقر له على الف الاقليل محل علمه او دون النصف او قال
 المقر عن انسان له على ما بين درهم وعشرة درهم فما بين درهم وعشرة درهم
 درهم ما بين درهم الى عشرة وقال له من درهم الى عشرة درهم تقسم لعدم دخولها فيه
 وله قال ان درهمين درهم الى عشرة درهم او الواحد والاثني والثلث والاربع
 وخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة وال عشرة درهم خمسة وخمسون درهم ما بين
 هذا والمائة لا يخطلها يخطلها يعطاه وله على درهم فوق درهم او تحت درهم او
 مع درهم او فوقه او تحته او معه درهم او قبله او بعده درهم او درهمين درهمين درهمين
 درهمان او قال انسان اخر له درهم او دينار درهم او درهمين او درهمين او درهمين
 اليه لان اول واحد النسيئة وان قال درهم بل دينار درهم او قال الف درهم او درهمين



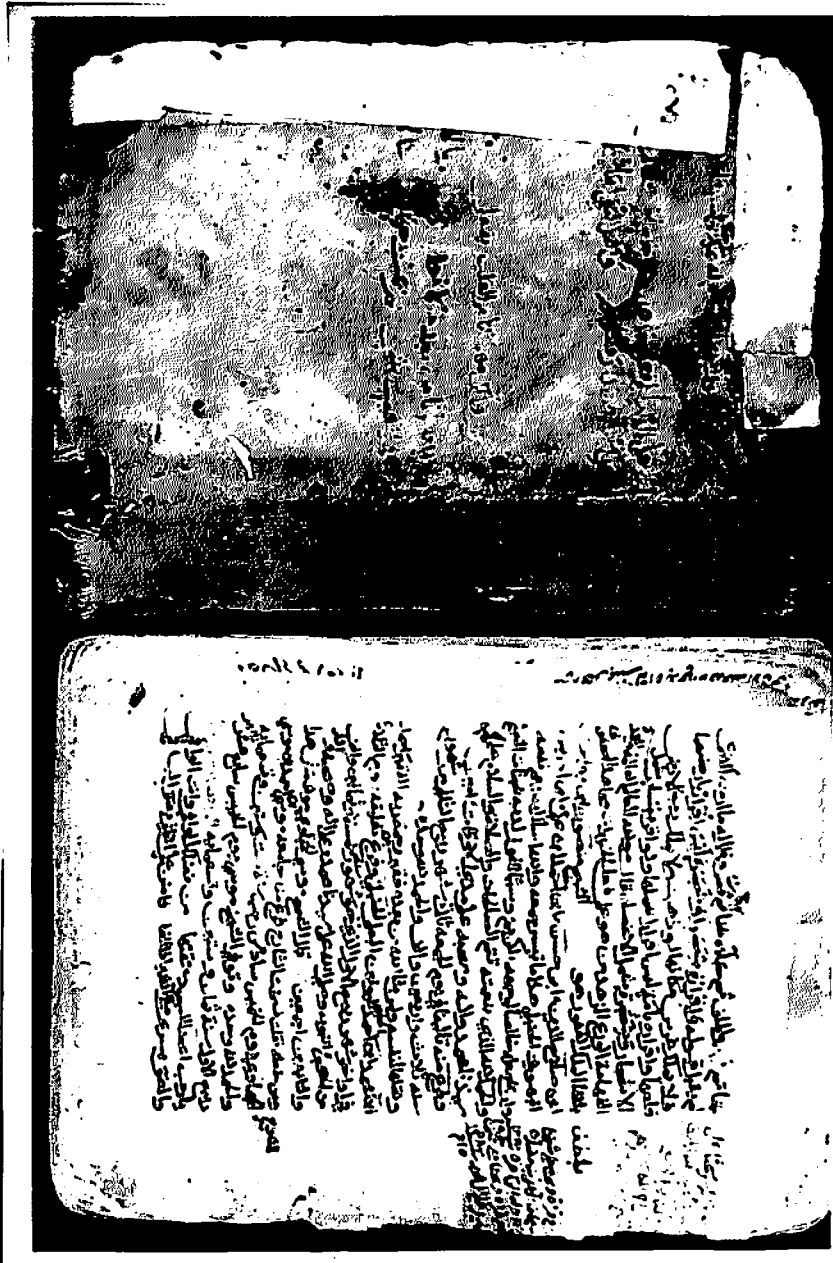
صورة الورقة الأولى من نسخة ابن سيف (س)



صورة الورقة الأخيرة من نسخة ابن سيف (س)، وعليها يظهر تقرير الشيخ عبد الله أبا بطين لكاتب النسخة بقراءة الكتاب، كما يظهر في الهامش الأيسر سنة تأليف المتن والشرح كما وجده الكاتب في نسخ



صورة الورقة الأولى من نسخة دار الملك عبد العزيز (د)



صورة الورقة الأخيرة من نسخة دارة الملك عبد العزيز (د)

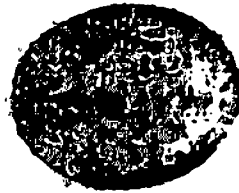
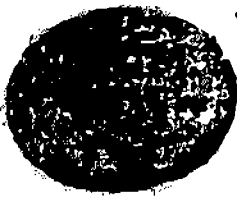
هذا كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر
المفتي تاليف العلامة والشيخ كنفه
الشيخ منصور بن يوسف الهوي
الحنابلة رضي الله عنه وارضاه
وجعل الجنة مأواه
٥٥٠



صورة الورقة الأولى من النسخة الأزهرية (ز)

ابن صالح الدين بن حسن بن احمد بن علي بن ادريس البهوتي
 الحنبلي وقال فرغت منه يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني من سنة
 ١٢٨١ هـ واحمد لوجهه وصلي الله على سيدنا احمد واله وصحبه اجمعين
 امين امين واحمد لله رب العالمين وكان الفراق من تمام هذا الكتاب
 ستة وعشرين من شهر شوال الذي هو من شهر ربيع ١٢٨١ هـ
 علي يد كاتبه الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير رمضان
 حسين اخطار بج الشافعي غفر الله له ولوالديه ولشايخه ولجميع
 المسلمين امين امين

وصلي الله على
 سيدنا احمد
 وعلي اله
 وصحبه
 وسلم



السَّوْضُ الْمَرْبُوعُ

بِشْرَحِ زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ مُخْتَصَرِ الْمُقْنِعِ

تأليف

السَّيِّحِ الْمَلَّاحَةِ الْفَقِيهِ

مَنْصُورِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ صَلَاحِ الدِّينِ الْبُهَّوْتِيِّ

(١٠٠٠ - ١٠٥١ هـ)

الجزء الأول

(بداية الكتاب - الجنائز)

نسخة محققة ومخرجة وملونة ومعنونة

ومقسمة إلى فقرات لتسهيل الفهم

تحقيق وعناية

شركة إثراء المتون

مقدمة الشارح

(١) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَبِهِ ثَقَيْتِي.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَحَ صَدْرَ مَنْ أَرَادَ هِدَايَتَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَفَقَّهَ فِي الدِّينِ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا، وَفَهَّمَهُ فِيمَا أَحْكَمَهُ مِنَ الْأَحْكَامِ.

أَحْمَدُهُ أَنْ جَعَلَنَا مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَخَلَعَ عَلَيْنَا خِلْعَةَ الْإِسْلَامِ خَيْرَ لِبَاسٍ، وَشَرَعَ لَنَا مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، وَأَوْحَاهُ إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَأَشْكُرُهُ؛ وَشَكَرُ الْمَنِّعِ وَاجِبٌ عَلَى الْأَنَامِ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، وَحَبِيبُهُ، وَخَلِيلُهُ، الْمَبْعُوثُ لِبَيَانِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، صَلَّى اللَّهُ (٢) عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِيهِمُ الْكَرَامِ.

اسم الكتاب المشروح
ومؤلفه

أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا شَرْحٌ لَطِيفٌ عَلَى مُخْتَصَرِ الْمُقْنَعِ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَلَامَةِ، وَالْعُمْدَةِ الْقُدُورَةِ الْفَهَامَةِ، هُوَ: شَرَفُ الدِّينِ أَبُو النَّجَّاءِ مُوسَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ سَالِمِ بْنِ عِيسَى بْنِ سَالِمِ الْمُقَدِّسِيِّ الْحَجَّائِيِّ ثُمَّ الصَّالِحِيِّ الدَّمَشْقِيِّ، تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، وَأَبَاحَهُ بِخُبْرَةٍ جَنَّتِهِ.

منهج المؤلف في
الشرح وسبب
شرحه للكتاب

يَبَيِّنُ حَقَائِقَهُ، وَيُوضِّحُ مَعَانِيَهُ وَدَقَائِقَهُ، مَعَ ضَمٍّ: قِيُودٍ يَتَعَيَّنُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهَا، وَفَوَائِدَ يُحْتَاجُ إِلَيْهَا، مَعَ الْعِجْزِ وَعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ لِسُلُوكِ تِلْكَ

(١) من هنا بداية سقط في (الأصل) إلى (ص ٣).

(٢) في (د): «وسلم».

المسالك، لكنَّ ضرورة كونه لم يُشرح اقتضت ذلك.

والله المسؤول بفضله أن ينفع به؛ كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وزُلفى لديه في جنات النعيم المقيم.

(بسم الله الرحمن الرحيم)؛ أي: ^(١) بكل اسم للذات الأقدس، المسمّى بهذا الاسم الأنفس، الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك: أُؤلف مستعيناً أو ملابساً على وجه التبرُّك.

شرح مقدمة الماتن
بيان معنى البسملة

وفي إثارة هذين الوصفين المفيدتين للمبالغة في الرحمة: إشارة لسبقها وغلبتها على أضدادها ^(٢) وعدم انقطاعها.

وقدّم الرحمن؛ لأنه علّم في قول، أو كالعلّم من حيث إنه لا يُوصف به غيره تعالى؛ لأنّ معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره.

وابتداً بها: تأسياً بالكتاب العزيز، وعملاً بحديث: «كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأ فيه بيسم الله فهو أبتَر» ^(٣)؛ أي: ناقص البركة، وفي رواية: «بالحمد»

سبب الابتداء
بالبسملة

(١) في (د): «أي أبتدى».

(٢) في (د): «لسبقها وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها»، وفي (ز): «لسبقها من حيث ملاحقتها لاسم الذات وغلبتها على أضدادها».

(٣) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١٢١٠)، والرهاوي في الأربعين البلدانية (الأذكار للنووي ٣٤٠) عن أبي هريرة بلفظ البسملة، وقال: «فهو أقطع».

لله^(١)؛ فلذلك جمعَ بينهما فقال: (الحمدُ لله)؛ أي: جنسُ الوصفِ بالجميل، أو كلُّ فردٍ منه، مملوكٌ أو مُستحقٌّ للمعبودِ بالحق، المتَّصفُ بكلِّ كمالٍ على الكمال.

والحمدُ: الثناءُ بالصفاتِ الجميلة، والأفعالِ الحسنة، سواءً كانَ في مقابلةِ نعمةٍ أم لا.

الحمد لغة

وفي الاصطلاح^(٢): فعلٌ يُنبئُ عن تعظيمِ المنعمِ؛ بسببِ كونه منعمًا على الحامدِ أو غيره.

الحمد اصطلاحًا

والشُّكرُ لغةٌ: هو الحمدُ اصطلاحًا^(٣).

الشكر لغة

واصطلاحًا: صرفُ العبدِ جميعَ ما أنعمَ الله به عليه لما خلقَ لأجله؛ قال تعالى: ﴿وَلَقِيلَ مَنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣].

الشكر اصطلاحًا

وآثرَ لفظُ الجلالةِ دونَ باقي الأسماءِ كالرحمنِ والخالقِ: إشارةٌ إلى أنه كما يُحمدُ لصفاته، يُحمدُ لذاته؛ ولثلاً يُتوهمُ اختصاصُ استحقاقِهِ الحمدَ بذلك الوصفِ دونَ غيره.

(حمدًا) مفعولٌ مطلقٌ، مُبينٌ لنوعِ الحمدِ؛ لوصفه بقوله: (لا ينفدُ) -بالذالِ المهملةِ وفتحِ الفاءِ، ماضيه: نَفَدَ بكسرِها- أي: لا يفرُغُ.

(١) أخرجه أحمد (٣٥٩/٢)، وأبو داود (٤٨٤٠)، وابن ماجه (١٨٩٤) والنسائي في الكبرى (١٠٤٣٦) بلفظ: «الحمد لله»، صححه ابن حبان (١، ٢)، وأشار أبو داود إلى إرساله، وجزم به النسائي (انظر: تخريج أحاديث الكشاف للزبيعي ٢٤/١)، والدارقطني (٨٨٣) وفي العلل (س ١٩٣٠).

(٢) إلى هنا انتهى السقط في (الأصل) الذي بدأ في أول الكتاب.

(٣) «اصطلاحًا» ليست في (الأصل، د).

(أَفْضَلُ مَا يَنْبَغِي)؛ أَي: يُطَلَّبُ، (أَنْ يُحْمَدَ)؛ أَي: يُثْنَى عَلَيْهِ وَيُوصَفُ،
و«أَفْضَلُ» مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ «حَمْدًا»، أَوْ صِفَتُهُ أَوْ حَالٌ مِنْهُ، وَ«مَا»
مَوْصُولٌ اسْمِيٌّ أَوْ نَكْرَةٌ مَوْصُوفَةٌ؛ أَي: أَفْضَلُ الْحَمْدِ الَّذِي يَنْبَغِي، أَوْ
أَفْضَلُ حَمْدٍ يَنْبَغِي حَمْدُهُ بِهِ.

(وَصَلَّى اللَّهُ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: «مَعْنَى الصَّلَاةِ مِنَ اللَّهِ: الرَّحْمَةُ، وَمِنْ
الْمَلَائِكَةِ: الْاسْتِغْفَارُ، وَمِنْ الْآدَمِيِّينَ: التَّضَرُّعُ وَالِدُّعَاءُ»^(١).

معنى الصلاة على
النبي ﷺ

(وَسَلَّمَ): مِنْ السَّلَامِ بِمَعْنَى: التَّحِيَّةِ، وَ: السَّلَامَةِ مِنَ النَّقَائِصِ
وَالرَّذَائِلِ، أَوْ: الْأَمَانِ.

معنى السلام على
النبي ﷺ

وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ﷺ مُسْتَحَبَّةٌ، تَتَأَكَّدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا، وَكَذَا كُلَّمَا
ذُكِرَ اسْمُهُ، وَقِيلَ: بِوَجْهِهَا إِذَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الاحزاب: ٥٦]، وَرُوي: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ، لَمْ تَزَلِ
الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ»^(٢).

حكم الصلاة على
النبي ﷺ

وَأَتَى بِالْحَمْدِ بِالْجُمْلَةِ الْاسْمِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الثُّبُوتِ وَالِدَّوَامِ؛ لِثُبُوتِ
مَالِكِيَّةِ الْحَمْدِ، أَوْ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَبِالصَّلَاةِ بِالْفِعْلِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى

سبب إتيانه بالحمد
اسمًا والصلاة فعلًا

(١) انظر: الزاهر في غريب الفاظ الشافعي (ص ٦٥).

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٨٣٥)، والخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص ٣٦)

وابن الجوزي في الموضوعات (٢٢٨/١) من حديث أبي هريرة ؓ.

والحديث ضعفه ابن كثير في تفسيره (٢٣٧/١١) وحكم عليه بالوضع ابن الجوزي

والذهبي (انظر: ميزان الاعتدال ٣٠١/١) وقال المنذري في الترغيب والترهيب

(١١١/١): (روي من كلام جعفر بن محمد موقوفًا عليه وهو أشبه)، وكذا قرره ابن

القيم في جلاء الأفهام (ص ١٧١).

التَّجَدُّدُ؛ أَي: الحدوث؛ لحدوث المسؤول، وهي الصلاة؛ أَي: الرَّحْمَةُ مِنَ اللَّهِ.

(عَلَى أَفْضَلِ الْمَصْطَفِينَ مُحَمَّدٍ) بَلَا شَكٍّ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ»^(١)، وَخُصَّ: بِبَعْثِهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَبِالْشَّفَاعَةِ، وَالْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ لَوَائِهِ.

من خصال
النبي ﷺ

وَالْمَصْطَفُونَ: -جَمْعُ مُصْطَفَى، وَهُوَ: الْمَخْتَارُ - مِنَ الصَّفْوَةِ، وَطَاوُهُ مَنْقَلِبَةٌ عَنْ تَاءٍ.

معنى المصطفى

وَمُحَمَّدٌ مِنْ أَسْمَائِهِ ﷺ، سُمِّيَ بِهِ؛ لكَثْرَةِ خَصَالِهِ الْحَمِيدَةِ، سُمِّيَ بِهِ قَبْلَهُ سَبْعَةٌ عَشَرَ شَخْصًا، عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الْهَائِمِ عَنْ بَعْضِ الْحَفَاطِ، بِخِلَافِ أَحْمَدَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُسَمَّ بِهِ قَبْلَهُ.

سبب تسميته
بمحمد ﷺ

(وَعَلَى آلِهِ)؛ أَي: أَتْبَاعِهِ عَلَى دِينِهِ؛ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ^(٢)، وَقَدَّمَ لَهُمُ لِلْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، وَإِضَافَتُهُ إِلَى الْمَضْمَرِ: جَائِزَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَعَمِلَ أَكْثَرُ الْمَصْطَفِينَ عَلَيْهِ، وَمَنْعَهُ جَمْعٌ؛ مِنْهُمْ: الْكَسَائِيُّ وَالنَّحَّاسُ وَالزُّبَيْدِيُّ.

معنى الآل

(وَأَصْحَابِيهِ) جَمْعُ صَاحِبٍ بِمَعْنَى الصَّحَابِيِّ، وَهُوَ: مَنْ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ. وَعَظَّفُهُمْ عَلَى الْآلِ مِنْ عَظْفِ الْخَاصِّ عَلَى

معنى الأصحاب

(١) أخرجه أحمد (٢/٣)، وابن ماجه (٤٣٠٨)، والترمذي (٣١٤٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الترمذي: (هذا حديث حسن).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٢٧٨) دون قوله: «ولا فخر».

(٢) انظر: التحبير شرح التحرير (٩٣/١).

العام، وفي الجمع بين الصَّحْبِ والآلِ مخالفةٌ للمبتدعة؛ لأنَّهم يُوالون الآلَ دونَ الصَّحْبِ.

(وَمَنْ تَعَبَّدَ؟ أَيُّ: عَبْدَ اللَّهِ تَعَالَى. والعبادةُ: مَا أَمَرَ بِهِ شَرْعًا، مَنْ غَيْرِ أَطْرَادٍ عُرْفِيٍّ، وَلَا اقْتِضَاءٍ عَقْلِيٍّ.

تعريف العبادة
اصطلاحاً

(أَمَّا بَعْدُ؟ أَيُّ: بَعْدَ مَا ذَكَرَ؛ مِنْ حَمْدِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِهِ، وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ يُؤْتَى بِهَا لِلانْتِقَالِ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَى غَيْرِهِ.

معنى أما بعد
وفالذتها وحكم
الإتيان بها

وَيُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي الْخُطْبِ وَالْمُكَاتَّبَاتِ؛ اقْتِدَاءً بِهِ ﷺ، فَإِنَّهُ ﷺ كَانَ يَأْتِي بِهَا فِي خُطْبِهِ وَشِبْهِهَا^(١)؛ حَتَّى رَوَاهُ الْحَافِظُ عَبْدُ الْقَاهِرِ^(٢) الرَّهَاوِيُّ فِي الْأَرْبَعِينَ الَّتِي لَهُ عَنْ أَرْبَعِينَ صَحَابِيًّا؛ ذَكَرَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَوَاشِي الْمَحَرَّرِ.

وَقِيلَ: إِنَّهَا فَصْلُ الْخُطَابِ الْمَشَارُ إِلَيْهِ فِي الْآيَةِ^(٣)، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ: الْفَصْلُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

والمعروفُ ببناء «بعد» عَلَى الضَّمِّ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ تَنْوِينَهَا: مَرْفُوعَةً

(١) قال البخاري في كتاب الجمعة من صحيحه (٢/١٠): (باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد)، وأخرج فيه عدة أحاديث عن أسماء بنت أبي بكر، وأختها أم المؤمنين عائشة، وعمر بن تغلب، وأبي حميد الساعدي، والمسور بن مخرمة، وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

(٢) كذا في النسخ المعتمدة التي لدينا، والذي في كتب التراجم (عبد القادر) [انظر: ذيل الطبقات ٣/ ١٧٥ وغيره].

(٣) يعني قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَهُ الْكُتُوبَ وَفُضِّلَ لَٰلِطَابِ﴾ [ص: ٢٠].

ومنصوبة، والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه.

(فهذا): إشارة إلى ما تصوّره في الذهن، وأقامه مقام المكتوب المقروء والموجود بالعيان.

بيان اللاتين منهجه في الكتاب:

(مختصر)؛ أي: موجز. وهو ما قلّ لفظه وكثرت معانيه، قال عليّ (رحمه الله): «خير الكلام ما قلّ ودلّ، ولم يطل فيمّل»^(١).

(في الفقه) وهو لغة: الفهم، واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة.

تعريف الفقه

(من مقنع)؛ أي: من الكتاب المسمّى بالمقنع، تأليف (الإمام) المقتدئ به شيخ المذهب: (الموفق أبي محمد) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيّ، تغمّده الله برحمته، وأعاد علينا من بركته.

المتن اختصار للمقنع

(على قول واحد)، وكذلك صنعت في شرحه، فلم أعرّض للخلاف؛ طلباً للاختصار، (وهو)؛ أي: ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال -إن كانت- هو القول (الراجع)؛ أي: المعتمد (في مذهب) إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله (أحمد)^(٢) بن محمد بن حنبل الشيباني؛ نسبته لجدّه شيان بن ذهل بن ثعلبة.

اقتصار المتن والشرح على المعتمد في المذهب

(١) يذكره الفقهاء في كتبهم عن علي بن أبي طالب وابنه الحسن (رحمهما الله) وليس له أصل.

وأخرج السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (١/٦٨) عن أبي القاسم إسحاق بن محمد بن الحكيم السمرقندي قال: (خير الكلام ما قلّ في الخطاب ودلّ على الصواب ولم يمل).

(٢) في (الأصل) من الشرح.

تعريف المذهب

والمذهبُ فِي الأصلِ: الذَّهَابُ^(١)، أَوْ زَمَانُهُ، أَوْ مَكَانُهُ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى: مَا قَالَهُ الْمُجْتَهِدُ بِدَلِيلٍ وَمَاتَ قَائِلًا بِهِ، وَكَذَلِكَ: مَا أُجْرِيَ مُجَرِّئُ قَوْلِهِ؛ مِنْ فَعَلٍ أَوْ إِيْمَاءٍ؛ وَنَحْوِهِ^(٢).

لما تن لا يذكر
النادر من المسائل

(وَرَبَّمَا حَذَفْتُ مِنْهُ مَسَائِلَ): جَمْعُ مَسْأَلَةٍ؛ مِنْ السُّؤَالِ، وَهِيَ مَا^(٣) يُبْرَهَنُ عَنْهُ فِي الْعِلْمِ، (نَادِرَةٌ)؛ أَيُّ: قَلِيلَةٌ (الْوُقُوعِ)؛ لِعَدَمِ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا.

(وَزِدْتُ) عَلَى مَا فِي الْمَقْنَعِ مِنَ الْفَوَائِدِ (مَا عَلَى مِثْلِهِ يُعْتَمَدُ)؛ أَيُّ: يُعَوَّلُ؛ لِمُوَافَقَتِهِ الصَّحِيحِ.

سبب اختصار المقنع

(إِذَا الْهَمُّ قَدْ قُصُرَتْ): تَعْلِيلٌ لاختصارِهِ الْمَقْنَعِ، وَالْهَمُّ: جَمْعُ هَمَّةٍ -بِفَتْحِ الْهَاءِ وَكسْرِهَا- يُقَالُ: هَمَمْتُ بِالشَّيْءِ: إِذَا أَرَدْتَهُ. (وَالْأَسْبَابُ): جَمْعُ سَبَبٍ، وَهُوَ: مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَقْصُودِ. (الْمُبْطِطَةُ) أَيُّ: الشَّاعِلَةُ (عَنْ نَيْلٍ)؛ أَيُّ: إِدْرَاكِ (الْمَرَادِ)؛ أَيُّ: الْمَقْصُودِ، (قَدْ كَثُرَتْ)؛ لِسَبْقِ الْقَضَاءِ بَأَنَّهُ «لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَمَا بَعْدُهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوُا رَبَّكُمْ»^(٤).

(و) هَذَا الْمُخْتَصَرُ (مَعَ صِغَرِ حَجْمِهِ حَوَى)؛ أَيُّ: جَمَعَ، (مَا يُغْنِي عَنْ التَّطْوِيلِ)؛ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى: جُلِّ الْمَهْمَاتِ الَّتِي يَكْثُرُ وَقُوعُهَا، وَلَوْ بِمَفْهُومِهِ.

(١) فِي (د): «أَيُّ فِي اللُّغَةِ الذَّهَابُ».

(٢) فِي (الأصل) كَانَتْ: «أَوْ نَحْوَهُ» ثُمَّ ضُرِبَ عَلَى الْأَلْفِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي (د، ز، س).

(٣) مِنْ هُنَا بَدَايَةُ سَقَطَ فِي (الأصل) إِلَى (ص ١٥).

(٤) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٧٠٦٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا.

(ولا حول ولا قوة إلا بالله)؛ أي: لَا تَحْوُلُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَلَا
قدرة^(١) عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَقِيلَ: لَا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ،
وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ، وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ أَجْمَعُ وَأَشْمَلُ.

معنى لا حول ولا
قوة إلا بالله

(وَهُوَ حَسْبُنَا)؛ أَي: كَافِيْنَا (وَنَعَمَ الْوَكِيلُ) ﷺ؛ أَي: الْمَفْوُضُ إِلَيْهِ
تَدْبِيرُ خَلْقِهِ، وَالْقَائِمُ بِمَصَالِحِهِمْ، أَوِ الْحَافِظُ، وَ«نَعَمَ الْوَكِيلُ» إِمَّا: مَعْطُوفٌ
عَلَى: «وَهُوَ حَسْبُنَا»، وَالْمَخْصُوصُ مَحْذُوفٌ، أَوْ عَلَى: «حَسْبُنَا»،
وَالْمَخْصُوصُ هُوَ الضَّمِيرُ الْمَتَقَدِّمُ.

معنى حسبنا الله
ونعم الوكيل
وأعراب (نعم
الوكيل)



معنى (كتاب)

(كتاب): هو من المصادر السيالة؛ أي: التي توجد شيئاً فشيئاً، يُقال: كتبتُ كتاباً، وكتبنا وكتّابةً، وسُمّي المكتوبُ به: مجازاً.

ومعناه لغةً: الجمعُ من تكتبَ بنو فلان: إذا اجتمعوا؛

• ومنه قيل لجماعة الخيل: كتّبةٌ إذا اجتمعت،

• والكتابةُ بالقلم؛ لاجتماعِ الكلماتِ والحروفِ.

والمرادُ به هنا: المكتوبُ؛ أي: هذا مكتوبٌ جامعٌ لمسائل: (الطهارة) مما يوجبها ويُتطهّرُ به؛ ونحو ذلك.

بدأ بها؛ لأنها مفتاحُ الصلاة، التي هي آكدُ أركانِ الإسلامِ بعدَ الشهادتين.

ومعناها لغةً: النظافةُ والنزاهةُ عن الأقدارِ، مصدرٌ: طهّرَ يطهّرُ - بضمّ

الهاءِ فيهما -

سبب البدء بكتاب
الطهارة

تعريف الطهارة
لغة

• وأما طهّر - بفتح الهاء - فمصدره طهّراً كَحَكَمَ حُكْماً.

وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله:

• (وهي ارتفاعُ الحدث)؛ أي: زوالُ الوصفِ القائمِ بالبدنِ المانعِ

من الصلاة؛ ونحوها،

تعريف الطهارة
اصطلاحاً

• (وما في معناه)؛ أي: معنى ارتفاعِ الحدث؛ كالحاصل:

○ بغسلِ الميّتِ، والوضوءِ والغسلِ المستحبّين، وما زادَ على

المرّةِ الأولى في الوضوءِ؛ ونحوه، وغسلِ يديّ القائمِ من نومِ

الليل؛ ونحو ذلك، أو بالتيمّمِ عن وضوءٍ أو غسلٍ.

• (وزوال الخبث)؛ أي:

○ النجاسة،

○ أو حكمها؛

■ بالاستجمار،

■ أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابهِ.

فالتطهارة: ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل؛ كالوضوء،

إطلاق لفظ
(التطهارة) على
الفعل والأثر

والغسل.

(الماء) باعتبار ما تنوع إليه في الشرع (ثلاثة):

أنواع المياه:

أحدها: (طهور)، أي: مطهر، قال ثعلب: طهور - بفتح الطاء -:

النوع الأول: الماء
الطهور

«الطاهر في ذاته، المطهر لغيره»^(١). انتهى، قال تعالى: ﴿وَيُزَلِّ عَلَيْكُمْ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١].

• (لا يرفع الحدث) غيره.

حكم الماء الطهور

○ والحدث ليس نجاسة، بل: معنى يقوم بالبدن، يمنع الصلاة؛

تعريف الحدث

ونحوها، والطاهر: ضد المحدث والنجس.

• (ولا يزيل النجس الطارئ) على محل طاهر - فهو النجاسة

تعريف النجاسة
الحكمية

الحكمية - (غيره)؛ أي: غير الماء الطهور.

○ والتيمم: مبيح، لا رافع،

الفرق بين التطهارة
بالماء وغيره

(١) نقله في: مقاييس اللغة، لابن فارس بإسناده إلى ثعلب (٣/ ٤٢٨)، وفي: المطلع، للبعلي

○ وكذا: الاستجمار.

(وهو)؛ أي: الطهورُ: (الباقى على خلقه)؛ أي: صفته التي خلقَ عليها؛

حقيقة الماء الطهور

• إِمَّا: حقيقة؛ بأن يبقى على ما وُجِدَ عليه؛ من برودة أو حرارة أو

مُلوحة؛ ونحوها،

• أَوْ: حكمًا؛ كالتغير بمكث، أو طحلب؛ ونحوه، مما يأتي ذكره^(١).

الماء الطهور الذي
يكره استعماله:
١. التغير بغير
ممازج

(فإن تغير بغير مَمازج)؛ أي: مخالط:

• (كقطع كافور)، وعود قَمَارِيٍّ، (ودهن) طاهر على اختلاف

أنواعه،

○ قَالَ فِي الشَّرْحِ: «وَفِي مَعْنَاهُ مَا تَغَيَّرَ: بِالْقَطْرَانِ، وَالزَّفْتِ،

وَالشَّمْعِ؛

■ لِأَنَّ فِيهِ دُهْنِيَّةً^(٢) يَتَغَيَّرُ بِهَا الْمَاءُ»^(٣).

(أو بملح مائي)

٢. الماء المتغير بملح
مائي

• -لَا مَعْدِنِيٍّ: فَيَسْلُبُهُ الطَّهَوْرِيَّةُ-

(أَوْ سُخْنٌ يَنْجَسُ: كُرَّةً) مطلقًا - إن لم يُحتَجَّ إليه - سواءً ظُنَّ وُصُولُهَا

٣. الماء المسخن
بنجس

إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ الْحَائِلُ حَصِينًا، أَوْ لَا، وَلَوْ بَعْدَ أَنْ يَبْرُدَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْلُمُ غَالِبًا مِنْ
صُعُودِ أَجْزَاءِ لَطِيفَةٍ إِلَيْهِ.

(١) أي عند قوله: «(وإن تغير بمكث)..» في (ص ١٤)، وقوله: «(أو بماء)؛ أي: بطاهر (يَشُقُّ

صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ مِنْ نَابِتٍ فِيهِ وَورق شجر).. وطحلب» في (ص ١٥).

(٢) في (س): «دُهْنِيَّةٌ».

(٣) الشرح الكبير (١/ ٣٨).

وكذا:

الغسل بماء زمزم لإزالة الحدث مكروه

• مَا سُخِّنَ بِمَغْصُوبٍ،

٤. الماء المسخن
بمغصوب

• وَمَاءُ بئرِ بِمَقْبَرَةٍ،

٥. ماء بئر المقبرة

• وَبِقُلْهَا وَشَوْكُهَا،

كراهة استعمال
بقل للمقبرة وشوكها

• وَاسْتِعْمَالُ مَاءِ زَمْزَمَ فِي: إِزَالَةِ خَبَثٍ،

حكم استعمال ماء
زمزم

○ لَا: وَضُوءٍ وَغُسْلٍ.

(وإن تغير بمكثه)؛ أي: بطول إقامته في مقره -وهو الآجن-: لم

الماء الطهور الذي لا
يكروه استعماله:
١. الماء المتغير بمكثه

يُكَرَهُ؛

• لِأَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ بِمَاءِ آجِنٍ^(١)،

• وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعٌ مَنْ يَحْفَظُ قَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، سِوَى

ابن سيرين^(٢).

(١) لم نجده بلفظ الوضوء، وأخرج البيهقي (١/ ٢٦٩) من حديث عروة بن الزبير في قصة أحد فقال: وسعى علي بن أبي طالب إلى المهراس، فأتى بماء في مِجَنَّةٍ، فأراد رسول الله ﷺ أن يشرب منه فوجد له ريحاً فقال رسول الله ﷺ: «هذا ماء آجن»، فتمضمض منه، وغسلت فاطمة عن أبيها الدم، قال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١٦٧): (وهذا مرسل وفيه ابن لهيعة).

ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده (انظر: المطالب ح ٤٢٦٠) وابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٦٦)، وابن حبان في صحيحه (٦٩٧٩) من حديث الزبير بن العوام وفيه: فأراد رسول الله ﷺ أن يشرب منه فوجد له ريحاً فعافه، فغسل به الدماء التي في وجهه. وذكر ابن المنذر احتجاج إسحاق بن راهويه به.

(٢) انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص ٣٤).

٢. الماء المتغير بما
يشق صون الماء عنه

(أَوْ بَمَا)؛ أَي: بظاهر (يَشُقُّ صَوْنُ الْمَاءِ عَنْهُ:

• مِنْ: نَابِتٍ فِيهِ، وَوَرَقٍ شَجَرٍ، وَسَمَكٍ، وَمَا تَلْقِيهِ الرِّيحُ أَوْ السُّيُولُ؛
مِنْ تَيْنٍ؛ وَنَحْوِهِ، وَطُحْلِبٍ.

○ فَإِنْ: وَضِعَ فِيهِ قَصْدًا، وَتَغَيَّرَ بِهِ الْمَاءُ عَنْ مِمَازَجِهِ، سَلَبَهُ
الطَّهْرَةَ.

٣. الماء المتغير
بمجاورة ميتة

(أَوْ) تَغَيَّرَ (بِمَجَاوَرَةِ مَيْتَةٍ)؛ أَي: بِرِيحٍ مَيْتَةٍ إِلَى جَانِبِهِ: فَلَا يُكْرَهُ؛ قَالَ
فِي الْمَبْدَعِ: «بَغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ»^(١).

٤. الماء المسخن
بشمس أو بظاهر

(أَوْ سُخِّنَ: بِالشَّمْسِ، أَوْ بِظَاهِرٍ) مَبَاحٌ،

• وَلَمْ يَشْتَدَّ حَرُّهُ: (لَمْ يُكْرَهُ)؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ ﷺ دَخَلُوا الْحَمَّامَ^(٢)
وَرَخَّصُوا فِيهِ^(٣)، ذَكَرَهُ فِي الْمَبْدَعِ^(٤).

○ وَمَنْ كَرِهَ الْحَمَّامَ، فَعِلَّةُ الْكَرَاهَةِ: خَوْفُ مَشَاهِدَةِ الْعَوْرَةِ، أَوْ
قَصْدُ التَّنَعُّمِ بِدُخُولِهِ،

(١) المبدع (٢٥ / ١).

(٢) إلى هنا انتهى السقط في (الأصل)، والذي بدأ في ص ٨.

(٣) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٩ / ١)، وابن المنذر في الأوسط (٢٤٣ / ٢) عن جمع
من الصحابة منهم أبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله والحسين بن
علي وابن عمر رضي الله عنهم.

قال الحازمي في الاعتبار (١٨٧): (وأحاديث الحمام [أي المرفوعة] كلها معلولة،
وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم).

(٤) انظر: المبدع (٢٦ / ١).

■ لَا: كَوْنُ الْمَاءِ مَسْخَنًا.

• فَإِنْ اشْتَدَّ حَرُّهُ أَوْ بَرْدُهُ: كُرْهٌ؛ لِمَنْعِهِ كَمَالَ الطَّهَارَةِ.

(وإن استعمل)

• قَلِيلٌ

• (فِي طَهَارَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ:

الماء المستعمل في
الطهارة المستحبة

○ كِتَابِيْدٌ وَضُوءٌ، وَغُسْلٌ جَمْعِيٌّ أَوْ عِيْدٌ؛ وَنَحْوُهُ، (وَعَسَلَةٌ

ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ) فِي وَضُوءٍ أَوْ غَسَلٍ:

■ (كُرْهٌ)؛ لِلْخِلَافِ فِي سَلْبِهِ الطَّهَوْرِيَّةِ.

فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الطَّهَارَةُ مَشْرُوعَةً -كَالتَّبَرُّدِ-: لَمْ يُكْرَهُ.



(وإن:

حد الماء الكثير

• بَلَّغَ) الْمَاءُ (قَلْتَيْنِ)؛

○ تَثْنِيَّةٌ قَلِيَّةٌ؛ وَهِيَ: اسْمٌ لِكُلِّ مَا ارْتَفَعَ وَعَلَا.

○ وَالْمِرَادُ هُنَا: الْجَرَّةُ الْكَبِيرَةُ مِنْ قِلَالٍ هَجَرَ، وَهِيَ: قَرْيَةٌ كَانَتْ

قُرْبَ الْمَدِينَةِ.

○ (وَهُوَ: الْكَثِيرُ) اصْطِلَاحًا.

○ (وَهُمَا)؛ أَيِ: الْقَلْتَانِ: (خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ) -بِكْسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا-

(عِرَاقِيٌّ تَقْرِيْبًا)؛ فَلَا يَضُرُّ نَقْصُ يَسِيرِ كَرَطْلٍ وَرَطْلَيْنِ.

■ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ رَطْلًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ رَطْلٍ مِصْرِيٌّ،

تقدير القلتين

ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبعاً
رطل حليبي، وثمانون رطلاً وسبعان ونصف سبع رطل
قدسي.

○ فالرطل العراقي تسعون مثقالاً:

تقدير الرطل

■ سبع القدسي وثمان سبعه، وسبع الحليبي وربع سبعه، وسبع
الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعة وسبعة.

● (فخالطته نجاسة) - قليلة أو كثيرة -

حكم للماء الكثير:

○ (غير)

١. إذا خالطته
نجاسة غير بول
الآدمي وعذرتة

■ بول آدمي،

■ أو عذرتة المائعة،

■ أو الجامدة - إذا ذابت -.

● (فلم تغيّره):

○ فطهور؛ لقوله ﷺ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَنْجَسْهُ شَيْءٌ»^(١)

وفي رواية: «لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ»، رواه أحمد وغيره، قال

الحاكم: «على شرط الشيخين»، وصححه الطحاوي^(٢).

(١) أخرجه أحمد (٢٧/٢)، وأبو داود (٦٤)، وابن ماجه (٥١٧) واللفظ له.

(٢) أخرجه أحمد (١٢/٢)، وأبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٤٦/١ و١٧٥).

قال ابن معين في رواية الدوري (٤/٢٤٠ برقم ٤١٥٢): (إسناده جيد)، وصححه ابن
خزيمة (٩٢)، والدارقطني في العلل (س ٢٨٧٣)، وضعفه ابن المبارك (انظر: الأوسط =

▪ وحديث: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ»^(١)، وحديث: «الْمَاءُ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»^(٢): يَحْمَلَانِ عَلَى الْمُقَيَّدِ السَّابِقِ^(٣).

وإِنَّمَا خُصَّتِ الْقَلَتَانِ بِقِلَالٍ هَجَرَ؛

• لوروده فِي بعض ألفاظ الحديث^(٤)،

• ولأنَّهَا كانت مشهورة الصِّفَةِ معلومة المقدار.

قال ابن جريج: «رَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ، فَرَأَيْتُ الْقُلَّةَ تَسْعُ قَرَبَتَيْنِ وَشَيْئًا»^(٥).
والقِرْبَةُ: مائَةُ رطلٍ بالعراقي، والاحتياطُ أَنْ يُجْعَلَ الشَّيْءُ نِصْفًا،

= (٣٧٩/١)، وابن عبد البر في التمهيد (انظر موسوعة شروح الموطأ ٥٠٨/٢)، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (٥٨/١)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤١/٢١): (أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يُحتج به).
(١) أخرجه أحمد (١٦/٣)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦) وحسنه، والنسائي (١٧٤/١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

صححه أحمد وابن معين (انظر: التلخيص الحبير ١٧/١).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٥٢١) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.

قال أبو حاتم الرازي (انظر: العلل لابنه س ٩٧): (الصحيح أنه مرسل)، وقال الشافعي في اختلاف الحديث (١٠٨): (يُروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافاً).

(٣) أي في الحديث الذي سبق: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلَتَيْنِ لَمْ يَنْجَسْهُ شَيْءٌ» في (ص ١٧).

(٤) أخرجه ابن عدي في الكامل (٩/ ٥٧٥)، ولفظه: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلَتَيْنِ مِنْ قِلَالٍ هَجَرَ لَمْ يَنْجَسْهُ شَيْءٌ»، قال ابن عدي: (وقوله في المتن (من قلال هجر) غير محفوظ).

(٥) أخرجه الشافعي في الأم (١٨/١)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (١/ ٢٦٣).

فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي.

(أو خالطه البول أو العذرة) من آدمي، (ويشق نزحُه؛

ب. إذا خالطته
نجاسة بول آدمي
وعذرتَه:

• كمصانع طريق مكة:

○ فطهورٌ) مَا لَمْ يَتَغَيَّرَ، قَالَ فِي الشَّرْحِ: «لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا»^(١).

١. إن شق نزحه

ومفهومُ كلامِهِ: أَنَّ مَا لَا يَشُقُّ نَزْحُهُ: يَنْجُسُ بِيُولِ الْآدَمِيِّ أَوْ عَذْرَتِهِ

٢. إن لم يشق نزحه

المائعة، أَوْ الْجَامِدَةِ إِذَا ذَابَتْ فِيهِ، وَلَوْ بَلَغَ قُلْتَيْنِ،

• وَهُوَ: قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَوَسِّطِينَ، قَالَ فِي الْمُبْدَعِ: «يَنْجُسُ

القول الأول

عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرَ»^(٢)؛

○ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَرْفَعُهُ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ

الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٣).

○ وَرَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ بَالَ فِي بَثْرٍ؛

فَأَمَرَهُمْ بِنَزْحِهَا^(٤).

(١) انظر: الشرح الكبير (١/١٠٦).

(٢) المبدع (١/٣٨).

(٣) أخرجه أحمد (٢/٣٤٦)، والبخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢) واللفظ له من حديث

أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظ البخاري: «ثم يغتسل فيه»، وليس عند أحمد قوله: «الذي لا يجري».

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/١٦٢) من طريق خالد بن سلمة أن علياً سئل عن

صبي بال في بثر، قال: (يُنزح).

وخالد بن سلمة هو المخزومي، وذكر ابن المديني: (أنه لم يسمع من ابن عمر)،

فالأغلب أنه لم يدرك علياً، وقال الموفق ابن قدامة: (قال الخلال: وحدثنا عن علي =

القول الثاني

• وعنه: أَنَّ الْبَوْلَ وَالْعَذْرَةَ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ؛ فَلَا يَنْجُسُ بِهِمَا مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ إِلَّا بِالتَّغْيِيرِ. قَالَ فِي التَّنْقِيحِ: «اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَهُوَ أَظْهَرُ»^(١). انْتَهَى؛ لِأَنَّ نَجَاسَةَ بَوْلِ الْآدَمِيِّ لَا تَزِيدُ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِ الْكَلْبِ.

حكم الماء الطهور إذا
خلت به امرأة

(ولا يرفعُ حدثَ رجلٍ) وخشئ:

• (طهورٌ يسيرٌ) دون القُلَّتَيْنِ،

• (خلت به)؛ كخلوة نكاح،

• (امرأة) مكلفةٌ -ولو كافرةً-،

• (لطهارة كاملة،

• عن حدثٍ)؛

○ لنهي النبي ﷺ: «أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهْوَرِ الْمَرْأَةِ»، رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابنُ حبان^(٢).

○ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: «أَكْثَرُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

= بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ... وَسَاقَهُ فِي الْمَغْنِيِّ (١/٥٦).

(١) التَّنْقِيحُ الْمَشْبَعُ (ص ٣٩).

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٥/٦٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٨٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٦٣ و ٦٤) وَحَسَنَهُ بِلَفْظِ

الْمُصَنِّفِ، مِنْ حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغَفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

صَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ (١٢٦٠)، وَقَالَ أَحْمَدُ (انظر: تنقيح التحقيق ١/ ٤٠): (يَضْطَرُّونَ

فِيهِ عَنْ شُعْبَةَ)، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ (انظر: العلل الكبير للترمذي ح ٣٢): (ليس بصحيح)،

وَأَوْماً الدَّارِقُطِيُّ فِي سَنَنِهِ (١/ ٨٢) إِلَى وَقْفِهِ.

يقولون ذلك»^(١).

■ وهو تعبدي.

وعُلمَ ممّا تقدّم:

- أنّه يزِيلُ النَجَسَ مطلقاً،
- وأنّه يرفعُ حدثَ المرأةِ والصبيِّ،
- وأنّه لَا أثرَ لخلوتِها:

احوال لا تؤثر فيها
خلوة المرأة

○ بالترابِ،

○ وَلَا بالماءِ الكثيرِ،

○ وَلَا بالقليلِ:

■ إِذَا كَانَ عِنْدَهَا مَنْ يَشَاهِدُهَا،

■ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً،

■ أَوْ لَمْ تَسْتَعْمِلْهُ فِي طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ،

■ وَلَا لَمَّا خَلَتْ بِهِ لَطَهَارَةٍ خَبِثَ.

فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ غَيْرَ مَا خَلَتْ بِهِ لَطَهَارَةَ الْحَدَثِ:

• اسْتَعْمَلَهُ،

• ثُمَّ يَتَيَمَّمُ وَجُوبًا^(٢).



(١) نقله في: معونة أولي النهى شرح المتنبي، لابن النجار (١/ ١٥٧) من رواية أبي طالب.

وانظر: سنن الأثرم (٧٢ - ٧٤)، والجامع لعلوم الإمام أحمد (٥ / ١٧٠).

(٢) «وجوبًا» ليست في (ز).

النوع الثاني من
أنواع المياه: الماء
الطاهر:

النوع الثاني من المياه: الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله:
(وإن: تغير: لونه أو طعمه أو ريحه)، أو كثير من صفة من تلك الصفات
لا يسير منها:

١. ما تغيرت إحدى
صفاته أو كثير
منها بطاهر

- (بطبخ) طاهر فيه،
- (أو) بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صوته عنه، (ساقط فيه)،
كزعفران؛

○ لا تراب - ولو قصدًا -،

○ ولا ما لا يمازجُه مما تقدّم^(١)؛

■ فطاهر؛ لأنه ليس بماءٍ مطلقٍ.

ب. الطهور المرفوع
بقليله حدث

(أو رُفِعَ بقليله حدث) مكلف، أو صغير: فطاهر؛ لحديث أبي هريرة
رضي الله عنه: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، رواه مسلم^(٢).
وعلم منه:

- أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين: طهور؛ كما
تقدّم^(٣)،
 - وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرًا: طهور.
- لكن يكره الغسل في الماء الراكد،

(١) أي عند قوله: «(فإن تغير بغير مُمازج)؛ أي: مخالط...» في (ص ١٣).

(٢) أخرجه مسلم (٢٨٣).

(٣) أي عند قوله: «(وإن استعمل) قليل (في طهارة مستحبة)» في (ص ١٦).

وَلَا يَضُرُّ اغْتِرَافُ الْمُتَوَضِّعِ؛ لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِهِ،

- بخلاف مَنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ؛ فَإِنْ نَوَى وَانْغَمَسَ هُوَ أَوْ بَعْضُهُ فِي قَلِيلٍ: لَمْ يَرْتَفِعْ حَدُّهُ، وَصَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا.

وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا فِي الطَّهَارَتَيْنِ بَانْفِصَالِهِ، لَا قَبْلَهُ، مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْأَعْضَاءِ.

ضابط الماء
المستعمل

(أَوْ غَمَسَ فِيهِ)؛ أَي: فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ،

ج. ما غمس في قليله
يدقالم من نوم

- كُلُّ (يَدٍ)

- مُسْلِمٌ، مُكَلَّفٌ،

- (قَائِمٌ مِنْ نَوْمٍ لَيْلٍ نَاقِضٍ لَوْضُوءٍ)،

- قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا:

○ فَطَاهِرٌ، نَوَى الْغَسْلَ بِذَلِكَ الْغَمَسِ أَوْ لَا،

وَكَذَا إِذَا حَصَلَ الْمَاءُ فِي كُلِّهَا، وَلَوْ بَاتَتْ مَكْتُوفَةً، أَوْ فِي جِرَابٍ، وَنَحْوِهِ؛
لِحَدِيثٍ: «إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُمَا فِي
الْإِنَاءِ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(١).

وَلَا أَثَرُ لَغَمَسٍ يَدٍ:

- كَافِرٌ،

- وَصَغِيرٌ،

(١) أخرجه مسلم (٢٧٨)، وأحمد (٢/ ٢٤١) بنحوه، والبخاري (١٦١) دون ذكر العدد

وفيه: «في وضوئه».

• ومجنون،

• وقائم من نومٍ نهارٍ، أو ليلٍ، إذا كانَ نومه يسيرًا لا ينقضُ الوضوءَ.
والمرادُ باليد هنا: إلى الكوعِ.

ويستعملُ هذا الماءَ

• إن لم يوجد غيرُهُ، ثمَّ يَتِمُّ.

• وكذا ما غُسلَ به الذَّكْرُ والأنثيانِ لخروجِ مذيٍّ: دونه؛ لأنه في معناه، وأما ما غُسلَ به المذيُّ: فعلى ما يأتي^(١).

د. ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي

(أو كانَ: آخرَ غسلةٍ زالتِ النجاسةُ بها) وانفصلَ غيرَ متغيِّرٍ: (فطاهرٌ)؛ لأنَّ المنفصلَ بعضُ المتصلِ، والمتصلُ طاهرٌ.

هـ. للنفصل عن آخر غسلة زالت بها النجاسة ولم يتغير



النوعُ الثالثُ: النَجَسُ، وهو المشارُ إليه بقوله: (والنجسُ:

النوع الثالث من أنواع المياه: الماء النجس؛
١. للتغير بمخالطة النجاسة

• ما تغيَّرَ بنجاسةٍ) قليلًا كانَ أو كثيرًا، وحكى ابنُ المنذرِ الإجماعَ عليه^(٢).

• (أو لاقاها)؛ أي: لاقى النجاسةَ (وهو يسيرٌ) دونَ القلتينِ: فينجُسُ بمجردِ الملاقاةِ، ولو جاريًا؛ لمفهومِ حديثٍ: «إذا بلغَ الماءُ قلتينِ لم يُنجَسْ شيءٌ»^(٣).

ب. القليل الملاقى للنجاسة

(١) عند قوله: «والنجس ما تغير بنجاسة».. (أو لاقاها) (وهو يسير) في (ص ٢٤).

(٢) انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص ٣٥).

(٣) سبق تخريجه في (ص ١٧).

(أو انفصلَ عن محلِّ نجاسة):

• متغيِّراً،

• أو (قبلَ زوالِها):

○ فنَجَسَ، فما انفصلَ:

■ قبلَ السَّابعة: نجسُ، وكذا ما انفصلَ: قبلَ زوالِ عينِ

النَّجاسة -ولو بعدَها-

■ أو متغيِّراً.

(فإنَّ):

• أَضِيفَ إِلَى الْمَاءِ النَّجَسِ (قليلًا كانَ أو كثيرًا: (طهورٌ كثيرٌ)

بصبٍّ، أو إجراءِ ساقيةٍ إليه، ونحو ذلك: طَهَّرَ؛ لَأَنَّ هَذَا الْقَدَرَ

الْمُضَافَ يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّا اتَّصَلَ بِهِ،

○ (غَيْرُ تَرَابٍ؛ وَنَحْوِهِ) فَلَا يَطْهَرُ بِهِ نَجَسٌ.

• (أو زالَ تَغْيِيرُ) الْمَاءِ (النَّجَسِ الْكَثِيرِ بِنَفْسِهِ)؛ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ وَلَا

نَزْحٍ.

• (أو نَزَحَ مِنْهُ)؛ أَيُّ: مِنَ النَّجَسِ الْكَثِيرِ (فَبَقِيَ بَعْدَهُ)؛ أَيُّ: بَعْدَ

الْمُتَزَوِّجِ (كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ:

○ طَهَّرَ)؛ لَزَوَالِ عِلَّةِ تَنَجُّسِهِ، وَهِيَ التَّغْيِيرُ.

○ وَالْمُتَزَوِّجُ الَّذِي زَالَ مَعَ نَزْحِهِ التَّغْيِيرُ: طَهُورٌ، إِنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنُ

النَّجَاسَةِ بِهِ.

وَإِنْ كَانَ: النَّجَسُ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا مُجْتَمِعًا مِنْ مُتَنَجِّسٍ يَسِيرٍ؛ فَتَطْهِيرُهُ:

طرق تطهير الماء
النَّجَسِ بِغَيْرِ بُولِ
أَدَمِيٍّ أَوْ عَذْرَتِهِ:
١. الإضافة

٢. التَّغْيِيرُ بِنَفْسِهِ

٣. النَّزْحُ

بإضافة كثيرٍ مع زوالٍ تغيُّره إن كانَ.

ولا يجبُ غَسْلُ جوانِبِ بئرٍ نَزَحَتْ؛ للمسْقَةِ.

تنبيه: محلُّ مَا ذُكِرَ: إن لم تكنِ النجاسةُ بولَ آدميٍّ أو عذْرته؛ فتطهيرُ مَا تنجَسَ بهما مِنَ الماءِ:

طرق تطهير ما
تنجس ببول آدمي
أو عذْرته

• إضافة مَا يشقُّ نزْحُهُ إليه،

• أو نزْحُ يَبْقَى بعده مَا يشقُّ نزْحُهُ،

• أو زوالٍ تغيُّرٍ مَا يشقُّ نزْحُهُ بنفسِه،

○ عَلَى قولِ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَمَنْ تَابَعَهُمْ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ^(١).



(وإن شك في: نجاسة ماءٍ أو غيره) مِنَ الطَّاهِرَاتِ،

الشك في النجاسة
أو الطهارة

(أو) شك في (طهارته)؛ أي: طهارة شيءٍ عُلِمَتْ نجاستُهُ قَبْلَ الشَّكِّ:

• (بَنَى عَلَى اليَقِينِ) الَّذِي عُلِمَهُ قَبْلَ الشَّكِّ - وَلَوْ مَعَ سَقُوطِ عَظَمِ

أَوْ رُوَيْ شَكِّ فِي نَجَاسَتِهِ -؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ.

وإن أخبره: عدلٌ بنجاسته، وعَيَّنَ السَّبَبَ: لزمَ قبولُ خبره.

(وإن اشتبه طهورٌ بنجسٍ:

اشتباه الطهور
بالنجس

• حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُمَا) إن لم يمكنَ تطهيرُ النجسِ بالطَّهَرِ؛

○ فَإِنْ أَمَكَنَ: بَأَنَّ كَانَ الطَّهَرُ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَكَانَ عِنْدَهُ إِنَاءٌ

يَسْعُهُمَا: وَجِبَ خَلْطُهُمَا، وَاسْتِعْمَالُهُمَا،

(١) أي عند قوله: «أَنَّ مَا لَا يَشَقُّ نَزْحُهُ: ينجس ببولِ آدميٍّ..» في (ص ١٩).

• (ولم يتحرّ) أي: لم ينظر أيُّهما يغلب على ظنه أنّه الطهور؛
فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور.

• ويعدل إلى التيمّم إن لم يجد غيرهما.

• (ولا يُشترط للتيمّم إراقتُهما ولا خلطُهما)؛ لأنّه غير قادر
على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه
الوصول إليه.

وكذا لو اشتبه مباحٌ بمحرّم: فيتيمّم، إن لم يجد غيرهما.
ويلزم من علم النجس: إعلام من أراد أن يستعمله.

اشتباه المباح بالمحرّم

(وإن اشتبه) طهور (بطاهر) - أمكن جعله طهوراً به أم لا -: (توضاً
منهما وضوءاً واحداً) ولو مع طهورين بيقين، (من هذا غرفةً ومن هذا
غرفةً)، ويعمُّ بكلّ واحدةٍ من الغرفتين المحلّ، (وصلّى صلاةً واحدةً)
قال في المغني والشرح: «بغير خلافٍ نعلمه»^(١).

اشتباه الطهور
بالباطل

فإن احتاج أحدهما للشرب: تحرّى، وتوضاً بالطهور عنده، وتيمّم؛
ليحصل له اليقين.

(وإن)

اشتباه الثياب
الطاهرة بالنجسة
أو للباحّة بالمحرمة:

• اشتبهت: ثيابٌ طاهرةٌ (ب) ثيابٍ (نجسةٍ) يعلم عددها،

• (أو) اشتبهت ثيابٌ مباحةٌ بثيابٍ (محرمةٍ) يعلم عددها:

○ (صلّى في كلّ ثوبٍ صلاةً بعدد النجس) من الثياب، أو

أ. إن علم عدد
النجس أو المحرم:

المحرّم منها؛ ينوي بها الفرض؛ احتياطاً، كمن نسي صلاة من يوم، (وزاد) على العدد (صلاة)؛ ليؤدي فرضه بيقين.

فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة: لزمه أن يصلّي في كلّ ثوب صلاة، حتّى يتيقن أنّه صلّى في ثوب طاهر -ولو كُثرت-.

ب. إن جهل عدد النجس أو المحرم

ولا تصحّ في ثيابٍ مشتبهة مع وجود طاهر يقيناً.

وكذا حكم أمكنة ضيقة،

حكم الاشتباه بنجاسة الأمكنة

• ويصلّي في واسعة حيث شاء بلا تحرّ.



(بابُ الأَنِيةِ)

هِيَ الأَوْعِيَةُ، جَمْعُ إِنَاءٍ.

لَمَّا ذَكَرَ المَاءَ، ذَكَرَ ظَرْفَهُ.

(كُلُّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ)؛

ضابطة الأَنِيةِ
للِبَاحَةِ

• كَالخُشْبِ وَالْجُلُودِ وَالصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ، (وَلَوْ) كَانَ (ثَمِينًا) كَجَوْهَرٍ
وَزُرٍّ؛

○ (يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ) بِلَا كِرَاهِيَةٍ؛

■ غَيْرَ جِلْدِ آدَمِيٍّ وَعَظْمِهِ: فَيُحْرَمُ.

مَا يُحْرَمُ مِنَ الأَنِيةِ

(إِلَّا):

• آنِيَّةٌ: ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ

• وَمُضَبَّبًا بِهِمَا، أَوْ بِأَحَدِهِمَا، غَيْرَ مَا يَأْتِي،

• وَكَذَا: الْمُمَوَّهُ، وَالْمَطْلِيُّ، وَالْمُطْعَمُ، وَالْمُكَفَّتُ بِأَحَدِهِمَا:

○ (فَإِنَّهُ يُحْرَمُ)

■ اتِّخَاذُهَا؛ لَمَّا فِيهِ مِنَ السَّرْفِ، وَالْخِيَلَاءِ، وَكَسْرِ قُلُوبِ

الْفُقَرَاءِ،

■ (وَاسْتِعْمَالُهَا) فِي أَكْلِ وَشَرَبٍ وَغَيْرِهِمَا، (وَلَوْ عَلَى أَثْنَى)؛

لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ، وَعَدَمِ الْمَخْصَصِ، وَإِنَّمَا أُبَيِّحَ التَّحْلِيَّ

للنِّسَاء؛ لِحَاجَتِهِنَّ إِلَى التَّزَيُّنِ لِلزَّوْجِ.
وَكَذَا الْآلَاتُ كُلُّهَا:

- كَالدَّوَاةِ، وَالْقَلَمِ، وَالْمُسْعُطِ، وَالْقَنْدِيلِ، وَالْمِجْمَرَةِ، وَالْمِدْخَنَةِ،
- حَتَّى الْمِيلُ؛ وَنَحْوُهُ.

(وَتَصَحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا)؛ أَي: مِنَ الْآثِيَةِ الْمَحْرَمَةِ.

حكم التطهر من
الآثية المحرمة

وَكَذَا الطَّهَارَةُ: بِهَا، وَفِيهَا، وَإِلَيْهَا.

وَكَذَا آثِيَةٌ مَغْصُوبَةٌ.

(إِلَّا ضَبَّةً:

قيود ما يستثنى من
الآثية المحرمة

- يَسِيرَةٌ) عَرَفَا، لَا كَثِيرَةٌ،

- (مِنْ فِضَّةٍ) لَا ذَهَبٍ،

- (لِحَاجَةٍ)؛ وَهِيَ: أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا غَرَضٌ مِنْ غَيْرِ الزَّيْنَةِ:

○ فَلَا بَأْسَ بِهَا؛ لَمَّا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ قَدَحَ

النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ؛ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسَلَةً مِنْ فِضَّةٍ»^(١).

وَعُلِمَ مِنْهُ:

- أَنَّ الْمَضَبَّ بِذَهَبٍ حَرَامٌ مُطْلَقًا،

- وَكَذَا الْمَضَبُّ بِفِضَّةٍ:

○ لَغَيْرِ حَاجَةٍ،

○ أو بضبة كبيرة عرفاً ولو لحاجة؛

■ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يُجرّجُر في بطنه نار جهنم»، رواه الدارقطني^(١).

حكم مباشرة الضبة (وتكره: مباشرتها؛ أي: الضبة المباحة، (لغير حاجة)؛ لأن فيه استعمالاً للفضة؛

• فإن احتاج إلى مباشرتها؛ كتدقيق الماء أو نحو ذلك: لم يُكره. (وتُبأح:

• آنية الكفار) - إن لم تُعلم نجاستها - (ولو لم تحل ذبائحهم) حكم آنية الكفار كالمجوس؛ لأنه رضي الله عنه «توضاً من مزادة مشرقة»، منفق عليه^(٢).

• (و) تُبأح (ثيابهم)؛ أي: ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم؛ حكم ثياب الكفار كالسراويل: (إن جهل حالها) ولم تُعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة؛ فلا تزول بالشك.

(١) أخرجه الدارقطني (٥٦/١) وحسنه، والبيهقي (٢٨/١، ٢٩).

ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٦٠٧/٤)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٨٥/٢١)، وقال البيهقي: (والمشهور عن ابن عمر في المضرب موقوفاً عليه).

(٢) أخرجه أحمد (٤٣٤/٤، ٤٣٥)، والبخاري (٣٤٤، ٣٥٧١) ومسلم (٦٨٢) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وليس فيه ذكر الوضوء، وإنما استعمله النبي ﷺ وأعطى صاحب الجنابة منه ليغتسل به (وانظر: إرواء الغليل ١/٧٤).

○ وكَذَا: مَا صَبَغُوهُ، أَوْ نَسَجُوهُ.

- وَأَنِيَّةٌ مَنْ لَابَسَ النِّجَاسَةَ كَثِيرًا؛ كَمُدْمِنِي الْخَمْرِ،
- وَثِيَابُهُمْ،

حكم أنية وثياب من
لابس النجاسة

- وَبَدَنُ الْكَافِرِ: طَاهِرٌ، وَكَذَا: طَعَامُهُ، وَمَاؤُهُ.

حكم بدن الكافر
وطعامه ومائه

○ لَكِنْ تَكَرَّرُ الصَّلَاةُ فِي ثِيَابٍ: الْمَرْضَعِ، وَالْحَائِضِ، وَالصَّبِيِّ؛
وَنَحْوِهِمْ.

(وَلَا يَطْهَرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِبَاغٍ)؛ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ، وَعَائِشَةَ، وَعُمَرَ ابْنِ
حَصِينٍ رضي الله عنه (١).

نجاسة جلد الميتة
وجلد غير مأكول
اللحم

وَكَذَا لَا يَطْهَرُ جِلْدُ غَيْرِ مَأْكُولٍ بِذَكَاءٍ؛ كَلَحْمِهِ.

(وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ)؛ أَيِ: اسْتِعْمَالِ الْجِلْدِ،

شروط إباحتها
استعمال جلد الميتة:

- (بَعْدَ الدَّبْغِ) بِطَاهِرٍ مُنْشَفٍ لِلخَبَثِ،

١. ديفه بطاهر
منشف

○ قَالَ فِي الرَّعَايَةِ: «وَلَا بَدْ فِيهِ مِنْ زَوَالِ الرَّائِحَةِ الْخَبِيثَةِ» (٢).

○ وَجَعَلَ الْمُضْرَانِ وَالْكَرْشِ وَتَرَا: دِبَاغٌ.

○ وَلَا يَحْصُلُ: بِتَشْمِيسٍ، وَلَا تَتْرِيبٍ.

(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣٩٣/٢) عن محمد -أي ابن سيرين- قال: (كان ممن

يكره الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكياً: عمر وابن عمر وعائشة وعمران بن حصين
وأسير بن جابر).

(٢) نقله في: المبدع للبرهان ابن مفلح (٥٢/١).

○ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ فِعْلِ آدَمِيٍّ؛ فَلَوْ وَقَعَ فِي مَدْبَغَةٍ فَاذْبَغَ: جَازَ اسْتِعْمَالُهُ.

- (فِي يَابِسٍ)، لَا مَانِعٍ، وَلَوْ وَسِعَ قُلْتَيْنِ مِنَ الْمَاءِ،
- إِذَا كَانَ الْجِلْدُ (مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ فِي الْحَيَاةِ)، مَأْكُولًا كَانَ؛ كَالشَّاءِ، أَوْ لَا؛ كَالْهَرَّةِ.

٢. استعماله في يابس

٣. أن يكون الحيوان طاهراً في الحياة

أَمَّا جُلُودُ السَّبَاعِ، كَالذَّنْبِ؛ وَنَحْوِهِ؛ مِمَّا خَلَقْتُهُ أَكْبَرَ مِنَ الْهَرِّ، وَلَا يُؤْكَلُ:

حكم جلود السباع

- فَلَا يُبَاحُ: ذَبْعُهُ،
- وَلَا اسْتِعْمَالُهُ قَبْلَ الذَّبْعِ وَلَا بَعْدَهُ،
- وَلَا يَصَحُّ بَيْعُهُ.
- وَيُبَاحُ اسْتِعْمَالُ مَنْخُلٍ مِنْ شَعْرِ نَجَسٍ، فِي يَابِسٍ.
- (وَلِبْنُهَا)؛ أَيُّ: لَبْنُ الْمَيْتَةِ، (وَكُلُّ أَجْزَائِهَا)؛
- كَقَرْنَيْهَا، وَظُفْرَيْهَا، وَعَصَبَيْهَا، وَعَظْمَيْهَا^(١)، وَحَافِرَيْهَا، وَانْفَاحَتَيْهَا وَجِلْدَتَيْهَا:
- (نَجَسَةً)؛ فَلَا يَصَحُّ بَيْعُهَا.

حكم اجزاء الميتة

▪ (غَيْرِ شَعْرٍ؛ وَنَحْوِهِ)؛ كَصُوفٍ، وَوَبَرٍ، وَرِيشٍ مِنْ طَاهِرٍ فِي حَيَاةٍ: فَلَا يَنْجَسُ بِمَوْتٍ؛ فَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ.

(١) ليست في (د، ز)، وألحقت في (الأصل) بين السطرين.

وَلَا يَنْجَسُ بَاطِنُ بَيْضَةٍ مَأْكُولٍ صَلْبَ قَشْرُهَا بِمَوْتِ الطَّائِرِ.

(وَمَا أُبَيِّنُ مَنْ) حَيَوَانٍ (حَيٍّ؛ فَهُوَ كَمَيْتِهِ^(١)) طَهَارَةٌ وَنَجَاسَةٌ:

حكم المقتول من
الحيوان الحي

• فَمَا قُطِعَ مِنَ السَّمَكِ: طَاهِرٌ،

• وَمَا قُطِعَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ؛ وَنَحْوِهَا مَعَ بَقَاءِ حَيَاتِهَا: نَجَسٌ.

○ غَيْرَ:

▪ مَسْكٍ،

▪ وَفَارْتِهِ،

▪ وَالطَّرِيدَةِ، وَتَأْتِي فِي الصَّيْدِ^(٢).



(١) فِي (د، ز): «كَمَيْتِهِ».

(٢) وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِيهِ ﷺ.



(باب الاستنجاء)



من: نجوت الشجرة؛ أي: قطعتها؛ فكأنه قطع الأذى.

تعريف الاستنجاء
لغة

والاستنجاء: إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. ويُسمى الثاني: استجماراً؛ من الجمار، وهي: الحجارة الصغيرة.

تعريف الاستنجاء
اصطلاحاً

(يُستحبُّ عند دخول الخلاء)؛ ونحوه، -وهو بالمد: الموضع المعدُّ

ما يستحب عند
قضاء الحاجة:

لقضاء الحاجة:-

• (قول: بسم الله)؛ لحديث عليّ عليه السلام: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله»، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي^(١).

١. التسمية عند
الدخول

• (أعوذ بالله من الخُبث)؛ بإسكان الباء، قال القاضي عياض: «هو أكثر روايات الشيوخ». وفسره بالشر^(٢)، (والخبائث): الشياطين؛ فكأنه استعاذ من الشر وأهله، وقال الخطابي: «وهو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة»؛ فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم^(٣).

٢. التعوذ من الخبث
والخبائث

(١) أخرجه ابن ماجه (٢٩٧) واللفظ له، والترمذي (٦٠٦).

قال البيهقي في الدعوات الكبير (٥٣): (هذا إسناده فيه نظر).

(٢) قارن بما في: مشارق الأنوار (٢٢٨/١)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/٢٢٩).

(٣) انظر: غريب الحديث (٣/٢٢١)، ومعالم السنن (١/١٠).

○ واقتصر المصنّف على ذلك؛ تبعاً للمحرّر والفروع^(١) وغيرهما؛
 لحديث أنس رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ:
 «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ»، متفقٌ عليه^(٢).

○ وزاد في الإقناع^(٣) والمنتهى؛ تبعاً للمقنع وغيره: «الرَّجْسِ
 النَّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»^(٤)؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه: «لَا
 يَعْجُزُ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
 الرَّجْسِ النَّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»^(٥).

(و) يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ (عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ)؛ أَيُّ: مِنَ الْخَلَاءِ؛ وَنَحْوِهِ:
 • (غُفْرَانُكَ)؛ أَيُّ: أَسْأَلُكَ غُفْرَانَكَ؛ مِنَ الْغَفْرِ؛ وَهُوَ السِّرُّ؛ لحديث
 أنس رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ:
 غُفْرَانُكَ»، رواه الترمذي وحسنه^(٦).

٣. قول (غفرانك)
 عند الخروج

(١) انظر: المحرر (٣٧/١)، الفروع (١/١٢٨).

(٢) أخرجه أحمد (٩٩/٣)، والبخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥).

(٣) «الإقناع» ضرب عليها في (ز)، وقال في هامشها: (قوله: «في الإقناع» ساقط في بعض النسخ)، والزيادة التي ذكرها المؤلف ليست في الإقناع، وقارن بما في: الإقناع (١/٢٣).

(٤) انظر: المنتهى (٣٤/١)، المقنع (١/١٨٧).

(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٩٩) من طريق عبد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه، بلفظه وزاد فيه: «النَّجْسِ الْخَبِيثِ الْمَخْبُثِ».

قال ابن معين (انظر: تهذيب التهذيب ٣/١٩٩): (علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، هي ضعاف كلها)، وقال ابن حبان في المجروحين (٢/٦٢) عن عبد الله بن زحر: (إذا روي عن علي بن يزيد أتى بالطامات).

(٦) أخرجه أحمد (١٥٥/٦)، وأبو داود (٣٠)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٣٠٠) من =

• وَسُنَّ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي)؛
لَمَّا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ
الْخَلَاءِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي»^(١).

٤. قول (الحمد لله
الذي اذهب عني
الأذى وعافاني)

(و) يُسْتَحَبُّ لَهُ (تَقْدِيمُ رَجُلِهِ الْيُسْرَى دُخُولًا)؛ أَيُّ: عِنْدَ دُخُولِ
الْخَلَاءِ؛ وَنَحْوِهِ مِنْ مَوَاضِعِ الْأَذَى.

٥. تقديم اليسرى
عند الدخول

(و) يُسْتَحَبُّ لَهُ تَقْدِيمُ (يَمْنَى) رَجُلِيهِ (خُرُوجًا)؛

٦. تقديم اليمنى
عند الخروج

• عَكْسَ: (مَسْجِدٍ) وَمَنْزِلٍ، (و) لُبْسِ (نَعْلٍ) وَخُفٍّ؛

○ فَالْيُسْرَى تُقَدَّمُ لِلْأَذَى، وَالْيَمْنَى لَمَّا سَوَاهُ،

ضابط ما تقدم فيه
اليمنى أو اليسرى

■ وَرَوَى^(٢) الطَّبْرَانِيُّ فِي «الْمَعْجَمِ الصَّغِيرِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمْنَى،
وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُسْرَى»^(٣). وَعَلَى قِيَاسِهِ: الْقَمِيصُ؛ وَنَحْوُهُ.

= حديث عائشة رضي الله عنها.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، قال أبو حاتم الرازي (انظر: العلل لابنه
س ٩٣): (أصح حديث في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها)، وصححه ابن خزيمة (٩٠)،
وابن حبان (١٤٤٤).

(١) أخرجه ابن ماجه (٣٠١)، قال أبو زرعة الرازي (انظر: الإمام ٢/ ٤٨٠): (هذا حديث
منكر)، ورجح الدارقطني في العلل (س ١٠٩٦، ١١٥٠) وقفه على أبي ذر رضي الله عنه، ولا بن
حجر في نتائج الأفكار (١/ ٢١٩) كلام نفيس حول هذا الحديث.
(٢) في (ز): «لما روى».

(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (٤٨)، وهو عند أحمد (٢/ ٢٣٣)، والبخاري
(٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧).

(و) يُسْتَحَبُّ لَهُ (اعتمادهُ عَلَى رجليه الْيُسْرَى) حَالُ جُلُوسِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، لَمَّا رَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمَعْجَمِ وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ سَرَّاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَكَيَّ عَلَى الْيُسْرَى، وَأَنْ نَنْصِبَ الْيُمْنَى»^(١).
(و) يُسْتَحَبُّ (بُعْدُهُ) إِذَا كَانَ (فِي فِضَاءٍ)، حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ، لِفَعْلِهِ رضي الله عنه،
رواهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ^(٢).

٧. الاعتماد على
الرجل اليسرى حال
الجلوس

٨. البعد

(و) يُسْتَحَبُّ:

• (اسْتِئْذَانُهُ)؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ؛ فَلَيْسَتْ رِجْلُهُ»، رواهُ أَبُو دَاوُدَ^(٣).

٩. الاستئذان عن
الأعين

• (وَارْتِيَادُهُ لِبَوْلِهِ):

١٠. ارتياد المكان
الرخول لبوله

○ مَكَانًا رِخْوًا) -بِثَلَاثِ الرِّاءِ-: لَيْتًا هَشًّا؛ لِحَدِيثِ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ»، رواهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ^(٤).

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٦٦٠٥)، والبيهقي (٩٥ / ١).

قال الحازمي (انظر: التلخيص الحبير ١ / ٢٨٣): (لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف)، وضعفه النووي في المجموع (٨٩ / ٢)، وابن حجر في البلوغ (٩٩).

(٢) أخرجه أبو داود (٢) وابن ماجه (٣٣٥) ولفظ أبي داود: «أن النبي ﷺ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد»، وله شواهد.

(٣) أخرجه أحمد (٢ / ٣٧١)، وأبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧).

قال أحمد (انظر: مسائل الكوسج س ٣٥٠٠): (ليس له إسناده) أي ليس له إسناده صحيح، وكذا وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (انظر: موسوعة شروح الموطأ ٢ / ٤٠١)، وصححه ابن حبان (١٤١٠)، والحاكم (٤ / ١٣٧).

(٤) أخرجه أحمد (٤ / ٣٩٦)، وأبو داود (٣) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

○ وفي التبصرة: ويقصد مكاناً علواً^(١)؛ ولعله لينحدر عنه البول،
 ■ فإن لم يجد مكاناً رخوا: لصق^(٢) ذكره؛ ليأمن بذلك من
 رشاش البول.

١١. قصده المكان
للارتفع لبوله

(و) يُستحبُّ (مسحُه)؛ أي: أن يمَسَحَ: (بيده اليسرى إذا فرغ من
 بوله؛ من أصل ذكره)؛ أي: من حلقة دبره؛ فيضع إصبعه الوسطى تحت
 الذكْر، والإبهام فوقه، ويمُرُّ بهما (إلى رأسه)؛ أي: رأس الذكْر، (ثلاثاً)؛
 لثلاً يبقى من البول فيه شيء.

١٢. مسح الذكْر
من أصله ثلاثاً

(و) يُستحبُّ (نثرُه) - بالمشناة - (ثلاثاً)؛ أي: نثر ذكره ثلاثاً؛

١٣. النثر ثلاثاً

• ليستخرج بقية البول منه؛

• لحديث: «إذا بال أحدكم؛ فليَنثُرْ ذكره ثلاثاً»، رواه أحمد
 وغيره^(٣).

(و) يُستحبُّ (تحولُه من موضعه ليستنجي) في غيره، (إن خاف
 تلوثاً)؛ باستنجائه في مكانه؛ لثلاً يتنجس.

١٤. تحوله من
موضعه للاستنجاء

ويبدأ ذكر وبكر بقبْل؛ لثلاً تتلوث يده إذا بدأ بالدبر. وتخير ثبُّ.

١٥. البداءة بالقبْل

= ضعفه النووي في المجموع (٨٣/٢).

(١) نقله في: الفروع، للشمس ابن مفلح (١٣٥/١).

(٢) في (د، ز): «الصق».

(٣) أخرجه أحمد (٣٤٧/٤)، وابن ماجه (٣٢٦) من حديث عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه.

وقال البخاري في التاريخ الكبير (٣٩٢/٦)، وأبو حاتم (انظر: الجرح والتعديل لابنه

٦/٢٩١)، والعقيلي في الضعفاء (٤/٥٠٠) وابن عدي في الكامل (٨/٢٤٨): (لا يصح).

(وَيُكْرَهُ دَخُولُهُ)؛ أَي: دَخُولُ الْخَلَاءِ أَوْ نَحْوِهِ (بشْيءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى) غَيْرِ مَصْحُفٍ؛ فَيَحْرُمُ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)،
 ١. دخوله بشيء فيه ذكر الله
 ما يكره عند قضاء الحاجة:
 • لَا دِرَاهِمَ؛ وَنَحْوَهَا، وَحَرَزٍ؛ لِلْمَشَقَّةِ.

• وَيَجْعَلُ فَصَّ خَاتِمِ احتِاجَ لِلدَّخُولِ بِهِ بِبَاطِنٍ كَفَّ يَمْنَى.
 (و) يُكْرَهُ اسْتِكْمَالُ (رَفْعِ ثَوْبِهِ قَبْلَ دَنْوِهِ)؛ أَي: قَرِيبِهِ (مِنَ الْأَرْضِ)
 ٢. استكمال رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض
 بَلَا حَاجَةٍ؛ فَيَرْفَعُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَلَعَلَّهُ يَجِبُ إِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَنْظُرُهُ؛ قَالَهُ فِي الْمُبْدَعِ^(١).

(و) يُكْرَهُ (كَلَامُهُ فِيهِ): وَلَوْ بَرَدٌ سَلَامٌ، وَإِنْ عَطَسَ: حَمْدٌ^(٢) بَقَلْبِهِ.
 ٣. كلامه أثناء قضاء الحاجة
 • وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَحْذِيرُ ضَرِيرٍ وَغَافِلٍ عَنْ هَلَكَةٍ.
 • وَجَزَمَ صَاحِبُ النِّظَمِ: بِتَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحُشِّ وَسَطْحِهِ؛ وَهُوَ مُتَوَجِّعٌ عَلَى حَاجَتِهِ^(٣).

(و) يُكْرَهُ (بَوْلُهُ فِي شَقٍّ) -بِفَتْحِ الشَّيْنِ- (وَنَحْوِهِ): كَسَرَبٍ -مَا^(٤) يَتَخَذُهُ الْوَحْشُ وَالْدَّيْبُ بَيْتًا فِي الْأَرْضِ-.

وَيُكْرَهُ أَيْضًا:
 • بَوْلُهُ فِي:
 ٤. بوله في شق ونحوه
 ٥. بوله في الإناء بلا حاجة
 ○ إِنَاءٍ بَلَا حَاجَةٍ،

(١) المبدع (١/ ٥٩).

(٢) في (د، ز): «حمد الله».

(٣) نقله في: الفروع، للشمس ابن مفلح (١/ ١٢٩).

(٤) في (د، ز): «وهو ما».

○ ومستحَمٌ غير مقيرٍ أو مبلطٍ

• (ومس فرجه) أو فرج زوجته؛ ونحوها (بيمينه،

• (و) يُكره (استنجاؤه واستجمارُه بها)؛ أي: بيمينه؛

○ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو

يول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه»، متفق عليه^(١)،

• (واستقبال^(٢) النيرين)؛ أي: الشمس والقمر؛ لما فيهما من نور الله.

(ويحرمُ:

• استقبال القبلة،

• واستدبارها)،

○ حال قضاء الحاجة

○ (في غير بنان)؛

■ لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا أتيتُم الغائط؛ فلا تستقبلوا

القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرفوا أو غربوا»، متفق عليه^(٣)،

ويكفي:

• انحرافُه عن جهة القبلة،

٦. بوله في مستحَم

غير مقير أو مبلط

٧. مس فرجه أو

فرج زوجته بيمينه

٨. استنجاؤه أو

استجماره بيمينه

٩. استقبال النيرين

ما يحرم عند قضاء

الحاجة:

١. استقبال القبلة

واستدبارها في غير

البنان

(١) أخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) واللفظ له.

(٢) في (الأصل، ز، س): «استقبال» من الشرح، والمثبت من (د)، وأشار في (س) أنها كذلك في نسخة.

(٣) أخرجه أحمد (٤١٦/٥)، والبخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤) واللفظ لهما، إلا أن مسلماً زاد قوله: «بول ولا غائط».

- وحائِلٌ ولو كَمْؤُخِرَةً رَحِلٌ، ولا يعتبرُ القربُ مِنَ الحائِلِ.
- ويُكرهُ استقبالُها حالَ الاستنجاءِ.

(و) يحرمُ (لبثُهُ فوقَ حاجتِه)؛

٢. اللبث فوق قدر
الحاجة

- لَمَّا فِيهِ مِنْ كَشْفِ العورةِ بَلَا حاجةً،
- وهو مضرٌّ عندَ الأطباءِ.

(و) يحرمُ (بولُهُ) وتغوطُهُ (في):

٣. قضاء الحاجة في
مكان يؤذي الناس

- طريقٍ) مسلوِكٍ
- (وظلٌّ نافعٌ^(١))
- ومثلهُ: متشمَّسٌ زمنَ الشتاءِ،
- ومُتحدِّثُ الناسِ،
- (وتحتَ شجرةٍ عليها ثمرةٌ)؛ لأنَّهُ يقذُرُها،
- وكذا: في موردِ الماءِ،
- وتغوطُهُ بماءٍ مطلقًا.



(ويستجمِرُ) بحجرٍ أو نحوهِ، (ثمَّ يستنجي بالماءِ)؛ لفعلِهِ ^(٢)، رواهُ

الجمع بين
الاستجمار
والاستنجاء

(١) في (د) بزيادة: «زمن الصيف».

(٢) أخرجه أحمد (١١٣/٦)، والترمذي (١٩)، والنسائي (٤٢/١) من طرق عن قتادة

عن معاذة عن عائشة  قالت: (مرن أزواجكن أن يستطيعوا بالماء فإني أستحييهم فإن

رسول الله  كان يفعلهُ).

أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي؛

• فإن عكس: كره.

(ويجزئ الاستجمار)، حتى مع وجود الماء - لكن الماء أفضل -،

• (إن لم يعد)؛ أي: يتجاوز (الخارج موضع العادة) مثل: أن يتشرب
الخارج على شيء من الصفحة، أو يمتد إلى الحشفة امتداداً غير
معتاد؛

شرط جواز
الاستجمار

○ فلا يجزئ فيه إلا الماء:

■ كقبلي الخشبي المشكل، ومخرج غير فرج، وتنجس مخرج
بغير خارج.

ولا يجب غسل نجاسة وجنابة:

• بداخل فرج ثيب،

• ولا داخل حشفة أقلق غير مفتوق.

(ويُشترط للاستجمار بأحجارٍ ونحوها)؛ كخشبٍ وخرقٍ (أنْ

شروط الاستجمار:

يكون) ما يستجمر به:

أولاً: شروط ما
يستجمر به

• (طاهراً)،

• مباحاً،

= وهذا الحديث اختلف أئمة الحديث في وقفه ورفع، حكى ذلك عنهم البخاري في
التاريخ الكبير (٤/ ٣٠٠-٣٠١)، ورجح أحمد الوقف (انظر: مسائل حرب الكرمان
ص ١١٥ ت: السريغ)، ورجح المرفوع أبو زرعة (انظر: العلل لابن أبي حاتم ص ٩١)
والدارقطني في العلل (س ٣٧٧٨)، وصححه مرفوعاً الترمذي، وابن حبان (١٤٤٣).

• (منقيًا؛

○ غير:

▪ عظم وروث) ولو طاهرين،

▪ (وطعام) ولو لبهيمه،

▪ (ومحترم) ككتب علم،

▪ (ومتصل بحيوان) كذنب البهيمه وصوفها المتصل بها.

ويحرّم الاستجمار:

• بهذه الأشياء،

• وبجلد

○ سمك،

○ أو حيوان مذكّى مطلقاً،

• أو حشيش رطب.

(ويُشترط) للاكتفاء بالاستجمار:

ثانيًا: شروط المسح

• (ثلاث مسحات منقية،

• فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها،

• ويُعتبر أن تعم كل مسحة المحل،

○ (ولو) كانت الثلاث (بحجر ذي شعب): أجزأت إن أنقث.

وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار: أجزأ،

حد الإنقاء في
الاستجمار
حد الإنقاء في
الاستنجاء

- وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء،
- وبالماء: عود المحل كما كان، مع السبع غسلات.
- ويكفي: ظن الإنقاء.

(ويُسْنُ قِطْعُهُ)؛ أي: قطع ما زاد على الثلاث (على ونثر)؛ فإن أنقى
برابعة زاد خامسة... وهكذا.

(ويجبُ استنجاءُ) بماءٍ أو حجرٍ ونحوه: (لكلِّ خارجٍ) من سبيلٍ،
إذا أراد الصلاة؛ ونحوها،

• (إلا):

○ (الريح)،

○ والطاهر،

○ وغير الملوث.

(ولا يصحُّ قبله)؛ أي: قبل الاستنجاء بماءٍ أو حجرٍ ونحوه، (وضوءٌ
ولا تيمُّمٌ)؛ لحديث المقداد رضي الله عنه المتفق عليه: «يغسلُ ذكره ثم يتوضأ»^(١).

حكم الوضوء قبل
الاستنجاء

• ولو كانت النجاسة على غير السيلتين، أو عليهما غير خارجة
منهما: صحَّ الوضوء والتيمُّم قبل زوالها.



(١) أخرجه النسائي بهذا اللفظ (٢١٤-٢١٥)، والحديث أخرجه أحمد (٨٢/١)،
والبخاري (٢٦٩) ولفظه: «توضأ واغسل ذكرك»، ومسلم (٣٠٣) ولفظه: «يغسل
ذكره ويتوضأ»، وفي لفظ له: «توضأ وانضح فرجك».



(باب السواك وسُنن الوضوء)

وَمَا الْحَقَّ بِذَلِكَ مَنْ: الْأَدَّهَانِ، وَالْاِكْتِحَالِ، وَالْاِخْتِنَانِ، وَالْاِسْتِحْدَادِ؛
وَنَحْوَهَا.

السواكُ والمسواكُ:

- اسمٌ للعودِ الَّذِي يُسْتَاكُ بِهِ،
- وَيَطْلُقُ السَّوَاكُ عَلَى الْفِعْلِ؛ أَيُّ: ذَلِكَ الْفَمِ بِالْعُودِ لِإِزَالَةِ نَحْوِ
تَغْيِيرٍ؛ كَالْتَسَوُّكِ.

إطلاق السواك على
الأداة

إطلاق السواك على
الفعل

(التسوكُ بعودٍ)

صفات ما يسن
التسوك به

- لِينٍ) سَوَاءٌ كَانَ رَطْبًا، أَوْ يَابَسًا مِنْدًى، مِنْ أَرَاكِ، أَوْ زَيْتُونٍ، أَوْ
عَرَجُونٍ، أَوْ غَيْرِهَا،

• (مُنْتَقٍ) لِلْفَمِ

- (غَيْرِ مُضَرٍّ)، احْتِرَازًا عَنِ الرِّمَانِ وَالْأَسِي، وَكُلِّ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ
- (لَا يَتَفَتَّتُ) وَلَا يَجْرُحُ،

○ وَيُكْرَهُ بَعْدُ: يَجْرُحُ أَوْ يَضُرُّ أَوْ يَتَفَتَّتُ.

ما يكره التسوك به

و(لَا) يَصِيبُ السَّنَّةَ مِنْ اسْتَاكَ (بِإِصْبَعِهِ وَخَرْقَةٍ^(١))؛ وَنَحْوَهَا؛ لِأَنَّ
الْشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ، وَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِنْقَاءُ كَالْعُودِ.

التسوك بغير العود

(١) في (د): «بِإِصْبَعٍ أَوْ خَرْقَةٍ».

الوقت المسنون
للتسوك

(مسنون كل وقت): خبر قوله: التسوك؛ أي: يُسنُّ كل وقت؛ لحديث: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»، رواه الشافعي، وأحمد وغيرهما^(١)،

حكم السواك
للمصلين

• (لغير صائم بعد الزوال) فيكره؛ فرضاً كان الصوم أو نفلاً، وقبل الزوال: يستحبُّ له بياس، ويُباح برطب؛ لحديث: «إذا صُمتُم فاستاكُوا بالغداة، ولا تستاكُوا بالعشي»، أخرجه البيهقي عن عليٍّ عليه السلام^(٢).

الأحوال التي
يتأكد فيها
التسوك

(متأكّد) - خبر ثانٍ للتسوك -:

- (عند: صلاة)؛ فرضاً كانت أو نفلاً،
- (و) عند (انتباه) من نوم ليل أو نهار،
- (و) عند (تغيّر) رائحة (فم) بمأكول أو غيره،
- وعند: وضوء،
- وقراءة.

• زاد الزركشي والمصنف في الإقناع:

○ «ودخول: منزل ومسجد،

○ وإطالة سكوت،

(١) أخرجه الشافعي (انظر: مسند الشافعي بترتيب السندي ١/ ٣٠)، وأحمد (٤٧/ ٦)، والنسائي (١٠/ ١).

وصححه ابن خزيمة (١٣٥) وابن حبان (١٠٦٧)، وقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٣٣٣): (الحديث جيد).

(٢) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٤) عن عليٍّ عليه السلام موقوفاً، والدارقطني في السنن (٢٣٧٣) وضعفه.

○ واخلو المعدة من الطعام،

○ واصفرار الأسنان^(١).

(ويستاكُ:

صفة التسوك

• عرضًا) - استحبابًا - بالنسبة إلى الأسنان،

• بيده اليسرى،

• على أسنانه ولثته ولسانه.

ويغسل السواك.

ولأبأس أن يستاك به اثنان فأكثر.

قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: «اللهم طهر قلبي، ومَحْضْ ذنوبي»^(٢).

ما يقال عند
التسوك

قال بعض الشافعية: «وينوي به الإتيان بالسنة».

(مبتدئًا بجانب فيه الأيمن)؛

البدء في التسوك
باليمين

• فتسنُّ البدء بالأيمن في: سواك، وطهور، وشأنه كله، غير ما

يُستقَدَّر.



(ويدهن) استحبابًا (غَبًّا): يومًا يدهن ويومًا لا يدهن؛ لأنه ﷺ نهى

حكم الانهان ووقته

عن الترجل إلا غَبًّا، رواه النسائي والترمذي وصححه^(٣). والترجل:

(١) شرح الزركشي (١/١٦٦)، الإقناع (١/٣١).

(٢) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (١/٨٢).

(٣) أخرجه النسائي (٨/١٣٢)، والترمذي (١٧٥٦) وصححه، وأحمد (٤/٨٦) وأبو =

تسريعُ الشعرِ، ودهنُهُ.

(ويكتحلُّ)

صفةُ الاكتحال

• فِي كُلِّ عَيْنٍ

• (وَتَرَا) ثَلَاثًا،

• بِالْإِثْمِدِ الْمَطْيَبِ،

• كُلَّ لَيْلَةٍ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؛

○ لِفَعْلِهِ ﷺ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ^(١).

وَيُسَنُّ:

• نَظْرٌ^(٢) فِي مَرَاةٍ،

= داود (٤١٥٩) من حديث هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ﷺ.

صححه ابن حبان (٥٤٨٤)، واختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله؛ فرواه عن قتادة عن الحسن مرسلاً، ورواه يونس بن عبيد عن الحسن وابن سيرين موقوفاً عليهما، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٨٣/٦): (في إسناده اضطراب)، وأعلّه الذهبي في السير (٣٦٣/٦)، وتكلم ابن عليّ وابن المديني وأبو داود في رواية هشام عن الحسن. (١) أخرجه أحمد (٣٥٤/١) وابن ماجه (٣٤٩٩) والترمذي (١٧٥٧) وحسنه، عن ابن عباس مرفوعاً قال: (كانت لرسول الله ﷺ مكحلة، يكتحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين).

نقل الترمذي في العلل الكبير (٥٢٨) عن البخاري قوله: (هو حديث محفوظ)، وقال البيهقي في السنن الكبير (٢٦١/٤): (أصح ما روي في اكتحال النبي ﷺ).

وأعلّه يحيى بن سعيد، وعلي بن المديني، والعقيلي (انظر: الضعفاء للعقيلي ١٠٢/٤)، وأبو حاتم الرازي (انظر: العلل لابنه س ٢٤٦٣) وغيرهم.

(٢) في (د، ز): «نظره».

• وتطَيَّبُ.

(وتجبُ التسميةُ في الوضوءِ معَ الذِّكْرِ؛ أي: أنْ يقولَ: بِسْمِ اللَّهِ، لَا يَقُومُ غَيْرُهَا مَقَامَهَا؛ لخبرِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»، رواهُ أحمدُ وغيره^(١)).

حكم التسمية في
الطهارة

• وتسقطُ معَ السهو،

وكذا: غَسْلُ وَتَيْمُّمٌ.

(ويجبُ الخِتَانُ): عِنْدَ الْبُلُوغِ (مَا لَمْ يَخْفَ عَلَى نَفْسِهِ)، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ خَنَثَى، أَوْ أُنْثَى؛

حكم الختان ووقت
وجوبه

• فالذكرُ: بِأَخْذِ جِلْدَةِ الْحَشْفَةِ،

• وَالْأُنْثَى: بِأَخْذِ جِلْدَةٍ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ تَشْبَهُ عُرْفِ الدِّيكِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا تُؤْخَذَ كُلُّهَا،

صفة الختان
للذكر
صفة الختان
للأنثى

• وَالْخَنَثَى: بِأَخْذِهِمَا.

• وَفَعَلُهُ زَمَنٌ صَغِيرٌ: أَفْضَلُ.

صفة الختان
للخنثى
أفضل وقت للختان

وَكِرَةٌ:

• فِي سَابِعِ يَوْمٍ،

• وَمَنْ الْوِلَادَةِ إِلَيْهِ.

(١) أخرجه أحمد (٤١٨/٢)، وأبو داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩) عنه بلفظه.

ضعفه أحمد (انظر: مسائل ابنه صالح ٣٠٢)، والبخاري في التاريخ الكبير (٧٦/٤) رقم (٢٠٠٦).

وقال أحمد (انظر: الترمذي عقب ح ٢٥): (لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد).

حكم القزع وتعريفه

(وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ): وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ.

وَكَذَا: حَلْقُ الْقَفَا لِغَيْرِ حِجَامَةٍ؛ وَنَحْوِهَا.

وَيُسْنُ إِيقَاءَ شَعْرِ الرَّأْسِ، قَالَ أَحْمَدُ: «هُوَ سَنَّةٌ، لَوْ نَقَوَى عَلَيْهِ اتَّخَذْنَاهُ وَلَكِنْ لَهُ كَلْفَةٌ وَمُونَةٌ»^(١).

ما يسن في شعر
الرأس

• وَيَسْرُّهُ،

• وَيَقْرُقُهُ،

• وَيَكُونُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَيَنْتَهِي إِلَى مَنْكِبَيْهِ؛

○ كَشَعْرِهِ ﷺ^(٢)،

• وَلَا بَأْسَ: بِزِيَادَةٍ، وَجَعَلَهُ ذُوَابَةً.

وَيُعْفِي لِحْيَتَهُ، وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ^(٣).

حكم إعفاء اللحية

(١) التَّرْجُلُ لِلْخَلَالِ (٢٩ - ٣٢) (ص ١١٨)، وانظر: الفروع للشمس ابن مفلح (١/ ١٥١).

(٢) سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ: صِفَةِ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: (فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ كَانَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ [الْمُسْنَدُ (٤/ ٢٨١) وَالْبَخَارِيُّ (٣٥٥١) وَمُسْلِمٌ (٢٣٣٧) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ] وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: إِلَى مَنْكَبَيْهِ [الْمُسْنَدُ (٣/ ٢٤٥) وَالْبَخَارِيُّ (٥٩٠٣) وَمُسْلِمٌ (٢٣٣٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ] وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ فَرَّقَ [الْمُسْنَدُ (١/ ٢٦١) وَالْبَخَارِيُّ (٣٥٥٨) وَمُسْلِمٌ (٢٣٣٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ] وَإِنَّمَا يَكُونُ الْفَرْقُ إِذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ. التَّرْجُلُ (٢٢) مِنَ الْجَامِعِ لِلْخَلَالِ.
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَرْجُلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (الْمُسْنَدُ ٥٠/ ٦) وَالْبَخَارِيُّ ٢٩٥ وَمُسْلِمٌ (٢٩٧).

(٣) انظر: الأخبار العلمية (اختيارات شيخ الإسلام)، لابن اللحام (ص ١٩).

وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ: مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ، وَمَا ^(١) تَحْتَ حَلْقِهِ.

وَيَحْفُ شَارِبُهُ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَصِّهِ.

وَيَقْلَمُ أَظْفَارَهُ مَخَالَفًا.

وَيَتَنَفَّ إِبْطَهُ،

وَيَحْلُقُ عَانَتَهُ،

• وَلَهُ إِزَالَتُهُ بِمَا شَاءَ، وَالتَّنْوِيرُ فَعْلُهُ أَحْمَدُ فِي الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا ^(٢)،

• وَيَدْفَنُ مَا يَزِيلُهُ مِنْ شَعْرِهِ، وَظْفَرِهِ؛ وَنَحْوِهِ.

وَيَفْعَلُهُ:

• كُلَّ أُسْبُوعٍ،

• يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

• قَبْلَ الزَّوَالِ،

وَلَا يَتْرَكُهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،

• وَأَمَّا الشَّارِبُ: فَبِإِيَّامِ كُلِّ جُمُعَةٍ.



(وَمِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ):

• وَهِيَ: جَمْعُ سُنَّةٍ،

صفة الأخذ من
الشارب

تقليم الأظفار
وصفته

حكم نتف الإبط

حكم حلق العانة

وقت تعاقد سنن
الفطرة

الحد الذي لا
يجاوزه في سنن
الفطرة

من سنن الوضوء:

(١) في (د): «ولا ما».

(٢) نقله في: الآداب الشرعية للشمس ابن مفلح (٣/ ٤٩٩) من رواية أبي عبد الله النيسابوري.

السنة لغة

○ وهي في اللغة: الطريقة.

○ وفي الاصطلاح:

السنة اصطلاحاً

■ مَا يُثَابُ عَلَى فَعْلِهِ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ،

■ وتطلق أيضاً على: أقواله، وأفعاله، وتقريراته ﷺ.

سبب تسمية
الوضوء

● وَسَمِّيَ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ: وضوءاً؛ لتنظيفه المتوضَّئ وتَحْسِينِهِ.

١. السواك

(السواك)، وتقدَّم أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ فِيهِ^(١)،

● ومحلُّه: عند المضمضة.

٢. غسل الكفين
ثلاثاً

(وَسَلَّ الْكَفَيْنِ ثَلَاثًا) فِي أَوَّلِ الْوُضُوءِ، وَلَوْ تَحَقَّقَ طَهَارَتُهُمَا،

● (وَيَجِبُ): غَسْلُهُمَا ثَلَاثًا بَنِيَّةً وَتَسْمِيَةً، (مَنْ نَوِمَ لَيْلٍ نَاقِضٍ لَوُضُوءٍ)؛ لَمَّا تَقَدَّمَ فِي أَقْسَامِ الْمَاءِ^(٢).

○ وَيَسْقُطُ غَسْلُهُمَا وَالتَّسْمِيَةُ: سَهْوًا.

○ وَغَسْلُهُمَا: لِمَعْنَى فِيهِمَا؛ فَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ، وَلَمْ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ: لَمْ يَصَحَّ وَضُوءُهُ، وَفَسَدَ الْمَاءُ.

٣. البداءة
بالمضمضة ثم
الاستنشاق

(و) مَنْ سُنِنَ الْوُضُوءُ: (البداءة) قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ (بِمُضْمَضَةٍ ثُمَّ

(١) أي عند قوله: «(متأكد).. (عند).. وضوء» في (ص ٤٨).

(٢) أي عند قوله: «(أو غمس فيه)؛ أي: في الماء القليل...؛ لحديث: «إذا استيقظ

أحدكم...» في (ص ٢٣).

استنشاقٍ): ثلاثًا ثلاثًا، يمينه، واستنثار^(١) يساره.

(و) مِنْ سُنَنِهِ: (مبالغةٌ فيهما)؛ أي: فِي المضمضةِ والاستنشاقِ

٤. للمبالغةِ في
للمضمضةِ
والاستنشاقِ

• (لغيرِ صائمٍ): فتكره.

والمبالغةُ:

• فِي مضمضةٍ:

صفة المبالغةِ في
للمضمضةِ

○ إدارةُ الماءِ بجميعِ فيه،

• وفي استنشاقٍ:

صفة المبالغةِ في
الاستنشاقِ

○ جذبُهُ بنفسِ إِلَى أَقْصَى أَنْفٍ،

• وفي بَقِيَّةِ الأَعْضَاءِ:

صفة المبالغةِ في
بَقِيَّةِ الأَعْضَاءِ

○ ذَلِكَ مَا يَنْبُو عَنْهُ الماءُ، للصائمِ وغيرِهِ.

(و) مِنْ سُنَنِهِ: (تخليلُ اللحيةِ الكثيفةِ): -بالثاءِ المثلثةِ- وهي التي

٥. تخليلُ اللحيةِ
الكثيفةِ

تسترُ البشرةَ؛

• فَيَأْخُذُ كَفًّا مِنْ ماءٍ يَضَعُهُ: مِنْ تَحْتِهَا بِأَصَابِعِهِ مُشْبِكَةً، أَوْ مِنْ

صفة التخليلِ

جَانِبَيْهَا وَيَعْرُكُهَا.

وكذا: عنققةٌ، وباقي شعورِ الوجهِ.

(و) مِنْ سُنَنِهِ: تخليلُ (الأصابعِ)؛ أي: أصابعِ اليدينِ والرجلينِ، قال

٦. تخليلُ الأصابعِ

فِي الشرحِ: «وهو فِي الرجلَيْنِ آكدٌ»^(٢)،

(١) فِي (د، ز) «واستنثاره».

(٢) الشرح الكبير (١/ ٢٨٦).

صفة تخليل
الأصابع

• ويخلل:

○ أصابع رجله: بخنصر يده اليسرى، من باطن رجله^(١)، من

خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس.

○ وأصابع يديه: إحداهما بالآخرى.

■ فإن كانت أو بعضهما ملتصقة: سقط.

(و) من سننّه: (التيامن) بلا خلاف.

٧. التيامن

(وأخذ ماءً جديدًا للأذنين) بعد مسح رأسه.

٨. اخذ ماء جديد
للأذنين

ومجاوزه محلّ فرض.

٩. مجاوزة محل
الفرض

(و) من سننّه: (الغسل الثانية والثالثة)،

١٠. الغسل الثانية
والثالثة

• وتكره الزيادة عليها،

• ويعمل في عدد الغسلات بالأقل،

ويجوز الاقتصار على الغسل الواحدة، والشتان أفضل منها،

والثلاثة^(٢) أفضل منهما.

• ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض: لم يكره.

وَلَا يُسَنُّ:

مما لا يسن في
الوضوء

• مسح العنق،

• وَلَا الْكَلَامُ عَلَى الْوُضُوءِ.



(١) في (د، ز): «رجله اليمنى».

(٢) في (د): «الثلاث».

باب فروض الوضوء وصفته

الفرض لغة: يُقال لمعانٍ، أصلها: الحزُّ والقطعُ،	الفرض لغة
• وشرعاً: مَا أُثِيبَ فاعلهُ وعوقبَ تاركُهُ.	الفرض شرعاً
والوضوءُ: استعمالُ ماءٍ طهورٍ في الأعضاء الأربعة على صفةٍ	الوضوء شرعاً
مخصوصةٍ.	
وكانَ فرضُهُ معَ فرضِ الصلاةِ؛ كما رواه ابنُ ماجه ^(١) ، ذكره في	وقت فرض الوضوء
المبدع ^(٢) .	
(فروضُهُ ستةٌ):	فروض الوضوء:
• أحدها: (غسلُ الوجه)؛ لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾	١. غسل الوجه
[المائدة: ٦]، (والفمُ والأنفُ منه)؛ أي: مِنْ الوجه؛ لدخولهما في	
حدِّهِ؛ فلا تسقطُ المضمضةُ، ولا الاستنشاقُ؛ في وضوءٍ ولا	
غسلٍ، لا عمدًا ولا سهواً ^(٣) .	

(١) أخرجه ابن ماجه (٤٦٢) عن زيد بن حارثة ولفظه: (علّمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي، لَمَّا يخرج من البول بعد الوضوء)، وأخرجه أحمد (١٦١ / ٤) عنه بنحوه وفيه موضع الشاهد بلفظ: (فعلّمه الوضوء والصلاة)، قال أبو حاتم الرازي (انظر: العلل لابنه س ١٠٤): (هذا حديث كذب باطل).

(٢) انظر: المبدع (٩١ / ١).

(٣) في (ز): «ولا جهلاً»، وفي (الأصل) ملحقة، وليست في (د، س).

٢. غسل اليدين (و) الثاني: (غسلُ اليدين) مع المرفقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنذِيكُم إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦].
٣. مسح الرأس (و) الثالث (مسحُ الرأس) كله، (ومنهُ الأذنان)؛
○ لقوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]،
○ وقوله ﷺ: «الأذنان من الرأس»، رواه ابنُ ماجه^(١).
٤. غسل الرجلين (و) الرابع (غسلُ الرجلين) مع الكعبين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
٥. الترتيب (و) الخامس (الترتيب) على ما ذكر الله تعالى؛
○ لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقَّت لبيان الواجب،

(١) أخرجه ابن ماجه (٤٤٤)، وأحمد (٢٦٤/٥)، والترمذي (٣٧) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظه.

واختلف في رفعه ووقفه؛ فرواه أبو داود (١٣٤) عن أبي أمامة رضي الله عنه موقوفاً.
قال حماد بن زيد: (لا أدري هذا من قول النبي ﷺ أو من قول أبي أمامة؟).
قال أبو حاتم (انظر: الجرح والتعديل لابنه ٤/٢٥٢): (هو حديث مضطرب)، وقال الترمذي: (هذا حديث ليس بإسناده بذلك القائم)، وضَعَفَ أحاديث الباب كلها ووهاها: العقيلي (١/١٤٤)، والبيهقي في السنن الكبير (١/٦٦)، وابن حزم في المحلى (١/٣٠٠)، ويفهم من صنع الدارقطني في سننه (٣٢١ ومابعداها).
وصَوَّبَ وقفه: سليمان بن حرب (انظر: سنن الدارقطني ٣٦١)، والدارقطني في علله (س٢٦٩٥)، وابن عبد الهادي في المحرر (٥٠).

○ والنبي ﷺ رتب الوضوء، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»^(١).

ما يترتب على
الإخلال بالترتيب
في الوضوء

- فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه: لم يحسب له.
- وإن توضأ منكساً أربع مرات: صح وضوؤه، إن قرب الزمن.
- ولو غسلها جميعاً دفعة واحدة: لم يحسب له غير الوجه.
- وإن انغمس ناوياً في ماء وخرج مرتباً: أجزأه، وإلا فلا.

• (و) السادس (الموالة)؛ لأنه ﷺ «رأى رجلاً يصلي وفي ظهره قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء؛ فأمره أن يعيد الوضوء»، رواه أحمد وغيره^(٢).

٦. الموالة

○ (وهي)؛ أي: الموالة: (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) بزمن معتدل، أو قدره من غيره.

ضابط الموالة في
الوضوء

▪ ولا يضر: إن جف لا شغال بسنة: كتخليل، وإسباغ، أو

(١) أخرجه ابن ماجه (٤١٩)، وبنحوه أحمد (٩٨/٢) من حديث ابن عمر ؓ.

وضعه أبو حاتم وأبو زرعة (انظر: العلل لابن أبي حاتم س ١٠٠)، والعقيلي في الضعفاء (٢٩٩/٣).

(٢) أخرجه أحمد (٤٢٤/٣) عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ﷺ بلفظ المصنف، وأخرجه أبو داود (١٧٥) بلفظه وزاد: (والصلاة).

قال أحمد: (إسناده جيد)، وصححه ابن كثير في تفسيره (لمائدة: ٦)، وابن عبد الهادي في تعليقه على علل ابن أبي حاتم (ح ١٣٤)، وقال في التنقيح (٢٢٥/١): (تكلم فيه البيهقي [انظر: معرفة السنن ١/٣١٢] وابن حزم [انظر: المحلى ١/٣١٤] وغيرهما بغير مستند قوي).

إزالة وسوسة، أو وسخ.

■ ويضرُّ: الاشتغال بتحصيل ماء، أو إسراف، أو نجاسة، أو

وسخ؛ لغير طهارة.

وسبب وجوب الوضوء: الحدث، ويحلُّ جميع البدن؛ كجناية.

سبب وجوب الوضوء

شروط طهارة
الحدث

(والنية) لغة: القصد، ومحللها القلب؛ فلا يضرُّ سبق لسانه بغير

قصده، ويُخلصها الله تعالى، (شرط) هو لغة: العلامة، واصطلاحاً: ما

يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، (لطهارة

الحدث^(١) كلّها)؛ لحديث: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ»^(٢)؛ فلا يصحُّ وضوءٌ

وغسلٌ وتيمُّمٌ ولو مستحبَّاتٍ إلَّا بها.

(فينوي:

حالات النية
للجزلة:

• رفع الحدث،

١. إن نوى رفع
الحدث

• أو يقصد (الطهارة لما لا يُباح إلَّا بها)؛ أي: بالطهارة: كالصلاة

٢. إن نوى الطهارة
لما لا يباح إلَّا
بالطهارة

والطواف ومسّ المصحف؛ لأنَّ ذلك يستلزم رفع الحدث.

فإن نوى:

حالات النية غير
للجزلة

• طهارة، أو وضوءاً، وأطلق،

• أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة،

• أو ليعلم غيره،

(١) في (د، ز): «الأحداث».

(٢) أخرجه أحمد (٢٥ / ١)، والبخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

• أو للتبرّد:

○ لم يجزئُهُ،

وإن نوى صلاة معينة لا غيرها: ارتفع مطلقاً.

وينوي من حدثه دائماً: استباحة الصلاة، ويرفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض؛ فلو نوى رفع الحدث: لم يرتفع في الأقيس؛ قاله في المبدع^(١).

كيفية نية من
حدثه دائم

وُستحب نطقه بالنية سرّاً.

النطق بالنية

تتمّة: يُشترط لوضوء وغسل أيضاً:

تتمّة شروط طهارة
الحدث

• إسلام،

• وعقل،

• وتمييز،

• وطهورة ماء،

• وإباحته،

• وإزالة ما يمنع وصوله،

• وانقطاع موجب.

ولو وضوء:

تتمّة شروط
الوضوء فقط

• فراغ استنجاء أو استجمار،

• ودخول وقتٍ على مَنْ حدثُهُ دائمٌ لفرصِهِ.

(فإن نَوَى مَا تَسَنُّ لَهُ الطهارةُ:

• كقراءةِ قرآنٍ، وذكرٍ وأذانٍ، ونومٍ، وغضبٍ:

○ ارتفعَ حدثُهُ،

من حالات النية

للجزلة:

٣. إن نوى ما تسن

له الطهارة

(أو) نَوَى (تجديدًا مسنونًا)؛ بأن صَلَّى بالوضوءِ الَّذِي قَبْلَهُ (ناسيًا

حدثُهُ: ارتفعَ) حدثُهُ؛ لآثَةُ نَوَى طهارةٍ شرعيةً.

(وإن نَوَى) مَنْ عَلَيْهِ جنابةٌ (غسلًا مسنونًا)؛ كغسلِ الجمعة -قالَ في

الوجيز: «ناسيًا»^(١):- (أجزأ عَنْ واجبٍ)؛ كَمَا مَرَّ فِيمَنْ نَوَى التجديدَ.

(وكذا عكسُهُ)؛ أي: إن نَوَى واجبًا: أجزأ عَنْ المسنونِ،

وإن نَواهُمَا: حصلاً.

والأفضلُ: أنْ يَغْتَسَلَ للواجبِ، ثُمَّ للمسنونِ كاملاً.

(وإن اجتمعتْ أحداثٌ) متنوعةٌ، ولو متفرقةً، (تُوجبُ وضوءًا

أو غسلاً فنَوَى بطهارتهِ أحدها) -لَا عَلَى أَنْ لَا يَرْتَفَعَ غَيْرُهُ:- (ارتفعَ

سائرُها)؛ أي: باقيةَها؛ لأنَّ الأحداثَ تتداخلُ؛ فإذا ارتفعَ البعضُ ارتفعَ

الكلُّ.

(ويجبُ الإتيانُ بها)؛ أي: بالنيةِ: (عندَ أولِ واجباتِ الطهارةِ، وهو

التسميةُ)؛ فلو فعلَ شيئاً مِنْ الواجباتِ قَبْلَ النيةِ: لَمْ يَعتَدَ بِهِ.

• ويجوزُ تقديمُها بزمانٍ يسيرٍ؛ كالصلاةِ.

٤. إن نوى تجديدًا

مسنونًا ناسيًا حدثه

حالات النية عند

اجتماع الغسل

الواجب والمسنون

إذا اجتمعت أحداث

توجب طهارة ونوى

بطهارته احدها

وقت وجوب الإتيان

بالنية

وقت جواز الإتيان

بالنية

○ وَلَا يَبْطُلُهَا عَمَلٌ يَسِيرٌ.

(وَتُسَنُّ) النِّيَّةُ (عِنْدَ أَوَّلِ مَسْنُونَاتِهَا)؛ أَي: مَسْنُونَاتِ الطَّهَارَةِ؛ كَغَسْلِ
الْيَدَيْنِ فِي أَوَّلِ الْوُضُوءِ، (إِنْ وُجِدَ قَبْلَ وَاجِبٍ)؛ أَي: قَبْلَ التَّسْمِيَةِ.

وقت استحباب
الإتيان بالنية

(و) يُسَنُّ (اسْتِصْحَابُ ذِكْرِهَا)؛ أَي: تَذَكُّرِ النِّيَّةِ (فِي جَمِيعِهَا)؛ أَي:
جَمِيعِ الطَّهَارَةِ؛ لَتَكُونَ أَفْعَالُهُ مَقْرُونَةً بِالنِّيَّةِ.

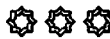
حكم استحباب
ذكر النية

(وَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ حَكْمِهَا)؛ أَي: حَكْمِ النِّيَّةِ؛ بَأَنْ لَا يَنْوِي قَطْعَهَا
حَتَّى يُتِمَّ الطَّهَارَةَ؛

حكم استحباب
حكم النية

- فَإِنْ عَزَبَتْ عَنْ خَاطِرِهِ: لَمْ يُوْثَرْ.
- وَإِنْ شَكَّ فِي النِّيَّةِ فِي أَثْنَاءِ طَهَارَتِهِ: اسْتَأْنَفَهَا،
- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَهْمًا، كَالْوَسْوَاسِ: فَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ.
- وَلَا يَضُرُّ:

- إِبْطَالُهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ،
- وَلَا شَكُّهُ بَعْدَهُ.



(وصفة الوضوء) الكامل؛ أَي: كَيْفِيَّتُهُ:

صفة الوضوء
الكامل:

- (أَنْ يَنْوِيَ ثُمَّ يَسْمِيَ)، وَتَقْدَمًا^(١)،
- (وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا)؛ تَنْظِيفًا لِهَمَا؛

١، ٢. النية
والتسمية
٣. غسل الكفين
ثلاثًا

(١) أَي عِنْدَ قَوْلِهِ: «(وَيَجِبُ الْإِتْيَانُ بِهَا)؛ أَي: بِالنِّيَّةِ...» فِي (ص ٦٢)، وَتَقْدَمُ ذِكْرُ وَجُوبِ
التَّسْمِيَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: «وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الْوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ...» فِي (ص ٥١).

- فيكرُرُ غسَلَهُمَا: عندَ الاستيقاظِ مِنَ النومِ، وفي أولِهِ.
- (ثُمَّ يَتَمَضَّمُ وَيَسْتَنَشِقُ) ثَلَاثًا ثَلَاثًا، بِيَمِينِهِ، وَمِنْ غُرْفَةٍ أَفْضَلُ، وَيَسْتَتِرُ بِسَارِهِ.

٥، ٤. للضمضتين والاستنشاق ثلاثاً

- (وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ) ثَلَاثًا، وَحَدَّهُ:
- (مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ) المَعْتَادِ غَالِبًا (إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنْ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقْنِ طَوْلًا)، مَعَ مَا اسْتَرَسَلَ مِنَ اللَّحْيَةِ،
- (وَمِنْ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا)؛
- لِأَنَّ ذَلِكَ تَحَصَّلَ بِهِ الْمَوَاجَهَةُ.

٦. غسل الوجه ثلاثاً
حد الوجه

- وَالْأُذُنَانِ لَيْسَا مِنَ الْوَجْهِ،
- بَلِ الْبَيَاضُ الَّذِي بَيْنَ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ مِنْهُ.
- (و) يَغْسِلُ (مَا فِيهِ)؛ أَي: فِي الْوَجْهِ (مِنْ شَعْرِ خَفِيفٍ) يَصِفُ الْبَشْرَةَ؛

حكم غسل شعر الوجه

- كَعِذَارٍ، وَعَارِضٍ، وَأَهْدَابِ عَيْنٍ، وَشَارِبٍ، وَعَنْفَقَةٍ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْوَجْهِ.

- لَا صُدْعٌ، وَتَحْذِيفٌ - وَهُوَ الشَّعْرُ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِذَارِ وَالنَّزْعَةِ -، وَلَا النَّزْعَتَانِ - وَهُمَا مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ مِنَ الرَّأْسِ مُتَصَاعِدًا مِنْ جَانِبَيْهِ -؛ فَهِيَ مِنَ الرَّأْسِ.

- وَلَا يَغْسِلُ دَاخِلَ عَيْنَيْهِ، وَلَوْ مِنْ نَجَاسَةٍ، وَلَوْ أَمِنَ الضَّرَرَ.
- (و) يَغْسِلُ الشَّعَرَ (الظَّاهِرَ) مِنْ (الْكثِيفِ مَعَ مَا اسْتَرَسَلَ مِنْهُ)،

ويخلل باطنه، وتقدّم^(١).

• (ثمَّ يغسل يديه مع المرفقين) وأظفاره، ثلاثاً.

٧. غسل اليدين مع المرفقين ثلاثاً

○ ولا يضرُّ وسخٌ يسيرٌ تحت ظفرٍ؛ ونحوه.

• ويغسل ما نبت بمحلِّ الفرض من: إصبع، أو يد زائدة.

• (ثمَّ يمسح كلَّ رأسه) بالماء (مع الأذنين، مرّة واحدة):

٨. مسح الرأس مع الأذنين مرة واحدة

○ فيمرُّ يديه من مقدّم رأسه إلى قفاه، ثمَّ يرُدُّهما إلى الموضع

الَّذِي بدأ مِنْهُ، ثمَّ يُدخلُ سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسحُ

بإبهاميّه ظاهرهما،

○ ويجزئُ كيف مسح.

• (ثمَّ يغسل رجليه) ثلاثاً (مع الكعبين)؛ أي: العظمين الناتئين في

٩. غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثاً

أسفل الساق من جانبي القدم.

• (ويغسل الأقطع بقيّة المفروض)؛ لحديث: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ

ما يجب غسله من العضو للقطوع

فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، متفقٌ عليه^(٢)،

○ (فإنْ قُطِعَ مِنَ الْمَفْصِلِ)؛ أي: مَفْصِلِ المرفق (غسلَ رَأْسَ

العضدِ مِنْهُ).

○ وكذا: الأقطع من مفصل كعب: يغسل طرف ساق.

(١) أي عند قوله: «(و) من سُنَّته: (تخليل اللحية الكثيفة)» في (ص ٥٥).

(٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، وأحمد (٢٥٨/٢) من حديث أبي

• (ثُمَّ يَرْفَعُ نَظْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ) بَعْدَ فَرَاغِهِ، (وَيَقُولُ مَا وَرَدَ)؛ وَمِنْهُ:
«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ»^(١).

ما يقال بعد الفراغ
من الوضوء

(وَتُبَاحُ مَعُونَتِهِ)؛ أَيُّ: مَعُونَةُ الْمُتَوَضِّئِ،
• وَسُنَّ كَوْنُهُ عَنْ يَسَارِهِ؛ كَيَانَاءِ ضَيْقِ الرَّأْسِ،
○ وَإِلَّا فَعَنْ يَمِينِهِ.

حكم معونة
للمتوضئ

(و) يُبَاحُ لَهُ (تَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ) مِنْ مَاءِ الْوَضُوءِ.
وَمَنْ وَضَّأَهُ غَيْرُهُ، وَنَوَاهُ هُوَ: صَحَّ،
• إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَضِّئُ مَكْرَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ.
○ وَكَذَا: الْغَسْلُ، وَالتَّيْمُمُ.

حكم تنشيف
الأعضاء
حكم من وضَّأه
غيره



(١) أخرجه مسلم (٢٣٤) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(بابُ مسحِ الخَفَيْنِ) وغيرَهما مِنَ الحوائِلِ

وهو:

حكم المسح على
الخفين

• رخصة،

• وأفضلُ من غسل،

• ويرفعُ الحدث.

ولا يُسنُّ أنْ يلبسَ ليمسحَ.

(يجوزُ يومًا وليلةً):

مدة مسح الخفين
للمقيم

• لمقيم،

• ومسافرٍ لا يُباحُ له القصرُ.

(ولمسافرٍ) سفرًا يبيحُ القصرَ (ثلاثةً) أيامٍ (بلياليها)؛

مدة مسح الخفين
للمسافر الذي يباح
له القصر

• لحديثِ عليٍّ عليه السلام يرفعه: «للمسافرِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ، وللمقيمِ يومًا وليلةً»، رواه مسلم^(١).

○ ويخلعُ عندَ انقضاءِ^(٢) المدَّةِ،

■ فإنْ خافَ أوْ تضرَّرَ رفيقُهُ بانتظارِهِ: تيمَّم.

(١) أخرجه أحمد (١/١٣٣)، ومسلم (٢٧٦) عن علي عليه السلام قال: (جعل رسول الله ﷺ

للمسافر...).

(٢) في (ز): «انتهاء».

▪ فَإِنْ مَسَحَ وَصَلَّى: أَعَادَ.

وابتداء^(١) المدة (من حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسِ).

(عَلَى طَاهِرٍ الْعَيْنِ؛ فَلَا يَمْسَحُ عَلَى نَجَسٍ، وَلَوْ فِي ضَرُورَةٍ،

• وَيَتَيَمَّمُ مَعَهَا لِمُسْتَوْرٍ.

(مَبَاحٍ) فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَغْصُوبٍ، وَلَا عَلَى حَرِيرٍ لِرَجُلٍ؛ لِأَنَّ لِبْسَهُ مَعْصِيَةٌ؛ فَلَا تَسْتَبَاحُ بِهِ الرِّخْصَةُ.

(سَاتِرٍ لِلْمَفْرُوضِ) وَلَوْ بِشَدِّهِ أَوْ شَرَجِهِ؛ كَالزَّرْبُولِ الَّذِي لَهُ سَاقٌ وَعُرَى يَدْخُلُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ،

• فَلَا يَمْسَحُ مَا لَا يَسْتَرُ مُحَلَّ الْفَرَضِ:

○ لِقَصْرِهِ،

○ أَوْ سَعْتِهِ،

○ أَوْ صِفَائِهِ،

○ أَوْ خَرَقٍ فِيهِ، وَإِنْ صَغُرَ حَتَّى مَوْضِعِ الْخُرْزِ،

▪ فَإِنْ انْضَمَّ وَلَمْ يَبْدُ مِنْهُ شَيْءٌ: جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.

(يُثَبِّتُ بِنَفْسِهِ)؛

• فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِشَدِّهِ: لَمْ يَجْزِ الْمَسْحُ عَلَيْهِ.

• وَإِنْ ثَبَتَ بِنَعْلَيْنِ: مَسَحَ إِلَى خَلْعِهِمَا، مَا دَامَتْ مَدَّتُهُ.

ابتداء مدة مسح
الخفين
شروط للمسوح:
١. ان يكون طاهر
العين

٢. ان يكون مباحا

٣. ان يكون ساترا
لمحل الفرض

٤. ان يكون ثابتا
بنفسه

(١) في (الأصل، س) الواو من المتن، والمثبت من (د، ز)، وهو الموافق لما في زاد المستقنع

(ص ٤٠ ت: القاسم).

• وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى مَا يَسْقُطُ.

(مَنْ خَفَّ) بَيَانٌ لظَاهِرِهِ، أَيُّ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى خَفٍّ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ عَرَفًا.

٥. إِمكَانُ مُتَابَعَةِ الْمَشْيِ فِيهِ عَرَفًا

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: «لَيْسَ فِي قَلْبِي مِنَ الْمَسْحِ شَيْءٌ؛ فِيهِ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»^(١).

(وَجُورِبٌ صَفِيْقٌ)، وَهُوَ: مَا يُلْبَسُ فِي الرَّجْلِ عَلَى هَيْئَةِ الْخَفِّ مِنْ غَيْرِ الْجِلْدِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ «مَسَحَ عَلَى الْجُورِبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ^(٢).

المسح على الجورب

(وَنَحْوَهُمَا)؛ أَيُّ: نَحْوِ الْخَفِّ وَالْجُورِبِ؛ كَالْجُرْمُوقِ - وَيُسَمَّى الْمُوقُ، وَهُوَ: خَفٌّ قَصِيرٌ -؛ فَيَصْحُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ؛ لِفَعْلِهِ ﷺ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ^(٣).



(١) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (١/١١٢).

(٢) أخرجه أحمد (٤/٢٥٢)، والتِّرْمِذِيُّ (٩٩) وقال: (حديث حسن صحيح). وأخرجه أبو داود (١٥٩)، وابن ماجه (٥٥٩) من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ بلفظه.

أعله أبو داود، وقال البيهقي في (المعرفة ١/٣٤٩): (ضعفه: سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة أنهم فعلوه)، وساق أقوالهم في السنن الكبير (١/٢٨٤ وما بعدها).

(٣) أخرجه أحمد (٦/١٥) واللفظ له، وأبو داود (١٥٣) عن بلال بن رباح ﷺ قال: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الموقين والخمار)، وصححه ابن خزيمة (١٨٩).

وأخرجه مسلم (٢٧٥) في صحيحه بلفظ: (الخفين) بدل الموقين، وانظر: علل ابن أبي حاتم (س ١٢، ٥٢، ٧٦، ٨٢) والعلل للدارقطني (س ٣٧٩، ١٢٨٢) وأطراف الغرائب والأفراد (١٣٦٦ وما بعده).

(و) يَصْحُ الْمَسْحُ أَيْضًا (عَلَى عِمَامَةٍ): مَبَاحَةٌ (لِلرَّجُلِ) لَا امْرَأَةً؛ لِأَنَّهُ ﷺ «مَسَحَ عَلَى الْخَفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ»، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ^(١).
هَذَا إِذَا كَانَتْ:

المسح على العمامة،
وشروطه:

١. أن تكون مباحة
٢. أن تكون لرجل

• (مَحْنَكَةٌ)؛ وَهِيَ: الَّتِي يَدَارُ مِنْهَا تَحْتَ الْحَنْكِ كَوْرٌ -بِفَتْحِ الْكَافِ- فَأَكْثَرُ،

٣. أن تكون محنكة
أو ذات ذؤابة

• (أَوْ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ) -بِضَمِّ الْمَعْجَمَةِ وَبِعَدَّهَا هَمْزَةً مَفْتُوحَةً- وَهِيَ: طَرَفُ الْعِمَامَةِ الْمَرْخِي؛

○ فَلَا يَصْحُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ الصَّمَاءِ.

• وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا: أَنْ تَكُونَ سَاتِرَةً لِمَا لَمْ تَجِرِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ:

٤. أن تكون ساترة لما
جرت العادة بستره

○ كَمَقْدَمِ الرَّأْسِ، وَالْأَذْنَيْنِ، وَجَوَانِبِ الرَّأْسِ؛

■ فَيُعْفَى عَنْهُ؛ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، بِخِلَافِ الْخَفِّ.

■ وَيُسْتَحَبُّ مَسْحُهُ مَعَهَا.

حكم مسح ما جرت
العادة بكشفه
حكم مسح خُمُرِ
النساء

(و) عَلَى^(٢) (خُمُرِ نِسَاءٍ مَدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ)؛ لِمَشَقَّةِ نَزْعِهَا

(١) أخرجه الترمذي (١٠٠) وصححه، وأحمد (٢٤٤/٤) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهو عند مسلم (٢٧٤) بلفظ: «بناصيته وعلى العمامة»، بلفظ: «ومقدم رأسه وعلى العمامة».

وأخرج البخاري (٢٠٥) من حديث عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه.

قال أحمد (انظر: التحقيق مع التنقيح ٢/٢١٥): (المسح على العمامة قد روي من خمسة أوجه عن رسول الله ﷺ. قيل تذهب إليه؟ قال: نعم).

(٢) في (الأصل، س): «على» من المتن، والمثبت من (د، ز)، وهو الموافق لما في زاد =

كالعمامة، بخلاف وقاية الرأس.

وإنما يمسح جميع ما تقدّم (في حديث أصغر)

• لا في حديث أكبر، بل يغسل ما تحتها.

شرط مشترك
بين الحوائل سوى
الجبيرة

(و) يمسح على (جبيرة) مشدودة على كسر أو جرح؛ ونحوهما،
(لم تتجاوز قدر الحاجة)؛ وهو: موضع الجرح أو الكسر، وما قرب منه
بحيث يحتاج إليه في شدّها.

المسح على الجبيرة
وضابطه

• فإن تعدّى شدّها محلّ الحاجة: نزعها.

○ فإن خشي تلفاً أو ضرراً: يتيمّم لزائده.

ودواء على البدن تضرّر بقلعه: كجبيرة في المسح عليه.

حكم الدواء الذي
يتضرر بقلعه

• (ولو في) حديث (أكبر)؛ لحديث صاحب الشجّة: «إنما كان

يكفيه أن يتيمّم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقاً ويمسح

عليها ويغسل سائر جسده»، رواه أبو داود^(١).

من الفروق بين
المسح على الجبيرة
وغيرها

= المستقنع (ص ٤٠ ت: القاسم).

(١) أخرجه أبو داود (٣٣٦) من حديث الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

وأخرجه ابن ماجه (٥٧٢) من حديث الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه بالقصة
موصولاً، وبموضع الشاهد مرسلًا.

ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة (انظر: العلل لابن أبي حاتم ص ٧٧)، وأعله بالإرسال ابن
المنذر في الأوسط (١٤١/٢)، والدارقطني، والبيهقي (٢٢٨/١) وقال: (ولا يثبت عن
النبي ﷺ في هذا الباب شيء).

وصححه ابن خزيمة (٢٧٣)، وابن حبان (١٣١٤)، وابن السكّن (انظر: التلخيص
الحبير ١/٣٩٩).

- والمسحُ عليها عزيمةٌ (إلى حلّها)؛ أي: يمسحُ على الجبيرةِ إلى حلّها، أو بُرءٍ ما تحتها، وليسَ مؤقتًا كالمسحِ على الخفّين؛ ونحوهما؛ لأنَّ مسحها للضرورة؛ فيتقدّرُ بقدرها.



- (إذا لبسَ ذلك)؛ أي: ما تقدّمَ مِنَ الخفّين؛ ونحوهما، والعمامة، والخمار، والجبيرة، (بعدَ كمالِ الطهارة) بالماء، ولو مسحَ فيها على حائلٍ، أو تيمّمَ لجرحٍ.

شرط مشترك بين
جميع الحوائل

- فلو غسَلَ رجلًا ثمَّ أدخلها الخفَّ: خلعَ ثمَّ لبسَ بعدَ غسلِ الأخرى.

- ولو نوى جُنُبٌ رفعَ حديثه، وغسَلَ رجله وأدخلهما الخفَّ، ثمَّ تمّمَ طهارته،

- أو مسحَ رأسه، ثمَّ لبسَ العمامة، ثمَّ غسَلَ رجله،

- أو تيمّمَ ولبسَ الخفَّ أو غيره:

○ لم يمسح؛ ولو جبيرة.

▪ فإن خاف نزعها: تيمّم.

- ويمسحُ مَنْ به سلسٌ بولٍ أو نحوهُ، إذا لبسَ بعدَ الطهارة؛ لأنّها كاملةٌ في حقّه.

مسح من به سلس
بول

- فإن زالَ عذْرُهُ: لزَمَهُ الخلعُ واستئنافُ الطهارة؛ كالمتيمّمِ يجدُ الماء.

(وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أَقَامَ): أَتَمَّ مَسْحَ مَقِيمٍ إِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ،

حكم من مسح
مسافراً ثم أقام

• وَإِلَّا خَلَعَ.

(أَوْ عَكْسَ): أَيُّ: مَسَحَ مَقِيمًا ثُمَّ سَافَرَ: لَمْ يَزِدْ عَلَى مَسْحِ مَقِيمٍ؛ تَغْلِيظًا

حكم من مسح
مقيماً ثم سافر

لِجَانِبِ الْحَضَرِ.

(أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ): أَيُّ: ابْتِدَاءِ الْمَسْحِ؛ هَلْ كَانَ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا:

حكم من شك في
ابتداء للمسح

(فَمَسَحُ مَقِيمٍ): أَيُّ: فَيَمْسُحُ تَمَتَّةً يَوْمَ وَلَيْلَةٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ.

(وَلِنْ أَحَدَثَ) فِي الْحَضَرِ (ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ: فَمَسَحُ مَسَافِرٍ؛ لِأَنَّهُ

من أحدث ثم سافر
قبل مسحه

ابْتَدَأَ الْمَسْحَ مَسَافَرًا.

(وَلَا يَمْسُحُ قَلَانِسَ)؛ جَمَعَ قَلَنْسُوَةٌ؛ وَهِيَ: الْمِبْطَنَاتُ؛ كَدَنِيَّاتِ

ما لا يصح مسحه
من الحوائِلِ

الْقَضَاةِ، وَالنُّومِيَّاتِ، قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: «عَلَى هَيْئَةٍ مَا تَتَّخِذُهُ

الصُّوفِيَّةُ الْآنَ»^(١).

(وَلَا)^(٢) يَمْسُحُ (لِفَافَةً)؛ وَهِيَ: الْخِرْقَةُ تُشَدُّ عَلَى الرَّجْلِ، تَحْتَهَا نَعْلٌ

أَوْ لَا، وَلَوْ مَعَ مَشَقَّةٍ؛ لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا بِنَفْسِهَا.

(وَلَا) يَمْسُحُ:

• (مَا يَسْقُطُ مِنَ الْقَدَمِ)،

• (أَوْ) خَفًا (يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ)؛ أَيُّ: بَعْضُ الْقَدَمِ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ مُحَلٍّ

(١) نقله في: الإنصاف، للمردوي (١/٣٨٦).

(٢) في (الأصل، س، ز): «لا» من الشرح، والمثبت من (د) وهو الموافق لما في زاد

المستفنع (ص ٤٠ ت: القاسم)

الفرض؛ لأنَّ ما ظهرَ فرضُهُ الغسلُ، ولا يجامعُ المسحَ.

(فإن لبسَ خفًا على خفٍّ:

حكم لبس الخف
على الخف:

- قبل الحدث)، ولو مع خرق أحد الخفَّين: (فالحكم لـ) لمخفٍّ (الفوقاني)؛ لأنَّه ساترٌ؛ فأشبهه المنفرد.

أ. إذا كان قبل
الحدث

○ وكذا: لو لبسه على لفافة.

■ وإن كانا مخرقَين: لم يجز المسحُ، ولو سترًا.

■ وإن أدخل يده من تحت الفوقاني، ومسحَ الَّذي تحته: جاز.

- وإن أحدث ثم لبسَ الفوقاني قبل مسحِ التحتاني أو بعده: لم يمسحِ الفوقاني؛ بل ما تحته.

ب. إذا كان بعد
الحدث

ولو نزعَ الفوقاني بعد مسحِهِ: لزَمَ نزعُ ما تحته.

اثر نزع الفوقاني

(ويمسحُ) وجوبًا (أكثرَ العمامة)، ويختصُّ ذلك بدوائرها.

القدر الواجب
مسحه من العمامة

(و) يمسحُ أكثرَ (ظاهرِ قدمِ الخفِّ)، والجرموقِ والجوربِ.

القدر الواجب
مسحه من الخف
وما في معناه

وسنَّ أن يمسحَ بأصابعِ يديه (من أصابعِهِ)؛ أي: أصابعِ رجلَيْهِ (إلى

ساقِهِ): يمسحُ رجلَهُ اليمَنى بيدهِ اليمَنى، ورجلَهُ اليسرى بيدهِ اليسرى، ويفرِّجُ أصابعَهُ إذا مسحَ.

صفة مسح الخف
وما في معناه

• وكيف مسحَ: أجزأه.

• ويكرهُ: غسلُهُ، وتكرارُ مسحِهِ.

(دونَ أسفلِهِ)؛ أي: أسفلِ الخفِّ، (وعقبِهِ): فلا يُسنُّ مسحُهما. ولا

يجزئُ لو اقتصرَ عليه.

(و) يمسحُ وجوبًا (على جميع الجبيرة)؛ لَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ صَاحِبِ الشَّجَّةِ^(١).

الواجب في مسح
الجبيرة

(ومتى ظهرَ بعضُ محلِّ الفرضِ) ممَّنْ مسحَ (بعدَ الحدثِ):
• بخرقِ الخفِّ، أو خروجِ بعضِ القدمِ إلى ساقِ الخفِّ، أو ظهرَ
بعضُ رأسِ وفحشٍ، أو زالت جبيرةُ:
○ استأنفَ الطهارةَ.

مبطلات المسح:
١. ظهور بعض
محل الفرض بعد
الحدث

■ فإن تطهرَ ولبسَ الخفَّ ولم يُحدث: لم تبطل طهارتهُ
بخلعِهِ، ولو كان تَوْضُأً تجديدًا ومسحَ.

(أو تَمَّتْ مدَّتُهُ)؛ أي: مدَّةُ المسحِ (استأنفَ الطهارةَ)، ولو في صلاةٍ؛
• لأنَّ المسحَ أقيمَ مقامَ الغسلِ، فإذا زال أو انقضتْ مدَّتُهُ: بطلتِ
الطهارةُ في الممسوحِ؛ فتبطلُ في جميعِها؛ لكونها لا تتبعُ.

٢. تمام مدة المسح





(باب نواقض الوضوء)



نواقض الوضوء:

أي: مفسداته.

وهي ثمانية،

١. الخارج من سبيل
أحدّها: الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله: (ينقضّ) الوضوء (مّا
خرج من سبيل)؛ أي: مخرج بول أو غائط، ولو: نادراً، أو طاهراً: كولد
بلا دم، أو مُقَطَّراً في إحليله، أو مُحْتَشَى وابتلّ.

• لا الدائم؛ كالسلس والاستحاضة: فلا ينقضّ؛ للضرورة.

(و) الثاني: (خارج من بقيّة البدن)، سوى السبيل:

٢. الخارج من بقيّة
البدن:

• (إن كان بولاً أو غائطاً)، قليلاً كان، أو كثيراً.

أ. إن كان بولاً أو
غائطاً

• (أو) كان نجساً غيرهما؛ أي: غير البول والغائط، كقيء
ولو بحالهِ؛ لما روى الترمذي: «أنّه ﷺ قاء فتوضأ»^(١).

ب. إن كان كثيراً
نجساً غير البول
والغائط

(١) أخرجه الترمذي (٨٧)، وأحمد (٤٤٣/٦)، وأبو داود (٢٣٨١) من حديث معدان بن

أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ﷺ قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان مولى رسول
الله ﷺ (فأخبره الحديث)، فقال: (صدق أنا صبيت له وضوءه).

والحديث اختلف في إسناده؛ فصحه أحمد، وروجه فقال: (حسين المعلم يجوّده)
(انظر: سنن الأثرم ١٠٥)، وكذا قال البخاري (انظر: علل الترمذي الكبير ٥٧)، والترمذي.

وصحه ابن خزيمة (١٩٥٦)، وابن حبان (١٠٩٧)، وابن منده (انظر: البدر المنير

٥/٦٦٣)، وتكلّم فيه البيهقي (١/١٤٤)، وأجاب عما ذكره ابن دقيق العيد في الإمام

ضابط كثير
النجاسة

○ والكثير: مَا فَحَشَ فِي نَفْسٍ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسْبِهِ.

وَإِذَا اسْتَدَّ^(١) الْمَخْرُجُ وَانْفَتَحَ غَيْرُهُ: لَمْ يَثْبُتْ لَهُ أَحْكَامُ الْمَعْتَادِ.

(و) الثالث:

٣. زوال العقل أو
تغطيته

• (زوال العقل)؛

• أَوْ^(٢): تَغْطِيَتُهُ،

○ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ: «لَوْ تَلَجَّمَ وَلَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ؛ إِلْحَاقًا

بِالْغَالِبِ»^(٣).

■ (إِلَّا يَسِيرُ نَوْمٌ مِنْ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ) غَيْرِ مُحْتَبٍ أَوْ مُتَكَيٍّ أَوْ

مُسْتَنِدٍ.

ما يستثنى من
النقض بزوال
العقل أو تغطيته

وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ:

• أَنَّ الْجَنُونََ وَالْإِعْمَاءَ وَالسُّكْرَ: يَنْقُضُ كَثِيرُهَا وَيَسِيرُهَا، ذَكَرَهُ فِي

الْمَبْدَعِ إِجْمَاعًا^(٤).

• وَيَنْقُضُ أَيْضًا: النَّوْمُ مِنْ:

○ مضطجع، وراكع، وساجد مطلقاً؛

○ كمحبت، ومتكئ، ومستند،

(١) في (ز): «انسد».

(٢) في (د): «أي».

(٣) انظر: الانتصار (١/٣١٢).

(٤) انظر: المبدع (١/١٣٤).

○ والكثير من قائم وقاعد؛

▪ لحديث: «العين وكاء السه؛ فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وغيره^(١)، والسه: حلقة الدبر.

(و) الرابع:

٤. مس الفرج

• (مس ذكر) آدمي، -تعمده أو لا-، (متصل) ولو: أشل، أو قلفة، أو من ميت.

○ لا:

▪ الأنثيين،

▪ ولا بائني،

▪ أو محله.

• (أو) مس (قبل) من امرأة؛ وهو فرجها الذي^(٢) بين إسكتيها،

○ لقوله ﷺ: «من مس ذكره فليتوضأ»، رواه مالك والشافعي

(١) أخرجه أحمد (١/ ١١١)، وأبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

سئل أحمد (انظر: التنقيح ١/ ٢٥٣): عن حديث علي ومعاوية (المسند ٤/ ٩٦) في ذلك، فقال: (حديث علي أثبت وأقوى)، وضعفهما أبو حاتم وأبو زرعة (انظر: العلل لابن أبي حاتم س ١٠٦)، وابن عبد البر في التمهيد (انظر: موسوعة شروح الموطأ ٢/ ٤٥١)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٢٥٢).

وحسنه المنذري، وابن الصلاح، والنووي (انظر: التلخيص الحبير ١/ ٣١٤).

(٢) في (الأصل، س): «التي».

وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي^(١)،

○ وفي لفظ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، صححه أحمد^(٢).

• ولا ينقض مس شفرئها، وهما: حافتا فرجها.

وينقض المس بيد بلا حائل، ولو كانت زائدة، سواء كان (بظهر كفّه أو بطئه) أو حرفه، من رؤوس الأصابع إلى الكوع؛ لعموم حديث: «مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»، رواه أحمد^(٣).

ضابط للس
الناقض للوضوء

(١) أخرجه مالك (١١١)، والشافعي (٣٤/١)، وأحمد (٤٠٦/٦)، وأبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، وابن ماجه (٤٧٩)، والنسائي (١٠٠/١) من حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها.

صححه أحمد (انظر: مسائل أبي داود ١٩٦٦)، وابن معين (انظر: التمهيد/ موسوعة شروح الموطأ ٣/ ٢٣٧)، والترمذي ونقل عن البخاري قال: (أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة)، وصححه ابن خزيمة (٣٣)، وابن حبان (١١١٢)، والدارقطني في العلل (س ٤٠٦٢).

وضَّعَهُ علي بن المديني، والطحاوي (انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٧٦)، وعمرو الفلاس (انظر: الإمام ٢/ ٢٧٦)، والنسائي، وإبراهيم الحربي (انظر: التنقيح ١/ ٢٦٤). (٢) أخرجه ابن ماجه (٤٨١) من حديث مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها به مرفوعاً.

صححه أحمد (انظر: التمهيد/ موسوعة شروح الموطأ ٣/ ٢٣٧)، وأبو زرعة (انظر: سنن الترمذي ٨٢)، وأعله البخاري (انظر: العلل الكبير للترمذي ٥٤)، وأبو حاتم (انظر: العلل لابنه س ٨١، ٤٨٨).

وأجاب دحيم عن علته، وقال ابن السكن: (لا أعلم به علة)، (انظر: التلخيص الحبير ١/ ٣٣١).

(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

• لكن لا ينقض مسّه بالظفر.

(و) ينقض:

احكام لمس فرج
الخنثى المشكل

• (لمسهما)؛ أي: لمس الذكر والقُبْلِ معاً (من خُنْثَى مُشْكِلٍ)،
لشهوة أو لا؛ إذ أحدهما أصلي قطعاً.

• (و) ينقض أيضاً (لمس ذكر ذكره)؛ -أي: ذكر الخنْثَى المشكل-
لشهوة؛ لأنه إن كانَ ذكرًا فقد مسَّ ذكره، وإن كانَ امرأةً فقد لمسها
لشهوة.

○ فإن لم يمسه لشهوة، أو مسَّ قبله: لم ينقض^(١).

• (أو أنْثَى قبله)؛ أي: وينقض لمس أنْثَى قُبْلَ الخنْثَى المُشْكِلِ،
(لشهوة فيهما)؛ -أي: في هذه والتي قبلها-؛ لأنه إن كان أنْثَى
فقد مسَّت فرجها، وإن كانَ ذكرًا فقد لمسته لشهوة.

○ فإن كانَ المسُّ^(٢) لغيرها، أو مسَّت ذكره: لم ينقض وضوءها.

(و) الخامس: (مسّه)؛ أي: الذكر (امرأةً بشهوة)؛ لأنها التي تدعو
إلى الحدث.

هـ. لمس الذكر
امرأةً بشهوة

• والباء للمصاحبة.

= اختلف في رفعه ووقفه؛ فصححه ابن حبان (١١١٨)، والحاكم (١٣٨/١)، وابن
السكن، وقواه ابن عبد البر (انظر: التمهيد/ موسوعة شروح الموطأ ٣/ ٢٤٢-٢٤٣).
ورجَّح الدارقطني في العلل (س ١٤٥٤) وقفه.

(١) في (د، ز، س): «ينقض».

(٢) في (ز، س): «اللمس».

• والمرأة شاملة:

○ للأجنبية،

○ وذات المحرم،

○ والميتة،

○ والكبيرة،

○ والصغيرة المميزة^(١).

• وسواء كان المس باليد، أو غيرها، ولو بزائد لزائد، أو أشل.

(أو تمسها بها)؛ أي: ينقض مسها لرجل بشهوة؛ كعكسه السابق.

مس المرأة للرجل
بشهوة

(و) ينقض (مس حلقة دبر)؛ لأنه فرج، سواء كان منه، أو من غيره.

مس حلقة دبر

• (لا مس شعر وسن وظفر) منه أو منها،

حالات اللمس التي
لا تنقض الوضوء

• ولا المس بها.

• (و) لا مس رجل لـ (أمرد)، ولو بشهوة.

• (ولا) المس^(٢) (مع حائل)؛ لأنه لم يمس البشرة.

• (ولا) ينتقض وضوء (ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة)، ذكرًا

كان أو أنثى.

• وكذا: لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.

(١) في (ز): «المميزة التي يوطأ مثلها».

(٢) في (ز): «اللمس».

(٣) في (ز): «لمس».

٦. غسل الميت

(وينتقض غسل ميت) مسلماً كان أو كافراً، ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً؛ روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: «أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء»^(١).

ضابط الغاسل الذي ينتقض وضوؤه بغسل الميت

- والغاسل هو: مَنْ يَقْبَلُهُ وَيَبَاشِرُهُ، وَلَوْ مَرَّةً،
 - لَا: مَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَلَا مَنْ يُيَمِّمُهُ.
- وهذا هو السادس.

٧. أكل لحم الإبل

(و) السابغ: (أكل اللحم خاصة من الجزور)؛ أي: الإبل،

- فَلَا تَنْقُضُ: بَقِيَّةُ أَجْزَائِهَا؛ كَالْكَبِدِ، وَشَرِبَ لَبْنَهَا، وَمَرَقَ لَحْمِهَا سَوَاءً كَانَ نَيْئًا أَوْ مَطْبُوخًا.

حكم أجزاء الإبل غير اللحم

○ قَالَ أَحْمَدُ: فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ رضي الله عنه^(٢) وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رضي الله عنه^(٣).

(و) الثامنُ المشارُ إليه بقوله: (كُلُّ مَا أَوْجَبَ غَسْلًا): كإسلام، أو

٨. كل ما أوجب الغسل إلا الموت

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٠٥-٤٠٦)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٧٣).

(٢) أنه قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضؤوا منها».

أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٨)، وأبو داود (١٨٤)، وابن ماجه (٤٩٤)، والترمذي (٨١).

نقل الترمذي في سنته عن إسحاق بن راهويه كقول أحمد عند المصنف، وصححه أيضاً ابن خزيمة (٣١) وحكى الاتفاق على صحته.

(٣) أنه قال: سأل رجل رسول الله ﷺ آتوذاً من لحوم الإبل قال: «نعم، فتوضأ من لحوم الإبل»، أخرجه أحمد (٥/ ٨٦)، ومسلم (٣٦٠).

وتصحیح أحمد المذكور نقله ابن أبي يعلى في الطبقات (٢/ ٢٨٤) بإسناده إلى الإمام أحمد من رواية الأثرم، وبنحوه في: مسائل عبدالله (٥٩).

انتقالٍ مِنِّي؛ ونحوهما: (أوجبَ وضوءًا،

• إِلَّا الموتَ)؛ فيوجبُ الغسلَ دونَ الوضوءِ.

وَلَا نَقُضْ بِغَيْرِ مَا مَرَّ:

ما لا ينقض الوضوء

• كالقذفِ، والكذبِ، والغيبةِ؛ ونحوها،

• والقهقهة -ولو في الصلاة-،

• وأكلِ مَا مَسَّتِ النَّارُ، غيرَ لحمِ الإبلِ.

○ وَلَا يَسُنُّ الْوُضُوءُ مِنْهُمَا^(١).

(وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ)؛ أي: ترددَ (في الحدثِ)،

حكم من تيقن
الطهارة وشك في
الحدث أو العكس

(أَوْ بِالْعَكْسِ)؛ بأن تَيَقَّنَ الحدثَ وشكَّ فِي الطَّهَارَةِ:

• (بَنَى عَلَى الْيَقِينِ) سواءُ كَانَ: فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا، تَسَاوَى

عِنْدَهُ الْأُمْرَانِ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَحَدُهُمَا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَنْصَرَفُ

حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»، متفقٌ عَلَيْهِ^(٢).

حكم من تيقن
الطهارة والحدث
وجهل السابق:
أ. إن كان يعلم
حاله قبلهما

(فَإِنْ تَيَقَّنَهُمَا)؛ أي: تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالْحَدَثَ، (وَجَهِلَ السَّابِقَ) مِنْهُمَا:

• (فَهُوَ بِضِدِّ حَالِهِ قَبْلَهُمَا) إِنْ عَلِمَهَا؛

○ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمَا مُتَطَهِّرًا: فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ،

○ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا: فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ؛

(١) فِي (ز): «مِنْهَا».

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤/ ٤٠)، وَابْنُ خَرِيقٍ (١٣٧)، وَمُسْلِمٌ (٣٦١)، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

■ لَأَنَّهُ قَدْ تَيَقَّنَ زَوَالَ تِلْكَ الْحَالَةِ إِلَى ضِدِّهَا وَشَكَّ فِي بَقَاءِ ضِدِّهَا، وَهُوَ الْأَصْلُ.

• وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَالَهُ قَبْلَهُمَا: تَطَهَّرَ.

وَإِذَا سَمِعَ اثْنَانِ صَوْتًا، أَوْ شَمَّا رِيحًا مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بَعِيْنَهُ:

• فَلَا وَضُوءَ عَلَيْهِمَا،

• وَلَا يَأْتُمُّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ،

• وَلَا يَصَافِقُهُ فِي الصَّلَاةِ وَحْدَهُ،

○ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا إِمَامًا: أَعَادَا صَلَاتَهُمَا.



(وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحَدِّثِ:

• مَسُّ الْمَصْحَفِ)، أَوْ بَعْضِهِ، حَتَّى جَلَدِهِ وَحَوَاشِيهِ، بِيَدٍ وَغَيْرِهَا، بَلَا حَائِلٍ،

○ لَا: حَمْلُهُ بِعِلَاقَتِهِ^(١) أَوْ فِي كَيْسٍ أَوْ كُمٍّ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ،

○ وَلَا تَصْفَحُهُ بِكُمِّهِ أَوْ عَوْدٍ،

○ وَلَا صَغِيرٌ لَوْ حَافِيَ فِيهِ قِرْآنٌ مِنَ الْخَالِي مِنَ الْكِتَابَةِ،

○ وَلَا مَسٌّ تَفْسِيرٌ؛ وَنَحْوُهُ.

وَيَحْرُمُ أَيْضًا:

• مَسُّ مَصْحَفٍ بِعَضْوٍ مُتَنَجِّسٍ،

ب. إِنْ كَانَ يَجْهَلُ
حَالَهُ قَبْلَهُمَا
إِذَا تَيَقَّنَ اثْنَانِ
الْحَدِثَ مِنْ أَحَدِهِمَا
لَا بَعِيْنَهُ

مَا يَحْرُمُ عَلَى
لِلْمُحَدِّثِ:
١. مَسُّ لِلْمَصْحَفِ

مِمَّا يَحْرُمُ فَعْلُهُ مَعَ
لِلْمَصْحَفِ

- وسفرٌ به لدارٍ حربٍ،
- وتوسدُهُ، وتوسدُ كتبٍ فيها قرآنٌ؛^١
- مَا لَمْ يَخْفُ سَرَقَةً.
- ويحرمُ أيضًا: كَتَبُ قرآنٍ بحيثُ يهانُ.
- وَكُرَّةٌ:

مما يكره فعله مع
للصحف

- مدُّ رجلٍ إليه،
- واستدبارُهُ،
- وتخطيه،

- وتحليتهُ بذهبٍ أو فضةٍ.
- وتحرمُ: تحليةُ كتبِ العلمِ.

- (و) يحرمُ على المحدثِ أيضًا: (الصلاة) ولو نفلًا، حتَّى صلاةُ جنازةٍ، وسجودُ تلاوةٍ، وشكرٍ.
- وَلَا يَكْفُرُ مَنْ صَلَّى مَحْدَثًا.

٢. الصلاة

- (و) يحرمُ على المحدثِ أيضًا: (الطواف)؛ لقوله ﷺ: «الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ»، رواه الشافعيُّ في مسنده^(١).

٣. الطواف



(١) أخرجه الشافعي في مسنده (٣٤٨/١) موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه.
وأخرجه مرفوعًا من حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما الترمذي (٩٦٠)، وأخرجه أحمد (٤١٤/٣) والنسائي (٢٢٢/٥) عن طاوس عن رجل أدرك النبي ﷺ، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣٤٩/١): (والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس). =



(بابُ الْغُسْلِ)



تعريف الغسل
اصطلاحاً

بِضْمِ الْغَيْنِ: الْاِغْتِسَالُ؛ أَيِ: اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ فِي جَمِيعِ بَدْنِهِ عَلَى وَجْهِ
مَخْصُوصٍ.

وَبِالْفَتْحِ: الْمَاءُ، أَوْ الْفَعْلُ.

وَبِالْكَسْرِ: مَا يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ مِنْ خُطْمِيٍّ وَغَيْرِهِ.

(وَمَوْجِبُهُ) سِتَّةُ أَشْيَاءَ:

موجبات الغسل:

أَحَدُهَا: (خُرُوجُ الْمَنِيِّ):

١. خروج المنّي من
مخرجه دفقاً بلذّة

• مِنْ مَخْرَجِهِ،

• (دَفْقًا بِلَذَّةٍ)،

○ (لَا) إِنْ خَرَجَ (بِدُونِهِمَا مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ)؛ وَنَحْوِهِ، فَلَوْ خَرَجَ مَنْ

ما لا يوجب الغسل
من خروج المنّي:

يَقْظَانِ لَغَيْرِ ذَلِكَ - كَبَرْدٍ؛ وَنَحْوِهِ - مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ: لَمْ يَجِبْ بِهِ

١. إن خرج بدون
الدفق واللذّة ولم
يكن نائماً

أَوْماً أَحْمَدُ فِي الْمَسْنَدِ إِلَى وَقْفِهِ، وَرَجَّحَ الْوَقْفَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ، وَابْنُ حِبَانَ فِي مَسْنَدِهِ
(١١/١٢٨)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ (س ٣٠٤٥) وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي مَجْمُوعِ
الْفَتَاوَى (٢١/٢٧٤) وَقَالَ: (وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ لَا يَصْحَحُونَهُ إِلَّا مَوْقُوفًا
وَيَجْعَلُونَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَثْبُتُونَ رَفْعَهُ).

وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (٢٧٣٩)، وَابْنُ حِبَانَ (٣٨٣٦)، وَحَسَنَهُ ابْنُ
حَجَرٍ فِي الْأَرْبَعُونَ الْعَالِيَاتِ (٤٢ عَنْ الْإِرْوَاءِ ١/١٥٥).

غسلٌ؛ لحديث عليٍّ عليه السلام يرفعه: «إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَاضِحًا فَلَا تَغْتَسِلْ»، رواه أحمد^(١)، والفضخ: هو خروجُه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي^(٢)؛

■ فعلى هذا يكون نجسًا وليس بمذي، قاله في الرعاية^(٣).

○ وإن خرج المني من غير مخرجه - كما لو انكسر صلبه؛ فخرج منه -: لم يجب الغسل، وحكمه: كالنجاسة المعتادة.

ب. إن خرج من غير مخرجه

وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه؛ فوجد بللاً:

حكم النائم إذا وجد بللاً

• فإن تحقق أنه مني: اغتسل فقط، ولو لم يذكر احتلامًا.

• وإن لم يتحققه منيًا:

○ فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه، أو كان به إبرة: لم يجب غسل،

○ وإلا اغتسل وطهر ما أصابه؛ احتياطًا.

(وإن انتقل) المني (ولم يخرج:

حكم انتقال النني من غير خروج

• اغتسل له؛ لأن الماء قد باعد محلّه؛ فصدق عليه اسم الجنب.

• ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه.

(١) أخرجه أحمد (١/١٠٩)، وأبو داود (٢٠٦)، والنسائي (١/١١١) من حديث علي بن أبي طالب عليه السلام بنحوه.

وصححه ابن خزيمة (٢٠)، وابن حبان (١١٠٧).

(٢) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (١/١٥٠).

(٣) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (١/١٥٠).

○ (فَإِنْ خَرَجَ) الْمَنِيُّ (بَعْدَهُ)، أَيُّ: بَعْدَ غُسْلِهِ لانتقالِهِ: (لَمْ يُعِدَّهُ)؛
لأنَّهُ مَنِيٌّ وَاحِدٌ فَلَا يَوْجِبُ غَسْلَيْنِ.

(و) الثاني:

٢. تَغْيِيبُ حَشْفَةِ
أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ
أَصْلِيٍّ

- (تَغْيِيبُ حَشْفَةِ أَصْلِيَّةٍ) أَوْ قَدَرِهَا إِنْ فَقَدَتْ -وَأِنْ لَمْ يُنْزَلْ-،
- (فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ، قُبْلًا كَانَ أَوْ دُبْرًا)، -وَأِنْ لَمْ يَجِدْ حَرَارَةً-.

○ فَإِنْ أَوْلَجَ الْخَتَنُ الْمُشْكُلَ حَشْفَتَهُ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ وَلَمْ يُنْزَلْ،
○ أَوْ أَوْلَجَ غَيْرَ الْخَتَنِ ذَكَرَهُ فِي قُبْلِ الْخَتَنِ:
■ فَلَا غُسْلَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَنْ يُنْزَلَ.

○ وَلَا غُسْلَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ مِنْ غَيْرِ إِبِلَاجٍ،
○ وَلَا بِإِبِلَاجٍ بَعْضُ الْحَشْفَةِ.

(وَلَوْ) كَانَ الْفَرْجُ: (مِنْ بَهِيمَةٍ، أَوْ مَيْتٍ)، أَوْ نَائِمٍ، أَوْ مَجْنُونٍ، أَوْ صَغِيرٍ
يُجَامَعُ مِثْلَهُ.

وَكَذَا: لَوْ اسْتَدَخَلْتَ ذَكَرَ نَائِمٍ أَوْ صَغِيرٍ؛ وَنَحْوِهِ.

(و) الثالثُ: (إِسْلَامُ كَافِرٍ) أَصْلِيًّا كَانَ أَوْ مُرْتَدًّا، وَلَوْ مُمِيزًا، أَوْ لَمْ
يُوجَدْ فِي كُفْرِهِ مَا يَوْجِبُهُ؛ لِأَنَّ «قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ
يَغْتَسَلَ بِمَاءٍ وَسَدْرٍ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ^(١).

٣. إِسْلَامُ الْكَافِرِ

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٦١/٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٦٠٥)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣٥٥)، وَالنَّسَائِيُّ (١٠٩/١)

مِنْ حَدِيثِ خَلِيفَةِ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: (حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ (٢٥٤)، =

- وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إلقاءُ شعرِه،
- قَالَ أَحْمَدُ: «وَيُغْسَلُ ثِيَابُهُ»^(١).
- (و) الرابعُ: (موتُ)،
- غَيْرَ شَهِيدٍ مَعْرَكَةٍ، وَمَقْتُولٍ ظَلَمًا، وَيَأْتِي^(٢).
- (و) الخامسُ: (حيضُ)،
- (و) السادسُ: (نفاسُ)،
- وَلَا خِلَافَ فِي وَجوبِ الغسلِ بِهِمَا، قَالَهُ فِي المَغْنِي^(٣).
- فيجِبُ بالخروجِ، والانتِقاطُ شرطٌ.
- (لا ولادةٌ عاريةٌ عن دمٍ)؛ فَلَا غَسْلَ بِهَا، والولَدُ طاهرٌ.
- ❁❁❁
- (وَمَنْ لَزِمَهُ الغسلُ) لشيءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ:
- (حَرَمَ عَلَيْهِ):
- الصلاةُ،
- والطوافُ،

ما يستحب للكافر
إذا أسلم

٤. الموت

٥. الحيض

٦. النفاس

سبب الوجوب
وشرطه

ما يحرم على من
لزمه الغسل:

١. الصلاة

٢. الطواف

= وابن حبان (١٢٤٠)، وابن السكن (انظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٠٣٢)، وحسنه البغوي في شرح السنة (١٧١/ ٢)، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤٢٩/ ٢).
(١) أحكام أهل الملل، للخلال (ص ٤٦) برقم (١٠٩).
(٢) أي عند قوله: «وَلَا يُغْسَلُ: شَهِيدٌ مَعْرَكَةٍ، وَمَقْتُولٌ ظَلَمًا...» في (ص ٤٢٢).
(٣) انظر: المغني (١/ ٢٧٧).

٣. مس المصحف

○ ومسُّ المصحفِ،

٤. قراءة القرآن

○ و(قراءةُ القرآنِ)؛ أي: قراءةُ آيةٍ فصاعداً.

ما يستثنى من
تحريم قراءة
القرآن على من
لزمه الفسل

- وله: قولٌ ما وافق قرأتنا - إن لم يقصده - كالبسملة، والحمدلة؛ ونحوهما؛ كالذكرِ.
- وله:

○ تهجيهِ،

○ والتفكرُ فيه،

○ وتحريكُ شفتيه به ما لم يبين الحروفَ،

○ وقراءةُ بعضِ آيةٍ ما لم تطل.

■ ولا يُمنعُ من قراءته متنجسُ الفم.

حكم قراءة متنجس
الفم

■ ويُمنعُ الكافرُ من قراءته، ولو رُجي إسلامُهُ.

حكم قراءة الكافر

● (ويعبرُ المسجدَ)؛ أي: يدخله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي

عبور الجنب
للمسجد

سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]؛ أي: طريق (لحاجة)، وغيرها على الصحيح؛

كما مشى عليه في الإقناع^(١).

○ وكونُهُ طريقاً قصيراً: حاجةٌ.

○ وكرهه أحمدٌ اتخاذهُ طريقاً^(٢).

○ ومصلًى العيد: مسجدٌ،

حكم مصلًى العيد
ومصلًى الجنائز

(١) انظر: الإقناع (١/٦٩).

(٢) انظر: مسائل الكوسج (٢/٧٣٩)، مسائل ابن هانئ (١/٦٩).

■ لَا مَصْلَى الْجَنَائِزِ.

- (وَلَا) يَجُوزُ أَنْ (يَلْبَثَ فِيهِ) - أَيْ: فِي الْمَسْجِدِ - مَنْ عَلَيْهِ غَسْلٌ (بِغَيْرِ وَضوءٍ)؛

٥. اللبث في المسجد
بغير وضوء

○ فَإِنْ تَوَضَّأَ: جَازَ لَهُ اللَّبْثُ فِيهِ.

- وَيُمنَعُ مِنْهُ: مجنونٌ، وسكرانٌ، وَمَنْ عَلَيْهِ نجاسةٌ تتعدَّى.

من يمنع من اللبث
في المسجد

○ وَيُباحُ بِهِ وضوءٌ وغسلٌ إِنْ لَمْ يُؤْذِ بِهِمَا.

○ وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الْمَسْجِدِ: جَازَ دُخُولُهُ بِلَا تَيْمَمٍ.

○ وَإِنْ أَرَادَ اللَّبْثَ فِيهِ لِلَاغْتِسَالِ: تَيْمَمَ.

○ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَاءُ وَاحْتَاجَ لِلْبْثِ: جَازَ بِلَا تَيْمَمٍ.



- (وَمَنْ غَسَلَ مِيثًا) مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا: سُنَّ لَهُ الْغَسْلُ؛ لِأَمْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِذَلِكَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ^(١).

من يستحب له
الغسل:

١. من غسل ميثًا

- (أَوْ أَفَاقَ مَنْ جُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ بِلَا حُلْمٍ)؛ أَيْ: إِنْزَالِ: (سُنَّ لَهُ الْغُسْلُ)؛

٢. من أفاق من
جنون أو إغماء بلا
إنزال

- لِأَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْإِغْمَاءِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٢)،

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٩/٣)، والبخاري في مسنده (٧٩٩٢)، والبيهقي (٣٠٢/١)

موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكره المصنف. ورؤي مرفوعًا أخرجه أحمد

(٢٧٢/٢)، ورجَّح أحمد وقفه فيما نقله عنه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق

(٣١٨/١)، وكذا البخاري في التاريخ الكبير (٣٩٧/١) وأبو حاتم (انظر: العلل لابنه

س ١٠٣٥)، والبيهقي.

(٢) أخرجه أحمد (٢٥١/٦)، والبخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة رضي الله عنها.

• والجنونُ في معناه، بلْ أَوْلَى.

وتأتي بَقِيَّةُ الْأَغْسَالِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِي أَبْوَابِ مَا تُسْتَحَبُّ لَهُ.

وَيَتِمُّمُ لِلْكَلِّ^(١)، وَلَمَّا يُسْنُّ لَهُ وَضوءٌ، لعذرٍ.

بدل الغسل المسنون



(و) صَفَةُ (الْغُسْلِ الْكَامِلِ)؛ أَيِ: الْمَشْتَمِلِ عَلَى الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ:

صفة الغسل الكامل:

• (أَنْ يَنْوِيَ) رَفَعَ الْحَدَثِ أَوْ اسْتَبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوَهَا.

١. النية

• (ثُمَّ يَسْمِيْ)، وَهِيَ هُنَا كَوْضوءٌ^(٢): تَجَبُّ مَعَ الذِّكْرِ، وَتَسْقُطُ مَعَ

٢. التسمية

السَّهْوِ.

• (وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا) كَمَا فِي الْوَضوءِ، وَهُوَ هُنَا أَكْدٌ؛ لِرَفْعِ الْحَدَثِ عَنْهُمَا بِذَلِكَ.

٣. غسل اليدين
ثلاثاً

• (و) يَغْسِلُ (مَا لَوْثَهُ) مِنْ أَذَى،

٤. غسل ما لوثه

• (وَيَتَوَضَّأُ) كَامِلًا،

٥. الوضوء الكامل

• (وَيَحْتِئِ) الْمَاءَ (عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا تَرْوِيهِ^(٣))؛ أَيِ: يَرْوِي فِي كُلِّ مَرَّةٍ

٦. يحتني الماء على
رأسه ثلاثاً

(١) فِي (ز): «وَيَتِمُّمُ لِلْكَلِّ لِحَاجَةٍ، وَلَمَّا يُسْنُّ لَهُ وَضوءٌ، لعذرٍ»، فغَايَرِ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ (لِحَاجَةٍ

... لعذر)، وَهُوَ الْمَوَافِقُ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِمَا، أَمَّا بَقِيَّةُ نَسْخِ الرُّوضِ

الْمَعْتَمِدَةِ وَغَيْرِهَا الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا فَعَلَى خِلَافِهَا، وَقَدْ قَالَ الْبَهَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمَتْنِ

[٩٤ / ١]: (وَلَعَلَّ مَغَايِرَتَهُ بَيْنَهُمَا لِلتَّفَنُّنِ)، فَيُظْهِرُ أَنَّ تَرْكَ الْبَهَوِيِّ لَهَا فِي الرُّوضِ مَقْصُودٌ؛

طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ [وَانْظُرْ: حَاشِيَةُ الْخُلُوتِيِّ عَلَى الْمَتْنِ ١ / ١٣٥].

(٢) أَيِ عِنْدَ قَوْلِهِ: «وَتَجَبُّ التَّسْمِيَةُ فِي الْوَضوءِ مَعَ الذِّكْرِ» فِي (ص ٥١).

(٣) فِي (ز): «يَرْوِيهِ».

أصول شعره؛

○ لحديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَخْلُلُ شَعْرَهُ بِيَدَيْهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ رَوَّى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»، متفقٌ عليه^(١).

● (ويعمم بدنه غسلًا) - فلا يجزئ المسح - (ثلاثًا)، حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، وباطن شعر، وتنفضه لحيض ونفاس^(٢).

٧. تعميم البدن
بالغسل ثلاثًا

● (ويذلكه)؛ أي: يدلك بدنه بيديه؛ ليتيقن وصول الماء إلى مغابيه وجميع بدنه.

٨. الدلك

● ويتفقد:

تفقد مغابن البدن

○ أصول شعره،

○ وغضاريف أذنيه،

○ وتحت حلقه وإبطيه،

○ وعمق سُرته،

○ وبين إبطيه،

○ وطَيَّ ركبتيه.

(١) أخرجه البخاري (٢٧٢)، ومسلم (٣١٦) من حديث عائشة رضي الله عنها. ولفظ: (ثلاثًا) في

غسل اليدين لمسلم وحده.

(٢) «ونفاس» ليست في (د، ز، س).

٩. التيامن

• (وَيَتِيَامَنُ)؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَعْجِبُهُ التِّيَامَنُ فِي طَهْوَرِهِ ^(١).

١٠. غسل القدمين في مكان آخر

• (وَيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ) ثَانِيًا (مَكَانًا آخَرَ).

وَيَكْفِي الظَّنُّ فِي الْإِسْبَاغِ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: «وَيَحْرُكُ خَاتَمَهُ؛ لِيَتَقَنَّ وَصُولَ الْمَاءِ».

صفة الغسل المجزئ:

(و) الْغُسْلُ (الْمَجْزِئُ)؛ أَيِ: الْكَافِي:

١. النية

• (أَنْ يَنْوِيَ) كَمَا تَقَدَّمَ ^(٢)،

٢. التسمية

• (وَيَسْمِي) فَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ،

٣. تعميم ظاهر البدن بالغسل مرة

• (وَيَعْمَ بَدَنُهُ بِالْغُسْلِ مَرَّةً ^(٣))؛ أَيِ: يَغْسِلُ ظَاهَرَ جَمِيعِ بَدَنِهِ، وَمَا فِي

حَكْمِهِ، مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ:

○ كَالْفَمِ وَالْأَنْفِ،

○ وَالْبَشْرَةَ الَّتِي تَحْتَ الشُّعُورِ وَلَوْ كَثِيفَةً،

○ وَبَاطِنِ الشَّعْرِ وَظَاهِرِهِ مَعَ مُسْتَرِ سِلِّهِ،

○ وَمَا تَحْتَ حَشْفَةِ أَقْلَفَ إِنْ أَمَكَنَ شَمْرُهَا.

وَيَرْتَفِعُ حَدَثٌ قَبْلَ زَوَالِ حَكْمِ خَبْثٍ.

ارتفاع الحدث قبل زوال النجاسة على البدن

(١) أخرجه أحمد (٢٠٢/٦) واللفظ له، والبخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٦٨) عن عائشة ؓ

قالت: (كان رسول الله ﷺ يحب التيامن في طهوره).

(٢) أي عند قوله: «(أَنْ يَنْوِيَ) رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها». في (ص ٩٣).

(٣) في (ز): «ويعم بالماء جميع بدنه بالغسل مرة».

وَيُسْتَحَبُّ:

• سَدْرٌ فِي غُسْلٍ:

من يستحب له
الاغتسال بالسدر

○ كَافِرٍ أَسْلَمَ،

○ وَحَائِضٍ،

• وَأَخَذَهَا مَسْكًا تَجْعَلُهُ فِي قِطْنَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَتَجْعَلُهَا فِي فَرْجِهَا؛

○ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ: فَطِيًّا؛

■ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ: فَطِينًا.



(وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ)، اسْتِحْبَابًا.

المقدار المستحب في
ماء الوضوء
مقدار اللد

• وَالْمُدُّ: رَطْلٌ وَثَلَاثُ عَرَاقِيٍّ، وَرَطْلٌ وَأَوْقِيَتَانِ وَسُبْعَا أَوْقِيَةٍ مَصْرِيٍّ،

وِثَلَاثُ أَوَاقٍ وَثَلَاثَةُ أَصْبَاعٍ أَوْقِيَةٍ دِمَشْقِيَّةٍ، وَأَوْقِيَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَصْبَاعٍ

أَوْقِيَةٍ قَدْسِيَّةٍ.

(وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ)، وَهُوَ: أَرْبَعَةُ أُمْدَادٍ.

المقدار المستحب في
ماء الغسل

• وَإِنْ زَادَ: جَازَ،

○ لَكِنْ يُكْرَهُ الْإِسْرَافُ، وَلَوْ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ.

وَيَحْرُمُ: أَنْ يَغْتَسِلَ عَرِيَانًا بَيْنَ النَّاسِ.

حكم الاغتسال
عريانا

• وَكُرَّةٌ: خَالِيًا فِي الْمَاءِ.

(فَإِنْ أَسْبَغَ بِأَقْلٍ) مِمَّا ذُكِرَ فِي الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ: أَجْزَأُ.

ضابط الإسباغ

• والإِسْبَاقُ: تَعْمِيمُ الْعَضْوِ بِالْمَاءِ؛ بَحِثُ يَجْرِي عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ مَسْحًا.

(أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ:

من أحكام نية
الفصل

• الْحَدَّثَيْنِ)،

• أَوْ الْحَدَّثَ وَأَطْلَقَ،

• أَوْ الصَّلَاةَ؛ وَنَحْوَهَا، مِمَّا يَحْتَاجُ لَوْضُوءٍ وَغُسْلٍ:

○ (أَجْزَأُ) عَنِ الْحَدَّثَيْنِ.

▪ وَلَمْ يَلْزِمُهُ تَرْتِيبٌ وَلَا مَوَالَاةٌ.

(وَيُسْنُ الْجُنْبُ)، وَلَوْ أَنْثَى، وَحَائِضٍ، وَنَفْسَاءُ انْقَطَعَ دُمُهُمَا:

مما يسن للجنب:

• (غُسْلُ فَرْجِهِ)؛ لِإِزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَذَى.

١. غسل فرجه

• (وَالْوُضُوءُ):

٢. الوضوء عند
إرادة:

○ (لَاكُلِ) وَشَرِبْ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

١. الأكل

لِلْجُنْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»،

رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ^(١).

○ (وَنَوْمٍ)؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

ب. النوم

(١) هذا لفظ حديث عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤/ ٣٢٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٢٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٦١٣).

قال الترمذي: (حسن صحيح)، وحسنه البغوي في شرح السنة (٢/ ٣٥)، وأعله بالانقطاع أبو داود، والدارقطني (انظر: سؤالات البرقاني ٢٩)، والمنذري في مختصر سنن أبي داود (٦/ ٩٣).

وجاء ذكر (الأكل) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، انظره في الآتي بعده.

وهو جنبٌ غسل فرجَهُ وتوضأ وضوءَهُ للصلاة، متفقٌ عليه^(١).
 ■ ويُكرهُ تركُهُ لنومٍ فقط.

ج. معاودة الوطء

• (و)^(٢) يُسنُّ أيضًا غسلُ فرجِهِ ووضوءُهُ: (لمعاودة^(٣) وطءٍ)؛
 لحديث: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا
 وضوءًا»، رواه مسلمٌ وغيره، وزادَ الحاكمُ: «فإنَّهُ أنشطُ للعودِ»^(٤).
 ○ والغسلُ أفضلُ.

احكام الحمام

وكره الإمام أحمدُ: بناءَ الحمام، وبيعَهُ، وإجارَتَهُ^(٥)، وقالَ في مَنْ بَنَى
 حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ: ليسَ بعدلٍ^(٦).

- ولرجلٍ دخولهُ بسترَةٍ معَ أَمِنِ الوقوعِ في محرمٍ،
- ويحرُمُ عَلَى المرأةِ بَلَا عَذْرِ.



(١) أخرجه أحمد (١٢٦/٦)، والبخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥).
 زاد أحمد ومسلم: «أو يأكل»، وأعلَّها شعبة وأحمد (انظر: فتح الباري لابن رجب
 ١/٣٥٠)، ويدل عليه صنيع النسائي (١/١٣٨-١٣٩).
 (٢) في (الأصل) الواو من الشرح، والمثبت من (د، ز، س)، وهو الموافق لما في زاد
 المستقنع (ص ٤٥ ت: القاسم).
 (٣) في (س) اللام من الشرح، وهو الموافق لما في زاد المستقنع (ص ٤٥ ت: القاسم).
 (٤) أخرجه أحمد (٧/٣)، ومسلم (٣٠٨)، والحاكم في المستدرک (١/١٥٢) من حديث
 أبي سعيد الخدري .
 (٥) انظر: مسائل أبي داود (ص ٢٦٥) برقم (١٢٦٥)، الفروع، للشمس ابن مفلح (١/٢٧٠).
 (٦) انظر: زاد المسافر (٣/٥٢٤).



(بابُ التيممِ)



التيمم في اللغة

في اللغة: القصدُ.

التيمم شرعاً

وشرعاً: مسحُ الوجهِ واليدينِ بصعيدٍ على وجهٍ مخصوصٍ.

وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهوراً لغيرها؛ توسعةً عليها، وإحساناً إليها. فقال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] الآية.

التيمم بدل طهارة الماء

(وهو) أي: التيممُ (بدلُ طهارةِ الماءِ) لكلِّ ما يُفعلُ بها عندَ العجزِ عنه شرعاً:

• كصلاةٍ، وطوافٍ، ومسٍّ مصحفٍ، وقراءةِ قرآنٍ، ووطءٍ حائضٍ.

شروط التيمم:

ويُشترطُ له شرطان؛

• أحدهما: دخولُ الوقتِ، وقد ذكره بقوله: (إذا دخلَ وقتُ:

١. دخول الوقت

○ فريضة)،

○ أو مندورة بوقتٍ معينٍ،

○ أو عيدٍ،

○ أو وُجدَ كسوفٌ،

○ أو اجتمعَ الناسُ لاستسقاءٍ،

○ أو غُسلَ ميتٌ، أو يُمَمَ لعذرٍ،

○ أو ذكرَ فائتةً وأرادَ فعلها،

○ (أَوْ أُبَيِّحَتْ نَافِلَةً) بَأَنَّ لَا يَكُونُ وَقْتُ نَهْيٍ عَنْ فَعْلِهَا.

● الشرط الثاني: تعذر الماء، وهو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ:

○ (وَعُدِمَ الْمَاءُ): حَضَرَ كَانَ أَوْ سَفَرَ، قَصِيرًا كَانَ أَوْ طَوِيلًا،
مَبَاحًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ،

■ فَمَنْ خَرَجَ لِحَرْثٍ أَوْ احْتِطَابٍ؛ وَنَحْوِهِمَا، وَلَا يُمْكِنُهُ حَمْلُ
الْمَاءِ مَعَهُ، وَلَا الرُّجُوعُ لِلْوُضُوءِ، إِلَّا بِتَفْوِيتِ حَاجَتِهِ: فَلَهُ
التَّيْمُمُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

○ (أَوْ زَادَ) الْمَاءُ (عَلَى ثَمَنِهِ)؛ أَي: ثَمَنٍ مِثْلِهِ فِي مَكَانِهِ؛ بَأَنَّ لَمْ
يُذَلَّ إِلَّا بِزَائِدٍ (كَثِيرًا) عَادَةً،

○ (أَوْ) بـ (ثَمَنٍ: يُعْجِزُهُ)، أَوْ يَحْتَاجُهُ لَهُ^(١)، أَوْ لَمْ يَنْفَقْتَهُ عَلَيْهِ،

○ (أَوْ خَافَ بِاسْتِعْمَالِهِ)؛ أَي: اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ ضَرَرًا،

○ (أَوْ) خَافَ بـ (بَطْلِهِ: ضَرَرَ بَدَنِهِ، أَوْ ضَرَرَ (رَفِيقَهُ، أَوْ) ضَرَرَ

(حَرَمَتِهِ)؛ أَي: زَوْجَتِهِ، أَوْ امْرَأَةً مِنْ أَقَارِبِهِ، (أَوْ) ضَرَرَ (مَالَهُ

بِعَطَشٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ هَلَاكِ؛ وَنَحْوِهِ)؛ كَخَوْفِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ تَأَخَّرَ

الْبُرءُ، أَوْ بَقَاءُ أَثَرِ شَيْءٍ فِي جَسَدِهِ:

■ (شُرِعَ التَّيْمُمُ)؛ أَي: وَجِبَ لَمَّا يَجِبُ الْوُضُوءُ أَوْ الْغُسْلُ لَهُ،

وُسُنَّ لَمَّا يَسُنُّ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ جَوَابُ «إِذَا» مِنْ قَوْلِهِ: «إِذَا

دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ».

٢. تعذر استعمال
الماء، وله أحوال:

١. عدم الماء

ب. زاد ثمن الماء

ج. المعجز عن ثمن
الماء

د. خوف الضرر
باستعماله

هـ. خوف الضرر
بطلبه

(١) في (الأصل، د): «أو يحتاج له».

ما يلزم لتحصيل
الماء

ويلزم:

- شراء ماء وحبل ودلو، بثمنٍ مثلٍ أوزانٍ يسيراً؛ فاضلٍ عن حاجته،
- واستعارة الحبل والدلو،
- وقبول الماء: قرضاً، وهبةً،
- وقبول ثمنه قرضاً: إذا كان له وفاء.
- ويجب بذله لعطشان، ولو نجساً.

(ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره) من حدثٍ أكبر أو أصغر: (تيمم بعد استعماله)، ولا يتيمم قبله.

حكم من وجد ماء
يكفي بعض طهره

- ولو كان على بدنه نجاسة، وهو محدث: غسل النجاسة، وتيمم للحدث بعد غسلها.
- وكذلك: لو كانت النجاسة في ثوبه.

(ومن جرح):

طهارة من به جرح:

- وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء:
- (تيمم له) ولما يتضرر بغسله ممّا قرب منه،
- (وغسل الباقي).

ا. إن تضرر بغسل
الجرح أو مسحه
بالماء

- فإن لم يتضرر بمسحه: وجب، وأجزأ.

ب. إن لم يتضرر
بمسح الجرح

وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه، لزمه إذا توضأ:

- مراعاة الترتيب: فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحاً،

- ومراعاة الموالاة: فيعيدُ غسلَ الصحيح عند كلِّ تيمّم.
- بخلاف غسل الجنابة: فلا ترتيب فيه، ولا موالاة.



(ويجبُ) على مَنْ عَدِمَ الماءَ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ: (طلبُ الماءِ:

حكم طلب الماء لمن
علمه، ومواضع
طلبه

- فِي رَحْلِهِ؛ بَأَن يَفْتَشَ مِنْ رَحْلِهِ^(١) مَا يُمَكِّنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ.
- (و) فِي (قُرْبِهِ)؛ بَأَن يَنْظُرَ وَرَاءَهُ وَأَمَامَهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ؛ فَإِنْ رَأَى مَا يَشْكُ مَعَهُ فِي الْمَاءِ: قَصَدَهُ فَاسْتَبْرَأَهُ.
- وَيَطْلُبُهُ مِنْ رَفِيقِهِ.

○ فَإِنْ تَيَمَّمَ قَبْلَ طَلْبِهِ: لَمْ يَصَحَّ، مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ عَدَمُهُ.

- (و) يَلْزُمُهُ أَيْضًا طَلْبُهُ (بِدَلَالَةِ) ثَقَةٍ:

ضابط لزوم طلب
الماء لمن ذل عليه

○ إِذَا كَانَ قَرِيبًا عُرْفًا،

○ وَلَمْ يَخَفْ فَوْتَ وَقْتِ -وَلَوْ الْمُخْتَارَ-، أَوْ رَفَقَةٍ، أَوْ عَلَى
نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ.

وَلَا يَتَيَمَّمُ:

- لَخَوْفِ فَوْتِ جَنَازَةٍ،
- وَلَا وَقْتِ فَرَضٍ،

○ إِلَّا:

ما يباح فيه التيمم
لخوف فوت الوقت

■ إِذَا وَصَلَ مُسَافِرٌ إِلَى مَاءٍ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ،

(١) «من رحله» ليست في (س)، وفي (ز): «في رحله».

▪ أَوْ عَلِمَ أَنَّ النُّوبَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَهُ،

▪ أَوْ عَلِمَهُ قَرِيبًا وَخَافَ فَوَتْ الْوَقْتِ إِنْ قَصَدَهُ.

وَمَنْ بَاعَ الْمَاءَ أَوْ وَهَبَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَتْرَكْ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ:

• حَرَمَ،

• وَلَمْ يَصَحَّ الْعَقْدُ.

• ثُمَّ إِنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى: لَمْ يُعَذِّبْ إِنْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ.

(فَإِنْ) كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَاءِ لَكِنْ:

• (نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ)،

• أَوْ جَهَلَهُ بِمَوْضِعِ يُمْكِنُ^(١) اسْتِعْمَالُهُ، (وَتَيَمَّمَ) وَصَلَّى:

○ (أَعَادَ)؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ وَاجِدًا.

وَأَمَّا:

• مَنْ ضَلَّ عَنْ رَحْلِهِ وَبِهِ الْمَاءُ وَقَدْ طَلَبَهُ،

• أَوْ ضَلَّ عَنْ مَوْضِعِ بَثَرٍ كَانَ يَعْرِفُهَا، وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى:

○ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حَالٌ تَيَمَّمَهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْمَاءِ.

(وَإِنْ نَوَى بِتَيَمَّمِهِ أَحَدًا ثَلَاثًا) مُتَنَوِّعَةً تَوْجِبُ وَضُوءًا أَوْ غَسَلًا: أَجْزَأُهُ عَنِ

الْجَمِيعِ.

حكم من باع ماء
يحتاجه لطهوره
بعد دخول الوقت

حكم الناسي
والجاهل بقدرته
على الماء

حكم من نوى
بتيممه أحداثا
متنوعة

(١) في (د، ز): «يُمْكِنُهُ».

وكذا:

• لو نوى أحدها،

• أو نوى بتيممه الحديثين.

○ ولا يكفي أحدهما عن الآخر.

(أو) نوى بتيممه (نجاسةً على بدنه:

حكم من نوى
بتيممه نجاسةً على
بدنه

• تضره إزالتها،

• أو عدم ما يُزيلها) به،

• (أو خاف بردًا) ولو حضرًا مع عدم ما يُسخن به الماء،

○ بعد تخفيفها ما أمكن وجوبًا:

■ أجزاء التيمم لها؛ لعموم «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»^(١).

(أو حُبَسَ في مصر) فلم يصل للماء، أو حُبَسَ عنه الماء (فتيمم):
أجزاء.

(أو عدم الماء والتراب)؛

حكم من عدم الماء
والتراب (فاقد
الطهورين):

• كَمَنْ حُبَسَ بِمَحَلٍّ لَا مَاءَ بِهِ وَلَا تَرَابَ،

• وكذا مَنْ بِهِ قُرُوحٌ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا لِمَسِّ الْبَشَرَةِ بِمَاءٍ وَلَا تَرَابٍ:

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٤)، والبخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) من حديث جابر بن

١. يصلي الفرض فقط
٢. ليس عليه إعادة
٣. لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة
٤. تبطل صلاته بحدث ونحوه فيها
٥. لا تصح إمامته للتطهر بأحدهما
- شروط ما يصح به التيمم:
١. أن يكون ترابًا
٢. أن يكون طهورًا
- (صَلَّى) الْفَرَضُ فَقَطْ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ،
- (وَلَمْ يُعِدْ)؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا أَمَرَ بِهِ؛ فَخَرَجَ مِنْ عَهْدَتِهِ.
- وَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا يَجْزِي فِي الصَّلَاةِ:
- فَلَا يَقْرَأُ زَائِدًا عَلَى الْفَاتِحَةِ،
- وَلَا يَسْبُحُ غَيْرَ مَرَّةٍ،
- وَلَا يَزِيدُ فِي طَمَأْنِينَةٍ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَجُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ،
- وَلَا عَلَى مَا يَجْزِي فِي الشَّهَادَتَيْنِ.
- وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِحَدَثٍ وَنَحْوِهِ فِيهَا.
- وَلَا يُؤْمُّ مَتَطَهِّرًا بِأَحَدِهِمَا.
- ***
- (وَيَجِبُ التَّيْمُمُ):
- (بِرَابٍ)؛ فَلَا يَجُوزُ التَّيْمُمُ: بِرَمْلٍ، وَجَصٍّ، وَنَحْتٍ^(١) الْحَجَارَةِ؛ وَنَحْوِهَا.
- (طَهْرٍ)؛ فَلَا يَجُوزُ بِرَابٍ تَيْمُّمٌ بِهِ؛ لِرُؤَالِ طَهُورِيَّتِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ.
- وَإِنْ تَيْمَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ: جَازَ؛ كَمَا لَوْ تَوَضَّؤُوا مِنْ حَوْضٍ يَغْتَرِفُونَ مِنْهُ.

(١) فِي (ز): «نَحِيت».

- ٣. أن يكون مباحًا • ويُعتبر أيضًا: أن يكون مباحًا؛ فلا يصحُّ بترابٍ مغصوبٍ.
- ٤. ألا يكون محترقًا • وأن يكون: غير محترق؛ فلا يصحُّ بماءٍ دُقٍّ من خزفٍ؛ ونحوه.
- ٥. أن يكون له غبار • وأن يكون (له غبار)؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَسْحَوْا بُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦]؛ فلو تيمم على لُبٍّ، أو ثوبٍ، أو بساطٍ، أو حصيرٍ، أو حائطٍ، أو صخرةٍ، أو حيوانٍ، أو بردعتيه، أو شجرٍ، أو خشبٍ، أو عدلٍ شعيرٍ؛ ونحوه ممَّا عليه غبارٌ: صحَّ. ○ وإن اختلط الترابُ بذي غبارٍ غيره كالنُّورة: فكما خالطه طاهرٌ.

حكم التراب
المختلط بطاهر



فروض التيمم: (وفروضة)؛ أي: فروض التيمم:

- ١. مسح الوجه • (مسح وجهه)؛

○ سوى:

▪ مَا تَحْتَ شَعْرِ - وَلَوْ خَفِيفًا -

▪ وَدَاخِلٍ فِيهِ وَأَنْفٍ، وَيُكْرَهُ.

- ٢. مسح اليدين إلى الكوعين • (و) مسح (يديه إلى كوعيه)؛ لقوله ﷺ لعمارٍ ؓ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَيْهِ، وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١).

(١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٥)، والبخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨) واللفظ له من حديث

أبي موسى الأشعري عن عمار بن ياسر ؓ.

٣. الترتيب

٤. الموالاة
وضابطها

- (و كَذَا: الترتيبُ) بين مسح الوجه واليدين،
- (والموالاة) بينهما؛ بأن لا يؤخر مسح اليدين، بحيث يجفُّ الوجه لو كان مغسولاً.

○ فهما فرضان (في) التيمم عن (حدث أصغر)،

- لا عن حدث أكبر، أو نجاسة بيدٍ؛ لأنَّ التيمم مبنِي على طهارة الماء.

(وتُشترطُ النيةُ:

اشتراط النية لما
يتيمم له

- لِمَا يَتِيمُ لَهُ)، كصلاةٍ أو طوافٍ أو غيرهما،
- (من حدثٍ أو غيره) كنجاسةٍ على يديه؛ فينوي استباحة الصلاة:
- من الجنابة والحدث -إن كانا أو أحدهما-، أو عن غسلٍ بعض يديه الجريح أو نحوه؛
- لَأنَّهَا طَهَارَةٌ ضَرُورَةٌ؛ فلم ترفع الحدث؛ فلا بدَّ من التعيين؛ تقويةً لضعفه.

▪ فلو نوى رفع الحدث: لم يصحَّ.

- (فإن نوى أحدها)؛ أي: الحدث الأصغر، أو الأكبر، أو النجاسة بالبدن: (لم يجزئه عن الآخر)؛
- لَأنَّهَا أسبابٌ مختلفةٌ،

• ولحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١).

وإن نوى جميعها: جاز؛

• للخبر،

• وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويًا.

(وإن نوى) بتيممه (نفلاً): لم يصل به فرضاً؛ لأنه ليس بمنوي،

• وخالف طهارة الماء؛ لأنها ترفع الحدث.

(أو) نوى استباحة الصلاة و(أطلق)؛ فلم يعين فرضاً ولا نفلاً:

• (لم يصل به فرضاً)، ولو على الكفاية،

• ولا نذرًا؛

○ لأنه لم ينو.

• وكذا: الطواف.

(وإن نواه) أي: نوى استباحة فرض: (صلّى كلّ وقتيه فروضاً

ونوافل).

• فمن نوى شيئاً:

○ استباحه،

○ ومثله،

○ ودونه؛

التعيين والإطلاق
في النية:

أ. إن نوى نفلاً

ب. إن نوى استباحة
الصلاة من غير
تعيين

ج. إن نوى استباحة
فرض

■ فأعلاه: فرض عين؛ فنذر؛ ففرض كفاية؛ فصلاة نافلة؛
 فطواف نفل؛ فمس مصحف؛ فقراءة قرآن؛ فلبث بمسجد.

مراتب ما يتيمم له
 من العبادات



(ويبطل التيمم) مطلقاً:

مبطلات التيمم:

- (بخروج الوقت) أو دخوله، ولو كان التيمم لغير صلاة،
 ○ مَا لَمْ يَكُنْ:

١. خروج الوقت أو
 دخوله

■ فِي صَلَاةٍ جَمْعَةٍ،

■ أَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِي وَقْتٍ ثَانِيَةٍ مَنْ يُبَاحُ لَهُ: فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ
 بخروج وقت الأولى؛ لَأَنَّ الْوَقْتَيْنِ صَارَا كَالْوَقْتِ الْوَاحِدِ
 فِي حَقِّهِ.

- (و) يَبْطُلُ التَيَمُّمُ:

○ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ: (بمبطلات الوضوء)،

٢. مبطلات الوضوء

○ وَعَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ: بِمُوجِبَاتِهِ؛

٣. موجبات الغسل

■ لِأَنَّ الْبَدَلَ لَهُ حُكْمُ الْمَبْدَلِ.

○ وَإِنْ كَانَ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ: لَمْ يَبْطُلْ بِحَدَثٍ غَيْرِهِمَا.

- (و) يَبْطُلُ التَيَمُّمُ أَيْضًا: بِ(وجود الماء) المقدور على استعماله
 بلا ضرر، إِنْ كَانَ تَيَمُّمٌ لِعَدَمِهِ، وَإِلَّا فَبِزَوَالِ مَبِيحٍ مِنْ مَرْضٍ؛
 ونحوه،

٤. زوال مبيح
 التيمم بوجود الماء
 لعدامه وزوال العذر
 لغيره

○ (وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ): فَيَتَطَهَّرُ وَيَسْتَأْنِفُهَا.

حكم من وجد الماء
 أثناء الصلاة

■ (لا) إِنْ وُجِدَ ذَلِكَ (بَعْدَهَا): فَلَا تَجِبُ إِعَادَتُهَا،

○ وكَذَا: الطوافُ.

وَيُغَسَّلُ مِيتٌ - وَلَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ -، وَتُعَادُ.

(وَالْتِمَمُ آخِرَ الْوَقْتِ) الْمُخْتَارُ:

وقت التيمم

• (لِرَاجِي الْمَاءِ)،

• أَوْ الْعَالَمِ وَجُودَهُ،

• وَلَمْ يَسْتَوِ عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ:

○ (أَوَّلَى)؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام فِي الْجَنْبِ: «يَتْلُو»^(١) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ

الْوَقْتِ؛ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ، وَإِلَّا تِمَّمَ»^(٢).

(وَصَفَتُهُ)؛ أَيُّ: كَيْفِيَّةُ التَّمَمِّ:

صفة التيمم:

• (أَنْ يَنْوِيَ) كَمَا تَقَدَّمَ^(٣).

١. النية

• (ثُمَّ يَسْمِي) فَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَهِيَ هُنَا: كَوْضُوءٌ^(٤).

٢. التسمية

• (وَيَضْرِبُ التَّرَابَ بِيَدَيْهِ مَفْرَجَتِي الْأَصَابِعِ)؛ لِيَصِلَ التَّرَابُ إِلَى مَا

٣. ضرب اليدين

(١) فِي (ز): «أَيُّ يَتَأَنَّى».

(٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١٠٦/١)، وَابْنُ الْمُنْذَرِ فِي الْأَوْسَطِ (١٨١/٢)، وَالدَّارِقُطْنِي

(٧٢٠)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢٣٣/١) عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْمُرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام، وَقَالَ: (الْحَارِثُ

الْأَعْمُرِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ).

(٣) أَيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ: «وَتُسْتَرَطُّ النِّيَّةُ: لَمَّا يَتِمَّمُ لَهُ» فِي (ص ١٠٧).

(٤) أَيُّ عِنْدَ قَوْلِهِ: «وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الْوَضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ» فِي (ص ٥١).

بينها، بعد نزع نحو خاتم: ضربة واحدة.

○ ولو كان التراب ناعماً؛ فوضع يديه عليه وعلق بهما: أجزأه.

• (يمسح وجهه بباطنهما)؛ أي: باطن أصابعه، (و) يمسح (كفيه براحتيه) استحباباً؛

٤. مسح الوجه والكفين

○ فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه يساره، أو عكس: صح.

■ واستيعاب الوجه والكفين: واجب، سوى ما يشق وصول التراب إليه.

• (ويخلل أصابعه)؛ ليصل التراب إلى ما بينها.

٥. تخليل الأصابع

ولو تيمم بخرقة أو غيرها: جاز.

ولو نوى:

• وصمد^(١) للريح حتى عمّت محلّ الفرض بالتراب،

• أو أمره عليه،

حكم التيمم إذا صمد للريح أو أمر الأعضاء على التراب

○ ومسحه به: صح،

■ لا: إن سفته بلا تصميد فمسحه به.





(باب إزالة النجاسة) الحكمية

أي: تطهير مواردها.

(يجزئ في غسل النجاسات كلها)، -ولو من كلب أو خنزير- (إذا كانت على الأرض) وما اتصل بها من الحيوان، والأحواض، والصخر:

أنواع النجاسات وطرق تطهيرها:
١. إذا كانت على الأرض

• (غسله واحدة تذهب بعين النجاسة)، ويذهب لونها وريحها.

○ فإن لم يذهب: لم تطهر، ما لم يعجز.

• وكذا: إذا غمرت بماء المطر والسيول؛ لعدم اعتبار النية لإزالتها.

○ وإنما اكتفي بالمرة؛

▪ دفعا للحرج والمشقة،

▪ لقوله ﷺ: «أريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من

ماء»، متفق عليه^(١).

فإن كانت النجاسة:

إذا كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة واختلطت بأجزاء الأرض

• ذات أجزاء متفرقة:

○ كالرسم، والدم الجاف، والروث،

• واختلطت بأجزاء الأرض:

(١) أخرجه أحمد (٣/١١١)، والبخاري (٢٢٠)، ومسلم (٢٨٤) من حديث أنس رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد (٢/٢٣٩)، والبخاري (٢٢٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

○ لم تطهر بالغسل، بل بإزالة أجزاء المكان؛ بحيث يُتَقَنَّ زوال
أجزاء النجاسة.



(و) يجرى في نجاسة (على غيرها)؛ أي: غير أرض: (سبع) غسلات،

• (إحداها)؛ أي: إحدى الغسلات - والأولى أولى - (بتراب) طهور،

○ (في نجاسة كلب وخنزير) وما تولد منهما أو من أحدهما؛

■ لحديث «إذا ولغ الكلب في إناء أحديكم فليغسله سبعاً

أولاهن بالتراب»، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً^(١).

• ويُعتبر: ماء^(٢) يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به،

○ إلا فيما يضر: فيكفي مسّاه.

• (ويجرى عن التراب: أشنان؛ ونحوه)، كالصابون، والنخالة.

ب. النجاسة على
غير الأرض:

١. إذا كانت نجاسة
كلب وخنزير

(١) أخرجه مسلم (٢٧٩)، وأحمد (٤٢٧/٢) من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والحديث أخرجه البخاري أيضاً (١٧٢) دون: (أولاهن بالتراب).

(٢) هكذا في النسخ الأربع المعتمدة لدينا وهي الموافقة لعبارة الإقناع (١/ ٨٩)، وجاء في

بعض النسخ الأخرى «ما» بدون الهمزة، وفي إحداها أشار في الهامش أنها في نسخ «مانع»،

وهي الموافقة لعبارة التنقيح (ص ٦٧) والمتنهي (١/ ١١٠)، وقد قال الحجاوي في

حواشي التنقيح (ص ٦٧): (...) والمراد بالمائع: الماء الطهور؛ صرح به أبو الخطاب،

فإنه قال: بحيث تُمرُّ أجزاء التراب مع الماء على جميع الإناء. ذكره البعلي في حاشية

الفروع. ونقل كلام الحجاوي البهوتي في حاشيته على المتنهي (١/ ١١٤)، ونقل ابن

فندس البعلي المشار إليه في كلام الحجاوي في حاشيته على الفروع (١/ ٣١٥).

○ ويحرّم استعمال مطعوم في إزالتها.

(و) يجرى (في نجاسة غيرهما)؛ أي: غير الكلب والخنزير، أو ما تولد منهما، أو من أحدهما:

٢. إذا كانت نجاسة غير الكلب والخنزير

• (سبع) غسالات، بماء طهور - ولو غير مباح - إن أنقث،

○ وإلا فحتى تنقي:

• مع حثّ وقرصٍ لحاجة،

• وعصر - مع إمكان - كلّ مرّة خارج الماء.

○ فإن لم يمكن عصره: فبدقه وتقليبه، أو تثقيب كل غسلة، حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء.

▪ ولا يضرّ بقاء لون أو ريح أو هُما؛ عجزاً.

• (بلا تراب)؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً»^(١) فينصرف إلى أمره رضي الله عنه، قاله في المبدع^(٢) وغيره.

وما تنجس بغسلة:

حكم ما تنجس بغسلته

• يُغسل عدد ما بقي بعدها،

• مع تراب في نحو نجاسة كلب، - إن لم يكن استعمل -.

(ولا يطهر متنجس) ولو أرضاً:

ما لا يطهر به للتنجس

• (بشمس)،

(١) لم نجده بهذا اللفظ.

(٢) المبدع (٢٠٦/١).

• ولا ريح،

• ولا ذلك، ولو أسفل خف أو حذاء، أو ذيل امرأة،

• ولا صقيل بمسح.

(ولا) يطهر متنجس بـ (استحالة):

• فرماد النجاسة، وغبارها، وبخارها، ودود جرح، وصراصير

كُنف، وكلب وقع في ملاحه صار^(١) ملحاً؛ ونحو ذلك:

○ نجس.

• (غير الخمرة): إذا انقلبت بنفسها خلاً، أو بنقل لا لقصد تخليل،

- ودنّها مثلها-؛ لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد زالت؛

كالماء الكثير إذا زال تغييره بنفسه،

• والعلقة إذا صارت حيواناً طاهراً.

○ (فإن خللت) أو نقلت لقصد التخليل: لم تطهر.

■ والخل المباح: أن يصب على العنب أو العصير خل قبل

غليانه؛ حتى لا يغلي.

ويُمنع غير خلّال من إمساك الخمرة لتخلل.

(أو تنجس):

• دهن مائع،

• أو عجين،

حكم الخمرة إذا
استحالت خلاً
بنفسها

ضابط الخل للمباح

تطهير الدهن
للتنجس:

١. إذا كان مائعاً

• أو باطن حَبٍّ،

• أو إناءٌ تشرب النجاسة،

• أو سكينٌ سُقِيَتْهَا:

○ (لَمْ يَطْهَرُ)؛ لَأَنَّهُ لَا يُتَحَقَّقُ وَصُولُ الْمَاءِ إِلَى^(١) جَمِيعِ أَجْزَائِهِ.

ب. إِذَا كَانَ جَامِدًا، وَإِنْ كَانَ الدَّهْنُ جَامِدًا، وَوَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ: أُلْقِيَتْ وَمَا حَوْلَهَا، وَالْبَاقِي طَاهِرٌ.

• فَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَنْضَبْطْ: حُرْمٌ.

(وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ فِي: بَدَنِ، أَوْ ثَوْبٍ، أَوْ بَقْعَةٍ ضَيِّقَةٍ، وَأَرَادَ الصَّلَاةَ: (غَسَلَ) وَجُوبًا (حَتَّى يَجْزَمَ بِزَوَالِهِ)؛ أَيِ: زَوَالِ النَجَسِ؛ لَأَنَّهُ مُتَيَقِّنٌ فَلَا يَزُولُ إِلَّا بِتَقْيِينِ الطَّهَارَةِ.

حُكْمُ مَا إِذَا خَفِيَ
مَوْضِعُ النِّجَاسَةِ
وَأَرَادَ الصَّلَاةَ

• فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ جِهَتَهَا مِنَ الثَّوْبِ: غَسَلَهُ كُلَّهُ.

• وَإِنْ عَلِمَهَا فِي أَحَدِ كَمِيهِ وَلَا يَعْرِفُهُ: غَسَلَهُمَا.

○ وَيَصَلِّي فِي فُضَاءٍ وَاسِعَةٍ حَيْثُ شَاءَ بَلَا تَحَرُّرٍ.

(وَيَطْهَرُ بَوْلٌ)، وَقِيءٌ (غَلَامٌ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ) لَشَهْوَةٍ: (بِنَضْحِهِ)؛ أَيِ: غَمْرِهِ بِالْمَاءِ، وَلَا يَحْتَاجُ لِمَرْسٍ وَعَصْرِ.

تَطْهِيرُ بَوْلِ الْغَلَامِ:
أ. إِنْ لَمْ يَأْكُلِ
الطَّعَامَ لَشَهْوَةٍ

• فَإِنْ أَكَلَ الطَّعَامَ: غُسِلَ؛ كَغَائِطِهِ، وَكَبُولِ الْأُنْثَى، وَالْخَنْثَى؛ فَيَغْسَلُ

ب. إِنْ أَكَلَ الطَّعَامَ

كَسَائِرِ النِّجَاسَاتِ.

الفرق بين بول
الغلام وبول الأنثى

○ قَالَ الشافِعِيُّ: «لَمْ يَتَّبِعْ لِي فَرْقٌ مِنَ السَّنَةِ بَيْنَهُمَا»^(١).

○ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: أَنَّ الْغَلَامَ أَصْلُهُ مِنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ، وَالْجَارِيَّةُ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، وَقَدْ أَفَادَهُ ابْنُ مَاجَهٍ فِي سُنَنِهِ^(٢). وَهُوَ غَرِيبٌ، قَالَهُ فِي الْمُبْدَعِ^(٣).

حكم لعاب الغلام
ولعاب الجارية

ولعابهما: طاهرٌ.



(وَيُعْفَى: فِي غَيْرِ مَائِعٍ، وَ) فِي غَيْرِ (مَطْعُومٍ:

ما يعفى عنه من
النجاسات

• عَنْ يَسِيرِ دَمٍ نَجَسٍ) - وَلَوْ حَيْضًا أَوْ نِفَاسًا أَوْ اسْتِحَاضَةً -،

• وَعَنْ يَسِيرٍ: قَيْحٌ، وَصَدِيدٌ،

○ (مَنْ حَيَّوَانٍ طَاهِرٍ)، لَا نَجَسٍ،

○ وَلَا إِنْ كَانَ مِنْ سَبِيلٍ؛ قَبْلَ أَوْ دُبُرٍ.

■ وَالْيَسِيرُ: مَا لَا يَفْحَشُ فِي نَفْسٍ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسْبِهِ.

ضابط يسير الدم

■ وَيُضْمُّ مُتَفَرِّقٌ بِثَوْبٍ، لَا أَكْثَرَ.

ودم السمك،

من أنواع الدماء
الطاهرة

وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ؛ كَالْبَقِّ، وَالْقَمَلِ،

(١) انظر: مختصر المزني (ص ٣١).

(٢) هو من زيادات أبي الحسن القطان على ابن ماجه، وقد رواه (عقب ح ٥٢٥) بإسناده

عن الشافعي.

(٣) انظر: المبدع (١/ ٢١٢).

ودُمُ الشَّهِيدِ عَلَيْهِ،

وَمَا يَبْقَى فِي اللَّحْمِ وَعُرْوَقِهِ، - وَلَوْ ظَهَرَتْ حَمْرَتُهُ -:

• طَاهِرٌ.

(و) يُعْفَى (عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارِ):

ضابط ما يعفى من
أثر الاستجمار

• بِمَحَلِّهِ،

• بَعْدَ الْإِنْقَاءِ،

• وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ.

(وَلَا يَنْجُسُ الْأَدَمِيُّ بِالْمَوْتِ)؛ لِحَدِيثِ: «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ»، مُتَّفَقٌ

عَلَيْهِ^(١).

(وَمَا لَا نَفْسَ)؛ أَي: دَمَ (لَهُ سَائِلَةٌ) - كَالْبَقِ وَالْعَقْرَبِ - وَهُوَ (مَتَوَلِّدٌ

حُكْمَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ
سَائِلَةٌ

مِنْ طَاهِرٍ): لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ بَرِيًّا كَانَ أَوْ بَحْرِيًّا؛ فَلَا يَنْجُسُ الْمَاءُ الْيَسِيرُ

بِمَوْتِهِمَا^(٢) فِيهِ.

(وَبُولٌ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُهُ، وَمَنِيَّةٌ): طَاهِرٌ؛ «لَأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ الْعَرَنِيِّنَ

حُكْمَ بُولٍ وَرَوْثٍ
وَمَنِيٍّ مَا يُوْكَلُ
لَحْمَهُ

أَنْ يَلْحَقُوا بِأَبْلِ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا»^(٣)، وَالنَّجْسُ لَا يُبَاحُ

شُرْبُهُ، وَلَوْ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ: لِأَمْرِهِمْ بِغَسْلِ أَثَرِهِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلَاةَ.

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢/ ٢٣٥)، وَابْنُ خَرِيقٍ (٢٨٣)، وَمُسْلِمٌ (٣٧١) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) فِي (د): «بِمَوْتِهَا».

(٣) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٠٧)، وَابْنُ خَرِيقٍ (٢٣٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٧١) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ

مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

حكم مني الأدمي (ومني الأدمي): طاهر؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كنت أفرُّكُ المنِّي من ثوبِ رسولِ الله ﷺ ثمَّ يذهبُ فيصلِّي به»، متفقٌ عليه^(١).

• فعلى هذا: يستحبُّ فرُّكُ يابسِه، وغسلُ رطبه.

حكم رطوبة فرج المرأة (ورطوبة فرج المرأة) - وهو: مسلكُ الذكر - طاهرة؛ كالعرق، والرقي، والمخاط، والبلغم - ولو أزرَقَ - وما سأل من الفم وقت النوم.

(وسورُ الهرِّ، وما دونها في الخلقة: طاهرٌ) غيرُ مكروه،
حكم سور الهرّة وما دونها في الخلقة

• غيرَ دجاجةٍ مخلاةٍ.

○ والشَّوْرُ - بضمِّ السينِ مهموزًا - : بقيَّةُ طعامِ الحيوانِ وشرابه.

○ والهرُّ: القطُّ.

وإن أكلَ هوَ أو طفلٌ ونحوهُما نجاسةً، ثمَّ شربَ - ولو قبلَ أن يغيبَ - من مائعٍ: لم يؤثِرْ؛ لعمومِ البلوى.

• لا عن نجاسةٍ بيدها أو رجلها.

ولو وقعَ: ما ينضمُّ دبرُهُ في مائعٍ، ثمَّ خرجَ حيًّا: لم يؤثِرْ.

(وسباعُ البهائم،

حكم سباع البهائم والطيور والحمائر الأهلي

و) سباعُ (الطيور) - التي هي أكبرُ من الهرِّ خلقةً -،

(والحمائرُ الأهليُّ، والبغلُ منه)؛ أي: من الحمائرِ الأهليِّ، لا الوحشيِّ:

(١) أخرجه أحمد (١٢٥/٦) واللفظ له، ومسلم (٢٨٨) من حديث عائشة رضي الله عنها، ولم

يخرجه البخاري، ولكنه بوب به فقال: (باب غسل المنى وفركه...)، وأخرجه (٢٢٩)

من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ الغسل وحسب.

• (نجسة)،

• وكذا: جميعُ أجزائها وفضلاتها؛

○ لَأَنَّهُ ﷺ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنْبُؤُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالِدَوَابِّ؛

فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْهُ شَيْءٌ»^(١)؛ فمفهومة: أَنَّهُ يَنْجُسُ إِذَا لَمْ يَبْلُغْهُمَا.

○ وَقَالَ فِي الْحُمْرِ يَوْمَ خَيْبَرَ: «إِنَّهَا رَجَسٌ»، متفقٌ عليه^(٢)،
والرجسُ: النجسُ.



(١) سبق تخريجه في ص ١٧.

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١١١)، والبخاري (٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠) من حديث أنس بن

(باب الحيض)

الحيض لغةً

أصله: السيلان، من قولهم: حاص الوادي، إذا سأل.

الحيض شرعاً

وهو شرعاً: دمٌ طبيعيٌ وجبلةٌ يخرجُ من قعر الرحم في أوقات معلومة. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.

أقل سن الحيض

(لا حيض قبل تسع سنين):

- فإن رأت دمًا لدون ذلك فليس بحيض؛ لأنه لم يثبت في الوجود،
- وبعدها إن صلح: فحيض؛ قال الشافعي: «رأيت جدة لها إحدى وعشرين^(١) سنة»^(٢).

أكثر سن الحيض

- (ولا) حيض (بعد خمسين) سنة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض»، ذكره أحمد^(٣).
- ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن.

حكم الدم مع الحمل

- (ولا) حيض (مع حمل)، قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم^(٤).

(١) في (ز): «عشرون».

(٢) نقله في: السنن الكبير للبيهقي (١ / ٣١٩) بإسناده إلى الإمام الشافعي.

(٣) ذكره الإمام مالك بلاغاً (انظر: الجامع لمسائل المدونة للصقلي ١ / ٣٧٥)، وذكره

أحمد في مسائل إسحاق الكوسج (س ٨٠٧) وأشار إلى ضعفه.

(٤) انظر: شرح المنتهى، لابن النجار (١ / ٤٢٣).

- فَإِنْ رَأَتْ دَمًا: فَهُوَ دَمٌ فَسَادٌ،
- لَا تَتْرَكُ لَهُ الْعِبَادَةَ،
- وَلَا يَمْنَعُ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا،
- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَغْتَسَلَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ.
- إِلَّا أَنْ تَرَاهُ قَبْلَ وَلادَتِهَا: بَيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، مَعَ أَمَارَةٍ: فَنِفَاسٌ، وَلَا تَنْقُصُ بِهِ مَدَّتَهُ.

وأقلُّه؛ أي: أقلُّ الحيضِ (يومٌ وليلة)؛ نَدَلْ عَنِ (١).	أقل مدة الحيض
(وأكثرُه)؛ أي: أكثرُ الحيضِ: (خمسَ عشرَ) يومًا بلياليها؛ لقول عطاء: «رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» (٢).	أكثر مدة الحيض
(وغالبُه)؛ أي: غالبُ الحيضِ: (سِتُّ) ليالٍ بأيامِها، (أو سبْعُ) ليالٍ بأيامِها.	غالب مدة الحيض

(وأقلُّ طهرٍ بينَ حيضَتَيْنِ: ثلاثةَ عشرَ) يومًا؛ احتجَّ أحمدٌ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ، وَقَدْ طَلَقَهَا زَوْجُهَا فَرَعِمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرِ ثَلَاثَ حِيضٍ؛ فَقَالَ عَلِيٌّ لَشَرِيحٍ: قُلْ فِيهَا. فَقَالَ شَرِيحٌ (٣): «إِنْ جَاءَتْ بَيْنَهُ	أقل طهر بين حيضتين
---	--------------------

- (١) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٤٧٢): «كانه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقًا عن علي، وشريح أتتهما جؤزا ثلاث حيض في شهر، وسيأتي.
- (٢) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (١/ ٢٣٨) بهذا اللفظ عن عطاء، وأخرجه الدارقطني (٧٩٨) والبيهقي (١/ ٣٢١) عن عطاء ولفظه: «أكثر الحيض خمسة عشر»، وأخرج الدارقطني (٨٠٢) والبيهقي (١/ ٣٢٢) عن شريك القاضي أنه قال: «عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشهر حيضًا مستقيمًا صحيحًا».
- (٣) إلى هنا انتهى السقط في (الأصل) والذي بدأ في ص ١١٧.

مَنْ بَطَانَةِ أَهْلِهَا مَمَّنْ يُرْجَى دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ، وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ؛
فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالُونَ؛ أَيُّ: جَيِّدٌ بِالرُّومِيَّةِ^(١).

(وَلَا حَدَّ لَأَكْثَرِهِ)؛ أَيُّ: أَكْثَرُ الطَّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَنْ
لَا تَحِيضُ أَصْلًا.

أكثر الطهر بين
الحيضتين

• لَكِنَّ غَالِبَهُ بَقِيَّةُ الشَّهْرِ.

غالب الطهر بين
الحيضتين

وَالطَّهْرُ زَمَنٌ حَيْضٍ: خُلُوصُ النَّقَاءِ؛ بَأَنَّ لَا تَتَغَيَّرُ مَعَهُ قَطَنَةٌ أَحْتَشَتْ بِهَا.

ضابط الطهر زمن
الحيض

• وَلَا يُكْرَهُ وَطُؤُهَا زَمَنُهُ إِنْ اغْتَسَلَتْ.

(وَتَقْضِي الْحَائِضُ: الصَّوْمَ، لَا الصَّلَاةَ) إجماعًا.

أحكام الحائض:
تقضي الصوم
دون الصلاة، ولا
يصحان منها

• (وَلَا يَصْحَانِ)؛ أَيُّ: الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ (مِنْهَا)؛ أَيُّ: مِنَ الْحَائِضِ،

• (بَلْ يَحْرُمَانِ) عَلَيْهَا؛ كَالطَّوَافِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَاللَّبْثِ فِي

ما يحرم على
الحائض

الْمَسْجِدِ، لَا الْمُرُورَ بِهِ إِنْ أَمِنْتَ تَلْوِيئَهُ.

(وَيَحْرُمُ وَطُؤُهَا فِي الْفَرْجِ)، إِلَّا لَمَنْ بِهِ شَبَقٌ بِشَرِطِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

تحريم وطء
الحائض

﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

• (فَإِنْ فَعَلَ): بَأَنَّ أَوْلَجَ قَبْلَ انْقِطَاعِهِ مَنْ يَجَامِعُ مِثْلَهُ، حَشَفَتُهُ

كفارة وطء
الحائض

(١) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما

يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض)، وأخرجه ابن أبي شيبة

(٣١١/٥)، وسعيد بن منصور في سننه (١٣١٠)، والدارمي (٨٨٣)، والبيهقي

(٤١٨/٧) من حديث الشعبي عن علي وشريح.

وأما احتجاج أحمد به فانظر: مسائل صالح (١١٣١).

- ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا -: (فعليه دينار أو نصفه)، على التخيير، (كفارة)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه: «يتصدق بدينار أو نصفه»، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال: «هكذا الرواية الصحيحة»^(١).

○ والمراد بالدينار: مثقال من الذهب - مضروباً كان أو غيره - أو قيمته من الفضة فقط.

المراد بالدينار

■ ويجزئ لواحد، وتسقط بعجزه.

● وامرأة مطاوعة: كرجل.

الكفارة على المرأة
للمطاوعة

(و) يجوز أن يستمتع منها؛ أي: من الحائض، (بما دونه)؛ أي:

حكم الاستمتاع
بالحائض بما دون
الفرج

دون الفرج،

(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٠)، والترمذي (١٣٦)، وأبو داود (٢٦٤)، والنسائي (١/ ١٥٣)، وابن ماجه (٦٤٠) من طرق عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه.

واختلف في هذا الحديث، في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، واضطراب لفظه؛ فصححه مرفوعاً أحمد في مسائل أبي داود (١٧٧)، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن حجر (انظر: التلخيص الحبير ٢/ ٤٥٣-٤٥٥)، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (١/ ١٥١). وأعله بضعف إسناده واضطرابه الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي (١/ ٣١٩)، وأحمد في رواية (انظر: بدائع الفوائد ٤/ ١٤٦٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٤٠).

ورجح وقفه أحمد في المسند (١/ ٢٣٠)، وابن كثير في تفسيره (البقرة: ٢٢٢-٢٢٣) وقال: (وهو الصحيح عن كثير من أئمة الحديث).

وقول أبي داود: (هكذا الرواية الصحيحة) هو في سننه عقب الحديث، وهي لبيان اللفظ الصحيح مما ورد.

• مِنْ الْقُبْلَةِ، وَاللَّمْسِ، وَالْوِطْءِ دُونَ الْفَرْجِ؛

○ لِأَنَّ الْمَحِيضَ اسْمٌ لِمَكَانِ الْحَيْضِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه:
«فَاعْتَزَلُوا نِكَاحَ فُرُوجِهِنَّ»^(١).

■ وَيُسْنُ سِتْرُ فَرْجِهَا عِنْدَ مَبَاشَرَةٍ غَيْرِهِ.

يسن ستر فرجها
عند مباشرة غيره

وَإِذَا أَرَادَ وَطْأَهَا؛ فَادْعَتْ حَيْضًا مُمَكَّنًا: قَبْلَ.

(وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ)؛ أَيِ: دَمُ الْحَيْضِ أَوْ النَّفَاسِ، (وَلَمْ تَغْتَسِلْ: لَمْ يُبَحِّحْ
غَيْرُ الصَّيَامِ وَالطَّلَاقِ).

ما يباح بعد انقطاع
الدم وقبل الاغتسال

• فَإِنْ عَدِمَتِ الْمَاءَ: تَيَمَّمَتْ، وَحَلَّ وَطْؤُهَا.

• وَتُغَسَّلُ الْمُسْلِمَةُ الْمَمْتَنَعَةُ قَهْرًا، وَلَا نِيَّةً هُنَا كَالْكَافِرَةِ؛ لِلْعَذْرِ،

○ وَلَا تَصَلِّيَ بِهِ.

• وَيُنَوَّى عَنْ مَجْنُونَةٍ غُسِّلَتْ؛ كَمَيِّتٍ.



(وَالْمُبْتَدَأَةُ): - أَيْ فِي زَمَنِ يُمَكَّنُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا - وَهِيَ: الَّتِي رَأَتْ
الدَّمَ، وَلَمْ تَكُنْ حَاضَتْ.

المبتدأة اصطلاحاً

• (تَجَلَّسُ)؛ أَيِ: تَدْعُ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ؛ وَنَحَوَهُمَا، بِمَجْرَدِ رُؤْيِيهِ

حكم المبتدأة:

- وَلَوْ أَحْمَرَ، أَوْ صَفْرَةً، أَوْ كِدْرَةً - (أَقْلَةً)؛ أَيِ: أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمًا
وَلَيْلَةً،

١. تدع الصلاة يوماً
وليلة

(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧٢٣/٣)، وابن أبي حاتم (٤٠١/٢)، والبيهقي (٣٠٩/١).

٢. ثم تغتسل
- (ثُمَّ تَغْتَسِلُ)؛ لِأَنَّهُ آخِرُ حَيْضِهَا حَكْمًا،
٣. تصلي وتصوم ولا توطأ
- (وَتَصَلِّي) وَتَصُومُ،
- وَلَا تُوطَأُ.
٤. ثم تغتسل عند انقطاعه أيضًا
- (فَإِنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَكْثَرِهِ)؛ أَيُّ: أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (فَمَا دُونَ) -بُضْمُ النَّونِ؛ لِقَطْعِهِ عَنِ الْإِضَافَةِ- (اغتسلت عند انقطاعه) أيضًا وجوبًا؛ لِصَلَاحِيَّتِهِ أَنْ يَكُونَ حَيْضَهَا.
- وَتَفْعُلُ كَذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ.
- (فَإِنْ تَكَرَّرَ الدَّمُ ثَلَاثًا)؛ أَيُّ: فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَلَمْ يَخْتَلَفْ:
- (ف) هَوَ كُلُّهُ (حَيْضٌ)،
- وَتَثَبَّتْ عَادَتُهَا؛ فَتَجْلِسُهُ فِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ. وَلَا تَثَبَّتْ بَدُونِ ثَلَاثِ.
- (وَتَقْضِي مَا وَجَبَ فِيهِ)؛ أَيُّ: مَا صَامَتْ فِيهِ مِنْ وَاجِبٍ، وَكَذَا: مَا طَافَتْهُ، أَوْ اعْتَكَفَتْهُ فِيهِ.
- وَإِنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ يَعُدْ، أَوْ أَيْسَتْ قَبْلَ التَّكَرَّارِ: لَمْ تَقْضِ.
- ب. إن جاوز دمها أكثر الحيض فهي مستحاضة
- (وَإِنْ عَبَرْ)؛ أَيُّ: جَاوَزَ الدَّمُ (أَكْثَرَهُ)؛ أَيُّ: أَكْثَرَ الْحَيْضِ: (ف) هِيَ (مُسْتَحَاضَةٌ). وَالْإِسْتِحَاضَةُ: سِيلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ، مِنْ الْعَرَقِ الْعَاذِلِ، مَنْ أَدْنَى الرَّحِمِ دُونَ قَعْرِهِ.
- (فَإِنْ كَانَ) لَهَا تَمَيِّزٌ: بِأَنْ كَانَ (بَعْضُ دِمَافِهَا أَحْمَرَ وَبَعْضُهُ أَسْوَدَ،
- لِلْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةِ: أ. إِنْ كَانَ لَهَا تَمَيِّزٌ

ولم يعبر؛ أي: يجاوز الأسود (أكثره)؛ أي: أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله؛

○ فهو؛ أي: الأسود (حيضها) - وكذا: إذا كان بعضه ثخيناً أو متناً، وصلاح حيضاً - (تجلسه في الشهر الثاني)، ولو لم يتكرر أو يتوال.

○ (والأحمر) أو الرقيق وغير المتن: (استحاضة)، تصوم فيه وتصلّي.

• (وإن لم يكن دُمها متميزاً: جلست) عن الصلاة؛ ونحوها: أقل الحيض من كل شهر، حتى يتكرر ثلاثاً: فتجلس (غالب الحيض) ستاً أو سبعا، بتحراً، (من كل شهر)، من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالٍ.

ب. إن لم يكن دمها متميزاً



(والمستحاضة المعتادة): التي تعرف شهرها، ووقت حيضها وطهرها منه - (ولو) كانت (مميزة-:

للمستحاضة المعتادة:

• تجلس عادتها، ثم تغتسل بعدها وتصلّي.

ا. الناكرة لعادتها

• (وإن نسيتهما)؛ أي: نسيت عادتها:

ب. الناسية لعادتها:

○ (عملت بالتمييز الصالح): بأن لا ينقص الدم الأسود؛ ونحوه عن يوم وليلة، ولا يزيد على خمسة عشر، ولو تنقل أو لم يتكرر.

ا. إن كان لها تمييز صالح

○ (فإن لم يكن لها تمييزٌ) صالحٌ، ونسيتُ عددهُ ووقتهُ: (فغالبُ الحيضِ) تجلسُهُ من أولِ كلِّ مدَّةٍ علِمَ الحيضُ فيها وضاعَ موضِعُهُ، وإلاَّ فمن أولِ كلِّ هلالٍ؛

٢. إن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت أيام حيضها ووقته

○ (كالعالمَةِ بموضِعِهِ)؛ أي: موضعِ الحيضِ (الناسيةُ لعددهِ): فتجلسُ غالبَ الحيضِ في موضِعِهِ.

٣. إن لم يكن لها تمييز صالح وكانت عالمَةً بوقت حيضها وناسيةً عدده

○ (وإن علمتِ) المستحاضَةُ (عددهُ)؛ أي: عددَ أيامِ حيضِها، (ونسيتُ موضِعَهُ من الشهرِ -ولو) كانَ موضِعُهُ من الشهرِ (في نصفِهِ -: جلستُها)؛ أي: جلستُ أيامَ عادتها (من أولِهِ)؛ أي: أولِ الوقتِ الَّذي كانَ الحيضُ يأتيها فيه؛

٤. إن لم يكن لها تمييز صالح وكانت عالمَةً بعدد حيضها وناسيةً وقته

○ (كمَنْ)؛ أي: كمبتدأةٍ (لا عادةَ لها ولا تمييزَ)؛ فتجلسُ من أولِ وقتِ ابتدائها كما تقدَّم^(١).
❁❁❁

(ومَنْ):

تغير عادة الحيض:

• زادتُ عادتها (مثل: أن يكونَ حيضُها^(٢)) خمسةً من كلِّ شهرٍ فيصيرُ ستةً،

١. إذا زادت العادة أو تقدمت أو تأخرت

• (أو تقدمتُ) مثل: أن تكونَ^(٣) عادتها من أولِ الشهرِ فتراهُ في آخرِهِ^(٤)،

(١) أي عند قوله: «(وإن لم يكن دُمها متميِّزاً: جلستُ) عن الصلاة...» في (ص ١٢٩).

(٢) في (ز): «عادتها» بدل «حيضها».

(٣) في (الأصل، د، س): «يكون».

(٤) هكذا جاءت عبارة البهوتي في هذا الموضع في نسخنا المعتمدة، وفي أكثر نسخ الروض =

• (أو تأخرت) عكس التي قبلها،

○ (فما تكرّر) من ذلك (ثلاثًا) فهو (حيض).

○ ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرّره؛ كدم المبتدأة

حكم ما خرج عن
عادتها وتغير قبل
تكرره

الزائد على أقل الحيض؛

▪ فتصوم فيه وتصلّي قبل التكرار،

▪ وتغتسل عند انقطاعه ثانيًا.

▪ فإذا تكرّر ثلاثًا: صار عادة؛ فتعيد ما صامته؛ ونحوه من

فرض.

(وما نقص عن العادة: طهر)؛

ب. إذا نقصت العادة

• فإن كانت عادتها ستًا؛ فانقطع لخمس؛ اغتسل عند انقطاعه

وصلت؛ لأنّها طاهر^(١).

• ○ (وما عادَ فيها)؛ أي: في أيام عادتها، كما لو كانت عشرًا

حكم ما إذا عاد الدم
بعد انقطاعه في
وقت العادة

الخطية الأخرى، وتعقبه ابن فيروز (١/ ٢٠٨ ط. البداح) والعنقري (١/ ٢٨٢ ط.

الجماز) وابن قاسم (١/ ٣٩٤) في حواشيه على الروض، وقد صوّبت العبارة في

بعض النسخ، وعُلق عليها بالتصويب في أخرى، ولعل العبارة تستقيم إن حُمل قوله:

«فتراه في آخره» أي: في آخر شهرها، يعني: من الشهر السابق لشهر حيضها، وهذا حقيقة

التقدّم، أما التأخر فأن ترى في أول شهرها ما كانت تراه عادة آخر شهرها السابق. ويؤيد

هذا التوجيه عبارة صاحب المبدع (١/ ٢٥١) في تفسيره للتقدّم حيث قال: (مثل أن

يكون عادتها من أول الشهر ستة، فتصير يومين من الشهر السابق، وأربعة من الثاني وهو

الذي تحيض فيه)، وينحوه ابن المنجى في الممتع (١/ ٢٤٧-٢٤٨).

(١) في (ز): «طاهرة».

فَرَأَتْ الدَّمَ سَتًّا ثَمَّ انْقَطَعَ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ عَادَ فِي التَّاسِعِ وَالْعَاشِرِ:
(جَلَسَتْهُ) فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ صَادَفَ زَمَنَ الْعَادَةِ؛ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ.

حكم الصفرة
والكدرة

(وَالصَّفْرَةُ وَالْكَدَرَةُ فِي زَمَنِ الْعَادَةِ: حَيْضٌ) فَتَجَلَّسُهُمَا،
• لَا بَعْدَ الْعَادَةِ - وَلَوْ تَكَرَّرَتَا -؛ لِقَوْلِ أُمِّ عَطِيَةَ رضي الله عنها: «كُنَّا لَا نَعُدُّ
الصَّفْرَةَ وَالْكَدَرَةَ بَعْدَ الطَّهْرِ شَيْئًا»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ^(١).

حكم من رأت يومًا
دمًا ويومًا نقاءً
(مسألة التفريق)

(وَمَنْ رَأَتْ: يَوْمًا) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (دَمًا، وَيَوْمًا) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (نِقَاءً:
• فَالِدُمُ حَيْضٌ) حَيْثُ بَلَغَ مَجْمُوعُهُ أَقْلَ الْحَيْضِ،
• (وَالنِّقَاءُ طَهْرٌ): تَغْتَسِلُ فِيهِ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي، وَيُكْرَهُ وَطُؤُهَا فِيهِ.
○ (مَا لَمْ يَعْزْ)؛ أَيُّ: يَجَاوِزُ مَجْمُوعَهُمَا، (أَكْثَرُهُ)؛ أَيُّ: أَكْثَرَ
الْحَيْضِ: فَيَكُونُ اسْتِحَاضَةً.

من أحكام دائم
الحدث:

(وَالْمُسْتِحَاضَةُ؛ وَنَحْوُهَا) مَمَّنْ بِهِ:

• سَلْسُ بَوْلٍ، أَوْ مَذْيٍّ، أَوْ رِيحٍ،
• أَوْ جَرْحٌ لَا يَرْقَأُ دَمُهُ، أَوْ رَعافٌ دَائِمٌ:

تطهر دائم الحدث
للمصلاة

○ (تَغْسِلُ فَرْجَهَا)؛ لِإِزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَدَثِ،

○ (وَتَعْصِبُهُ) عَصَبًا يَمْنَعُ الْخَارِجَ حَسَبَ الْإِمْكَانِ.

▪ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ عَصِبُهُ كَالْبَاسُورِ: صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ.

○ وَلَا يَلْزَمُ إِعَادَتُهُمَا لِكُلِّ صَلَاةٍ إِنْ لَمْ يَفِرْطَ.

(١) أخرجه أبو داود (٣٠٧) من حديث أم عطية رضي الله عنها، والحاكم (١٧٤/١) وقال:

(على شرطهما)، وأخرجه البخاري (٣٢٦) دون قولها: (بعد الطهر).

○ (وتوضأ ل) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء.
(وتصلّي) ما دام الوقت، (فروضاً ونوافل).
■ فإن لم يخرج شيء: لم يجب الوضوء.

وإن اعتيد انقطاعه زمنًا يتسع للوضوء والصلاة: تعين؛ لأنه أمكن
الإتيان بها كاملة.

ومن يلحقه السلس:

صلاة من به سلس

• قائماً: صلى قاعداً.

• أو راکعاً أو ساجداً: يركع ويسجد.

(ولا تُوطأ) المستحاضة (إلا مع: خوف العنت) منه، أو منها، ولا
كفارة فيه.

حكم وطء
للمستحاضة

(ويُستحبُّ غسلُها)؛ أي: غسلُ المستحاضة (لكلِّ صلاة)؛ لأنَّ
أمَّ حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: «فأمرها أن تغتسل»؛
فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه^(١).

حكم غسل
للمستحاضة



(وأكثرُ مدَّةِ النَّفاسِ) -وهو: دمٌ ترخيه الرحمُ للولادةِ وبعدها، وهو
بقيةُ الدمِ الَّذي احتبسَ في مدَّةِ الحملِ لأجلِهِ. وأصلُه لغةٌ: مِنَ التنفَسِ وهو

تعريف النفاس
واكثر مدته

(١) أخرجه أحمد (٨٢/٦)، والبخاري (٣٢٧)، ومسلم (٣٣٤) من حديث عائشة رضي الله عنها في
قصة أم حبيبة رضي الله عنها.

الخروج من الجوف، أو من: نفس الله كربتة، أي: فرجها-: (أربعون يوماً).

وأول مدته: من الوضع.

أول مدة النفاس

ومآرائه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة: فنفس، وتقدم^(١).

ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان.

ولا حد لأقله؛ لأنه لم يرد تحديده.

أقل مدة النفاس

وإن جاوز الدم الأربعين، وصادف عادة حيضها ولم يزد، أو زاد

حكم الدم الزائد عن الأربعين

وتكرر: فحيض إن لم يجاوز أكثره.

ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس.

(ومتى طهرت قبله؟ أي: قبل انقضاء أكثره:

الحكم إن طهرت
النفاس قبل انقضاء
أكثره

• (تطهرت)؛ أي: اغتسلت،

• (وصلت)، وصامت؛ كسائر الطهارات،

○ كالحائض إذا انقطع دمها في عاديها.

• (ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد) انقطاع الدم (والنظهير)؛ أي:

الاجتسال؛ قال أحمد: «ما يعجبني أن يأتيها زوجها؛ على حديث

عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه ^(٢)» ^(٣).

(١) أي عند قوله: «إلا أن تراه قبل ولادتها: بيومين أو ثلاثة، مع أمارة: فنفس» في

(ص ١٢٤).

(٢) في (ز) بزيادة: «أنها آتته قبل الأربعين فقال لا تقريني، ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن

الوطء».

(٣) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣١٣)، وابن الجارود في المنتقى (١١٨)، والدارقطني (٨٥٣)، =

رجوع الدم أثناء
الأربعين

(فإن عاودها الدم) في الأربعين: (فمشكوك فيه)؛ كما لو لم تره ثم
رأته فيها،

• (تصوم وتصلّي)؛ أي: تتعبّد؛ لأنها واجبة في ذمتها بيقين،
وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه.

• (وتقضي الواجب) من صوم؛ ونحوه؛
○ احتياطاً،

○ ولوجوبه يقيناً،

• ولا تقضي الصلاة؛ كما تقدّم^(١).

(وهو)؛ أي: النفاس: (كالحيض؛

حكم النفاس
كالحيض

• فيما يحل): كالاستمتاع بما دون الفرج.

• (و) فيما (يحرم) به: كالوطء في الفرج، والصوم، والصلاة،
والطلاق بغير سؤالها على عوض.

• (و) فيما (يجب) به: كالغسل، والكفارة بالوطء فيه.

• (و) فيما (يسقط) به: كوجوب الصلاة؛ فلا تقضيها.

= (٨٥٥) من حديث الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص موقوفاً أنه كان يقول
لنسائه: (لا تشوّفن فيّ دون الأربعين).

وأخرجه الدارقطني (٨٥٤) مرفوعاً وأعله بالوقف.

واحتج به أحمد في مسائل صالح (١٢٦)، وانظر: الشرح الكبير (٢/ ٤٧٥).

(١) أي عند قوله: «(وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة)؛ إجماعاً» في (ص ١٢٥).

ما يخالف النفاس
فيه الحيض من
احكام

○ (غير العدّة)؛ فإنّ المفارقة في الحياة تعتدّ بالحيض دون
النفاس.

○ (و) غير (البلوغ)؛ فيثبت بالحيض دون النفاس؛ لحصول
البلوغ بالإنزال السابق للحمل.

○ ولا يُحتسب بمدة النفاس على المولي، بخلاف مدة الحيض.

نفاس من ولدت
توأمين

(وإن ولدت) امرأة (توأمين)؛ أي: ولدين في بطن واحد: (فأول
النفاس وآخره من أولهما)؛ كالحمل الواحد؛

• فلو كان بينهما أربعون فأكثر: فلا نفاس للثاني.

وَمَنْ صَارَتْ نَفْسَاءً بَتَعْدِيهَا:

• بضربِ بطنِها،

• أو شربِ^(١) دواء:

○ لم تقضي.



(١) في (د، ز): «شرب».



(كتاب الصلاة)



الصلاة لغتُ في اللغة: الدعاء؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]؛ أَي: ادْعُ لَهُمْ.

الصلاة شرعاً وفي الشرع: أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصةٌ، مفتحةٌ بالتكبير، مختمةٌ بالتسليم.

سبب تسميتها الصلاة سَمِيَتْ صَلَاةً؛ لِأَشْتِمَالِهَا عَلَى الدَّعَاءِ.

مشتقةٌ مِنَ الصَّلَوَيْنِ، وهما: عِرْقَانِ مِنْ جَانِبَيْ الذَّنْبِ. وَقِيلَ: عَظْمَانِ يَنْحِنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وقت فرض الصلاة وَفُرِضَتْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ.

من تجب عليه الصلاة (تجبُ) الْخُمْسُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (عَلَى كُلِّ:

• مسلم،

• مكلفٍ؛ أَي: بِالْبَالِغِ عَاقِلٍ،

• ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى أَوْ خَنْثَى،

• حُرّاً أَوْ عَبْدًا أَوْ مُبْعَوضٍ.

○ (إِلَّا حَائِضًا وَنَفْسَاءً) فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا.

(وَيَقْضِي مَنْ زَالَ عَقْلُهُ:

حكم من فاتته الصلاة لزوال عقله

• بنوم،

• أو إغماء،

• أو سُكْرٍ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا،

• (أَوْ نَحْوَهُ)؛ كَشْرَبِ دَوَاءٍ؛

○ لحديث: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا؛ فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا»،
رواه مسلم^(١)،

○ وَغُشِيَ عَلَى عَمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفَاقَ وَتَوَضَّأَ، وَقَضَى تِلْكَ
الْثَلَاثَ^(٢).

• وَيَقْضِي مَنْ شَرَبَ مُحَرَّمًا، حَتَّى زَمَنَ جَنُونَ طَرَأَ مُتَصِلًا بِهِ؛
تَغْلِيظًا عَلَيْهِ.

(وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ (مِنْ: مُجْنُونٍ) وَغَيْرِ مُمِيزٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ النِّيَّةَ.

من لا تصح منه
الصلاة

(وَلَا تَصِحُّ مِنْ: كَافِرٍ)؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ النِّيَّةِ مِنْهُ.

• وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا أَسْلَمَ،

○ وَيَعَاقَبُ عَلَيْهَا، وَعَلَى سَائِرِ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ.

(١) أخرجه مسلم (٦٨٤) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولفظه: «من نسي صلاة أو نام عنها

فكفَّارُتُهَا أَنْ يَصِلِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، والحديث أخرجه البخاري (٥٩٧) دون ذكر النوم،

ولفظ المصنف أخرجه أبو يعلى في المسند (٣٠٨٦)، والطبراني في الأوسط (٦١٢٩).

(٢) أشار إليه الإمام أحمد في مسائل ابنه صالح (٦١٢)، وفي مسائل عبدالله (١٩٨) وَ

(٨٨٨)، ولم نجد من أخرجه بلفظ (ثلاثًا)، وأخرج عبد الرزاق (٤٧٩/٢) والدارقطني

(١٨٥٩) والبيهقي (٣٨٨/١): (أَن عَمَارًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرَبِ

وَالْعِشَاءِ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ).

قال الشافعي (انظر: المعرفة للبيهقي ٢/٢٢٠): (هذا ليس بثابت عن عمار).

حكم الكافر إذا صلى (فإن صلى) الكافر على اختلاف أنواعه؛ في دار الإسلام أو الحرب، جماعة أو منفردًا، بمسجد أو غيره: (فمسلم حكمًا).

• فلو مات عقب الصلاة:

○ فتركته لأقاربه المسلمين،

○ ويغسل،

○ ويصلي عليه،

○ ويدفن في مقابرنا.

■ وإن أراد البقاء على الكفر، وقال: إنما أردت التهزؤ: لم يقبل.

وكذا: لو أذن، ولو في غير وقته.

وقت الأمر بالصلاة (ويؤمر بها صغير لسبع)؛ أي: يلزم وليه:

• أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين،

○ وتعليمه إياها، والطهارة؛ ليعتادها، ذكرًا كان أو أنثى،

• وأن يكفه عن المفاسد.

وقت الضرب على الصلاة (و) أن يضرب عليها لعشر سنين؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنه، يرفعه: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، رواه أحمد وغيره^(١).

(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠)، وأبو داود (٤٩٥).

حسنه النووي في خلاصة الأحكام (١/ ٢٥٢).

(فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا)؛ بِأَنْ تَمَّتْ مَدَّةُ بُلُوغِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، (أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا: أَعَادَ)؛ أَيُّ: لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا؛ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ فِي حَقِّهِ؛ فَلَمْ تَجْزُئْهُ عَنِ الْفَرِيضَةِ.

حكم من بلغ أثناء الصلاة

• وَيَعِيدُ التَّيْمُمَ، لَا الْوُضُوءَ وَالْإِسْلَامَ.

(وَيَحْرُمُ) عَلَى مَنْ وَجِبَتْ عَلَيْهِ: (تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا) الْمُخْتَارِ، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا؛

حكم تأخير الصلاة عن وقتها

• (إِلَّا لِنَاوِ الْجَمْعِ)؛ لِعَذْرِ: فُيُاحُ لَهُ التَّأْخِيرُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ يَصِيرُ وَقْتًا لِهَمَا.

• (و) إِلَّا (لِمُسْتَعْلٍ بِشَرْطِهَا الَّذِي يَحْصُلُهُ قَرِيبًا)؛ كَانْقِطَاعِ ثَوْبِهِ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهُ، إِذَا لَمْ يَفْرَغْ مِنْ خِيَاطَتِهِ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ. ○ فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا عَرَفَا: صَلَّى.

وَلَمَنْ لَزِمَتْهُ: التَّأْخِيرُ فِي الْوَقْتِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يَظُنْ مَانِعًا، • وَتَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلَمْ يَأْتُمْ.



= وله شاهد من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه عن جده بنحوه؛ أخرجه أبو داود (٤٩٤) والترمذي (٤٠٧) وصححه، وكذا ابن خزيمة (١٠٠٢)، والحاكم (٢٠١/١) وقال: (على شرط الشيخين).

قال ابن معين (انظر: الجرح والتعديل ٥/ ٣٥٠) عن أحاديث عبد الملك عن أبيه عن جده: (ضعاف). وقال العقيلي في الضعفاء (٥/ ٢٣٥): (والرواية في هذا الباب فيها لين).

حكم من جحد
وجوب الصلاة

(وَمَنْ جَحَدَ وَجُوبَهَا: كَفَرَ)، إِذَا كَانَ مَمَّنْ لَا يَجْهَلُهَا، وَإِنْ فَعَلَهَا؛ لِأَنَّهُ
مَكْذِبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.

• وَإِنْ ادَّعَى الْجَهْلُ؛ كَحَدِيثِ الْإِسْلَامِ:

○ عُرِفَ وَجُوبَهَا،

○ وَلَمْ يُحَكِّمْ بِكَفَرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ؛

■ فَإِنْ أَصَرَ: كَفَرَ.

(وَكَذًا:

حكم تارك الصلاة
تهاوناً

• تَارَكُهَا تَهَاوُنًا) أَوْ كَسَلًا، لَا جُحُودًا،

• (وَدَعَاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ) لِفَعْلِهَا، (فَأَصَرَ،

• وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا)؛ أَي: عَنِ الثَّانِيَةِ؛

○ لِحَدِيثِ: «أَوَّلُ مَا تَفْقُدُونَ مِنْ دِينِكُمْ: الْأَمَانَةُ، وَآخِرُهُ مَا

تَفْقُدُونَ: الصَّلَاةُ»^(١)، قَالَ أَحْمَدُ: «كُلُّ شَيْءٍ ذَهَبَ آخِرُهُ لَمْ

يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ»^(٢).

(١) أَخْرَجَهُ الْخِرَاطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (١٧١)، وَتَمَامٌ فِي فَوَائِدِهِ (تَرْتِيهِ ٣٢٥/٢)،
وَالشَّهَابُ فِي مَسْنَدِهِ (١٥٥/١-١٥٦) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ضَعَّفَهُ الْعَقِيلِيُّ فِي الضَّعْفَاءِ (٥٩٦/٢)، وَحَسَّنَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ (٤١٠/٤)
ح (١٥٨٣).

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ (٣٦٢/٣)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٩٢/١٤)، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي
تَفْسِيرِهِ (٩٧)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ (١٤١/٩) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا.

(٢) انْظُرْ: رِسَالَةَ الصَّلَاةِ الَّتِي رَوَاهَا ابْنُ أَبِي يَعْلَى فِي الطَّبَقَاتِ (٤٤٦/٢).

■ فَإِنْ لَمْ يُدْعَ لِفَعْلِهَا: لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَهَا
لِعَذْرِ يَعْتَقِدُ سَقُوطَهَا لِمِثْلِهِ.

(وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فِيهِمَا)؛ أَيُّ: فِيمَا إِذَا جَحَدَ وَجَوَّبَهَا،
وَفِيمَا إِذَا تَرَكَهَا تَهَاوَنًا؛ فَإِنْ تَابَا، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عَنْقُهُمَا.
وَالْجُمُعَةُ: كَغَيْرِهَا.

من شروط قتل
تارك الصلاة تهاوؤًا
أو جحودًا

وَكَذًا: تَرَكَ رُكْنَ أَوْ شَرْطٍ.

حكم ترك ركن أو
شروط من الصلاة

وَيَنْبَغِي: الْإِشَاعَةُ عَنْ تَارِكِهَا بِتَرْكِهَا؛ حَتَّى يَصَلِّيَ، وَلَا يَنْبَغِي: السَّلَامُ
عَلَيْهِ، وَلَا إِجَابَةُ دَعْوَتِهِ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ^(١).

التعامل مع تارك
الصلاة

وَيَصِيرُ مُسْلِمًا بِالصَّلَاةِ.

وَلَا يَكْفُرُ بِتَرْكِ غَيْرِهَا مِنْ زَكَاةٍ وَصَوْمٍ وَحُجٍّ تَهَاوَنًا وَبِخَلًا.

حكم ترك غير
الصلاة من العبادات



(١) انظر: الأخبار العلمية (اختيارات شيخ الإسلام)، لابن اللحام (ص ٥٠).



(بَابُ الْأَذَانِ)



هُوَ فِي اللُّغَةِ: الْإِعْلَامُ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَذِّنْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(١)
[التوبة: ٣]؛ أَيُّ: إِعْلَامٌ.

الأذان لغةً

وَفِي الشَّرْعِ: إِعْلَامٌ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، أَوْ قَرَبِهِ لِفَجْرِ؛ بِذِكْرِ
مَخْصُوصٍ.
(وَالْإِقَامَةُ):

الأذان شرعاً

• فِي الْأَصْلِ: مَصْدَرُ أَقَامَ.

• وَفِي الشَّرْعِ: إِعْلَامٌ بِالْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ؛ بِذِكْرِ مَخْصُوصٍ.

الإقامة شرعاً

وَفِي الْحَدِيثِ: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، رَوَاهُ
مُسْلِمٌ^(١).

فضل الأذان

(هَمَّا فَرَضًا كَفَايَةً)؛ لِحَدِيثِ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ
أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٢).

حكم الأذان
والإقامة

(عَلَى:

من يجب عليه
الأذان والإقامة

• الرِّجَالِ)،

(١) فِي صَحِيحِهِ (٣٨٧)، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٩٥ / ٤) مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤٣٦ / ٣)، وَالبُخَارِيُّ (٦٣١)، وَمُسْلِمٌ (٦٧٤) مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ

الْحَوِیْثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

• الأحرار،

• (المقيمين) في القرى والأمصار،

○ لَا عَلَى الرجل الواحد، وَلَا عَلَى النساءِ،

○ وَلَا العبيد،

○ وَلَا المسافرين،

• (للصلوات) الخمس:

○ (المكتوبة) دون المندورة،

○ المؤداة دون المقضيات.

والجمعة من الخمس.

وُيُسَانِ:

من يسن له الأذان والإقامة

• لمنفرد،

• وسفراً،

• ولمقضية.

(يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا)؛ أَي: الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ؛ فَيَقَاتِلُهُمُ الْإِمَامُ أَوْ

حكم أهل البلد إذا تركوا الأذان والإقامة

نَائِبُهُ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ.

وَإِذَا قَامَ بِهِمَا مَنْ يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْلَامُ غَالِبًا: أَجْزَأُ عَنِ الْكُلِّ - وَإِنْ كَانَ

ما يسقط به فرض الكفاية في الأذان والإقامة

واحدًا -،

• وَالْأَلَا: زِيدَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ؛ كُلُّ وَاحِدٍ فِي جَانِبٍ، أَوْ دَفْعَةً وَاحِدَةً
بِمَكَانٍ وَاحِدٍ.

○ وَيَقِيمُ أَحَدُهُمْ،

▪ وَإِنْ تَشَاحُّوا: أَقْرَعُ.

وَتَصَحُّ الصَّلَاةُ بِدُونَهُمَا، لَكِنْ يُكْرَهُ.

(وَتَحْرُمُ أَجْرُهُمَا)؛ أَيُّ: يَحْرُمُ اخْتُدَّ الْأَجْرَةُ عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؛
لأنَّهُمَا قَرَبَةٌ لِفَاعِلِهِمَا.

حكم اخذ العوض
على الأذان والإقامة

• (لَا) اخْتُدَّ (رَزَقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ مَالِ الْفِيءِ، (لِعَدَمِ مَتَطَوُّعٍ)
بِالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؛ فَلَا يَحْرُمُ؛ كَأَرْزَاقِ الْقَضَاةِ وَالْغَزَاةِ.

(و) سُنَّ أَنْ (يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ:

ما يسن في المؤذن:

• صَيِّتًا؛ أَيُّ: رَفِيعَ الصَّوْتِ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ.

١. صيئًا

• زَادَ فِي الْمَغْنِيِّ وَغَيْرِهِ: «وَأَنْ يَكُونَ حَسَنَ الصَّوْتِ؛ لِأَنَّهُ أَرْقُ
لِسَامِعِهِ»^(١).

٢. حسن الصوت

• (أَمِينًا)؛ أَيُّ: عَدْلًا؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا.

٣. أمينًا

• (عَالِمًا بِالْوَقْتِ)؛ لِيَتَحَرَّاهُ فَيُؤَذِّنَ فِي أَوَّلِهِ.

٤. عالمًا بالوقت

(فَإِنْ تَشَاحَّ فِيهِ اثْنَانِ) فَأَكْثَرُ:

من يقدم عند
المشاحة في الأذان

• (قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا فِيهِ)؛ أَيُّ: فِيمَا ذُكِرَ مِنَ الْخَصَالِ،

- (ثُمَّ) إِنْ اسْتَوَوْا فِيهَا: قُدِّمَ (أَفْضَلُهُمَا فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ)؛ لِحَدِيثِ: «لِيُؤْذَنَ لَكُمْ خِيَارُكُمْ»، رواه أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ^(١).
- (ثُمَّ) إِنْ اسْتَوَوْا: قُدِّمَ (مَنْ يَخْتَارُهُ) أَكْثَرُ (الْجِيرَانِ)؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِهِمْ،
- (ثُمَّ) إِنْ تَسَاوَوْا فِي الْكُلِّ: (قِرْعَةٌ^(٢))؛ فَأَيُّهُمْ خَرَجَتْ لَهُ الْقِرْعَةُ: قُدِّمَ.



- (وَهُوَ)؛ أَيِ: الْأَذَانُ الْمَخْتَارُ: (خَمْسَ عَشْرَةَ جَمْلَةً)؛ لِأَنَّهُ أَذَانُ بِلَالٍ رضي الله عنه^(٣). مَنْ غَيْرِ تَرْجِيحِ الشَّهَادَتَيْنِ؛ فَإِنْ رَجَعَهُمَا: فَلَا بَأْسَ.
- (يُرْتَلُّهَا)؛ أَيِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتِمَّهَلَ فِي الْفَاطِ الْأَذَانِ،
 - وَيَقْفَ عَلَى كُلِّ جَمْلَةٍ.
 - وَأَنْ يَكُونَ قَائِمًا (عَلَى عُلُوٍّ)؛ كَالْمَنَارَةِ؛ لِأَنَّهُ أُبْلَغَ فِي الْإِعْلَامِ.
 - وَأَنْ يَكُونَ (مُتَطَهِّرًا) مِنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ.
- وَيُكْرَهُ:

عدد جمل الأذان
ما يستحب في أداء الأذان:
١. يتمهل في الفاظ الأذان
٢. يقف عند كل جملة
٣. أن يكون قائمًا على علو
٤. أن يكون متطهرًا من الحدثين

(١) أخرجه أبو داود (٥٩٠)، وابن ماجه (٧٢٦) من طريق حسين بن عيسى عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به، قال البخاري في حسين وحديثه هذا: (حديثه منكرو) (انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٦٣).

(٢) في (د، ز): «قِرْعَةٌ».

(٣) أخرجه أحمد (٤٢/ ٤) من حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربّه رضي الله عنه بتمامه، والترمذي مختصرًا (١٨٩) وقال: (حديث عبدالله بن زيد حسن صحيح)، وصححه ابن خزيمة (٣٦٣)، وابن حبان (١٦٧٩).

■ أذانُ جُنُبٍ،

■ وإقامَةُ محدِّثٍ.

- وفي الرعاية: يُسَنُّ أَنْ يُؤْذَنَ مُتَطَهِّرًا مِنْ نَجَاسَةٍ بَدَنِيَّةٍ وَثَوْبِيَّةٍ^(١).
- (مستقبلُ القبلة)؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْجِهَاتِ.
- (جاعلاً إصْبَعِيهِ) السَّابِغَتَيْنِ (فِي أَذُنَيْهِ)؛ لِأَنَّهُ أَرْفَعُ لِلصَّوْتِ.
- (غَيْرَ مُسْتَدِيرٍ)؛ فَلَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ فِي مَنَارَةٍ وَلَا غَيْرَهَا.
- (ملتفتاً فِي الْحَيْعَلَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا)؛ أَيُّ: يُسَنُّ أَنْ يَلْتَفِتَ يَمِينًا لِحَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَشِمَالًا لِحَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ.
- ويرفَعُ وَجْهَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِيهِ كُلُّهُ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ التَّوْحِيدِ.
- (قائلاً بَعْدَهُمَا)؛ أَيُّ: يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ (فِي أَذَانِ الصَّبْحِ) - وَلَوْ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ -: (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ)؛
- لحديث أبي محذورة رضي الله عنه، رواه أحمدٌ وغيره^(٢)؛
- ولأنَّهُ وَقْتُ يَنَامُ النَّاسُ فِيهِ غَالِبًا.
- وَيُكْرَهُ: فِي غَيْرِ أَذَانِ الْفَجْرِ، وَبَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.



(١) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (٢٨٣/١).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤٠٨/٣-٤٠٩)، وأبو داود (٥٠٠)، والنسائي (١٣، ٧/٢).

من حديث أبي محذورة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنْ كَانَ صَلَاةُ الصَّبْحِ قُلَّتْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».

صححه ابن خزيمة (٣٨٥) وابن حبان (١٦٨٢).

٥. طاهر البدن
والثوب

٦. مستقبل القبلة

٧. جاعلاً إصبعيه
في أذنيه

٨. غير مستدير

٩. الالتفات في
الحيلة يميناً
وشمالاً

١٠. يرفع وجهه إلى
السما في الأذان

١١. يقول (الصلاة
خير من النوم) في
صلاة الفجر

(وهي)؛ أي: الإقامة: (إحدى عشرة) جملة، بلا تشية، وتباح تشيتها.

عدد جمل الإقامة
ما يستحب في أداء
الإقامة:

• (يحدروها)؛ أي: يسرع فيها.

١. الحذر

• ويقف على كل جملة كالأذان.

٢. يقف عند كل
جملة

• (ويقيم من أذن) استحباباً،

٣. يقيم من اذن

○ فلو سبق المؤذن بالأذان؛ فأراد المؤذن أن يقيم: فقال أحمد:
«لو أعاد الأذان؛ كما صنع أبو محذورة رضي الله عنه»^(١)»^(٢).

■ فإن أقام من غير إعادة: فلا بأس، قاله في المبدع^(٣).

• (في مكانه)؛ أي: يُسن أن يقيم في مكان أذنيه، (إن سهل)؛ لأنه
أبلغ في الإعلام.

٤. يقيم في مكانه
إن سهل

○ فإن شق؛ كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد: أقام
في المسجد؛ لئلا يفوته بعض الصلاة.

لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦/١)، وابن المنذر في الأوسط (١٨٨/٣)، والبيهقي (٣٩٩/١) من طريق عن عبد العزيز بن رفيع قال: (رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام).

قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح).

(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر (١٨٨/٣)، والمبدع (٢٨٥/١).

(٣) المبدع (٢٨٥/١).

ما يشترط في الأذان

(ولا يصحُّ) الأذانُ (إلا):

• مرتبًا؛ كأركانِ الصلاة،

• (متواليًا) عرفًا؛

○ لأنَّهُ لَا يحصلُ المقصودُ مِنْهُ إِلَّا بذلك.

■ فَإِنْ نكَّسَهُ: لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.

وَلَا تُعْتَبَرُ الموالاةُ بَيْنَ الإقامَةِ والصلاةِ إِذَا أقَامَ عندَ إرادةِ الدخولِ فيها.

ويجوزُ الكلامُ بَيْنَ الأذانِ، وبعدَ الإقامَةِ قَبْلَ الصلاةِ.



ما يشترط في المؤذن

وَلَا يصحُّ الأذانُ إِلَّا (مِنْ):

• واحدٍ،

• ذكْرٍ،

• (عدلٍ) ولو ظاهرًا.

○ فلو أذَّنَ واحدٌ بعضُهُ وكمَلَهُ آخَرُ،

○ أَوْ أذَّنَتْ امرأةٌ، أَوْ خَتْنِي،

○ أَوْ ظاهرُ الفسقِ:

■ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.

ما يكره في الأذان

ويصحُّ الأذانُ (ولو) كان:

• (مُلَحَّنًا)؛ أي: مُطَرَّبًا بِهِ،

• (أو) كان (ملحونًا) لحنًا لَا يُحِيلُ المعنى؛

○ ويكرهان،

• ومن ذِي لُثْغَةٍ فاحِشَةٍ.

○ وَيَطَلَّ إِن أُحِيلَ المعنى.

(ويجزئ) أذانٌ (من مميّز)؛ لصحة صلاته، كالبالغ.

(ويبطلهُمَا)؛ أي: الأذان والإقامة:

ما يبطل الأذان
والإقامة

• (فصلٌ كثيرٌ) بسكوتٍ، أو كلامٍ -ولو مباحًا-،

• (و) كلامٌ (يسيرٌ محرمٌ)؛ كقذفٍ،

○ وكُرهَ اليسيرُ غيرُهُ.

(ولا يجزئ) الأذان (قبل الوقت)؛ لأنَّه شرعٌ للإعلامِ بدخوله،

حكم الأذان قبل
الوقت

ويُسَنُّ في أولِهِ.

• (إلا لفجرٍ) فيصحُّ (بعدَ نصفِ الليلِ)؛ لحديث: «إِنَّ بِلَالًا يُوذَنُ

بِلَيْلٍ فَكُلُّوا واشربُوا حتَّى يُوذَنَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، متفقٌ عليه^(١).

○ وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أذَنَ قَبْلَ الفجرِ:

(١) أخرجه أحمد (٩/٢) و(٤٤/٦)، والبخاري (٦٢٢، ٦٢٣)، ومسلم (١٠٩٢) من

حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما.

- أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَنْ يُؤْذَنُ فِي الْوَقْتِ،
- وَأَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ عَادَةً؛ لِئَلَّا يَغُرَّ النَّاسَ.

ورفعُ الصوتِ بالأَذَانِ: ركنٌ،

حكم رفع الصوت
بالأَذَانِ

- مَا لَمْ يُؤْذَنَ لِحَاضِرٍ: فَيَقْدِرُ مَا يَسْمَعُهُ.

(وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ؛ أَيِ: الْمُؤْذَنُ: (بَعْدَ أَذَانِ مَغْرِبٍ)، أَوْ صَلَاةٍ يُسَنُّ تَعَجُّلُهَا، قَبْلَ الْإِقَامَةِ (يَسِيرًا)؛ لِأَنَّ الْأَذَانَ شُرْعٌ لِلْإِعْلَامِ؛ فَسُنَّ تَأْخِيرُ الْإِقَامَةِ لِلْإِدْرَاكِ.

حكم تأخير الإقامة

(وَمَنْ جَمَعَ) بَيْنَ صَلَاتَيْنِ لِعَذْرِ: أَذَنَ لِلأَوَّلَى، وَأَقَامَ لَكُلِّ مِنْهُمَا، سِوَاءٍ كَانَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ.

أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ مِنْ
جَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

(أَوْ قَضَى) فَرَائِضَ (فَوَائِتَ: أَذَنَ لِلأَوَّلَى، ثُمَّ أَقَامَ لَكُلِّ فَرِيضَةٍ) مِنَ الْأَوَّلَى وَمَا بَعْدَهَا.

أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ مِنْ
قَضَى الْفَائِتِ

- وَإِنْ كَانَتِ الْفَائِتَةُ وَاحِدَةً: أَذَنَ لَهَا وَأَقَامَ.

○ ثُمَّ إِنْ خَافَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِهِ تَلْيِيسًا: أَسْرًا، وَإِلَّا جَهَرَ.

- فَلَوْ تَرَكَ الْأَذَانَ لَهَا: فَلَا بَأْسَ.

(وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ؛ أَيِ: سَامِعِ الْمُؤْذَنِ أَوْ الْمَقِيمِ - وَلَوْ أَنَّ السَّامِعَ امْرَأَةً، أَوْ سَمِعَهُ ثَانِيًا وَثَالِثًا حَيْثُ سُنَّ -:

مَا يَسْنُ لِسَامِعِ
لِلْمُؤْذَنِ:

- (مَتَابَعَتُهُ سِرًّا)، بِمِثْلِ مَا يَقُولُ وَلَوْ فِي طَوَافٍ، أَوْ قِرَاءَةٍ. وَيَقْضِيهِ: الْمَصْلِيُّ، وَالْمَتَخَلِّي.

١. الْمَتَابَعَةُ سِرًّا

○ (و) تُسَنُّ (حَوْقَلَتُهُ فِي الْحَيْعَلَةِ؛ أَيِ: أَنْ يَقُولَ السَّامِعُ: لَا

حولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ الْمُقِيمُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

○ وَإِذَا قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ - وَيَسْمَى: الثَّوْبَ - قَالَ السَّامِعُ: صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ.

○ وَإِذَا قَالَ الْمُقِيمُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ السَّامِعُ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا.

○ وَكَذَا يَسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ وَالْمُقِيمِ إِجَابَةُ أَنْفُسِهِمَا؛ لِيَجْمَعَا بَيْنَ ثَوَابِ الْأَذَانِ وَالْإِجَابَةِ.

● (و) يُسَنُّ (قَوْلُهُ)؛ أَي: قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ، وَسَامِعِهِ (بَعْدَ فَرَاغِهِ: اللَّهُمَّ أَصْلُهُ: يَا اللَّهُ، وَالْمِيمُ بَدَلٌ^(١) مِنْ «يَا»؛ قَالَهُ الْخَلِيلُ وَسَيَبُوهُ^(٢). (رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ) -بِفَتْحِ الدَّالِ-؛ أَي: دَعْوَةُ الْأَذَانِ. (التَّامَّةُ)؛ الْكَامِلَةُ^(٣)، السَّالِمَةُ مِنْ نَقْصٍ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا. (وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ): الَّتِي سَتَقُومُ وَتُفْعَلُ بِصِفَاتِهَا. (آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ): مَنْزَلَةٌ فِي الْجَنَّةِ. (وَالْفُضِيلَةُ، وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ)؛ أَي: الشِّفَاعَةَ الْعَظِيمَى فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ؛ لِأَنَّهُ يَحْمَدُهُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ.

٢. ذكر ما ورد بعد الأذان

(١) في (الأصل): «بدلاً».

(٢) انظر: الجمل في النحو، للخليل بن أحمد (ص ١٣٦)، الكتاب، لسيبويه (١/ ٢٥).

(٣) في (س): «أي الكاملة».

٣. الدعاء

• ثُمَّ يَدْعُو.

حكم الخروج بعد
الأذان لمن وجبت
عليه الصلاة

وَيَحْرُمُ خُرُوجُ مَنْ وَجِبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، بَعْدَ الْأَذَانِ فِي الْوَقْتِ مَنْ

مسجد،

• بَلَا عَذْرٍ، أَوْ نِيَّةٍ رَجُوعٍ.





(باب شروط الصلاة)



الشروط اصطلاحاً الشرط: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

الفرق بين الشروط والأركان (شروطها): ما يجب لها، (قبلها)؛ أي: تتقدم عليها وتسبقها -إلا النية؛ فالأفضل مقارنتها للتحريم-، ويجب استمرارها -أي: الشروط- فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان.

شروط الصلاة: (منها)؛ أي: من شروط الصلاة:

١. الإسلام • الإسلام،
٢. العقل • والعقل،
٣. التمييز • والتمييز.

○ وهذه شروط في كل عبادة -إلا التمييز في الحج ويأتي-؛ ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا.

٤. الوقت: (الوقت)،

- قال عمر رضي الله عنه: «الصلاة لها وقت شرطه الله لها، لا تصح إلا به»^(١)؛

(١) علقه ابن حزم (٢/ ٢٣٩) عن إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكره.

- وهو^(١): حديث جبريل حينَ امَّ النبي ﷺ في الصلواتِ الخمس،
ثمَّ قال: «يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ»^(٢).
- فالوقتُ سببُ وجوبِ الصلَاةِ؛ لأنَّها تضافُ إليه وتكرَّرُ
بتكرِّره.

(و) مِنْهَا:

- (الطَهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ)؛ لقوله ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا
أَحْدَثَ^(٣) حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، متفقٌ عليه^(٤).
- (و) الطَهَارَةُ مِنَ (النَّجَسِ)؛ فَلَا تَصَحُّ الصَّلَاةُ مَعَ نَجَاسَةٍ بَدَنِ
الْمُصَلِّي، أَوْ ثَوْبِهِ، أَوْ بَقْعَتِهِ، وَيَأْتِي^(٥).

٥. الطهارة من
الحدث

(١) هكذا في جميع النسخ المعتمدة وغيرها التي بين أيدينا، وقال ابن قاسم: (وقال بعضهم صوابه: وهو ما في حديث جبريل) [حاشية الروض ١/ ٤٦٢]، والمثبت هو الموافق لما في شرح المتهي، لابن النجار (١/ ٤٨٨)، كما أنه الأقرب لما في المبدع (١/ ٢٩٤)، وكشاف القناع (٢/ ٨٢).

(٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٣)، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩) من حديث ابن عباس ؓ. صححه ابن خزيمة (٣٢٥)، والحاكم (١/ ١٩٣)، وابن عبد البر في التمهيد (انظر: موسوعة شروح الموطأ ١/ ٢٤-٢٥) وقال: (لا يوجد هذا اللفظ: «ووقت الأنبياء قبلك» إلا في هذا الإسناد) يعني حديث ابن عباس.

(٣) في (الأصل) بدون قوله: «إذا أحدث».

(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٨)، والبخاري (٦٩٥٤) واللفظ له، ومسلم (٢٢٥) من حديث أبي هريرة ؓ.

(٥) أي عند قوله: «من شروط الصلاة: (اجتناب النجاسة)؛ حيث لم يعف عنها..» في (ص ١٧٤).

والصلوات المفروضات: خمسٌ في اليوم والليْلَة، ولا يجبُ غيرها
إلا لعارضٍ؛ كالنذرِ.

ما يجب من
الصلوات

(فوقُ الظهر) - وهي الأولى -:

وقت صلاة الظهر

- (من الزوالِ)؛ أي: ميلِ الشمسِ إلى المغربِ،
- ويستمرُّ (إلى مساواةِ الشيءِ) الشاخصِ (فيتهُ بعدَ فيءِ الزوالِ)؛
أي: بعدَ الظلِّ الَّذي زالتْ عليه الشمسُ.
- اعلمُ أنَّ الشمسَ إذا طلعتْ، رُفِعَ لكلِّ شاخصٍ ظلٌّ طويلٌ من
جانبِ المغربِ، ثمَّ ما دامتِ الشمسُ ترتفعُ فالظلُّ ينقصُ؛
فإذا انتهتِ الشمسُ إلى وسطِ السماءِ - وهي حالةُ الاستواءِ -
انتهى نقصانُهُ؛ فإذا زاد أدنى زيادةً؛ فهو الزوالُ.
- ويقصرُ الظلُّ في الصيفِ؛ لارتفاعِها إلى الجوّ، ويطولُ في
الشتاءِ، ويختلفُ بالشهرِ والبلدِ.

(وتعجيلُها أفضلُ)، وتحصلُ فضيلةُ التعجيلِ: بالتأهبِ أولَ الوقتِ.

حكم تعجيل صلاة
الظهر

• (إلا):

- في شدّةِ حرٍّ؛ فيُستحبُّ تأخيرُها إلى أن ينكسرَ؛ لحديث:
- «أبرّدوا بالظهرِ»^(١). (ولو: صلّى وحدهُ)، أو بيتهُ.

○ (أو مع غيمٍ لمن يصلّي جماعةً)؛ أي: ويُستحبُّ تأخيرُها مع

(١) أخرجه البخاري (٥٣٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

غيمٍ إِلَى قَرَبِ وَقْتِ الْعَصْرِ لِمَنْ يَصَلِّي جَمَاعَةً؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ
يُخَافُ فِيهِ الْمَطَرُ وَالرِّيحُ؛ فَطُلِبَ الْأَسْهَلُ بِالْخُرُوجِ لَهُمَا
مَعًا.

■ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ؛ فَيُسَنُّ تَقْدِيمُهَا مَطْلَقًا.

(وِيلِيهِ)؛ أَيُّ: يَلِي وَقْتُ الظَّهْرِ:

• (وَقْتُ الْعَصْرِ) الْمُخْتَارُ، مَنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَهُمَا، وَيَسْتَمُرُّ (إِلَى
مَصِيرِ الْفِيءِ مِثْلِيهِ بَعْدَ فِيءِ الزَّوَالِ)؛ أَيُّ: بَعْدَ الظِّلِّ الَّذِي زَالَتْ
عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

وقت صلاة العصر:

١. وقت الاختيار

• (و) وَقْتُ (الضَّرُورَةِ: إِلَى غُرُوبِهَا)؛ أَيُّ: غُرُوبِ الشَّمْسِ؛
فَالصَّلَاةُ فِيهِ آدَاءٌ، لَكِنْ يَأْتُمُّ بِالتَّأْخِيرِ إِلَيْهِ لِغَيْرِ عَذْرِ.

٢. وقت الضرورة

(وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا) مَطْلَقًا.

حكم تعجيل صلاة
العصر

وَهِيَ: الصَّلَاةُ الْوَسْطَى.

(وِيلِيهِ وَقْتُ الْمَغْرَبِ) - وَهِيَ: وَتَرُ النَّهَارِ -،

وقت صلاة المغرب

• وَيَمْتَدُّ (إِلَى مَغِيبِ الْحَمْرَةِ)؛ أَيُّ: الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ.

(وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا؛

حكم تعجيل صلاة
المغرب

• إِلَّا لَيْلَةَ جَمْعٍ)؛ أَيُّ: مَزْدَلَفَةٍ؛ سَمِيَتْ جَمْعًا لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا؛
فَيُسَنُّ (لِمَنْ): يُبَاحُ لَهُ الْجَمْعُ، وَ (قَصْدُهَا مُحَرَّمًا): تَأْخِيرُ الْمَغْرَبِ
لِيَجْمَعَهَا مَعَ الْعِشَاءِ تَأْخِيرًا، قَبْلَ حِطِّ رَحْلِهِ.

وقت صلاة العشاء

• ويليه وقتُ العشاء:

• (إلى) طلوع (الفجر الثاني،

حد الفجر الصادق

○ وهو): الصادق، وهو: (البياضُ المعترضُ) بالمشرق، ولا

ظلمة بعده،

حد الفجر الكاذب

■ والأول: مستطيل، أزرق، له شعاع، ثم يُظلم.

حكم تأخير صلاة
العشاء:

(وتأخيرها إلى) أن يصلّيها في آخر الوقت المختار؛ وهو: (ثلثُ

الليل: أفضل، إن سهل)؛

١. إلى ثلث الليل

• فإن شقّ -ولو على بعض المأمومين-: كره.

• ويُكره:

○ النوم قبلها،

○ والحديث بعدها، إلّا:

■ يسيراً،

■ أو لشغل،

■ أو مع أهلٍ ونحوه.

ب. بعد ثلث الليل

ويحرّم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر؛ لأنّه وقت ضرورة.

(ويليه وقتُ الفجر):

وقت صلاة الفجر

• من طلوعه

• (إلى طلوع الشمس).

حكم تعجيل صلاة
الفجر

(وتعجيلها أفضل) مطلقاً.

ويجب التأخيرُ:

احوال يجب فيها
تأخير الصلاة

- لتعلم فاتحة،
- أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت،
- وكذا لو أمره والده به ليصلي به.
- ويُسَنُّ: لحاقني؛ ونحوه، مع سعة الوقت.



(وتدرك الصلاة) أداءً: (ب) إدارك تكبيرة (الإحرام في وقتها)؛

ما يدرك به وقت
الصلاة

- فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها: كانت كلُّها أداءً، حتى ولو كان التأخير لغير عذر، لكنه آثم.
- وكذا وقت الجمعة يُدرك بتكبيرة الإحرام، ويأتي^(١).

(ولا يصلي) مَنْ جهل الوقت، ولم تمكنه مشاهدة الدلائل، (قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إمّا:

حكم العمل بغلبة
الظن في دخول
الوقت

- باجتهاد) ونظر في الأدلة،
- أو له صنعة وجرث عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة،
- أو جرث عادته بقراءة شيء مقدر.
- ويستحبُّ له التأخير حتى يتيقن.
- (أو) بـ(خبر) ثقة (متيقن)؛ كأن يقول رأيتُ الفجر طالعا، أو

(١) أي عند قوله: «(ولاً) بأن أحرمتوا بها في الوقت: (فـ) (جمعة)» في (ص ٣٤٦).

الشفق غائبًا؛ ونحوه.

○ فإن أخبر عن ظنٍّ: لم يعمل بخبره.

• ويعمل بأذان ثقة عارف.

(فإن أحرم باجتهاد)؛ بأن غلب على ظنه دخول الوقت، لدليل مما تقدم، (فإن) إحرامه (قبله: ف) صلاته (نفل)؛ لأنها لم تجب، ويعيد فرضه.

حكم صلاة من
أحرم باجتهاد

• (وإلا) يتبين له الحال،

• أو ظهر أنه في الوقت:

○ (ف) صلاته (فرض)، ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته.

ويعيد الأعمى العاجز مطلقًا إن لم يجد من يقلده.

(وإن:

حكم من طرا عليه
مانع بعد دخول
الوقت

• أدرك مكلف من وقتها؛ أي: وقت فريضة (قدر التحريم)؛ أي:

تكبيرة الإحرام، (ثم زال تكليفه) بنحو جنون،

• (أو) أدركت طاهر^(١) من الوقت قدر التحريم، ثم (حاضت) أو

نفست،

○ (ثم كلف) الذي كان زال تكليفه، (وطهرت) الحائض أو

النساء: (قضوها)؛ أي: قضوا تلك الفريضة التي أدركوا

من وقتها قدر التحريم قبل؛ لأنها وجبت بدخول وقتها،

واستقرت؛ فلا تسقط بوجود المانع.

(١) في (د): «الطاهرة»، وفي (ز): «طاهرة».

حكم من صار أهلاً
لوجوب الصلاة قبل
خروج وقتها

(وَمَنْ:

• صار أهلاً لوجوبها؛

○ بأن بلغ صبي^(١)،

○ أو أسلم كافر،

○ أو أفاق مجنون،

○ أو طهرت حائض أو نفساء،

• (قبل خروج وقتها)؛ أي: وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل
الغروب مثلاً - ولو بقدر تكبيرة -:

○ (لزمته)؛ أي: العصر، (وما يجمع إليها قبلها)؛ وهي: الظهر.

○ وكذا لو كان ذلك قبل الفجر: لزمته العشاء والمغرب؛

■ لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر؛ فإذا أدركه
المعذور؛ فكأنه أدرك وقتها.



(ويجب فوراً) - ما لم ينصر^(٢) في بدنه أو معيشة يحتاجها، أو يحضر
لصلاة عيد - : (قضاء الفوائت مرتباً)، ولو كثرت.

حكم قضاء الفوائت
وصفته

• ويُسنُّ صلاتها جماعة.

حكم القضاء
جماعة

(ويسقط الترتيب: بنسيانه)؛ للعذر؛

ما يسقط ترتيب
قضاء الفوائت:

(١) في (ز): «صغير».

(٢) في (د): «يتضرر».

١. النسيان

- فَإِنْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ،
- أَوْ بَيْنَ حَاضِرَةٍ وَفَائِتَةٍ حَتَّى فَرَّغَ مِنْ الْحَاضِرَةِ:
- صَحَّتْ.

■ وَلَا يَسْقُطُ بِالْجَهْلِ.

(و) يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ أَيْضًا: (بِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الْحَاضِرَةِ)؛
فَإِنْ خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ: قَدَّمَ الْحَاضِرَةَ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ،

ب. خشية خروج وقت اختيار الحاضرة

- وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِ الْجَوَازِ.

وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ^(١) لِفَرْضٍ صَحِيحٍ؛

- كَانْتِظَارِ رَفَقَةٍ،

- أَوْ جَمَاعَةٍ لَهَا.

وَمَنْ شَكَّ فِيمَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ:

حكم من شك فيما عليه من الصلوات

- وَتَيَقَّنَ سَبَقَ الْوَجُوبِ: أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ يَقِينًا.

- وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَقْتُ الْوَجُوبِ: فَمِمَّا تَيَقَّنَ وَجُوبَهُ.



(وَمِنْهَا)؛ أَيُّ: مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: (سِتْرُ الْعَوْرَةِ)، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ:

من شروط الصلاة:

«أَجْمَعُوا عَلَى فُسَادِ صَلَاةٍ مَنْ تَرَكَ ثَوْبَهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإِسْتِارِ بِهِ، وَصَلَّى غُرْيَانًا»^(٢).

٦. ستر العورة

(١) فِي (ز): «تَأْخِيرُهَا».

(٢) انظر: الاستذكار (١٩٧/٢).

معنى الستر

والسَّترُ:

- بفتح السين: التغطية،
- وبكسرِها: مَا يُسْتَرُّ بِهِ.

والعورةُ:

- لغة: النقصانُ، والشيءُ المستقبَحُ؛ ومنه: كلمةُ عوراءُ؛ أي: قبيحةٌ.

العورة لغتً

- وفي الشرع: القبلُ والدبرُ، وكلُّ مَا يُسْتَحْيَى مِنْهُ؛ عَلَى مَا يَأْتِي تفصيلُهُ^(١).

العورة شرعاً

(فيجبُ) سترُها، حتَّى عَنْ نَفْسِهِ، و^(٢) خلوةً، وفي ظلمةٍ، وخارج الصلاة، (بَمَا لَا يَصِفُ بَشَرَتَهَا)؛ أي: لَوْنُ بَشَرَةِ الْعَوْرَةِ؛ مِنْ بَيَاضٍ أَوْ سَوَادٍ؛ لِأَنَّ السَّتْرَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ.

حكم ستر العورة وصفته

- وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَصِفَ حَجَمَ الْعَضْوِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ.
- ويكفي السَّترُ بغيرِ منسوجٍ، كورقٍ وجلدٍ ونباتٍ.
- وَلَا يَجِبُ: بَيَارِيَّةٌ، وَحَصِيرٌ، وَحَفِيرَةٌ، وَطِينٌ، وَمَاءٌ كَدِرٌ، لِعَدَمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسِتْرَةٍ.

وَيُبَاحُ كَشْفُهَا:

احوال يباح فيها كشف العورة

- لِنَدَاوٍ، وَتَخَلٍُّّ، وَنَحْوِهِمَا،

(١) أي عند قوله: «(وعورة: رجل) ومن بلغ عشرين..» في (ص ١٦٥).

(٢) في (ز): «وفي».

• ولزوج،

• وسيد،

• وزوجة،

• وأمة.

(وعورة؛

حد العورة:

١. عورة الرجل ومن بلغ عشرين، والأمة، والحرّة المميّزة والراهقة

• رجل)، ومن بلغ عشرين،

• (وأمة، وأمّ ولد)، ومكاتب، ومدبرة، (ومعتق بعضها)،

• وحرّة مميّزة، ومراهقة:

○ (من السرّة إلى الركبة)، وليس من العورة.

• وابن سبع إلى عشرين:

ب. عورة ابن سبع إلى عشرين

○ الفرجان.

(وكل الحرّة البالغة: عورة،

ج. عورة الحرّة البالغة

• إلا وجهها؛ فليس عورة في الصلاة.

(وتستحبّ صلاته في ثوبين؛

ما يستحب لبسه للرجل في الصلاة

• كالقميص والرداء، أو الإزار أو السراويل مع القميص.

○ (ويكفي:

ما يكفي الرجل ستره في الصلاة:

▪ ستر عورته؛ أي: عورة الرجل (في النفل).

١. في النفل

▪ (و) ستر عورته (مع) جميع (أحد عاتقيه في الفرض)، ولو

ب. في الفرض

بِمَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ
الْوَحِيدِ لَيْسَ عَلَيْهِ عَاتِقُهُ مِنْهُ شَيْءٌ»، رواه الشيخان عن أبي
هريرة رضي الله عنه ^(١).

(و) تُسْتَحَبُّ (صَلَاتُهَا)؛ أَي: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ (فِي):

ما يستحب للمرأة
لبسه في الصلاة

- (دَرَع)؛ وَهُوَ: الْقَمِيصُ،
- (وِخْمَار)؛ وَهُوَ: مَا تَضَعُهُ عَلَى رَأْسِهَا، وَتَدِيرُهُ تَحْتَ حَلِقِهَا،
- (وَمِلْحَفَةٍ)؛ أَي: ثَوْبٌ تَلْتَحِفُ بِهِ.
- وَتُكْرَهُ صَلَاتُهَا فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ.
- (وَيَجْزِي) الْمَرْأَةُ (سِتْرُ عَوْرَتِهَا) فِي فَرْضٍ وَنَفْلِ.
- (وَمَنْ) انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ (فِي الصَّلَاةِ - رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً -
- (وَفُحِّشَ) عَرَفًا،
- وَطَالَ الزَّمَنُ:
- أَعَادَ.

ما يكفي المرأة ستره
في الصلاة
أثر انكشاف العورة
على صحة الصلاة

■ وَإِنْ قَصَرَ الزَّمَنُ، أَوْ لَمْ يَفْحَشِ الْمَكْشُوفُ - وَلَوْ طَالَ
الزَّمَنُ - لَمْ يَعُدْ، إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ.

(أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ)؛

حكم من صلى في
ثوب محرم عليه

• كَمَغْصُوبٍ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ،

(١) أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦) بلفظ: (عاتقيه)، واختلفت نسخ البخاري في

الإفراد والثنائية، وأخرجه أحمد (٢/٢٤٣) واللفظ له.

• وحريز، ومنسوج بذهبٍ أو فضةٍ،

○ إِنْ كَانَ رَجُلًا،

○ واجدًا غيره،

○ وصلّى فيه عالمًا،

○ ذاكراً:

■ أعادَ.

وكذا إذا صلّى في مكانٍ غَضِبَ.

(أو) صلّى في ثوبٍ (نجسٍ: أعادَ) - ولو لعدم غيره -.

• (لا مَنْ حُبَسَ فِي مَحَلٍّ) غَضِبَ، أو (نجسٍ)،

○ ويركعُ، ويسجدُ إِنْ كَانَتِ النَجَاسَةُ يَابِسَةً، ويومئُ برُطْبَةٍ غَايَةً

مَا يُمْكِنُهُ، ويجلسُ على قدميه.

ويصلّي:

• عُريَانًا مَعَ ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.

• وفي حريزٍ ونحوه لعدم غيره.

ولا يصحُّ نفلٌ أبقي.

(وَمَنْ وَجَدَ كِفَايَةَ عَوْرَتِهِ: سَتَرَهَا) وجوبًا، وتركَ غيرها؛ لأنَّ سَتَرَهَا

واجبٌ في غير الصلاة؛ ففيها أوّلَى.

قيود بطلان صلاة
من صلى في ثوب
محرم عليه

حكم من صلى في
مكان مغصوب

حكم من صلى في
ثوب نجس

حكم صلاة
المحبوس في محل
مغصوب أو نجس

الأولى بالستر لمن
لم يجد الكفاية

• (وَلَا) يَجْزُ مَا يَسْتَرُهَا كُلُّهَا؛ بَلْ بَعْضُهَا: (فَدَلِيْسْتَرٌ^(١)) (الْفَرْجَيْنِ)؛ لَأَنَّهُمَا أَفْحَشُ.

○ (فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا)، وَكَفَى أَحَدَهُمَا: (فَالدَّبْرُ) أَوَّلِيْ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرُجُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

■ إِلَّا إِذَا كَفَتْ مِنْكَبُهُ وَعَجَزَهُ فَقَطْ: فَيَسْتَرُهَا، وَيَصَلِّي جَالِسًا.

وَيَلْزَمُ الْعُرْيَانُ تَحْصِيلَ السَّتْرِ: بِثَمَنِ، أَوْ أَجْرَةٍ مِثْلِهَا، أَوْ زَائِدٍ يَسِيرًا. (وَلِنْ أَعِيرَ سَتْرَةً: لَزَمَهُ قَبُولُهَا)؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى سِتْرِ عَوْرَتِهِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ،

ما يلزم العريان
لتحصيل السترة

• بِخِلَافِ الْهَبَةِ؛ لِلْمِنَةِ،

• وَلَا يَلْزَمُهُ اسْتِعَارَتُهَا.

(وَيَصَلِّي الْعَارِي) الْعَاجِزُ عَنْ تَحْصِيلِهَا:

كيفية صلاة
العاري العاجز عن
تحصيل السترة

• (قَاعِدًا)، وَلَا يَتَرَبَّعُ، بَلْ يَنْضَامُ؛

• (بِالْإِيمَاءِ)؛

○ (اسْتَحْبَابًا فِيهِمَا)؛ أَيُّ: فِي الْقُعُودِ، وَالْإِيمَاءِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

■ فَلَوْ صَلَّى قَائِمًا وَرَكَعَ وَسَجَدَ: جَازَ.

(وَيَكُونُ إِمَامُهُمْ)؛ أَيُّ: إِمَامُ الْعَرَاةِ (وَسَطُهُمْ)؛ أَيُّ: بَيْنَهُمْ، وَجُوبًا،

• مَا لَمْ يَكُونُوا: عَمِيًّا، أَوْ فِي ظِلْمَةٍ.

○ (وَيَصَلِّي كُلُّ نَوْعٍ) مِنْ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ (وَحَدَهُ) لَأَنْفُسِهِمْ، إِنْ اتَّسَعَ مَحَلُّهُمْ،

▪ (فَإِنْ شَقَّ) ذَلِكَ: (صَلَّى الرِّجَالُ، وَاسْتَدْبَرَهُمُ النِّسَاءُ، ثُمَّ عَكَّسُوا)؛ فَصَلَّى النِّسَاءُ وَاسْتَدْبَرَهُنَّ الرِّجَالُ.

(فَإِنْ وَجَدَ) الْمَصَلِّي غُرِيَانَا (سِتْرَةً قَرِيبَةً) عَرَفَا، (فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ: سِتْرَ) بَهَا عَوْرَتَهُ، (وَبَنَى) عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ،

• (وَالَا) يَجِدُهَا قَرِيبَةً؛ بَلْ وَجَدَهَا بَعِيدَةً: (أَبْتَدَأَ) الصَّلَاةَ بَعْدَ سِتْرِ عَوْرَتِهِ.

وَكَذَا: مَنْ عَتَّقَتْ فِيهَا، وَاحْتَاجَتْ إِلَيْهَا.



(وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: السَّدْلُ)؛ وَهُوَ: طَرْحُ ثَوْبٍ عَلَى كَتِفَيْهِ، وَلَا يَرُدُّ طَرَفُهُ عَلَى الْآخِرِ.

ما يكره في الصلاة:
١. السدل

(و) يُكْرَهُ فِيهَا: (اشْتِمَالُ الصَّمَاءِ)؛ بِأَنْ يَضْطَبِعَ بِثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

• وَالِاضْطَبَاعُ: أَنْ يَجْعَلَ وَسْطَ الرِّدَاءِ تَحْتَ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَطَرَفِيهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ.

٢. اشتمال الصماء

○ فَإِنْ كَانَ تَحْتَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ: لَمْ يُكْرَهُ.

(و) يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ: (تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ، وَاللِّثَامُ عَلَى فَمِهِ وَأَنْفِهِ) بَلَا

٣. تغطية الوجه
واللثام على الفم
والأنف

سبب؛

• لَنَهِيهِ ﷺ أَنْ يَغْطِيَ الرَّجُلُ فَاهُ، رواه أَبُو داود^(١).

• وفي تَغْطِيَةِ الْفَمِ تَشْبَهُ بِفَعْلِ الْمَجُوسِ عِنْدَ عِبَادَتِهِمُ النَّيرَانَ.
(و) يُكْرَهُ فِيهَا:

• (كَفَّ كُمَّهُ)؛ أَي: أَنْ يَكْفَهُ عَنِ السَّجُودِ مَعَهُ،
• (وَلَقَّهْ)؛ أَي: لَفَّ كُمَّهُ، بَلَا سَبَبٍ؛

٤. كف الكم ولفه

○ لقوله ﷺ: «وَلَا أَكْفَ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»، متفقٌ عليه^(٢).

(و) يُكْرَهُ فِيهَا: (شَدُّ وَسْطِهِ كَزُنَارٍ)؛ أَي: بِمَا يَشْبَهُ شَدَّ الزُّنَارِ؛ لِمَا فِيهِ
مِنْ التَّشْبِيهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ؛ وفي الحديث^(٣): «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»،
رواهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ^(٤).

٥. شد الوسط كالزنار

• وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ: شَدُّ وَسْطِهَا فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا.

(١) أخرجه أبو داود (٦٤٣)، وابن ماجه (٩٦٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أشار أبو داود إلى ضعفه؛ وصححه ابن خزيمة (٧٧٢)، وابن حبان (٢٣٥٣)، والحاكم (٢٥٣/١) وحسنه شيخ الإسلام في شرح العمدة (٣٥٠)، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (١٨٥).

(٢) أخرجه أحمد (٢٥٥/١)، والبخاري (٨١٦)، ومسلم (٤٩٠).

(٣) في (س): «الحديث».

(٤) أخرجه أحمد (٥٠/٢)، وأبو داود (٤٠٣١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وجود إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٣١/٢٥) والاختصاص (٢٦٩-٢٧٩) وقال: (احتج به الإمام أحمد)، وقال الذهبي في السير (٥٠٩/١٥): (إسناده صالح)، وصححه ابن مفلح (٨٥/٢)، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (٣١٨).

• وَلَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ بِمَا لَا يَشْبَهُ الزَّنَارَ.



حكم الخيلاء

(وتحرمُ الخيلاءُ في ثوبٍ وغيره)؛ مَنْ عَمَامَةٍ وَغَيْرَهَا؛ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا؛ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ»^(١)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٢).

حكم الإسبال

• وَيَجُوزُ الْإِسْبَالُ مِنْ غَيْرِ خِيَلَاءٍ لِلْحَاجَةِ.

حكم التصوير

(و) يَحْرُمُ (التَّصْوِيرُ)؛ أَيُّ: عَلَى صُورَةِ حَيَوَانٍ؛ لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصُّورَةِ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ تَصْنَعَ»^(٣).
• وَإِنْ أَزِيلَ مِنَ الصُّورَةِ مَا لَا تَبْقَى مَعَهُ حَيَاةٌ؛ لَمْ يُكْرَهُ.

(و) يَحْرُمُ (اسْتِعْمَالُهُ)؛ أَيُّ: الْمُصَوِّرِ عَلَى الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى فِي: لِبْسٍ، وَتَعْلِيقٍ، وَسِتْرِ جُذُرٍ.

• لَا: افْتِرَاشُهُ، وَجَعْلُهُ مِخْدَاً.

حكم استعمال المنسوج أو للموه بنهب أو فضة

(وَيَحْرُمُ) عَلَى الذَّكْرِ: (اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ) بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، (أَوْ) اسْتِعْمَالُ (مُؤَمَّوَةٍ بِذَهَبٍ) أَوْ فِضَّةٍ -غَيْرِ مَا يَأْتِي فِي الزَّكَاةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْحِلْيِ^(٤)- (قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ)؛

(١) في (ز): «لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ».

(٢) أخرجه أحمد (٢/٦٧)، والبخاري (٥٧٨٤)، ومسلم (٢٠٨٥) من حديث ابن عمر ؓ.

(٣) أخرجه أحمد (٣/٣٣٥)، والترمذي (١٧٤٩) من حديث جابر بن عبد الله ؓ.

قال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه ابن حبان (٥٨٤٤).

(٤) أي عند قوله: «وَيُباحُ لِلذَّكْرِ مِنَ الْفِضَّةِ: ..» في (ص ٤٩١).

- فَإِنْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بَعَرَضِهِ عَلَى النَّارِ: لَمْ يَحْرَمْ؛ لِعَدَمِ السَّرْفِ وَالْخِيَلَاءِ.

(و) تحرّم:

ضوابط تحریم
لبس الحرير:

- (ثياب حرير، و) يحرم (ما؛ أي: ثوب (هو)؛ أي: الحرير (أكثره) ظهوراً) ممّا تُسَجَّ معه،

١. إذا كان الحرير
أكثر ظهوراً في
الثوب

- (على: الذكور)، والخنثى -دون النساء-:

٢. على الذكور
والخنثى

- لبساً بلا حاجة، وافتراشاً، واستناداً، وتعليقاً، وكتابةً مهر، وسترَ جُدِرٍ -غير الكعبة المشرفة-؛ لقوله ﷺ: «لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة»، متفق عليه^(١).

٣. بلا حاجة

- وإذا فرّش فوقه حائلاً صفيقاً: جازَ الجلوسُ عليه، والصلاةُ.

(لا):

ما يباح لبسه من
الحرير

- إِذَا اسْتَوَيَا -أي: الحرير ومّا تُسَجَّ معه- ظهوراً،
- وَلَا الْخَزُّ؛ وَهُوَ: مَا سُدِّيَ بِالْإِبْرِيسِمِ، وَالْحَمَّ بِصُوفٍ أَوْ قَطَنِ؛ وَنَحْوِهِ،
- (أَوْ) لُبْسُ الْحَرِيرِ الْخَالِصِ: (لِضَرُورَةٍ، أَوْ حِكْمَةٍ، أَوْ مَرَضٍ)، أَوْ قَمَلٍ، (أَوْ حَرْبٍ) وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ،

(١) أخرجه أحمد (٣٧/١)، والبخاري (٥٨٣٤)، ومسلم (٢٠٦٩) واللفظ له من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

• (أَوْ) كَانَ الْحَرِيرُ (حَشَوًا) لِحِجَابٍ أَوْ فُرْشٍ:

○ فَلَا يَحْرُمُ؛ لِعَدَمِ الْفَخْرِ وَالْخِيَلِ،

■ بِخِلَافِ الْبَطَانَةِ.

وَيَحْرُمُ:

بعض ما يحرم من
اللباس

• إِبْلَاسُ صَبِيِّ مَا يَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ،

• وَتَشَبُّهُ رَجُلٍ بَأُنْثَى فِي لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ،

• وَعَكْسُهُ.

(أَوْ كَانَ) الْحَرِيرُ: (عَلَمًا) - وَهُوَ: طَرَاذُ الثَّوبِ - (أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَمَا دُونَ،

ما يباح لبسه من
الحريير مقدارًا بأربع
أصابع فما دون

أَوْ) كَانَ (رِقَاعًا،

أَوْ لِبَنَةً جَبِيًّا؛ وَهِيَ: الزُّيْقُ،

(وَسِجْفَ فِرَاءٍ)، جَمْعُ فُرٍّ^(١)؛ وَنَحْوَهَا مِمَّا يَسْجَفُ:

• فَكُلُّ ذَلِكَ يُبَاحُ مِنَ الْحَرِيرِ، إِذَا كَانَ قَدَرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ فَأَقْلَ؛

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا

مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ»^(٢).

وَيُبَاحُ أَيْضًا:

مما يباح استعماله
من الحريير

• كَيْسٌ مَصْحَفٍ،

(١) فِي (ز): «فُرَّة».

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٠٦٩)، وَأَحْمَدُ (٥١/١) مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه.

• وخياطةً به،

• وأزرارٌ.

(ويُكرهُ المُعَصِّفُ) في غيرِ إحرام.

ما يكره لبسه

(و) يُكرهُ (المُزَعَفَرُ للرجال)؛ لَأَنَّهُ ﷺ: نهَى الرجالَ عَنِ التَّزَعُّفِ، متفقٌ عليه^(١).

ويُكرهُ:

• الأَحْمَرُ الْخَالِصُ،

• وَالْمَشِيُّ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ^(٢)،

• وَكَوْنُ ثِيَابِهِ فَوْقَ نَصْفِ سَاقِهِ أَوْ تَحْتَ كَعْبِهِ، بِلَا حَاجَةٍ.

○ وَلِلْمَرْأَةِ زِيَادَةُ إِلَى ذِرَاعٍ.

ويُكرهُ:

• لِبَسُ الثَّوْبِ الَّذِي يَصِفُ الْبَشْرَةَ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ،

• وَثَوْبُ الشَّهْرَةِ؛ وَهُوَ: مَا يَشْتَهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ، وَيَشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ.



(وَمِنْهَا)؛ أَي: مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ:

من شروط الصلاة:

• (اجْتِنَابُ النِّجَاسَةِ)؛ -حَيْثُ لَمْ يُغْفَ عَنْهَا-

٧. اجتناب النجاسة

(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٨٧)، والبخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١) من حديث أنس بن

مالك رحمته الله.

(٢) في (ز): «واحدة».

○ بدن^(١) المصلي،

○ وثوبه،

○ وبقعتهم^(٢).

● وعدم حملها؛

○ لحديث: «تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه»^(٣)،

○ وقوله تعالى: ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤].

حكم حمل النجاسة
في الصلاة

(فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها) - ولو بقارورة - : لم تصح صلاته.

● فإن كانت معفوا عنها؛ كمن حمل مستجمرًا، أو حيوانًا طاهرًا:
صحَّت صلاته.

(أو لاقاها)؛ أي: لاقى نجاسة لا يعفى عنها؛ (بشويه، أو بدنيه): لم تصح

حكم ملاقة
النجاسة في الصلاة

(١) في (د، ز، س): «يبدن».

(٢) في (الأصل): «وبقعته»، والمثبت هو الموافق لما في المتن (١/ ١٧٨)، والمراد: بقعة
البدن والثوب.

(٣) روي من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس:

أما حديث أنس فبلفظ المصنف، أخرجه الدارقطني في السنن (٤٥٩) وقال: (المحفوظ
مرسل)، وكذا قال أبو حاتم، ورجَّح أبو زرعة وصله (انظر: العلل لابن أبي حاتم س ٤٢).
وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا فبلفظ: «أكثر عذاب القبر من البول» فأخرجه أحمد
(٣٢٦/٢)، وابن ماجه (٣٤٨)، والحاكم (١/ ١٨٣) وصححه. وروي موقوفًا
ورجَّحه الدارقطني في العلل (س ١٥١٨).

وأما حديث ابن عباس مرفوعًا فبلفظ: «عامة عذاب القبر من البول، فتنزَّهوا من البول»
فأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٦٦)، والحاكم (١/ ١٨٣)، والدارقطني (٤٦٦)
وقال: (لا بأس به) (انظر: تنقيح التحقيق ١/ ١٥٦).

صَلَاتُهُ؛ لِعَدَمِ اجْتِنَابِهِ النِّجَاسَةَ.

- وَإِنْ مَسَّ ثَوْبُهُ ثَوْبًا أَوْ حَائِطًا نَجَسًا - لَمْ يَسْتَنْدِ إِلَيْهِ -، أَوْ قَابَلَهَا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا - وَلَمْ يَلَاقِهَا - : صَحَّتْ.

(وَإِنْ:

حكم الاعتماد على ما هو نجس

- طَيَّنَ أَرْضًا نَجَسَةً،

- أَوْ فَرَشَهَا طَاهِرًا) صَفِيْقًا،

- أَوْ بَسَطَهُ عَلَى حَيَوَانٍ نَجَسٍ،

- أَوْ صَلَّى عَلَى بَسَاطٍ بَاطِنُهُ فَقَطُّ نَجَسٌ:

○ (كُرَّة) لَهُ ذَلِكَ؛ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى مَا لَا تَصَحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ،

○ (وَصَحَّتْ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَامِلًا لِلنِّجَاسَةِ، وَلَا مُبَاشِرًا لَهَا.

(وَإِنْ كَانَتْ) النِّجَاسَةُ (بَطْرِفٍ مُصَلِّيٍّ مُتَّصِلٍ: صَحَّتِ) الصَّلَاةُ عَلَى

حكم الصلاة على طاهر اتصلت به النجاسة

الطَّاهِرِ، وَلَوْ تَحَرَّكَ النِّجَسُ بِحَرَكَتِهِ.

وَكَذَا لَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمِهِ حَبْلٌ مُشْدُودٌ فِي نَجَاسَةٍ، وَمَا يَصَلِّي عَلَيْهِ

مِنْهُ طَاهِرٌ؛

- (إِنْ لَمْ) يَكُنْ مُتَعَلِّقًا بِهِ -بِيَدِهِ^(١)، أَوْ وَسْطِهِ- بِحَيْثُ (يَنْجَرُّ) مَعَهُ

(بِمَشِيهِ): فَلَا تَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَبْعٌ لَهَا؛ فَهُوَ كَحَامِلِهَا.

○ وَإِنْ كَانَ سَفِينَةً كَبِيرَةً، أَوْ حَيَوَانًا كَبِيرًا لَا يَقْدَرُ عَلَى جَرِّهِ إِذَا

اسْتَعْصَى عَلَيْهِ: صَحَّتْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَبْعٍ لَهَا.

(١) فِي (ز): «أَوْ بِيَدِهِ».

من رأى نجاسة بعد الصلاة: (ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته) و^(١) (جهل كونها)؛ أي: النجاسة (فيها)؛ أي: في الصلاة: (لم يعد) ما؛ لاحتمال حدوثها بعدها؛ فلا تبطل بالشك.

• (وإن علم أنها)؛ أي: النجاسة (كانت فيها)؛ أي: في الصلاة، (لكن جهلها، أو نسيها: أعاد)؛ كما لو صلى محدثاً ناسياً.

(ومن: جبر عظمه بـ) عظم (نجس)، أو خيط جرحه بخيط نجس، وصح:

• (لم يجب قلعه مع الضرر) بفوات نفس، أو عضو، أو مرض، • ولا يتيّم له إن غطاه اللحم.

○ وإن لم يخف ضرراً: لزّم قلعه.

(وما سقط منه)؛ أي: من آدمي (من عضو، أو سن: فهو طاهر)، أعاده أو لم يعده؛ لأنّ ما أبين من حيّ كميتته، وميته الأدمي طاهرة.

• وإن جعل موضع سنّه سنّاً مذكّاة: فصلاته معه صحيحة، ثبتت، أو لم تثبت.

• ووصل المرأة شعرها بشعر: حرام، ولا بأس بوصله بقراصل - وهي: الأعقصة -،

○ وتركها أفضل.

▪ ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجساً.



(١) في (د، ز) الواو من المتن.

(ولا تصحُّ الصلاةُ) بَلَا عَذْرِ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا - غَيْرَ صَلَاةِ جَنَازَةٍ -:

• (في مقبرة) بتثليث الباء.

○ وَلَا يَضُرُّ: قَبْرَانِ، وَلَا مَا دُفِنَ بِدَارِهِ.

• (و) لَا فِي (حُشٍّ) - بَضْمُ الْحَاءِ وَفَتْحُهَا - وَهُوَ: الْمَرْحَاضُ.

• (و) لَا فِي (حَمَامٍ): دَاخِلِهِ، وَخَارِجِهِ، وَجَمِيعِ مَا يَتَّبِعُهُ فِي الْبَيْعِ.

• (وَأَعْطَانِ إِبِلٍ) - وَاحِدُهَا عَطْنٌ، بِفَتْحِ الطَّاءِ؛ وَهِيَ: الْمَعَاظِنُ

جَمْعَ مَعْطِنٍ، بِكسْرِ الطَّاءِ - وَهِيَ: مَا تَقِيمُ فِيهَا، وَتَأْوِي إِلَيْهَا.

• (و) لَا فِي: (مَغْصُوبٍ).

• وَمَجْزَرَةٌ،

• وَمَزْبَلَةٌ،

• وَقَارَعَةٌ طَرِيقٍ.

• (و) لَا فِي (أَسْطَحَتَيْهَا)؛ أَيُّ: أَسْطَحَةٍ تَلْكَ الْمَوَاضِعِ، وَسَطْحِ نَهْرٍ.

○ وَالْمَنْعُ فِيمَا ذُكِرَ تَعْبِيدِيٌّ؛ لَمَّا رَوَى ابْنُ مَاجَهٍ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ

عَمْرِ  : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ:

الْمَزْبَلَةُ، وَالْمَجْزَرَةُ، وَالْمَقْبَرَةُ، وَقَارَعَةُ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَامِ،

وَفِي مَعَاظِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ  »^(١)»^(٢).

(١) فِي (د): «بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ».

(٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ (٧٤٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٤٦).

ضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ (انظر: العلل لابنه س ٤١٢)، وَابْنُ عَدِي فِي =

(وتصحُّ الصلاةُ (إليها)؛ أي: إلى تلك الأماكن، مع الكراهة؛ إن لم يكن حائلٌ.

حكم الصلاة إلى
المواضع التي منع
من الصلاة فيها

وتصحُّ صلاةُ:

• الجنائزة،

• والجمعة،

• والعيد؛

• ونحوها،

○ بطريقٍ لضرورة،

○ وغضبٍ.

وتصحُّ الصلاةُ على راحلةٍ بطريق، وفي سفينة، ويأتي^(١).

(ولا تصحُّ الفريضةُ في الكعبة، ولا فوقها)، والحجرُ منها.

حكم الصلاة في
الكعبة:
أ. الفريضة

• وإن وقفَ على متنهاها؛ بحيث لم يبقَ وراءه شيءٌ منها، أو وقفَ

خارجها وسجدَ فيها: صحَّ؛ لأنَّه غيرُ مستدبرٍ لشيءٍ منها.

(وتصحُّ النافلةُ)، والمنذورةُ فيها، وعليها؛ (باستقبالٍ شاخصٍ منها)؛

ب. النافلة:
أولاً: إن استقبل
شاخصاً

أي: مع استقبالٍ شاخصٍ من الكعبة؛

= الكامل (٥/ ٩٥ ترجمة زيد بن جبيره) وغيرهم.

(١) في باب صلاة أهل الأعداء عند قوله: «(ويصحُّ الفرضُ على الراحلة) واقفةً، أو سائرةً...»

في (ص ٣٢٢)، وعند قوله قريباً: «(و) إلالة (متنفل، راكب، سائر) لا نازل... (في سفر)»...

في (ص ١٨١).

• فلو صَلَّى إِلَى جَهَةِ الْبَابِ، أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا، وَلَا شَاخِصَّ مُتَصِّلٌ بِهَا:
○ لَمْ تَصَحَّ، ذَكَرَهُ فِي الْمَغْنِيِّ وَالشرحِ عَنِ الْأَصْحَابِ^(١)؛ لِأَنَّهُ
غَيْرُ مُسْتَقْبَلٍ لشيءٍ مِنْهَا.

ثانيًا: إن لم يستقبل
شاخصًا:
القول الأول

■ وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ: «اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ»^(٢).

○ وَقَالَ فِي الْمَغْنِيِّ: «الْأَوَّلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَطُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ:
اِسْتِقْبَالُ مَوْضِعِهَا وَهَوَائِهَا، دُونَ حَيْطَانِهَا؛ وَلِهَذَا تَصَحُّ عَلَى
أَبِي قُبَيْسٍ، وَهُوَ أَعْلَى مِنْهَا»^(٣).

القول الثاني

■ وَقَدَّمَهُ فِي التَّنْقِيحِ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ، قَالَ فِي
الْإِنْصَافِ: «وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَا»^(٤).

وَيُسْتَحَبُّ نَفْلُهُ فِي الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْأُسْطُوْنَتَيْنِ، وَجَاهُهُ إِذَا دَخَلَ؛
لِفَعْلِهِ ﷺ^(٥).



(وَمِنْهَا)؛ أَي: مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: (اِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ)؛ أَي: الْكَعْبَةِ، أَوْ
جَهَتِهَا.

من شروط الصلاة:
٨. استقبال القبلة

(١) انظر: المغني (٢/ ٤٧٦)، الشرح الكبير (٣/ ٣١٥).

(٢) التنقيح المشيع (ص ٨٤).

(٣) انظر: المغني (٢/ ٤٧٦)، والمبدع للبرهان ابن مفلح (٢/ ٥٥).

(٤) انظر: الإنصاف (٣/ ٣١٥)، وانظر: التنقيح المشيع (ص ٨٤)، وتصحيح الفروع
(٢/ ١١٣).

(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٣)، والبخاري (٤٦٨)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر
عن بلال ؓ.

سبب تسميتها قبلته

• سُمِيَتْ قِبْلَةً؛ لِإِقْبَالِ النَّاسِ عَلَيْهَا.

○ قَالَ تَعَالَى: ﴿قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].

من تصح صلاته من
غير استقبال للقبلة:
١. العاجز

(فَلَا تَصَحُّ) الصَّلَاةُ (بِدُونِهِ)؛ أَيُّ: بِدُونِ الْإِسْتِقْبَالِ؛

(إِلَّا: لِعَاجِزٍ)؛ كَالْمَرْبُوطِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَالْمَصْلُوبِ، وَعِنْدَ اشْتِدَادِ

الْحَرْبِ،

(و) إِلَّا: (لِمَتَنَفِّلٍ^(١))،

٢. لِمَتَنَفَّلِ الرَّكَابِ
فِي سَفَرٍ

• رَاكِبٍ،

• سَائِرٍ لَا نَازِلٍ،

• (فِي سَفَرٍ)، مَبَاحٍ، طَوِيلٍ أَوْ قَصِيرٍ،

• إِذَا كَانَ يَقْصِدُ جِهَةً مَعِيْنَةً: فَلَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثَمَا
تَوَجَّهَتْ بِهِ.

○ (وَيُلْزِمُهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ) بِالْإِحْرَامِ - إِنْ أَمَكْنَهُ - (إِلَيْهَا)؛ أَيُّ:
إِلَى الْقِبْلَةِ؛ بِالدَّائِمَةِ، أَوْ بِنَفْسِهِ.

صفة صلاة
الراكب

○ وَيُرْكَعُ وَيَسْجُدُ، إِنْ أَمَكْنَ بِلَا مَشَقَّةٍ، وَإِلَّا: فَلِإِلَى جِهَةِ سَيْرِهِ،
وَيَوْمِيٌّ بِهِمَا، وَيَجْعَلُ سَجُودَهُ أَخْفَضَ.

■ وَرَاكِبُ الْمَحْفَقَةِ الْوَاسِعَةِ، وَالسَّفِينَةِ، وَالرَّاحِلَةِ الْوَاقِفَةِ:
يُلْزِمُهُ الْإِسْتِقْبَالُ فِي كُلِّ صَلَاتِهِ.

(١) فِي (د) لَامِ الْجُرْمِ مِنَ الشَّرْحِ، وَهُوَ الْمَوَافِقُ لِمَا فِي زَادِ الْمُسْتَقْنَعِ (ص ٦٠ ت: الْقَاسِم).

٣. للتنفل الماشي في سفر

صفة صلاة الماشي

(و) إلّا: لمسافر (ماشي)؛ قياساً على الراكب،

• (ويلزمه)؛ أي: الماشي: (الافتتاح) إليها، (والركوع والسجود

إليها)؛ أي: إلى القبلة؛ لتيسر ذلك عليه.

○ وإن داس النجاسة عمداً: بطلت،

■ وإن داسها مكرهه: فلا.

وإن:

حكم عدول
الركوب أو المصلي
عن جهة سيره

• لم يُعذر مَنْ عدَلَتْ بِهِ دَابَّتُهُ، أَوْ عدَلَتْ؛

○ إلى غير القبلة،

○ عن جهة سيره،

○ مع علمه،

• أَوْ عُدِرَ، وطال عدوله عرفاً:

○ بطلت.



(وفرض من قَرَبٍ مِنَ القبلة)؛ أي: الكعبة، وهو:

ما يجب على من
قرب من الكعبة

• مَنْ أمكنه معاينتها،

ضابط القرب من
الكعبة

• أَوْ الخبرُ عن يقين:

○ (إصابة عينها) بيدنه كله؛ بحيث لا يخرج شيء منه عن

الكعبة، ولا يضرُّ علو ولا نزول.

(و) فرض (من بعد) عن الكعبة: استقبال (جهتها)؛ فلا يضرب التيامن ولا التياسر اليسيران عرفاً،

ما يجب على من
بعد عن الكعبة

إلا من كان بمسجده ﷺ؛ لأن قبلته متيقنة.

(فإن:

طرق معرفة
القبلة:

• أخبره بالقبلة:

١. خبر الثقة

○ مكلف،

○ (ثقة)،

○ عدل ظاهراً وباطناً،

○ (بيقين):

▪ عمل به، حرّاً كان أو عبداً، رجلاً كان أو امرأة.

• (أو وجد محارب إسلامية:

٢. المحارب
الإسلامية

○ عمل بها؛ لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع

عليها؛ فلا تجوز مخالفتها، حيث علمها للمسلمين،

○ ولا ينحرف.

(ويستدل عليها في السفر بالقُطب)، وهو أثبت أدلتها؛ لأنه لا يزول

٣. القُطب

عن مكانه إلا قليلاً.

• وهو نجم خفي شمالي، وحواله أنجم دائرة كفراشة الرخى؛ في

أحد طرفيها الجدي، والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي

بالشام، وعلى عاتقه الأيسر بمصر.

(و) يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا: بِ(الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَمَنَازِلِهِمَا)؛ أَي: مَنَازِلِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، تَطْلُعُ^(١) مِنَ الْمَشْرِقِ، وَتَغْرُبُ بِالْمَغْرِبِ.

٤. الشمس والقمر
ومنازلهما

وَيُسْتَحَبُّ تَعْلَمُ أَدْلَةَ الْقِبْلَةِ، وَالْوَقْتَ.

حكم تعلم أدلة
القبلة والوقت

• فَإِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَخَفِيَ عَلَيْهِ: لَزَمَهُ.

○ وَيَقْلُدُ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ.



(وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهةً:

حكم ما إذا اختلف
المجتهدان في جهة
القبلة

• لَمْ يَتَّبِعْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ)، وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ،

• وَلَا يَقْتَدِي بِهِ؛ لِأَنَّ كِلَاهُمَا يَعْتَقِدُ خَطَأً الْآخَرَ.

• (وَيَتَّبِعُ الْمَقْلُدُ لَجَهْلٍ أَوْ عَمَى: (أَوْثَقَهُمَا)؛ أَي: أَعْلَمَهُمَا،

وَأَصْدَقَهُمَا، وَأَشَدَّهُمَا تَحَرُّتًا لَدِينِهِ (عِنْدَهُ)؛ لِأَنَّ الصَّوَابَ إِلَيْهِ

أَقْرَبُ؛

○ فَإِنْ تَسَاوَيَا: خَيْرٌ.

○ وَإِذَا قَلَدَا اثْنَيْنِ: لَمْ يَرْجِعْ بِرَجُوعِ أَحَدِهِمَا.

(وَمَنْ صَلَّى:

حكم من صلى بغير
اجتهاد ولا تقليد في
القبلة

• بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ) إِنْ كَانَ يَحْسُنُهُ،

• (وَلَا تَقْلِيدٍ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ الاجْتِهَادَ:

(١) فِي (ز): «فَلَمَّا تَطْلُعُ».

○ (قَضَى) - وَلَوْ أَصَابَ - (إِنْ وَجَدَ مَنْ يَقْلُدُهُ).

▪ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَعْمَى أَوْ جَاهِلٌ مَنْ يَقْلُدُهُ؛ فَتَحْرِيًا وَصَلِّيَا: فَلَا
إِعَادَةَ^(١).

وَأَنْ:

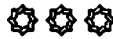
- صَلَّى بِصِيرٍ حَضَرَ فَأَخْطَأَ،
 - أَوْ صَلَّى أَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ؛ مِنْ لَمَسِ مُحَرَّابٍ أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ خَبَرِ ثَقَةٍ:
- أَعَادَا.

(وَيَجْتَهِدُ الْعَارِفُ بِأَدَلَّةِ الْقِبْلَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَةٌ مُتَجَدِّدَةٌ؛
فَتُسْتَدْعَى طَلَبًا جَدِيدًا^(٢)).

- (وَيَصَلِّي بِ) (الاجْتِهَادِ) (الثَّانِي)؛ لِأَنَّهُ تَرَجَّحَ فِي ظَنِّهِ، وَلَوْ كَانَ فِي
صَلَاةٍ، وَيَبْنِي.
- (وَلَا يَقْضِي مَا صَلَّى بِ) (الاجْتِهَادِ) (الْأَوَّلِ)؛ لِأَنَّ الْجَهْدَ لَا
يَنْقُضُ الْجَهْدَ.

وَمَنْ أَخْبَرَ فِيهَا بِالْخَطِ يَقِينًا: لَزِمَ قَبُولُهُ.

وَأِنْ لَمْ يَظْهَرْ لِمَجْتَهِدٍ جَهَّةٌ فِي السَّفَرِ: صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ.



(١) فِي (ز): «فَلَا إِعَادَةَ وَلَوْ أَخْطَأَ»، وَأَشَارَ فِي هَامِشِهَا إِلَى أَنَّهَا سَاقِطَةٌ فِي بَعْضِ النُّسخِ، وَفِي

(الْأَصْلِ) اسْتَدْرَكَهَا فِي الْهَامِشِ وَلَمْ يَشِرْ إِلَى تَصْحِيحِهَا.

(٢) فِي (ز): «بِالْاجْتِهَادِ».

(ومنها)؛ أي: من شروط الصلاة: (النِّيَّةُ)، وبها تَمَّتِ الشروطُ.	من شروط الصلاة: ٩. النية
• وهي لغة: القصد، وهو: عزم القلب على الشيء.	النية لغة
• وشرعاً: العزم على فعل العبادَةِ تقريباً إلى الله تعالى.	النية شرعاً
• ومحلّها: القلبُ.	محل النية
• والتلفظُ بها: ليس بشرط؛ إذ الغرض جعلُ العبادَةِ لله تعالى.	حكم التلفظ بالنية
○ وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه: لم يضرَّ.	
(فيجبُ أن ينويَ عَيْنَ صَلَاةٍ معينةٍ) فرضاً كانت؛ كالظهر والعصر، أو نفلاً؛ كالوتر والسنة الراتبة؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ^(١) .	ما يجب أن ينويه
(ولا يُشترطُ:	ما لا يشترط في النية
• في الفرض) أن ينويه فرضاً؛ فتكفي نية الظهر؛ ونحوه.	
• (و) لا في (الأداء،	
• (و) لا في (القضاء) نيتهما؛	
○ لأنَّ التعيين يُغني عن ذلك.	
▪ ويصحُّ قضاءُ بنيّةٍ أداء، وعكسه، إذا بان خلاف ظنّه.	
(و) لا يُشترطُ: في (النفل، والإعادة)؛ أي: الصلَاة المعادة: (نيتها)؛	
• فلا يُعتبرُ أن ينوي الصبيّ الظهر نفلاً،	
• ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادةً،	

○ كما لَا تعتبرُ نيَّةُ الفرضِ، وأوَّلَى.

وَلَا تعتبرُ:

• إضافةُ الفعلِ إِلَى اللَّهِ تعالى فِيهَا، وَلَا فِي باقي العباداتِ.

• وَلَا عددُ الركعاتِ.

وَمَنْ عَلَيْهِ ظَهْرَانِ: عَيْنَ السَّابِقَةِ؛ لِأَجْلِ التَّرتِيبِ.

وَلَا يَمْنَعُ صَحَّتُهَا: قَصْدُ تَعْلِيمِهَا؛ وَنَحْوِهِ.

(وَيُنَوِي مَعَ التَّحْرِيمَةِ)؛ لِتَكُونَ النِّيَّةُ مَقَارَنَةً لِلْعِبَادَةِ.

وقت النية

• (وَلَهُ تَقْدِيمُهَا)؛ أَيِ: النِّيَّةِ (عَلَيْهَا)؛ أَيِ: عَلَى تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ،

○ (بِزْمَنِ يَسِيرٍ) عَرَفَا،

○ إِنْ وُجِدَتِ النِّيَّةُ (فِي الْوَقْتِ)؛ أَيِ: وَقْتُ الْمُؤَدَّاةِ وَالرَّائِبَةِ،

○ مَا لَمْ يَفْسُخْهَا.

(فَإِنْ:

مبطلات النية:

• قَطْعُهَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ،

١. قَطْعُهَا فِي أَثْنَاءِ
الصَّلَاةِ

• أَوْ تَرَدُّدٌ فِي فُسْخِهَا:

٢. التردد في فسخها

○ (بَطُلَتْ)؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ النِّيَّةِ شَرْطٌ، وَمَعَ الْفُسْخِ أَوْ التَّرَدُّدِ لَا

يَبْقَى مُسْتَدِيمًا.

• وَكَذَا لَوْ عُلِقَتْ عَلَى شَرْطٍ.

٣. تعليق الفسخ
على شرط

○ لَا إِنْ عَزَمَ عَلَى فَعَلٍ مُحْظُورٍ قَبْلَ فَعْلِهِ.

حكم من شك في
النية أو التحريم

وَإِذَا شَكَّ فِيهَا فِي النِّيَّةِ^(١) أَوْ التَّحْرِيمَةِ: اسْتَأْنَفَهَا.

• وَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ قَطْعِهَا؛

○ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَى بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ: بَنَى،

○ وَإِنْ عَمَلَ مَعَ الشَّكِّ عَمَلًا: اسْتَأْنَفَ.

وَبَعْدَ الْفَرَاغِ: لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ.

(وَإِنْ قَلَبَ مَنْفَرْدًا، أَوْ مَأْمُومًا) فَرَضَهُ نَفْلًا فِي وَقْتِهِ الْمَتَّعِ: جَازًا؛ لِأَنَّهُ

حكم تغيير النية:

إِكْمَالٌ فِي الْمَعْنَى؛ كَنَقْضِ الْمَسْجِدِ لِلْإِصْلَاحِ.

١. قلب المنفرد أو
المأموم فرضه نفلاً

• لَكِنْ يُكْرَهُ لَغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ؛ مِثْلُ: أَنْ يَحْرَمَ مَنْفَرْدًا فَيُرِيدُ

الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ.

وَنَصُّ أَحْمَدَ -فِيمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ فَرِيضَةٍ مَنْفَرْدًا، ثُمَّ حَضَرَ الْإِمَامُ

وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ: يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ^(٢):- يَتَخَرَّجُ مِنْهُ: قَطْعُ

النَّافِلَةِ بِحُضُورِ الْجَمَاعَةِ؛ بِطَرِيقِ الْأَوَّلَى.

(وَإِنْ انْتَقَلَ بَنِيَّةً مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمَةٍ (مَنْ فَرَضَ إِلَى فَرَضٍ) آخَرَ: (بَطْلًا؛

ب. الانتقال بالنية
من فرض إلى آخر

لِأَنَّهُ قَطَعَ نِيَّةَ الْأَوَّلِ^(٣)، وَلَمْ يَنْوِ الثَّانِي^(٤) مِنْ أَوَّلِهِ.

• وَإِنْ نَوَى الثَّانِي مِنْ أَوَّلِهِ بِتَكْبِيرَةٍ إِحْرَامٍ: صَحَّ.

(١) في (د، ز): «أي في النية».

(٢) انظر: المبدع (١/ ٣٦٩).

(٣) في (الأصل): «الأولى».

(٤) في (الأصل): «الثانية».

انقلاب نية الفرض
إلى نفل إذا بان
عدمه

وينقلبُ نفلًا ما بانَ عدمُهُ؛

• كفائتِه فلم^(١) تكنْ،

• وفرضٍ لم يدخل وقتُه.

(ويجبُ) للجماعةِ:

احكام نية الإمامة
والانتمام

• (نيةُ الإمامةِ) للإمامِ،

• (و) نيةُ المأمومِ (الانتمام)؛

○ لأنَّ الجماعةَ يتعلَّقُ بها أحكامُ، وإنما يتميزانِ بالنيةِ؛ فكانتْ

شرطًا،

▪ رجلًا كانَ المأمومُ أو امرأةً.

وإنِ اعتقدَ كلُّ منهما أنَّه إمامٌ الآخرِ، أو مأمومٌ: فسدتْ صلاتُهما.

من تفسد صلاته
بنيّة الإمامة أو
الانتمام

كما لو:

• نوى إمامةَ مَنْ لا يصلحُ أنْ يؤمَّهُ،

• أو شكَّ في كونه إمامًا، أو مأمومًا.

ولا يُشترطُ تعيينُ الإمامِ، ولا المأمومِ.

ولا يضرُّ جهلُ المأمومِ ما قرأ به إمامُه.

وإنْ نوى زيدُ الانتمامَ بعمرٍو، ولم ينوِ عمرُّو الإمامةَ: صحَّتْ صلاةُ

عمرٍو وحدهُ.

وتصحُّ نيةُ الإمامةِ: ظانًّا حضورَ مأمومٍ،

(١) في (ز): «لم».

• لَا شَاكًا.

(وإن نوى المنفرد الائتمام) في أثناء الصلاة: (لم يصح)؛ لأنه لم ينو الائتتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا؛ فرضا كانت الصلاة أو نفلا.

نية المنفرد الائتتمام
أثناء الصلاة

(ك) كما لا تصح (نية إمامته) في أثناء الصلاة إن كانت (فرضا)؛ لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة.

نية المنفرد الإمامة
أثناء الصلاة:
أولا: الفرض

• ومقتضاؤه:

ثانياً: النفل

○ أنه يصح في النفل، وقدمه في المقنع والمحرم^(١) وغيرهما؛ لأنه ﷺ قام يتجهّد وحده؛ فجاء ابن عباس ﷺ فأحرم معه فصلى به النبي ﷺ، متفق عليه^(٢).

القول الأول

○ واختار الأكثر: لا يصح في فرض، ولا نفل؛ لأنه لم ينو الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح، وقطع به في المنتهى^(٣).

القول الثاني

(وإن انفرد) أي: نوى الانفراد (مؤتمّ):

حكم نية الانفراد
للمؤتم

• بلا عذر؛ كمرض، وغلبة نعاس، وتطويل إمام: (بطلت) صلاته؛ لتركه متابعة إمامه.
• ولعذر: صحّت.

(١) انظر: المقنع (٣/٣٧٧)، المحرم (١/١٦٨).

(٢) أخرجه أحمد (١/٢١٥)، والبخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣) من حديث ابن عباس ﷺ.

(٣) انظر: التنقيح المشيع (ص ٨٨)، المنتهى (١/٢٠٠).

○ فإن فارقَهُ في ثانية جمعةٍ لعذرٍ: أتمّها جمعةً.

(وتبطل صلاة مأومٍ ببطلانٍ صلاةٍ إماميه)، لعذرٍ أو غيره.

• (فلا استخلاف)؛ أي: فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم، إن سبقه الحدث.

حكم صلاة المأموم
إذا بطلت صلاة
الإمام

ولا تبطل صلاة إمامٍ ببطلانٍ صلاةٍ مأومٍ، ويتمّها منفردًا.

(وإن أحرَمَ إمامٌ الحيّ)؛ أي: الراتبُ (بمن)؛ أي: بمأمومينَ (أحرَمَ لهم^(١) نائبه) لغيبته، وبنى على صلاة نائبه، (وعادَ) الإمامُ (النائبُ مؤتمًا: صح)؛ لأنَّ أبا بكرٍ ﷺ صلى؛ فجاء النبي ﷺ والناسُ في الصلاة؛ فتخلّص حتى وقفَ في الصفِّ، وتقدّم فصلّى بهم، متفقٌ عليه^(٢).

حكم ما إذا أحرَمَ
الإمام الراتب بمن
أحرَمَ لهم نائبه

وإن سبقَ اثنانِ فأكثرُ ببعضِ الصلاة:

حكم انتماء المسبوق
بمثله

• فائتمَّ أحدهما بصاحبه في قضاءٍ ما فاتهما،

• أو ائتمَّ مقيمٌ بمثله إذا سلّمَ إمامٌ مسافرٌ:

○ صح.



(١) في (د، ز، س): «بهم».

(٢) أخرجه أحمد (٣٣١/٥)، والبخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١) من حديث سهل بن



(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ)



يُسْنُ:

ما يسن قبل الصلاة

- الخروجُ إليها بسكينةٍ ووقارٍ،
- ويقاربُ خطاهُ،
- وإذا دخلَ المسجدَ: قدَّمَ رجلَهُ اليمَنِي، واليسْرِي إذا خرجَ، ويقولُ ما وردَ:
- فيقولُ عندَ دخوله: بِسْمِ اللَّهِ، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وافتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.
- ويقولُ عندَ خروجهِ أيضًا كَذَلِكَ؛ إِلَّا أَنَّهُ يبدُلُ الرَّحْمَةَ بِالْفَضْلِ^{(١)(٢)}.

(١) من قوله: «فيقول عند دخوله...» إلى هنا ليس في (ز).

(٢) أخرجه أحمد (٢٨٢/٦-٢٨٣)، وابن ماجه (٧٧١) ولفظه في الخروج: «وافتح لي أبواب فضلك»، وأخرجه الترمذي (٣١٤) بنحوه، كلهم من حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى بنت النبي ﷺ ورضي عنها. قال الترمذي: (حديث حسن وليس إسناده بمُتَّصِل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى، وإنما عاشت فاطمة بعد النبي ﷺ أشهرًا).

وله شاهد دون ذكر الصلاة على النبي ﷺ، ودون ذكر (اللهم اغفر لي ذنوبي)، أخرجه مسلم (٧١٣) من حديث أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل =

- وَلَا يَشْبِكُ أَصَابِعُهُ،
- وَلَا يَخْوُضُ فِي حَدِيثِ الدُّنْيَا،
- وَيَجْلِسُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.



وقت القيام للصلاة (وَيُسَنُّ^(١)) لِلْإِمَامِ فَالْمَأْمُومِ (الْقِيَامُ عِنْدَ) قَوْلِ الْمُقِيمِ: «قَدْ» مِنْ إِقَامَتِهَا؛ أَيْ: مَنْ «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي أَوْفَى^(٢).

• وَهَذَا إِنْ رَأَى الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ، وَإِلَّا: قَامَ عِنْدَ رُؤْيَيْهِ،

○ وَلَا يُحْرِمُ الْإِمَامُ حَتَّى تَفْرَغَ الْإِقَامَةُ.

(و) يُسَنُّ (تَسْوِيَةُ الصَّفِّ) بِالْمَنَاكِبِ، وَالْأَكْعَبِ؛

تسوية الصفوف في الصلاة

• فَلْيَلْتَفْتُ^(٣) عَنْ يَمِينِهِ؛ فَيَقُولُ: اسْتَوُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ،

= أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

(١) فِي (د، س): الْوَاوُ مِنَ الشَّرْحِ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبَزَارُ (٢٩٨/٨ ح ٣٣٧١)، وَالطَّبْرَانِيُّ (انظر: مجمع الزوائد ح ٢٦٢٤)،

وَالْبَيْهَقِيُّ (٢٢/٢) مِنْ طَرِيقِ حِجَّاجِ بْنِ فَرْوَخٍ عَنِ الْعَوَامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: (كَانَ بِلَالٌ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، نَهَضَ النَّبِيُّ ﷺ).

ضَعَفَهُ أَحْمَدُ (انظر: فتح الباري لابن رجب ٥٩٠/٣) وَابْنُ مَعِينٍ فِي سَوَالَاتِ ابْنِ

الْجَنِيدِ (٨٤١)، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ (٢٩٩/٣)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

(٣) فِي (د، س): «فَلْيَلْتَفْتُ».

• وَيُكَمِّلُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ،

• وَيَتَرَاوُونَ،

• وَيَمِينُهُ، وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ لِلرِّجَالِ: أَفْضَلُ،

• وَلَهُ ثَوَابُهُ، وَثَوَابُ مَنْ وَرَاءَهُ، مَا اتَّصَلَتْ الصَّفُوفُ،

• وَكَلَّمَا قَرَبَ مِنْهُ: فَهُوَ أَفْضَلُ،

• وَالصَّفُّ الْأَخِيرُ لِلنِّسَاءِ: أَفْضَلُ.

(وَيَقُولُ) قَائِمًا فِي فَرْضٍ مَعَ الْقَدَرَةِ: (اللَّهُ أَكْبَرُ)؛ فَلَا تَنْعَقُدُ إِلَّا بِهَا

نَظْقًا؛ لِحَدِيثٍ: «تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ^(١).

صفة التكبير في
تكبيرة الإحرام

• فَلَا تَصْحُ:

○ إِنْ نَكَّسَهُ،

○ أَوْ قَالَ: اللَّهُ الْأَكْبَرُ، أَوْ: الْجَلِيلُ، وَنَحْوَهُ،

○ أَوْ مَدَّ هَمْزَةً: اللَّهُ، أَوْ: أَكْبَرُ، أَوْ قَالَ: أَكْبَارُ،

• وَإِنْ مَطَّطَهُ: كُرَّةً مَعَ بَقَاءِ الْمَعْنَى؛

(١) أخرجه أحمد (١٢٣/١)، وأبو داود (٦١)، وابن ماجه (٢٧٥)، والترمذي (٣) من

حديث علي بن أبي طالب عليه السلام، قال الترمذي: (هذا الحديث أصحُّ شيء في هذا الباب

وأحسن)، يعني: باب افتتاح الصلاة، وصححه ابن المنذر في الأوسط (٢١٧/٣)،

وابن السكن (انظر: التلخيص الحبير ٦٠٧/٢) وغيرهم.

وتكلَّم فيه العقيلي (٥٢٧/٢)، وابن حبان في كتاب الصلاة (انظر: تلخيص الحبير

٦٠٩/٢).

• فَإِنْ أَتَىٰ بِالْتَحْرِيمَةِ، أَوْ ابْتَدَأَهَا، أَوْ أَتَمَّهَا غَيْرَ قَائِمٍ: صَحَّتْ نَفْلًا إِنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ.

ويكونُ حالُ التحريمَةِ (رافعًا يديه) ندبًا؛ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ رَفْعِ إِحْدَاهُمَا: رَفَعَ الْأُخْرَىٰ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ، وَيَنْهِيهِ مَعَهُ،

صفة اليدين في
تكبيرة الإحرام

• (مضمومة الأصابع،

• ممدودة) الأصابع،

• مستقبلاً يبطونها القبلة،

• (حدو)؛ أي: مقابلة^(١) (منكبیه)؛

○ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونََا حَدَوَ مَنْكَبَيْهِ، ثُمَّ يَكْبُرُ»، متفقٌ عليه^(٢).

▪ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرِّفْعِ الْمَسْنُونِ: رَفَعَ حَسَبَ إِمْكَانِهِ،

▪ وَيَسْقُطُ بِفَرَاغِ التَّكْبِيرِ كُلِّهِ.

▪ وَكَشَفُ يَدَيْهِ هُنَا، وَفِي الدَّعَاءِ: أَفْضَلُ،

▪ وَرَفْعُهُمَا؛ إِشَارَةٌ إِلَى رَفْعِ الْحِجَابِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ.

(كَالسَّجُودِ) يَعْنِي: أَنَّهُ يُسْنَى فِي السَّجُودِ وَضْعُ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ حَدَوَ

صفة اليدين في
السجود

منكبیه.

(١) في (د، ز، س): «مقابل».

(٢) أخرجه أحمد (١٣٤/٢) ومسلم (٣٩٠) واللفظ لهما، والبخاري (٧٣٥) من حديث

ما يجهر به الإمام

(وَيُسْمِعُ الْإِمَامُ) - استحباً - بالتكبير كلّه (مَنْ خَلْفَهُ) مِنَ الْمَأْمُومِينَ؛ لِيَتَابَعُوهُ، وَكَذَا يَجْهَرُ بِ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وَالتَّسْلِيمَةَ الْأُولَى؛

• فَإِنْ لَمْ يُمْكِنَهُ إِسْمَاعُ جَمِيعِهِمْ: جَهَرَ بِهِ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ؛ لِفَعْلِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه مَعَهُ رضي الله عنه، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ^(١).

(كَقِرَائَتِهِ)؛ أَي: كَمَا يُسْنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمَعَ قِرَاءَتُهُ مَنْ خَلْفَهُ (فِي أَوَّلَتِي غَيْرِ الظَّهْرَيْنِ)؛ أَي: الظَّهْرِ، وَالْعَصْرِ؛

• فَيَجْهَرُ فِي أَوَّلَتِي الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، وَفِي الصُّبْحِ، وَالْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْكَسُوفِ، وَالْإِسْتِسْقَاءِ، وَالتَّرَاوِيحِ، وَالتَّوَتُّرِ: بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ الْمَأْمُومِينَ.

صفة نطق للمأموم
والمنفرد

(وغيره)؛ أَي: غَيْرُ الْإِمَامِ - وَهُوَ: الْمَأْمُومُ، وَالْمَنْفَرْدُ -:

• يُسِرُّ بِذَلِكَ كُلِّهِ،

• لَكِنْ يَنْطِقُ بِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ (نَفْسَهُ) وَجُوبًا فِي كُلِّ وَاجِبٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ كَلَامًا بَدُونِ الصَّوْتِ؛ وَهُوَ: مَا يَتَأْتِي سَمَاعُهُ حَيْثُ لَا مَانِعَ؛ فَإِنْ كَانَ: فَبِحَيْثُ يَحْصُلُ السَّمَاعُ مَعَ عَدَمِهِ.

صفة قبض اليدين
وموضعهما

(ثُمَّ) إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ:

• (يَقْبِضُ كَوَعَ يَسْرَاهُ) بِيَمِينِهِ،

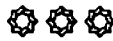
• وَيَجْعَلُهُمَا (تَحْتَ سُرَّتِهِ) اسْتِحْبَابًا؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رضي الله عنه: «مِنْ السُّنَّةِ

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٧١٢)، وَمُسْلِمٌ (٤١٨) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

وَضَعُ الْيَمِينَ عَلَى الشَّمَالِ تَحْتَ السَّرَّةِ»، رواه أحمد وأبو داود^(١).

(وينظر) المصلي - استحباباً - (مسجده)؛ أي: موضع سجوده؛ لأنه أخضع،

• إِلَّا فِي صَلَاةِ خَوْفٍ لِحَاجَةٍ.



(ثُمَّ) يَسْتَفْتَحُ نَدْبًا؛ فـ(يقول: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ)؛ أي: أَنْزِلْهُكَ اللَّهُمَّ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ، (وبحمدِكَ): سَبِّحُكَ، (وتبارك اسمُكَ)؛ أي: كَثُرَتْ بَرَكَاتُهُ، (وتعالى جدُّكَ)؛ أي: ارتفع قدرُكَ، وعظم، (ولا إله غيرُكَ)؛ أي: لَا إِلَهَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُكَ؛ كَانَ ﷻ يَسْتَفْتَحُ بِذَلِكَ، رواه أحمد وغيره^(٢).

صفة الاستفتاح

(١) أخرجه عبد الله في زوائد المسند (١/ ١١٠)، وأبو داود (٧٥٦) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ، وَضَعَّفَ أَحْمَدُ أَحَادِيثَ الْبَابِ فِي مَسَائِلِ الْكُوسَجِ (٢١٦)، وَأَشَارَ لِذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ عَقِبَ الْحَدِيثِ.

وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢/ ٣١)، وَابْنُ الْقَطَّانِ فِي بَيَانِ الْوَهْمِ وَالْإِيهَامِ (٥/ ٦٩٠)، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْهَادِي (انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ١٤٧)، وَالذَّهَبِيُّ فِي تَنْقِيحِ التَّحْقِيقِ لَهُ (١/ ١٤٠)، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ (٣/ ٣١٣): (اتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفِ هَذَا الْحَدِيثِ) وَفِيهِ نَظَرٌ لَمَّا تَقَدَّمَ.

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٥٠)، وأبو داود (٧٧٦)، والترمذي (٢٤٣)، وابن ماجه (٨٠٦) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً.

صححه ابن خزيمة (٤٧٠)، والحاكم (١/ ٢٣٥).

وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ (انظر: فتح الباري لابن رجب ٤/ ٣٤٦)، وأبو داود فيما حكاه عنه =

(ثُمَّ يَسْتَعِيدُ) نَدْبًا؛ فيقول: أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.	الاستعاذة
(ثُمَّ يَسْمُلُ) نَدْبًا؛ فيقول: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَهِيَ قِرْآنُ آيَةِ مِنْهُ؛ نَزَلَتْ فَصْلًا بَيْنَ السُّورِ، غَيْرِ «بِرَاءَةٍ»؛ فَيَكْرَهُ ابْتِدَاؤَهَا بِهَا.	البسملة
• وَيَكُونُ الْإِسْتِفْتَاْحُ، وَالتَّعَوُّذُ، وَالبَسْمَلَةُ: (سِرًّا)، ○ وَيُخَيَّرُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ: فِي الْجَهْرِ بِالبَسْمَلَةِ،	
• (وَلَيْسَتْ) البَسْمَلَةُ (مِنْ الْفَاتِحَةِ)، وَتُسْتَحَبُّ عِنْدَ فِعْلِ كُلِّ مَهْمٍّ. (ثُمَّ يقرأُ الْفَاتِحَةَ) تَامَّةً، بِتَشْدِيدِهَا، وَهِيَ رَكْنٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ،	مما تستحب له البسملة حكم قراءة الفاتحة
• وَهِيَ أَفْضَلُ سُورَةٍ، وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ أَعْظَمُ آيَةٍ؛ • وَسُمِّيَتْ فَاتِحَةً^(١)؛ لِأَنَّهُ^(٢) يُفْتَحُ بِقِرَائَتِهَا الصَّلَاةُ وَبِكِتَابَتِهَا فِي	فضل سورة الفاتحة سبب تسميتها بalfاتحة
المصاحف، • وَفِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ تَشْدِيدَةً،	
• وَيَقْرَأُهَا: مَرْتَبَةً، مُتَوَالِيَةً ○ (فَإِنْ قَطَعَهَا بِذِكْرٍ، أَوْ سَكُوتٍ غَيْرِ مُشْرُوعَيْنِ، وَطَالَ) عَرَفًا:	صفة قراءة الفاتحة حكم قطع القراءة بذكر أو سكوت
أَعَادَهَا؛	

= الدارقطني (١١٤١)، والدارقطني (انظر: التلخيص الحبير ٢/ ٦٤٨).
قال أحمد في مسائل ابنه عبد الله (٢٧٠): (الذي نذهب إليه في الافتتاح ما روينا عن عمر).
وحديث عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم (٣٩٩) عن عبدة بن أبي لبابة عن عمر، ورواه ابن أبي شيبة (٢٣٠ / ١) عن الأسود النخعي عن عمر.
(١) في (ز): «فاتحة الكتاب».
(٢) في (س): «لأنها».

■ فَإِنْ كَانَ مَشْرُوعًا؛ كَسْوَالِ الرَّحْمَةِ عِنْدَ تِلَاوَةِ آيَةِ رَحْمَةٍ،
وَكَالسَّكُوتِ لِاسْتِمَاعِ قِرَاءَةِ إِمَامِهِ، وَكَسْجُودِهِ لِتِلَاوَةِ مَعَ
إِمَامِهِ: لَمْ يَبْطُلْ مَا مَضَى مِنْ قِرَائَتِهَا مَطْلَقًا.

○ (أَوْ تَرَكَ مِنْهَا: تَشْدِيدًا، أَوْ حَرْفًا، أَوْ تَرْتِيبًا: لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ
إِعَادَتُهَا)؛ أَيُّ: إِعَادَةُ الْفَاتِحَةِ؛ فَيَسْتَأْنِفُهَا إِنْ تَعَمَّدَ.

حكم من ترك منها
تشديداً او حرفاً او
ترتيباً

• وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَهَا:

○ مُرْتَلَّةً،

○ مُعَرَّبَةً،

○ يَقِفُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ؛ كَقِرَاءَتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ^(١)،

■ وَيُكْرَهُ: الْإِفْرَاطُ فِي التَّشْدِيدِ، وَالْمَدُّ.

(وَيَجْهَرُ الْكُلُّ)؛ أَيُّ: الْمُنْفَرِدُ، وَالْإِمَامُ، وَالْمَأْمُومُونَ ^(٢) مَعًا (بِأَمِينٍ؛
فِي) الصَّلَاةِ (الْجَهْرِيَّةِ)، بَعْدَ سَكْنَةِ لَطِيفَةٍ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ،
وَأِنَّمَا هِيَ طَابِعُ الدُّعَاءِ،

الجهري بأمين

• وَمَعْنَاهُ: اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ،

معنى (أمين)

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣٠٢/٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (١٤٦٦)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٩٢٣، ٢٩٢٧)، وَالنَّسَائِيُّ

(٢/١٨١، ٣/٢١٤) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

أَعْلَهُ التِّرْمِذِيُّ بِالْإِنْقِطَاعِ، وَكَذَا الطُّحَاوِيُّ (انْظُرْ: الْبَدْرِ الْمُنِيرُ ٣/٥٥٧)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ

خُزَيْمَةَ (٤٩٣، ١١٥٨)، وَالدَّارِقُطْنِيُّ (خُلَاصَةُ الْأَحْكَامِ ١١٢٥)، وَالْحَاكِمُ (١/٤٥٣).

(٢) فِي (ز): «وَالْمَأْمُومُ».

• ويحرّمُ تشديدُ ميمِها،

• فإن تركه إمامٌ، أو أسرّه: أتى به مأمومٌ جهراً.

ويلزّمُ الجاهلُ: تعلّمُ الفاتحةِ، والذكرِ الواجبِ.

حكم من جهل
الفاتحة

ومن صلّى، وتلقّفَ القراءةَ من غيره: صحّت.

(ثمّ يقرأ بعدها)؛ أي: بعدَ الفاتحةِ (سورة) ندباً، كاملةً؛ يفتحُها

حكم قراءة سورة
بعد الفاتحة

بـ«بسمِ الله الرحمن الرحيم»،

• وتجاوزُ آيةٍ، إلّا أنّ أحمدَ استحَبَّ كونَها طويلةً؛ كآيةِ الدّينِ،

والكرسيّ^(١)،

• ونصّ على جوازِ تفريقِ السّورةِ في ركعتين^(٢)؛ لفعله ﷺ^(٣)،

• ولا يُعتدُّ بالسّورةِ قبلَ الفاتحةِ.

ويُكرهُ:

ما يكره في القراءة
في الصلاة

• الاقتصارُ في الصلاةِ على الفاتحةِ،

• والقراءةُ بكلِّ القرآنِ في فرضٍ؛

(١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٠).

(٢) انظر: مسائل ابن هانئ (٢٥٣).

(٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٩٢٤) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قَسَمَ سورة البقرة في ركعتين.

صححه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٥٦١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٦٩٠): (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات).

○ لعدم نقله،

○ وللإطالة.

مقدار السورة بعد
الفاتحة

و(تكونُ) السورةُ (في) صلاةِ (الصبحِ من طَوَالِ الْمُفْصَلِ) بكسرِ
الطاءِ، وأولُه: ﴿ق﴾

• وَلَا يُكْرَهُ لِعَذْرِ - كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ - بِقِصَارِهِ.

(و) تَكُونُ (في) صَلَاةِ (المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ)،

• وَلَا يُكْرَهُ بِطَوَالِهِ.

(و) تَكُونُ السورةُ (في الباقي) مِنَ الصَّلَوَاتِ؛ كَالظَهْرَيْنِ، وَالْعِشَاءِ
(مِنْ أَوْسَاطِهِ).

وَيَحْرُمُ تَنكِيسُ الْكَلِمَاتِ، وَتَبْطُلُ بِهِ.

حكم التنكيس:
أ. تنكيس الكلمات
ب. تنكيس السور
والآيات

وَيُكْرَهُ تَنكِيسُ السُّورِ وَالْآيَاتِ،

وَلَا يُكْرَهُ مِلَازِمَةُ سُورَةٍ، مَعَ اعْتِقَادِ جَوَازِ غَيْرِهَا.

(وَلَا تَنْصَحُ الصَّلَاةُ بِقِرَاءَةِ خَارِجَةٍ عَنْ مِصْحَفِ عِثْمَانَ) بْنِ عَفَانَ رضي الله عنه؛
كقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَابَعَاتٍ»^(١).

حكم القراءة بما
خرج عن مصحف
عثمان رضي الله عنه

• وَتَنْصَحُ: بِمَا وَافَقَ مِصْحَفَ عِثْمَانَ، وَصَحَّ سَنَدُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ
الْعَشْرِ^(٢)، وَتَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ،

(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٢)، وابن أبي شيبه (٨٧/٣)، وسعيد بن منصور في تفسيره

(٨٠٥، ٨٠٦)، والبيهقي (١٠/٦٠)، وليس شيء منها بمتصل قال البيهقي: (وكل

ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود والله أعلم).

(٢) في (د، ز، س): «العشرة».

• وَإِنْ كَانَ فِي الْقِرَاءَةِ زِيَادَةٌ حَرْفٍ؛ فَهِيَ أَوَّلَى؛ لِأَجْلِ الْعَشْرِ الْحَسَنَاتِ.



(ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ:

صفة الركوع

• (يَرْكَعُ مَكْبَرًا)؛ لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْبُرُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَكْبُرُ حِينَ يَرْكَعُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١).

• (رَافِعًا يَدَيْهِ)؛ مَعَ ابْتِدَاءِ الرُّكُوعِ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَحَازِيَ مَنْكَبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٢).

صفة اليدين في الركوع

• (وَيَضَعُهُمَا)؛ أَيُّ: يَدَيْهِ (عَلَى رُكْبَتَيْهِ، مَفْرَجَتِي الْأَصَابِعِ)؛ اسْتِحْبَابًا،
○ وَيُكْرَهُ التَّطْبِيقُ؛ بَأَنْ يَجْعَلَ إِحْدَى كَفَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ يَجْعَلُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَهَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسَخَ.

معنى التطبيق وحكمه

• وَيَكُونُ الْمَصْلِيُّ (مُسْتَوِيًا ظَهْرُهُ)، وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظَهْرِهِ؛ فَلَا يَرْفَعُهُ، وَلَا يَخْفُضُهُ، رَوَى ابْنُ مَاجَةَ عَنْ وَابِصَةَ بِنْتِ مَعْبُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصَلِّي، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى^(٣) ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ

صفة الظهر في الركوع

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢/ ٤٥٤)، وَالبخاري (٧٨٩)، وَمُسْلِمٌ (٣٩٢).

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢/ ٨)، وَالبخاري (٧٣٥)، وَمُسْلِمٌ (٣٩٠).

(٣) فِي (ز): «سَاوَى».

صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ^(١)، وَيجافي مرفقيه عن جنبيه.

○ والمجزئ: الانحناء؛ بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كانَ
وَسَطًا فِي الْخِلْقَةِ، أَوْ قَدْرُهُ مِنْ غَيْرِهِ.

القدر المجزئ في
الركوع:
ا. قدره من القائم

○ وَمِنْ قَاعِدٍ: مَقَابِلَةٌ وَجْهَهُ مَا وَرَاءَ رَكْبَتَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ أَدْنَى
مَقَابِلَةٍ، وَتَمَّتْهَا: الْكَمَالُ.

ب. قدره من القاعد

(وَيَقُولُ) رَاكِعًا: (سَبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ)؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُهَا فِي
رُكُوعِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ^(٢).

ما يقال في الركوع

• وَالْاِقْتِصَارُ عَلَيْهَا أَفْضَلُ،

• وَالْوَاجِبُ مَرَّةً،

• وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثُ،

• وَأَعْلَاهُ لِإِمَامٍ عَشْرُ.

○ وَقَالَ أَحْمَدُ: «جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ: التَّسْبِيحُ الثَّامُ سَبْعٌ، وَالْوَسْطُ
خَمْسٌ، وَأَدْنَاهُ ثَلَاثُ»^(٣).

(١) أخرجه ابن ماجه (٨٧٢).

وضَعَفَهُ ابن رجب في فتح الباري (٥/٥٤-٥٥)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٣٢٥)، وزُوي من وجوه أخرى لا تصح، انظر: علل ابن أبي حاتم (س٣٩٧)، وعلل الدارقطني (س٤٠٢).

(٢) أخرجه أحمد (٥/٣٨٢)، ومسلم (٧٧٢) من حديث حذيفة بن اليمان ؓ.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/٢٥٠) من طريقين عن الحسن البصري ؓ، وانظر: رسالة الصلاة للإمام أحمد التي رواها ابن أبي يعلى في الطبقات (٢/٤٥١).

صفة الرفع من
الركوع

ما يقوله الإمام
والنفس في الرفع
من الركوع

(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَدْيَهُ)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق^(١)،

(قَائِلًا؛ إِمَامٌ وَمَنْفَرْدٌ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، مَرْتَبًا، وَجَوَابًا؛ لِأَنَّهُ ﷻ

كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ^(٢)، قَالَهُ فِي الْمَبْدَعِ^(٣). وَمَعْنَى سَمِعَ: اسْتَجَابَ.

(و) يَقُولَانِ (بَعْدَ قِيَامِهِمَا) وَاعْتَدَالِهِمَا: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مَلَأَ

السَّمَاءَ، وَمَلَأَ الْأَرْضَ، وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)؛ أَيُّ: حَمْدًا لَوْ كَانَ

أَجْسَامًا، لَمَلَأَ ذَلِكَ،

• وَلَهُ قَوْلٌ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَبَلَا وَإِ أَفْضَلُ. عَكَسَ: رَبَّنَا

لَكَ الْحَمْدُ.

(و) يَقُولُ (مَأْمُومٌ فِي رَفْعِهِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَقَطْ)؛ لِقَوْلِهِ ﷻ: «إِذَا

قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه^(٤).

ما يقوله للموم في
الرفع من الركوع

(١) سبق تخريجه في (ص ٢٠٣).

(٢) أخرجه أحمد والبخاري من حديث ابن عمر المتقدم في رفع اليدين (ص ٢٠٣)،

وأخرجه مسلم من حديث مالك بن الحويرث (٣٩١) وأبي هريرة (٣٩٢) ووائل بن

حجر (٤٠١) وغيرهم رضي الله عنهم.

(٣) انظر: المبدع (١/٣٩٦).

(٤) أخرجه أحمد (٢/٣٤١)، والبخاري (٧٣٤) بلفظه.

وأخرجه مسلم (٤٠٩) و(٤١٤-٤١٧) من طرق عن أبي هريرة ولفظه: «اللهم ربنا لك

الحمد»، وأخرجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (٤١١) بلفظ: «ربنا ولك الحمد».

وإذا رفع المصلّي من الركوع؛ فإن شاء: وضع يمينه على شماله، أو أرسلهما.

(ثمّ) إذا فرغ من ذكر الاعتدال (يخرّ مكبراً)، ولا يرفع يديه، (ساجداً على سبعة أعضاء^(١)):

صفة السجود

• رجليه،

• ثمّ ركبتيه،

• ثمّ يديه،

• ثمّ جبهته مع أنفه؛

○ لقول ابن عباس رضي الله عنه: «أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم، -ولا يكف شعراً، ولا ثوباً-: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين»، متفق عليه^(٢)،

○ وللدارقطني عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض»^(٣).

(١) في (الأصل): «أعضائه».

(٢) أخرجه أحمد (٢٧٩/١-٢٨٠)، والبخاري (٨٠٩)، ومسلم (٤٩٠).

(٣) أخرجه الدارقطني (١٣١٨)، والحاكم (٢٧٠/١)، والبيهقي (١٠٤/٢) من حديث

عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

واختلف في وصله وإرساله؛ ورجّح المرسل إسحاق بن راهويه في مسائل الكوسج

(٢١٨)، وأبو داود في المراسيل (٤٤)، والترمذي في علله الكبير (١٠٢)، وابن أبي

داود وكذا الدارقطني في سننه (١٣١٩)، وقال أحمد في مسائل الكوسج (٢١٨): (ما

أجترئ أن أحكم به).

وَلَا تَجِبُ مَبَاشَرَةُ الْمُصَلِّي بِشَيْءٍ مِنْهَا؛ فَتَصَحَّحْ (وَلَوْ) سَجَدَ (مَعَ حَائِلٍ) بَيْنَ الْأَعْضَاءِ وَمَصْلَاهُ؛ قَالَ الْبَخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: قَالَ الْحَسَنُ: «كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقُلَنسُوءَةِ»^(١)، إِذَا كَانَ الْحَائِلُ (لَيْسَ مِنْ أَعْضَاءِ سَجُودِهِ)،

حكم السجود على حائل:
أ. إن سجد على حائل ليس من أعضاء سجوده

• فَإِنْ جَعَلَ بَعْضُ أَعْضَاءِ السَّجُودِ فَوْقَ بَعْضٍ؛

ب. إن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض

○ كَمَا لَوْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، أَوْ جَبْهَتَهُ عَلَى يَدَيْهِ:

■ لَمْ يَجْزِئُهُ.

وَيُكْرَهُ تَرْكُ مَبَاشَرَتِهَا بِلَا عَذْرِ.

وَيَجْزِي بَعْضُ كُلِّ عَضْوٍ.

المجزئ من الأعضاء السبعة

وَإِنْ جَعَلَ ظَهْرَ كَفِيهِ، أَوْ قَدَمَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، أَوْ سَجَدَ عَلَى أَطْرَافِ

أَصَابِعِ يَدَيْهِ: فَظَاهَرُ الْخَبَرِ^(٢) أَنَّهُ يَجْزِئُهُ، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ^(٣).

وَمَنْ عَجَزَ بِالْجَبْهَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ بَغْيُهَا، وَيَوْمئِذٍ مَا يُمْكِنُهُ.

(١) صحيح البخاري (٨٦/١) كتاب الصلاة، باب السجود على الثوب في شدة الحر، ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم، ووصله عن الحسن: عبد الرزاق (٤٠٠/١)، وابن أبي شيبة (٢٦٦/١)، والبيهقي (١٠٦/٢) من طرق عن هشام بن حسان عن الحسن البصري رضي الله عنه. وفي رواية هشام عن الحسن انظر ص ٤٩.

(٢) أي حديث: «أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبعة أعظم..» سبق ذكره وتخرجه في (ص ٢٠٦).

(٣) انظر: الشرح الكبير (٥١٤/٣).

(ويُجافِي) السَّاجِدُ:

الأعضاء التي
يجافِيها الساجد
عن بعضها

• عضدِيهِ عَنْ جَنْبِيهِ،

• وَبَطْنَهُ عَنْ فَخْذِيهِ،

• وَهَمَا عَنْ سَاقِيهِ؛

○ مَا لَمْ يُوْذِ جَارُهُ،

(وَيُفَرِّقُ):

الأعضاء التي
يفرقها الساجد

• رَكْبَتِيهِ

• وَرَجْلِيهِ،

• وَأَصَابِعَ^(١) رَجْلِيهِ، وَيُوجِّهُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ.

وَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ بِمَرْفَقِيهِ عَلَى فَخْذِيهِ إِنْ طَالَ.

(وَيَقُولُ) فِي السُّجُودِ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي تَسْبِيحِ

ما يقال في السجود

الرُّكُوعِ^(٢).

(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ) إِذَا فَرَغَ مِنَ السَّجْدَةِ (مَكْبَرًا، وَيَجْلِسُ:

صفة الجلسة بين
السجدين

• مَفْتَرِشًا يَسْرَاهُ؛ أَي: يُسَرِّي رَجْلِيهِ،

• (نَاصِبًا يَمْنَاهُ)، وَيَخْرِجُهَا مِنْ تَحْتِهِ، وَيُشِيْ أَصَابِعَهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ،

• وَيَبْسُطُ يَدَيْهِ عَلَى فَخْذِيهِ مَضْمُومَتَيِ الْأَصَابِعِ.

(وَيَقُولُ) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي)،

ما يقال بين
السجدين

(١) في (د، ز): «يفرق أصابع».

(٢) أي عند قوله: «والواجب مرّة، وأدنى الكمال ثلاث..» في (ص ٢٠٤).

• الواجبُ مرَّةً، والكمالُ ثلاثٌ.

(ويسجدُ) السَّجْدَةَ (الثَّانِيَّةَ كَالأُولَى) فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَغَيْرِهِمَا.

صفةُ الرفع من
السجود إلى القيام

(ثُمَّ يَرْفَعُ) مِنَ السُّجُودِ (مَكْبَرًا،

• نَاهِضًا عَلَى صَدُورِ قَدَمَيْهِ)،

○ -وَلَا يَجْلِسُ لِلِاسْتِرَاحَةِ-

• (مَعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِنْ سَهَلَ)، وَلَا اعْتِمَدَ عَلَى الْأَرْضِ،

○ وَفِي الْغُنْيَةِ: يُكْرَهُ أَنْ يَقْدَّمَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ^(١).



(وَيَصَلِّي) الرُّكْعَةَ (الثَّانِيَّةَ كَذَلِكَ)؛ أَيُّ: كَالأُولَى؛

• (مَا عَدَا:

ما تختلف فيه
الركعة الثانية عن
الأولى في الصفة

○ (التَّحْرِيمَةَ)؛ أَيُّ: تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ،

○ (وَالِاسْتِفْتَاخَ

○ وَالتَّعَوُّدَ

○ وَتَجْدِيدَ النِّيَّةِ)

▪ فَلَا تَشْرُعُ إِلَّا فِي الْأُولَى، لَكِنْ إِنْ لَمْ يَتَعَوَّدْ فِيهَا تَعَوَّدْ فِي الثَّانِيَةِ.

صفة الجلوس
للتشهد الأول

(ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ:

- (يَجْلِسُ مَفْتَرِشًا) كَجُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
- (وَيَدَاهُ عَلَى فَخْذَيْهِ)، وَلَا يُلْقِمُهُمَا رَكْبَتَيْهِ،

صفة أصابع اليد
اليمنى في التشهد

- (يَقْبِضُ خِنْصَرَ) يَدِهِ (الْيَمْنَى) وَيَنْصَرَهَا، وَيَحْلُقُ إِبْهَامَهَا مَعَ الْوَسْطَى (بَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ رَأْسِي الْإِبْهَامِ وَالْوَسْطَى فَتَشْبُهُ الْحَلَقَةُ مِنْ حَدِيدٍ وَنَحْوِهِ، (وَيَشِيرُ بِسَبَابِئِهَا) - مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكِ - فِي تَشْهَدِهِ^(١) وَدُعَائِهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى؛ تَنْبِيْهَا عَلَى التَّوْحِيدِ،

صفة أصابع اليد
اليسرى في التشهد
ما يقال في التشهد
الأول

- (وَيَبْسُطُ) أَصَابِعَ (الْيُسْرَى) مَضْمُومَةً إِلَى الْقَبْلَةِ،
- (وَيَقُولُ) سِرًّا: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ)؛ أَيِ: الْأَلْفَاظُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى السَّلَامِ وَالْمُلْكِ وَالْبَقَاءِ وَالْعِزَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى؛ أَيِ: مَمْلُوكَةٌ لَهُ أَوْ مُخْتَصَّةٌ بِهِ، (وَالصَّلَوَاتُ)؛ أَيِ: الْخَمْسُ، أَوْ الرَّحْمَةُ، أَوْ الْمَعْبُودُ بِهَا، أَوْ الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا، أَوْ الْأَدْعِيَةُ، (وَالطَّيِّبَاتُ) أَيِ: الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ، أَوْ مِنَ الْكَلِمِ^(٢)، (السَّلَامُ)؛ أَيِ: اسْمُ السَّلَامِ وَهُوَ اللَّهُ، أَوْ سَلَامُ اللَّهِ (عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ) بِالْهَمْزِ: مِنَ النَّبَا؛ لِأَنَّهُ يُخْبِرُ عَنِ اللَّهِ، وَبِلَا هَمْزٍ: إِمَّا تَسْهِيلًا، أَوْ مِنَ النَّبَوَّةِ، وَهِيَ الرَّفْعَةُ، وَهُوَ: مَنْ ظَهَرَتِ الْمَعْجَزَةُ عَلَى يَدِهِ، (وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) جَمْعُ بَرَكَةٍ، وَهِيَ التَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ، (السَّلَامُ عَلَيْنَا)؛ أَيِ: عَلَى الْحَاضِرِينَ مِنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمَلَائِكَةِ، (وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ): جَمْعُ صَالِحٍ، وَهُوَ:

المراد بالنبي في
الاصطلاح

(١) في (ز، س): «في تشهده» من المتن.

(٢) في (ز): «الكلم الطيب».

القائمُ بما عليه من حقوقِ الله وحقوقِ عباده. وقيل: المكثُر من العمل الصالح، ويدخل فيه النساءُ، ومن لم يشاركه في الصلاة، (أشهد أن لا إله إلا الله)؛ أي: أخبرني قاطع بالوحدانية، (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) المرسل إلى الناس كافة. (هذا التشهد الأول) علّمه النبي ﷺ ابن مسعودٍ رضي الله عنه وهو في الصحيحين^(١)،

ما يقال في التشهد الأخير

(ثم يقول) في التشهد الذي يعقبه سلام: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)؛ لأمره ﷺ بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه^(٢).

- ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل،
- ولا تقديم الصلاة على التشهد.

(ويستعيذ) ندبًا فيقول: أعوذ بالله (من عذاب جهنم و) من (عذاب القبر و) من (فتنة المحيا والممات و) من (فتنة المسيح الدجال)، والمحيا والممات: الحياة والموت، والمسيح -بالحاء المهملة- على المعروف. (و) يجوز أن (يدعو بما ورد)؛ أي: في الكتاب والسنة، أو عن الصحابة والسلف، أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد،

ما يقال بعد التشهد الأخير

ضابط الدعاء الجائز في الصلاة

- وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء، أو طعامًا طيبًا وما أشبهه، وتبطل به.



(١) أخرجه أحمد (٣٨٢/١)، والبخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢).

(٢) أخرجه أحمد (٢٤١/١)، والبخاري (٤٧٩٧)، ومسلم (٤٠٦).

صفة التسليم (ثُمَّ يَسْلَمُ) وَهُوَ جَالِسٌ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»^(١) - وَهُوَ مِنْهَا -، فَيَقُولُ: (عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ)، وَسَنَ: ما يسن في التسليم

- التَّفَاتُهُ عَنْ يَسَارِهِ أَكْثَرُ،
- وَأَنْ لَا يَطْوَلَ السَّلَامَ، وَلَا يَمُدَّهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا عَلَى النَّاسِ،
- وَأَنْ يَقِفَ عَلَى آخِرِ كُلِّ تَسْلِيمَةٍ،
- وَأَنْ يَنْوِيَ بِهِ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ.

وَلَا يَجْزِي إِنْ لَمْ يَقُلْ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ فِي غَيْرِ جَنَازَةٍ^(٢).

حكم قول (ورحمته الله) في السلام

وَالأُولَى أَنْ لَا يَزِيدَ: وَبَرَكَاتُهُ

حكم زيادة (وبركاته) في السلام

(وَإِنْ كَانَ) الْمَصْلِيُّ (فِي ثَلَاثِيَّةٍ) كَمَغْرِبٍ، (أَوْ رِبَاعِيَّةٍ) كظَهْرِ:

- (نَهَضَ مَكْبَرًا بَعْدَ التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ) - وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ -،
- (وَصَلَّى مَا بَقِيَ كَالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْحَمْدِ)؛ أَيُّ: بِالْفَاتِحَةِ (فَقَطْ)، وَيُسَرُّ بِالْقِرَاءَةِ،

- (ثُمَّ يَجْلِسُ فِي تَشَهُدِهِ الْأَخِيرِ مُتَوَرِّكًا) يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصُبُ الْيَمْنَى وَيُخْرِجُهَا^(٣) عَنْ يَمِينِهِ، وَيَجْعَلُ أَلْيَتَهُ^(٤) عَلَى الْأَرْضِ،

صفة الجلوس في التشهد الأخير

(١) سبق تخريجه في (ص ١٩٥).

(٢) في (د، ز، س): «صلاة جنازة».

(٣) في (د): «ويخرجهما».

(٤) في (د، س): «أليته».

• ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيَسَلِّمُ.

(وَالْمَرْأَةُ مِثْلُهُ)؛ أَيُّ: مِثْلُ الرَّجُلِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ حَتَّى رَفَعَ الْيَدَيْنِ،

مَا تَخْتَصُّ بِهِ الْمَرْأَةُ
فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ

• (لَكِنْ تَضُمُّ نَفْسَهَا) فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَغَيْرِهِمَا فَلَا تُجَافِي،

• (وَتَسْدُلُ رِجْلَيْهَا فِي جَانِبِ يَمِينِهَا) إِذَا جَلَسَتْ وَهُوَ أَفْضَلُ، أَوْ
مُتَرَبِّعَةً.

• وَتُسَرُّ بِالْقِرَاءَةِ وَجُوبًا إِنْ سَمِعَهَا أَجْنَبِيًّا.

وَخَتْنِي كَأَنْتِي^(١).



ثُمَّ يَسْنُ أَنْ:

مَا يَسْنُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

• يَسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا،

• وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ^(٢) يَا ذَا الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ،

• وَيَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مَعًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ،

• وَيَدْعُو بَعْدَ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ مُخْلِصًا فِي دَعَائِهِ.



(١) فِي (ز): «كَأَنْتِي احْتِيَاطًا».

(٢) فِي (د، ز): «تَبَارَكَتْ وَتَعَالَيْتْ».



(فصل)



مكروهات الصلاة:

١. الالتفات

(ويُكره في الصَّلَاة: التفاتُهُ؛ لقوله ﷺ: «هو اختلاسٌ يختلسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ»، رواه البخاري^(١)،

• وَإِنْ كَانَ لَخَوْفٍ وَنَحْوِهِ: لَمْ يُكْرَهُ،

• وَإِنْ اسْتَدَارَ بِجَمَلَتِهِ، أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ فِي غَيْرِ شِدَّةِ خَوْفٍ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

(و) يُكْرَهُ: (رَفَعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ)؛

٢. رفع البصر إلى السماء

• إِلَّا إِذَا تَجَشَّأَ فَيَرْفَعُ وَجْهَهُ؛ لِثَلَاثِ يَوْذِي مَنْ حَوْلَهُ؛

○ لِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: لِيَتَّهَنَ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ»، رواه البخاري^(٢).

(و)^(٣) يُكْرَهُ أَيْضًا: (تَغْمِيزُ عَيْنَيْهِ)^(٤)؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ الْيَهُودَ.

٣. تغميض العينين

(و) يُكْرَهُ أَيْضًا: (إِقْعَاؤُهُ) فِي الْجُلُوسِ؛

٤. الإقعاء

(١) أخرجه أحمد (١٠٦/٦)، والبخاري (٧٥١) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٢) أخرجه أحمد (١٠٩/٣)، والبخاري (٧٥٠) من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) في (د، ز) من الشرح.

(٤) في (د، ز) من الشرح.

معنى الإقعاء

- وهو: أن يفرش قدميه ويجلس على عقبه، هكذا فسره الإمام^(١)، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع^(٢) وغيرها.

الإقعاء عند العرب

- وعند العرب الإقعاء: جلوس الرجل على أليته ناصباً قدميه مثل إقعاء الكلب.

○ قال في شرح المنتهى: «وكل من الجنسين مكروه»^(٣)؛ لقوله ﷺ: «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْعَ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ»، رواه ابن ماجه^(٤).

ويكره:

٥. الاعتماد على اليد

- أن يعتمد على يده^(٥)، أو غيرها وهو جالس؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ مَعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ»، رواه أحمد وغيره^(٦).

(١) انظر: مسائل الكوسج (٢/ ٥٧٢).

(٢) انظر: المغني (٢/ ٢٠٦)، المقنع (٣/ ٥٩٢)، الفروع (٢/ ٢٧٥).

(٣) انظر: شرح المنتهى (٢/ ١٧٦).

(٤) أخرجه ابن ماجه (٨٩٦) من حديث العلاء بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

وحكم على أحاديثه عن أنس بالوضع ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٨٠)، وأنكرها

ابن عدي في الكامل (٨/ ١٦٨)، وأخرجه أحمد في المسند (٣/ ٢٣٣) من طريق أخرى

بنحوه، قال عبدالله عقب الحديث: (كان أبي قد ترك هذا الحديث).

(٥) في (س): «يديه».

(٦) أخرجه أحمد (٢/ ١٤٧)، وأبو داود (٩٩٢)، ولفظه عند أحمد: (يديه) وأخرجه أبو =

• وأن يستند إلى جدار ونحوه؛ لأنه يزيل مشقة القيام - إلا من حاجة -،

٦. الاستناد إلى جدار ونحوه

○ فإن كان يسقط لو أزيل: لم تصح.

(و) يُكره: (افترأه ذراعيه ساجداً) بأن يمدَّهُمَا عَلَى الْأَرْضِ ملصقاً لهما بهما؛ لقوله ﷺ: «اعتدلوا في السُّجود، ولا يسطُّ أحدُكم ذراعيه انبساطَ الكلبِ»، متفقٌ عليه من حديث أنسٍ رضي الله عنه ^(١).

٧. افترأ الذراعين ساجداً

(و) يُكره: (عبثه)؛ لأنه ﷺ رأى رجلاً يعبث في صلاته فقال: «لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحه» ^(٢).

٨. العبث

(و) يُكره: (تخصَّره)؛ أي: وضع يده على خاصرته؛ «لنهيهِ ﷺ أن يصلي الرجل مختصراً»، متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ^(٣).

٩. التخصُّر

(و) يُكره: (تروَّحه) بمرَّوحَةٍ ونحوها؛ لأنه من العبث،

١٠. التروُّح

= داود عنه بلفظ المصنف.

صححه ابن خزيمة (٦٩٢)، والحاكم (٢٣٠ / ١) وقال: (صحيح على شرطهما).

(١) أخرجه أحمد (١١٥ / ٣)، والبخاري (٥٣٢)، ومسلم (٤٩٣).

(٢) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة، والعسكري في

المواعظ من حديث علي بن أبي طالب كما في كتر العمال (٥٨٩١، ٢٢٥٣٠)، وزوي

عن ابن المسيب من قوله، أخرجه عبد الرزاق (٢٦٦ / ٢) وابن أبي شيبة (٢٨٩ / ٢).

ضعفه ابن قدامة في المغني (٣٩٦ / ٢) وغيره، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة

(١١٠): (فالحديث موضوع مرفوعاً ضعيف موقوفاً بل مقطوعاً).

(٣) أخرجه أحمد (٣٩٩ / ٢)، والبخاري (١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥).

• إِلَّا لِحَاجَةٍ؛ كَغَمٍّ شَدِيدٍ.

وَمُرَاوَحَتُهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ مُسْتَحَبَّةٌ،

١١. كثرة المراوحة بين الرجلين

• وَتَكَرُّهُ كَثْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ الْيَهُودَ،

(وَفَرَقَعَهُ أَصَابِعِهِ وَتَشَبَّهَ بِهَا)؛

١٢. فرقة الأصابع وتشبيكها

• لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تُقَمِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ»، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٍ

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١)،

• وَأَخْرَجَ هُوَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ

أَصَابِعِهِ» (٢).

وَيُكْرَهُ:

• التَّمْطِيُّ،

١٣. التمطي

• وَفَتْحُ فَمِهِ وَوَضْعُهُ فِيهِ شَيْئًا؛

١٤. فتح فمه ووضع فيه شيئاً

○ لَا فِي يَدَيْهِ،

(١) أخرجه ابن ماجه (٩٦٥) من حديث الحارث الأعور عن علي به، والحارث تكلموا فيه

ورماه بعض أهل الحديث بالكذب.

(٢) أخرجه ابن ماجه (٩٦٧) واللفظ له، وأخرجه أحمد (٢/٢٤١-٢٤٢) والترمذي

(٣٨٦) عن كعب بلفظ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنُ وُضُوءِهِ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ

فَلَا يَشْبِكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ».

وهذا صححه ابن خزيمة (٤٤٤)، وابن حبان (٢٠٣٦)، وقال ابن رجب في فتح الباري

(٢/٥٨٧): (في إسناده اختلاف كثير واضطراب).

• وَأَنْ يَصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ:

١٥. بعض ما يكره
أن يكون أمامه في
الصلاة

○ مَا يَلْهِيهِ،

○ أَوْ صُورَةٌ مَنْصُوبَةٌ وَلَوْ صَغِيرَةً،

○ أَوْ نَجَاسَةً،

○ أَوْ بَابٌ مَفْتُوحٌ،

○ أَوْ إِلَى نَارٍ مِنْ قَنْدِيلٍ، أَوْ شَمْعَةٍ،

• وَالرَّمْزُ بِالْعَيْنِ، وَالْإِشَارَةُ لغيرِ حَاجَةٍ،

١٦. الرمز بالعين
والإشارة

• وَإِخْرَاجُ لِسَانِهِ،

١٧. إخراج اللسان

• وَأَنْ يَصْحَبَ مَا فِيهِ صُورَةٌ مِنْ فَصٍّ أَوْ نَحْوِهِ،

١٨. أن يصحب ما
فيه صورة

• وَصَلَاتُهُ إِلَى:

○ مُتَحَدِّثٍ،

١٩. الصلاة إلى
متحدث أو نائم أو
كافر أو وجه آدمي
أو امرأة تصلي بين
يديه

○ أَوْ نَائِمٍ،

○ أَوْ كَافِرٍ،

○ أَوْ وَجْهٍ آدَمِيٍّ،

○ أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ تَصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ،

وإن غلبته تناوُبُ كَظَمَ نَدْبًا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ.

(و) يُكْرَهُ:

• (أَنْ يَكُونَ حَاقِنًا) حَالَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحَاقِنُ: هُوَ الْمُحْتَبَسُ

٢٠. أن يكون حاقنًا

بَوَلِّهِ،

- وكذا كل ما يمنع كمالها: كاحتباس غائط، أو ريح، وحر وبرد، وجوع وعطش مفرط؛
- لأنه يمنع الخشوع،

٢١. كل ما يمنع كمال الصلاة

▪ وسواء خاف فوات الجماعة أو لا؛

- لقوله ﷺ: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثان»،
- رواه مسلم عن عائشة ؓ،^(١)

- (أو بحضرة طعام يشتهي): فتكره صلاته إذا؛ لما تقدم، ولو خاف فوات الجماعة،

٢٢. حضور طعام يشتهي

- وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها: وجب في جميع الأحوال، وحرّم اشتغاله بغيرها.

ويكره:

- أن يخصّ جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه من شعار الرافضة،
- ومسح أثر سجوده في الصلاة،
- ومسّ لحيته،
- وعقص شعره، وكفّ ثوبه، ونحوه -ولو فعلهما لعمل قبل صلاته-

٢٣. أن يخصّ جبهته بما يسجد عليه

٢٤. مسح أثر السجود في الصلاة

٢٥. مسّ اللحية

٢٦. عقص الشعر وكف الثوب ونحوه

- ونهى الإمام رجلاً كان إذا سجد جمع ثوبه بيديه اليسرى^(٢)،

(١) أخرجه أحمد (٤٣/٦)، ومسلم (٥٦٠).

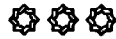
(٢) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص ٢٥)، والفروع (٢/ ٢٧٥).

○ ونقل ابن القاسم: يُكره أن يشمّر ثيابه^(١)؛

■ لقوله ﷺ: «تَرَبُّ تَرَبٌّ»^(٢).

(و) يُكره (تكرار الفاتحة)؛ لَأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ.

٢٧. تكرار الفاتحة



(و) لَا يُكره (جَمْعُ سُورٍ فِي) صَلَاةٍ (فَرَضٍ كَتَفُلٍ)؛ لَمَّا فِي الصَّحِيحِ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ قِيَامِهِ بِالْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ»^(٣).

حكم جمع السور في الصلاة

(و) يَسُنُّ (لَهُ)؛ أَي: لِلْمُصَلِّي (رَدُّ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ)؛ لقوله ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَصَلِّي فَلَا يَدْعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ»، رواه مسلمٌ عن ابنِ عمرَ ؓ^(٤)، وسواءٌ كَانَ الْمَارُّ: أَدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ، وَالصَّلَاةُ: فَرَضًا أَوْ نَفْلًا، بَيْنَ يَدَيْهِ سِتْرَةٌ فَمَرَّ دُونَهَا، أَوْ لَمْ تَكُنْ فَمَرَّ قَرِيبًا مِنْهُ،

حكم رد المار

● ومحلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ:

○ يَغْلِبَهُ،

المواضع التي لا يشرع فيها رد المار أمام المصلي

(١) زاد المسافر (١١٧/٢).

(٢) لم نجده بهذا اللفظ. وأخرج أحمد (٣٢٣/٦) والترمذي (٣٨١) من حديث أم سلمة ؓ مرفوعاً: (يَا أَفْلَحَ تَرَبُّ وَجْهَكَ) وعند أحمد سَمَاءُ رِبَاخًا. قال الترمذي: (إسناده ليس بذلك) وصححه ابن حبان (١٩١٣).

(٣) أخرجه أحمد (٣٨٤/٥)، ومسلم (٧٧٢) من حديث حذيفة بن اليمان ؓ.

(٤) أخرجه أحمد (٦٨/٢)، ومسلم (٥٠٦) بنحوه، وهو متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ؓ أخرجه أحمد (٣٤/٣)، والبخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥).

- أو يكن المارُّ محتاجًا للمرور،
- أو بمكَّة.

ويحرَّمُ:

حكم المرور بين
يدي المصلي

- المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة،
- وإن لم تكن سترَةً: ففي ثلاثة أذرع فأقل.
- وإن أبى المارُّ الرجوع: دفعه المصلي،
- فإن أصرَّ: فله قتالُه ولو مشى،

○ فإن خاف فسادها: لم يكرز دفعه، ويضمته.

- وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع، أو سقوط جدار ونحوه،
- وإن كثر: لم تبطل في الأشهر؛ قاله في المبدع^(١).

حكم دفع العدو
ثناء الصلاة

(و) له (عدُّ: الآي) والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه؛ لما روى

ما يباح فعله في
الصلاة:

مُحمَّد بن خلف عن أنس رضي الله عنه: «رأيت رسول الله ﷺ يعقدُ الآيَ بأصابعه»^(٢).

١. عد الآي ونحوها

(١) المبدع (١/ ٤٣٠).

(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٤٠ برقم ٥٣٨٨) من حديث حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بلفظه وقال: (يَعْدُ).

وذكر ابن عدي أنه لا يرويه غيرُ حسان عن ثابت ولا يتابع عليه، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق له (١/ ١٥٩): (لا يصح)، وقال ابن الجوزي في التحقيق: (روى أصحابنا من حديث أنس - وذكر الحديث - وإنما يروى هذا عن الحسن وإبراهيم وعروة وعطاء وطاوس أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأشأ).

وروى الطبراني في الكبير (١٣/ ٥٧٧ برقم ١٤٤٨٦) من طريق نصر بن طريف عن =

٢. الفتح على الإمام (و) للمأموم (الفتح على إمامه) إذا أرتج عليه، أو غلط؛ لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً فَلُبَّسَ عَلَيْهِ؛ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: صَلَّيْتُ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ؟!» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ»^(١)،

• ويجب في الفاتحة؛ كنيان سجدة،

○ وَلَا تَبْطُلُ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ أَخْذِهِ فِي قِرَاءَةِ غَيْرِهَا،

■ وَلَا يَفْتَحُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشْغُلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ، فَإِنْ

فَعَلَ لَمْ تَبْطُلْ؛ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ^(٢).

(و) لَهُ (لِبَسُ الثَّوْبِ، وَ) لَفٌ (الْعِمَامَةِ)؛

٣. لبس الثوب ولف العمامة

• لِأَنَّهُ ﷺ التَّحَفَّ بِإِزَارِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ^(٣)،

= عطاء ابن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به مرفوعاً.

قال ابن عدي: (وهذا عن عطاء غير محفوظ؛ يرويه عنه نصر بن طريف)، وخالفه سفيان والأعمش فروياه عن عطاء قال: رأيت أبا عبد الرحمن - أي عبد الله بن حبيب السلمي - فذكره، أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (٨٤ / ٢)، والبيهقي (٢ / ٢٥٣).

(١) أخرجه أبو داود (٩٠٧) من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه بلفظه. وأعله أبو حاتم بالإرسال (انظر: العلل لابنه ص ٢٠٧)، وصححه ابن حبان (٢٢٤٢)، وقال ابن حجر في التكت الظراف (٥ / ٣٥٧): (وقد خفيت هذه العلة على ابن حبان؛ فأخرج هذا الحديث في صحيحه)، وجوّد إسناده الخطابي في معالم السنن (١ / ٢١٦). (٢) انظر: الشرح الكبير (٣ / ٦٢٥).

(٣) أخرجه أحمد (٤ / ٣١٧-٣١٨)، ومسلم (٤٠١) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.

• وحمل أمانة ﷺ^(١)،

• وفتح الباب لعائشة ﷺ^(٢)،

○ وإن سقط رداؤه فله رفعه.

(و) له (قتل حيّة وعقرب وقمل) وبراعيث ونحوها؛ «لأنه ﷺ أمر

بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة والعقرب»، رواه أبو داود والترمذي،
وصححه^(٣).

٤. قتل الحيّة
والعقرب والقمل
والبراغيث ونحوها

(فإن:

ضابط الفعل للبطل
للصلاة

• أطل؛ أي: أكثر المصلي (الفعل عرفاً،

• من غير ضرورة،

• (و) كان متواليًا بـ (لا تفريق:

(١) أخرجه أحمد (٢٩٥/٥)، والبخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) من حديث أبي قتادة ﷺ.

(٢) أخرجه أحمد (٣١/٦)، وأبو داود (٩٢٢)، والترمذي (٦٠١)، والنسائي (١١/٣)

من حديث برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة ﷺ، قال الترمذي: (حسن غريب). وقال أبو حاتم (انظر: العلل لابنه س ٤٦٧): (لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي ﷺ غير بُرد؛ وهو حديث منكر)، وتكلم الجوزجاني (انظر: شرح علل الترمذي ٤٨٣/٢) في رواية برد عن الزهري وقال: (غير محفوظة).

وصححه ابن حبان (٢٣٥٥)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (١٩٦/٥).

(٣) أخرجه أحمد (٢٣٣/٢)، وأبو داود (٩٢١)، والترمذي وصححه (٣٩٠) وابن ماجه

(١٢٤٥)، والنسائي (١٠/٣) من حديث أبي هريرة ﷺ.

وصححه ابن خزيمة (٨٦٩)، وابن حبان (٢٣٥١)، والحاكم (٢٥٦/١).

○ بطلت الصلاة (ولو) كان الفعل (سهواً) إذا كان من غير جنس الصلاة؛ لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان،
 ■ فإن كان لضرورة لم يقطعها؛ كالخائف،
 ■ وكذا إن تفرق ولو طال المجموع،

واليسير: ما يشبه فعله ﷺ في حمل أمانة^(١)، وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه^(٢)، وفتح الباب لعائشة^(٣)، وتأخيرها في صلاة الكسوف ثم عودته^(٤)، ونحو ذلك.

ضابط الفعل
اليسير في الصلاة

وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله.

ولا تبطل بعمل قلب، وإطالة نظر في كتاب ونحوه.

(ويباح) في الصلاة فرضاً كانت، أو نفلاً: (قراءة أواخر السور وأواسطها)؛ لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]، وَفِي الثَّانِيَةِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿قُلْ يَتَّاهِلُ الْكَافِرُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ [آل عمران: ٦٤]»^(٥).

٥. قراءة أواخر
السور وأواسطها

(١) سبق تخريجه في (ص ٢٢٣).

(٢) أخرجه أحمد (٣٣٩ / ٥)، والبخاري (٣٧٧)، ومسلم (٥٤٤) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.

(٣) سبق تخريجه في (ص ٢٢٣).

(٤) أخرجه البخاري (١٢١٢)، ومسلم (٩٠٢) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٥) أخرجه أحمد (٢٣٠ / ١)، ومسلم (٧٢٧).

(وَإِذَا نَابَهُ؛ أَيُّ: عَرَضَ لِلْمُصَلِّي (شَيْءٌ)؛ أَيُّ: أَمْرٌ كَاسْتِثْنَانٍ عَلَيْهِ،
وسهوَ إمامه:

ما يفعل عندما
يعرض للمصلي
أمر

• (سَبَّحَ رَجُلٌ)، وَلَا تَبْطُلُ إِنْ كَثُرَ،

• (وَصَفَّقَتْ أَمْرَأَةً بَبْطُنٍ كَفَّهَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى)، وَتَبْطُلُ إِنْ كَثُرَ؛

○ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْتَسْبِحِ الرِّجَالُ

وَلتَصْفَقِ النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه ^(١)،

■ وَكُرِّهَ التَّنْبِيهُ: بِنَحْنَحَةٍ وَصَفِيرٍ، وَتَصْفِيْقِهِ وَتَسْبِيْحِهَا لَا بِقِرَاءَةٍ

ما يكره التنبيه به
وما لا يكره

وَتَهْلِيلٍ وَتَكْبِيرٍ وَنَحْوِهِ.

(وَيَبْصُقُ)؛ وَيَقَالُ بِالسَّيْنِ وَالزَّايِ:

٦. البصق في
الصلاة عن يساره
وفي المسجد في ثوبه

• (فِي الصَّلَاةِ: عَنْ يَسَارِهِ،

• وَفِي الْمَسْجِدِ: فِي ثَوْبِهِ) وَيَحْكُ بَعْضُهُ بَعْضٌ؛ إِذْهَابًا لَصُورَتِهِ، قَالَ

أَحْمَدُ: «الْبِرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ» ^(٢)؛ لِلْخَبَرِ ^(٣).

○ وَيُخْلَقُ مَوْضِعُهُ اسْتِحْبَابًا،

○ وَيُلْزَمُ حَتَّى غَيْرِ الْبَاصِقِ إِزَالَتُهُ، وَكَذَا الْمَخَاطُ وَالنُّخَامَةُ،

• وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ جَازَ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ

(١) أخرجه أحمد واللفظ له (٣٣٢-٣٣٣)، والبخاري (١٢٠٤)، ومسلم (٤٢١).

(٢) زاد المسافر (١٢٢/٢).

(٣) وهو ما أخرجه أحمد (١٧٣/٣)، والبخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢) عن أنس رضي الله عنه.

قال: قال رسول الله ﷺ: «الْبِرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

قدمه؛ لخبر أبي هريرة رضي الله عنه: «وليصق عن يساره، أو تحت قدميه فيدفئها»، رواه البخاري^(١)،

○ وفي ثوبه أولى،

○ ويكره: يَمْنَةً، وأماماً.

وله:

• ردّ السلام إشارة،

٧. رد السلام إشارة

• والصلاة عليه رضي الله عنه عند قراءة ذكره في نفل.

٨. الصلاة عليه رضي الله عنه

(وتسنّ صلاته إلى:

حكم الصلاة إلى
سترة

• سترة) حضراً كان أو سفراً ولو لم يخش ماراً؛ لقوله رضي الله عنه: «إذا

صلّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدُن منها»، رواه أبو داود وابن

ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه^(٢)،

• (قائمة كآخرة^(٣) الرحل)؛ لقوله رضي الله عنه: «إذا وضع أحدكم بين

مقدار ارتفاع سترة
للصلي

يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل، ولا يبال^(٤) من يمر وراء

(١) أخرجه أحمد (٣١٨/٢)، والبخاري (٤١٦) واللفظ لهما، ومسلم بنحوه (٥٥٠).

(٢) أخرجه أبو داود (٦٩٨) وابن ماجه (٩٥٤).

وصححه ابن خزيمة (٢٧/٢) ولم يسق سنده، وابن حبان (٢٣٧٢)، والنوي في خلاصة الأحكام (١٧٣٤).

(٣) في (د، ز): «كمؤخرة».

(٤) في (ز، س) «ولا يبال»، وهو الموافق لما في صحيح مسلم (٥٥/٢) ط. العامرة وأشار

في هامشها إلى أنها في نسخة «ولا يبال».

ذلك»، رواه مسلم^(١)،

○ فإن كان:

■ في مسجد ونحوه^(٢): قَرُبَ مِنَ الْجِدَارِ،

■ وفي فضاء: فإلى شيء شاخص من شجرة، أو بعير، أو ظهر

إنسان، أو عصا؛ لأنه ﷺ صَلَّى إِلَى حَرَبَةٍ^(٣)، وَإِلَى بَعِيرٍ^(٤)،

رواه البخاري، ويكفي وضع العصا بين يديه عرضاً،

• وَيُسْتَحَبُّ انْحِرَافُهُ عَنْهَا قَلِيلًا،

○ (فإن لم يجد شيئاً شاخصاً فإلى خطٍّ كالهِلالِ. قَالَ فِي الشَّرْحِ:

«وَكَيْفَ مَا خَطَّ أَجْزَأُهُ»^(٥)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا

فَلْيَخُطَّ خَطًّا»، رواه أحمد، وأبو داود، وقال البيهقي: «لَا بَأْسَ

بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا»^(٦).

حكم من لم يجد
سترة يصلي إليها

(١) أخرجه أحمد (١/ ١٦١)، ومسلم (٤٩٩) من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

(٢) في (د): «ونحوه كالبيت».

(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٤٢)، البخاري (٤٩٤)، ومسلم (٥٠١) من حديث عبدالله بن

عمر رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦)، البخاري (٥٠٧)، ومسلم (٥٠٢) من حديث عبدالله بن

عمر رضي الله عنه.

(٥) انظر: الشرح الكبير (٣/ ٦٤٢).

(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٩)، وأبو داود (٦٨٩)، وابن ماجه (٩٤٣) من حديث أبي

هريرة رضي الله عنه.

وفي إسناد هذا الحديث اختلاف كثير؛ فاختلف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله. =

وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ:

ما تبطل الصلاة
بمروره

- (بمرورِ كلبٍ أسودٍ بهيمٍ)؛ أي: لَا لَوْنٌ فِيهِ سِوَى السَّوَادِ،
- إِذَا مَرَّ بَيْنَ الْمُصَلِّيِّ وَسِتْرَتِهِ، أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَرِيبًا فِي ثَلَاثَةِ أَذْرَعٍ فَأَقْلَلُ مِنْ قَدَمِهِ - إِنْ لَمْ تَكُنْ سِتْرَةً -،
- وَخُصَّ الْأَسْوَدُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ شَيْطَانٌ.
- (فَقَطُّ)؛ أي: لَا امْرَأَةً، وَحِمَارًا، وَشَيْطَانًا وَغَيْرَهَا.

وسترة الإمام ستره للمأموم.

- (وَلَهُ)؛ أي: لِلْمُصَلِّيِّ (التَّعَوُّذُ عِنْدَ آيَةِ وَعِيدٍ، وَالسُّؤَالُ)؛ أي:
- سُؤَالُ الرَّحْمَةِ (عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ - وَلَوْ فِي فَرْضٍ -)؛ لَمَّا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ
- حَدِيفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ فَقُلْتُ يَرْكُعُ
- عِنْدَ الْمَائَةِ، ثُمَّ مَضَى - إِلَى أَنْ قَالَ: إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ
- بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ»^(١)،

٩. التعموذ عند آية
وعيد والسؤال عند
آية رحمة

= ضَعَّفَهُ سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَالِدَارِقُطْنِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْهَادِي. وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدُ - فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَرَدَّهُ ابْنُ رَجَبٍ -، وَابْنُ خَزِيمَةَ (٨١١)، وَابْنُ حَبَانَ (٢٣٦١)، وَدَافَعَ عَنْهُ وَقَوَّاهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي النُّكْتِ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ. انْظُرْ: عِلَلُ الدَّارِقُطْنِيِّ (س ٢٠١٠)، وَمَنْنَنُ الْبَيْهَقِيِّ (٢/ ٢٧١)، وَالتَّمْهِيدُ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ضَمَّنَ مُوسَوْعَةَ شُرُوحِ الْمُوطَأِ (٥/ ٦٨٢)، وَالْمَحْرَرُ لِابْنِ عَبْدِ الْهَادِي (٢٨٥)، وَفَتْحُ الْبَارِيِّ لِابْنِ رَجَبٍ (٢/ ٦٣٧-٦٣٩)، وَعِلُومُ الْحَدِيثِ لِابْنِ الصَّلَاحِ وَبِحَاشِيَتِهِ نُكْتُ الْعِرَاقِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ (٣/ ٣٠٢ ت طَارِق). (١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٥/ ٣٨٤)، وَمُسْلِمٌ (٧٧٢).

• قَالَ أَحْمَدُ: إِذَا قَرَأَ ﴿الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجِئِيَ الْمَوْتَ ﴿
[القيامة: ٤٠] فِي صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا، قَالَ: سُبْحَانَكَ فَبَلِّغْنِي، فِي فَرْضٍ
وَنَفْلِ^(١).



(١) انظر: الفروع (٢/ ٢٧١)، وقارن بما في: مسائل الكوسج (١٦٢).



(فصل)



(أركانها)؛ أي: أركان الصلاة أربعة عشر،

اركان الصلاة:

• جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى،

الركن لغةً

• وهو: ما كان فيها، ولا يسقط عمداً، ولا سهواً،

الركن اصطلاحاً

• وسمّاها بعضهم فروضاً، والخلف لفظي.

(القيام) في فرض لقادر؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]،

١. القيام في الفرض

• وحده: ما لم يصِر راکعاً.

(والتحريم)؛ أي: تكبيرة الإحرام؛ لحديث: «تحريمها التكبير»^(١).

٢. تكبيرة الإحرام

(و) قراءة (الفاتحة)؛ لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة

٣. قراءة الفاتحة

بفاتحة الكتاب»^(٢)،

(١) سبق تخريجه في ص ١٩٥.

(٢) قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢٢٩): (رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي).

وأخرج الترمذي (٢٣٨) وابن ماجه (٨٣٩) من حديث أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة، في فريضة أو غيرها».

ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٥٥١)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٦٥٨)، وذكره ابن حبان في المجروحين (١/ ٣٧٧) وقال في أبي سفيان هذا: (يهم في الأخبار حتى يقلبها، ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأئمة).

وأخرج البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بلفظ =

• وَتَحْمَلُهَا إِمَامٌ عَنْ مَأْمُومٍ.

(وَالرُّكُوعُ) إِجْمَاعًا^(١).

٤. الركوع

(وَالِاعْتِدَالُ عَنْهُ)؛ لِأَنَّهُ ﷺ دَاوَمَ عَلَى فِعْلِهِ^(٢)، وَقَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي»^(٣)،

٥. الاعتدال عن الركوع

• وَلَوْ طَوَّلَهُ لَمْ تَبْطُلْ؛ كَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ،

• وَيَدْخُلُ فِي الْاعْتِدَالِ الرَّفْعُ.

• وَالْمَرَادُ: إِلَّا مَا بَعْدَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ وَالِاعْتِدَالِ عَنْهُ فِي صَلَاةِ كَسُوفٍ.

استثناء الركوع والاعتدال عنه الزائد في الكسوف

(وَالسُّجُودُ)؛ إِجْمَاعًا (عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ)؛ لَمَّا تَقَدَّمَ^(٤).

٦. السجود

(وَالِاعْتِدَالُ عَنْهُ)؛ أَيِ: الرَّفْعِ مِنْهُ، وَيَغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: (وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(٥).

٧. الجلوس بين السجدين

= المصنف دون قوله: «في كل ركعة».

(١) في (ز): «إجماعاً في كل ركعة».

(٢) ورد ذلك في عدة أحاديث منها: حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه أحمد

(٥/ ٤٢٤) والبخاري (٨٢٨) واللفظ له، قال: «وإذا رفع رأسه - أي من الركوع - استوى

حتى يعود كل فقار مكانه».

(٣) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) أي عند قوله: «أمر النبي ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ...» في (ص ٢٠٦).

(٥) أخرجه أحمد (٣١/ ٦)، ومسلم (٤٩٨) من حديث أبي الجوزاء عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

٨. الطمانينة، وضابطها
(وَالطَّمَانِينَةُ فِي) الْأَفْعَالِ (الْكُلُّ) الْمَذْكُورَةُ؛ لَمَّا سَبَقَ، وَهِيَ: السُّكُونُ وَإِنْ قَلَّ.

٩. التشهد الأخير
(وَالْتَّشَهُدُ الْأَخِيرُ،
وَجَلَسَتُهُ)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ
لِلَّهِ» الْخَبَرُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١).

١١. الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير
(وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ)؛ أَيُّ: فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ؛ لِحَدِيثِ كَعْبِ
السَّابِقِ^(٢).

١٢. الترتيب
(وَالترْتِيبُ) بَيْنَ الْأَرْكَانِ؛

• لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَصَلِّيْهَا مَرْتَبَةً،

• وَعَلِمَهَا الْمَسِيءُ فِي صَلَاتِهِ مَرْتَبَةً بِشَمِّ^(٣).

١٣. التسليم
(وَالتَّسْلِيمُ)؛ لِحَدِيثِ: «وَحَتَامُهَا التَّسْلِيمُ»^(٤).



واجبات الصلاة:
(وَوَاجِبَاتُهَا)؛ أَيُّ: الصَّلَاةُ ثَمَانِيَّةٌ:

١. التكبيرات • (التَّكْبِيرَاتُ)؛

(١) أخرجه أحمد (٣٨٢/١)، والبخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) سبق تخريجه في ص ٢١١.

(٣) أخرجه أحمد (٤٣٧/٢)، والبخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) سبق تخريجه في ص ١٩٥.

○ غير التحريم^(١)، فهي ركنٌ كما تقدّم^(١)،

○ وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راکعاً فسنةٌ ويأتي^(٢).

• (والتسميع)؛ أي: قول الإمام والمنفرد - في الرفع من الركوع -:
سمع الله لمن حمده.

٢. التسميع

• (والتحميد)؛ أي: قول: ربنا ولك الحمد، لإمام ومأموم ومنفرد؛
لفعله ﷺ^(٣) وقوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي»^(٤).

٣. التحميد

○ ومحل ما يؤتى به من ذلك: الانتقال بين ابتداء وانتهاء،

■ فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد: لم يُجزئه.

• (وتسبيحاً^(٥) الركوع والسجود)؛ أي قول: «سبحان ربِّي العظيم»

٤. تسبيحة الركوع
٥. تسبيحة السجود

في الركوع، و«سبحان ربِّي الأعلى» في السجود.

• (وسؤال المغفرة)؛ أي قول: «رب اغفر لي» بين السجدين،

٦. سؤال للمغفرة بين
السجدين

○ (مرةً مرةً،

■ ويُسنُّ) قول ذلك (ثلاثاً).

(١) أي عند قوله: «(أركانها).. (القيام).. (والتحريم)؛ أي: تكبيرة الإحرام..» في (ص ٢٣٠).

(٢) أي عند قوله: «(وأجزأته التحريم) عن تكبيرة الركوع..» في (ص ٢٨٦).

(٣) سبق تخريجه في (ص ٢٠٥).

(٤) سبق تخريجه في (ص ٢٣١).

(٥) في (د، ز): «وتسبيحات».

• (و) مِنَ الْوَاجِبَاتِ: (التَّشَهُدُ الْأَوَّلُ وَجَلَسَتُهُ)؛ لِلأَمْرِ بِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه (١)،

- وَيَسْقُطُ عَنْ مَنْ قَامَ إِمَامُهُ سَهْوًا؛ لَوْ جُوبِ مُتَابِعَتُهُ،
- وَالْمَجْزِيُّ مِنْهُ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»، أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
- وَفِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ ذَلِكَ مَعَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» بَعْدَهُ.



(وَمَا عَدَا الشَّرَائِطَ وَالْأَرْكَانَ وَالْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَةَ) مِمَّا تَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ: (سَنَّةٌ).

سنن الصلاة

- (فَمَنْ تَرَكَ شَرْطًا لَغَيْرِ عَذْرِ) - وَلَوْ سَهْوًا -: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ،
- وَإِنْ كَانَ لَعَذْرٍ؛ كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ، أَوْ السُّتْرَةَ، أَوْ حُبَسَ بِنَجَسَةٍ: صَحَّتْ صَلَاتُهُ، كَمَا تَقَدَّمَ (٢).

حكم ترك الشرط:
أ. لغير عذر
ب. لعذر

(١) لم نجده بلفظ الأمر من حديث ابن عباس، وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٢٠): (أما الأمر، وهو قوله: «إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل» فليس في تشهد ابن عباس في ألفاظهم الجميع، وهي في تشهد ابن مسعود)، وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد (٣٨٢/ ١)، والبخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢) وفيه «فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات...»، وأخرج النسائي في سننه (٣/ ٤٠) من حديث ابن مسعود قال: (كنا نقول قبل أن يفرض التشهد...)، قال الدارقطني في سننه (١٣٢٧): (هذا إسناد صحيح).

(٢) أي: عند قوله: «(أو عدم الماء والتراب).. صلى الفرض فقط..» في التيمم (ص ١٠٤)، =

○ (غَيْرَ النَّيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِحَالٍ)؛ لِأَنَّ مُحَلَّهَا الْقَلْبُ فَلَا عَجَزَ

عَنْهَا،

(أَوْ تَعَمَّدَ) الْمَصْلِيُّ (تَرَكَ رُكْنَ، أَوْ وَاجِبٍ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) - وَلَوْ تَرَكَهُ

لَشَكَّ فِي وَجُوبِهِ -.

حكم من ترك
ركناً أو واجباً:
أ. عمداً

• وَإِنْ تَرَكَ الرُّكْنَ سَهْوًا فَيَأْتِي (١).

ب. ترك الركن
سهواً

• وَإِنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا: سَجَدَ لَهُ وَجُوبًا،

ج. ترك الواجب
سهواً أو جهلاً

• وَإِنْ اعْتَقَدَ الْفَرَضَ سُنَّةً، أَوْ بِالْعَكْسِ: لَمْ يَضُرَّهُ،

• كَمَا لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ أَفْعَالِهَا فَرَضٌ وَبَعْضُهَا نَفْلٌ، وَجَهْلَ

الْفَرَضِ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ اعْتَقَدَ الْجَمِيعَ فَرَضًا.

وَالْخُشُوعُ فِيهَا سُنَّةٌ.

حكم الخشوع في
الصلاة

وَمَنْ عَلِمَ بَطْلَانَ صَلَاتِهِ وَمَضَى فِيهَا أُدْبَ.

حكم المضي في
الصلاة الباطلة

(بِخِلَافِ الْبَاقِي) بَعْدَ الشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ

حكم من ترك سنة

مَنْ تَرَكَ سُنَّةً وَلَوْ عَمْدًا.

(وَمَا عَدَا ذَلِكَ)؛ أَيُّ: أَرْكَانَ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا:

• (سُنُّنُ أَقْوَالٍ)؛

بعض سنن الأقوال

○ كَالِاسْتِفْتَاكِحِ، وَالتَّعَوُّذِ، وَالبِسْمَلَةِ، وَآمِينَ، وَالسُّورَةِ، وَمَلَاءَ

= وقوله: «(ويصلي العاري) العاجز عن تحصيلها (قاعداً)» (ص ١٦٨)، وقوله: «(لا

من حبس في محل) غضب، أو (نجس)» (ص ١٦٧) في شروط الصلاة.

(١) أي عند الكلام على السجود لنقص في باب سجود السهو (ص ٢٤٧).

السَّمَاءِ إِلَى آخِرِهِ بَعْدَ التَّحْمِيدِ، وَمَا زَادَ عَلَى الْمَرَّةِ فِي تَسْبِيحِ
الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَسُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ، وَالتَّعَوُّذِ فِي التَّشَهُّدِ
الْأَخِيرِ، وَقَنُوتِ الْوُتْرِ.

• (و) سُنُّ (أَفْعَالٍ)؛

بعض سنن الأفعال

○ كَرَفَعَ الْيَدَيْنِ فِي مَوَاضِعِهِ، وَوَضَعَ الْيَمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
تَحْتَ سَرَّتِهِ، وَالنَّظَرَ إِلَى مَوْضِعِ سَجُودِهِ، وَوَضَعَ الْيَدَيْنِ
عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، وَالتَّجَافَى فِيهِ وَفِي السُّجُودِ، وَمَدَّ
الظَّهْرَ مُعْتَدِلًا، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ لَكَ مَفْصَلًا، وَمِنْهُ: الْجَهْرُ،
وَالْإِخْفَاتُ، وَالتَّرْتِيلُ، وَالْإِطَالَةُ، وَالتَّقْصِيرُ فِي مَوَاضِعِهَا.

▪ و^(١) (لَا يَشْرَعُ)؛ أَيُّ: لَا يَجِبُ، وَلَا يُسَنُّ (السُّجُودُ لِتَرْكِهِ)؛
لِعَدَمِ إِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْ تَرْكِهِ،

حكم سجود السهو
لمن ترك سنّة

▪ (وَأِنْ سَجَدَ)؛ لِتَرْكِهِ سَهْوًا (فَلَا بَأْسَ)؛ أَيُّ فَهُوَ مَبَاحٌ.



(١) في (ز) مكتوبة وضرب عليها، وفي (س) الواو من المتن.

(باب سجود السهو)

قال صاحبُ المشارِقِ: «السهوُ في الصلاة النسيانُ فيها»^(١).

(يُشرعُ)؛ أي: يجبُ تارَةً، ويُسنُّ أخرى، على ما يأتي تفصيلُهُ،

أنواع ما يشرع له
سجود السهو:

• (لزيادةٍ) سهوًا،

ا. الزيادة

• (ونقصٍ) سهوًا،

ب. النقص

• (وشكٌّ) في الجملة.

ج. الشك

○ (لا في عمداً)؛

■ لقوله ﷺ: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ»^(٢)؛ فعَلَّقَ السجودَ

على السهو.

(في) صلاةٍ (الفرض، والنافلة)، متعلِّقٌ بـ«يُشرعُ»،

الصلوات التي يشرع
فيها سجود السهو

(١) قارن بما في: مشارِق الأنوار (٢/ ٢٢٩).

(٢) أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد (١/ ١٩٠)، والترمذي (٣٩٨)، وابن ماجه (١٢٠٩) من

حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

وهو حديث مختلف في وصله وإرساله؛ صححه الترمذي، وأعله الدارقطني في العلل

(س ٥٤٧) وبين ذلك وشرحه، وتبعه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٨٣٦).

وأخرج أحمد (٣/ ٧٢) ومسلم (٥٧١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً:

«إذا شك أحدكم في صلاته... فليسجد».

• سوى:

○ صلاة جنازة،

○ وسجود: تلاوة، وشكر، وسهو.

(فتمت زَادَ فعلاً مِنْ جنس الصلاة:

• قياماً) فِي محلّ قعود،

• (أو قعوداً) فِي محلّ قيام، ولو قَلَّ كجلسة الاستراحة،

• (أو ركوعاً،

• أو سجوداً

○ عمدًا: بطلت) صلاتُهُ^(١) إجماعاً، قاله فِي الشرح^(٢).

○ (و) إِن فعلُهُ (سهواً: يسجدُ لَهُ)؛ لقوله ﷺ فِي حديث ابن

مسعود ﷺ: «إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ بِسَاجِدٍ

سَاجِدَيْنِ»، رواه مسلم^(٣).

ولو نَوَى القصرَ فَاتَمَّ سهواً: ففرضهُ الركعتان، ويسجدُ للسهو استحباباً.

وإِنْ قَامَ فِيهَا، أَوْ سَجَدَ إِكْرَامًا لِلْإِنْسَانِ: بطلت.

(وإِنْ زَادَ رُكْعَةً) كخامسةً فِي رباعيةً، أَوْ رابعةً فِي مغربٍ، أَوْ ثالثةً فِي

فجرٍ؛

انواع الزيادة في الصلاة:

النوع الأول: زيادة فعل من جنس الصلاة:

١. زيادة قيام أو قعود أو ركوع أو سجود:

١. عمدًا

٢. سهواً

ب. زيادة ركعة:

١. زيادة ركعة في فرض على وجه مباح

٢. زيادة ركعة في فرض على وجه غير مباح:

(١) في (ز) أدخلها من المتن.

(٢) الشرح الكبير (٨/٤).

(٣) أخرجه أحمد (٤٠٩/١)، البخاري (٦٦٧١)، مسلم (٥٧٢) واللفظ له.

- (فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْهَا: سَجَدَ)؛ لَمَّا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَمْسًا؛ فَلَمَّا انْقَلَبَ، قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا؛ فَاِنْقَلَبَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ»، متفقٌ عليه^(١).

الحالة الأولى: إن لم يعلم حتى فرغ منها

- (وَإِنْ عَلِمَ) بِالزِّيَادَةِ (فِيهَا)؛ أَيُّ: فِي الرُّكْعَةِ: (جَلَسَ فِي الْحَالِ) بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْلِسْ لَزَادَ فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا، وَذَلِكَ يَبْطُلُهَا،

الحالة الثانية: إن علم بزيادة الركعة في اثنتائها

- (فَيَتَشَهَّدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَشَهَّدَ)؛ لِأَنَّهُ رُكْنٌ لَمْ يَأْتِ بِهِ، (وَسَجَدَ) لِلْسَهْوِ (وَسَلَّمَ)؛ لِتَكْمُلَ صَلَاتِهِ.

▪ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ: سَجَدَ لِلْسَهْوِ وَسَلَّمَ.

- وَإِنْ كَانَ تَشَهَّدَ، وَلَمْ يَصِلْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ لِلْسَهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

وَإِنْ قَامَ إِلَى ثَلَاثَةِ نَهَارًا، وَقَدْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا:

٣. زيادة ركعة في نفل على وجه مباح

- رَجَعَ - إِنْ شَاءَ - وَسَجَدَ لِلْسَهْوِ،

- وَلَهُ أَنْ يَتِمَّهَا أَرْبَعًا، وَلَا يَسْجُدَ، وَهُوَ أَفْضَلُ.

- وَإِنْ كَانَ لَيْلًا: فَكَمَا لَوْ قَامَ إِلَى ثَلَاثَةِ فِي الْفَجْرِ، نَصَّ عَلَيْهِ^(٢)؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ شَرَعَتْ رَكْعَتَيْنِ؛ أَشْبَهَتْ الْفَجْرَ.

٤. زيادة ركعة في نفل على وجه مكروه

- (وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ ثَقَاتَانِ)؛ أَيُّ: نَبَاهُ بِتَسْبِيحٍ، أَوْ غَيْرِهِ، - وَيَلْزَمُهُمْ تَنْبِيْهُهُ -:

حكم من نبهه ثقتان وحكم التنبيه

(١) أخرجه أحمد (٣٧٩/١)، البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).

(٢) انظر: المبدع، للبرهان ابن مفلح (٤٥١/١).

لزمه الرجوعُ إليهما: سواءً سبَّحَا بهِ إلى زيادةٍ، أو نقصانٍ، وسواءً غلبَ على ظنِّه صوابُهما، أو خطؤُهما، والمرأةُ كالرجلِ،

• (ف) إِنْ (أَصْرَ) عَلَى عَدَمِ الرجوعِ؛

○ (ولم يجزَمْ بصوابِ نفسه: بطلتْ صلاتُهُ)؛ لَأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَمْدًا.

حكم ما إذا أصر
على عدم الرجوع:
١. إن لم يجزم
بصواب نفسه

○ وَإِنْ جَزَمَ بِصَوَابِ نَفْسِهِ: لَمْ يَلْزِمَهُ الرَّجُوعُ إِلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمَا
إِنَّمَا يَفِيدُ الظَّنَّ، وَالْيَقِينُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ،
وَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مَنْ يَنْبَهُهُ: سَقَطَ قَوْلُهُمْ.

٢. إن جزم بصواب
نفسه

وَيَرْجِعُ مُنْفَرِدًا إِلَى: ثَقَتَيْنِ.

(و) بطلتْ (صلاة مَنْ: تبعه)؛ أَي: تَبَعَ إِمَامًا أَيْ أَن يَرْجِعَ حَيْثُ يَلْزِمُهُ
الرَّجُوعُ (عَالَمًا)،

حكم اتباع إمام أبي
أن يرجع وقد لزمه
الرجوع:
١. عالمًا

• (لا) مَنْ تَبَعَهُ: (جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا)؛ لِلْعَذْرِ،

٢. جاهلًا أو ناسيًا

• وَلَا مِنْ فَارَقَهُ؛ لِحُجُوزِ الْمَفَارَقَةِ لِلْعَذْرِ، وَيُسَلِّمُ لِنَفْسِهِ.

٣. من فارقه

○ وَلَا يَعْتَدُ مَسْبُوقٌ بِالرَّكَعَةِ الزَّائِدَةِ إِذَا تَابَعَهُ فِيهَا جَاهِلًا.

(وَعَمَلٌ) فِي الصَّلَاةِ:

النوع الثاني: زيادة
فعل من غير جنس
الصلاة

• متوالٍ،

• (مستكثرٌ عادةً،

• مِنْ غَيْرِ جَنْسِ الصَّلَاةِ) كَالْمَشْيِ، وَاللِّبْسِ، وَلَفَّ الْعِمَامَةَ:

○ (يَبْطُلُهَا؛ عَمْدُهُ، وَسَهْوُهُ)، وَجَهْلُهُ، إِنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةً،

وتقدّم^(١).

(ولا يُشرعُ لیسیرِه)؛ أي: يسير عملٍ من غير جنسِها: (سجود)، ولو سهواً.

حكم العمل اليسير
من غير جنس
الصلاة

• ويكره: العمل اليسير من غير جنسها فيها.

ولا تبطل: بعمل قلب، وإطالة نظرٍ إلى شيء، وتقدّم^(٢).

(ولا تبطل) الصلاة (بيسيرٍ أكلٍ وشربٍ، سهواً) أو جهلاً؛ لعموم «عفيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان»^(٣).

الأكل أو الشرب في
الصلاة:

أ. ما لا يبطل
الفرض ولا النفل

ب. ما يبطل
الفرض والنفل

ج. ما يبطل الفرض
دون النفل

وعلم منه: أن الصلاة تبطل بالكثير عرفاً منهما؛ كغيرهما.

(ولا) يبطل (نفلاً بيسيرٍ شربٍ، عمدًا)؛

• لما روي: «أن ابن الزبير رضي الله عنه شرب في التطوع»^(٤).

(١) أي عند قوله: «(فإن أطال)؛ أي: أكثر المصلي (الفعل عرفاً)» في (ص ٢٢٣).

(٢) أي عند قوله: «ولا تبطل بعمل قلب، وإطالة نظرٍ في كتاب ونحوه» في ص ٢٢٤.

(٣) أخرجه الدارقطني في الجزء الثالث والثمانين من الأفراد (٥١) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقال: (هذا حديث غريب)، وصححه ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٨٨).

وروي من حديث عدة من الصحابة، انظر: نصب الراية (٢/ ٦٤)، أمثلها: من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وصححه ابن حبان (١٤٩٨)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، وضعفه من جميع طرقه أحمد في العلل برواية ابنه عبد الله (١٣٤٠)، وأبو حاتم (انظر العلل لابنه ص ١٢٩٦).

(٤) أخرجه أحمد في مسائل صالح (٨٢٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤٣٣/ ٣) عن الحكم قال: (رايت عبدالله بن الزبير يشرب وهو في الصلاة)، قال صالح: قال أبي: (أراه التطوع).

- ولأنَّ مدَّ النفل وإطالته مستحبةٌ فيحتاجُ معه إلى جرعة ماءٍ لدفع العطش فسُومِحَ فيه؛ كالجلوس؛
وظاهره:

الصورة الثانية لما
يبطل الفرض والنفل

- أنه يبطل: بيسير الأكل عمداً،
- وأنَّ الفرض يبطل: بيسير الأكل والشرب، عمداً.
- وبلغ ذوب سُكَّرٍ ونحوه بفم: كأكل.
- ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ،
- قال في الإقناع: «إنَّ جرئاً به ريقٌ»^(١)،
- وفي التنقيح والمنتهى: «ولو لم يجز به ريقٌ»^(٢).

أنواع الزيادة القولية
في الصلاة:

- كقراءة: (في سجود) وركوع (وقعود، وتشهد في قيام، وقراءة سورة: (في) الركعتين (الأخيرتين) من رباعية، أو في الثالثة من مغرب:

١. زيادة قول من
جنس الصلاة غير
السلام

- (لم تبطل) بتعمده؛ لأنه مشروع في الصلاة في الجملة،
- (ولم يجب له)؛ أي: لسهو (سجود، بل يشرع)؛ أي: يُسنُّ؛
كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة.

(١) انظر: الإقناع (١/ ٢١١).

(٢) التنقيح المشيع (ص ٩٧)، المنتهى (١/ ٢٤٦).

ب. زيادة سلام:

(وإن سلم قبل إتمامها)؛ أي: إتمام صلاته:

١. عمدًا

• (عمدًا: بطلت)؛ لأنه تكلم فيها قبل إتمامها.

٢. سهواً

• (وإن كان) السلام: (سهواً،

أولاً: إن ذكر قريباً

○ ثم ذكر قريباً: أتمها) - وإن انحرف عن القبلة، أو خرج من

المسجد - (وسجد) للسهو؛ لقصة ذي اليدين^(١)،

■ لكن إن لم يذكر حتى قام: فعليه أن يجلس؛ لينهض إلى

الإتيان بما بقي عليه عن جلوس؛ لأن هذا القيام واجب

للصلاة، فلزمه الإتيان به مع النية.

■ وإن كان أحدث: استأنفها.

ثانياً: إن طال
الفصل عرفاً

○ (فإن طال الفصل) عرفاً^(٢): بطلت؛ لتعذر البناء إذا،

ثالثاً: إن تكلم لغير
مصلحة الصلاة

○ (أو تكلم) في هذه الحالة (لغير مصلحة)، كقوله يا غلام

اسقني: (بطلت) صلاته؛ لقوله ﷺ: «إن صلاتنا هذه لا يصلح

فيها شيء من كلام الأدميين»، رواه مسلم، وقال أبو داود

مكان: «لا يصلح»: «لا يحل»^(٣)؛

ج. زيادة قول من
غير جنس الصلاة

(ككلامه في صليها)؛ أي: في صلب الصلاة، فتبطل به؛ للحديث

(١) سيأتي تخريجه في (ص ٢٤٤).

(٢) في (د، س) أدخلها من المتن.

(٣) أخرجه أحمد (٤٤٧/٥)، ومسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠) من حديث معاوية بن

المذكور^(١)، سواء كان: إمامًا، أو غيره، وسواء كان الكلام: عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، طائعًا، أو مكرهاً، أو وجب، كتحذير^(٢) ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتيها، أو لا، والصلاة فرضًا، أو نفلًا.

(و) إن تكلم من سلم ناسيًا (لمصلحتيها):

رابعًا: إن تكلم
لمصلحة الصلاة

• فإن كثر: بطلت،

• و(إن كان يسيرًا:

○ لم تبطل)، قال الموفق: «هذا أولى»^(٣). وصححه في الشرح^(٤)؛ لأن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، وذو اليدين، تكلّموا وبنوا على صلاتهم^(٥)،

القول الأول

○ وقدم في التنقيح، وتبعه في المنتهى: تبطل مطلقًا^(٦).

القول الثاني

ولا بأس بالسلام على المصلي،

حكم السلام على
المصلي، وكيفية
رده

• ويردّه بالإشارة،

○ فإن ردّه بالكلام: بطلت،

(١) وهو الحديث الذي تقدمه: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميين».

(٢) في (د، ز): «لتحذير».

(٣) انظر: الكافي (١/٣٦٨).

(٤) انظر: الشرح الكبير (٤/٣١).

(٥) أخرجه أحمد (٢/٢٣٤-٢٣٥)، والبخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

هريرة رضي الله عنه.

(٦) انظر: التنقيح المشيع (ص ٩٨)، المنتهى (١/٢٤٧).

• ويردُّه بعدها استحباباً؛ لردِّه ﷺ على ابن مسعود بعد السلام^(١).

ولو صافح إنساناً يريد السلام عليه: لم تبطل.

(وفهقهة)، وهي: ضحكة معروفة: (ككلام) فإن قال: قه قه، فالأظهر أنها تبطل به؛ وإن لم يكن حرفان، ذكره في المغني^(٢)، وقدمه الأكثر، قاله في المبدع^(٣).

ما يجري مجرى
الكلام في إبطال
الصلاة:
١. القهقهة

ولا تفسد بالتبسم.

(وإن نفخ) فبان حرفان: بطلت،

٢. النفخ

(أو انتحب) بأن رفع صوته بالبكاء (من غير خشية الله تعالى) فبان حرفان: بطلت؛ لأنه من جنس كلام الآدميين،

٣. الانتحاب

• لكن إذا غلب صاحبه: لم يضره؛ لكونه غير داخل في وسعه.

(١) أخرجه أبو داود (٩٢٤) ومن طريقه البيهقي (٢/ ٢٦٠) من حديث أبان بن يزيد العطار عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود ﷺ قال: (كنّا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدّم وما حدث، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال: «إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام»).

وأخرجه أحمد (١/ ٣٧٧)، والنسائي (٣/ ١٩)، وصححه ابن حبان (٢٢٤٣) من حديث ابن عينة عن عاصم به، دون موضع الشاهد. وكذا رواه جماعة عن عاصم.

وتكلم ابن عبد البر في التمهيد (انظر: موسوعة شروح الموطأ ٤/ ٤٦٧) في رواية عاصم لهذا الحديث.

(٢) انظر: المغني (٢/ ٤٥١).

(٣) المبدع (١/ ٤٦١).

• وكذا: إِنْ كَانَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

(أَوْ تَنَحَّنَجَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَإِنْ حَرَفَانِ: بَطَلَتْ)

٤. التَّنَحُّج

• فَإِنْ كَانَتْ لِحَاجَةٍ: لَمْ تَبْطُلْ؛ لَمَّا رَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِيٍّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ لِي مَدْخَلَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِذَا

دَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَصَلِّي يَتَنَحَّنَجُ لِي»، وَلِلنَّسَائِيِّ مَعْنَاهُ^(١).

وَإِنْ غَلَبَتْ: سَعَالٌ، أَوْ عَطَاسٌ، أَوْ تَثَاؤُبٌ وَنَحْوُهُ: لَمْ يَضُرَّهُ، وَلَوْ بَانَ

حَرَفَانِ.



(١) أخرجه أحمد (٨٠ / ١)، وابن ماجه (٣٧٠٨)، والنسائي (١٢ / ٣) من حديث عبد الله بن

نُجَيْيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ. واختلف في إسناده ومثله فروي: (سَبَّحَ بِهِ).

أَعْلَهُ ابْنُ مَعِينٍ فِي التَّلْخِصِ الْحَبِيرِ (٨١٧ / ٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٩٠٢-٩٠٤)،

والدارقطني في علله (٣٩٣)، والبيهقي (٢٤٧ / ٢) وحكى ابن حجر عن ابن السكن

تصحيحه.

(فصل في الكلام على السجود لنقص)

(وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا):

• فَإِنْ كَانَتْ التَّحْرِيمَةُ: لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ.

• وَإِنْ كَانَ غَيْرَهَا:

○ (فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رُكْعَةٍ أُخْرَى: بَطَلَتْ الرُّكْعَةُ
(الَّتِي تَرَكَهُ مِنْهَا)، وَقَامَتِ الرُّكْعَةُ الَّتِي تَلِيهَا مَقَامَهَا، وَبُجِزَتْهُ
الاستفتاح الأول،

■ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْأَوَّلَى عَالِمًا عَمْدًا: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

○ (و) إِنْ ذَكَرَ مَا تَرَكَهُ (قَبْلَهُ)؛ أَيْ: قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي قِرَاءَةِ الْأُخْرَى:
(يَعُودُ وَجُوبًا فَيَأْتِي بِهِ)؛ أَيْ: بِالْمَتْرُوكِ، (وَبِمَا بَعْدَهُ)؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ
لَا يَسْقُطُ بِالسَّهْوِ، وَمَا بَعْدَهُ قَدْ أَتَى بِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ،
■ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ عَمْدًا: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَسَهْوًا: بَطَلَتْ الرُّكْعَةُ،
وَالَّتِي تَلِيهَا عَوْضُهَا.

○ (وَإِنْ عَلِمَ) الْمَتْرُوكَ (بَعْدَ السَّلَامِ؛ فَكَتَرَكَ رُكْعَةً كَامِلَةً)، فَيَأْتِي
بِرُكْعَةٍ، وَيَسْجُدُ لِلْسَّهْوِ، مَا لَمْ يَطْلُ الْفَصْلُ،
• مَا لَمْ يَكُنِ الْمَتْرُوكُ: تَشْهَدًا آخِرًا، أَوْ سَلَامًا: فَيَأْتِي بِهِ، وَيَسْجُدُ،
وَيَسَلِّمُ.

أنواع النقص:
النوع الأول: ترك
ركن:
١. ترك التحريم:

ب. ترك ركن غير
التحريم:
١. إن ذكر الركن
بعد الشروع في
قراءة ركعة أخرى

٢. إن ذكر الركن
قبل الشروع في
قراءة ركعة أخرى

٣. إن علم الركن
المتروك بعد السلام

ج. ترك التشهد
الآخر أو السلام

وَمَنْ ذَكَرَ^(١) تَرَكَ رُكْنَ: وَجْهَلُهُ، أَوْ مَحَلَّهُ: عَمَلٌ بِالْأَحْوَطِ.

(وَأَنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ): وَحَدَّهُ، أَوْ مَعَ الْجُلُوسِ لَهُ، (وَنَهَضَ) لِلْقِيَامِ:

• (لَزِمَهُ الرُّجُوعُ) إِلَيْهِ (مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا،

• فَإِنْ اسْتَمَّ قَائِمًا: كَرَّةَ رُجُوعُهُ)؛

○ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَمَّ قَائِمًا

فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ اسْتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»،

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ^(٢)،

▪ (وَأَنْ لَمْ يَنْتَصِبْ) قَائِمًا: (لَزِمَهُ الرُّجُوعُ)، مَكْرَرٌ مَعَ قَوْلِهِ:

«لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا».

• (وَأَنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ: حَرَمَ) عَلَيْهِ (الرُّجُوعُ)؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ رُكْنٌ

مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ، بِخِلَافِ الْقِيَامِ،

○ فَإِنْ رَجَعَ عَالِمًا عَمْدًا: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ،

▪ لَا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا.

وَيَلْزِمُ الْمَأْمُومَ مُتَابَعَتُهُ.

النوع الثاني: ترك

واجب:

أ. إذا لم ينتصب

قائماً

ب. إذا استتم قائماً

ولم يشرع في

القراءة

ج. إذا شرع في

القراءة

ما يجب على المأموم

إذا نسي إمامه

الجلوس للتشهد

(١) في (ز): «تذكر».

(٢) أخرجه أحمد (٢٥٣/٤-٢٥٤)، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨).

وأعله أبو داود والدارقطني (١٤٢٠).

وروي من فعل المغيرة ﷺ ثم قال: (هكذا صنع رسول الله ﷺ)، أخرجه أحمد

(٢٤٧/٤)، وأبو داود (١٠٣٧)، والترمذي (٣٦٥) وصححه.

وكذا كل واجب: فيرجع إلى تسبيح ركوع، وسجود، قبل اعتدال، لا بعده.

إلحاق الواجبات
بالتشهد الأول

(وعليه السجود)؛ أي: سجود السهو، (للكل)؛ أي: كل ما تقدم.



(ومن شك في عدد الركعات)، بأن تردّد: أصليّ ثنتين أم ثلاثاً -مثلاً-: (أخذ بالأقل)؛ لأنه المتيقن، ولا فرق بين الإمام والمنفرد،

أحكام الشك
وسجود السهو له:
أ. الشك في عدد
الركعات

• ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه: أتى بما شك فيه، وسجد، وسلم.

أحكام شك المأموم

• وإن شك هل دخل معه في الأولى، أو الثانية: جعله في الثانية؛ لأنه المتيقن.

• وإن شك من أدرك الإمام رакعاً: أرفع رأسه قبل إدراكه رакعاً، أم لا؟ لم يعتد بتلك الركعة؛ لأنه شك في إدراكها، ويسجد للسهو.

(وإن شك) المصلّي (في ترك ركن: فتركه)؛ أي: فكما لو تركه:

ب. الشك في ترك
ركن

• يأتي^(١) به وبما بعده، إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها،

• فإن شرع في قراءتها صارت بدلاً عنها.

(ولا يسجد) للسهو:

• (لشكه في ترك واجب)، كتسبيح ركوع ونحوه،

ج. الشك في ترك
واجب

• (أو) لشكه في (زيادة) -إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها-؛

د. الشك في الزيادة

○ لَأَنَّهُ شَكَّ فِي سَبَبِ وَجوبِ السَّجُودِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.

فَإِنْ شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ؛ أَهْيَ رَابِعَةٌ أَمْ خَامِسَةٌ؟ سَجَدَ؛ لَأَنَّهُ
أَدَّى جُزْءًا مِنْ صَلَاتِهِ مُتَرَدِّدًا فِي كَوْنِهِ مِنْهَا، وَذَلِكَ يَضَعُفُ النِّيَّةَ.
وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرُّكْعَاتِ وَبَنَى عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ زَالَ شَكُّهُ وَعَلِمَ أَنَّهُ
مُصِيبٌ فِيمَا فَعَلَهُ؛ لَمْ يَسْجُدْ.

حكم سجود المأموم
للسهو:
أ. إذا دخل من أول
الصلاة

(وَلَا سَجُودَ عَلَى مَأْمُومٍ) دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ،

• (إِلَّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ) - إِنْ سَهِيَ عَلَى الْإِمَامِ -: فِتَابَعُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَمَّ مَا
عَلَيْهِ مِنْ تَشَهُّدٍ، ثُمَّ يَتَمَّهُ.

○ فَإِنْ قَامَ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ: رَجَعَ فَسَجَدَ مَعَهُ، مَا لَمْ يَسْتَمَّ قَائِمًا:
فِيكَرُهُ لَهُ الرُّجُوعُ، أَوْ يَشْرُعَ فِي الْقِرَاءَةِ: فَيَحْرُمُ.

ب. إذا كان مسبوقًا

وَيَسْجُدُ مُسْبِقًا:

• سَلَّمَ مَعَهُ سَهْوًا،

• وَلَسَهْوِهِ مَعَ إِمَامِهِ،

• أَوْ فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ،

وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لِلْسَهْوِ:

• سَجَدَ مُسْبِقًا: إِذَا فَرَّغَ،

• وَغَيْرُهُ، بَعْدَ إِيَاسِهِ مِنْ سَجُودِهِ.

(وَسَجُودُ السَّهْوِ:

حكم سجود السهو:

• لَمَّا؛ أَيْ: لِفِعْلِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ، (يَبْطُلُ) الصَّلَاةُ (عَمْدُهُ)؛ أَيْ:

أ. ما يبطل عمده
الصلاة

تعمده، ومنه: اللحن المحيل للمعنى سهواً، أو جهلاً: (واجب)؛
لفعله ﷺ، وأمره به في غير حديث^(١)، والأمر للوجوب.

• وما لا يبطل عمده؛

ب. ما لا يبطل
عمده الصلاة

○ كترك السنن،

○ وزيادة قول مشروع - غير السلام - في غير موضعه:

■ لا يجب له السجود؛ بل يُسنُّ في الثاني.

(وتبطل) الصلاة: (ب) تعمّد (ترك سجود) سهو:

حكم تعمّد ترك
سجود السهو

• واجب،

• (أفضليته قبل السلام فقط)،

○ فلا تبطل بتعمّد ترك سجود مسنون،

○ ولا واجب محلُّ أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل

إتمامها؛ لأنّه خارجٌ عنها فلم يؤثر في إبطالها؛

■ وعلم من قوله «أفضليته»: أن كونه: قبل السلام، أو بعده:

ندب؛ لورود الأحاديث بكل من الأمرين.

(وإن نسيه)؛ أي: نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام (وسلم)

حكم نسيان سجود
السهو

ثم ذكر: (سجد) وجوباً (إن قرب زمنه)،

• وإن شرع في صلاة أخرى: فإذا سلم.

(١) كما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه (ص ٢٣٨).

• وإن:

○ طَالَ فَصَلَّ عَرَفًا،

○ أَوْ أَحَدَتْ،

○ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ:

▪ لَمْ يَسْجُدْ، وَصَحَّتْ صَلَاتُهُ.

(وَمَنْ سَهَا) فِي صَلَاةٍ (مَرَارًا: كَفَاهُ) لِجَمِيعِ سَهْوِهِ (سَجْدَتَانِ)، وَلَوْ
اِخْتَلَفَ مَحَلُّ السَّجُودِ،

حكم من تعدد سهوه
في الصلاة

• وَيُغْلَبُ مَا قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِسَبْقِهِ.

محل سجود السهو
لمن تعدد سهوه

وَسَجُودُ السَّهْوِ، وَمَا يُقَالُ فِيهِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنْهُ: كَسَجُودِ صَلْبِ الصَّلَاةِ.

صفة سجود السهو

فَإِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ:

• أَتَى بِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّشْهَدِ،

• وَسَلَّمَ عَقْبَهُ.

وَإِنْ أَتَى بِهِ بَعْدَ السَّلَامِ:

• جَلَسَ بَعْدَهُ -مَفْتَرِشًا فِي ثَنَائِيَّةٍ، وَمَتَوْرَكًا فِي غَيْرِهَا -،

• وَتَشْهَدَ وَجُوبًا التَّشْهَدَ الْأَخِيرَ،

• ثُمَّ سَلَّمَ؛

○ لِأَنَّهُ فِي حَكْمِ الْمُسْتَقِلِّ فِي نَفْسِهِ.



(بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَوْقَاتِ النِّهْيِ)

والتطوُّعُ لغةٌ: فعلُ الطاعةِ.	التطوُّعُ لغةٌ
وشرعاً: طاعةٌ غيرُ واجبةٍ.	التطوُّعُ شرعاً
وأفضلُ ما يتطوُّعُ بهِ:	أفضلُ ما يتطوُّعُ بهِ من العباداتِ
• الجهادُ،	
• ثُمَّ النَّفَقَةُ فِيهِ،	
• ثُمَّ الْعِلْمُ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ؛ مِنْ حَدِيثٍ، وَفَقِهِ، وَتَفْسِيرٍ،	
• ثُمَّ الصَّلَاةُ؛ وَ(أَكْذَهَا:	أكد صلوات التطوُّعِ:
○ كَسُوفٌ،	١. الكسوف
○ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ؟	٢. الاستسقاء
▪ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَنْقُلْ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ عِنْدَ وَجُودِ سَبَبِهَا، بِخِلَافِ الْإِسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَسْتَسْقِي تَارَةً، وَيَتْرَكُ أُخْرَى.	
○ (ثُمَّ تَرَاوِيحُ)؛ لِأَنَّهَا تُسَنُّ لَهَا الْجَمَاعَةُ.	٣. التراويح
○ (ثُمَّ وَتَرٌ)؛ لِأَنَّهُ تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ.	٤. الوتر

حكم الوتر وهو سنة مؤكدة؛ رُوي عن الإمام: مَنْ تركَ الوترَ عمداً فهو رجلٌ سوء، لا ينبغي أن تقبلَ له شهادة^(١).

• وليس بواجبٍ.

وقت الوتر (يفعل بين) صلاة (العشاء و) طلوع (الفجر)، فوقته: مَنْ صلاة العشاء -ولو مجموعة مع المغرب تقديمًا- إلى طلوع الفجر.

أفضل وقت الوتر وآخر ليل لمن يثق بنفسه: أفضل.

وأقله ركعة؛ لقوله ﷺ: «الوتر ركعة من آخر الليل»، رواه مسلم^(٢).

• ولا يُكره الوترُ بها؛ لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة^(٣).

(١) انظر: زاد المسافر (٢/ ٢٢٩).

(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥١)، ومسلم (٧٥٢) من حديث عبدالله بن عمر.

(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٩٢) عن ليث بن أبي سليم أن أبا بكر أوتر بركة.

وأخرج عبدالرزاق (٣/ ١٥٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٢)، والبيهقي (٣/ ٢٤) عن عمر بن الخطاب أنه مرَّ في المسجد فركع ركعة.

وأخرج عبدالرزاق (٣/ ٢٤)، والبيهقي (٣/ ٢٥) عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي أنه رأى عثمان أوتر بركة.

ولم نجده عن عائشة.

ورُوي الوتر بركة عن جماعة من الصحابة منهم سوى من تقدم: سعد بن أبي وقاص وتميم الداري وأبو موسى الأشعري وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وأبو أيوب الأنصاري ومعاوية بن أبي سفيان، ساقها البيهقي في السنن (٣/ ٢٥-٢٨).

(وأكثره)؛ أي: أكثر الوتر، (إحدى عشرة^(١)) ركعة، يصليها (مثنى مثنى)؛ أي: يسلم من كل ثنتين، (ويوتر بواحدة)؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل إحدى عشرة^(٢) ركعة، يوتر منها بواحدة»، وفي لفظ: «يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة^(٣)»، هذا هو الأفضل.

أكثر ركعات
الوتر
أفضل صفة للوتر

• وله أن: يسرد عشرا، ثم يجلس فيشهد، ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة، ويتشهد، ويسلم.

ما يصح من صفات
أداء الوتر

○ (وإن أوتر بخمس، أو سبع): سردها و (لم يجلس إلا في آخرها)؛ لقول أم سلمة رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع، وبخمس، لا يفصل بينهما بسلام، ولا كلام»، رواه أحمد ومسلم^(٤).

○ (و) إن أوتر (بتسع): يسرد ثمانيا، ثم (يجلس عقب) الركعة (الثامنة ويتشهد) التشهد الأول، (ولا يسلم، ثم

(١) في (د، ز): «عشر».

(٢) في (د، ز): «عشر».

(٣) أخرجه أحمد (٧٤/٦)، ومسلم (٧٣٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.

وأخرجه البخاري (٩٩٤) بعدد الركعات، دون ذكر التسليم والوتر.

(٤) أخرجه أحمد (٣١٠/٦)، والنسائي (٢٣٩/٣)، وابن ماجه (١١٩٢)، ولم يروه مسلم في

صحيحه

والحديث فيه اضطراب؛ وأعله أحمد في مسائل صالح (١٢١٦)، وأبو حاتم (انظر:

العلل لابنه س ٤٥٠)، والنسائي، والدارقطني في العلل (٣٩٥١).

والوتر بخمس بلا فصل جاء في حديث عائشة عند مسلم (٧٣٧)، وانظر: الحديث الآتي.

يُصَلِّي) الرُّكْعَةُ (التَّاسِعَةَ وَيَتَشَهَّدُ وَيَسْلُمُ)؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «وَيُصَلِّي تِسْعَ رُكْعَاتٍ، لَا يَجْلُسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُوهُ، وَيَنْهَضُ، وَلَا يَسْلُمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَسْلُمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَاهُ»^(١).

اننى كمال الوتر (وَأَدْنَى الْكَمَالِ) فِي الْوَتْرِ (ثَلَاثُ رُكْعَاتٍ بِسَلَامَيْنِ): فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ وَيَسْلُمُ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ^(٢)؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا،
• وَيَجُوزُ أَنْ يَسْرِدَهَا بِسَلَامٍ وَاحِدٍ.

○ (يَقْرَأُ) مَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ: (فِي) الرُّكْعَةِ (الْأُولَى بـ) سُورَةِ (سَبْحٍ، مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْوَتْرِ
(فِي) الرُّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ بـ) سُورَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا (الْكَافِرُونَ، وَفِي) الرُّكْعَةِ (الثَّالِثَةِ) سُورَةِ (الْإِخْلَاصِ) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ،

(وَيَقْنُتُ فِيهَا)؛ أَي: فِي الثَّالِثَةِ، (بَعْدَ الرُّكُوعِ) نَدْبًا؛ لِأَنَّهُ صَحَّ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَنْ رَوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنْسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا^(٣).

(١) أخرجه أحمد (٥٣-٥٤)، ومسلم (٧٤٦) من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٢) في (د، ز): «الثالثة ويسلم».

(٣) حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه أحمد (٢٥٥/٢)، والبخاري (٨٠٤)، ومسلم (٦٧٥).

وحديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أخرجه أحمد (١٠٩/٣)، والبخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧).

وحديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أخرجه أحمد (٣٠١-٣٠٢)، وأبو داود (١٤٤٣)، وصححه

ابن خزيمة (٦١٨)، إلا أن جميعها في الفرض وليس في الوتر، والله أعلم.

• وإن قنت قبله بعد القراءة: جاز؛ لما روى أبو داود عن أبي بن

كعب رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ كان يقنت في الوتر، قبل الركوع»^(١)،

(ف)يرفع يديه إلى صدره، يسطهما، ويطوئهما نحو السماء، ولو

صفة اليدين في
القنوت

مأموماً. (يقول) جهراً:

• (اللهم اهديني فيمن هديت)؛ أصل الهداية: الدلالة، وهي من

ما يقال في القنوت

الله التوفيق والإرشاد (وعافني فيمن عافيت)؛ أي: من الأسقام

والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس، ويعافيهم منك

(وتولني^(٢) فيمن توليت)؛ الولي: ضد العدو؛ من تليت الشيء:

إذا اعتنيت به، أو من وليته: إذا لم يكن بينك وبينه واسطة (وبارك

(١) أخرجه بذكر القنوت ابن ماجه (١١٨٢)، والنسائي (٢٣٥/٣) من حديث سعيد

بن عبد الرحمن بن أبيزئ عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وذكره أبو داود معلقاً (عقب

١٤٢٧).

قال أحمد في مسائل ابنه عبد الله (٣٢٣): (لم يصح عن النبي ﷺ في قنوت الوتر قبل أو

بعد شيء)، وضعفه أبو داود (١٤٢٩)، والنسائي (٢٥٠/٣)، وابن خزيمة (١٠٩٤)،

وابن المنذر (انظر: البدر المنير ٣٣٠/٤)، وقال الخطيب البغدادي: (الأحاديث التي

فيها قبل الركوع كلها معلولة) (انظر: التحقيق مع التنقيح ٤٥١/٢).

قال الأثرم: (قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح

الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يُختار بعد

الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي ﷺ واختلافهم، فأما

الفجر فبعد الركوع) (انظر: زاد المعاد ٢٧٣/١).

(٢) في (د): «وتولنا».

لَنَا^(١) فِيمَا أُعْطِيتَ؛ أَي: أَنْعَمْتَ (وَقَنَا^(٢) شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي، وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «عَلِمَنِي النَّبِيُّ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ، فِي قَنُوتِ الْوُتْرِ»^(٣)، وَلَيْسَ فِيهِ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ»، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَأَثْبَتَهَا فِيهِ^(٤)، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَفِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ»^(٥)،

(١) فِي (ز): «لِي».

(٢) فِي (ز): «وَقَنِي».

(٣) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٩٩/١)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٤٦٤)، وَأَبُو دَاوُدَ (١٤٢٥)، وَابْنُ مَاجَهَ (١١٧٨)، وَالنَّسَائِيُّ (٢٤٨/٣).

ضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ (٦١/٣)، وَقَالَ: (لَمْ نَجِدْ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَهُ). وَأَمَّا الْبَزَارُ فِي مُسْنَدِهِ (١٣٣٧)، وَابْنُ خَزِيمَةَ فِي صَحِيحِهِ (١٠٩٦)، وَابْنُ حِبَانَ (انْظُرْ: الْبَدْرُ الْمُنِيرُ ٦٣٤/٣) فَأَعْلَلُوا ذِكْرَ الْقَنُوتِ فِيهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَزِيمَةَ، وَابْنُ حِبَانَ (٩٤٥) مِنْ دُونِهَا. وَصَحَّحَهُ: النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ (١٤٩٩)، وَابْنُ الْمَلْقَنِ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ (٦٣٠/٣)، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: (لَا نَعْرِفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقَنُوتِ فِي الْوُتْرِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا).

وَقَالَ الْحَاكِمُ (٢٩٨/٤) فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (أَشْهَرُ مَنْ أَنْ يَذْكُرَ إِسْنَادَهُ وَطَرَقَهُ)، وَهَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا أَلْزَمَ الدَّارِقُطَنِيُّ الشَّيْخِينَ بِإِخْرَاجِهِ (الْإِلْزَامَاتُ وَالتَّبَعُ ص ١٩٧).

(٤) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٢٠٩/٢)، وَضَعَّفَ الزِّيَادَةُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ (١٥٠٦)، وَقَوَاهَا ابْنُ

الْمَلْقَنِ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ (٦٣٦/٣)، وَابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِصِ (٧٠٩/٢).

(٥) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (٢٤٨/٣)، وَأَعْلَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِصِ (٧٠٨/٢) بِالْإِنْقِطَاعِ.

• (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَبِكَ مِنْكَ): إظهارًا للعجزِ والانتقطاعِ، (لا نحصي)؛ أي: لَا نطيقُ، وَلَا نبلغُ وَلَا ننهي، (ثناءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ): اعترافٌ بالعجزِ عَنِ الثَّناءِ، وَرَدُّ إِلَى المحيِطِ عِلْمُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ جَمَلَةً وَتَفْصِيلًا؛ رَوَى الخَمْسَةُ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي آخِرِ وَتَرِهِ، رَوَاهُ ثِقَاتٌ^(١).

• (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ)؛

○ لحديثِ الحسنِ السَّابِقِ^(٢)،

○ وَلَمَّا رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: «الدُّعَاءُ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تَصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ»^(٣)،

(١) أخرجه أحمد (٩٦/١)، وأبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، وابن ماجه (١١٧٩)، والنسائي (٢٤٨/٣).

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة)، وينحوه قال أبو حاتم (انظر: العلل لابنه ٣٢٨)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٩١/١٧): (فيه نظر)، وصححه الحاكم (٣٠٦/١)، والنووي في الخلاصة (١٩٠٩).

وأخرجه مسلم (٤٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ﷺ يدعو بهذا الدعاء في سجوده.

(٢) تقدم ذكره في ص ٢٥٨.

(٣) أخرجه الترمذي (٤٨٦) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، موقوفًا.

اختلف في رفعه ووقفه؛ قال ابن القيم في جلاء الأفهام (١١٩): (الموقوف أشبه)، وقال ابن كثير في مسند الفاروق (١٧٦/١): (إسناده جيد)، ورجح وقفه أيضًا.

■ وزادَ في التبصرة: (وعلى آلِ مُحَمَّدٍ) واقتصرَ الأكثرُونَ على الصلاة عليه ﷺ.

(ويمسحُ وجههُ يديه) إذا فرغَ من دعائه، هنا وخارج الصلاة؛ لقول عمر رضي الله عنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدَّعَاءِ لَمْ يَحْطَّهْمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ»، رواه الترمذي^(١).
ويقول الإمام: «اللَّهُمَّ اهْدِنَا...» إلى آخره.

سنية مسح الوجه
بعد الدعاء

ويؤمنُ مأمومٌ إن سمعهُ.

ما يفعله المأموم في
القنوت

(ويُكرهه قنوته في غير الوتر): عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنه^(٢)، روى الدارقطني عن سعيد بن جبيرة، قال: أشهدُ أنني سمعتُ ابنَ عباسٍ رضي الله عنه يقول: إِنَّ الْقَنُوتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَدْعَةٌ^(٣)،

حكم القنوت في غير
الوتر

(إلا أن ينزلَ بالمسلمين نازلةً)؛ من شدائد الدهر، (غير الطاعون: فيقنتُ الإمامُ) الأعظم -استجابًا- (في الفرائض) غير الجمعة، ويجهرُ

قنوت النوازل

(١) أخرجه الترمذي (٣٣٦٨).

قال يحيى بن معين (انظر: العلل المتناهية ٢/٣٥٦): (حديث منكر)، وكذلك قال أبو زرعة (انظر: العلل لابن أبي حاتم س ٢١٠٦)، وضعفه الترمذي، والبخاري في مسنده (١٢٩)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٥١٩/٢٢).

(٢) أخرجه عن العبادلة: عبد الرزاق (٣/١٠٦-١٠٧)، وابن أبي شيبة (٣/٣٠٩)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/٢٥٢-٢٥٣) عنهم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (١٧٠٤)، والبيهقي (٢/٢١٣-٢١٤) من طريق عبد الله بن

ميسرة أبي ليلى عن إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبيرة به.

قال البيهقي: (لا يصح؛ وأبو ليلى الكوفي متروك).

بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ.

- وَمَنْ اِثْمَمَ بِقَانِتٍ فِي فَجْرِ: تَابَعَ الْإِمَامَ، وَأَمَّنَ.
- وَيَقُولُ بَعْدَ وَتَرِهِ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثًا، وَيَمْدُ بِهَا صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ.

حكم متابعة الإمام
في قنوت الفجر
ما يقال بعد الوتر



(والتراويح): سَنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛

حكم التراويح

- سَمِيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يَصَلُّونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَتَرَوِّحُونَ سَاعَةً؛
- أَيُّ: يَسْتَرِيحُونَ.

سبب تسمية
التراويح

- (عَشْرُونَ رَكَعَةً)؛ لِمَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي الشَّافِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكَعَةً»^(١).

عدد ركعاتها

- (تُفْعَلُ): رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، (فِي جَمَاعَةٍ، مَعَ الْوَتْرِ)، بِالْمَسْجِدِ،
- أَوَّلَ اللَّيْلِ (بَعْدَ الْعِشَاءِ)، وَالْأَفْضَلُ: وَسَيَّهَا.
- (فِي رَمَضَانَ)؛

صفة أدائها

وقت أدائها

- لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهُ ﷺ صَلَّى صَلَاتَهَا

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٩٤ / ٢)، والبيهقي (٤٩٦ / ٢) من حديث أبي شيبة إبراهيم بن

عثمان العبسي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به.

أعلاه البيهقي وابن عبد البر في التمهيد (انظر: موسوعة شروح الموطأ ١٢ / ٥) بتفرد أبي شيبة به وضعفاه.

ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر
وقال: «إنني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها»^(١)،

■ وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه فصلّى بهم التراويح^(٢)،

■ وروى أحمد، وصححه الترمذي: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِبَ له قيام ليلة»^(٣).

(ويوتر المتهجد)؛ أي: الذي له صلاة بعد أن ينام، (بعده)؛ أي: بعد تهجده؛ لقوله رضي الله عنه: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»، متفق عليه^(٤).

معنى المتهجد
وقت وتر المتهجد

● (فإن تبع إمامه) فأوتر معه،

الحكم لو أوتر قبل
تهجده

● أو أوتر منفرداً، ثم أراد التهجد:

○ لم ينقض وتره،

○ وصلى ولم يوتر.

■ وإن (شفعة بركة)^(٥)؛ أي: ضمّ لوتره الذي تبع إمامه فيه

(١) أخرجه أحمد (١٦٩/٦)، والبخاري (٩٢٤)، ومسلم (٧٦١) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) أخرجه البخاري (٢٠١٠).

(٣) أخرجه أحمد (١٦٣/٥)، وأبو داود (١٣٧٥)، والترمذي وصححه (٨٠٦)، وابن

ماجه (١٣٢٧)، والنسائي (٨٣/٣) من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ بنحوه.

وصححه ابن خزيمة (٢٢٠٦)، وابن حبان (٢٥٤٧).

(٤) أخرجه أحمد (٢٠/٢)، والبخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٥١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٥) من هنا بداية سقط في (الأصل) إلى ص ٣٣٦.

رُكْعَةً: جَازَ، وَتَحَصَّلَ لَهُ فَضِيلَةٌ مُتَابَعَةً إِمَامِهِ، وَجَعَلَ وَتَرَهُ
آخَرَ صَلَاتِهِ.

(وَيُكْرَهُ التَّنْفِلُ بَيْنَهَا)؛ أَيُّ: بَيْنَ التَّرَاوِيحِ؛ رَوَى الْأَثَرُمُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَبْصَرَ قَوْمًا يَصَلُّونَ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ، قَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ أَتَصَلِّي
وَإِمَامُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ؟ لَيْسَ مِنَّا مَنْ رَغِبَ عَنَّا^(١).

حكم التنفل بين
التراويح

و(لَا) يُكْرَهُ (التَّعْقِيبُ)؛ وَهُوَ: الصَّلَاةُ (بَعْدَهَا)؛ أَيُّ: بَعْدَ التَّرَاوِيحِ
وَالْوَتْرِ، (فِي جَمَاعَةٍ)؛ لِقَوْلِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا تَرْجِعُونَ إِلَّا لْخَيْرِ تَرْجُونَهُ»^(٢)،
وَكَذَا لَا يُكْرَهُ الطَّوَافُ بَيْنَ التَّرَاوِيحِ.

حكم التعقيب بعد
التراويح

وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ الزِّيَادَةُ عَلَى خَتَمَةٍ فِي التَّرَاوِيحِ،
• إِلَّا أَنْ يُؤَثِّرُوا زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ.

حكم الطواف بين
التراويح
مقدار ما يُقْرَأُ فِيهِ
التراويح

وَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يَنْقُصُوا عَنْ خَتَمَةٍ؛ لِيَحُوزُوا فَضْلَهَا.



(ثُمَّ) يَلِي الْوَتْرَ فِي الْفَضِيلَةِ: (السُّنَنُ الرَّائِبَةُ)؛ الَّتِي تُفْعَلُ مَعَ
الْفَرَائِضِ،

٥. السنن الراتبية

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ (انظر: موسوعة شروح الموطأ ٥/ ١٥-١٦) احتج به
أحمد في رواية صالح (١٠٢٥).

(٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣٩٩/٢).

جاء في مسائل أبي داود (٤٤٠): سمعت أحمد سئل عن التعقيب في رمضان؟ قال:
(عن أنس فيه اختلاف)، ونقل أبو يعلى في الروايتين (١/ ١٦١) أنه قال: (يروى عن
أنس أنه كرهه).

عدد ركعاتها
وأوقاتها

• وهي عشر ركعات؛

○ (ركعتان قبل الظهر،

○ وركعتان بعدها،

○ وركعتان بعد المغرب،

○ وركعتان بعد العشاء،

○ وركعتان قبل الفجر)؛

■ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «حفظت من رسول الله ﷺ عشر

ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين

بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته،

وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي

ﷺ فيها حدثني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع

الفجر صلى ركعتين، متفق عليه^(١).

(وهما)؛ أي: ركعتا الفجر: (أكدها)؛ أي: أفضل الرواتب؛ لقول

عائشة رضي الله عنها: «لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على

ركعتي الفجر»، متفق عليه^(٢)،

أفضل السنن
الرواتب:
١. راتبة الفجر

• فيخير فيما عداهما، وعدا وتر سفرًا،

• ويسنُّ:

○ تخفيفهما،

حكم السنن الرواتب
في السفر
ما يسن في راتبة
الفجر

(١) أخرجه أحمد (٦/٢)، والبخاري (١١٨٠)، وينحوه أخرجه مسلم (٧٢٩).

(٢) أخرجه أحمد (٤٣/٦)، والبخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤).

○ واضطجاعٌ بعدهما على الأيمن.

• ويقرأ: في الأولى بعد الفاتحة:

○ ﴿قُلْ يَتَّيِّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثانية: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾،

○ أو يقرأ: في الأولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦]

الآية، وفي الثانية: ﴿قُلْ يَتَّهَلَّ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية.

ويلي ركعتي الفجر: ركعتا المغرب،

• ويُسنُّ أن يقرأ فيهما بـ «الكافرين»^(١)، و«الإخلاص».

(وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا)؛ أي: مِنَ الرُّوَاتِبِ (سُنَّ لَهُ قِضَاؤُهُ) كالوتر؛

• لِأَنَّهُ ﷺ قَضَى رَكَعَتِي الْفَجْرِ مَعَ الْفَجْرِ حِينَ نَامَ عَنْهُمَا^(٢)،

• وَقَضَى الرُّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ^(٣)،

• وَقِيسَ الْبَاقِي،

• وَقَالَ: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوَتْرِ، أَوْ نَسِيَهِ فَلْيَصِلْهُ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْ ذَكَرَ»،

رواهُ الترمذي^(٤).

(١) في (د، ز): «بالكافرون».

(٢) أخرجه أحمد (٤٢٨-٤٢٩)، ومسلم (٦٨٠) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد (٢٩٣/٦)، والبخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤) من حديث أم المؤمنين

أم سلمة رضى الله عنها، وفيه أن المقضيَّتين هما الركعتان بعد الظهر، وجاء لفظه على الصواب في
شرح المتهنى للمؤلف (١/٥٠١).

(٤) أخرجه أحمد (٣١/٣)، وأبو داود (١٤٣١)، والترمذي (٤٦٥)، وابن ماجه (١١٨٨) =

ما يقرأ في راتبة
الفجر

ب. راتبة للمغرب

ما يقرأ في راتبة
للمغرب

حكم قضاء السنن
الرواتب والوتر

○ لكن ما فات مع فرضه وكثر: فالأولى تركه،
■ إلا: سنة فجر.

ووقت:

وقت السنن الرواتب

- كل سنة قبل الصلاة: من دخول وقتها إلى فعلها،
- وكل سنة بعد الصلاة: من فعلها إلى خروج وقتها؛
- فسنة فجر وظهر الأولى بعدهما: قضاء.

والسنن غير الرواتب عشرون؛

٦. السنن غير
الرواتب ووقتها

- أربع قبل الظهر،
- وأربع بعدها،
- وأربع قبل العصر،
- وأربع بعد المغرب،
- وأربع بعد العشاء،
- غير السنن.

■ قال جمع: يحافظ عليها.

وتباح ركعتان بعد أذان المغرب.

حكم الركعتين
بعد أذان المغرب

= واللفظ له، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

أعلاه محمد بن يحيى الذهلي، وصحح الترمذي إرساله، وقال ابن عبد الهادي في
المحرر (٣٤٦): (ضعفه بعض الأئمة وزوي مرسلًا، وإسناده أبي داود لا بأس به).

(وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(١)،
 • فَالتَّطَوُّعُ الْمَطْلُوقُ أَفْضَلُهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّهَا أُبْلَغُ فِي الْإِسْرَارِ،
 وَأَقْرَبُ إِلَى الْإِخْلَاصِ.

المفاضلة بين صلاة
الليل وصلاة النهار

(وَأَفْضَلُهَا)؛ أَيُ: الصَّلَاةُ: (ثَلَاثُ اللَّيْلِ بَعْدَ نَصْفِهِ) مَطْلَقًا؛ لَمَّا فِي
 الصَّحِيحِ مَرْفُوعًا: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ
 ثَلَاثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ»^(٢).

افضل وقت للتطوع
للطلق

وَيُسَنُّ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَافْتِتَاحُهُ بِرَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

- وَوَقْتُهُ: مِنَ الْغُرُوبِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ،
- وَلَا يَقُومُهُ كُلُّهُ؛
- إِلَّا:

وقت قيام الليل

حكم قيام الليل
كله

■ لَيْلَةُ عِيدٍ،

■ وَيَتَوَجَّهُ: وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

(وَصَلَاةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ: مَثْنَى مَثْنَى)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى
 مَثْنَى»، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ^(٣).

صفة صلاة التطوع
للطلق

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣٤٤/٢)، وَمُسْلِمٌ (١١٦٣).

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٦٠/٢)، وَالبُخَارِيُّ (١١٣١)، وَمُسْلِمٌ (١١٥٩) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَفْظُهُ عَنْهُمْ فِي جَمِيعِ رَوَايَاتِهِمْ: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ

دَاوُدَ» الْحَدِيثُ، وَلَمْ نَقِفْ عَلَى مَنْ خَرَّجَهُ بِلَفْظِ الْمَصْنُفِ.

(٣) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٥١/٢)، وَأَبُو دَاوُدَ (١٢٩٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٥٩٧)، وَابْنُ مَاجَهَ (١٣٢٢)، =

• ومثنى: معدولٌ عنِ اثنينِ اثنينٍ، ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ، لا للمعنى.

وكثرة ركوع وسجود، أفضل من طول قيام، فيما لم يرد تطويله.
(وإن تطوع في النهار بأربع) بتشهدتين، (كالظهر: فلا بأس)؛ لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه: «أنه ﷺ كان يصلي قبل الظهر أربعاً، لا يفصلُ بينهما بتسليم»^(١)،

الأفضل في صلاة التطوع
حكم التطوع بأربع نهاراً

• وإن لم يجلس إلا في آخرهن: فقد ترك الأولى،
• ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة: سورة.

وإن زاد على:
• ثنتين ليلاً،

حكم الزيادة على الركعتين ليلاً والأربع نهاراً

= والنسائي (٢٢٧/٣) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

صححه البخاري فيما نقله البيهقي (٤٨٧/٢)، وابن خزيمة (١٢١٠)، وابن حبان (٢٤٨٢)، وقال أحمد في رواية: (إسناده جيد)، نقله ابن رجب في الفتح (١٩٢/٦)، والبيهقي في الخلافيات (انظر: مختصر الخلافيات ٢/٢٨٨).

وأخرج البخاري (٩٩٠) ومسلم (٧٤٩) هذا الحديث عن ابن عمر دون ذكر: (النهار)، وأعل هذه اللفظة في الحديث: يحيى بن معين وأحمد وحكاه عن شعبة، وأبو داود في مسائله عن أحمد (١٨٧٢، ١٩٦٨) وغيرهم.

(١) أخرجه أحمد (٤١٦/٥)، أبو داود (١٢٧٠)، وابن ماجه (١١٥٧) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بنحوه.

ضعفه أبو داود، وابن خزيمة في صحيحه (١٢١٤)، وابن الجوزي في التحقيق (٣٩٥/٢) مع التنقيح) ونقل عن أحمد تضعيفه أيضاً.

• أو أربع نهارًا،

○ ولو جاوزَ ثمانينًا بسلامٍ واحدٍ:

▪ صَحَّ،

▪ وكرةٍ في غير الوترِ.

ويصحُّ تطوُّعُ برَكعةٍ ونحوها.

(وأجرُ صَلَاةٍ قاعِدٍ)، بلا عذرٍ: (على نصفِ أجرِ صَلَاةٍ قائمٍ؛ لقوله

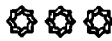
ﷺ: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ أَجْرُ نَصْفٍ»^(١)

القائم»، متفقٌ عليه^(٢).

• وَيُسَنُّ:

○ تربعةٌ بمَحَلٍّ قِيَامٍ،

○ وثنْيٍ رجليه بركوعٍ وسجودٍ.



(وُسُنُّ صَلَاةِ الضَّحَى)؛ لقولِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: «أوصاني خليلي

رسولُ اللهِ ﷺ بثلاثٍ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرُكْعَتَا الضَّحَى،

وَأَنْ أُوتَرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»، رواهُ أحمدُ، ومسلمٌ^(٣).

حكم صلاة القاعد
بلا عذر في التطوع
وثوابه

صفة صلاة القاعد

٧. صلاة الضحى

(١) في (ز): «نصف أجر» وهو الموافق لما في مسند أحمد والبخاري.

(٢) أخرجه أحمد (٤/٤٣٥)، والبخاري (١١١٦) من حديث عمران بن حصين ؓ،

وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ؓ (٧٣٥) ولفظه: «صلاة الرجل قاعداً

على نصف الصلاة».

(٣) أخرجه أحمد (٢/٢٥٨)، والبخاري (١٩٨١)، واللفظ له ومسلم (٧٢١).

- وتُصَلَّى فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ دُونَ بَعْضٍ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَلَازِمُ عَلَيْهَا.
- (وَأَقْلَهَا: رَكْعَتَانِ)؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ^(١)،
- (وَأَكْثَرُهَا: ثَمَانٍ)؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ هَانِيَةَ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ صَلَّى ثَمَانِيَّ رَكْعَاتٍ سَبْعَةَ الضُّحَى»، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ^(٢).
- (وَوَقْتُهَا: وقت صلاة الضحى

حكم المداومة على
صلاة الضحى
عدد ركعات صلاة
الضحى

- مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ؛ أَي: مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدَرِ رَمَحٍ،
- (إِلَى قَبِيلِ الزَّوَالِ)؛ أَي: إِلَى دُخُولِ وَقْتِ النَّهْيِ بِقِيَامِ الشَّمْسِ،
- وَأَفْضَلُهُ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ.



- (وَسُجُودُ التَّلَاوَةِ) وَالشُّكْرِ: (صَلَاةٌ)؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ يُقْصَدُ بِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ، لَهُ تَحْرِيمٌ وَتَحْلِيلٌ؛ فَكَانَ صَلَاةً كَسُجُودِ الصَّلَاةِ؛
- فَيُشْرَطُ لَهُ مَا يُشْرَطُ لَصَلَاةِ النَّافِلَةِ؛ مِنْ سِتْرِ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالنِّيَّةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
- (وَيُسَنُّ) سُجُودُ التَّلَاوَةِ: من يسن له سجود التلاوة
- (لِلْقَارِئِ،

٩. سجود التلاوة
وسجود الشكر
حكمهما

من يسن له سجود
التلاوة

(١) في الحديث السابق.

(٢) أخرجه أحمد (٣٤١ / ٦ و ٣٤٢)، والبخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦) واللفظ له، وأبو داود (١٢٩٠)، والترمذي (٤٧٤)، وابن ماجه (٦١٤) من حديث أم هانئ بنت أبي طالب ﷺ.

• والمستمع؛

○ لقول ابنِ عمرٍ رضي الله عنهما: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يقرأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ؛ فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعًا لَجَبْهَتِهِ»، متفقٌ عليه^(١)،

○ وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرُضْ عَلَيْنَا السَّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ»، رواه البخاريُّ^(٢).

وَيَسْجُدُ فِي طَوَافٍ مَعَ قَصْرِ فَصْلِ،
وَيَتِمُّ مَحْدُثُ بَشْرَطِهِ، وَيَسْجُدُ مَعَ قَصْرِهِ.

وَإِذَا نَسِيَ سَجْدَةً:

حكم من نسي
سجود التلاوة

• لَمْ يَعِدِ الْآيَةَ لِأَجْلِهِ،

• وَلَا يَسْجُدُ لِهَذَا السَّهْوِ.

وَيَكْرُرُ السَّجُودَ بِتَكَرُّارِ التَّلَاوَةِ؛ كَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ،

حكم تكرار سجود
التلاوة

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: «وَكَذَا يَتَوَجَّهُ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُ»^(٣). انْتَهَى؛

• وَمَرَادُهُ غَيْرُ قِيمِ الْمَسْجِدِ.

(دُونَ السَّامِعِ) الَّذِي لَمْ يَقْصِدِ الْإِسْتِمَاعَ؛

من لا يسن له
السجود

(١) أخرجه أحمد (١٧/٢)، والبخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥).

(٢) أخرجه البخاري (١٠٧٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٣) الفروع (٣٠٧/٢).

- لَمَّا رَوَى أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَانَ رضي الله عنه مَرَّ بِقَاصٍّ ^(١) يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال: «إِنَّمَا السجدة على من استمع» ^(٢)،
- وَلَأنَّهُ لَا يشاركُ القارئُ في الأجرِ فلم يشاركه في السجود.

(وإن:

الحالات التي لا يسجد فيها المستمع

- لَمْ يسجدِ القارئُ،
- أَوْ كَانَ لَا يصلحُ إمامًا للمستمع:
- (لم يسجد)؛ لَأنَّهُ رضي الله عنه أَتَى إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ رَجُلٌ مِنْهُمْ سَجْدَةً، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّكَ كُنْتَ إمامًا وَلَوْ سَجَدْتَ سَجْدَتًا»، رواه الشافعي في مسنده مرسلًا ^(٣).

وَلَا يسجدُ المستمعُ:

- قَدَّمَ القارئُ،
- وَلَا عَنْ يَسَارِهِ مَعَ خَلْوٍ يَمِينِهِ،

(١) في (ز): «بقارئ».

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٤٤) واللفظ له، وابن أبي شيبة (٢/ ٥) ولفظه: (على من جلس لها)، وعلقة البخاري في الصحيح (٢/ ٤٢) السلطانية، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥٨).

(٣) أخرجه الشافعي في مسنده (١/ ١٢٢ ترتيب السندي)، وأبو داود في المراسيل (٧٧)، والبيهقي (٢/ ٣٢٤) عن عطاء بن يسار مرسلًا، وأخرجه أبو داود (٧٦) عن زيد بن أسلم مرسلًا أيضًا.

وَرَوَى مَوْصُولًا؛ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ مَرْسَلٌ).

• وَلَا رَجُلٌ لَتَلَاوَةِ امْرَأَةٍ،

○ وَيَسْجُدُ لَتَلَاوَةِ أُمِّيٍّ، وَصَبِيٍّ.

(وهو)؛ أي: سجودُ التلاوة: (أربع عشرة سجدة)؛ في «الأعراف»، و«الرعد»، و«النحل»، و«سبحان»، و«مريم»، و (في «الحج» منها ثنتان)، و«الفرقان»، و«النمل»، و«الم تنزيل»، و«حم السجدة»، و«النجم»، و«الانشقاق»، و«اقرأ باسم ربك».

مواضع سجود
التلاوة في القرآن

• وَسَجْدَةُ «ص»: سَجْدَةُ شُكْرِ.

حكم سجدة «ص»

وَلَا يَجْزِي رُكُوعٌ وَلَا سَجُودٌ الصَّلَاةَ عَنْ سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ.

(و) إِذَا أَرَادَ السَّجُودَ فَإِنَّهُ:

صفة سجود التلاوة

• (يَكْبُرُ) تَكْبِيرَتَيْنِ:

○ تَكْبِيرَةً (إِذَا سَجَدَ،

○ (و) تَكْبِيرَةً (إِذَا رَفَعَ)، سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ خَارِجَهَا.

• (وَيَجْلِسُ) إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ، (وَيَسْلُمُ) وَجُوبًا، وَيَجْزِي وَاحِدَةً.

• (وَلَا يَتَشَهُدُ)؛ كَصَلَاةِ الْجَنَازَةِ،

• وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ -نَدْبًا- وَلَوْ فِي صَلَاةٍ.

• وَسَجُودٌ عَنْ قِيَامٍ أَفْضَلُ.

(وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ: قِرَاءَةُ آيَةِ (سَجْدَةٍ فِي صَلَاةٍ سَرٍّ، وَ) كَرَهُ (سَجُودَهُ)؛

حكم قراءة آية
سجدة في صلاة سر

أي: سجود الإمام للتلاوة (فيها)؛ أي: في صلاة سرية كالظهر؛ لأنه إذا قرأها: إما أن يسجد لها، أو لا، فإن لم يسجد لها: كان تاركاً للسنة، وإن سجد لها: أوجب الإيهاً^(١)، والتخليط على المأموم.

(ويلزم المأموم: متابعتها في غيرها)؛ أي: غير الصلاة السرية، -ولو مع ما يمنع السماع؛ كبعد وطرش-،
• ويخير في السرية.

حكم متابعة الإمام
في سجود التلاوة

(ويُستحب) في غير صلاة (سجود الشكر: عند تجدد النعم، واندفاع النقم) مطلقاً؛ لما روى أبو بكره رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا آتَاهُ أَمْرٌ يُسْرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا»، رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم^(٢).

حكم سجود الشكر

(وتبطل به)؛ أي: بسجود الشكر (صلاة: غير جاهل، وناس)؛ لأنه لا تعلق له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة.

حكم سجود الشكر
في الصلاة

وصفة سجود الشكر وأحكامه: كسجود تلاوة^(٣).

صفة سجود الشكر

(١) في (ز): «الإيهاً».

(٢) أخرجه أبو داود (٢٧٧٤)، وابن ماجه (١٣٩٤)، والترمذي (١٥٧٨) من حديث بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكره عن أبيه عن أبي بكره به، وأخرجه أحمد (٤٥/٥) عن بكار بمعناه وفيه قصة.

وصححه الحاكم (٢٧٦/١) وقال: (ولهذا الحديث شواهد يكثر ذكرها)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، وتكلم فيه الذهبي في تنقيحه (١/١٩٢)، وابن القطان في بيان الوهم والإيهاً (٣/٢٨٢).

(٣) في (د، ز): «التلاوة».

(وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ):

أوقات النهي عن الصلاة:

• الأول: (مَنْ طَلَعَ الْفَجْرَ الثَّانِي، إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكَعَتِي الْفَجْرِ»، اِحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ^(١).

١. من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس

• (و) الثاني: (مَنْ طَلَعَهَا، حَتَّى تَرْفَعَ قَيْدًا) - بِكسْرِ الْقَافِ -؛ أَيْ: قَدَرَ (رَمَحَ) فِي رَأْيِ الْعَيْنِ.

٢. من طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيد رمح

• (و) الثالث: (عِنْدَ قِيَامِهَا، حَتَّى تَزُولَ)؛

٣. من قيام الشمس حتى تزول

○ لِقَوْلِ عَقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبَرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٨١٦) من حديث إسماعيل بن قيس عن يحيى بن سعيد

عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به مرفوعاً.

قال البيهقي (٤٦٦/٢): (لا يصح)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥١٠/٥): (فيه

إسماعيل بن قيس وهو ضعيف)، واستكر ابن عدي في الكامل (١٠٢/٢) ترجمة إسماعيل

بن قيس) هذا الحديث على إسماعيل، وقال: (ليس يرويه عن يحيى غير إسماعيل).

ورُويَ مرسلًا عن سعيد بن المسيب بلفظ: «لا صلاة بعد النداء إلا سجدة»، أخرجه

البيهقي (٤٦٦/٢)، وقال الذهبي في المذهب (٨٩٧/٢): (مرسل قوي).

وأخرجه أحمد (٢٣/٢)، وأبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩) من طريق قدامة بن

موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

بنحو حديث أبي هريرة، وليس لفظ: «طلوع الفجر» إلا عند أحمد.

قال الترمذي: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى)، وقال عبد الحق

في الأحكام الوسطى (٦٧/٢): (رُويَ هذا الحديث من طرق فيها جماعة ضعفاء، ولا

يصح منها كلها شيء وأحسنها حديث الترمذي).

بازغةً حتَّى ترتفع، وحينَ يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتَّى تزولَ،
وحينَ تَضَيِّقُ الشمسُ للغروبِ حتَّى تغربَ»، رواه مسلم^(١)،
وتَضَيِّقُ: - بفتح المثناة فوق - أي: تميلُ.

• (و) الرابعُ: (من صلاةِ العصرِ، إلى غروبِها)؛ لقوله ﷺ: «لا صلاةَ
بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتَّى
تغيبَ الشمسُ»، متفقٌ عليه عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه^(٢).

٤. من بعد صلاة
العصر إلى شروع
الشمس في الغروب

○ والاعتبارُ بالفراغِ منها - لا بالشروع - ولو فعلتَ في وقتِ
الظهرِ جمعًا،

■ لكنْ تُفعلُ سنَّةُ ظهرٍ بعدها.

• (و) الخامسُ: (إذا شرعتَ الشمسُ (فيه)؛ أي: في الغروبِ،
(حتَّى يتمَّ)؛ لما تقدَّمَ^(٣).

٥. من شروع
الشمس في الغروب
حتى يتم الغروب

(ويجوزُ:

مما يجوز فعله من
الصلوات في أوقات
النهي:

• قضاءُ الفرائضِ فيها)؛ أي: في أوقاتِ النهيِ كُلِّها؛ لعمومِ قوله
ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ نَسِيَها فَلْيَصِلْها إِذَا ذَكَرَها»، متفقٌ
عليه^(٤).

١. قضاء الفرائض

• ويجوزُ أيضًا فعلُ المندورةِ فيها؛ لأنها صلاةٌ واجبةٌ.

٢. فعل الصلاة
المنذورة فيها

(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٢)، ومسلم (٨٣١) وعندهما: (حتَّى تميلَ الشمسُ).

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٧)، والبخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧).

(٣) في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه المتقدم قريبًا.

(٤) سبق تخريجه في (ص ١٣٨).

٣. ركعتا الطواف

• (و) يجوزُ حتَّى (في الأوقاتِ الثلاثةِ) القصيرة: (فعلُ ركعتي الطواف)؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعُوا أحداً طافَ بهذا البيتِ وصَلَّى فيه في أيِّ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ»، رواه الترمذيُّ، وصحَّحه^(١).

٤. إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد

• (و) تجوزُ فيها (إعادةُ جماعةٍ) أقيمت، وهو بالمسجد؛ لما روى يزيدُ بنُ الأسودِ ﷺ، قال: «صليتُ مع النَّبيِّ ﷺ صلاةَ الفجرِ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصلِّيا معه، فقال: ما منعكما أن تصلِّيا معنا؟ فقالا: يا رسولَ الله، قد صلَّينا في رحالنا، قال: لا تفعلَّا، إذا صلَّيتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجدَ جماعةٍ، فصلِّيا معهم، فإنَّها لكما نافلةٌ»، رواه الترمذيُّ، وصحَّحه^(٢).

○ فإنَّ وجدَّهم يصلُّون: لم يُستحبَّ الدخولُ.

وتجوزُ الصلاةُ على الجنائزَةِ: بعدَ الفجرِ والعصرِ، دونَ بقيَّةِ الأوقاتِ، ما لم يُخَفَّ عَلَيْهَا.

ما يجوز فعله من الصلوات في غير الأوقات الثلاثة

(ويحرَّمُ تطوُّعُ بغيرِها)؛ أي: غيرَ المتقدِّماتِ من إعادةِ جماعةٍ

حكم التطوع بغير ما تقدم

(١) أخرجه أحمد (٨٠ / ٤)، وأبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، وابن ماجه (١٢٥٤)، والنسائي (٢٨٤ / ١) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.

وصححه الترمذي، وابن خزيمة (١٢٨٠)، وابن حبان (١٥٥٢)، والحاكم (٤٤٨ / ١)، والبيهقي (٤٦١ / ٢).

(٢) أخرجه أحمد (١٦٠ / ٤) واللفظ له، وأبو داود (٥٧٥) والترمذي (٢١٩)، والنسائي (١١٢ / ٢).

وصححه الترمذي، وابن خزيمة (١٢٩٧)، وابن حبان (١٥٦٥)، والبيهقي (٣٠٢ / ٢).

وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها (في شيء من الأوقات الخمسة حتى ماله سبب)؛

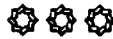
• كتحية مسجد، وسنة وضوء، وسجدة تلاوة، وصلاة على قبر أو غائب، وصلاة كسوف، وقضاء راتبة -سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها-؛

○ ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات -ولو جاهلاً-؛

حكم النفل إذا ابتدأه
في أوقات النهي

■ إلا تحية مسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة، فتجوز مطلقاً.

ومكّة وغيرها في ذلك سواء.





(بابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ)



شُرِعَتْ لِأَجْلِ: التَّوَادُّعِ وَالتَّوَاصُلِ، وَعَدَمِ التَّقَاطُعِ.
(تَلْزَمُ):

- الرِّجَالُ،
- الْأَحْرَارُ،
- الْقَادِرِينَ - وَلَوْ سَفَرًا، فِي شِدَّةِ خَوْفٍ -،
- (لِلصَّلَاةِ الْخَمْسَةِ): الْمَوْدَّةُ،

○ وَجُوبَ عَيْنٍ؛

الحكمة من
مشروعية صلاة
الجماعة
من تلزمه صلاة
الجماعة

حكم صلاة
الجماعة

■ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ
طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] الْآيَةَ؛ فَأَمَرَ بِالْجَمَاعَةِ
حَالَ الْخَوْفِ، فِي غَيْرِهِ أَوَّلَى،

■ وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه الْمَتَّفِقِ عَلَيْهِ: «أَثْقَلَ صَلَاةٌ عَلَى
الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا
لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ،
ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ
حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ
بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»^(١).

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٢)، والبخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١) واللفظ له.

○ (لا شرط)؛ أي: ليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة؛ فتصح

صلاة المنفرد بلا عذر، وفي صلاته فضل.

وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما

فضل صلاة
الجماعة

المتفق عليه^(١).

وتنقذ: باثنتين - ولو بأثني وعيد - في غير: جمعة، وعيد،

من تنقذ به صلاة
الجماعة

• لَا بَصِيٍّ فِي فَرْضٍ.

(وله فعلها)؛ أي: الجماعة (في بيته)؛ لعموم حديث: «جُعِلَتْ لِي

حكم صلاة
الجماعة في البيت

الأرضُ مسجدًا وطهورًا»^(٢)،

• وَفَعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ هُوَ السُّنَّةُ.

حكم صلاة
الجماعة في المسجد

وَتُسَنُّ: لِنِسَاءٍ، مِنْفِرَدَاتٍ.

حكم صلاة
الجماعة للنساء

وَيُكْرَهُ: لِحَسَنَاءَ حُضُورَهَا مَعَ رِجَالٍ،

• وَيُباحُ لغيرها.

ومجالس الوعظ كذلك وأولى.

(وتُسْتَحَبُّ صلاةُ أهلِ الثغر)؛ أي: موضع المخافة: (في مسجدٍ

الأفضل في موضع
صلاة الجماعة:
أ. أهل الثغر

واحد)؛ لَأَنَّهُ أَعْلَى لِلْكَلِمَةِ وَأَوْقَعُ لِلْهَيْبَةِ.

(والأفضل لغيرهم)؛ أي: غير أهل الثغر الصلاة في:

ب. غير أهل الثغر:

(١) أخرجه أحمد (٢/٦٥)، والبخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠) ولفظه: «صلاة الجماعة

تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة».

(٢) سبق تخريجه في (ص ١٠٤).

- (المسجد الَّذِي لَا تَقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ إِلَّا بِحَضْرِهِ)؛ لَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِذَلِكَ ثَوَابُ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، وَتَحْصِيلُ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ يَصَلِّي فِيهِ،
- (ثُمَّ مَا كَانَ أَكْثَرَ جَمَاعَةً)، ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي^(١)، وَالْمَقْنَعِ^(٢)، وَغَيْرِهِمَا، وَفِي الشَّرْحِ: أَنَّهُ الْأُولَى^(٣)؛ لِحَدِيثِ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَهًا»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ^(٤)،

١. المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره

٢. ما كان أكثر جماعة

- (ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْعَتِيقُ)؛ لِأَنَّ الطَّاعَةَ فِيهِ أَسْبَقُ،

٣. المسجد العتيق

- قَالَ فِي الْمَبْدَعِ: «وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَكْثَرِ جَمَاعَةً»^(٥)، وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ: «الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الْعَتِيقَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَكْثَرِ جَمَاعَةً»^(٦)، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُنْتَهَى^(٧).

(١) قارن بما في: الكافي (١/ ٣٩٧)، وانظر: الإنصاف، للمرداوي (٤/ ٢٧٥).

(٢) انظر: المقنع (٤/ ٢٧٥).

(٣) انظر: الشرح الكبير (٤/ ٢٧٦).

(٤) أخرجه أحمد (٥/ ١٤٠)، وأبو داود (٥٥٤).

وصححه ابن خزيمة (١٤٧٦)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٤٧٨)، وابن حبان (٢٠٥٧)، والحاكم (١/ ٢٤٩) وقال: (وقد حكم أئمة الحديث يحيى بن معين وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهم، على هذا الحديث بالصحة).

(٥) المبدع (٢/ ٥١).

(٦) الإنصاف (٤/ ٢٧٦).

(٧) انظر: الإقناع (١/ ٢٤٦)، المنتهى (١/ ٢٨٣).

٤. أبعد للمسجدين

- (وأبعدُ) المسجدَيْنِ (أولَى من أقرب) هَمَا: إِذَا كَانَا حَدِيثَيْنِ^(١)، أَوْ قَدِيمَيْنِ، اخْتَلَفَا فِي كَثَرَةِ الْجَمْعِ، وَقَلَّتِهِ^(٢)، أَوْ اسْتَوَيَا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى»، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ^(٣).

وَتُقَدَّمُ الْجَمَاعَةُ مُطْلَقًا عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ.

حكم إمامة الجماعة قبل الإمام الراتب:
١. الحكم التكليفي

- (وَيَحْرُمُ أَنْ يُؤْمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ عَذْرِهِ؛
- لِأَنَّ الرَّاتِبَ كصاحب البيتِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»^(٤)،
- وَلَا أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّنْفِيرِ عَنْهُ. وَمَعَ الْإِذْنِ: هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ.

ب. الحكم الوضعي
القول الأول

- قَالَ فِي التَّنْفِيحِ: «وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: لَا تَصَحُّ»^(٥)، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى^(٦)،

- وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ: تَصَحُّ^(٧)، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي الْجَنَائِزِ.

القول الثاني

(١) فِي (د، ز): «جَدِيدَيْنِ».

(٢) فِي (ز): «فِي قَلَّةِ الْجَمْعِ وَكَثْرَتِهِ».

(٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٥١)، وَمُسْلِمٌ (٦٦٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٢١/٤)، وَمُسْلِمٌ (٦٧٣) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ.

(٥) التَّنْفِيحُ الْمَشْبَعُ (ص ١٠٥).

(٦) انْظُرْ: الْمُنْتَهَى (١/٢٨٣).

(٧) نَقَلَهُ فِي: الْإِنْصَافِ، لِلْمُرَادَوِيِّ (٤/٢٨٠).

▪ وَأَمَّا مَعَ عَذْرِهِ: فَإِنْ تَأَخَّرَ وَضَاقَ الْوَقْتُ صَلُّوْا؛ لِفِعْلِ الصَّدِيقِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه، حِينَ غَابَ رضي الله عنه فَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ»^(١).

وَيُرَاسَلُ: إِنْ غَابَ عَنْ وَقْتِهِ الْمَعْتَادِ، مَعَ قَرَبِ مَحَلِّهِ، وَعَدَمِ مَشَقَّةِ • وَإِنْ:

ما يُفَعَّلُ عِنْدَ غِيَابِ
الإمام عن وقته
للمعتاد

- بَعْدَ مَحَلِّهِ،
- أَوْ لَمْ يُظَنَّ حُضُورَهُ،
- أَوْ ظُنَّ وَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ:
- صَلُّوْا.

(وَمَنْ صَلَّى) وَلَوْ فِي جَمَاعَةٍ، (ثُمَّ أَقِيمَ)؛ أَيُّ: أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ لـ (فَرَضٍ: سُنَّ أَنْ يَعِيدَهَا)؛ • إِذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ،

حكم إعادة الصلاة
لن حضر الجماعة:
١. الفجر والظهر
والعصر والعشاء

(١) هما حديثان: الأول حديث سهل بن سعد أخرجه أحمد (٣٣٢-٣٣٣)، والبخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١) وفيه أن النبي ﷺ ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فلما حانت الصلاة جاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه أتصلي للناس فأقيم؟ قال: (نعم). والثاني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرجه مسلم (٢٦/٢ ح ٢٧٤) في حديثه عن الغزوة التي غزاها مع رسول الله ﷺ بتبوك وفيه: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلّى لهم فأدرك رسول الله ﷺ إحدى الركعتين، إلى أن قال: فلما قضى النبي ﷺ صلاته أقبل عليهم ثم قال: «أحسستم» أو قال: «قد أصبتم» يغبطهم أن صلّوا الصلاة لوقتها.

• أو جاءه غير وقت نهي، ولم يقصد الإعادة.

○ ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي، أو غيره؛

○ لحديث أبي ذر رضي الله عنه: «صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت

في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي»، رواه أحمد ومسلم^(١).

■ (إلا المغرب)؛ فلا تسنُّ إعادتها -ولو كان صلاتها وحده-

ب. المغرب

، لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر.

ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، كغيره.

• وكرة قصد مسجد للإعادة.

(ولا تكره إعادة جماعة:

حكم إعادة الجماعة
في الحرمين

• في غير مسجدَي مكة والمدينة)،

• ولا فيهما لعذر،

○ وتكره فيهما لغير عذر؛ لثلاث توائم الناس في حضور الجماعة

مع الإمام الراتب.

(١) أخرجه أحمد (١٤٧/٥، ١٦٨) ومسلم (٦٤٨) بنحوه.

تنبيه: جمع المصنف بين روايتين لهما: «صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل» وقوله: «صل الصلاة لوقتها فإن أدرجت الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي»، ولفظهما للمسلم.

وقد نبه الشيخ الألباني على هذا في الإرواء (٢/ ٢٤٠).

(وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)،

حكم الصلاة بعد
إقامة الفريضة:

• رواه مسلمٌ من حديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً^(١)،

• وكانَ عمرُ رضي الله عنه يضربُ على صَلَاةٍ بَعْدَ الإِقَامَةِ^(٢)،

○ فَلَا تَتَعَقَّدُ النَّافِلَةُ بَعْدَ إِقَامَةِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي يَرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهَا مَعَ ذَلِكَ الْإِمَامِ الَّذِي أُقِيمَتْ لَهُ.

أ. ابتداء النافلة بعد
إقامة الفريضة

○ وَيَصَحُّ قِضَاءُ الْفَائِتَةِ، بَلْ يَجِبُ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ،

ب. قضاء الفائتة

■ وَلَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ بِخَشْيَةِ فُوتِ الْجَمَاعَةِ.

(فَإِنْ) أُقِيمَتْ وَ(كَانَ) يَصَلِّي (فِي نَافِلَةٍ: أَنْمَهَا) خَفِيفَةً،

حكم إتمام النافلة
التي كان يصلّيها
قبل الإقامة

• (إِلَّا أَنْ يَخْشَى فُوتَ الْجَمَاعَةِ: فَيَقْطَعُهَا)؛ لِأَنَّ الْفَرَضَ أَهَمُّ.



(وَمَنْ كَبَّرَ) مَأْمُومًا (قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ) الْأَوَّلَى: (لِحَقِّ الْجَمَاعَةِ)؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جِزَاءً مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَأُشْبِهَ مَا لَوْ أَدْرَكَ رُكْعَةً.

ما تدرك به
الجماعة

(وَإِنْ لِحَقِّهِ) الْمَسْبُوقُ (رَاكِعًا):

ما تدرك به
الركعة

• دَخَلَ مَعَهُ فِي الرُّكْعَةِ؛ لِقَوْلِهِ رضي الله عنه: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ^(٣)،

(١) أخرجه أحمد (٤٥٥/٢)، ومسلم (٧١٠).

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٦/٢) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢٣٢/٥).

(٣) لم نجده بهذا اللفظ؛ وأخرج البخاري (٥٨٠) ومسلم (٦٠٧) من حديث أبي هريرة

رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

○ فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه،

ضابط الركوع
الذي تترك به
الركعة مع الإمام

○ ويأتي بالتكبير كلها قائماً كما تقدّم^(١) - ولو لم يطمئن - ثم يطمئن، ويتابع.

- (وأجزأته التحريمه) عن تكبير الركوع،
- والأفضل أن يأتي بتكبيرتين:

ما يجزئ المسبوق
من التكبير

○ فإن نواهما بتكبيره،

○ أو نوى به الركوع:

- لم يجزئه؛ لأن تكبيره الإحرام ركن ولم يأت بها،
- ويستحب دخوله معه حيث أدركه، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير،
- ويقوم مسبوق به،

○ وإن قام قبل سلام الثانية^(٢)، ولم يرجع: انقلبت نفلاً.

(ولا قراءة على مأموم)؛ أي: يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة؛ لقوله ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَتْهُ لَهُ قِرَاءَةً»، رواه أحمد^(٣).

حكم قراءة الفاتحة
للمأموم

= أما لفظ المصنف فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً، أخرجه ابن المنذر في الأوسط

(٢٢٢/٤)، والطبراني في الكبير (٢٧٠/٩) ولفظه: (من أدرك الركوع فقد أدرك).

(١) أي عند قوله: «فإن أتى بالتحريمه، أو ابتدأها، أو أتمها غير قائم: صحّت نفلاً إن اتسع الوقت» في (ص ١٩٦).

(٢) في (ز) ألحق كلمة «إمامه» بين السطرين لتكون العبارة: «قبل سلام إمامه الثانية».

(٣) أخرجه أحمد (٣٣٩/٣)، وابن ماجه (٨٥٠) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً. =

المواضع المستحب
فيها قراءة الفاتحة
للمأموم

(وُستحبُّ) للمأموم أن يقرأ (في):

- إسرارٍ إماميه؛ أي: فيما لا يجهرُ فيه الإمامُ،
- (و) في (سكوته)؛ أي: سكّاتِ الإمام، وهي: قبلَ الفاتحة،
وبعدَها بقدرِها، وبعدَ فراغِ القراءة، وكذا لو سكّ لتنفّس،
- (و) فيما (إذا لم يسمعه بُعد) عنه،
- (لا) إذا لم يسمعه (لطرش)؛ فلا يقرأ إن أشغلَ غيره عن

الاستماع،

■ وإن لم يشغل أحدًا: قرأ.

(ويستفتح) المأموم (ويتعوذُ: فيما يجهرُ فيه إمامه)؛ كالسريّة،

حكم استفتاح وتعوذ
المأموم

- قال في الشرح وغيره: «مَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ إِمَامِهِ»^(١).

وَمَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ: فَهُوَ آخِرُ صَلَاتِهِ،

حكم ما أدركه
المسبوق مع الإمام

وَمَا يَقْضِيهِ: أَوَّلُهَا؛ يَسْتَفْتَحُ لَهُ^(٢) وَيَتَعَوَّذُ، وَيَقْرَأُ سُورَةَ،

= واختلف في وصله وإرساله؛ ورَجَّحَ إرساله: يحيى بن معين (انظر: سؤالات ابن طهمان ٣٩٧) والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (ص ٨)، وأبو حاتم في العلل لابنه (٢٨٢) وغيرهم.

وأخرجه مالك في الموطأ (٢٢٣) عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفًا، وروى عنه مرفوعًا، قال الدارقطني في السنن (١٢٤١): (والصواب موقوف)، وكذا رجَّحه ابن عبد البر في التمهيد (انظر: موسوعة شروح الموطأ ٣٥٨/٤).

(١) انظر: الشرح الكبير (٣١٤/٤).

(٢) في (س): كرر «له» مرتين.

• لكن لو أدرك ركعة من رباعية، أو مغرب: تشهد عقب أخرى، ويتورك معه.

(ومن ركع، أو سجد)، أو رفع منهما (قبل إمامه: فعليه أن يرفع)؛ أي: يرجع (ليأتي به)؛ أي: بما سبق به الإمام (بعده)؛ لتحصل المتابعة الواجبة.

احكام مسابقة الإمام:

حكم سبق الإمام إلى الركن

• ويحرّم سبق الإمام عمداً؛ لقوله ﷺ: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار»، متفق عليه^(١)،

الحكم التكليفي لمساابقة الإمام عمداً

والأولى أن: يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام،

صفة متابعة الإمام

• وإن كبر معه لإحرام: لم تنعقد.

حكم من وافق الإمام في التحريم

• وإن سلم:

حكم من وافق الإمام في التسليم

○ معه: كره وصحّ،

○ وقبله:

حكم مسابقة الإمام في السلام

■ عمداً بلا عذر: بطلت،

■ وسهواً: يعيده بعده، وإلا بطلت،

(فإن لم يفعل)؛ أي: لم يعد: (عمداً) حتى لحقه الإمام فيه: (بطلت)

حكم من لم يعد إلى فعل إمامه:

صلاته؛ لأنه ترك الواجب عمداً،

ا. عمداً

• وإن كان سهواً، أو جهلاً: فصلاته صحيحة، ويعتد به.

ب. سهواً أو جهلاً

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٠)، والبخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧) من حديث أبي هريرة ر.ه.

(وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا: بطلت) صلاتُهُ؛ لأنَّهُ سبَقَهُ بمعظم الركعة،

حكم سبق المأموم
إمامه بالركوع:
أ. عمدًا

• (وإن كان جاهلًا، أو ناسيًا) وجوب المتابعة: (بطلت الركعة) التي وقع السبق فيها (فقط)؛
○ فيعيدها، وتصحُّ صلاتُهُ؛ للعدر.

ب. سهوا أو جهلا

(وإن) سبَقَهُ مأمومٌ بركنَيْنِ؛ بأن (ركع ورفع قبل ركوعه، ثمَّ سجدَ قبل رفعه)؛ أي: رفع إمامه من الركوع: (بطلت) صلاتُهُ؛ لأنَّهُ لم يقتدِ بإمامه في أكثر الركعة.

حكم سبق للمأموم
إمامه بركنَيْنِ:
أ. عمدًا

• (إلا الجاهل والناسي): فتصحُّ صلاتُهُما؛ للعدر،
○ (ويصليّ) الجاهل، والناسي (تلك الركعة قضاءً) لبطْلانها؛
لأنَّهُ لم يقتدِ بإمامه فيها،
■ ومحلُّهُ: إذا لم يأتِ بذلك مع إمامه.

ب. سهوا أو جهلا

ولا تبطل: بسبقِ بركنٍ واحدٍ، غير ركوع.
والتخلفُ عنه: كسبِقِهِ على ما تقدَّم.
(ويُسَنُّ للإمام: التخفيفُ مع الإتمام)؛ لقوله ﷺ: «إذا صلَّى أحدُكُمْ بالناسِ فليخفف»^(١).

حكم سبق الإمام
بركن غير الركوع
حكم التخلف عن
الإمام
ما يسن للإمام:
أ. التخفيف مع
الإتمام

• قال في المبدع: «ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة،

معنى التخفيف في
الصلاة

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٧١)، والبخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧) من حديث أبي هريرة ؓ.

○ إِلَّا أَنْ يُؤْتَرَ الْمَأْمُومُ التَّطْوِيلَ وَعَدُّهُمْ يَنْحَصِرُ،

• وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ، مَعَ أَنَّهُ سَبَقَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي
الْفَجْرِ بِطَوَالِ الْمَفْصَلِ^(١) «^(٢)»،

• وَتُكْرَهُ سُرْعَةُ تَمْنَعُ الْمَأْمُومَ فَعَلَ مَا يُسْنُ.

(و) يُسْنُ تَطْوِيلُ الرُّكْعَةِ الْأُولَى أَكْثَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ؛ لِقَوْلِ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ:
«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَطْوِلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٣)،
• إِلَّا:

○ فِي صَلَاةِ خَوْفٍ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي،

○ وَبِإِسِيرٍ؛ كَسَبَّحَ وَالْغَاشِيَةِ.

(وَيُسْتَحَبُّ) لِلْإِمَامِ (إِنْتَظَارُ دَاخِلٍ؛ إِنْ لَمْ يَشَقَّ عَلَى مَأْمُومٍ)؛ لِأَنَّ
حُرْمَةَ الَّذِي مَعَهُ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الَّذِي لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُ.

(وَإِذَا اسْتَأْذَنْتِ الْمَرْأَةُ الْحَرَّةُ، أَوِ الْأَمَةُ (إِلَى الْمَسْجِدِ:

• كَرِهَ مَنْعُهَا)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَيَبِيتُ لَهَا
خَيْرٌ لَهَا، وَلِيُخْرِجَنَّ تَفَلَّاتٍ»، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ^(٤)،

ضابط السرعة
المكروهة من الإمام
ب. تطويل الركعة
الأولى أكثر من
الثانية

ج. انتظار الداخل
إن لم يشق على
المأموم

حكم منع المرأة من
المسجد

(١) أي عند قوله: «و(تكونُ) السُّورَةُ (في) صَلَاةِ (الصُّبْحِ مِنْ طَوَالِ الْمَفْصَلِ)».. في
(ص ٢٠٢).

(٢) المبدع (٢/ ٦٥).

(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٨٣)، والبخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١).

(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٨)، وأبو داود (٥٦٥) من حديث أبي هريرة ﷺ، دون قوله:

(ويبيتن خيرٌ لهنَّ).

○ وتخرجُ:

ما يشترط لخروج
المرأة للصلاة

▪ غير مُطَيَّبة،

▪ وَلَا لَابِسَةَ ثِيَابٍ زِينَةٍ،

• (وَبَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا)؛ لَمَّا تَقَدَّمَ.

وَلَا بُ ثَمَّ أَحْ وَنَحْوِهِ مَنْعُ مَوْلِيَّتِهِ:

حكم منع الرجل
موليته من الخروج
والانفراد

• مِنْ الْخُرُوجِ؛ إِنْ خَشِيَ فِتْنَةً، أَوْ ضَرَرًا،

• وَمِنْ الْإِنْفِرَادِ.



= صححه ابن خزيمة (١٦٧٩)، وابن حبان (٢٢١٤)، والبخاري في شرح السنة (٤٣٨/٣)،

والنوي في الخلاصة (٢٣٥٣)، وابن الملقن في البدر المنير (٤٦/٥).

وأما الزيادة المشار إليها فهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أحمد (٧٦/٢)، وأبو

داود (٥٦٧)، وصححه ابن خزيمة (١٦٨٤)، والحاكم (٢٠٩/١)، والنوي في

الخلاصة (٢٣٥١).

وأصله في الصحيحين بدونها، البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢).



(فصلٌ) فِي أَحْكَامِ الْإِمَامَةِ

(الأوّلَى بِالْإِمَامَةِ:

أولى من يقدم
للإمامة:

١. الأقرأ، وشرط
تقنيته

- (الأقرأ) جودة (العالمُ فقهَ صَلَاتِهِ)؛ لقوله ﷺ: «يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سَنًا»، رواه مسلم^(١).

- (ثُمَّ) إِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ: (الأفقه)؛ لِمَا تَقَدَّمَ^(٢)،

٢. الأفقه

○ فَإِنْ اجْتَمَعَ فُقِهَانِ قَارِئَانِ، وَأَحَدُهُمَا أَفْقَهُ، أَوْ أَقْرَأُ: قُدَّمَ،

○ فَإِنْ كَانَا قَارِئَيْنِ:

▪ قُدَّمَ أَجْوَدُهُمَا قِرَاءَةً،

▪ ثُمَّ أَكْثَرُهُمَا قِرَاءَاتًا،

○ وَيَقْدَمُ قَارِئٌ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ صَلَاتِهِ عَلَى فُقَيْهِ أُمِّيٍّ،

○ وَإِنْ اجْتَمَعَ فُقَيْهَانِ، أَحَدُهُمَا أَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ: قُدَّمَ؛ لِأَنَّ

عِلْمَهُ يُوَثِّرُ فِي تَكْمِيلِ الصَّلَاةِ.

- (ثُمَّ) إِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ وَالْفَقْهِ: (الأسنُّ)؛ لقوله ﷺ:

٣. الأسنُّ

(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٢١)، ومسلم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود البدرى رضي الله عنه.

(٢) أي من حديث مسلم السابق: «يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ...».

«وليؤمّكم أكبركم»، متفق عليه^(١).

- (ثمّ) مع الاستواء في السن: (الأشرف)؛ وهو القرشي، وتقدّم بنو هاشم على سائر قريش؛

٤. الأشرف، وهو القرشي

○ إلحاقاً للإمامة الصغرى بالكبرى،

○ ولقوله ﷺ: «قَدُمُوا قَرِيشًا، وَلَا تَقَدَّمُوهَا»^(٢).

- ثمّ الأقدم هجرة، أو إسلامًا.

٥. الأقدم هجرة أو إسلامًا

- (ثمّ) مع الاستواء فيما تقدّم: (الأنقى)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى﴾ [الحجرات: ١٣].

٦. الأنقى

- (ثمّ)^(٣) (إن استووا في الكل: يُقدّم (مَنْ قَرَعَ) (إِنْ تَشَاحُوا؛ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي الْاِسْتِحْقَاقِ، وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ، فَأُقَرَعَ بَيْنَهُمْ كَسَائِرِ الْحَقُوقِ).

٧. من خرجت له القرعة

(وساكن البيت وإمام المسجد أحق)، إذا كانا أهلاً للإمامة بمن

من يقدم في مواضع خاصة على من هو أحق بالإمامة

(١) أخرجه أحمد (٤٣٦/٣)، والبخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

(٢) روي من حديث علي بن أبي طالب أخرجه البزار في مسنده (٤٦٥)، والبيهقي (١٤١/٨)، ومن حديث جبير بن مطعم أخرجه البيهقي (١٤١/٨)، وغيرهما.

ونقل ابن الملقن في البدر المنير (٤٦٦/٤) عن ابن الصلاح قوله: (وهذا الحديث وإن كان مرسلًا جيدًا لا يبلغ درجة الصحة)، ومال ابن الملقن إلى ضعفه، وقال الألباني في الإرواء (٢٩٧/٢): (وأشار الحافظ في الفتح [١٣/١٠٥] إلى صحة الحديث).

(٣) في (ز): «ثم الأورع».

حضرهم، ولو كان في الحاضرين مَنْ هو أقرأ، أو أفقه؛ لقوله ﷺ: «لا يُؤمَّن الرجلُ في بيته، ولا في سلطانه»، رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه (١)،

• (إلا مَنْ ذِي سلطانٍ) فيقدَّم عليهما؛

○ لعموم ولايته،

○ ولما تقدَّم مِنَ الحديث،

والسيدُّ أُولَى بالإمامة في بَيْتِ عبده؛ لأنَّه صاحبُ البيتِ.

(وَحُرٌّ) بالرفعِ على الابتداءِ، (وحاضرٌ)؛ أيُّ حضريٌّ؛ وهو الناشئُ في المدنِ والقرى، (ومقيمٌ، وبصيرٌ، ومختونٌ)؛ أيُّ: مقطوعُ القلفةِ، (ومَنْ لَهُ ثيابٌ)؛ أيُّ: ثوبانِ، وما يسترُ به رأسه: (أُولَى مِنْ ضِدِّهِمْ): خبرٌ عن «حرٍّ» وما عطفَ عليه،

بعض اعتبارات
التقديم والمفاضلة
في الإمامة

• فالحرُّ أُولَى مِنَ العبدِ، والمبعضُ،

• والحضريُّ أُولَى مِنَ البدويِّ الناشئِ بالباديةِ،

• والمقيمُ أُولَى مِنَ المسافرِ؛ لأنَّه ربَّما يقصرُ فيفوتُ المأمومينَ

بعض الصلاة في جماعة،

• وبصيرٌ أُولَى مِنْ أعمى،

• ومختونٌ أُولَى مِنْ أكلَفَ،

(١) كذا في النسخ: «ابن مسعود» وصوابه «أبي مسعود» كما أخرجه أبو داود (٥٨٢) من

حديثه.

وأخرجه أحمد ومسلم من حديثه وتقدم في ص ٢٨٢.

• وَمَنْ لَهُ مِنَ الثَّيَابِ مَا ذَكَرَ أُولَى مِنْ مُسْتَوِرِ الْعَوْرَةِ مَعَ أَحَدِ الْعَاتِقَيْنِ فَقَطْ،

• وَكَذَا الْمُبْعُضُ أُولَى مِنَ الْعَبْدِ،

• وَالْمَتَوَضِّعُ أُولَى مِنَ الْمُتِمِّمِ،

• وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي الْبَيْتِ الْمُؤَجَّرِ أُولَى مِنَ الْمُؤَجِّرِ،

• وَالْمَعِيرُ أُولَى مِنَ الْمُسْتَعِيرِ.

وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ غَيْرِ الْأُولَى بِلَا إِذْنِهِ؛ لِحَدِيثِ: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ»، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي رِسَالَتِهِ^(١)،

• إِلَّا: إِمَامَ الْمَسْجِدِ، وَصَاحِبَ الْبَيْتِ: فَتَحْرُمُ.

حكم إمامة غير الأولى



(وَلَا تَنْصَحُ) الصَّلَاةُ (خَلْفَ:

من لا يصح الالتئام به:

• فَاسِقٌ) سِوَاهُ كَانَ فَسَقُهُ مِنْ جِهَةِ الْأَفْعَالِ، أَوْ الْإِعْتِقَادِ،

١. الفاسق

○ إِلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذَّرَ خَلْفَ غَيْرِهِ؛

(١) في رسالته في الصلاة، رواها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٢/٤٥٣ ط العثيمين) من طريق مهنا الشامي عن الإمام رحمهما الله، ولفظه: «إِذَا أَمَّ بِالْقَوْمِ رَجُلٌ وَخَلْفَهُ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ» والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٥٨٢) والعقيلي في الضعفاء (٦/٢٨١) وابن عدي في الكامل (٤/٦٢) من حديث الهيثم بن عقاب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه.

قال العقيلي في ترجمة الهيثم: (حديثه غير محفوظ ولا يُعرف إلا به)، وضعفه ابن عدي بحفص بن سليمان راويه عن الهيثم.

○ لقوله ﷺ: «لا تؤمَّن امرأة رجلاً، ولا أعرابيَّ مهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمنًا، إلَّا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه»، رواه ابنُ ماجه عن جابرٍ رضي الله عنه ^(١).

• (ككافرٍ)؛ أي: كما لا تصحُّ خلفَ كافرٍ، سواءً علمَ بكفره في الصلاة، أو بعد الفراغ منها.

٢. الكافر

وتصحُّ خلفَ المخالفِ في الفروع.

وإذا تركَ الإمامُ ما يعتقده واجبًا وحده عمدًا: بطلتْ صلاتُهُما،

حكم ما يتركه الإمام من الواجبات المختلف فيها

• وإن كانَ عندَ مأمومٍ وحده: لم يُعدَّ،

ومن ترك: ركنًا، أو شرطًا، أو واجبًا مختلفًا فيه، بلا تأويلٍ، ولا تقليدٍ:

حكم من ترك ركنًا أو شرطًا أو واجبًا مختلفًا فيه

أعاد.

(ولا) تصحُّ صلاةُ رجلٍ، وخثنى:

٣. إمامة للراة أو الخثنى للرجال والخثنى

• (خلفَ امرأة)؛ لحديثِ جابرٍ السابق،

• (و) لا خلفَ (خثنى، للرجال)، والخثنى؛ لاحتمالِ أن يكونَ امرأةً،

(ولا) إمامةً (صبيٍّ، لبالغٍ) في فرضٍ؛ لقوله ﷺ: «لا تُقدِّمُوا صبيانكم»،

٤. إمامة الصبي لبالغ في صلاة الفريضة

قاله في المبدع ^(٢)،

(١) أخرجه ابن ماجه (١٠٨١) وغيره.

قال أبو حاتم في العلل لابنه (١٨٧٨): (حديث منكر)، وضعفه البيهقي (٣/ ١٧١)،

وشيخ الإسلام في الفتاوى (٢٣/ ٣٥٨)، وغيرهم.

(٢) انظر: المبدع (٢/ ٨٢).

ذكره ابن الجوزي في التحقيق وقال: (رواه أصحابنا من حديث علي عن النبي ﷺ). =

• وتصح: في نفل، وإمامة صبي بمثله.

(و) لَا إمامة (أخرس) - ولو بمثله -؛ لآثته أخل بفرض الصلاة لغير

٥. إمامة الأخرس

بدل.

(ولا) إمامة (عاجز):

٦. إمامة العاجز
عن ركن من هو
أقدر منه

• عن ركوع، أو سجود، أو قعود، إلا لمثله،

• (أو قيام)؛ أي: ولا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه،

○ (إلا إمام الحي)؛ أي: الراتب بمسجد (المرجؤ زوال عتته)؛

لثلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام.

■ (ويصلون وراءه جلوساً ندباً)، ولو كانوا قادرين على

صفة الصلاة خلف
إمام الحي العاجز
عن القيام:

القيام؛ لقول عائشة رضي الله عنها: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ

شاكٍ؛ فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ

١. إذا كان العجز
قبل الصلاة

أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»

إِلَى قَوْلِهِ: «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»، قَالَ

ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رُويَ هَذَا مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقٍ مُتَوَاتِرَةٍ (١) (٢).

= قال الذهبي في تنقيحه (١/٢٥٥): (لم يصح)، وقال ابن عبد الهادي في تنقيحه

(٢/٤٦٩): (هذا حديث لا يصح؛ ولا يعرف له إسناده صحيح، بل روي بعضه بإسناد

مظلم)، وساق إسناده ثم قال: (قال شيخنا أبو الحجاج -أي الحافظ المزي-: في

إسناده غير واحد من المجهولين).

(١) انظر: التمهيد (٦/١٣٨).

(٢) أخرجه أحمد (٦/١٤٨) والبخاري (٦٨٨) واللفظ لهما، ومسلم (٤١٢)، وليس

عندهم قوله: «أجمعون»، وهي ثابتة من حديث أبي هريرة وأنس المتفق عليهما.

ب. إذا طرأ العجز
في الصلاة

▪ (فإن ابتدأ بهم) الإمام الصلاة قائمًا ثم اعتلّ؛ أي: حصلت
له علة عجز معها عن القيام، (فجلس: أتموا خلفه قيامًا
وجوبًا)؛ لأنه ﷺ صلى في مرض موته قاعدًا، وصلى أبو
بكر ﷺ والناس خلفه قيامًا، متفق عليه عن عائشة ﷺ^(١)،
وكان أبو بكر ﷺ ابتدأ بهم قائمًا، كما أجاب به الإمام^(٢).

٧. إمامة من به
سلس بول بالمعافى
منه

٨. إمامة المحدث
والمتنفس العالم:

(وتصح خلف من به سلس البول بمثله)؛ كالأُمِّي بمثله.
(ولا تصح خلف محدث) حدثًا أصغر، أو أكبر، (ولا) خلف
(متنجس)، نجاسة غير معفو عنها، إذا كان (يعلم ذلك)؛ لأنه لا صلاة
له في نفسه،

١. إذا جهلت
النجاسة أو الحدث

• (فإن جهل هو)؛ أي: الإمام، (و) جهل (مأموم، حتى انقضت:
صحّت) الصلاة (لمأموم وحده)؛ لقوله ﷺ: «إذا صلى الجنب
بالقوم أعاد صلاته وتمّت للقوم صلاتهم»، رواه محمد بن
الحسين الحراني عن البراء بن عازب ﷺ^(٣)،

ب. إذا علمت
النجاسة أو الحدث
في الصلاة

• وإن علم هو، أو المأموم فيها: استأنف،
○ وإن علم معه واحد: أعاد الكل.

(١) أخرجه أحمد (٢٥١/٦)، والبخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) بنحوه.

(٢) انظر: زاد المسافر (١٩٩/٢).

(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (١٣٦٨) والبيهقي (٤٠٠/٢).

وضعّه البيهقي، وابن الجوزي في التحقيق، وابن عبد الهادي في تنقيحه (٥٠١/٢)،

وابن الملقن في البدر المنير (٤٤١/٤).

وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا، أو شك في إخلال إمامه
بركن، أو شرط: صحّت صلاته معه،

• بخلاف ما لو ترك الستارة، أو الاستقبال؛ لأنه لا يخفى غالبا.

وإن كان أربعون فقط في جمعة ومنهم واحد محدث، أو نجس: أعاد
الكل؛ سواء كان إماما، أو مأموما.

(ولا) تصح: (إمامة الأمي): منسوب إلى الأم؛ كأنه على الحالة التي
ولدت عليه، (وهو)؛ أي الأمي:

٩. إمامة الأمي بمن
يحسن الفاتحة
المراد بالأمي لغة
واصطلاحا

• (من لا يحسن)؛ أي: يحفظ (الفاتحة،

• أو يدغم فيها ما لا يدغم)؛ بأن يدغم حرفا فيما لا يماثلُهُ، أو
يقاربُهُ، وهو: الأرت،

• (أو يبدل حرفا) بغيره، وهو: الألتغ؛ كمن يبدل الراء غينا، إلّا:
ضاد «المغضوب»، و«الضالين» بظاء،

• (أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى)؛ ككسر كاف «إياك»، وضم
تاء «أنعمت»، وفتح همزة «اهدنا»،

○ فإن لم يحل المعنى؛ كفتح دال «نعبد»، ونون «نستعين»: لم
يكن أميا.

▪ (إلا بمثله)؛ فتصح؛ لمساواته له.

حكم صلاة الأمي
بمثله

ولا يصح:

• اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير،

• وَلَا عَكْسُهُ،

• وَلَا اقْتِدَاءٌ قَادِرٌ عَلَى الْأَقْوَالِ الْوَاجِبَةِ بِالْعَاجِزِ عَنْهَا.

(وإن قدرَ) الأُمِّيُّ (على إصلاحِهِ: لم تصحَّ صلاتُهُ)، وَلَا صَلَاةٌ مِّنْ اتَّسَمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ رُكْنَاً مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.



(وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ)؛ أَيُّ: كَثِيرِ اللَّحَنِ الَّذِي لَا يَحِيلُ الْمَعْنَى،

من تكره إمامته:

• فَإِنْ أَحَالَهُ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ: لَمْ يَمْنَعْ صَحَّةَ إِمَامَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَهُ. ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ^(١)،

١. اللّحان

• وَإِنْ أَحَالَهُ فِي غَيْرِهَا، سَهَوًا، أَوْ جَهْلًا، أَوْ لَافَةً: صَحَّتْ صَلَاتُهُ.

(و) تُكْرَهُ إِمَامَةُ (الْفَافَاءِ، وَالتَّمْتَامِ)، وَنَحْوَهُمَا؛

٢. الفافاء والتتمام

• وَالْفَافَاءُ: الَّذِي يَكْرُرُ الْفَاءَ،

معنى الفافاء

• وَالتَّمْتَامُ: الَّذِي يَكْرُرُ التَّاءَ.

معنى التتمام

(و) تُكْرَهُ إِمَامَةُ (مَنْ لَا يَفْصَحُ بَعْضَ الْحُرُوفِ)؛ كَالْقَافِ، وَالضَّادِ، وَتَصَحُّ إِمَامَتُهُ؛ أَعْجَمِيًّا كَانَ، أَوْ عَرَبِيًّا.

٣. من لا يفصح ببعض الحروف

وَكَذَآ:

• أَعْمَى أَصْمٌ،

٤. الأعمى الأصم

• وَأَقْلَفٌ،

٥. الأقف

- وأقطع يدين، أو رجلين، أو إحداهما إذا قدر على القيام،
- ومن يصرع:

٦. الأقطع القادر على القيام

٧. من يصرع

○ فتصح إمامتهم مع الكراهة؛ لما فيهم من النقص.
(و) يكره:

- (أن يؤم) امرأة (أجنبية فأكثر لا رجل معهن)؛ لنهي ﷺ أن يخلو الرجل بالأجنبية^(١)،

٨. أن يؤم الرجل امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن

○ فإن أم محارمة، أو أجنبيات معهن رجل: فلا كراهة؛ لأن النساء كن يشهدن مع النبي ﷺ الصلاة^(٢)،

- (أو) أن يؤم (قوماً أكثرهم يكرهه بحق)؛ كخلل في دينه، أو فضله؛ لقوله ﷺ: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم؛ العبد الأبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون»، رواه الترمذي، وقال في المبدع: «حسن غريب، وفيه لين»^{(٣)(٤)}.

٩. إمامة قوم يكرهونه بحق

(١) أخرجه أحمد (٢٢٢/١)، والبخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس ؓ قال: سمعت النبي ﷺ يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم»، وهذا لفظ مسلم.

(٢) الأحاديث في ذلك كثيرة، منها: ما أخرجه أحمد (٣٣/٦)، والبخاري (٥٧٨)، ومسلم (٦٤٥) من حديث عائشة ؓ قالت: (كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر...).

(٣) المبدع (٨٧/٢).

(٤) أخرجه الترمذي (٣٦٠) من حديث أبي أمامة ؓ.

○ فَإِنْ كَانَ ذَا دِينَ وَسُنَّةٍ وَكَرَهُهُ لَذَلِكَ: فَلَا كَرَاهَةَ فِي حَقِّهِ.

(وَتَصَحَّ إِمَامَةٌ وَلِدِ الزَّنَا، وَالْجُنْدِيِّ: إِذَا سَلِمَ دِينُهُمَا). وَكَذَا اللَّقِيطُ،

بعض من تصح
إمامته

وَالْأَعْرَابِيُّ: حَيْثُ صَلَّحُوا لَهَا؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: «يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُ هُمْ»^(١).

(و) تَصَحَّ إِمَامَةٌ:

حكم اختلاف نية
الإمام عن المأموم في
الأداء والقضاء

• (مَنْ يُوَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا،

• وَعَكْسِهِ) مَنْ يَقْضِي الصَّلَاةَ بِمَنْ يُوَدِّيهَا؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاحِدَةٌ،

وَأَمَّا اخْتَلَفَ الْوَقْتُ.

• وَكَذَا لَوْ قَضَى ظَهَرَ يَوْمٍ خَلْفَ ظَهَرِ يَوْمٍ آخَرَ.

(لَا) ائْتِمَامُ (مَفْطَرُضٍ بِمُتَنَفِّلٍ)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

حكم اختلاف نية
الإمام عن المأموم في
الفرضية

فَلَا تَخْتَلَفُوا عَلَيْهِ»^(٢)،

• وَيَصَحُّ النَّفْلُ خَلْفَ الْفَرَضِ.

(وَلَا) يَصَحُّ ائْتِمَامُ (مَنْ يَصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنْ يَصَلِّي الْعَصْرَ، أَوْ غَيْرَهَا)،

حكم اختلاف نية
الإمام عن المأموم في
تعيين صلاة الفرض

وَلَوْ جُمُعَةً، فِي غَيْرِ الْمَسْبُوقِ إِذَا أَدْرَكَ دُونَ رَكْعَةٍ،

• قَالَ فِي الْمُبْدَعِ: «فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا تَخَالَفُ الْآخَرَى؛ كَصَلَاةِ

كُوفٍ، وَاسْتِسْقَاءٍ، وَجَنَازَةٍ، وَعِيدٍ: مَنَعَ فَرَضًا، وَقِيلَ: نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ

= قَالَ التِّرْمِذِيُّ: (حَسَنٌ غَرِيبٌ)، وَضَعَفَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣/ ١٢٨)، وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ

..(٢٤٥٩).

(١) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ فِي (ص ٢٩٢).

(٢) سَبَقَ تَخْرِيجُهُ فِي (ص ٢٩٧).

يؤدّي إلى المخالفة في الأفعال»^(١). انتهى.

○ فيؤخذ منه: صحّة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله؛
كشفع وتر خلف تراويح - حتّى على القول الثاني -.

حكم اختلاف نية
الإمام عن المأموم في
صلاتي نفل



(فصل) في موقف الإمام والمأمومين

السُّنَّةُ أَنْ: (يَقِفَ المَأْمُومُونَ) رجالًا كانوا، أو نساءً، إِنْ كانوا اثْنَيْنِ فأكثرَ (خَلْفَ الإمام)؛ لِفِعْلِهِ ^(١) ﷺ: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَامَ أَصْحَابُهُ ﷺ خَلْفَهُ.

الموقف للسنون
للمأمومين

• وَيُسْتَنَى مِنْهُ:

○ إِمَامُ الْعَرَاءِ يَقِفُ وَسَطَهُمْ: وَجُوبًا.

موقف إمام العرّة
وحكمه

○ وَالْمَرْأَةُ إِذَا أَمَّتِ النِّسَاءَ تَقِفُ وَسَطَهُنَّ: اسْتِحْبَابًا؛ وَيَأْتِي ^(٢).

موقف إمامة النساء
وحكمه

(وَيَصِحُّ) وَقُوفُهُمْ (مَعَهُ)؛ أَي: مَعَ الْإِمَامِ، (عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ جَانِبِهِ)؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ﷺ صَلَّى بَيْنَ عِلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: «لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ» ^(٣) (٤).

الموقف الجائز
للمأمومين

• (لَا قُدَامَةَ)؛ أَي: لَا قُدَامَ الْإِمَامِ، فَلَا تَصِحُّ لِلْمَأْمُومِ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْقِفًا بِحَالٍ.

الموقف الممنوع منه
للمأموم

○ وَالْإِعْتِبَارُ بِمُؤَخَّرِ الْقَدَمِ، وَإِلَّا لَمْ يَضُرَّ،

المعتبر في التقديم
والتأخر

(١) فِي (د): «لَأَنَّهُ».

(٢) أَي عِنْدَ قَوْلِهِ: «(وإِمَامَةُ النِّسَاءِ: تَقِفُ فِي صَفِّهِنَّ) نَدَبًا» فِي (ص ٣٠٧).

(٣) انْظُر: التَّمْهِيدَ (١/ ٢٦٧).

(٤) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١/ ٤١٤) وَمُسْلِمٌ (٥٣٤) بِهِ مَرْفُوعًا.

○ وإن صلى قاعدًا: فالاعتبار بالآلية، حتى لو مدَّ رجله،
وقدّمهما على الإمام: لم يضرَّ،
○ وإن كان مضطجعًا: فبالجنب.

وتصحُّ داخل الكعبة:

موقف المأموم إذا
صلوا داخل الكعبة

- إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه،
- أو ظهره إلى ظهره،

○ لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه؛ لأنه متقدم عليه.

وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين: صحَّت، فإن كان المأموم في
جهته أقرب من الإمام في جهته: جاز،

حكم وقوف
المأمومين حول
الكعبة

- إن لم يكونا في جهة واحدة: فتبطل صلاة المأموم.
- ويغتفر التقدم: في شدة خوف، إذا أمكن المتابعة.

(ولا) تصحُّ للمأموم أن وقفَ (عن يساره فقط)؛ أي: مع خلو يمينه
إذا صلى ركعة فأكثر؛ لأنه ﷺ أدار ابن عباس وجابرًا ﷺ عن يساره إلى
يمينه^(١)،

حكم وقوف المأموم
عن يسار الإمام مع
خلو يمينه

(١) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (١/ ٢٤٤-٢٤٥)، والبخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣)

في ميته عند خالته ميمونة ﷺ ولفظه: (فقمتم عن يساره فجعلني عن يمينه).

وحديث جابر أخرجه أحمد (٣/ ٣٥١)، ومسلم (٧٦٦) ولفظه: (فقمتم خلفه فأخذ
بأذني فجعلني عن يمينه).

ما يفعله الإمام
فيما إذا خالف
الماموم موقفه

• وإذا^(١) كبرَ عن يساره: أداره من ورائه إلى يمينه،

• فإن كبر معه آخر: وقفًا خلفه،

○ فإن كبر الآخر عن يساره: أدارهما بيده ورائه،

■ فإن شق ذلك، أو تعذر تقدّم الإمام: فصلّى بينهما، أو عن

يسارهما.

• ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليًا خلفه: جاز.

• ولو أدركهما الداخل جالسًا: كبر وجلس عن يمين صاحبه، أو

يسار الإمام، ولا تأخر إذا؛ للمشقة،

○ فالزمنى لا يتقدمون، ولا يتأخرون.

(ولا) تصح صلاة (الفرد)؛ أي: الفرد (خلفه)؛ أي: خلف الإمام، (أو

خلف الصف)، إن صلى ركعة فأكثر، عامدًا، أو ناسيًا، عالمًا، أو جاهلًا؛

• لقوله ﷺ: «لا صلاة لفرد»^(٢) خلف الصف، رواه أحمد وابن

ماجه^(٣)،

• ورأى^(٤) رجلاً يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة،

صلاة الفرد خلف
الإمام أو الصف

(١) في (ز): «فإذا».

(٢) في (ز): «لمنفرد».

(٣) أخرجه أحمد (٢٣/٤)، وابن ماجه (١٠٠٣) من حديث علي بن شيان رضي الله عنه.

صححه ابن خزيمة (١٥٦٩)، وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤٩٩/٢):

(إسناده قوي) ثم نقل عن أحمد تحسينه.

(٤) في (س): «رأى» والواو مضروب عليها.

رواه أحمد، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، وإسناده ثقات^(١).

○ (إلا أن يكون) الفذ خلف الإمام، أو الصف (امرأة) خلف

رجل: فتصح صلاتها؛ لحديث أنس رضي الله عنه^(٢)،

وإن وقفت:

موقف للمؤمنة مع الرجال

• بجانب الإمام: فكرجل،

• وبصف رجال: لم تبطل صلاة من يليها، أو خلفها، فصف تأم من

نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال.

(وإمامة النساء: تقف في صفهن) ندبا؛ روي عن عائشة وأم

سلمة رضي الله عنهما^(٣)،

موقف إمامة النساء

(١) أخرجه أحمد (٢٢٨/٤)، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣٠)، وابن ماجه (١٠٠٤)

من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه بنحوه.

صححه أحمد وإسحاق بن راهويه وابن المنذر (انظر: الأوسط ٢٠٨/٤-٢٠٩)، وأبو

حاتم في العلل لابنه (س ٢٧١)، واستظهر ابن رجب في الفتح (٢٤/٥) عن ابن معين

ثبوته، وصححه ابن حبان (٢١٩٨).

وأعله بعض أهل العلم بالاضطرار؛ وإليه مال الشافعي في الجديد، ورجح ذلك البزار

وابن عبد البر. وأنكر أحمد على من قال ذلك (انظر: فتح الباري لابن رجب ٥/٢٤).

(٢) أخرجه أحمد (١٣١/٣)، والبخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨) ولفظه: فقام رسول الله

ﷺ وصدفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا.

(٣) أخرجه عنهما عبد الرزاق (١٤٠-١٤١)، وابن أبي شيبة (٨٩/٢)، والبيهقي

(١٣١/٣).

ونقل الزيلعي في نصب الراية (٣١/٢) عن النووي تصحيحه أثر عائشة.

• فَإِنْ أَمَّتْ وَاحِدَةً؛ وَقَفَتْ عَنْ يَمِينِهَا، وَلَا يَصَحُّ خَلْفُهَا.

(ويليه)؛ أي: الإمام من المأمومين:

من يلي الإمام من
المأمومين

• (الرجال) الأحرارُ ثمَّ العبيدُ الأفضَلُ فالأفضَلُ؛ لقوله ﷺ:

«لَيْلِنِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيُ»، رواه مسلم^(١)،

• (ثمَّ الصبيان): الأحرارُ، ثمَّ العبيدُ،

• (ثمَّ النساء)؛ لقوله ﷺ: «أَخْرَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخْرَهُنَّ اللَّهُ»^(٢)،

○ وَيُقَدِّمُ مِنْهُنَّ:

من يقدم من النساء
في الصف

■ البالغات: الأحرارُ، ثمَّ الأرقاءُ،

■ ثُمَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغِ: الأحرارُ، فالأرقاءُ، الفضلَى^(٣)، فالفضلَى،

وإنَّ وَقَفَ الْخَنَائِي صَفًّا: لَمْ تَصَحَّ صَلَاتُهُمْ.

(ك)الترتيب في (جنازتهم) إذا اجتمعت^(٤): فيقدمون إلى الإمام،

ترتيب الجنائز إذا
اجتمعت

وإلى القبلة في القبر، على ما تقدّم في صفوفهم.

(ومن لم يقف معه) في الصف (إلا):

من لا تصح
مصافته

• كافرٌ،

(١) أخرجه أحمد (١٢٢/٤)، ومسلم (٤٣٢) من حديث أبي مسعود البديري رحمه الله.

(٢) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١٤٩/٣)، وابن خزيمة (١٧٠٠)، والطبراني في

المعجم الكبير (٩٤٨٤) عن ابن مسعود رحمه الله موقوفاً بنحوه، قال أبو بكر بن خزيمة:

(الخبر موقوف غير مستند).

(٣) في (س): «الفضل»، وضبطها هكذا: «الْفَضْل».

(٤) فصله في كتاب الجنائز عند قوله: «وإذا اجتمعت جناز قُدِّمَ إلى الإمام..» في (ص ٤٣٤).

- أو امرأة)،
- أو ختن، وهو رجل،
- (أو من علم حدثه)، أو نجاسته (أحدهما)؛ أي: المصلي، أو المصافف له،
- (أو) لم يقف معه إلا (صبي في فرض:
 - فقد)؛ أي: فرد؛ فلا تصح صلاته، ركعة فأكثر.
 - وعلم منه صحة مصاففة:
- الصبي في النفل،
- أو من جهل حدثه، أو نجسه حتى فرغ،
- (ومن وجد فرجة) بضم الفاء؛ وهي: الخل في الصف - ولو بعيدة - :
 - (دخلها)،
- وكذا إن وجد الصف غير مرصوص: وقف فيه؛
- لقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصَلُّونَ الصُّفُوفَ»^(١)،
- (ولاً) يجد فرجة: وقف (عن يمين الإمام)؛ لأنه موقف الواحد،

ما يفعله الفرد إذا
أراد الالتئام:
١. وجد فرجة

ب. لم يجد فرجة

(١) أخرجه أحمد (١٦٠/٦)، وابن ماجه (٩٩٥) من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. ورجح أبو حاتم إرساله (انظر: العلل لابنه س ٤١٥)، وصححه ابن خزيمة (١٥٥٠)، وابن حبان (٢١٦٣)، والحاكم (٢١٤/١)، والبيهقي (١٠٣/٣).

ج. لم يجد فرجة،
ولم يستطع الوقوف
عن يمين الإمام

- (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ: فَلَهُ أَنْ يَنْبَهَ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ)؛ بِنَحْنَحَةٍ، أَوْ كَلَامٍ، أَوْ إِشَارَةٍ.

○ وكرة بجذبه،

■ وَيَتَّبِعُهُ مَنْ نَبَّهَهُ وَجُوبًا.

- (فَإِنْ صَلَّى فَذَا رُكْعَةً: لَمْ تَصَحَّ صَلَاتُهُ؛ لَمَّا تَقَدَّمَ^(١))، وَكَرَّرَهُ لِأَجْلِ مَا أَعَقَبَهُ بِهِ.

حكم من ركع دون
الصف

(وَإِنْ رُكِعَ فَذَا)؛ أَي: فَرَدًّا، لِعَذْرِ؛ بِأَنْ خَشِيَ فَوَاتَ الرُّكْعَةَ،

- (ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ) قَبْلَ سَجُودِ الْإِمَامِ،

- (أَوْ وَقَفَ مَعَهُ آخِرُ قَبْلِ سَجُودِ الْإِمَامِ:

○ صَحَّتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُكِعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى

حَتَّى دَخَلَ الصَّفَّ؛ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا

تَعُدُّ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^(٢)،

■ وَإِنْ فَعَلَهُ وَلَمْ يَخْشَ فَوَاتَ الرُّكْعَةَ: لَمْ تَصَحَّ، إِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ

رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الصَّفَّ، أَوْ يَقِفَ مَعَهُ آخِرُ.



(١) أي عند قوله: «(وَلَا) تَصَحَّ صَلَاتُهُ (الْفَذُّ)؛ أَي: الْفَرْدِ...» في (ص ٦٣٠).

(٢) أخرجه أحمد (٣٩/٥)، والبخاري (٧٨٣).



(فصل في أحكام الاقتداء)



(يَصْحُ اقتداءُ المأموم بالإمام) إِذَا كَانَا (فِي الْمَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ، إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ)؛ لِأَنَّهُمْ فِي مَوْضِعِ الْجَمَاعَةِ، وَيُمْكِنُهُمُ الْاقتداءُ بِهِ بِسَمَاعِ التَّكْبِيرِ؛ أَشْبَهَ الْمَشَاهِدَةَ.

ضابط صحة اقتداء
المأموم بالإمام داخل
للمسجد

(وَكَذَا) يَصْحُ الاقتداءُ: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا (خَارِجَهُ)؛ أَي: خَارِجَ الْمَسْجِدِ: (إِنْ رَأَى) الْمَأْمُومُ (الْإِمَامَ، أَوْ) بَعْضَ (الْمَأْمُومِينَ) الَّذِينَ وَرَاءَ الْإِمَامِ، وَلَوْ كَانَتِ الرَّؤْيَةُ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ، أَوْ مِنْ شِبَالِكٍ؛ وَنَحْوِهِ.

ضابط صحة اقتداء
المأموم بالإمام إذا
كان أحدهما خارج
للمسجد

- وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السَّفَنُ، أَوْ طَرِيقٌ، وَلَمْ تَتَّصِلْ فِيهِ الصَّفُوفُ حَيْثُ صَحَّتْ فِيهِ،
- أَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ بِسَفِينَةٍ وَإِمَامُهُ فِي أُخْرَى، فِي غَيْرِ شِدَّةِ خَوْفٍ:

○ لَمْ يَصَحَّ الاقتداءُ.

(وَتَصَحُّ) صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ (خَلْفَ إِمَامٍ عَالٍ عَنْهُمْ)؛ لِفَعْلِ حَذِيفَةَ، وَعِمَارٍ رضي الله عنه، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ^(١).

حكم الصلاة خلف
إمام عالٍ عن
للمأمومين

(١) أخرجه أبو داود (٥٩٨) ومن طريقه البيهقي (١٠٩/٣) من حديث عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ»، قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.

(ويُكرهه) علو الإمام عن المأموم، (إِذَا كَانَ الْعُلُوُّ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ)؛ لقوله
 ١. علوه للتراخ
 فأكثر عن المأموم
 : «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ»^(١).

• فَإِنْ كَانَ الْعُلُوُّ يَسِيرًا دُونَ ذِرَاعٍ: لَمْ يُكْرَهُ؛ لَصَلَاتِهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ
 فِي أَوَّلِ يَوْمٍ وَضَعَ^(٢)؛ فَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ كَانَ عَلَى الدَّرَجَةِ السُّفْلَى؛
 جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

• وَلَا بِأَسَ بَعْلُو المأموم.

(ك) مَا تَكْرَهُ (إِمَامَتُهُ فِي الطَّاقِ)؛ أَيُّ: طَاقِ الْقِبْلَةِ؛ وَهِيَ: الْمَحْرَابُ؛
 • رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ وَغَيْرِهِ^(٣)؛

٢. الإمامة في
 المحراب إذا ستره
 عن المأمومين

= قال أبو حاتم عن هذا الحديث: (صالح) (انظر: العلل لابنه س ٢٠٠)، وقال الذهبي في
 تنقيحه (١/ ٢٦٢): (فيه مجهولان)، وقال ابن عبد الهادي في تنقيحه أيضًا (٢/ ٤٩٦):
 (في إسناده هذا الحديث رجلٌ مبهم، وأبو خالد ليس بمعروف، ويحتمل أن يكون
 الدالاني، وفيه كلام).
 لكن أخرج أبو داود (٥٩٧) من وجه آخر هذه القصة من فعل أبي مسعود البصري مع
 حذيفة ﷺ.

صححه ابن خزيمة (١٥٢٣)، وابن حبان (٢١٤٣)، والحاكم (١/ ٢١٠).

(١) الحديث السابق.

(٢) سبق تخريجه في (ص ٢٢٤).

(٣) أخرجه البزار في مسنده (١٥٧٧) عن علقمة عن عبدالله -أي ابن مسعود- أنه كره
 الصلاة في المحراب، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٩٧): (رجاله موثقون).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٩-٦٠) من قوله بلفظ: (اتقوا هذه المحارِبَ)، ثم روى
 الكراهة عنها عن علي بن أبي طالب، وكعب بن عجرة، وأبي ذر، ومن التابعين: إبراهيم
 النخعي، والحسن البصري.

• لَأَنَّهُ يَسْتَرُّ عَنْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ.

○ فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ رُؤْيَاهُ: لَمْ يُكْرَهُ.

(و) يُكْرَهُ (تَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ الْمَكْتُوبَةِ) بَعْدَهَا؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَصْلِحَنَّ الْإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةُ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه ^(١)،

٣. التطوع موضع
للمكتوبة بلا حاجة

• (إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ) فِيهِمَا؛ بَأَنَّ لَا يَجِدَ مَوْضِعًا خَالِيًا غَيْرَ ذَلِكَ.

(و) يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ (إِطَالَةُ قَعُودِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ)؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ^(٢)،

٤. إطالة القعود بعد
الصلاة مستقبل
القبلة

• فَيُسْتَحَبُّ لَهُ:

○ أَنْ يَقُومَ،

○ أَوْ يَنْحَرِفَ عَنْ قِبْلَتِهِ إِلَى مَأْمُومٍ؛

▪ جَهَّةَ قَصْدِهِ،

▪ وَإِلَّا فَعَنْ يَمِينِهِ.

(١) أخرجه أبو داود (٦١٦) وابن ماجه (١٤٢٨) من حديث عطاء الخرساني عن المغيرة بن شعبة به.

قال أبو داود عقبه: (عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة)، وأشار أحمد لضعفه، كما استظهره ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٣٥).

(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٣٥)، ومسلم (٥٩٢).

﴿فَإِنْ كَانَ ثَمَّ﴾؛ أَي: هُنَاكَ (نِسَاءٌ: لَبَثٌ) فِي مَكَانِهِ (قَلِيلًا؛ لِنَصْرِفُنَّ)؛
لَأَنَّهُ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ^(١).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ الْمَأْمُومُ قَبْلَ إِمَامِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَسْبِقُونِي
بِالْإِنْصِرَافِ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(٢)،

وقت انصراف
المأموم

• قَالَ فِي الْمَغْنِيِّ، وَالشرح: «إِلَّا أَنْ:

○ يَخَالِفَ الْإِمَامُ السُّنَّةَ؛ فِي إِطَالَةِ الْجُلُوسِ،

○ أَوْ يَنْحَرِفَ^(٣):

■ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ^(٤).

(وَيُكْرَهُ وَقُوفُهُمْ)؛ أَي: الْمَأْمُومِينَ (بَيْنَ السَّوَارِي،

حكم وقوف
المأمومين بين
السواري

• إِذَا قَطَعْنَ) الصَّفُوفَ عَرَفَا،

• بَلَا حَاجَةَ؛

○ لِقَوْلِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، رَوَاهُ

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣١٦/٦) وَالبخاري (٨٦٦) مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّسَاءَ فِي عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنْ

الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ.

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٠٢/٣) وَمُسْلِمٌ (٤٢٦) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَرْفُوعًا، وَلَفْظُهُ:

«أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ».

(٣) فِي (ز): «أَوْ لَمْ يَنْحَرِفْ».

(٤) انْظُرْ: الْمَغْنِي (٢/٢٥٧)، الشَّرْحُ الْكَبِيرُ (٤/٤٦١).

أحمد، وأبو داود، وإسناده ثقات^(١)،

■ فَإِنْ كَانَ الصَّفُّ صَغِيرًا قَدَرَ مَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ: فَلَا بَأْسَ.

حكم مسجد الضرار وحرم بناء مسجد يُرادُ به الضرر لمسجد بقربه: فيُهدم مسجدُ الضرار.

حكم اتخاذ المحراب

ويُباح اتخاذ المحراب.

وَكُرْهَ حُضُورِ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ لَمَنْ أَكَلَ بَصَلًا وَنَحْوَهُ، حَتَّى يَذْهَبَ
لِمَنْ تَنَاوَلَ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ رِيحُهُ.

حكم حضور المسجد لمن تناول ما له رائحة كريهة



(١) أخرجه أحمد (١٣١/٣)، وأبو داود (٦٧٣)، والنسائي (٩٤/٢)، والترمذي (٢٢٩)

من حديث عبد الحميد بن محمود عن أنس به.

قال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه ابن خزيمة (١٥٦٨)، وابن حبان (٢٢١٨)،
والحاكم (٢١٠/١).

وقال ابن المنذر في الأوسط (٢٠٧/٤): (ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي ﷺ أنه
نهى عنه)، وضعفه عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣٥٥/١) بعبد الحميد بن محمود،
وأجاب عن ذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣٣٨/٥).

(فصل) في الأعذار المسقطّة للجمعة والجماعة

(ويعذرُ بتركِ جمعةٍ وجماعةٍ:

الأعذار المسقطّة
للجمعة والجماعة:

- مريضٌ؛ لَأَنَّهُ ﷺ لَمَّا مَرَضَ تَخَلَّفَ عَنِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ ﷺ فَلْيَصِلْ بِالنَّاسِ»، مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ^(١).

١. المرض

- وَكَذَا خَائِفٌ حَدُوثَ مَرَضٍ.

٢. خوف حدوث
مرض

○ وَتَلَزُمُ الْجُمُعَةُ دُونَ الْجَمَاعَةِ: مَنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِإِتْيَانِهَا رَاكِبًا، أَوْ مَحْمُولًا.

- (و) يَعْذَرُ بِتَرْكِهَمَا: (مَدَافِعُ أَحَدِ الْأَخْبَثَيْنِ؛ الْبَوْلُ، وَالْغَائِطُ،

٣. مدافعة أحد
الأخبثين

- (وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) هُوَ (مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ)^(٢)، وَيَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ؛

٤. حضور طعام
محتاج إليه

○ لَخَبَرِ أَنَسٍ ﷺ فِي الصَّحِيحَيْنِ^(٣).

- (و) يَعْذَرُ بِتَرْكِهَمَا (خَائِفٌ مِنْ ضَيَاعِ مَالِهِ، أَوْ فَوَاتِهِ، أَوْ ضَرَرٍ فِيهِ؛

٥. خوف ضياع المال
أو فواته أو ضرر
فيه

○ كَمَنْ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنْ لَصٍّ، أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ لَهُ خَبْرٌ فِي تَنَوُّرِ

يَخَافُ عَلَيْهِ فُسَادًا، أَوْ لَهُ ضَالَّةٌ، أَوْ أَبَقَ يَرْجُو وَجُودَهُ إِذَا،

(١) أخرجه أحمد (٣٤/٦)، والبخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة ؓ.

(٢) في (ز) من الشرح.

(٣) أخرجه أحمد (١٠٠/٣)، والبخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧) واللفظ له: «إِذَا قَرَّبَ

الغشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن

عشائكم» ولم يذكر أحمد: «المغرب».

ويخاف فوته إن تركه - ولو مستأجراً لحفظ بستان، أو مال -
أو ينضر في معيشة يحتاجها،

- (أو) كان يخاف بحضوره الجمعة، أو الجماعة (موت قريبه)،
أو رفيقه،
- أو لم يكن من يمرّ ضهماً غيره،
- أو خاف على أهله، أو ولده،
- (أو) كان يخاف (على نفسه من ضرر):

٦. خوف موت قريب
أو رفيق

٧. عدم وجود من
يمرض قريبه أو
رفيقه

٨. الخوف على
الأهل أو الولد

٩. الخوف على
النفس من الضرر

○ كسبح،

○ (أو) من (سلطان) يأخذه،

○ (أو) من (ملازمة غريم، ولا شيء معه) يدفعه به؛ لأن حبس
المعسر ظلم،

○ وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله،

■ فإن كان حالاً، وقدر على وفائه: لم يعذر.

- (أو) كان يخاف بحضورهما؛ (من فوات رفيقه)، بسفر مباح،
سواء أنشأه، أو استدأه،

١٠. خوف فوات
الرفقة

- (أو) حصل له (غلبة نعاس)، يخاف به فوت الصلاة في الوقت،
أو مع الإمام،

١١. غلبة نعاس
يخاف به فوت
الصلاة

- (أو) حصل له (أذى)؛

١٢. الأذى بالطمر
والوحد ونحوهما

○ بمطيرٍ ووَحَلٍ^(١): -بفتح الحاءِ، وتسكينها لغةً رديئةً-

○ وكذا: ثلجٌ، وجليدٌ، وبرَدٌ،

○ (وبريح: باردة، شديدة، في ليلةٍ مظلمة)؛

■ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ينادي مناديه في الليلة

الباردة، أو المطيرة: «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»، رواه ابن ماجه

بإسنادٍ صحيح^(٢).

● وكذا تطويلُ إمام،

● وَمَنْ عَلَيْهِ قَوْدٌ يَرْجُو الْعَفْوَ عَنْهُ،

○ لَا مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ،

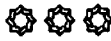
○ وَلَا إِنْ كَانَ فِي طَرِيقِهِ أَوِ الْمَسْجِدِ مَنْكُرٌ، وَيَنْكَرُهُ بِحَسْبِهِ.

وَإِذَا طَرَأَ بَعْضُ الْأَعْذَارِ فِي الصَّلَاةِ:

● أَتَمَّهَا خَفِيفَةً إِنْ أَمَكْنَ،

● وَإِلَّا خَرَجَ مِنْهَا. قَالَهُ فِي الْمَبْدَعِ، قَالَ: «وَالْمَأْمُومُ يَفَارِقُ إِمَامَهُ، أَوْ

يَخْرُجُ مِنْهَا»^(٣).



١٣. تطويل الإمام

١٤. من عليه قود
يرجو العفو عنه

حكم من طرأ له
عذر في الصلاة

(١) في (س) واو العطف من الشرح، وقال في هامشها: (هكذا في النسخة الصحيحة).

(٢) أخرجه ابن ماجه (٩٣٧)، وأخرجه أحمد (٤ / ٢)، والبخاري (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧)

وقيدوه في بعض الروايات بالسفر.

(٣) انظر: المبدع (١٠٧ / ٢).

باب صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْدَارِ

- بيان أهل الأعذار
- وَهُمْ: المريض، والمسافر، والخائف.
- حالات صلاة المريض:
١. صلاته قائماً أو مستنداً إلى شيء.
٢. صلاته قاعداً
- (فإن لم يستطع)؛ بأن عجز عن القيام، أو شقَّ عليه لضرر، أو زيادة مرض: (فقاعداً)؛
- متربعا ندباً،
- ويشني رجله في ركوع، وسجود.
٣. صلاته على جنبه
- (فإن عجز)، أو شقَّ عليه القعود كما تقدّم: (فعلى جنبه)، والأيمن أفضل،
٤. صلاته مستلقياً
- (فإن صلى مستلقياً، ورجلاه إلى القبلة:
- صح)،
- وكرة مع قدرة على جنبه، ولأ تعين.
- صفة الإيماء بالركوع والسجود للعاجز عنهما
- (ويومئ راکعاً وساجداً) ما أمكنه (ويخفضه)؛ أي: السجود (عن الركوع)؛
- لحديث عليٍّ عليه السلام مرفوعاً: «يصلّي المريض قائماً، فإن لم يستطع صلى قاعداً، فإن لم يستطع أن يسجد أوماً وجعل سجوده

أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ»، رواه الدارقطني^(١).

(فَإِنْ عَجَزَ) عَنِ الْإِيمَاءِ:

صفة الركوع
والسجود للعاجز
عن الإيماء بالبدن

- (أَوْ مَأْبَعِيْنِهِ)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ مَأْبَعِيْنِهِ»، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب^(٢)،
- وَيُنَوِّي الْفَعْلَ عِنْدَ إِيْمَائِهِ لَهُ،
- وَالْقَوْلُ؛ كَالْفَعْلِ: يَسْتَحْضِرُهُ بِقَلْبِهِ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ بِلَفْظِهِ.

وَكَذَا أُسِيرٌ خَائِفٌ.

حكم الإيماء
بالركوع والسجود
للأسير الخائف

وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ: مَا دَامَ الْعَقْلُ ثَابِتًا.

وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُ الْمَرِيضِ إِذَا صَلَّى - وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ - عَنْ أَجْرِ الصَّحِيحِ الْمَصْلِيِّ قَائِمًا.

اجر صلاة المريض

(١) أخرجه الدارقطني (١٧٠٦) من حديث علي بن أبي طالب^{عليه السلام}، والبيهقي (٣٠٧/٢) - (٣٠٨) من حديث الحسين بن علي^{عليه السلام}.

ضعفه البيهقي وعبدالحق في الأحكام الوسطى (١٩/٢)، ووافقه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (١٥٧/٣)، والنووي في الخلاصة (١٠٢٨)، وقال الذهبي في الميزان (٤٤٤/١) ترجمة العُرنِي: (حديث منكر)، وقال أيضًا في المذهب (٧٤٦/٢): (إسناد ساقط). وضعفه ابن الملقن في البدر المنير (٥٢٥/٣).

(٢) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، قال ابن الملقن في البدر المنير (٥٢٧/٥): (وهذه اللفظة - أي الإيماء بالطرف - لم نرها في الحديث).

وَلَا بِأَسِّ بِالسُّجُودِ عَلَى وَسَادَةٍ وَنَحْوِهَا.
وَأِنْ رُفِعَ لَهُ شَيْءٌ عَنِ الْأَرْضِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ مَا أَمَكَّنَهُ:
• صَحَّ،
• وَكَرِهَ.

(فَإِنْ:

ما يفعله المريض إن
قدر أو عجز في أثناء
الصلاة

• قَدَرَ الْمَرِيضُ فِي أَتْنَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى قِيَامٍ،
• (أَوْ عَجَزَ) عَنْهُ (فِي أَتْنَائِهَا:

○ انْتَقَلَ إِلَى الْآخِرِ: فَيَنْتَقِلُ إِلَى الْقِيَامِ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِلَى
الْجُلُوسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ.
○ وَيَرْكَعُ بِلَا قِرَاءَةٍ مَنْ كَانَ قَرَأَ، وَإِلَّا قَرَأَ.
○ وَتَجْزِيُ الْفَاتِحَةَ مَنْ عَجَزَ، فَأَتَمَّهَا فِي انْحِطَاطِهِ؛
■ لَا مَنْ صَحَّ، فَأَتَمَّهَا فِي ارْتِفَاعِهِ.

(وَأِنْ قَدَرَ عَلَى قِيَامٍ وَقَعُودٍ دُونَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ:

حكم من قدر على
القيام والقعود دون
الركوع والسجود

• أَوْماً بِرُكُوعٍ قَائِماً؛ لِأَنَّ الرَّائِعَ كَالْقَائِمِ فِي نَصْبِ رِجْلَيْهِ،
• (و) أَوْماً (بِسُجُودٍ قَاعِداً)؛ لِأَنَّ السَّاجِدَ كَالْجَالِسِ فِي جَمْعِ
رِجْلَيْهِ،

وَمَنْ قَدَرَ أَنْ يَحْنِي رَقَبَتَهُ دُونَ ظَهْرِهِ: حَنَاهَا، وَإِذَا سَجَدَ: قَرَّبَ وَجْهَهُ
مِنَ الْأَرْضِ مَا أَمَكَّنَهُ.

المفاضلة بين القيام
والجماعة

ضابط جواز صلاة
المريض مستلقياً
للمداواة

وَمَنْ قَدَرَ أَنْ يَقُومَ مُنْفَرِّدًا، وَيَجْلِسَ فِي جَمَاعَةٍ: خَيْرٌ.

(ولمريض الصلاة مستلقياً - مع القدرة على القيام - لمداواة، بقول:

• طيب،

• مسلم،

• ثقة،

○ وله الفطرُ بقوله: إِنَّ الصَّوْمَ مِمَّا يُمْكِنُ الْعَلَّةُ^(١).

(ويصحُّ الفرضُ على الراحلة) واقفةً، أو سائرةً:

الأحوال التي يصح
فيها صلاة الفرض
على الراحلة:

١. خشية التأذي
بوحل أو مطر

• (خشية التأذي) بوحل، أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى بن أمية رضي الله عنه:

«انتهى النبي ﷺ إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته

والسماء من فوقهم والبلّة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة،

فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدّم النبي ﷺ فصلّى بهم^(٢)، يعني

إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي،

وقال: العمل عليه عند أهل العلم.

• وكذا إن خاف:

○ انقطاعاً عن رفقة بنزوله،

٢. خوف انقطاع
الرفقة بنزوله

(١) هكذا في (س)، وفي (د)، (ز) بزيادة: «ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة، وهو قادر على القيام».

(٢) أخرجه أحمد (٤/١٧٣-١٧٤) واللفظ له، والترمذي (٤١١).

قال الترمذي: (حديث غريب)، وقال البيهقي في السنن الكبير (٧/٢): (في إسناده ضعف).

٣. خوفه على نفسه ○ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ،
٤. خوف العجز عن الركوب إن نزل ○ أَوْ عَجْزًا عَنْ رُكُوبٍ إِنْ نَزَلَ.
- وعليه: الاستقبالُ، وَمَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ.
- و(لا) تَصَحُّ الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ (لِلْمَرَضِ) وَحَدُّهُ دُونَ عَذْرِ مِمَّا تَقَدَّمَ.
- حكم صلاة الفرض على الراحلة للمرض
- ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها:
- صَلَّى جَالِسًا مُسْتَقْبِلًا،
- وَيَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ كُلَّمَا انْحَرَفَتِ السَّفِينَةُ،
- بِخِلَافِ النَّفْلِ.
- حكم العاجز عن القيام في الصلاة على السفينة



(فصل) فِي قِصْرِ الْمَسَافِرِ الصَّلَاةَ

وسنّده: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١] الآية.

الدليل على قصر صلاة المسافر

(مَنْ:

شروط الترخّص بالقصر للمسافر:

• سافر؛ أي: نوى (سفرًا،

١. أن ينوي السفر

• مباحًا؛ أي: غير مكروه، ولا حرام؛ فيدخل فيه: الواجب، والمندوب، والمباح المطلق، ولو نزهة وفرجة،

٢. كون السفر مباحًا

• يبلغ (أربعة بُرْد)؛ وهي ستة عشر فرسخًا برًا، أو بحرًا؛ وهي يومان قاصدان:

٣. أن يبلغ سفره أربعة بُرْد

○ (سُنَّ لَهُ قِصْرُ رِبَاعِيَّةٍ رَكَعَتَيْنِ)؛ لَأَنَّهُ ﷺ دَاوَمَ عَلَيْهِ^(١)،

■ بخلاف المغرب، والصبح: فَلَا يَقْصُرَانِ إِجْمَاعًا، قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ^(٢).

• (إِذَا فَارَقَ عَامَرَ قَرِيَّتَهُ)؛ سَوَاءٌ كَانَتِ الْبُيُوتُ دَاخِلَ السُّورِ، أَوْ خَارِجَهُ، (أَوْ) فَارَقَ (خِيَامَ قَوْمِهِ)، أَوْ مَا نُسِبَتْ إِلَيْهِ عَرَفًا سُكَّانُ^(٣)

٤. أن يفارق عامر قريته أو خيام قومه

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤)، والبخاري (١١٠٢)، ومسلم (٦٨٩) من حديث ابن عمر ؓ

قال: (صحب رسول الله ﷺ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين).

(٢) انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص ٤١).

(٣) في (د، ز): «كسكان».

قصور وبسيتين ونحوهم؛ لأنه ﷺ إنما كان يقصر إذا ارتحل^(١).
ولا يعيد مَنْ قصر بشرطه، ثم رجع قبل استكمال المسافة.

ويقصر مَنْ:

حكم قصر من
وجبت عليه الصلاة
في أثناء السفر

• أسلم،

• أو بلغ،

• أو طهرت،

○ بسفر مبيح، ولو كان الباقي دون المسافة،

■ لا مَنْ تاب إذا.

ولا يقصر مَنْ:

• شك في قدر المسافة،

• ولا مَنْ لم يقصد جهة معينة؛ كالتائه،

• ولا مَنْ سافر ليرخص.

ويقصر:

حكم قصر المكروه

• المكره؛ كالأسير،

• وامرأة، وعبد، تبعًا لزوج وسيّد.



(١) دلّ على ذلك أدلة، منها: ما أخرجه أحمد (١٨٦/٣)، والبخاري (١٠٨٩)، ومسلم

(٦٩٠) عن أنس رضي الله عنه ولفظه: صلى رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا وصلى العصر

بذي الحليفة ركعتين.

(وإن:

أحوال لا يباح فيها
القصر:

• أحرم) في الحضر، (ثم سافر،

١. من أحرم
بالصلاة مقيماً ثم

• (أو) أحرم (سفرًا ثم أقام):

سافر
٢. من أحرم
بالصلاة مسافرًا
ثم أقام

○ أتم؛ لأنها عبادةٌ اجتمع لها حكم الحضر والسفر، فعُلِبَ
حكم الحضر.

• وكذا لو سافر بعد دخول الوقت: أتمها وجوبًا؛ لأنها وجبت تامةً.

٣. من سافر بعد
دخول الوقت

• (أو ذكر صلاة حضر في سفر): أتمها؛ لأن القضاء معتبرٌ بالأداء،
وهو أربع.

٤. من ذكر صلاة
حضر في سفر

• (أو عكسها)؛ بأن ذكر صلاة سفر في حضر: أتم؛ لأن القصر من
رخص السفر، فبطل بزواله.

٥. من ذكر صلاة
سفر في حضر

• (أو ائتم) مسافر (بمقيم): أتم، قال ابن عباس رضي الله عنه: «تلك السنة»،
رواه أحمد^(١)،

٦. إذا ائتم مسافر
بمقيم

○ ومنه لو ائتم مسافرًا بمسافر، فاستخلف مقيمًا لعذر: فيلزمه
الإتمام.

• (أو) ائتم مسافر (بمن يشك فيه)؛ أي: في إقامته وسفره: لزمه أن

٧. إذا ائتم مسافر
بمن يشك في إقامته
وسفره

(١) أخرجه أحمد (٢١٦/١) من حديث موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة
فقلت: إننا إذا كنا معكم صلينا أربعًا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين! قال: (تلك
سنة أبي القاسم رضي الله عنه).

وأخرجه أحمد (٢٩٠/١) ومسلم (٦٨٨) عن موسى قال: قلت -أي لابن عباس-:
كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: (ركعتين سنة أبي القاسم رضي الله عنه).

يُتَمَّ - وإنَّ بَانَ أَنَّ الإمامَ مسافرٌ -؛ لعدمِ نِيَّتِهِ،

○ لكنَّ إِذَا عَلِمَ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الإمامَ مسافرٌ بِأَمَارَةٍ؛ كَهَيْئَةِ

لباسٍ، وَأَنَّ إِمَامَهُ نَوَى القَصْرَ: فَلَهُ القَصْرُ؛ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ.

■ وَإِنْ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ أَتَمْتُ، وَإِنْ قَصَرَ قَصَرْتُ: لَمْ يَضُرَّ.

• (أَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَلْزُمُهُ إِتِمَامُهَا)؛ لِكُونِهِ اقْتَدَى بِمَقِيمٍ، أَوْ لَمْ يَنْوِ

قَصْرَهَا مَثَلًا، (فَفَسَدَتْ) بِحَدِيثٍ، أَوْ نَحْوِهِ، (وَأَعَادَهَا): أَتَمَّهَا؛

لَأَنَّهَا وَجِبَتْ عَلَيْهِ تَامَّةً بَتَلْبَسِهِ بِهَا.

• (أَوْ لَمْ يَنْوِ القَصْرَ عِنْدَ إِحْرَامِهَا): لَزَمَهُ أَنْ يُتَمَّ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ،

وَإِطْلَاقُ النِّيَّةِ: يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ.

• (أَوْ شَكَّ فِي نِيَّتِهِ)؛ أَيُّ: نِيَّةِ القَصْرِ: أَتَمَّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ.

• (أَوْ نَوَى إِقَامَةً أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ): أَتَمَّ،

○ وَإِنْ أَقَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ: قَصَرَ؛

■ لَمَّا فِيهِ الْمُتَّفِقُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَقَامَ بِهَا

الرَّابِعَ، وَالْخَامِسَ، وَالسَّادِسَ، وَالسَّابِعَ، وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي

الْيَوْمِ الثَّامِنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَنْى، وَكَانَ يَقْصِرُ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ

الْأَيَّامِ، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَتِهَا»^(١).

(١) أخرجه أحمد (٣/٣٠٢)، والبخاري (٢٥٠٦)، ومسلم (١٢١٦) بنحوه من حديث جابر.

وأخرجه أحمد (١/٢٥٢)، والبخاري (١٠٨٥)، ومسلم (١٢٤٠) بنحوه من حديث

- (أَوْ) كَانَ الْمَسَافِرُ (مَلَاَحًا)؛ أَي: صَاحِبَ سَفِينَةٍ، (مَعَهُ أَهْلُهُ لَا يَنْوِي الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ: لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّ)؛ لِأَنَّ سَفَرَهُ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ، مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ ظَاعِنٍ عَنْ وَطَنِهِ وَأَهْلِهِ،
- وَمِثْلُهُ: مُكَارٍ، وَرَاعٍ، وَرَسُولُ سُلْطَانٍ، وَنَحْوُهُمْ.

١٢. المسافر للملازم
للسفردون أن ينوي
الإقامة ببلد

وَيُتِمُّ الْمَسَافِرُ:

- إِذَا مَرَّ بِوَطْنِهِ،
- أَوْ بِبَلَدٍ لَهُ بِهِ امْرَأَةٌ،
- أَوْ كَانَ قَدْ تَزَوَّجَ فِيهِ،
- أَوْ نَوَى الْإِتِمَامَ، وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا بَعْدَ نِيَّةِ الْقَصْرِ.
- (وَإِنْ كَانَ لَهُ طَرِيقَانِ)؛ بَعِيدٌ، وَقَرِيبٌ، (فَسَلَّكَ أَبْعَدَهُمَا): قَصَرَ؛ لِأَنَّهُ مَسَافِرٌ سَفَرًا بَعِيدًا.

١٣. المرور بوطنه

١٤. المرور ببلد له به
امراة او كان قد
تزوج فيه

١٥. إذا نوى الإتمام
بعد نية القصر

حكم من سلك أبعد
الطريقين

- (أَوْ ذَكَرَ صَلَاةَ سَفَرٍ فِي) سَفَرٍ (آخَرَ: قَصَرَ)؛ لِأَنَّ وَجُوبَهَا وَفَعْلَهَا وَجِدَا فِي السَّفَرِ؛ كَمَا لَوْ قَضَاهَا فِيهِ نَفْسِهِ.

حكم من ذكر
صلاة سفر في سفر
آخر

- قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ: وَقَضَاءُ بَعْضِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ كَقَضَاءِ جَمِيعِهَا^(١). اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَبْدَعِ^(٢)، وَفِيهِ شَيْءٌ.

= واللفظ الذي ساقه المصنف هو من كلام أحمد في جوابه عن حديث أنس المتفق عليه:

أن النبي ﷺ أقام بمكة عشرًا، نقله المجد في المتقى عقب الحديث (١١٦٨).

(١) مختصر ابن تميم (٢/٣٦١).

(٢) انظر: المبدع (٢/١٢١).

من يباح له القصر
أبنا حتى يزول
عذره:
١. المحبوس

(وإن حبسَ)؛

• ظلماً،

• أو بمرضٍ،

• أو مطرٍ ونحوه،

○ (ولم ينو إقامة): قصر أبداً؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم^(١).

■ والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو.

• (أو أقام لقضاء حاجة، بلا نية إقامة)، لا يدري متى تنقضي: (قصر أبداً)، غلب على ظنه كثرة ذلك، أو قلته؛ لأنه ﷺ «أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة»، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات^(٢).

٢. المقيم لقضاء
حاجة لا يدري متى
تنقضي بلا نية
إقامة

(١) أخرجه الأثرم، نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٤٢/٢٤)، وأخرجه عبدالرزاق (٥٣٣/٣)، والبيهقي (١٥٢/٣).

قال النووي في خلاصة الأحكام (٢٥٦٩) عن إسناده البيهقي: (صحيح على شرط الصحيحين)، وصححه ابن الملّق في البدر المنير (٥٤٦/٤)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٩٦٩/٣).

(٢) أخرجه أحمد (٢٩٥/٢)، وأبو داود (١٢٣٥) من حديث جابر بن عبدالله به.

ورؤي مرسلًا؛ وبه أعلم البخاري (انظر: العلل الكبير ١٥٨)، وأبو داود والدارقطني (انظر: التلخيص ٩٦٤/٣)، والبيهقي (١٥٢/٣).

○ وإن ظنَّ أنْ لَا تنقضي إِلَّا فوقَ أربعةِ أيامٍ: أتمَّ.
وإنْ نوى مسافرٌ القصرَ حيثُ لم يبيح: لمْ تنعقدْ صلاتُهُ؛ كما لوْ نواه
مقيمٌ.





(فصل في الجمع)



(يجوزُ الجمعُ بينَ: الظهرينِ؛ أي: الظهر والعصرِ في وقتٍ إحداهُما، (و) يجوزُ الجمعُ (بينَ: العشاءينِ)؛ أي: المغرب والعشاءِ (في) وقتٍ إحداهُما:

من يباح له الجمع
بين الظهرين وبين
العشاءين:

• في سفرٍ قصيرٍ؛

١. المسافر سفرًا
تقصّر فيه الصلاة

○ لما روى معاذٌ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ، أَخَّرَ الظَّهَرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ يَصْلِيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، صَلَّى الظَّهَرَ وَالْعَصَرَ جَمِيعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»، رواه أبو داودَ والترمذيُّ وَقَالَ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ»^(١)،
○ وعن أنسٍ رضي الله عنه معناه، متفقٌ عليه^(٢).

(١) أخرجه أحمد (٢٤١/٥)، وأبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣).

وهذا الحديث أعله جماعة من أهل الحديث بتفرد قتيبة بن سعيد به، كذا قال ابن حجر في الفتح (٥٨٣/٢)، ومن أعله بذلك البخاري (انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ١٢١-١٢٢)، وأبو حاتم في العلل لابنه (س ٢٤٥)، والدارقطني في العلل (س ٩٦٥)، وصححه ابن حبان (١٤٥٨)، والبيهقي (١٦٣/٣).

(٢) أخرجه أحمد (٢٤٧/٣)، والبخاري (١١١٢)، ومسلم (٧٠٤) من حديثه ﷺ ولفظه: (كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب)، وليس فيه التقديم.

- (و) يُباح الجمعُ بينَ ما ذكرَ (المريضُ يلحقُه بتركِه)؛ أي: تركُ^(١) الجمعِ (مشقَّة)؛

٢. المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقَّة

○ «لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ جمعٌ من غيرِ خوفٍ، ولا مطرٍ» وفي رواية: «من غيرِ خوفٍ، ولا سفرٍ»، رواهُمَا مسلمٌ من حديثِ ابنِ عباسٍ^(٢)، ولا عذرَ بعدَ ذلكَ إلاَّ المرضُ،

○ وقد ثبتَ جوازُ الجمعِ للمستحاضَةِ، وهي نوعُ مرضٍ.

- ويجوزُ أيضًا: لمرضٍ؛ لمشقَّةٌ كثرةً نجاسةً^(٣)،
- ونحوِ مستحاضَةٍ،

٣. المرضع التي تلحقها مشقَّة كثرة النجاسة

٤. من به حدث دائم

• وعاجزٍ عن طهارةٍ، أو تيمُّمٍ لكلِّ صلاةٍ،

٥. العاجز عن التطهر لكل صلاة

• أو عن معرفةٍ وقتٍ؛ كأعمى ونحوه،

٦. العاجز عن معرفة الوقت

• ولعذرٍ، أو شغلٍ، يُبيحُ تركَ جمعةٍ وجماعةٍ.

٧. من له عذر أو شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة

(و) يُباحُ الجمعُ (بينَ العشاءَيْنِ) خاصَّةً:

ما يباح له جمع المشاءين فقط:

• (لمطرٍ يبلُ الثيابَ) وتوجدُ معه مشقَّةٌ،

١. المطر يبل الثياب

(١) ليست في (د، ز).

(٢) أخرجه أحمد (٢٨٣/١) ومسلم (٧٠٥) من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس^(٣) به، بنفي الخوف والسفر.

ولأحمد (٢٢٣/١) ومسلم (٧٠٥) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن سعيد به: بنفي الخوف والمطر.

(٣) في (ز): «النجاسة».

٢. الثلج ونحوه

• والثلج والبرد والجليد مثله،

٣. الوحل

• (ولو حل،

٤. الريح الشديدة
الباردة

• وريح شديدة باردة؛

○ لأنه ﷺ: «جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة»، رواه

النجاد^(١) بإسناده^(٢)،

○ وفعله أبو بكر، وعمر، وعثمان ﷺ^(٣).

وله الجمع لذلك (ولو صلى في بيته، أو في مسجد طريقه تحت
ساباط) ونحوه؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة
وعدمها؛ كالسفر.

(١) في (ز): «البخاري»، وهو خطأ؛ قال ابن قاسم في حاشيته: (وكثيراً ما يُصحَّف في بعض

كتب الأصحاب فيبدل بالبخاري صاحب الصحيح) [حاشية الروض ٢/٤٠٣].

(٢) قال الألباني في الإرواء (٣/٣٩): (ضعيف جداً، وقد وقفت على إسناده، رواه الضياء

المقدس في المتقى من مسموعاته بمرور).

وذكره ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/٥٤٣) بالجمع بين الظهر والعصر في المطر. وقال:

(وهذا حديث لا يعرف ولا يصح)، ثم نقل عن الأثر عن أحمد قوله فيه: (ما سمعته).

وقال ابن حجر في التلخيص (٣/٩٧٧): (ليس له أصل، وإنما ذكره البيهقي (٣/١٦٨)

عن ابن عمر ﷺ موقوفاً عليه).

(٣) أخرجه عبد الرزاق (٢/٥٥٦) عن عمر ﷺ أنه جمع بين الظهر والعصر في يوم مطير.

وأخرج مالك في الموطأ (٣٨٦) وعنه عبد الرزاق (٢/٥٥٦)، والبيهقي (٣/١٦٨) عن

نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع

معهم. ولم نجده عن أبي بكر وعثمان ﷺ.

المفاضلة بين جمع
التقديم والتأخير:

(والأفضل) لَمَنْ لَهُ الْجَمْعُ:

• (فَعُلَ الْأَرْفَقُ بِهِ مِنْ):

١. فعل الأرفق

○ جَمْعٍ (تَأْخِيرٍ)؛ بَأَنْ يُؤَخَّرَ الْأَوَّلَى إِلَى الثَّانِيَةِ،

○ (و) جَمْعٍ (تَقْدِيمٍ) بَأَنْ يُقَدَّمَ الثَّانِيَةِ، فَيَصِلِيهَا مَعَ الْأَوَّلَى؛

■ لِحَدِيثِ مَعَاذِ اللَّهِ السَّابِقِ^(١)،

• فَإِنْ اسْتَوَيَا: فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ.

٢. إذا استويا
فالتأخير أفضل

• وَالْأَفْضَلُ بِعَرَفَةٍ: التَّقْدِيمُ، وَبِمَزْدَلَفَةٍ: التَّأْخِيرُ، مُطْلَقًا.

٣. الأفضل بعرفة
٤. الأفضل بمزدلفة

وَتَرْكُ الْجَمْعِ سِوَاهُمَا^(٢): أَفْضَلُ.

وَيُشْتَرَطُ لِلْجَمْعِ تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا.

ما يشترط للجمع
تقديمًا وتأخيرًا

(فَإِنْ جَمَعَ فِي وَقْتِ الْأَوَّلَى يُشْتَرَطُ^(٣)) لَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

ما يشترط لجمع
التقديم:

• (نِيَّةُ الْجَمْعِ عِنْدَ إِحْرَامِهَا)؛ أَي: إِحْرَامِ الْأَوَّلَى دُونَ الثَّانِيَةِ،

١. نية الجمع عند
الإحرام

• (و) الشَّرْطُ الثَّانِي: الْمَوَالَاةُ بَيْنَهُمَا، فَ(لَا يَفْرُقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِمَقْدَارٍ:

٢. الموالاة بين
الصلاتين

إِقَامَةٍ) صَلَاةٍ، (وَوُضُوءٍ خَفِيفٍ)؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْجَمْعِ الْمَتَابَعَةَ
وَالْمُقَارَنَةَ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ مَعَ التَّفْرِيقِ الطَّوِيلِ، بِخِلَافِ الْيَسِيرِ:
فَإِنَّهُ مَعْفُوءٌ عَنْهُ.

(١) سبق تخريجه في (ص ٣٣١).

(٢) في (ز): «في سواهما».

(٣) في (د، ز): «اشترط».

- (ويبطل) الجمع (برائية) يصلّيها (بينهما)؛ أي: بين المجموعتين؛ لأنه فرق بينهما بصلاة، فبطل؛
- كما لو قضى فائتة،

▪ وإن تكلم بكلمة، أو كلمتين جاز.

- (و) الثالث: (أن يكون العذر) المبيح (موجوداً عند افتتاحيهما وسلام الأولى)؛ لأنّ افتتاح الأولى موضع النية، وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع.

٣. وجود العذر المبيح عند افتتاحيهما وسلام الأولى

- ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه،
- بخلاف غيره.

- وإن انقطع السفر في الأولى: بطل الجمع والقصر مطلقاً؛
- فيمثّلها، وتصحّ، وفي الثانية: يتمّها نفلاً.

(وإن جمع في وقت الثانية، اشترط) له شرطان:

ما يشترط لجمع التأخير:

- (نية الجمع في وقت الأولى)؛ لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعاً،

١. نية الجمع في وقت الأولى

- (إن لم يضق) وقتها (عن فعلها)؛ لأنّ تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة.

- (و) الثاني: (استمرار العذر) المبيح (إلى دخول وقت الثانية)،

٢. استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية

- فإن زال العذر قبله: لم يجز الجمع؛ لزوال مقتضيه؛
- كالمريض يبرأ، والمسافر يقدّم، والمطر ينقطع.

وَلَا بِأَسَ بالتَطَوُّعِ بَيْنَهُمَا.

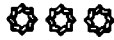
وَلَوْ صَلَّى:

• الْأَوَّلَى وَحْدَهُ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ إِمَامًا^(١)، أَوْ مَأْمُومًا،

• أَوْ صَلاهُمَا خَلْفَ إِمَامَيْنِ،

• أَوْ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ:

○ صَحَّ.



(١) إِلَى هُنَا انْتَهَى السَّقْطُ فِي (الأصل) والذي بدأ في ص ٢٦٢.



(فصل)



(وصلاة الخوف: صحّت عن النبي ﷺ، بصفات كلّها جائزة)، قال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلّها، أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلّها فحسن، وأما حديث سهل ﷺ فإنّا أختارناه»^(١).

الصفة المختارة في
صلاة الخوف عند
الإمام أحمد

وشرطها:

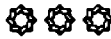
شرط صلاة الخوف

• أن يكون العدو مباح القتال - سفرًا كان، أو حضرًا -،

• مع خوف هجومهم على المسلمين.

وحديث سهل ﷺ الذي أشار إليه: هو صلاته ﷺ بذات الرقاع: «طائفة صفت معه، وطائفة وُجاه»^(٢) العدو، فصلّى بالنبي معه ركعة، ثمّ ثبت قائمًا وأتمّوا لأنفسهم، ثمّ انصرفوا، وصَفُّوا وُجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثمّ ثبت جالسًا وأتمّوا لأنفسهم، ثمّ سلّم بهم، متفق عليه^(٣).

صفة صلاة الخوف



(١) انظر: المبدع، للبرهان ابن مفلح (١٣٢/٢)، والتمهيد، لابن عبد البر (٣٦١/٦).

(٢) في (ز): «وقفت وُجاه».

(٣) أخرجه أحمد (٣٧٠/٥)، والبخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢) من حديث صالح بن

خوات عمّن شهد مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فذكره.

وروي من حديث صالح بن خوات عن سهل بنحوه مرفوعًا، أخرجه أحمد (٣٣٨/٣)، =

وَإِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ: صَلُّوا رَجَالًا وَرِكْبَانًا، لِلْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا، يَوْمِئُتُونَ طَاقَتَهُمْ.

صفة الصلاة إذا
اشتد الخوف

وَكَذًا:

- حَالَةُ هَرَبٍ مَبَاحٍ مِنْ عَدُوٍّ، أَوْ سَيْلٍ، وَنَحْوِهِ،
- أَوْ خَوْفٍ فُوتٍ عَدُوٍّ يَطْلُبُهُ،
- أَوْ وَقْتٍ وَقُوفٍ بِعَرَفَةٍ.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهَا مِنَ السِّلَاحِ: مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يَثْقُلُهُ؛ كَسَيْفٍ وَنَحْوِهِ)؛ كَسَكِّينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢].

ما يستحب حمله في
صلاة الخوف

وَيَجُوزُ حَمْلُ سِلَاحٍ نَجَسٍ فِي هَذِهِ الْحَالِ؛ لِلْحَاجَةِ -بَلَا إِعَادَةٍ-.





(بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ)



سبب التسمية

سَمِيَتْ بِذَلِكَ؛ لِجُمُعِهَا الْخَلْقَ الْكَثِيرَ.

فضل يوم الجمعة

وَيَوْمُهَا أَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ.

خصائص صلاة
الجمعة

وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ:

• مُسْتَقْلَةٌ،

• وَأَفْضَلُ مِنَ الظَّهْرِ،

• وَفَرَضُ الْوَقْتِ،

○ فَلَوْ صَلَّى الظَّهَرَ أَهْلُ بَلَدٍ مَعَ بَقَاءِ وَقْتِ الْجُمُعَةِ: لَمْ تَصَحَّ.

وَتَوَخَّرُ فَائِئَةٌ؛ لَخَوْفِ فَوْتِهَا، وَالظَّهْرُ بَدَلُ عَنْهَا إِذَا فَاتَتْ.

(تَلْزُمُ) الْجُمُعَةُ (كُلَّ

من تلزمه الجمعة
بنفسه:

• ذِكْرٍ)،

١. ذكر

○ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعًا^(١)؛

○ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْحَضُورِ فِي مَجَامِعِ الرِّجَالِ،

• (حَرٌّ)؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَحْبُوسٌ عَلَى سَيِّدِهِ،

٢. حر

• (مَكْلَفٌ مُسْلِمٌ)؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْعَقْلَ شَرْطَانِ لِلتَّكْلِيفِ وَصَحَّةِ

٣. مكلف
٤. مسلم

الْعِبَادَةِ، فَلَا تَجِبُ عَلَى مُجْنُونٍ، وَلَا صَبِيٍّ؛

(١) انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص ٤٠).

○ لَمَّا رَوَى طَارِقُ بْنُ شَهَابٍ مَرْفُوعًا «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ^(١).

● (مستوطن: ببناء)

٥. مستوطن ببناء

○ معتاد - ولو كان فراسخ - من حجر، أو قصبٍ ونحوه،

صفة البناء المعتبر في الاستيطان

○ لا يرحل عنه شتاءً ولا صيفًا،

○ (اسمُهُ؛ أي: البناء (واحدٌ، ولو تفرَّق) البناء حيث شمله اسمٌ واحدٌ؛ كما تقدَّم،

○ (ليس بينه وبين المسجد) إذا كان خارجًا عن المصر: (أكثر من فرسخ) تقريبًا،

■ فتلزمه بغيره؛ كمن بخيامٍ ونحوها،

حكم من حضر الجمعة ممن لم تلزمه بنفسه

■ ولم تنعقد به،

■ ولم يجز أن يؤمَّ فيها.

وأما من كان في البلد: فيجب عليه السعي إليها، قُرب أو بُعد، سمع النداء أو لم يسمعه؛ لأنَّ البلد كالشيء الواحد.

(ولا تجب) الجمعة (على مسافرٍ سفرٍ قصرٍ)؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ

من لا تلزمه الجمعة بنفسه ولا بغيره:

(١) أخرجه أبو داود (١٠٦٧) وقال: (طارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ ولم يسمع منه شيئًا)، قال البيهقي (٣/١٨٣): (وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال، فهو مرسلٌ جيّد؛ فطارق من كبار التابعين وممن رأى النبي ﷺ وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد ثم ساقها، وتكلّم عليها الألباني في الإرواء (٣/٥٥-٥٨) وصحّح الحديث.

وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق^(١).

١. المسافر سفر قصر

• وكما لا تلزمه بنفسه، لا تلزمه بغيره.

• فإن كان:

المسافر الذي تلزمه الجمعة بغيره

○ عاصياً بسفره،

○ أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة^(٢)،

○ أو أقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطاناً:

■ لزمت بغيره.

(ولا تجب الجمعة على:

• (عبد)، ومبعض،

٢. العبد

• (وامراً؛

٣. المرأة

○ لما تقدم^(٣)،

• ولا خنثى؛ لأنه لم يعلم^(٤) كونه رجلاً،

٤. الخنثى

○ (ومن حضرها منهم:

حكم حضور الجمعة لمن لا يلزمه حضورها

■ أجزاءه)؛ لأن إسقاطها عنهم تخفيفاً،

(١) في (د، ز): «الخلق الكثير»، وفي هامش (س) أشار إلى أنها في نسخة.

(٢) في (الأصل): «فوق فرسخ دون المسافة».

(٣) في حديث طارق بن شهاب المتقدم (ص ٣٤٠).

(٤) في (د، ز): «لا يعلم»، وفي هامش (س) أشار إلى أنها في نسخة.

▪ (ولم تنعقد به)؛ لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحَّت منه تبعًا،

▪ (ولم يصحَّ أن يؤمَّ) فيها؛ لثَلَا يصير التابع متبوعًا.

(وَمَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ لِعَذْرِ) - كمرضٍ وخوفٍ -، إِذَا حَضَرَهَا:

حكم من حضر الجمعة ممن سقطت عنه لعذر

• (وجبَتْ عليه،

• وانعقدَتْ به)،

• وجازَ أن يؤمَّ فيها؛

○ لأنَّ سقوطَهَا لمشقَّة السَّعي، وقد زالت.

(وَمَنْ صَلَّى الظَّهْرَ)، وهو (مَمَّنٌ) يجبُ (عليه حضورُ الجمعةِ قبلَ صلاةِ الإمام)؛ أي: قبلَ أن تقامَ الجمعةُ، أو معَ الشكِّ فيه: (لم تصحَّ) ظهْرُهُ؛ لأنَّه صَلَّى ما لم يخاطبْ به وتركَ ما خوطبَ به.

حكم صلاة الظهر قبل صلاة الإمام: ١. ممن تجب عليه

• وإذا ظنَّ أنَّه يدركُ الجمعةَ: سعى إليها؛ لأنها فرضُهُ،

○ وإلاَّ انتظرَ حتَّى يتيقَّنَ أنَّهم صلُّوا الجمعةَ فيصلِّي الظهرَ.

(وتصحَّ) الظهرُ (مَمَّنٌ لا تجبُ عليه) الجمعةُ لمرضٍ ونحوه، -ولو زال عذرُهُ قبلَ تجميعِ الإمام-،

ب. ممن لا تجب عليه الجمعة

• إلَّا الصَّبيَّ إذا بلغَ.

○ (والأفضلُ): تأخيرُ الظهرِ (حتَّى يصلِّي الإمامُ) الجمعةَ.

وحضورُهَا لِمَنْ اختلفَ في وجوبِهَا عليه، كعبدٍ: أفضلُ.

ونُدب: تصدَّقَ بدينارٍ، أو نصفه، لتاركِهَا بلا عذرٍ.

ما يندب لتارك الجمعة بلا عذر

(ولا يجوزُ لِمَنْ تَلَزُمُهُ الجمعةُ: (السفرُ في يومِها بعدَ الزوالِ) حتَّى يصلي، إنْ لم يخفْ فوْتَ رفقتهِ.

• وقبلَ الزوالِ: يُكرهُ، إنْ لم يأتِ بِهَا في طريقهِ.





(فصل)



(يُشْتَرَطُ لَصَحَّتِهَا)؛ أَي: صَحَّةُ الْجُمُعَةِ، أَرْبَعَةٌ (شُرُوطٌ، لَيْسَ مِنْهَا: إِذْنُ الْإِمَامِ)؛ لِأَنَّ عَلِيًّا عليه السلام صَلَّى بِالنَّاسِ وَعُثْمَانُ عليه السلام مُحْصَرٌ، فَلَمْ يَنْكَرْهُ أَحَدٌ وَصَوَّبَهُ عُثْمَانُ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ^(١).

ما يشترط لصحة الجمعة:

(أَحَدُهَا)؛ أَي: أَحَدُ الشُّرُوطِ: (الْوَقْتُ)؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ، فَاشْتَرَطَ لَهَا الْوَقْتُ؛ كِبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ،

الشرط الأول: الوقت

• فَلَا تَصَحُّ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَلَا بَعْدَهُ؛ إِجْمَاعًا، قَالَهُ فِي الْمَبْدَعِ^(٢).

○ (وَأَوَّلُهُ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ)؛ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْدَانَ:

أول وقت صلاة الجمعة

«شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عليه السلام فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ نَصْفِ النَّهَارِ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ عليه السلام فَكَانَتْ خُطْبَتُهُ وَصَلَاتُهُ

(١) صلاة علي بالناس وعثمان محصور أخرجه الطبري في تاريخه (٤/ ٤٢٣)، وابن شبة في أخبار المدينة (٤/ ١١٩٧).

وأما ما أخرجه البخاري معلقا (٦٩٥) فهو من حديث عبيد الله بن عدي بن خيار، أنه دخل على عثمان بن عفان عليه السلام، وهو محصور فقال: (إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنه، وتنتحرج؟) فقال: (الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس، فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم).

وإمام الفتنة المشار إليه قيل: عبدالرحمن بن عديس البلوي، وقيل: كنانة بن بشر (انظر: فتح الباري ٢/ ١٨٩).

(٢) المبدع (٢/ ١٥٠).

إِلَى أَنْ أَقُولَ: قَدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ شَهِدْتُهَا مَعَ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ إِلَيَّ أَنْ أَقُولَ: زَالَ النَّهَارُ، فَمَا رَأَيْتُ
أَحَدًا عَابَ ذَلِكَ، وَلَا أَنْكَرُهُ»، رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَأَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ
بِهِ ^(١)، قَالَ: «وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ^(٢) وَجَابِرٍ ^(٣) وَسَعِيدٍ ^(٤)
وَمَعَاوِيَةَ ^(٥) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّهُمْ صَلَّوْا قَبْلَ الزَّوَالِ» ^(٦)، وَلَمْ يُنْكَرْ.

○ (وَأَخْرَجُهُ آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ)، بَلَا خِلَافٍ، قَالَهُ فِي الْمُبْدَعِ ^(٧).

أَخْرَجْتُهَا

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مَسَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ (انظر: فتح الباري لابن رجب ٥/٤١٥)، والدارقطني
(١٦٢٣) وعبد الرزاق (٣/١٧٥)، وابن أبي شيبة (٢/١٠٧).

وَضَعَفَ هَذَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ (٥/١١٠)، وابن المنذر في الأوسط
(٣/٤٩) وَغَيْرُهُمَا.

وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْفَتْحِ (٥/٤١٥-٤١٦): (هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ)، وَقَالَ: (وَأَحْمَدُ أَعْرَفُ
بِالرِّجَالِ مِنْ كُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ).

(٢) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢/١٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣/٤٧-٤٨) وَأَشَارَ إِلَى
ضَعْفِهِ.

(٣) لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ.

(٤) كَذَا فِي النَّسَخِ، وَلَعَلَّ الصَّوَابَ: (سَعْدٌ)، وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢/١٠٦) بَابِ
مَنْ كَانَ يَقْبَلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ هِيَ أَوَّلُ النَّهَارِ.

(٥) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢/١٠٧) مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: (صَلَّى بَنَا مَعَاوِيَةُ
الْجُمُعَةَ ضَحًى)، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ (٣/٤٧٧): (عَنْ سَعِيدٍ -وَذَكَرَ حَدِيثَهُ
عَنْ مَعَاوِيَةَ- وَلَا يَتَابِعُ عَلَيْهِ).

(٦) زَادَ الْمَسَافِرُ (٢/٢٥٠).

(٧) انظر: المبدع (٢/١٥١).

الوقت الأفضل

لفعلها

ما يدرك به وقت

الجمعة

○ وفعلها بعد الزوال أفضل.

(فإن خرج وقتها:

• قبل التحريم؛ أي: قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة: (صلُّوا

ظهرًا)، قال في الشرح: «لأنَّ نعلم فيه خلافًا»^(١).

• (ولأ) بأن أحرّموا بها في الوقت: (فجمعة)؛ كسائر الصلوات،

تدرك بتكبير الإحرام في الوقت.

ولا تسقط بشك في خروج الوقت.

فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريم: لزمهم فعلها،

• (ولأ) لم يجز.

الشرط (الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها) - وتقدّم بيانهم^(٢) -

الخطبة والصلاة،

الشرط الثاني:

حضور أربعين من

أهل وجوب الجمعة

• قال أحمد: بعث النبي ﷺ مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى أهل المدينة،

فلما كان يوم الجمعة جمّع بهم، وكانوا أربعين، وكانت أول

جمعة جمعت بالمدينة^(٣)،

(١) انظر: الشرح الكبير (٥/ ١٩٠).

(٢) أي عند قوله: «(تلزّم) الجمعة كلّ..» في (ص ٣٣٩).

(٣) حكاه أبو داود في مسائله (٣٩٨) بنحوه، ولفظه: (قدمها مصعب بن عمير، وهم

مختبئون في دار فجمع بهم، وهم أربعون).

وروى عبد الله بن أحمد في مسائله (٤٣٣) عن أبيه قوله: (إذا كانوا أربعين رجلًا

اجتمعوا بإذن السلطان، قد جمّع بهم أسعد بن زرارة، وكانت أول جمعة جمعت في =

• وقال جابر رضي الله عنه: «مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى وَفَطَرَ»، رواه الدارقطني، وفيه ضعف^(١)، قاله في المبدع^(٢).

الشرط الثالث: أَنْ يَكُونُوا (بقرية مستوطنين) بِهَا، مَبْنِيَّةٌ بِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ،

الشرط الثالث:
الاستيطان في قرية
مبنية بما جرت به
العادة

- فَلَا تَتَمُّ مِنْ مَكَائِنٍ مُتَقَارِبِينَ،
- وَلَا تَصُحُّ مِنْ أَهْلِ الْخِيَامِ وَبُيُوتِ الشَّعْرِ وَنَحْوِهِمْ؛
- لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُقْصَدْ لِلْإِسْطِطَانِ غَالِبًا،
- وَكَانَتْ قِبَالُ الْعَرَبِ حَوْلَهُ ﷺ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهَا.

• وَتَصُحُّ بِقَرِيَّةٍ خَرَابٍ عَزُمُوا عَلَى إِصْلَاحِهَا وَالْإِقَامَةِ بِهَا،

(وَتَصُحُّ) إِقَامَتُهَا (فِيمَا قَارَبَ الْبَنِيَّانَ مِنَ الصَّحَرَاءِ)؛ لِأَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ رضي الله عنه أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ فِي حَرَّةِ بَنِي بِيَاضَةَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: «حَسَنُ الْإِسْنَادِ صَحِيحٌ»^(٣)، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «حَرَّةُ بَنِي بِيَاضَةَ

حكم إقامة الجمعة
في الصحراء

= الإسلام، وكانوا أربعين رجلاً)، وقصة أسعد بن زرارة تأتي قريباً.

وروى قصة بعث مصعب: عبدالرزاق (٣/ ١٦٠)، وأبو داود في المراسيل (٥٣)، والبيهقي (٣/ ١٧٩) من مرسل الزهري.

(١) أخرجه الدارقطني (١٥٧٩)، والبيهقي (٣/ ١٧٧)، وقال: (لا يحتج بمثله).

(٢) المبدع (٢/ ١٥٤).

(٣) أخرجه أبو داود (١٠٦٩)، وابن ماجه (١٠٨٢)، والدارقطني (١٥٨٥)، والبيهقي

(٣/ ١٧٦-١٧٧) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

على ميلٍ مِنَ المدينة»^(١).

وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص: لم يجز أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم،

حكم ما إذا رأى الإمام اشتراط العدد دون المأمومين

• وبالعكس: لا تلزم واحدًا منهم.

حكم ما إذا رأى المأمومون اشتراط العدد دون الإمام

(فإن نقصوا) عن الأربعين (قبل إتمامها):

حكم ما إذا نقص العدد قبل إتمامها

• لم يتموها جمعة؛ لفقد شرطها،

• (واستأنفوا ظهرًا) إن لم تمكن إعادتها جمعة،

○ وإن بقي معه العدد بعد انقضاء بعضهم، -ولو ممن لم

يسمع الخطبة، ولحقوا بهم قبل نقصهم -: أتموا جمعة.

(ومن) أحرم في الوقت (وأدرك مع الإمام منها)؛ أي: من الجمعة

ما نذكر به صلاة الجمعة

(ركعة: أتمها جمعة)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ أدرك ركعةً

مِنَ الجمعة فقد أدرك الصلاة» رواه الأثرم^(٢).

= وصححه ابن خزيمة (١٧٢٤)، وابن حبان (٧٠١٣)، والحاكم (٢٨١/١) وقال:

(صحيح على شرط مسلم).

(١) انظر: معالم السنن (٢٤٥/١).

(٢) أخرجه ابن ماجه (١١٢١) بنحوه، وأخرجه النسائي (١١٢/٣) وذكر الجمعة فيه ليس

في الأصول الخطية، انظر طبعة دار التاصيل (١٤٤١).

والحديث أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) عن أبي هريرة ذكر الجمعة،

وأعل هذه اللفظة في الحديث أبو حاتم في العلل لابنه (س ٤٩١، ٥١٩) وابن خزيمة

(١٨٥٠)، والدارقطني في العلل (س ١٧٣٠) وغيرهم.

- (وإن أدرك أقل من ذلك^(١)) بأن رفع الإمام رأسه من الثانية، ثم دخل معه: (أتمّها ظهرًا)؛ لمفهوم ما سبق، (إذا كان نوى الظهر) ودخل وقته؛ لحديث: «وإنما لكل امرئ ما نوى»^(٢)،
○ وإلا أتمّها نفلًا.

حكم من أدرك أقل من ركعة

- ومن أحرّم مع الإمام، ثم زحم عن السجود: لزّمه السجود على ظهر إنسان، أو رجله،
• فإن لم يمكنه: فإذا زال الزحام.

حكم من زحم عن السجود

- وإن أحرّم، ثم زحم وأخرج من الصف فصلًا فذا: لم تصحّ.
- وإن أخرج في الثانية: نوى مفارقتها، وأتمّها جمعة.
- الشرط الرابع: تقدّم خطبتين، وأشار إليه بقوله: (ويُشترط تقدّم خطبتين)؛

حكم من زحم وأخرج من الصف

الشرط الرابع: تقدم خطبتين

- لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، والذكر هو: الخطبة،

- ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كان النبي ﷺ يخطب خطبتين، وهو قائم يفصل بينهما بجلوس» متفق عليه^(٣).
- وهما بدل ركعتين لا من الظهر.

(١) في (ز): «أقل من ركعة».

(٢) سبق تخريجه في (ص ٦٠).

(٣) أخرجه أحمد (٣٥/٢)، والبخاري (٩٢٠، ٩٢٨)، ومسلم (٨٦١).

(من شرط صحتيهما:

ما يشترط لصحة
الخطبتين:

١. حمد الله

• حمد الله بلفظ: الحمد لله؛ لقوله ﷺ: «كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْزَمُ»، رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه (١).

٢. الصلاة على
رسول الله ﷺ

• (والصلاة على رسوله) مُحَمَّدٍ (ﷺ)؛ لأنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ افْتَقَرَتْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، افْتَقَرَتْ إِلَى ذِكْرِ رَسُولِهِ؛ كَالْأَذَانِ،
○ وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ الصَّلَاةِ.

٣. قراءة آية كاملة

• (وقراءة آية) كاملة؛ لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ النَّاسَ»، رواه مسلم (٢)؛

○ قَالَ أَحْمَدُ: «يَقْرَأُ مَا شَاءَ» (٣). وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: «لَوْ قَرَأَ آيَةً لَا تَسْتَقِلُّ بِمَعْنَى، أَوْ حُكْمٍ - كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿تُنْظَرُ﴾، أَوْ ﴿مُذْهَبًا مَتَّانًا﴾ - لَمْ يَكْفِ» (٤).

○ وَالْمَذْهَبُ: لَا بَدَّ مِنْ قِرَاءَةِ آيَةٍ - وَلَوْ جُنْبًا مَعَ تَحْرِيمِهَا -.
■ فَلَوْ قَرَأَ مَا تَضَمَّنَ الْحَمْدَ وَالْمَوْعِظَةَ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: أَجْزَأُ.

٤. الوصية بتقوى
الله

• (والوصية بتقوى الله ﷻ)؛ لَأَنَّهُ الْمَقْصُودُ.

(١) سبق تخريجه في (ص ٢).

(٢) أخرجه أحمد (٨٧/٥)، ومسلم (٨٦٢).

(٣) انظر: زاد المسافر (٢/٢٥٣).

(٤) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (١٦١/٢).

قَالَ فِي الْمَبْدَعِ: «وَيَبْدَأُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ، ثُمَّ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ بِالْمَوْعِظَةِ، ثُمَّ الْقِرَاءَةِ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ جَمَاعَةٍ»^(١).

وَلَا بُدَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ.

(و) يُشْتَرَطُ (حُضُورُ الْعَدَدِ الْمَشْتَرِطِ) لِسَمَاعِ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ اشْتِرَاطَ لِلصَّلَاةِ، فَاشْتَرَطَ لَهُ الْعَدْدُ؛ كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.

• فَإِنْ انْفَضُّوا^(٢) وَعَادُوا قَبْلَ فَوْتِ رَكْنٍ مِنْهَا: بَنَوُا،

٥. حضور العدد
المشترط

○ وَإِنْ كَثَرَ التَّفْرِيقُ،

○ أَوْ فَاتَ مِنْهَا رَكْنٌ،

○ أَوْ أَحْدَثَ فَتَطَهَّرَ:

■ اسْتَأْنَفَ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا لَهُمَا:

• الْوَقْتُ،

٦. الوقت

• وَأَنْ يَكُونَ الْخُطِيبُ يَصْلُحُ إِمَامًا فِيهَا،

٧. صلاحية
الخطيب للإمامة

• وَالْجَهْرُ بِهِمَا: بِحَيْثُ يَسْمَعُ الْعَدَدُ الْمَعْتَبَرُ، حَيْثُ لَا مَانِعَ،

٨. الجهر
بالخطبتين

• وَالنِّيَّةُ،

٩. النية

• وَالْإِسْطِطَانُ لِلْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْهُمَا،

١٠. الاستيطان

• وَالْمَوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ.

١١. الموالاة بين
الخطبتين والصلاة

(١) المبدع (٢/١٦١).

(٢) في (ز): «نقصوا».

(ولا يُشترطُ لهما):

مما لا يشترط في
الخطبتين:

- الطهارة (من الحدثين والنجس - ولو خطب بمسجد -؛ لأنَّهُما ذكرَّ تقدَّم الصلاة أشبه الأذان، وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة.

١. الطهارة

- وكذلك لا يُشترط لهما ستر العورة،

ب. ستر العورة

- (ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة) - بل يُستحب ذلك -؛ لأنَّ الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبهها الصلاتين.

ج. كون الخطيب
هو من يتولى
الصلاة

- ولا يُشترط أيضًا حضور متولي الصلاة الخطبة.

د. حضور من يتولى
الصلاة الخطبة

وبطلها: كلامٌ محرمٌ - ولو يسيرًا -.

مما يبطل
الخطبتين

ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة.

١٢. اشتراط كون
الخطبتين بالعربية
للقادر



(ومن سننهما): أي: الخطبتين:

من سنن الخطبتين:

- (أن يخطب على منبر)؛ لفعله ﷺ^(١)، وهو - بكسر الميم -: من النبر، وهو: الارتفاع، واتخاذُه: سنَّةٌ مجمعٌ عليها، قاله في شرح مسلم^(٢)، ويصعده على تودَّةٍ إلى الدرجة التي يلي السطح،

١. أن يخطب على
منبر أو موضع عال

(١) أخرجه أحمد (٣٣٩/٥)، والبخاري (٣٧٧)، ومسلم (٥٤٤) من حديث سهل بن

سعد الساعدي أنه ﷺ أرسل إلى امرأة من الأنصار: «انظري غلامك النجار يعمل لي

أعوادًا أكلّم الناس عليها» فعمل هذه الثلاث درجات، وهذا لفظ مسلم.

(٢) انظر: شرح مسلم، للنووي (١٥٢/٦).

○ (أو) يخطب على (موضع عالٍ) إن عَدِمَ المنبر؛ لَأَنَّهُ فِي معناه.

■ عَنْ يَمِينِ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ بِالْمَحْرَابِ،

■ وَإِنْ خُطِبَ بِالْأَرْضِ: فَعَنْ يَسَارِهِمْ.

● (و) أَنْ (يَسْلَمَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ)؛

٢. أن يسلم على
للمؤمنين إذا أقبل
عليهم

○ لِقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعَدَ الْمَنْبَرَ سَلَّمَ»، رَوَاهُ

ابْنُ مَاجَةٍ^(١).

○ وَرَوَاهُ الْأَثْرُمُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ^(٢)، وَابْنِ مَسْعُودٍ^(٣)، وَابْنَ

الزَّيْبِرِ^(٤)، وَرَوَاهُ النَّجَادُ عَنْ عُثْمَانَ^(٥) رضي الله عنه.

(١) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةٍ (١١٠٩) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهْيَعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَهَاجِرٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ جَابِرٍ بِهِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ لِابْنِهِ (س ٥٩٠): (هَذَا حَدِيثُ مَوْضُوعٍ)، وَقَالَ ابْنُ عَدِي فِي

الْكَامِلِ (تَرْجَمَةُ ابْنِ لَهْيَعَةَ) وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢٩٩/٣): (تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهْيَعَةَ)، وَقَالَ ابْنُ

عَبْدُ الْهَادِي فِي التَّنْقِيحِ (٥٦٥/٢): (وَابْنُ لَهْيَعَةَ ضَعِيفٌ).

(٢) أَخْرَجَهُ عَنْهُمَا الْأَثْرُمُ، سَاقَهُ مِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ (٥٦٥/٢) مَعَ التَّنْقِيحِ

عَنْ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (١١٤/٢)، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ (١٩٣/٣) كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ

مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرْسَلًا، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي: (مُجَالِدٌ لَيْسَ، وَحَدِيثُهُ مَرْسَلٌ)، وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي التَّلْخِصِ

(١٠١٥/٣).

(٣) لَمْ نَقِفْ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه.

(٤) أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذَرِ فِي الْأَوْسَطِ (٧١/٤).

(٥) أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (١١٤/٢).

• كسلامه على مَنْ عنده في خروجه.

• (ثمَّ) يُسْنُ أَنْ (يجلسَ إلى فراغِ الأذانِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما:
«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يجلسُ إِذَا صَعَدَ الْمَنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ»، رواهُ أَبُو دَاوُدَ^(١)،

٣. أن يجلس إلى فراغ الأذان

• (و) أَنْ (يجلسَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السابقِ^(٢)،

٤. الجلوس بين الخطبتين

• (و) أَنْ (يَخْطُبَ قَائِمًا)؛ لَمَّا تَقَدَّمَ،

٥. أن يخطب قائمًا

• (ويعتمدُ على سيفٍ، أو قوسٍ، أو عصا)؛ لفعله ﷺ، رواهُ أَبُو دَاوُدَ
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رضي الله عنه^(٣)، وفيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذَا الدِّينَ فُتِّحَ بِهِ،

٦. أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا

(١) أخرجه أبو داود (١٠٩٢) من حديث عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عمر العُمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به، وأصله في الصحيحين من طريق عبيد الله العُمري عن نافع دون ذكر الجلوس الأول، سبق تخريجه في (ص ٣٤٩).

قال الزيلعي في نصب الراية (١٩٧/٢): (والعُمري فيه مقال). وكذا قال المنذري في مختصر السنن (١٧/٢).

وله شاهد من مرسل الزهري عند أبي داود في المراسيل (٥٥) قال الزيلعي: (وفي هذا المرسل، وفي الحديث قبله جلوسه ﷺ على المنبر قبل الخطبة، وليس ذلك في غيرهما، وكل منهما يقوي الآخر)، وله شاهد من حديث السائب بن يزيد عند البخاري (٩١٣) قال: (كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام - يعني على المنبر -).

(٢) سبق تخريجه في (ص ٣٤٩).

(٣) أخرجه أحمد (٢١٢/٤)، وأبو داود (١٠٩٦).

وصححه ابن خزيمة (١٤٥٢)، وابن السكن كما نقله ابن الملقن في البدر المنير (٦٣٣/٤)، والنووي في الخلاصة (٢٨٠٠)، وحسنه ابن حجر في التلخيص (١٠٢١/٣) وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦٣٣/٤): (لم يضعفه - أي أبو داود - =

○ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: «وَيَتَوَجَّهُ بِالْيُسْرَى، وَالْأُخْرَى بِحَرْفِ الْمَنْبَرِ، فَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ: أَمْسَكَ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ، أَوْ أَرْسَلَهُمَا»^(١).

● (و) أَنْ (يَقْصِدَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ)؛

٧. أَنْ يَقْصِدَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ

○ لِفَعْلِهِ ﷺ^(٢)،

○ وَلَأنَّ فِي التَّفَاتِيهِ إِلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ إِعْرَاضًا عَنِ الْآخَرِ،

■ وَإِنْ اسْتَدْبَرَهُمْ: كَرَاهٌ.

■ وَيَنْحَرِفُونَ إِلَيْهِ إِذَا خُطِبَ؛ لِفَعْلِ الصَّحَابَةِ ﷺ^(٣)، ذِكْرُهُ

مَا يَقْصِدُهُ لِلْأُمُومِينَ وَهِيَ الْخُطْبَةُ

= فهو حسن عنده) ونقل عن ابن عساكر قوله: (ليس بالقوي).

(١) انظر: الفروع (١٧٧/٣).

(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٤٥/٨) ومن طريقه البيهقي (٢٠٥/٣) من حديث

عيسى بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ إذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه.

ضعفه ابن حبان في المجروحين (١٢١/٢) بعيسى، وتبعه ابن عدي والبيهقي وعبد الحق وابن طاهر (انظر: البدر المنير ٦٢٦/٤).

(٣) فيه حديثان: الأول أخرجه الترمذي (٥٠٩) عن محمد بن الفضل بن عطية عن منصور

عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: كان رسول الله ﷺ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا.

قال الترمذي: (حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل وهو ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا).

الثاني: ما أخرجه ابن ماجه (١١٣٦) عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي ﷺ إذا قام على المنبر، استقبله أصحابه بوجوههم.

قال ابن ماجه فيما نقله عنه ابن الملقن في البدر (٦٣٢/٤): (أرجو أن يكون متصلا)، =

في المبدع^(١).

- (و) أن (يقصر الخطبة)؛ لما روى مسلم عن عمار رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ تَطْوِيلَ^(٢) صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَتِهِ مِنْ فَهْمِهِ^(٣)، فَأُطِيلُوا الصَّلَاةَ وَقَصِّرُوا الخُطْبَةَ»^(٤)،
 - وأن تكون الثانية أقصر.
 - ورفع صوته قدر إمكانه.
 - (و) أن (يدعوا للمسلمين)؛ لأنه مسنون في غير الخطبة، ففيها أولى.
٨. تقصير الخطبة
٩. كون الثانية أقصر من الأولى
١٠. رفع الصوت في الخطبتين
١١. الدعاء للمسلمين فيهما

= قال ابن حجر في التلخيص (٣/١٠٢١): (كذا قال، ووالد عدي لا صحبة له)، وقال ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة (٢/٤٩١): (هذا الخبر عندي معلول) وقال الترمذي: (ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء).
قال ابن المنذر في الأوسط: (كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يُستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب)، واستشهد بحديث أبي سعيد الخدري أنه قال: (جلس النبي ﷺ ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله)، أخرجه البخاري (٩٢١) باب استقبال الناس الإمام إذا خطب.

(١) انظر: المبدع (٢/١٦٥).

(٢) في (د، ز): «طول»، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

(٣) كذا في النسخ المعتمدة لدينا، وجاء في هامش (س): (هكذا في المقروءة على المصنف،

وفي نسخة: «مَنِيَّة»)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

(٤) أخرجه أحمد (٤/٢٦٣)، ومسلم (٨٦٩).

ويُباح:

- الدعاء لمعين،
- وأن يخطب من صحيفة.
- قال في المبدع: «وينزل مسرعاً»^(١).
- وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة: جاز اتباعهم -نصاً-،
- وقال ابن أبي موسى: «يصلّي معهم الجمعة، ويعيدها ظهراً»^(٢).



(١) المبدع (٢/١٦٦).

(٢) انظر: الإرشاد (ص ٦٦).



(فصل)



(و) صَلَاةُ (الْجُمُعَةِ: رَكَعَتَانِ) إِجْمَاعًا، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ^(١).

عدد ركعات صلاة
الجمعة

(يُسَنُّ:

• أَنْ يَقْرَأَ جَهْرًا؛ لِفَعْلِهِ ﷺ:

ما يقرأ في صلاة
الجمعة

○ (فِي) الرُّكْعَةِ (الْأُولَى: بِالْجُمُعَةِ) بَعْدَ الْفَاتِحَةِ،

○ (وَفِي) الرُّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ: بِالْمَنَافِقِينَ)؛

▪ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ^(٢).

• وَأَنْ يَقْرَأَ فِي فَجْرِهَا:

ما يقرأ في فجر
الجمعة

○ فِي الْأُولَى ﴿الْحَمْدُ﴾ السَّجْدَةِ،

○ وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿هَلْ أَتَى﴾؛

▪ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ

ﷺ^(٣).

(وَنَحَرُمُ إِقَامَتُهَا)؛ أَيُّ: الْجُمُعَةِ - وَكَذَا الْعِيدُ - (فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ

حكم إقامة الجمعة
في أكثر من
موضع من البلد

(١) انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص ٤٠).

(٢) أخرجه أحمد (٢٢٦/١)، ومسلم (٨٧٩)،

وأخرجه أحمد (٤٢٩/٢)، ومسلم (٨٧٧) من حديث أبي هريرة ﷺ.

(٣) أخرجه أحمد (٤٣٠/٢)، والبخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٨٠).

مِنَ الْبَلَدِ؛ لَأَنَّهُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لَمْ يَقِيمُوا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ،

• (إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛

○ كَسَعَةِ الْبَلَدِ وَتَبَاعُدِ أَقْطَارِهِ،

○ أَوْ بُعْدِ الْجَامِعِ،

○ أَوْ ضَيْقِهِ،

○ أَوْ خَوْفِ فِتْنَةٍ:

■ فَيَجُوزُ التَّعَدُّ بِحَسْبِهَا فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي الْأَمْصَارِ

الْعَظِيمَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، فَكَانَ إِجْمَاعًا، ذِكْرُهُ فِي

الْمَبْدَع^(١).

(فَإِنْ فَعَلُوا)؛ أَي: صَلَّوْهَا فِي مَوْضِعَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ بَلَا حَاجَةٍ

(فَالصَّحِيحَةُ:

من أمثلة الحاجة
المبيحة لتعدد
الجمعة في البلد

حكم تعدد الجمعة
في أكثر من
موضع بلا حاجة

• مَا بَاشَرَهَا الْإِمَامُ، أَوْ أَدْنَى فِيهَا)، وَلَوْ تَأَخَّرَتْ، وَسَوَاءٌ قَلْنَا إِذْنَهُ

شَرْطًا، أَوْ لَا؛ إِذْ فِي تَصْحِيحِ غَيْرِهَا افْتِيَاءٌ عَلَيْهِ، وَتَقْوِيَةٌ لْجَمْعِيَّتِهِ.

• (فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي إِذْنٍ، أَوْ عَدَمِهِ: فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ)؛ لِأَنَّ الْإِسْتِغْنَاءَ

حَصَلَ بِالْأَوَّلَى، فَأَنْيَطَ الْحُكْمُ بِهَا.

○ وَيُعْتَبَرُ السَّبْقُ بِالْإِحْرَامِ.

• (وَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا) وَلَا مَزِيَّةَ لِأَحَدَاهُمَا: بَطَلَتَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ

تصحيحُهما، ولا تصحيحُ إحداهما،
 ○ فإن أمكنَ إعادتها^(١) جمعةً: فعلُوا،
 ○ وإلا صلَّوها ظهرًا.

• (أو جهَلتِ الأولى) منهما: (بطلتا)، ويصلُّونَ ظهرًا؛ لاحتمالِ
 سبقِ إحداهما، فتصحُّ، فلا تُعادُ.

• وكذا: لو أُقيمتَ في المصرِ جمعاتٌ وجهلَ كيفَ وقعتَ.

• وإذا وافقَ العيدُ يومَ الجمعةِ: سقطتْ عمَّنْ حضره مع الإمامِ كمرِيضٍ؛
 • دونَ الإمامِ، فإن اجتمعَ معه العددُ المعتبرُ: أقامَها،
 ○ وإلا صلَّى ظهرًا،

• وكذا العيدُ بِها إذا عزمُوا على فعلِها: سقطَ.

(وأقلُّ السُّنَّةِ) الراتبة (بعد الجمعةِ:

• ركعتان)؛ لأنَّه ﷺ كَانَ يَصَلِّي بعدَ الجمعةِ ركعتينِ، متفقٌ عليه
 من حديثِ ابنِ عمرَ ﷺ^(٢)،

• (وأكثرُها ستُّ) ركعاتٍ؛ لقولِ ابنِ عمرَ ﷺ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
 يَفْعَلُهَا»، رواه أبو داودَ^(٣)،

حكم ما إذا وافق
 العيد يوم الجمعة

السنة الراتبة بعد
 الجمعة:
 أ. أقلها

ب. أكثرها

(١) في (د): «إعادتهما».

(٢) أخرجه أحمد (٦/٢، ١١)، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢) زاد أحمد مسلم

في رواية: في بيته.

(٣) أخرجه أبو داود (١١٣٠) من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن

عمر مرفوعًا، بنحوه.

موضع السنة
الراتبة بعد الجمعة

○ ويصليها مكانه،

■ بخلاف سائر السنن، فبيته^(١)،

○ ويُسنُّ فصلٌ بين فرضي سنتيه: بكلام، أو انتقالٍ من موضعه.

السنة الراتبة قبل
الجمعة

ولا سنة لها قبلها؛ أي: راتبة،

• قال عبد الله: «رأيتُ أبي يصلي في المسجد -إذا أذن المؤذن- ركعات»^(٢).



مسنونات الجمعة:
١. الاغتسال

(وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسَلَ) لها في يومها؛ لخبر عائشة رضي الله عنها: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا»^(٣)، وعن جماعٍ وعند مضي: أفضل، (وتقدّم)^(٤)،

= وأخرجه أبو داود (١١٣٣)، والترمذي (٥٢٣) من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر من فعله موقوفًا.

وتابع ابن جريج: أبو إسحاق السبيعي والزيبر بن عدي، عند عبدالرزاق (٢٤٦/٣)- (٢٤٧)، وابن أبي شيبة (١٣٢/٢)، وابن المنذر في الأوسط (١٣٩/٤) عن أبي إسحاق وحده، وعبدالملك بن أبي سليمان عند ابن أبي شيبة (١٣٩/٢) كلهم عن عطاء عن ابن عمر موقوفًا.

وسئل أحمد عن عطاء عن ابن عمر فقال: (رأى ابن عمر ولم يسمع منه).

(١) في (ز): «فبيته أفضل».

(٢) انظر: الفروع، للشمس ابن مفلح (١٩٠/٣).

(٣) أخرجه أحمد (٦٣-٦٢/٦)، والبخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧) واللفظ لهما.

(٤) أي عند قوله في كتاب الطهارة: «(وإن استعمل) قليل (في طهارة مستحبة: كتجديد

وُضوء، وغُسلِ جمعة)» في (ص ١٦).

فيه نظرٌ.

(و) يُسَنُّ:

٢. التنظف والتطيب

- (تنظف وتطيب)؛ لَمَّا رَوَى الْبَخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَدْهَنُ وَيَمْسُ مِنْ طَيْبٍ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يَصَلِّي مَا كُنْتُ لَهُ، ثُمَّ يَنْصُتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرِ»^(١)،

- (و) أَنْ (يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ)؛ لوروده في بعض الألفاظ^(٢)،

٣. لبس احسن الثياب

-
- (١) أخرجه أحمد (٤٣٨/٥)، والبخاري (٨٨٣) من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه.
وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد (٦٩/٣)، والبخاري (٨٨٠)، ومسلم (٨٤٦) مرفوعاً ولفظه: «الفصل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنّ، وأن يمس طيباً إن وجد». (٢) جاء من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد (٨١/٣)، وأبو داود (٣٤٣)، وصححه ابن خزيمة (١٧٦٢)، وابن حبان (٢٧٧٨)، والحاكم (٢٨٣/١).
ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه، أخرجه أحمد (١٧٧/٥)، وابن ماجه (١٠٩٧)، وصححه ابن خزيمة (١٧٦٣)، والحاكم (٢٩٠/١)، واختلف في إسناده؛ فقليل عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، انظر: فتح الباري لابن حجر (٣٧١/٢).
ومن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أخرجه أحمد (٤٢٠/٥)، وصححه ابن خزيمة (١٧٧٥).
ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أخرجه أبو داود (٣٤٧)، وصححه ابن خزيمة (١٨١٠) ولفظه: «ولبس من صالح ثيابه» وبهذا اللفظ جاء في بعض طرق حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد (٦٥/٣).

○ وأفضلُها: البياض، ويعتَمُّ، ويرتدي،

- (و) أن (يَبْكُرَ إِلَيْهَا مَاشِيًا)؛ لقوله ﷺ: «ومشَى ولم يركب»^(١)،
- ويكونُ:

٤. التبكير إلى
الجمعة ماشيًا

■ بسكينة ووقار،

■ بعدَ طلوعِ الفجرِ الثاني،

بداية وقت التبكير
للجمعة

- (و) أن (يدنوَ مِنَ الإمام) مستقبلَ القبلة؛ لقوله ﷺ: «مَنْ غَسَلَ
- واغتسلَ، وبَكَرَ وابْتَكَرَ، ومَشَى ولم يركبَ، ودَنَا مِنَ الإمام
- فاستمعَ ولم يُلغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ، عَمَلُ
- صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا»، رواه أحمدُ، وأبو داودَ، وإسنادهُ ثقاتٌ^(٢).

٥. النوم من الإمام

• ويشْتَغَلُ: بالصلاة^(٣)، والذكر، والقراءة.

٦. الاشتغال بالصلاة
والذكر والقراءة

- (و) أن (يقرأ سورة الكهف في يومها)؛ لما رَوَى البيهقيُّ بإسنادٍ
- حسنٍ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ قرأ سورة الكهف يومَ
- الجمعة أضَاءَ لَهُ مِنَ النورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»^(٤).

٧. قراءة سورة
الكهف

(١) انظر ما بعده.

- (٢) أخرجه أحمد (١٠-٩/٤) وأبو داود (٣٤٥) والترمذي (٤٩٦) وابن ماجه (١٠٨٧)
- والنسائي (٩٦-٩٥/٣) من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، وأكثر الروايات: «... عملُ
- سنة، أجرُ صيامها وقِيَامِهَا». صححه: ابن خزيمة (١٧٥٨) وابن حبان (٥٥٩) والحاكم
- (٢٨٢/١) وحسنه الترمذي والبخاري (١٠٦٥) والنووي في الخلاصة (٢٧١٧).

(٣) في (ز): «بالصلاة على النبي».

(٤) في (ز): «في يوم».

- (٥) أخرجه البيهقي (٢٤٩/٣)، والنسائي في السنن الكبرى (١٠٨٩٩-١٠٩٠١) بنحوه، =

٨. الإكثار من

الدعاء

٩. الإكثار من

الصلاة على

النبي ﷺ

• (و) أن (يكثُر الدعاء)؛ رجاء أن يصادف ساعة الإجابة.

• (و) أن (يكثُر الصلاة على النبي ﷺ)؛ لقوله ﷺ: «أكثرُوا عليَّ من

الصلاة يوم الجمعة»، رواه أبو داود وغيره^(١)،

• وكذا: ليلتها.

• (ولا يتخطى رقاب الناس)؛ لما روى أحمد: أن النبي ﷺ - وهو

حكم تخطي رقاب

الناس

على المنبر - رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس، فقال له: «اجلس؛

فقد أذيت»^(٢).

= والحاكم (٣٦٨/٢) وصححه، وردّه الذهبي في تلخيصه.

وروي موقوفاً على أبي سعيد ؓ بنحوه، أخرجه النسائي في الكبرى، والبيهقي في

الجامع لشعب الإيمان (٢٢٢٠)، قال النسائي: (وقفه أصح)، وكذا قال الذهبي في

المهذب (١١٨١/٣)، وقال البيهقي: (وهذا هو المحفوظ).

(١) أخرجه أحمد (٨/٤)، وأبو داود (١٠٤٧)، وابن ماجه (١٠٨٥)، والنسائي (٩١/٣) -

٩٢ من حديث حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أوس بن

أوس الثقفي ؓ.

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٦٨١/٢-٦٨٤): (قالت طائفة: هو حديث

منكر، وحسين الجعفي سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي، وروى عنه

أحاديث منكراً فغلط في نسبه، وممن ذكر ذلك البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو

داود وابن حبان وغيرهم، وأنكر ذلك آخرون وقالوا: الذي سمع منه هو ابن جابر)،

وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص ١٢٦-١٣٢ ح ٧٤).

(٢) أخرجه أحمد (١٨٨/٤)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي (١٠٣/٣) من حديث

عبد الله بن بسر المازني ؓ، وأخرجه ابن ماجه (١١١٥) من حديث جابر بن عبد الله ؓ.

زاد أحمد وابن ماجه: (وأنيت)، صححه ابن خزيمة (١٨١١)، وابن حبان (٢٧٩٠)، =

الأحوال التي لا
يكره فيها التخطي

○ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) الْمُتَخَطِّي (الْإِمَامَ): فَلَا يُكْرَهُ؛ لِلْحَاجَةِ،

■ وَالْحَقَّ بِهِ فِي الْغُنْيَةِ: الْمُؤَدَّن^(١)،

○ (أَوْ) يَكُونَ التَّخَطِّي (إِلَى فُرْجَةٍ) لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِهِ: فَيَتَخَطَّى؛

لَأَنَّهُمْ أَسْقَطُوا حَقَّ أَنْفُسِهِمْ بِتَأْخِرِهِمْ.

(وَحَرَمَ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ) - وَلَوْ: عَبْدُهُ، أَوْ وَلَدُهُ الْكَبِيرُ - (فَيَجْلِسَ

حكم أن يقيم غيره
فيجلس مكانه

مَكَانَهُ)؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَمَرَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ

مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٢). وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا، قَالَهُ فِي

التَّلْخِصِ^(٣)؛

● (إِلَّا):

الأحوال التي يجوز
فيها أن يقيم غيره
فيجلس مكانه

○ الصَّغِيرَ،

○ (مَنْ قَدَّمَ صَاحِبًا لَهُ فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ)، وَكَذَا: لَوْ

جَلَسَ لِحَفْظِهِ بَدُونِ إِذْنِهِ؛ قَالَ فِي الشَّرْحِ: «لَأَنَّ النَّائِبَ يَقُومُ

بِاخْتِيَارِهِ»^(٤)،

= وابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٦٨٠) وغيرهم.

قال ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٠٤٤): (وضعه ابن حزم في المحلى (٥/ ٧٠) بما لا يقدر).

(١) انظر: الغنية (٢/ ١٠٢).

(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢)، والبخاري (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧).

(٣) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (٢/ ١٧٥).

(٤) انظر: الشرح الكبير (٥/ ٢٩١).

▪ لكن إن جلس في مكان الإمام، أو طريق المارة، أو استقبل المصلين في مكان ضيق: أقيم. قاله أبو المعالي^(١).

حكم الإيثار بالمكان
الفاضل

وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل؛

• لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه.

حكم رفع المصلي
للفروش

(وحرّم رفع مصلّي مفروش)؛ لأنّه كالنائب عنه،

• (ما لم تحضر الصلاة):

○ فيرفعه؛ لأنّه لا حرمة له بنفسه،

○ ولا يصلي عليه.

الأحق بالمكان إذا
قام لعارض

(ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريباً: فهو أحق به)؛

لقوله ﷺ: «من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به»، رواه مسلم^(٢)،

• ولم يقيدّه الأكثر بالعود قريباً.

ما يفعله من دخل
والإمام يخطب

(ومن دخل) المسجد (والإمام يخطب: لم يجلس) - ولو كان وقت

نهي - (حتّى يصلي ركعتين يوجز فيهما)؛

• لقوله ﷺ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام فليصل

ركعتين»، متفق عليه،

• زاد مسلم: «وليتجوّز فيهما»^(٣).

(١) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (١٧٦/٢).

(٢) أخرجه أحمد (٢٦٣/٢)، ومسلم (٢١٧٩) من حديث أبي هريرة ر.ه.

(٣) أخرجه أحمد (٢٩٧/٣)، ٣١٦-٣١٧، والبخاري (١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥) من =

○ فَإِنْ جَلَسَ: قَامَ فَأَتَى بِهِمَا، مَا لَمْ يَطْلِ الْفَصْلَ.

فتسنن: تحية المسجد لمن دخله، غير وقت نهي،

حكم تحية المسجد

• إِلَّا:

من لا تسن له تحية
للمسجد

○ الخطيب،

○ وداخله لصلاة عيد،

○ أو بعد شروع في إقامة،

○ وقيمه،

○ وداخل المسجد الحرام؛ لأن تحيته الطواف.

(ولا يجوز الكلام والإمام يخطب)، إذا كان منه بحيث يسمعه؛

حالات الكلام أثناء
الخطبة:
١. التحريم

• لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾

[الأعراف: ٢٠٤]،

• ولقوله ﷺ: «مَنْ قَالَ: صَهْ فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ»، رواه

أحمد^(١)،

○ (إِلَّا:

ب. الإباحة

■ له؛ أي: للإمام، فلا يحرم عليه الكلام،

= حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(١) أخرجه أحمد (٩٣/١)، وأبو داود (١٠٥١) من حديث عطاء الخرساني عن مولى

امراته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

▪ (أَوْ لَمَنْ يَكَلِّمُهُ) لمصلحة؛ لَأَنَّهُ ﷺ كَلَّمَ سَائِلًا، وَكَلَّمَهُ هُوَ^(١).

وَيَجِبُ: لتحذيرٍ ضريرٍ وغافلٍ عن هلكةٍ.

ج. الوجوب

(وَيَجُوزُ) الكلامُ:

المواضع التي يباح فيها الكلام

• (قَبْلَ الْخُطْبَةِ،

• وَبَعْدَهَا)،

• وَإِذَا سَكَتَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ،

• أَوْ شَرَعَ فِي الدُّعَاءِ،

وَلَهُ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، إِذَا سَمِعَهَا مِنَ الْخُطِيبِ، وَتُسَنُّ سِرًّا؛

• كَدُعَاءٍ، وَتَأْمِينٍ عَلَيْهِ،

• وَحَمْدِهِ خَفِيفَةً إِذَا عَطَسَ،

• وَرَدُّ سَلَامٍ،

• وَتَشْمِيتِ عَاطِسٍ،

وَإِشَارَةُ أُخْرَسٍ إِذَا فَهَمَتْ: ككلام؛

حكم الإشارة

(١) أخرجه أحمد (٢٩٧/٣، ٣١٦-٣١٧)، والبخاري (١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥) من

حديث جابر بن عبد الله ﷺ، وفيه قال جابر: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول

الله ﷺ يخطب فجلس قبل أن يصلي فقال له النبي ﷺ: «أركعت ركعتين؟» قال: لا.

فقال: «قم فاركعهما».

• لَا تَسْكِيْتُ مُتَكَلِّمٍ بِإِشَارَةٍ.

وَيُكْرَهُ الْعَبَثُ وَالشَّرْبُ حَالِ الْخُطْبَةِ إِنْ سَمِعَهَا،

حكم العبث والشرب
حال الخطبة

• وَإِلَّا: جَازٌ، نَصٌّ عَلَيْهِ.



(بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)

سبب تسمية العيد

سَمِيَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَعُودُ وَيَتَكَرَّرُ لَأَوْقَاتِهِ، أَوْ تَفَاوُلًا وَجَمْعَةً: أَعْيَادًا.

حكم صلاة العيد

(وهي)؛ أَي: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ: (فَرَضَ كَفَايَةً؛

• لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]،

• وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ يَدَاوُمُونَ عَلَيْهَا.

اول وقت صلاة العيد

(إِذَا تَرَكَهَا أَهْلُ بَلَدٍ: قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ)؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَعْلَامِ الدِّينِ الظَّاهِرَةِ.

(و) أَوَّلُ (وَقْتِهَا: كَصَلَاةِ الضُّحَى)؛ لِأَنَّهُ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُ لَمْ يَصَلُّوها إِلَّا

بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ^(١)، ذَكَرَهُ فِي الْمَبْدَعِ^(٢).

آخر وقتها

(وَأَخْرَهُ)؛ أَي: آخِرُ وَقْتِهَا: (الزَّوَالُ)؛ أَي: زَوَالُ الشَّمْسِ.

(فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْعِيدِ إِلَّا بَعْدَهُ)؛ أَي: بَعْدَ الزَّوَالِ: (صَلُّوا مِنْ الْغَدِ)

(١) أَخْرَجَ أَحْمَدُ (أَطْرَافَ الْمَسْنَدِ ٢/٦٨٨)، وَأَبُو دَاوُدَ (١١٣٥)، وَابْنُ مَاجَهَ (١٣١٧) مِنْ

حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ خُمْيَرٍ الرَّحْبِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَسْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَّغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ.

وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ (١٩/٢) مَجْزُومًا بِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ (٣٧٦/٢).

(٢) انْظُرْ: الْمَبْدَعُ (١٨١/٢).

قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عُمومةَ له من الأنصار، قال: «عَمَّ علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركبٌ في آخر النهار، فشهدوا أنَّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي ﷺ الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غداً لعيدهم» رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني، وحسنه^(١).

(وُتُسُنُّ) صلاةُ العيد (في: صحراء) قريّة عرفاً؛

ما يسن لصلاة
العيد:

- لقول أبي سعيد رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ فِي الْفِطْرِ^(٢) وَالْأَضْحَى إِلَى الْمِصْلَى» متفقٌ عليه^(٣)،
- وكذلك الخلفاء بعده^(٤).

١. أن تقام في
صحراء قريّة عرفاً

(و) يُسُنُّ: (تقديم صلاة الأضحى، وعكسه الفطر): فيؤخرها، لما روى الشافعي مرسلاً: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزَمٍ رضي الله عنه: «أَنَّ

٢. تقديم صلاة
الأضحى وتأخير
صلاة الفطر

(١) أخرجه أحمد (٥٨/٥)، وابن ماجه (١٦٥٣) وهذا لفظهما، وأخرجه أحمد (٥٧/٥)، وأبو داود (١١٥٧)، والنسائي (١٨٠/٣) بنحوه. ونقل ابن رجب في الفتح (١٠٧/٦): (تصحیح الحديث عن إسحاق بن راهويه، واحتجاج أحمد به)، وحسنه الدارقطني (٢٢٠٣)، وصححه إسناده البيهقي (٣١٦/٣)، وابن حزم في المحلى (٩٢/٥).

(٢) في (ز): يوم الفطر.

(٣) أخرجه البخاري (٩٥٦)، وأخرجه أحمد (٤٢/٣)، ومسلم (٨٨٩) بذكر خروج النبي ﷺ دون لفظ (المصلى).

(٤) أخرجه البيهقي (٣١٠/٣) عن عبدالله بن عامر أن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامتنع الناس من المصلى، فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم. ويأتي أثر علي رضي الله عنه قريباً.

عَجَلِ الْأَضْحَى، وَأَخِرِ الْفِطْرِ، وَذَكَرِ النَّاسَ»^(١).

(و) يُسَنُّ:

• (أَكَلُهُ قَبْلَهَا)؛ أَي: قَبْلَ الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ الْفِطْرِ؛ لِقَوْلِ بَرِيرَةَ^(٢):

٣. الأكل قبل
الخروج لصلاة
الفطر

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَفْطَرَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ
النَّحْرِ حَتَّى يَصَلِّيَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ^(٣)،

○ وَالْأَفْضَلُ: تَمَرَاتٍ وَتَرًا.

• وَالتَّوَسُّعُ عَلَى الْأَهْلِ،

٤. التوسعة على
الأهل

• وَالصَّدَقَةُ.

٥. الصدقة

(وَعَكْسُهُ)؛ أَي: يُسَنُّ الْإِمْسَاكُ (فِي الْأَضْحَى، إِنْ ضَحَّى) حَتَّى

٦. الإمساك في
الأضحى حتى

يَصَلِّيَ؛ لِأَكْلِ مَنْ أَضْحَيْتَهُ؛ لَمَّا تَقَدَّمَ،

يأكل من أضحيته

(١) أخرجه الشافعي في مسنده (١/١٥٢)، وعبد الرزاق (٣/٢٨٦)، والبيهقي (٣/٢٨٢)

من حديث إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى عن أبي الحويرث أن النبي ﷺ كتب إلى عمرو بن حزم، به، قال البيهقي: (هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده)، وقال الذهبي في المذهب (٣/١٢١٨) عن إبراهيم: (واو).

(٢) كذا في جميع النسخ المعتمدة لدينا، ولعل صوابه: «بريدة» كما في مصادر التخريج.

(٣) أخرجه أحمد (٥/٣٥٢)، وابن ماجه (١٧٥٦)، والترمذي (٥٤٢) من حديث ثواب بن عتبة عن عبدالله بن بريدة عن أبيه.

قال الترمذي: (حديث غريب، وقال محمد -أي البخاري-: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث)، ولكن تابعه عقبه بن عبدالله الرفاعي عند أحمد (٥/٣٥٣)، والدارمي (١٧٢٢-١٠٣/٧)، والبيهقي (٣/٢٨٣).

صححه ابن خزيمة (١٤٢٦)، وابن حبان (٢٨١٢)، والحاكم (١/٢٩٤) وغيرهم.

• والأولَى: مَنْ كَبِدَهَا.

(وَتَكَرَّهُ) صَلَاةُ الْعِيدِ (فِي الْجَامِعِ بِلَا عَذْرِ)؛

حكم صلاة العيد في
الجامع

• إِلَّا بِمَكَّةَ الْمُشْرِفَةِ،

○ لِمُخَالَفَةِ فَعْلِهِ ﷺ^(١).

وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلَفَ: مَنْ يَصَلِّي بِضَعْفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ؛

لِفَعْلِ عَلِيٍّ ﷺ^(٢)، وَيَخْطُبُ لَهُمْ،

• وَلَهُمْ فَعْلُهَا: قَبْلَ الْإِمَامِ، وَبَعْدَهُ،

• وَأَيُّهُمَا سَبَقَ: سَقَطَ بِهِ الْفَرُضُ، وَجَازَتْ التَّضَحُّيَةُ.

(وَيُسَنُّ:

• تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ إِلَيْهَا)؛ لِيَحْصَلَ لَهُ الدَّنُوُّ مِنَ الْإِمَامِ، وَانْتَظَارُ الصَّلَاةِ؛

٧. التبكير إلى
صلاة العيد

فِيكَثَرِ ثَوَابِهِ.

• (مَاشِيًا)؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ ﷺ: «مَنْ السُّنَّةُ أَنْ يَخْرَجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا»

٨. السعي إلى
الصلاة ماشيًا

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ^(٣).

٩. أن يمشي إلى
صلاة العيد بعد
صلاة الصبح

• (بَعْدَ) صَلَاةِ الصَّبْحِ،

(١) كما في حديث أبي سعيد ﷺ المتقدم، انظر ص ٣٧٢.

(٢) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٢٩٥/٤) عن أبي عبد الرحمن قال: (رأى عليّ أناسًا

يذهبون يوم العيد فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يأتون المسجد، فقال: إنما الجماعة في الجبّانة،

وأمر رجلاً فصلّى بهم)، وينحوه أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤/٢)، والبيهقي (٣١٠/٣).

(٣) أخرجه الترمذي وحسنه (٥٣٠)، وابن ماجه (١٢٩٦).

قال النووي في الخلاصة (٢٨٩٥): (اتفقوا على ضعفه، وأن الحارث كذاب).

١٠. تأخر الإمام إلى وقت الصلاة

• (و) يُسَنُّ (تَأْخُرُ) إِمَامٌ^(١) إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ؛

○ لِقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

إِلَى الْمَصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(٢)،

○ وَلَأَنَّ الْإِمَامَ يُنْتَظَرُ وَلَا يَنْتَظَرُ.

• وَيَخْرُجُ (عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ؛ أَيْ: لَابَسًا أَجْمَلَ ثِيَابِهِ؛ لِقَوْلِ

١١. الخروج بأحسن هيئة

جَابِرٍ رضي الله عنه: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَمُّ وَيَلْبَسُ بَرْدَهُ الْأَحْمَرَ فِي الْعِيدَيْنِ

وَالْجُمُعَةِ» رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ^(٣).

○ (إِلَّا الْمَعْتَكِفَ فَ) يَخْرُجُ (فِي ثِيَابٍ اعْتِكَافِيَةٍ؛ لِأَنَّهُ أَثَرُ عِبَادَةٍ،

فَاسْتَحَبَّ بِقَاؤُهُ.

(وَمَنْ شَرَطَهَا؛ أَيْ: شَرَطَ صَحَّةَ صَلَاةِ الْعِيدِ:

شروط صحة صلاة العيد:

• (اسْتِيطَانُ،

١. الاستيطان

• وَعَدَدُ الْجُمُعَةِ)

٢. عدد الجمعة

(١) في (د): «الإمام»، الألف واللام من الشرح.

(٢) سبق تخريجه في (ص ٣٧٢).

(٣) رواه ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٧٣٢ موسوعة شروح الموطأ)، والبيهقي (٣/ ٢٤٧،

٢٨٠) عن الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر عن جابر رضي الله عنه به.

وأخرجه ابن خزيمة (١٧٦٦) ولفظه: (كانت لرسول الله ﷺ جبة يلبسها في العيدين

والجمعة)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٦) عن أبي جعفر مرسلاً.

ضعفه النووي في الخلاصة (٢٨٨٩)، وقال الذهبي في المذهب (٣/ ١٢١٦):

(حجاج لئ).

○ فَلَا تَقَامُ إِلَّا حَيْثُ تَقَامُ^(١)؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وافقَ العیدَ فی حَجَّتِهِ وَلَمْ یَصَلِّ،

▪ (لَا إِذْنَ إِمَامٍ) فَلَا يُشْرَطُ؛ كَالْجُمُعَةِ.

(وَيُسَنُّ) إِذَا غَدَا مِنْ طَرِيقٍ (أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ)؛ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ»^(٢).
• وَكَذَا الْجُمُعَةُ،

١٢. یسن مخالفة الطريق في الغدو والرجعة

○ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: «وَلَا يَمْتَنَعُ ذَلِكَ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ»^(٣)،

• وَقَالَ فِي الْمَبْدَعِ: «الظَاهِرُ أَنَّ الْمَخَالَفَةَ فِيهِ شُرِعَتْ لِمَعْنَى خَاصٍّ فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِ غَيْرُهُ»^(٤).



(وَيَصَلِّيْهَا):

صفة صلاة العيد

• رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٥).

(١) في (د، ز): «تقام الجمعة».

(٢) أخرجه البخاري (٩٨٦).

(٣) شرح المنتهى (٥٠٨/٢).

(٤) المبدع (١٨٤/٢).

(٥) أخرجه أحمد (١٢/٢)، والبخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) عن ابن عمر به، وليس في =

○ فلو قدم الخطبة: لم يعتد بها.

- (يكبر في الأولى بعد) تكبيرة الإحرام و(الاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة: ستاً) زوائد،

عدد التكبيرات
الزوائد في الركعة
الأولى

- (وفي) الركعة (الثانية قبل القراءة: خمساً)؛

عدد التكبيرات
الزوائد في الركعة
الثانية

- لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه:
«أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى
 وخمسا في الآخرة^(١)» إسناده حسن^(٢).

- قال أحمد: «اختلف أصحاب النبي ﷺ في التكبير، وكلّه
 جائز»^(٣).

= شيء من طرقهم ذكر عثمان.

وجاء ذكره ﷺ في حديث ابن عباس، أخرجه البخاري (٩٦٢) ومسلم (٨٨٤).

(١) في (د): «الآخيرة».

(٢) أخرجه أحمد (١٨٠ / ٢)، وأبو داود (١١٥٢)، وابن ماجه (١٢٧٨) عن عمرو بن

شعيب به. قال أحمد: أنا أذهب إلى هذا.

وصححه علي بن المديني (انظر: الفتح لابن رجب ٦ / ١٧٨)، والبخاري (انظر: العلل الكبير ١٥٤).

وقال أحمد: (وليس يروى في التكبير في العيدين عن النبي ﷺ حديث صحيح) نقله
ابن الجوزي في التحقيق (٢ / ٥٨٦ مع التنقيح)، وقال في رواية عبدالله (٤٦٧، ٤٦٨):
(وهذا آخذ) أي حديث عمرو بن شعيب، ثم روى عبدالله حديث أبي هريرة موقوفاً
عليه أنه كبر سبعا وخمسا، ثم قال: (وهذا آخذ).

(٣) انظر: زاد المسافر (٢ / ٢٦٩)، وفتح الباري لابن رجب (٦ / ١٧٩).

رفع اليدين في
التكبيرات

• (يرفع يديه مع كل تكبيرة)؛

○ لقول وائل بن حُجر رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ»^(١)، قَالَ أَحْمَدُ: «فَأَرَى أَنْ يَدْخَلَ فِيهِ هَذَا كُلُّهُ»^(٢)،

○ وعن عمر رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ والعِيدِ، وعن زيد رضي الله عنه كذلك، رواهما الأثرم^(٣).

• (ويقول) بين كل تكبيرتين: (الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله^(٤) بكرة وأصيلاً، وصلى الله على مُحَمَّدٍ ﷺ النَّبِيِّ وآلِهِ ﷺ وسلّم تسليمًا^(٥))؛ لقول عقبة بن عامر^(٨): سألتُ ابنَ مسعودٍ رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: «يحمدُ اللهَ ويشني عليه، ويصلي على النَّبِيِّ ﷺ» رواه الأثرم وحرب، واحتجَّ به أحمد^(٩).

ما يقال بين
التكبيرات

(١) أخرجه أحمد (٣١٦/٤)، والطيالسي في مسنده (١١١٤)، والبخاري (٤٤٨٩).

(٢) انظر: المبدع، للبرهان ابن مفلح (١٨٧/٢).

(٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣٢٣/٤)، والبيهقي (٢٩٣/٣).

قال البيهقي: (وهذا منقطع).

وأما أثر زيد فلم نقف على من أخرجه.

(٤) في (ز): «سبحان الله وبحمده».

(٥) في (ز): «سيدنا محمد».

(٦) في (ز): «وعلى آله وصحبه».

(٧) في (د): «تسليمًا كثيرًا».

(٨) كذا في جميع النسخ لدينا، ولعل صوابه: «الوليد بن عقبة» كما في مصادر التخریج.

(٩) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣٢١/٤)، والطبراني في الكبير (٣٠٣/٩)، والبيهقي

(٢٩١/٣) عن الوليد بن عقبة بنحوه، وانظر احتجاج أحمد به في: مسائل عبدالله =

○ (وإن أحبَّ قالَ غيرَ ذلكَ)؛ لأنَّ الغرضَ الذِّكْرُ بعدَ التكبيرِ.

من أحكام تكبيرات
العید الزوائد

▪ وإذا شكَّ في عددِ التكبيرِ: بنى على يقينٍ.

▪ وإذا نسيَ التكبيرَ حتَّى قرأ: سقط؛ لأنَّه سنَّةٌ فاتَ محلُّها.

▪ وإن أدركَ الإمامَ راکعًا: أحرم، ثمَّ ركع، ولا يشتغلُ بقضاءِ التكبيرِ.

▪ وإن أدركَهُ قائمًا بعدَ فراغِهِ مِنَ التكبيرِ: لم يقضِهِ،

▪ وكذا إن أدركَهُ في أثنايهِ: سقطَ ما فاتَ.

• (ثمَّ يقرأُ جهراً)؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ

صفة القراءة في
صلاة العید

فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ» رواه الدارقطني^(١)،

○ (في الأولى بعدَ الفاتحةِ بسبَّحْ،

○ وبالغاشيةِ في الثانيةِ)؛

▪ لقولِ سمرَةَ رضي الله عنها: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِ﴿سَبَّحْ

أَسْمَرَ بِكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾» رواه أحمد^(٢).

= (٤٧٠)، والطبقات لابن أبي يعلى (٢/٢٧)، (٢/١١٧).

(١) أخرجه الدارقطني (١٨٠٣) من طريق محمد بن عمر الواقدي عن عبدالله بن نافع

مولي ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر به.

قال الألباني في الإرواء (٣/١١٥): (وهذا سند واه جداً عبد الله ضعيفاً ومحمد بن عمر

وهو الواقدي متروك متهم بالكذب).

(٢) أخرجه أحمد (٥/٧)، ومثله حديث النعمان بن بشير أخرجه أحمد (٤/٢٧٣) ومسلم

(٨٧٨).

صفة خطبة العيد

• (فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ: (خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ، كَخُطْبَةِ^(١) الْجُمُعَةِ) فِي

أَحْكَامِهَا - حَتَّى فِي الْكَلَامِ؛ إِلَّا التَّكْبِيرَ مَعَ الْخَاطِبِ -،

○ (يَسْتَفْتَحُ الْأَوَّلَى: بِتَسْعِ تَكْبِيرَاتٍ) قَائِمًا نَسَقًا،

○ (وَالثَّانِيَةَ: بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ كَذَلِكَ؛

■ لَمَّا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادَةَ قَالَ: «يَكْبُرُ

الْإِمَامُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ

سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ»^(٢)،

○ (يَحْتَثُّهُمْ فِي) خُطْبَةِ (الْفِطْرِ عَلَى: الصَّدَقَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ:

«أَعْنُوهُمْ بِهَا عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ»^(٣)، (وَيَبَيِّنُ لَهُمْ مَا

يُخْرِجُونَ): جَنَسًا، وَقَدَرًا، وَالْوَجُوبَ، وَالْوَقْتَ،

○ (وَيُرَغِّبُهُمْ فِي) خُطْبَةِ (الْأُضْحَى: فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَيَبَيِّنُ لَهُمْ

حُكْمَهَا)؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ فِي خُطْبَةِ الْأُضْحَى

ما يشرع للإمام
ذكره في خطبة
الفطر

ما يشرع للإمام
ذكره في خطبة
الأضحى

(١) في (ز): «كخطبتي».

(٢) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩٠-٢٩١)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٠)، والبيهقي (٣/ ٢٩٩-٣٠٠) من طرق عنه.

(٣) أخرجه الدارقطني (٢١٣٣)، والبيهقي (٤/ ١٧٥) من حديث أبي معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به مرفوعاً.

وضعه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٢١)، وابن عساكر (انظر: البدر المنير ٥/ ٦٢١)، وأشار الدارقطني في علله (س ٢٧٧٠) وابن عدي في الكامل في ترجمة أبي معشر نجيع السندي (١٠/ ٢٢٦) إلى تفرد هذا اللفظ دون غيره.

كثيراً من أحكامها، من رواية أبي سعيد^(١) والبراء^(٢) وجابر^(٣) وغيرهم رحمهم الله.

(والتكبيراتُ الزوائدُ): سنّةٌ،

(والذكرُ بينها) -أي: بين التكبيرات-: سنّةٌ،

• ولا يُسنُّ بعدَ التكبيرةِ الأخيرةِ في الركعتين.

(والخطبتان: سنّةٌ)؛ لما روى عطاءٌ عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه، قال:

«شهدتُ مع النَّبِيِّ ﷺ العيدَ، فلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فليجلسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فليذهبْ»، رواه ابنُ ماجه وإسناده ثقاتٌ^(٤)، ولو وجبتُ، لوجبَ حضورُها واستماعُها.

والسُّنّةُ لَمَنْ حضرَ العيدَ مِنَ النِّسَاءِ: حضورُ الخطبةِ،

• وأن يُفردنَ بموعظةٍ إذا لم يسمعنَ خطبةَ الرجالِ.

حكم التكبيرات
الزوائد

حكم الذكر بين
التكبيرات

حكم الخطبتين

حضور النساء
خطبة العيد

إفراد النساء
بالخطبة

(١) أخرجه أحمد (٥٧/٣)، ومسلم (١٩٧٣) في ادخار الأضاحي.

(٢) أخرجه أحمد (٢٨١-٢٨٢/٤)، والبخاري (٩٥١، ٥٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١) فيمن ضحى قبل الصلاة.

(٣) أخرجه أحمد (٣١٢/٣)، ومسلم (١٩٦٣) في إجزاء الجذعة من الضأن.

(٤) أخرجه ابن ماجه (١٢٩٠)، وأبو داود (١١٥٥)، والنسائي (١٨٥/٣) عن عطاء بن أبي رباح به.

واختلف في وصله وإرساله؛ ورَجَّح الإرسال: أحمد (انظر: الفتح لابن رجب ١٤٨/٦)، وأبو زرعة (انظر: العلل لابن أبي حاتم س ٥١٣) وغيرهما.

ما يكره في صلاة
العید

(ويُكرهُ:

• التنفُّلُ)

• وقضاءُ فاتئةٍ:

○ (قَبْلَ الصَّلَاةِ)؛ أي: صَلَاةَ العیدِ،

○ (وَبَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا) قَبْلَ مَفَارِقَتِهِ؛

▪ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ ^(١) فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَمْ يَصَلِّ قَبْلَهُمَا، وَلَا بَعْدَهُمَا» متفقٌ عليه ^(٢).

(وَيُسْنُ لِمَنْ فَاتَتْهُ) صَلَاةُ العیدِ، (أَوْ) فَاتَتْهُ (بَعْضُهَا: قَضَاؤُهَا) فِي يَوْمِهَا: قَبْلَ الزَّوَالِ، وَبَعْدَهُ، (عَلَى صِفَتِهَا)؛

حكم من فاتته
صلاة العید

• لفعل أنسٍ رضي الله عنه ^(٣)،

• وكسائر الصلوات.

(وَيُسْنُ: التَّكْبِيرُ المَطْلُوقُ)؛ أي: الَّذِي لَمْ يَقْبَدْ بِأَدْبَارِ الصَّلَاةِ،

حكم التكبير المطلق

• وإظهارُهُ،

• وجهُهُ غَيْرَ أَنْتَى بِهِ،

○ (فِي لَيْلَتِي العِيدَيْنِ) فِي الْبُيُوتِ وَالْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا،

وقت التكبير المطلق:
١. في ليلتي العیدین

(١) في (ز): «العید».

(٢) أخرجه أحمد (٣٥٥/١)، والبخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤).

(٣) علَّقه البخاري في الصحيح (٢٣/٢) كتاب العیدین، باب إذا فاته العید يصلي ركعتين،

ووصله البيهقي (٣٠٥/٣)، ولا بن أبي شيبه (١٨٣/٢) نحوه.

ويجهرُ بِهِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَصَلَّى إِلَى فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ خُطْبَتِهِ.
(و) التَّكْبِيرُ (فِي) عِيدِ (فَطْرِ: أَكْدُ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلْتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

٢. في كل عشر ذي الحجة
(و) يُسَنُّ التَّكْبِيرُ الْمَطْلُوقُ أَيْضًا: (فِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ) - وَلَوْ لَمْ
يَرَّ بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ -.

(و) يُسَنُّ التَّكْبِيرُ (الْمَقْيَدُ): حكم التكبير المقيد

• عَقَبَ كُلَّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْأَضْحَى^(١)؛ لِأَنَّ ابْنَ عَمَرَ رضي الله عنه
كَانَ لَا يَكْبِرُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ^(٢)، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «إِنَّمَا التَّكْبِيرُ
عَلَى مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ»، رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ^(٣)، فَلْيَلْتَفَتِ^(٤) الْإِمَامُ
إِلَى الْمَأْمُومِينَ، ثُمَّ يَكْبِرُ؛ لِفَعْلِهِ رضي الله عنه^(٥).

• (مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ)، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ،
وَابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه^(٦).

وقت التكبير المقيد:
١. تغير المحرم

(١) فِي (س): «الْأَضْحَى» مِنَ الْمَتْنِ.

(٢) أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (١٢/٢٦٨)، وَابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ (٤/٣٥١) وَاحْتَجَّ بِهِ
أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (٤٣٤)، وَابْنُهُ صَالِحٌ (١٠٤٦).

(٣) فِي الْأَوْسَطِ (٤/٣٥٢).

(٤) فِي (د): «فَلْيَلْتَفَتِ».

(٥) كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١٧٣٥)، وَابْنُ بَيْهَقٍ (٣/٣١٥)
وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ، مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ جَابِرٍ.

(٦) أَخْرَجَهُ عَنْهُمْ: ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢/١٦٥-١٦٧)، وَابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ (٤/٣٤٥-٣٤٥)،

وَالْحَاكِمُ (١/٢٩٩)، وَابْنُ بَيْهَقٍ (٣/٣١٤)، وَنَقَلَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ إِنْكَارَ أَثَرِ عُمَرَ رضي الله عنه. =

٢. للمحرم: (والمحرم: من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق)؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.

حكم الجهر بالتكبير للقيّد

• إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدع^(١).

وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة: كبر؛ لبقاء وقت التكبير.

(وإن نسيه)؛ أي: التكبير: (قضاؤه) مكانه، فإن قام أو ذهب: عاد فجلس،

• (ما لم:

○ يُحدث،

○ أو يخرج من المسجد)،

○ أو يطل الفصل؛

■ لأنه سنة فات محلها.

ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، والمسبوق إذا قضى؛ كالذكر والدعاء.

(ولا يُسنُّ) التكبير:

ما لا يسن فيه التكبير

• (عقب صلاة عيد)؛ لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات،

= قال الحاكم: (وأما من فعل عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود فصحيح عنهم التكبير

من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق اهـ ثم ساق الرواية عنهم).

(١) انظر: المبدع (٢/ ١٩٤).

• وَلَا عَقَبَ نَافِلَةً، وَلَا فَرِيضَةً صَلَاتَهَا مُنْفَرِدًا؛ لِمَا تَقَدَّمَ^(١).

صفة التكبير
أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ^(٢)؛

• لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ كَذَلِكَ، رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ،

• وَقَالَهُ عَلِيٌّ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٣).

وَلَا بِأَسَ:

حكم التهنية بالعيد
واجابتها

• بِقَوْلِهِ لغيره: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ؛ كَالْجَوَابِ،

• وَلَا بِالْتَعْرِيفِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْأَمْصَارِ؛ لِأَنَّهُ دَعَاءٌ وَذِكْرٌ، وَأَوَّلُ مَنْ

حكم التعريف
عشية عرفة

فَعَلَهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُمَرُو بْنُ حَرْيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ^(٤).



(١) أي عند قوله: «لأنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَكْبُرُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ...» في (ص ٣٨٣).

(٢) في (ز): «ويجزئ مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس وإن كرره ثلاثاً ثلاثاً فحسن»، وفي (د) مثله دون تكرار «ثلاثاً».

(٣) سبق تخريجه والذي قبله في (ص ٣٨٣).

(٤) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٣٧٦-٣٧٧)، وابن الجعد في مسنده (٩٨٧)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ١١٨) من طرق عن الحسن البصري قال: (أول من عَرَّفَ بالبصرة ابن عباس)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٩-٣١١) عنهما.

(بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ)

يُقَالُ: كَسَفَتْ بَفَتْحِ الْكَافِ، وَضَمِّهَا، وَمِثْلُهُ خَسَفَتْ، وَهُوَ: ذَهَابُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، أَوْ الْقَمَرِ، أَوْ بَعْضِهِ.
وَفَعَلُهَا ثَابِتٌ:

معنى الكسوف

مشروعية صلاة
الكسوف

• بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ،

• وَاسْتَنْبَطَهَا بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَلْتَلُّ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ [فصلت: ٣٧].

(تُسَنُّ) صَلَاةُ الْكُسُوفِ:

حكم صلاة الكسوف
جماعة وفردى

• (جَمَاعَةً)، وَفِي جَامِعِ أَفْضَلٍ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ، وَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(١)،

• (وَفُرَادَى)؛ كَسَائِرِ النُّوَافِلِ.

(إِذَا كَسَفَ أَحَدُ النِّيرَيْنِ)؛ الشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ.

سبب مشروعية
صلاة الكسوف

وَوَقْتُهَا:

وقت صلاة الكسوف

• مِنْ ابْتِدَائِهِ،

(١) أخرجه أحمد (٨٧/٦)، والبخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١).

• إلى التجلي.

وَلَا تَقْضِيْ؛ كاستسقاء، وتحية مسجد.

فيصلي:

• (ركعتين)،

○ وَيُسَنُّ الْغُسْلُ لَهَا،

• (يقرأ في الأولى جهراً)، ولو في كسوف الشمس، (بعد الفاتحة:

سورة طويلة)، من غير تعيين،

• (ثم يركع) ركوعاً (طويلاً)، من غير تقدير،

• (ثم يرفع) رأسه، (ويُسَمَّعُ)؛ أي: يقول: سمع الله لمن حمده في

رفعِهِ، (ويحمدُ)؛ أي: يقول: رَبَّنَا وَلَكَ ^(١) الحمد، بعد اعتداليه؛

كغيرها،

• (ثم يقرأ الفاتحة، وسورة طويلة دون الأولى،

• ثم يركع، فيطيل) الركوع، (وهو دون الأول،

• ثم يرفع) فيُسَمَّعُ ويحمدُ كما تقدّم، ولا يطيل،

• (ثم يسجدُ سجدةً طويلاً، ولا يطيل الجلوس بين

السجدة،

• (ثم يصلي) الركعة (الثانية: ك) الركعة الأولى، لكن دونها في

كلّ ما يفعل فيها،

حكم قضاء صلاة
الكسوف
صفة صلاة
الكسوف

صفة الركعة
الأولى

صفة الركعة
الثانية

• (ثُمَّ يَتَشَهُدُ وَيَسْلَمُ)؛

○ لِفَعْلِهِ ﷺ، كَمَا رُوِيَ عَنْهُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقٍ بَعْضُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ^(١).

وَلَا يَشْرَعُ لَهَا خُطْبَةٌ؛ لِأَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِهَا دُونَ الْخُطْبَةِ.

حكم الخطبة
لصلاة الكسوف

وَلَا تَعَادُ إِنْ فَرَّغْتَ قَبْلَ التَّجَلُّي، بَلْ يَدْعُو، وَيَذْكُرُ؛ كَمَا لَوْ كَانَ وَقْتُ نَهْيٍ.

حكم ما إذا فرغت
الصلاة قبل تجلي
الكسوف

(فَإِنْ تَجَلَّى الْكُسُوفُ فِيهَا)؛ أَيِ: الصَّلَاةِ، (أَتَمَّهَا خَفِيفَةً)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «فَصَلُّوا وَادْعُوا، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» متفقٌ عليه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ (٢)(٣).

حكم ما إذا تجلّى
الكسوف أثناء
الصلاة

(وَأِنْ:

أحوال لا تصلى فيها
الكسوف

• غَابَتِ الشَّمْسُ كَاسْفَةً،

(١) منها حديث عائشة السابق في (ص ٣٨٧).

وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص ﷺ: أخرجه أحمد (١٧٥/٢)، والبخاري (١٠٤٥)، ومسلم (٩١٠).

وحديث ابن عباس ﷺ: أخرجه أحمد (٢٩٨/١)، والبخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧).

(٢) كذا في النسخ المعتمدة لدينا، ولعل صوابه: «من حديث أبي مسعود» كما في مصادر التخريج.

(٣) أخرجه مسلم (٩١١) من حديث أبي مسعود الأنصاري به.

وأخرجه أحمد (١٢٢/٤)، والبخاري (١٠٤١) من حديثه ﷺ دون قوله: (حتى

ينكشف ما بكم)، وأخرج أحمد (٣٧/٥)، والبخاري (١٠٤٠) الحديث بهذه الزيادة

من حديث أبي بكرة ﷺ.

• أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ طَلَعَ الْفَجْرُ (وَالْقَمَرُ خَاسَفٌ):

○ لَمْ يَصِلْ؛ لِأَنَّهُ ذَهَبَ وَقْتُ الْإِنْتِفَاعِ بِهِمَا.

وَيَعْمَلُ بِالْأَصْلِ فِي بَقَائِهِ وَذَهَابِهِ.

(أَوْ كَانَتْ آيَةُ عَدَا الزَّلْزَلَةِ: لَمْ يَصِلْ)؛ لِعَدَمِ نَقْلِهِ عَنْهُ وَعَنْ أَصْحَابِهِ رضي الله عنهم،
مَعَ أَنَّهُ وُجِدَ فِي زَمَانِهِمْ؛ انْشِقَاقُ الْقَمَرِ، وَهَبُوبُ الرِّيحِ، وَالصَّوَاعِقُ،

حكم الصلاة لوجود آية

• وَأَمَّا الزَّلْزَلَةُ؛ وَهِيَ: رَجْفَةُ الْأَرْضِ، وَاضْطِرَابُهَا، وَعَدَمُ سَكُونِهَا:
فَيُصَلِّي لَهَا، إِنْ دَامَتْ؛ لِفِعْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، رَوَاهُ سَعِيدٌ
وَالْبَيْهَقِيُّ^(١)، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه نَحْوَهُ، وَقَالَ: «لَوْ ثَبَتَ
هَذَا الْحَدِيثُ لَقَلْنَا بِهِ»^(٢).

حكم الصلاة لوجود الزلزلة

(وَإِنْ أَتَى) مُصَلِّي الْكُسُوفِ (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثَلَاثَ رُكُوعَاتٍ^(٣)، أَوْ
أَرْبَعَ، أَوْ خَمْسٍ: جَازٌ)؛

حكم صلاة الكسوف بثلاث أو أربع أو خمس ركوعات في كل ركعة

• رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ
رُكْعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجْدَاتٍ»^(٤)،

(١) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٠١-١٠٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٢)، والبيهقي (٣/ ٣٤٣)

من طرق عن ابن عباس، واختلفوا في صفتها. قال البيهقي: (هو عن ابن عباس ثابت).

(٢) في الأم ٣٣٢٢ ط دار الوفاء، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٣٤٣).

ضعّفه ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ١٣٦).

(٣) في (ز): «ركعات».

(٤) أخرجه مسلم (٤/ ٩٠٤)، وأحمد (٣/ ٣١٧) من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن

عطاء عن جابر به.

• ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه: «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ»^(١)،

• وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رضي الله عنه: «أَنَّ ﷺ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَتَيْنِ»^(٢).

○ وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَلَى أَنَّ عَدَدَ الرُّكُوعِ فِي الرَكَعَتَيْنِ: سَوَاءٌ.

• قَالَ النَّوَوِيُّ: «وَبِكُلِّ نَوْعٍ قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ»^(٣).

وَمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ: سُنَّةٌ، لَا تُدْرِكُ بِهِ الرَكَعَةُ.

حكم الركوع الثاني
فما بعده

= أَعْلَاهُ أَحْمَدُ فِي الْعِلَلِ بِرَوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ (٥١٢٣) وَخَطَأَ عَبْدَ الْمَلِكِ فِيهِ، وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ (٣٢٨/٣) عَنِ الشَّافِعِيِّ نَحْوَهُ.

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٩٠٨)، وَأَحْمَدُ (٢٢٥/١) مِنْ حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٥٦٠)، وَابْنُ خَزِيمَةَ (١٣٨٥)، وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي الْكَبَرِيِّ (٥٩١): (هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ). وَقَالَ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ (عَقَبَ ٢٨٥٤): (خَبَرُ حَبِيبٍ ... لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ حَبِيبٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ طَاوُسٍ هَذَا الْخَبَرَ).

وَبَنَحُو هَذِهِ الْعِلَّةَ وَلِلْإِضْطِرَابِ فِي سَنَدِهِ وَشُدُودِ مَتْنِهِ: أَعْلَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ (٣٩٦/٦) مُوسُوْعَةُ شُرُوحِ الْمَوْطَأِ، وَالْبَيْهَقِيُّ (٣٢٧/٣)، وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْفَتَاوَى (٧٣/١٨)، وَابْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ (٤٣٨/١).

(٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١١٨٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ عِيْسَى بْنِ مَاهَانَ الرَّازِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رضي الله عنه بِهِ.

ضَعَّفَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ (٣٩٧/٦) مُوسُوْعَةُ شُرُوحِ الْمَوْطَأِ، وَالْبَيْهَقِيُّ (٣٢٩/٣)، وَابْنُ الْقَيِّمِ (٤٣٨/١)، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي تَلْخِيصِ الْمُسْتَدْرَكِ (٣٣٣/١): (خَبَرٌ مُنْكَرٌ).

(٣) انْظُرْ: شَرْحُ مُسْلِمٍ، لِلنَّوَوِيِّ (١٩٩/٦).

وَيُصَحُّ فَعْلُهَا كَنَافَلَةٍ.

وَتُقَدَّمُ جَنَازَةٌ عَلَى: كَسُوفٍ، وَعَلَى جُمُعَةٍ وَعِيدِ أَمِنْ فَوَاتِهِمَا،

الحكم إذا اجتمعت
صلاة الكسوف مع
غيرها

وَتُقَدَّمُ تَرَاوِيحُ عَلَى كَسُوفٍ، إِنْ تَعَذَّرَ فَعْلُهُمَا.

وَيُتَصَوَّرُ كَسُوفُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

تصور وقوع
كسوف الشمس في
غير وقت الاستسرار
وكسوف القمر في
غير وقت الإبدار

قَدِيرٌ.

• فَإِنْ وَقَعَ بَعْرِفَةٌ: صَلَّى، ثُمَّ دَفَعَ.





(باب صلاة الاستسقاء)



وهو: الدعاء بطلب السقياء على صفة مخصوصة. أي: الصلاة؛ لأجل طلب السقياء على الوجه الآتي.
(إذا:)

الاستسقاء
اصطلاحاً

سبب صلاة
الاستسقاء

- أَجْدَبَتِ الْأَرْضُ؛ أي: أُمِحَلَّتْ، وَالْجَذْبُ نَقِيضُ الْخَضْبِ،
(وَقَحْطٌ)؛ أي: احْتَبَسَ (الْمَطَرُ)، وَضَرَّ ذَلِكَ،
• وَكَذَا إِذَا ضَرَّهُمْ غَوْرُ مَاءِ عَيُونٍ، أَوْ أَنْهَارٍ:
○ (صَلُّوا جَمَاعَةً، وَفَرَادَى).

○ وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ لِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوْلَ رِجَالِهِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ» متفقٌ عليه^(١).

حكم صلاة
الاستسقاء

○ وَالْأَفْضَلُ جَمَاعَةً، حَتَّى بِسَفَرٍ، وَلَوْ كَانَ الْقَحْطُ فِي غَيْرِ أَرْضِهِمْ.

▪ وَلَا اسْتِسْقَاءَ: لَانْقِطَاعِ مَطَرٍ عَنْ أَرْضٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، وَلَا مَسْلُوكَةٍ؛ لِعَدَمِ الضَّرَرِ.

(١) أخرجه أحمد (٣٩/٤)، والبخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٢٤) من حديثه ﷺ، ولم يذكر مسلم: الجهر في القراءة.

(وصفُها: في موضعها، وأحكامها: ك) صلاة (عيد)، قال ابن عباس رضي الله عنه: «سنة الاستسقاء سنة العيدين»^(١)؛

- فتُسَنُّ في الصحراء،
- ويصلِّي ركعتين؛ يكبر في الأولى: ستاً زوائد، وفي الثانية: خمساً،
- من غير أذانٍ ولا إقامة؛
- قال ابن عباس رضي الله عنه: «صلَّى النَّبِيُّ ﷺ ركعتين، كما يصلِّي العيد»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح^(٢)،
- ويقرأ في الأولى بـ«سَبَّح»، وفي الثانية بـ«الغاشية»،
- وتُفَعَّلُ وقت صلاة العيد.

(١) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣٦٨/٤)، والدارقطني (١٨٠٠)، والبيهقي (٣٤٨/٣) من حديث محمد بن عبدالعزيز الزهري القرشي عن أبيه - وفي بعض الطرق عن طلحة بن عبدالله - عن ابن عباس به.

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٦١٠/٢): (صححه الحاكم (٣٢٦/١) وهو حديث منكر). ثم ذكر كلام أهل العلم في محمد هذا.

(٢) أخرجه الترمذي (٥٥٨)، وأحمد (٢٣٠/١)، وأبو داود (١١٦٥)، وابن ماجه (١٢٦٦)، والنسائي (١٦٣/٣) من حديث إسحاق بن عبدالله بن كنانة سأل ابن عباس به.

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٦١١/٢): (ذكر أبو حاتم الرازي أنَّ رواية إسحاق بن عبدالله عن ابن عباس مرسلة). الجرح والتعديل لابنه (٢٢٦/٢).

وصححه ابن خزيمة (١٤٠٥)، وابن حبان (٢٨٦٢)، والحاكم (٣٢٦/١) وقال عن رواته: (ولا أعلم أحداً منهم منسوباً إلى نوع من الجرح، ولم يخرجاه)، وابن الملقن في البدر المنير (١٤٣/٥) وأجاب عن إعلال أبي حاتم.

(وإذا أراد الإمام الخروج لها:

- وعظ الناس؛ أي: ذكرهم ما يلين قلوبهم؛ من الثواب والعقاب،
- (وأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم؛ بردها إلى مستحقيها؛ لأن المعاصي سبب القحط، والتقوى سبب البركات،

ما يفعله الإمام عند إرادة الخروج لصلاة الاستسقاء: ١. وعظ الناس

٢. الأمر بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم

- (و) أمرهم بـ(ترك التشاحن): من الشحناء؛ وهي العداوة؛

٣. الأمر بترك التشاحن

○ لأنها تحمل على المعصية، والبهت،

- وتمنع نزول الخير؛ لقوله ﷺ: «خرجت أخبركم بليلة القدر، فتلاحي فلان وفلان فرفعت»^(١)،

- (و) أمرهم بـ(الصيام)؛

٤. الأمر بالصيام

○ لأنه وسيلة إلى نزول الغيث،

- ولحديث: «دعوة الصائم لا ترد»^(٢)،

- (و) أمرهم بـ(الصدقة)؛ لأنها متضمنة للرحمة.

٥. الأمر بالصدقة

(١) أخرجه أحمد (٣١٣/٥)، والبخاري (٤٩) من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه.

(٢) ذكره المصنف بالمعنى، وهو ما أخرجه أحمد (٣٠٤-٣٠٥/٢)، وابن ماجه (١٧٥٢)، والترمذي (٣٥٩٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: «ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر...».

حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (١٩٠١)، وابن حبان (٨٧٤)، وابن الملقن في البدر المنير (١٥٢/٥).

• (وَيَعِدُهُمْ)؛ أَي: يُعَيِّنُ لَهُمْ (يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ)؛ لِيَتَهَيَّئُوا^(١) عَلَى الصِّفَةِ الْمَسْنُونَةِ.

٦. تعيين يوم للخروج فيه

(وَيَتَنَظَّفُ) لَهَا بِالْغُسْلِ، وَإِزَالَةِ الرِّوَاثِ الْكَرِيهَةِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ؛ لئَلَّا يُوْذِيَ،

ما يشرع لصلاة الاستسقاء

• (وَلَا يَتَطَيَّبُ)؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ اسْتِكَانَةٍ وَخُضُوعٍ.

(وَيُخْرِجُ) الْإِمَامُ كَفِيرَهُ:

هيئة الخروج والسعي للصلاة:

• (مَتَوَاضِعًا، مَتَخَشَّعًا)؛ أَي: خَاضِعًا، (مَتَذَلَّلًا): مِنْ الذَّلِّ وَهُوَ الْهَوَانُ، (مَتَضَرَّعًا)؛ أَي: مُسْتَكِينًا؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْإِسْتِسْقَاءِ مَتَذَلَّلًا، مَتَوَاضِعًا، مَتَخَشَّعًا، مَتَضَرَّعًا»، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ^(٢)،

١. التواضع والتخشع والتذلل والتضرع

• (وَمَعَهُ):

٢. يصطحب أهل الدين والصالح والشيوخ والمصبيان

○ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ، وَالشُّيُوخُ؛ لِأَنَّهُ أُسْرِعَ لِإِجَابَتِهِمْ،

○ (وَالصَّبِيَّانُ الْمُمَيِّزُونَ)؛ لِأَنَّهُمْ لَا ذَنْبَ لَهُمْ،

○ وَأُبَيِّحُ:

▪ خُرُوجُ طِفْلِ، وَعَجُوزٍ، وَبَهِيمَةٍ،

▪ وَالتَّوَسُّلُ بِالصَّالِحِينَ.

(وَإِنْ خَرَجَ أَهْلُ الذِّمَّةِ: مُنْفَرِدِينَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ) بِمَكَانٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

ضابط إباحة خروج أهل الذمة

(١) في (د، ز): «لِيَتَهَيَّئُوا لِلْخُرُوجِ».

(٢) هو حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم قريباً ص ٣٩٤.

﴿وَأَنقُضُوا فَتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]،

- (لا) إن انفردوا (بيوم)؛ لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم، فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم:
- (لم يمنعوا)؛ أي: أهل الذمة؛ لأنه خروج لطلب الرزق.
- (فيصلي بهم) ركعتين؛ كالعيد؛ لما تقدم^(١).

صفة صلاة
الاستسقاء
صفة خطبة
الاستسقاء

(ثم يخطب) خطبة (واحدة)؛ لأنه لم يُنقل أن النبي ﷺ خطب بأكثر منها،

- ويخطب على منبر،
- ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام،
- والناس جلوس،
- قاله في المبدع^(٢).

(يفتحها بالتكبير؛ كخطبة العيد)؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «صنع رسول الله ﷺ في الاستسقاء كما صنع في العيد»^(٣)،
(ويكثر فيها):

ما يستكثر منه في
الخطبة:
١. الاستغفار

- الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به؛ كقوله تعالى:

(١) أي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «صلى النبي ﷺ ركعتين، كما يصلي العيد» وسبق تخريجه في (ص ٣٩٤).

(٢) انظر: المبدع (٢/ ٢٠٧).

(٣) سبق تخريجه في (ص ٣٩٤).

﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠٠] الآيات.

• قَالَ فِي الْمَحْرَرِ، وَالْفُرُوعِ: «يُكْثَرُ فِيهَا الدُّعَاءُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ»^(١)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعُونَةٌ عَلَى الْإِجَابَةِ.

٢. الدعاء والصلاة
على النبي ﷺ

(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) اسْتِحْبَابًا فِي الدُّعَاءِ؛ لِقَوْلِ أَنَسٍ ﷺ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ، إِلَّا فِي الْاسْتِسْقَاءِ، وَكَانَ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٢)،

حكم رفع اليدين في
دعاء الاستسقاء

• وَظَهَرُوهَا نَحْوَ السَّمَاءِ؛ لِحَدِيثِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(٣).

(فَيَدْعُو بِدُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ)؛ تَأْسِيًا بِهِ، (وَمِنْهُ):

ما يدعوه

• مَا رَوَاهُ ابْنُ عَمْرٍو ﷺ: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا)، بِوَصْلِ الِهْمَزَةِ وَقَطْعِهَا، (غِيثًا)؛ أَيْ: مَطَرًا، (مُغِيثًا)؛ أَيْ: مُنْقِذًا مِنَ الشَّدَّةِ، يُقَالُ: غَاثُهُ وَأَغَاثُهُ (إِلَى آخِرِهِ)^(٤)؛ أَيْ: آخِرِ الدُّعَاءِ؛ أَيْ: هُنَيْثًا، مَرِيثًا، غَدَقًا،

(١) انظر: المحرر (٢٧٩/١)، الفروع (٢٣١/٣).

(٢) أخرجه أحمد (١٨١/٣)، والبخاري (١٠٣١)، وأخرجه مسلم (٨٩٥) بنحوه مختصرًا.

(٣) في صحيحه (٨٩٦) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

(٤) أخرجه أبو داود (١١٩٦) من حديث محمد بن عبيد، حدثنا مسعر، عن يزيد الفقير،

عن جابر بن عبد الله ﷺ، قال: أتت النبي ﷺ، بواكي، فقال: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، مريثًا مريعًا، نافعًا غير ضار، عاجلاً غير آجل»، قال: فأطبقت عليهم السماء.

صححه أبو عوانة في مستخرجه (٢٥٢٧)، وابن خزيمة (١٤١٦)، والحاكم (٣٢٧/١)، النووي في الخلاصة (٣١١١).

وروي من حديث يزيد الفقير مرسلاً؛ ورجَّحه أحمد كما في العلل رواية ابنه عبد الله (٥٥٣٠-٥٥٣١)، والدارقطني في العلل له (س ٣٢٨٤).

مَجْلَلًا، سَحًّا، عَامًّا، طَبَقًا، دَائِمًا، «اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا
 مِنَ الْقَانِطِينَ»، «اللَّهُمَّ سُقِيَا رَحْمَةً، لَا سُقِيَا عَذَابٍ، وَلَا بَلَاءٍ، وَلَا
 هَدْمٍ، وَلَا غَرَقٍ»، اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنَ اللَّأْوَاءِ، وَالْجَهْدِ،
 وَالضَّنَكِ، مَا لَا نَشْكُوهُ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَنْبِثْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأِدِرْ لَنَا
 الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ،
 اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَوْعَ، وَالْجَهْدَ، وَالْعُرْيَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ
 مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلْ
 السَّمَاءَ عَلَيْنَا مَدْرَارًا^(١).

وَيُسْنُ أَنْ:

- يَسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ،
- وَيَحْوَلُ رِدَاءَهُ؛ فَيَجْعَلُ مَا عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الْاَيْسَرِ، وَالْاَيْسَرِ عَلَى
 الْاَيْمَنِ، وَيَفْعَلُ النَّاسُ كَذَلِكَ، وَيَتْرَكُونَهُ حَتَّى يَتَزَعَوْهُ مَعَ ثِيَابِهِمْ،
- وَيَدْعُو سِرًّا فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِدَعَائِكَ، وَوَعَدْتَنَا إِجَابَتَكَ،
 وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا، فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا.

مما يسن فعله أيضًا
 في الخطبة:

١. استقبال القبلة

٢. تحويل الرداء

٣. الدعاء سرًا بهذا
 الدعاء

(١) وهذا الحديث الذي ذكره الشارح وأنه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، قد قال الحافظ ابن حجر
 في التلخيص (١١٣٥/٣): هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقًا فقال: وروي عن
 سالم عن أبيه فذكره ولم نقف له على إسناد، ولا وصله البيهقي في مصنفاته.
 وأما قوله: «اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق» فأخرجه
 الشافعي (مسنده ١/١٧٣)، ومن طريقه البيهقي (٣/٣٥٦) عن المطلب بن حنطب عن
 النبي ﷺ، قال البيهقي: (مرسل)، وقال الذهبي في المذهب (٣/١٢٨٤): (ضعيف).

فَإِنْ سَقُوا، وَإِلَّا عَادُوا ثَانِيًا، وَثَالِثًا.

حكم تكرار
الاستسقاء

(وَإِنْ سَقُوا قَبْلَ خُرُوجِهِمْ: شَكُّوا اللَّهَ، وَسَلَّوَهُ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ)
وَلَا يَصَلُّونَ،

ما يُفعل إن سَقُوا
قبل الخروج

• إِلَّا أَنْ يَكُونُوا تَاهِبُوا لِلخُرُوجِ، فَيَصَلُّوْنَهَا شُكْرًا لِلَّهِ، وَيَسْأَلُونَهُ^(١)
المزيدَ مِنْ فَضْلِهِ.

(وَيُنَادِي) لَهَا: (الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ)؛ كَالْكُسُوفِ، وَالْعِيدِ،

صفة النباء
لصلاة الاستسقاء
والكسوف والعيد

• بِخِلَافٍ: جَنَازَةٍ، وَتَرَاوِيحَ،

• وَالْأَوَّلُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْإِغْرَاءِ، وَالثَّانِي عَلَى الْحَالِ، وَفِي الرِّعَايَةِ:
«بِرَفْعِهِمَا، وَنَصْبِهِمَا»^(٢).

(وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا إِذْنُ الْإِمَامِ)؛ كَالْعِيدَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا.
(وَيُسْنُ):

ما يسن فعله عند
نزول المطر

• أَنْ يَقِفَ فِي أَوَّلِ الْمَطَرِ،

• وَإِخْرَاجُ رَحْلِهِ، وَثِيَابِهِ؛ لِيَصِيبَهَا؛ لِقَوْلِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَصَابَنَا
وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَطَرٌ، فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنْ
الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»
رَوَاهُ مُسْلِمٌ^(٣)،

• وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ: وَيَتَوَضَّأُ، وَيَغْتَسِلُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ:

(١) فِي (الأصل): «وَيَسْأَلُونَهُ».

(٢) نَقَلَهُ فِي: الْمُبْدَعُ، لِلْبَرْهَانَ ابْنَ مَقْلَحٍ (١٩٨/٢).

(٣) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٣٣/٣)، وَمُسْلِمٌ (٨٩٨).

إِذَا سَالَ الْوَادِي: «أُخْرِجُوا بَنًا إِلَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهْرًا»^(١)،
فَتَطْهَرُ بِهِ»^(٢)،

○ وفي معناه ابتداءُ زيادةِ النيل، ونحوه.

(وَإِذَا زَادَتْ الْمِيَاهُ، وَخِيفَ مِنْهَا، سَنَّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا؛ أَيْ:
أَنْزِلْهُ حَوَالَيْنَا الْمَدِينَةَ، فِي مَوَاضِعِ النَّبَاتِ، (وَلَا عَلَيْنَا)، فِي الْمَدِينَةِ، وَلَا فِي
غَيْرِهَا مِنَ الْمَبَانِي، (اللَّهُمَّ عَلَى الظَّرَابِ؛ أَيْ: الرِّوَابِيِّ الصَّغَارِ، (وَالْأَكَامِ)
بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ تَلِيهَا مَدَّةٌ عَلَى وَزْنِ أَصَالٍ وَبِكَسْرِ الْهَمْزَةِ بغيرِ مَدٍّ عَلَى وَزْنِ
جِبَالٍ، قَالَ مَالِكٌ: «هِيَ الْجِبَالُ الصَّغَارُ»^(٣)، (وَبُطُونِ الْأُودِيَةِ؛ أَيْ: الْأَمَكْنَةِ
الْمُنْخَفِضَةِ، (وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ؛ أَيْ أَصُولِهَا؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهَا؛ لِمَا فِي الصَّحِيحِ:
أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ»^(٤)، (﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾؛
أَيْ: لَا تَكْلِفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا لَا نَطِيقُ، (الآيَةُ) أَيْ: ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ما يدعو به عند
زيادة مياه الأمطار
والخوف منها

(١) في (ز): «طهورًا».

(٢) أخرجه الشافعي (مسنده ٢٥٣/١)، ومن طريقه البيهقي (٣/٣٥٩) وقال: (هذا
منقطع، ورؤي فيه عن عمر) فذكره.

(٣) نقله في: مسند الموطأ للجوهري (ص ٣٨٦).

(٤) أخرجه البخاري (١٠١٣)، ومسلم (٨٩٧) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

(٥) في (الأصل): «ربنا لا تحمّلنا» بدون الواو، وهو موافق لما في المنتهى (١/ ٣٨٠ مع
حاشية ابن قائد) وغيره، وقال ابن قائد: (هكذا بخط المصنف بإسقاط الواو، والتلاوة
بإثباتها، ولعل وجه إسقاطها هنا عدم ما يعطف عليه: (لا تحمّلنا) في هذا الدعاء،
بخلافه في الآية الكريمة. فتدبر).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: مُطِيرَنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ،

• وَيَحْرُمُ: بِنَوْءٍ كَذَا،

• وَيُبَاحُ: فِي نَوْءٍ كَذَا،

• وَإِضَافَةُ الْمَطَرِ إِلَى النَّوْءِ دُونَ اللَّهِ: كُفْرٌ؛ إجماعاً.

○ قَالَهُ فِي الْمَبْدَعِ^(١).





(كتاب الجنائز)



الجنائز لغة

بفتح الجيم، جمعُ جنازةٍ بالكسر^(١)، -والفتحُ^(٢) لغةٌ-: اسمٌ للميتِ أو للنَّعشِ عليه ميتٌ، فإنَّ لم يكنْ عليه ميتٌ فلا يُقالُ: نعشٌ ولا جنازةٌ، بل سريرٌ، قاله الجوهرِيُّ^(٣).

واشتقاقه من: جنز إذا سترَ.

وذكره هنا لأنَّ أهمَّ ما يُفعلُ بالميتِ الصلاةُ.

سبب إيراد كتاب الجنائز بعد الصلاة

ويسنُّ: الإكثارُ من ذكرِ الموتِ، والاستعدادُ له؛ لقوله ﷺ: «أَكثَرُوا

حكم الإكثار من ذكر الموت

من ذكرِ هاذِمِ اللَّذاتِ»^(٤)، هو بالذالِ المعجمة.

ويُكره: الأنيْنُ وتمنيُّ الموتِ.

حكم الأنيْن وتمني الموت

(١) في (الأصل): «وبالكسر».

(٢) في (د): «بالفتح والكسر».

(٣) انظر: الصحاح (٣/ ٨٧٠).

(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٢-٢٩٣)، والترمذي (٢٣٠٧)، وابن ماجه (٤٢٥٨)، والنسائي

(٤/ ٤) من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ؓ.

قال الترمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن حبان (٢٩٩٢)، والحاكم (٣٢١/ ٤)، والنووي في الخلاصة (٣١٥٠)، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٤٠١).

والحديث اختلف فيه على محمد بن عمرو؛ فروي عنه عن أبي سلمة مرسلًا، أخرجه

ابن أبي شيبة (١٣/ ٢٢٥)، ورجَّح إرساله أحمد في مسائل أبي داود (١٩٢٢)،

والدارقطني في العلل (س١٣٩٧).

حكم التداوي

وَيُبَاحُ التَّدَاوِي بِمَبَاحٍ، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ،

• وَيَحْرُمُ بِمَحْرَمٍ، مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ مِنْ صَوْتٍ مِلْهَاءٍ وَغَيْرِهِ.

• وَيَجُوزُ بَبُولٍ إِبِلٍ فَقَطْ، قَالَهُ فِي الْمَبْدَعِ^(١).

وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْتَطَبَّ مُسْلِمٌ ذَمِيًّا لَغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ دَوَاءً لَمْ

حكم استطباب
الكافر

يَبَيِّنُ مَفْرَدَاتِهِ الْمَبَاحَةَ.

و(تَسْنُ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ) وَالسُّؤَالُ عَنْ حَالِهِ؛ لِلْأَخْبَارِ^(٢)،

حكم عيادة المريض

• وَيَغْبُ بِهَا،

ما يُسْنُ فِي الْعِيَادَةِ

• وَتَكُونُ بَكْرَةً أَوْ عَشِيًّا،

(١) المبدع (٢١٧/٢).

(٢) أما عيادته فقد أخرج أحمد (٥٤٠/٢)، والبخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢) من

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «حق المسلم على المسلم خمس» وذكر منها
«وعيادة المريض».

وأما السؤال عن حاله: فأخرج الترمذي (٩٨٣) وابن ماجه (٤٢٦١) من حديث ثابت
البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت، فقال: «كيف
تجدك؟» الحديث.

قال الترمذي: (حديث غريب). ورجَّح إرساله البخاري في العلل الكبير للترمذي
(٢٤٤)، وأبو حاتم في العلل لابنه (١٨٠٦)، والدارقطني في علله (٢٣٦٨).

ومما ورد في السؤال عن حال المريض: ما جاء في حديث الإفك لما اشتكت أم
المؤمنين رضي الله عنها فقالت: (فقدنا المدينة، فاشتكت حين قدمت شهراً... وهو يريني في
وجعي أني لا أعرف من رسول الله ﷺ اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكي، إنما
يدخل علي رسول الله ﷺ فيسلم، ثم يقول: «كيف تيكم») أخرجه البخاري (٤١٤١)،
ومسلم (٢٧٧٠).

• ويأخذ بيده، ويقول: «لا بأس، طهوراً»^(١) إن شاء الله تعالى؛
لفعله ﷺ^(٢)،

• ويُنفَسُّ لَهُ فِي أَجْلِهِ؛ لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه: «فإنَّ
ذلك لا يردُّ شيئاً»^(٣)،

• ويدعو له بما ورد.

(و) يسنُّ:

• (تذكيره التوبة)؛ لأنها واجبة على كل حال، وهو أحوَجُ إليها من
غيره.

• (والوصية)؛ لقوله ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ بَيْتٌ
لِثَلَاثِينَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما^(٤).

(وإذا نزل به)؛ أي: نزل به الملك لقبض رُوحه (سُنَّ):

• (تعاهد) أرفق أهله وأتقاهم لرَبِّهِ (بَلَّ حَلْقَهُ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ،

ما يسن فعله لمن
نزل به للوت:

١. تعاهد بلَّ حلقه
وندي شفّتيه

(١) في (ز، س) «طهوراً».

(٢) أخرجه البخاري (٣٦١٦) من حديث ابن عباس، وليس في شيء من طرقه ذكر أخذ
اليَدِ أو نحوه.

(٣) أخرجه الترمذي (٢٠٨٧)، وابن ماجه (١٤٣٨) من حديث موسى بن محمد بن
إبراهيم عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

وأعل هذا الحديث بعلمين: فقيل في موسى: منكر الحديث، والثانية عدم سماع والده
من أبي سعيد، هذا أعلَّ البخاري في العلل الكبير للترمذي (٥٩١)، وأبو حاتم في العلل
لابنه (٢٢١٤)، وقال الترمذي: (غريب).

(٤) أخرجه أحمد (٥٠/٢)، والبخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).

ونُدي شَفْتِيهِ^(١)؛ لأنَّ ذلك يطفئ ما نزل به مِنَ الشَّدةِ، ويسهِّل عليه التَّطَقُّ بالَشَّهادةِ،

• (وَلَقَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَقَدْ مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» رواه مسلمٌ عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه^(٢)،

٢. تلقينه (لا إله إلا الله)

○ (مَرَّةً وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ)؛ لثَلَا يَضْجَرُهُ،

▪ (إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ فَيَعِيدُ تَلْقِينَهُ)؛ لِيَكُونَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

○ وَيَكُونُ (بَرْقِي)؛ أَيُّ: بِلُطْفٍ وَمَدَارَاةٍ؛ لِأَنَّهُ مُطْلُوبٌ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَهَذَا أَوَّلِي.

• (وَيَقْرَأُ عِنْدَهُ) سُورَةَ (يَس)؛

٣. قراءة سورة يس

○ لِقَوْلِهِ ﷺ: «اقْرَأُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يَس» رواه أبو داود^(٣).

○ وَلِأَنَّهُ يُسَهِّلُ خُرُوجَ الرُّوحِ.

(١) في (د، س): «شفتيه بقطنة».

(٢) أخرجه أحمد (٣/٣)، ومسلم (٩١٦).

(٣) أخرجه أحمد (٥/٢٦-٢٧)، وأبو داود (٣١٢١)، وابن ماجه (١٤٤٨) من حديث أبي

عثمان - وليس بالنهدي - عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعاً.

صححه ابن حبان (٣٠٠٢)، وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/٤٩-٥٠)،

والنوي في الخلاصة (٣٢٧٨)، ونقل ابن الملقن في البدر المنير (٥/١٩٥) عن أبي

بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: (حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا

يصح في الباب حديث).

٤. قراءة سورة
الفتاحه
٥. التوجيه إلى
القبلة

- ويقرأ عنده أيضًا الفاتحة.
- (ويوجهه إلى القبلة)؛ لقوله ﷺ عن البيت الحرام: «قبلتكم أحياء وأمواتا» رواه أبو داود^(١)،
- وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعًا،
- ولأفعلى ظهره مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة.
- (فإذا مات سُئِنَ:
- تغميضه)؛ لأنه ﷺ أغمض أبا سلمة ﷺ وقال: «إنَّ الملائكة يؤثنون على ما تقولون» رواه مسلم^(٢)، ويقول: بسم الله وعلى وفاة^(٣) رسول الله ﷺ،
- ويُغمض ذات محرم وتُغمضه،

ما يُسن فعله
للميت:
١. تغميضه

-
- (١) أخرجه أبو داود (٢٨٧٥) والنسائي (٨٩/٧) من حديث عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه - وكانت له صحبة - عن رسول الله ﷺ أن رجلاً سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال: «هنَّ تسع» وذكر منهن: «واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا».
- صححه الحاكم (٥٩/١)، وقال البخاري: (عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير، في حديثه نظر) أي هذا الحديث كما قاله العقيلي في الضعفاء (٥١٦/٣) وأشار إلى ضعفه، وكذا الذهبي في ترجمته من الميزان (٤٨٠/٢).
- (٢) أخرجه أحمد (٢٩٧/٦)، ومسلم (٩٢٠) من حديث أم المؤمنين أم سلمة ﷺ.
- (٣) في (ز): «ملة».

- وكرة من حائض وجنب، وأن يقرباه،
○ ويغمض^(١) الأنثى مثلها أو صبي.
- (وشد لحينه)؛ لئلا يدخله الهوام، ٢. شد لحينه
• (وتلين مفاصله)؛ ليسهل تغسله، ٣. تلين مفاصله
- فيرد ذراعيه إلى عضديه، ثم يردهما إلى جنبه، ثم يردهما،
○ ويرد ساقيه إلى فخذيه، وهما إلى بطنه ثم يردهما،
○ ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها، فإن شق ذلك تركه.
- (وخلع ثيابه)؛ لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. ٤. خلع ثيابه
• (وستره بثوب)؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: «أن النبي ﷺ حين توفي سجد بي رد جبرة متفق عليه^(٢).
- وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه؛ لئلا يرتفع بالريح.
- (ووضع حديدة) أو نحوها (على بطنه)؛ ٦. وضع شيء ثقيل على بطنه
- لقول أنس رضي الله عنه: «ضعوا على بطنه شيئاً من حديد»^(٣)؛
○ ولئلا ينتفخ بطنه،

(١) في (د): «وتغمض».

(٢) أخرجه أحمد (٨٩/٦)، والبخاري (٥٨١٤)، ومسلم (٩٤٢).

(٣) أخرجه ابن حبان في الثقات (٢٨/٤)، والبيهقي (٣/٣٨٥) من حديث أنس بن مالك

رضي الله عنه، وفي إسناده محمد بن عقبة، قال الذهبي في المذهب (٣/١٣١٨): (محمد ضعيف).

- (ووضعه على سرير غسله)؛ لأنه يبعد عن الهوام،
- (متوجّها) إلى القبلة على جنبه الأيمن،
- (منحدرًا نحو رجله)؛ أي: يكون رأسه أعلى من رجله؛ لينصب عنه الماء وما يخرج منه،
- (واسراع تجهيزه إن مات غير فجأة)؛ لقوله ﷺ: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرائي أهله» رواه أبو داود^(١)،
- ولا بأس أن يُتظر به من يحضره من وليه وغيره إن كان قريبًا ولم يخش^(٢) أو يشق على الحاضرين،
- فإن مات فجأة أو شك في موته: انتظر به حتى يعلم موته؛
- بانخساف صدغيه،
- وميل أنفه،

٧. وضعه على سرير

٨. توجيهه القبلة منحدرًا نحو رجله

٩. الإسراع في تجهيزه

العلامات الدالة على موت الإنسان

- (١) أخرجه أبو داود (٣١٥٩) ومن طريقه البيهقي (٣٨٦-٣٨٧) من حديث عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن خوخ به مرفوعًا.
- ضعفه عبد الحق في الأحكام الوسطى (١٢٥/٢)، ووافقه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥٥٦/٢، ٤١٠/٣)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢١٩/١) وقال الذهبي في المهذب (٣-١٣٢٠): (غريب جدًا، وفي سنده سعيد، مجهول). وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (١٨٤/٣).
- وثبت الأمر بالتعجيل بالجنائز من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) ويأتي لفظه عن المصنف في (حمل الميت ودفنه).
- (٢) في (د، ز): «يخش عليه».

■ وانفصال كَفَيْهِ،

■ واسترخاءِ رجليه.

● (وإنفاذُ وصيّته)؛ لَمَّا فِيهِ مِنْ تَعْجِيلِ الْأَجْرِ،

● (ويجبُ) الإسراعُ (في قضاءِ دينه) سواءَ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ لَادِمِي؛

لَمَّا رَوَى الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
مَرْفُوعًا: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعْلَقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»^(١)،

وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِهِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ.



١٠. الإسراعُ فِي إِنْفَازِ
وَصِيَّتِهِ

١١. الإسراعُ فِي قَضَاءِ
دَيْنِهِ

(١) أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ (مُسْنَدُهُ ٢/ ١٩٠)، وَأَحْمَدُ (٢/ ٤٤٠)، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنُهُ (١٠٧٨)،

وَابْنُ مَاجَهَ (٢٤١٣) مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

صَحَّحَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ (انْظُرْ: التَّمْهِيدُ ضَمَّنَ مُوسُوْعَةَ شُرُوحَ ١٢/ ٤٠٦)، وَابْنُ حِبَّانَ

(٣٠٦١).



(فصل)



(غسل الميت) المسلم (وتكفينه): فرض كفاية؛ لقول النبي ﷺ في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه» متفق عليه عن ابن عباس^(١).

حكم غسل الميت وتكفينه

(والصلاة عليه): فرض كفاية؛ لقوله ﷺ: «صلُّوا على من قال: لا إله إلا الله» رواه الخلال والدارقطني، وضعفه ابن الجوزي^(٢).

حكم الصلاة على الميت

(ودفنه فرض كفاية)؛ لقوله تعالى: ﴿تُرَآمَنَةٌ مِّمَّكَ وَتَأْتِرَةٌ﴾ [عبس: ٢١]، قال ابن عباس^(٣): «معناه: أكرمه بدفنه»^(٤).

حكم دفن الميت وحمله واتباعه

وحمله أيضًا فرض كفاية.
واتباعه سنة.

وكره الإمام للغاسل والحفار أخذ أجره على عمله إلا أن يكون محتاجًا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أُعطي بقدر عمله، قاله في المبدع^(٥).

حكم اخذ الأجرة للغاسل والحفار

(١) أخرجه أحمد (١/ ٢١٥)، والبخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦).

(٢) أخرجه الدارقطني (١٧٦١-١٧٦٣)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٢٢-٤٢٤).

(٣) من حديث ابن عمر^(٤).

قال الدارقطني -بعد إirاده لحديثين عقبه عن أبي هريرة وعلي-: (ليس فيها شيء يثبت)، وضعفه ابن الجوزي كذلك في التحقيق (٢/ ٤٧٧ مع التنقيح).

(٣) لم نقف على من أخرجه.

(٤) انظر: المبدع (٢/ ٢٢٤).

من يُختار لتغسله

والأفضل أن يُختار لتغسله:

• ثقة،

• عارفٌ بأحكامه.

(وأولَى الناس بغسله:

أولى الناس بغسل
الليت الذكر:

• وصيُّه) العدل؛ لأنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماءُ

١. وصي لليت العدل

رضي الله عنه (١)، وأوصى أنسٌ رضي الله عنه أن يغسله محمدُ بنُ سيرين (٢)،

٢. أبو الليت

• (ثمَّ أبوه)؛ لاختصاصه بالحنوِّ والشفقة،

٣. جده وإن علا

• (ثمَّ جدُّه) وإن علا؛ لمشاركته الأب في المعنى،

٤. الأقرب فالأقرب
من عصباته

• (ثمَّ الأقربُ فالأقربُ من عصبائه)،

○ فيقدِّم الابن،

○ ثمَّ ابنته وإن نزل،

○ ثمَّ الأخُ لأبوين،

○ ثمَّ الأخُ لأب؛

(١) أخرجه مالك في الموطأ (٥٩٣)، وعبد الرزاق (٤٠٨/٣)، وابن أبي شيبة (٢٤٩/٣)،

والبيهقي (٣٩٧/٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

قال البيهقي: (وهذا الحديث الموصول وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدي وليس

بالقوي، فله شواهد مراسيل).

(٢) أخرجه أحمد في الزهد (١٧٨٨)، وفي العلل رواية عبدا لله (٢١٥)، ومن طريقه أبو نعيم

في الحلية (٢٦٧/٢).

▪ على ترتيب الميراث،

• (ثم ذُوو أَرْحَامِهِ) كالميراث،

٥. ذُوو أَرْحَامِهِ

• ثمَّ الْأَجَانِبُ.

٦. الْأَجَانِبُ

○ وَأَجْنِبِيَّ أَوْلَى مِنْ زَوْجَةِ وَأُمِّ،

○ وَأَجْنِبِيَّ أَوْلَى مِنْ زَوْجٍ وَسَيِّدٍ،

○ وَزَوْجٍ أَوْلَى مِنْ سَيِّدٍ،

○ وَزَوْجَةُ أَوْلَى مِنْ أُمٍّ وَلَدٍ.

(و) الْأَوْلَى (ب) غَسَلِ (أَنْثَى):

الأولى بغسل أنثى:

• وَصِيَّتُهَا) الْعَدْلُ،

١. وَصِيَّةُ الْأَنْثَى
العدل

• (ثُمَّ الْقَرَبَى الْقَرَبَى مِنْ نَسَائِهَا)،

○ فَتَقَدَّمُ أُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ،

٢. الْأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ

○ ثُمَّ بَنَّتُهَا وَإِنْ نَزَلَتْ،

٣. الْبَنْتُ وَإِنْ نَزَلَتْ

○ ثُمَّ الْقَرَبَى كَالْمِيرَاثِ،

٤. الْقَرَبَى كَالْمِيرَاثِ

▪ وَعَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا سَوَاءً، وَكَذَا بَنْتُ أَخِيهَا وَبَنْتُ أُخْتِهَا؛

لَا سَوَاءَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَرَبِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ.

(وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ) إِنْ لَمْ تَكُنِ الزَّوْجَةُ ذَمِيَّةً: (غَسْلُ

حكم غسل أحد
الزوجين للآخر

صَاحِبِهِ)؛

• لَمَّا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه ^(١)، وَرَوَى ابْنُ الْمُنْذِرِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه غَسَلَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها ^(٢)؛

• وَلأنَّ آثَارَ النِّكَاحِ مِنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالْإِرْثِ بَاقِيَةٌ، فَكَذَا الْغَسْلُ.
○ وَيُشْمَلُ:

▪ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ،

▪ وَأَنَّهَا تَغْسَلُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةٍ؛ كَمَا لَوْ وَلَدَتْ عَقَبَ مَوْتِهِ،

▪ وَالْمُطَلَّقةَ الرَّجْعِيَّةَ إِذَا أُبِيحَتْ ^(٣).

(وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ سُرِّيَّتِهِ)؛ أَيُّ: أُمَّتِهِ الْمُبَاحَةِ لَهُ وَلَوْ أُمٌّ وَلِدَ.

(وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسُلُ مَنْ لَهُ) دُونَ ^(٤) (سَبْعَ سَنِينَ فَقَطْ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى؛

حكم غسل من دون
سبع سنين

(١) سبق تخريجه في (ص ٤١٢).

(٢) ذكره حكاية ولم يسنده في الأوسط (٣٥٦/٥)، وأخرجه الشافعي (مسنده ٢٠٦/١)، وعبد الرزاق (٤١٠/٣)، والدارقطني (١٨٥١)، والبيهقي (٣٩٦/٣) من حديث أم جعفر بنت محمد عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: (أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا وعلي)، قالت: (فغسلتها أنا وعلي).

أنكر أحمد هذا الحديث كما نقله ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٢٤ مع التنقيح)، وكذا البيهقي فيما نقله ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٣٧٥).

(٣) في (د): «أبيحت له».

(٤) في (د، ز، س) من المتن.

• لَأَنَّهُ لَا عَوْرَةَ لَهُ؛

• وَلَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ غَسَلَهُ النَّسَاءُ^(١)،

○ فَتَغَسَّلُهُ مَجْرَدًا بِغَيْرِ سِتْرَةٍ،

○ وَتَمَسُّ عَوْرَتَهُ،

○ وَتَنْظُرُ إِلَيْهَا.

(و) إِنْ^(٢) (مَاتَ رَجُلٌ بَيْنَ نِسْوَةٍ) لَيْسَ فِيهِنَّ زَوْجَةٌ وَلَا أُمَةٌ مُبَاحَةٌ لَهُ:

ما يفعل بالرجل إذا مات بين نسوة

يُمِّمُ،

(أَوْ عَكْسُهُ) بِأَنْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ لَهَا:

ما يفعل بالمرأة إذا ماتت بين رجال

(يُمِّمَتْ،

كَخَشَى مُشْكَلٍ) لَمْ تَحْضُرْهُ أُمَةٌ لَهُ: فَيُمِّمُ^(٣)؛

ما يفعل بالخنثى المشكل الذي لم تحضره أمته له

• لَأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِالْغَسْلِ مِنْ غَيْرِ مَسِّ تَنْظِيفٍ، وَلَا إِزَالَةَ نَجَاسَةٍ بَلْ

رَبَّمَا كَثُرَتْ،

وَعَلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلرِّجَالِ فِي غَسْلِ الْأَقَارِبِ مِنَ النَّسَاءِ، وَلَا

بِالْعَكْسِ.

(وَيَحْرُمُ:

حكم الميت الكافر

• أَنْ يُغَسَّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا)،

(١) أخرجه الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ (ص ٦٠) وفيه أنه توفي

وله ثمانية عشر شهرا وغسلته مرضعته أم بردة خولة بنت المنذر ؓ.

(٢) في (د، ز، س) من المتن.

(٣) في (د، ز، س): «فَيُمِّمُ».

• وَأَنْ يَحْمِلَهُ

• أَوْ يَكْفَنَهُ

• أَوْ يَتَّبِعَ جَنَازَتَهُ؛

○ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ؛

○ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [المنحة: ١٣].

• (أَوْ يَدْفِنُهُ)؛ لِلآيَةِ.

(بَلْ يَوَارِي) وَجُوبًا (لِلْعَدَمِ) مَنْ يَوَارِيهِ؛ لِإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرِ فِي الْقَلْبِ^(١).

وَيُشْتَرَطُ لَغَسْلِهِ:

ما يشترط في غسل
للبيت

• طَهُورِيَّةُ مَاءٍ،

• وَإِبَاحَتُهُ،

• وَإِسْلَامُ غَاسِلٍ؛

○ لَا نَائِبًا عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ،

• وَعَقْلُهُ وَلَوْ مُمِيزًا، أَوْ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا.



(وَإِذَا أَخَذَ)؛ أَيِ شَرَعٍ (فِي غَسْلِهِ):

صفة غسل للبيت:

• سَتْرَ عَوْرَتِهِ وَجُوبًا، وَهِيَ مَا بَيْنَ سَرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ،

١. ستر عورته

٢. تجريد من
ملابسه

• (وَجَرَّدَهُ) ندبًا؛ لَأَنَّهُ أَمَكْنُ فِي تَغْسِيلِهِ، وَأَبْلَغُ فِي تَطْهِيرِهِ،

○ وَغُسِّلَ ﷻ فِي قَمِيصٍ^(١)؛ لَأَنَّهُ فَضْلَاتِهِ طَاهِرَةٌ فَلَمْ يَخْشَ
تَنْجُسُ قَمِيصِهِ،

٣. ستره عن العيون

• (وَسْتَرَهُ عَنِ الْعَيُونِ) تَحْتَ سِتْرِ فِي خِيَمَةٍ أَوْ بَيْتٍ إِنْ أَمَكْنُ؛ لَأَنَّهُ
أَسْتَرُ لَهُ،

• (وَيُكْرَهُ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي غَسْلِهِ حَضُورُهُ)؛ لَأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ فِي الْمَيِّتِ
مَا لَا يَحِبُّ إِطْلَاعَ أَحَدٍ عَلَيْهِ، وَالْحَاجَةُ غَيْرُ دَاعِيَةٍ إِلَى حَضُورِهِ
بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ.

٤. رفع رأس الميت
إلى قرب جلوسه
وعصر بطنه برفق

• (ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ)؛ أَيُّ رَأْسَ الْمَيِّتِ غَيْرِ أَنْثَى حَامِلٍ (إِلَى قَرَبٍ
جُلُوسِهِ) بِحَيْثُ يَكُونُ كَالْمَحْتَضِنِ فِي صَدْرِ غَيْرِهِ، (وَيَعَصُرُ
بَطْنَهُ بِرَفْقٍ)؛ لِيُخْرِجَ مَا هُوَ مُسْتَعِدٌّ لِلْخُرُوجِ، وَيَكُونُ هُنَاكَ
بَخُورٌ.

٥. الإكثار من
صب الماء

٦. تنجية للميت
بخرقته

حكم من العورة

• (وَيُكْثَرُ صَبُّ الْمَاءِ حَيْثُ لَزِمَ)؛ لِيُدْفَعَ مَا يَخْرُجُ بِالْعَصْرِ،
• (ثُمَّ يُلْفُ) الْغَاسِلُ (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةٌ فَيَنْجِيهِ)؛ أَيُّ يَمْسَحُ فَرْجَهُ بِهَا،
(وَلَا يَحِلُّ مَسُّ عَوْرَةٍ مَنْ لَهُ سَبْعُ سَنِينَ) بِغَيْرِ حَائِلٍ؛ كَحَالِ الْحَيَاةِ؛
لَأَنَّهُ التَّطْهِيرَ يُمْكِنُ بَدُونِ ذَلِكَ.

(١) أخرجه أحمد (٢٦٧/٦)، وأبو داود (٣١٤١) عن عائشة ؓ.

صححه ابن حبان (٦٦٢٧)، والحاكم (٣/٥٩-٦٠)، وحسنه النووي في الخلاصة
(٣٣٢٠).

حكم مس سائر
بدن الميت

- (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَمَسَّ سَائِرُهُ إِلَّا بِخَرْقَةٍ)؛ لِفَعْلِ عَلِيٍّ عليه السلام مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ^(١)،

○ فحِينَئِذٍ يُعَدُّ الْغَاسِلُ خَرْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا لِلْسَّيْلَيْنِ، وَالْأُخْرَى لِبَقِيَّةِ بَدْنِهِ.

- (ثُمَّ يَوْضُئُهُ نَدْبًا) كَوْضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ؛ لَمَّا رَوَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ^(٢)،

٧. يوضئ الغاسل
الميت من غير إدخال
الماء في فيه وأنفه

- وَكَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ عَنْ نِيَّةِ الْغَسْلِ كَمَا فِي الْمَتْنِ ^(٣) وَغَيْرِهِ.
- (وَلَا يُدْخَلُ الْمَاءُ فِيهِ وَلَا فِي أَنْفِهِ)؛ خَشْيَةً تَحْرِيكِ النِّجَاسَةِ، (وَيُدْخَلُ إِصْبَعِيهِ) إِهْآمُهُ وَسَبَابَتُهُ (مَبْلُولَتَيْنِ)؛ أَيُّ عَلَيْهِمَا خَرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ (بِالْمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مَنْخَرَيْهِ فَيَنْظِفُهُمَا)

(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٠ / ٣)، والبيهقي (٣٨٨ / ٣) من حديث يزيد بن أبي زياد عن

عبدالله بن الحارث بن نوفل: أن عليًا غسَلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميص، وبيد علي خرقه يتبع بها تحت القميص.

واختلف على يزيد فيه، فروي عنه عن مقسم عن ابن عباس بمثله، أخرجه الطبراني في الكبير (٦٢٩)، وضعفه الذهبي في (تاريخ الإسلام ١ / ٨٢٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٥٢ / ١٧): (فيه يزيد بن أبي زياد، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقيّة رجاله ثقات).

(٢) أخرجه أحمد (٤٠٨ / ٦)، والبخاري (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩)، وأبو داود (٣١٤٥)،

والترمذي (٩٩٠)، وابن ماجه (١٤٥٩)، والنسائي (٣٠ / ٤).

(٣) انظر: المستهَي (٣٩٣-٣٩٤).

بعد غسل كَفِّي المَيِّت، فيقومُ المسحُ فيهما مقامَ غسلهما؛ خوفَ تحريكِ النجاسةِ بدخولِ الماءِ جوفَهُ، (ولا يُدخلُهما)؛ أي: الفمَ والأنفَ (الماء)؛ لِمَا تقدَّمَ.

• (ثمَّ ينوي غسلَهُ)؛ لَأَنَّهُ طَهَارَةٌ تعبديةٌ فاشترطَ لَهُ النِّيَّةُ كغسلِ الجنابةِ،

٨. النية

• (ويسمِّي) وجوبًا؛ لِمَا تقدَّمَ،

٩. التسمية

• (ويغسلُ برغوةِ السِّدْرِ) المضروبِ (رأسَهُ ولحيتهُ فقط)؛ لأنَّ الرَّأسَ أشرفُ الأعضاءِ والرَّغْوَةُ لَا تعلقُ بالشَّعرِ،

١٠. صفةُ غسلِ الرأسِ واللحيةِ

• (ثمَّ يغسلُ شَقَّهُ الأيمنَ، ثمَّ شَقَّهُ الأيسرَ)؛ للحديثِ السَّابِقِ،

١١. صفةُ غسلِ الجسدِ

• (ثمَّ) يغسلُهُ (كُلَّهُ)؛ أَي يُفيضُ الماءَ على جميعِ بدنِهِ،

يفعلُ مَا تقدَّمَ: (ثلاثًا)؛

عددُ الغسلِ

• إِلَّا الوضوءَ، ففي المَرَّةِ الأولى فقط.

(يُمرُّ في كُلِّ مَرَّةٍ) مِنَ الثَّلَاثِ (يَدُهُ على بطنِهِ)؛ ليخرجَ مَا تخلفَ،

• (فإنَّ لَمْ يَنْقُ بثلاثِ) غسلاَتٍ: (زَيْدٌ حتَّى يَنْقُي ولو جاوزَ السَّبعَ)،

○ وكرة: اقتصارُهُ في غسلِهِ على مَرَّةٍ إنَّ لَمْ يخرجِ مِنْهُ شيءٌ،

■ فيحرمُ الاقتصارُ مَا دامَ يخرجُ شيءٌ على مَا دونَ السَّبعِ،

○ وسُنَّ قطعُ على وتر.

○ وَلَا تجبُ مباشرةُ الغسلِ، فلو تركَ تحتَ ميزابٍ ونحوِهِ،

وحضرَ مَنْ يصلحُ لغسلِهِ، ونوى وسمَّى، وعمَّهُ الماءُ: كَفِّي.

(ويجعلُ في الغسلةِ الأخيرةِ) ندبًا: (كافورًا) وسدرًا؛ لأنَّهُ يَصْلُبُ
الجسدَ ويطردُ عنه الهوامَ برائحَتِهِ.

١٢. ما يجعلُ في
الغسلةِ الأخيرةِ

(والماءُ الحارُّ): يستعملُ إذا احتيجَ إليه،

ما يُباح استعماله
عند الحاجةِ

(والأشنانُ): يستعملُ إذا احتيجَ إليه،

(والخلالُ): يستعملُ إذا احتيجَ إليه،

• فإن لم يُحتجَ إليها كرهتُ.

(ويقصُّ: شاربُهُ،

١٣. قص الشارب
وتقليم الأظافر
واخذ شعر الإبطين

ويقلِّمُ أظفارَهُ)،

• ندبًا إن طالًا،

ويؤخذُ شعرُ إبطِيهِ،

• ويجعلُ المأخوذُ معه؛ كعضوٍ ساقطٍ.

وحرَّم:

ما يحرم فعله
للميت

• حلقُ رأسٍ،

• وأخذُ عانةٍ،

• كختنٍ.

(ولا يَسْرَحُ شعْرُهُ)؛ أي: يُكرهُ ذلك؛ لما فيه من تقطيع الشعرِ من غيرِ

حاجةٍ إليه.

١٤. التنشيف بثوب

(ثُمَّ يَنْشَفُ) نَدْبًا (بثوب)؛ كَمَا فَعَلَ بِهِ ﷺ^(١).١٥. الأنتى يضر
شعرها ثلاثة قرون
ويسدل وراءها

(وَيُضْفِرُ) نَدْبًا (شعرها)؛ أَي: الأَنْثَى (ثلاثة قرون، ويسدل وراءها)؛
 لقول أم عطية رضي الله عنها: «فَضَفَّرْنَا شعرَهَا ثلاثة قرون، وأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا» رواه
 البخاري^(٢).

ما يفعل فيما يخرج
بعد سبع غسلات

(وإن خرج منه)؛ أَي الميِّت (شيء بعد سبع غسلات:
 • (حُشِي) المحلُّ:

○ (بقطن)؛ لِيَمْنَعَ الخَارِجَ، كَالْمُسْتَحَاضَةِ،

○ (فإن لم يستمسك) بالقطن: (فبطين حر)؛ أَي خالص؛ لَأَنَّ
 فِيهِ قُوَّةَ تَمْنَعِ الخَارِجِ.

• (ثُمَّ يُغْسَلُ المحلُّ) المتنجس بالخارج،

• (وَيُوضَأُ) الميِّتُ وجوبًا، كَالْجَنَبِ إِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ الْغُسْلِ.

(وإن خرج) مِنْهُ شَيْءٌ (بعد تكفينه: لم يُعَدِ الغسل)؛ دَفْعًا لِّلْمَشَقَّةِ.
 وَلَا بَأْسَ:

ما يفعل فيما يخرج
بعد التكفين

• بقول غاسلٍ لَهُ: انْقَلِبْ يَرْحَمُكَ اللهُ وَنَحْوَهُ،

(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٠) من حديث حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس عن
 عكرمة عن ابن عباس وفيه: حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله ﷺ، وكان يغسل بالماء
 والسر، جففوه.

وحسين هذا تكلّموا فيه، وتركه أحمد وقال: (له أشياء منكّرة) (انظر: تهذيب الكمال
 ٦/ ٤٨٣).

(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٨)، والبخاري (١٢٦٣)، ومسلم (٩٣٩).

صفة غسل للحرم
بحج أو عمرة

- وَلَا يَغْسِلُهُ فِي حِمَامٍ.
- (ومحرمٌ) بحجٍّ أو عمرة (ميتٌ: كحيٍّ؛
- يَغْسَلُ بِمَاءٍ وَسَدْرٍ لَا كَافُورٍ،
- (وَلَا يُقَرَّبُ طَيِّبًا) مطلقًا،
- (وَلَا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخِيطًا) مِنْ قَمِيصٍ وَنَحْوِهِ،
- (وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا وَجْهُهُ أَنْثَى) مُحَرَّمَةٌ،
- وَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهِمَا أَوْ ظَفَرِهِمَا؛

○ لَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
فِي مُحْرِمٍ مَاتَ: «غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسَدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبِهِ، وَلَا
تَحْنُطُوهُ، وَلَا تَخْمُرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْبِيًا»^(١).

وَلَا تُمنَعُ معتدةٌ مِنْ طَيِّبٍ.
وَتُرَالُ اللَّصُوقُ لَغْسَلٍ وَاجِبٍ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ جَسَدِهِ شَيْءٌ بِإِزَالَتِهَا،
فَيُمسَحُ عَلَيْهَا؛ كَجَبِيرَةِ الْحَيِّ.
وَيُرَالُ خَاتَمٌ وَنَحْوُهُ وَلَوْ يَبْرُدُ.



حكم غسل الشهيد

- (وَلَا يُغْسَلُ: شَهِيدٌ) مَعْرَكَةٍ، وَمَقْتُولٌ ظَلَمًا، وَلَوْ أَنْثَى أَوْ غَيْرَ مَكَلَّفَيْنِ؛
- لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم فِي شَهِدَاءٍ أَحَدٍ أَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدُمَائِهِمْ وَلَمْ يَغْسِلْهُمْ^(٢)،

(١) أخرجه أحمد (٢١٥/١)، والبخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦).

(٢) أخرجه البخاري (١٣٤٣) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

• وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَتَلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَتَلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ^(١).

○ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) الشَّهِيدُ أَوْ الْمَقْتُولُ ظَلَمًا:

▪ (جَنَبًا)،

▪ أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغَسْلُ: لِحَيْضٍ أَوْ نَفَاسٍ أَوْ إِسْلَامٍ.

(وَيُدفَنُ) وَجُوبًا:

صفة دفن الشهيد

• بِدَمِهِ؛ إِلَّا أَنْ تَخَالَطَهُ نَجَاسَةٌ فَيُغْسَلَا.

• وَ(فِي ثِيَابِهِ) الَّتِي قُتِلَ فِيهَا،

• (بَعْدَ نَزْعِ السَّلَاحِ وَالْجُلُودِ عَنْهُ)؛

○ لَمَّا رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلَى أَحَدٍ أَنْ يُنَزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ

يُدفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدَمَائِهِمْ»^(٢).

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١/١٩٠)، وَأَبُو دَاوُدَ (٤٧٧٢)، وَالتِّرْمِذِيُّ (١٤٢١)، وَالنَّسَائِيُّ

(٧/١١٦)، وَبِالْجُمْلَةِ الْأُولَى مِنْهُ ابْنُ مَاجَةَ (٢٥٨٠).

صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَانَ (٣١٩٤).

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١/٢٤٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (٣١٣٤)، وَابْنُ مَاجَةَ (١٥١٥).

ضَعَّفَهُ: الْبَزَارُ فِي مُسْنَدِهِ (٥١٠٢)، وَابْنُ الْمَلْقَنِ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ (٥/٢٥٣)، وَابْنُ حَجَرٍ

فِي التَّلْخِصِ (٣/١١٩٧-١١٩٨).

▪ (وإن سُلِبَهَا كُفِّنَ بِغَيْرِهَا) وجوبًا.

(ولا يَصَلِّيَ عليه)؛

حكم الصلاة على
الشهيد

• للأخبار^(١)؛

• لكونهم أحياء عند ربهم.

(وإن):

من لا يأخذ حكم
الشهيد

• سقط من دابته) أو شاقٍ بغير فعل العدو،

• (أو وجد ميتًا ولا أثر به)،

• أو مات حتف أنفه،

• أو برفسة،

• أو عاد سهمه عليه،

• (أو حُمِلَ: فأكل)، أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطس،

• (أو طال بقاؤه عرفًا:

○ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه)؛ كغيره.

ويغسل الباغي، ويصلي عليه.

ويقتل قاطع الطريق، ويغسل ويصلي عليه، ثم يُصلب.

(والسَّقَطُ إذا بلغ أربعة أشهر غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه) - وإن لم يستهل^(٢) -؛

ضابط الصلاة على
السقط

(١) منها: ما أخرجه البخاري (١٣٤٣) من حديث جابر بن عبد الله ؓ في شهداء أحد قال:

وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.

(٢) في (د): «يستهل صارخًا».

لقوله ﷺ: «وَالسَّقَطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيَدْعَى لَوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» رواه أحمد وأبو داود^(١).

- وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَّتُهُ، فَإِنْ جُهِلَ أَذْكَرُ أَمْ أَنْثَى: سُمِّيَ بِصَالِحٍ لِهَمَا.
- (وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ) لِعَدَمِ الْمَاءِ، أَوْ غَيْرِهِ كَالْحَرَقِ وَالْجَذَامِ وَالتَّبْضِيعِ: (يُتِمَّمُ)؛ كَالْجُنْبِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ،
- وَإِنْ تَعَذَّرَ غُسْلُ بَعْضِهِ غُسِّلَ مَا أَمَكَنَ وَيُتِمَّمُ لِلْبَاقِي.

حكم من تعذر
غسله

(و) يَجِبُ (عَلَى الْغَاسِلِ: سِتْرُ مَا رَأَتْ) مِنَ الْمَيِّتِ (إِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنًا) فَيَلْزِمُهُ سِتْرُ الشَّرِّ لَا إِظْهَارُ الْخَيْرِ.

حكم ستر الغاسل ما
راه من الليت

وَنَرْجُو لِلْمُحْسَنِ وَنَخَافُ عَلَى الْمُسِيءِ، وَلَا نَشْهَدُ إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

حكم الشهادة لمسلم
معين بجنة أو نار

- وَيَحْرُمُ سُوءُ الظَّنِّ بِمُسْلِمٍ ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ،
- وَيُسْتَحَبُّ ظَنُّ الْخَيْرِ بِالْمُسْلِمِ.



(١) أحمد (٢٤٨/٤-٢٤٩)، وأبو داود (٣١٨٠) بلفظ المصنف، وأخرجه الترمذي (١٠٣١)، وابن ماجه (١٥٠٧)، والنسائي (٥٦-٥٥/٤) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ: «وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ».

اختلف في وقفه ورفعته؛ وصححه مرفوعاً: أحمد كما في زاد المعاد (٤٩٤/١)، والترمذي، وابن حبان (٣٠٤٩)، والحاكم (٣٦٣/١).



(فصل) في الكفن



نفقة تكفين لليت:
١. يجب التكفين في
مال لليت مقدمًا
على غيره

(يجبُ تكفينُهُ في مالِهِ)؛ لقوله ﷺ في المحرّم: «كفّنُوهُ في ثوبَيْهِ»^(١)،
• (مقدّمًا على):

○ (دين) ولو برهن،

○ (وغيره) من وصيّة وارث؛

■ لأنّ المفلس يُقدّم بالكسوة على الدّين، فكذا الميّت.

صفة الكفن الواجب

فيجبُ لحقّ الله تعالى وحقّ الميّت، ثوبٌ:

• لا يصفُ البشرة،

• يسترُ جميعه،

• من ملبوسٍ مثله، ما لم يوصِ بدونه،

○ والجديدُ أفضل.

(فإن لم يكن له)؛ أي: للميّت (مالٌ) فكفنه^(٢) ومؤنّه تجهيزه:

ب. الكفن على من
تلزّمه نفقته

• (على من تلزمه نفقته)؛ لأنّ ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد

الموت،

(١) سبق تخريجه في (ص ٤٢٢).

(٢) في (د) الفاء من المتن.

○ (إِلَّا الزَّوْجَ لَا يَلْزِمُهُ كَفْنُ امْرَأَتِهِ) وَلَوْ غَنِيًّا؛ لِأَنَّ الْكِسْوَةَ وَجِبَتْ عَلَيْهِ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الْإِسْتِمَاعِ، وَقَدْ انْقَطَعَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ.

ج. الكفن على بيت المال

● فَإِنْ عُدِمَ مَالُ الْمَيِّتِ وَمَنْ تَلَزُمُهُمْ نَفَقَتُهُ: فَمَنْ بَيْتِ الْمَالِ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا.

د. الكفن على المسلمين العالمين بحاله

● فَإِنْ لَمْ يَكُنْ: فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الْعَالَمِينَ بِحَالِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَقُومُ بِهِ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ^(١).

○ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ لَمْ يَلْزَمْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ قَبُولُهُ، ■ لَكِنْ لَيْسَ لِلْبَقِيَّةِ نَبْشُهُ وَسُلْبُهُ مِنْ كَفْنِهِ بَعْدَ دَفْنِهِ.

حكم من مات مع جماعة في سفر

وَإِذَا مَاتَ إِنْسَانٌ مَعَ جَمَاعَةٍ فِي سَفَرٍ:

● كَفَّنُوهُ مِنْ مَالِهِ،

● فَإِنْ لَمْ يَكُنْ: كَفَّنُوهُ وَرَجَعُوا عَلَى تَرْكِتِهِ، أَوْ مَنْ تَلَزَّمَهُ نَفَقَتُهُ إِنْ نَوَوْا الرُّجُوعَ.

صفة الكفن للمستحب:

(وَيُسْتَحَبُّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي:

١. كفن الرجل

● ثَلَاثَ لِفَائِفَ بَيْضٍ) مِنْ قَطَنِ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سُحُولِيَّةٍ جَدِيدٍ يَمَانِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أُدْرَجَ فِيهَا إِدْرَاجًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٢).

(١) نقله في: الفروع، للشمس ابن مفلح (٣/ ٣١٥)، الاختيارات، للبعلي (ص ١٢٩).

(٢) أخرجه أحمد (٦/ ١١٨)، والبخاري (١٢٦٤، ١٣٨٧)، ومسلم (٩٤١).

○ ويقدم بتكفين مَنْ يقدّم بغسل^(١)، ونائبه كهو، والأوّلَى توليه
بنفسه،

- (تُجَمَّرُ)؛ أي: تبخّر بعد رَشِّها بماءٍ وردٍ أو غيره؛ ليعلق،
- (ثمّ تبسطُ بعضُها فوق بعضٍ) أوسعُها وأحسنُها أعلاها؛ لأنَّ
عادةَ الحيّ جعلَ الظاهرِ أفخرَ ثيابه،
- (ويُجعلُ الحنوطُ) وهو أخلاطٌ من طيبٍ يعدُّ للميتِ خاصّةً
(فيما بينَها)؛

- لَا فوقَ العليا؛ لكرَاهَةِ عمرَ وابنه وأبي هريرة رضي الله عنه ^(٢).
- (ثمَّ يوضعُ) الميتُ (عليها)؛ أي اللفائفِ (مستلقياً)؛ لأنّه أمكنُ
لإدراجِهِ فيها،
- (ويُجعلُ مِنْهُ)؛ أي مِنْ الحنوطِ (في قطنٍ: بينَ أَلِيتيه)؛ ليردَّ ما
يخرجُ عندَ تحريكِهِ، (ويشدُّ فوقها خرقَةً مشقوقةً الطرفِ كالنَّبانِ)
وهو: السراويلُ بلا أكمامٍ (تجمعُ أَلِيتيه ومثانتهُ،
- (ويُجعلُ الباقي) مِنْ القطنِ المحنطِ:

(١) وتفصيله عند قوله: «وَأَوَّلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ..» في (ص ٤١٢).

(٢) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٧/٣) عنه رضي الله عنه قال: (لا تحنطوني بمسك)، وبنحوه
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣٩٧/٥).

وأثر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠/٣) أنه كره الحنوط على النعش.
وأثر أبي هريرة أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥٠٦/٥) أن أبا هريرة أوصى أهله حين
توفي أن لا يُظهِروا عليه الطيب.

- (على منافذ وجهه) عينيه ومنخريه وأذنيه وفيه؛ لأن في جعلها على المنافذ منعاً من دخول الهوام،
- (و) على (مواضع سجوده) ركبتيه ويديه وجهتيه وأنفه وأطراف قدميه؛ تشریفاً لها،
- وكذا: مغابيه كطي ركبتيه، وتحت إبطيه، وسرته؛ لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك^(١)،
- (وإن طيب) الميت (كله فحسن)؛ لأن أنسا ﷺ طلي بالمسك^(٢)، وطلّى ابن عمر ﷺ ميتاً بالمسك^(٣)،
- وكرة:

▪ داخل عينيه،

▪ وأن يطيب بورس وزعفران،

▪ وطلية بما يمسكه كصبر - ما لم يُنقل -.

- (ثم يرد طرف اللقافة العليا) من الجانب الأيسر (على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه)؛ أي فوق الطرف الأيمن،

(١) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤١٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٩٥).

(٢) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٦) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٩٥-٣٩٦) عن حميد الطويل أنه جعل في حنوطه صرة من مسك أو سك فيه شعر من شعر النبي ﷺ.

(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٧) عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه حنط ميتاً بمسك. وأخرج عبد الرزاق (٣/ ٤١٤) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٩٥) عن معمر عن أيوب به نحوه وزاد: يذره عليه ذراً.

- (ثُمَّ) يَفْعُلُ (الثَّانِيَةَ^(١)) وَالثَّالِثَةَ كَذَلِكَ؛ أَي: كَالأَوَّلَى،
- (وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الْفَاضِلِ) مَنْ كَفَنِهِ (عِنْدَ رَأْسِهِ)؛ لِشَرْفِهِ،
- وَيَعِيدُ الْفَاضِلَ عَلَى وَجْهِهِ وَرِجْلَيْهِ بَعْدَ جَمْعِهِ؛ لِيَصِيرَ الْكَفْنُ كَالْكَيْسِ فَلَا يَتَشَرُّ،
- (ثُمَّ يَعْقِدُهَا)؛ لئَلَّا تَتَشَرَّ،
- (وَتُحْلُ فِي الْقَبْرِ)؛ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «إِذَا أَدْخَلْتُمُ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ فَحَلُّوا الْعُقْدَ» رَوَاهُ الْأَثَرُمُ^(٢).

وَكُرَّةٌ تَخْرِيقُ اللَّفَافِ؛ لِأَنَّهُ إِفْسَادٌ لَهَا.

(وَإِنْ كُفِّنَ فِي: قَمِيصٍ، وَمُتْرٍ، وَلِفَافَةٍ جَازٍ)؛

صفة الكفن للجزئ

- «لَأَنَّهُ رضي الله عنه أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَمِيصَهُ لَمَّا مَاتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ^(٣).
- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه: «أَنَّ الْمَيِّتَ يُؤْزَرُ وَيُقَمَّصُ وَيُلْفُ بِالْثَالِثَةِ^(٤)»،

(١) في (د، ز): «بِالثَّانِيَةِ»، إِلَّا أَنَّ الْبَاءَ فِي (ز) مِنَ الشَّرْحِ.

(٢) لَمْ نَجِدْهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣/٣٢٦)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاثِلِ (٤١٩)، وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ (٣/٤٠٧) عَنْ خُلْفِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِيهِ بَلَّغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَضَعَ نَعِيمَ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ وَنَزَعَ الْأَحْلَةَ بَقِيَّةً، يَعْنِي الْعُقْدَ. وَفِي بَعْضِ طَرَفِهِ قَالَ خُلْفٌ: أَظْنَهُ -أَيَ أَبَاهُ- سَمِعَهُ مِنْ مَوْلَاهُ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.

ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ (٣٤١٠).

(٣) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٢٧٠)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٧٣) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه.

(٤) لَمْ نَجِدْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ وَأَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ (٥٩٩) وَمِنْ طَرِيقِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

فِي الْمَصْنَفِ (٣/٤٢٦)، وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ (٣/٤٠٢) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

• وهذا عادة الحي،

○ ويكون القميص بكممين ودخاريص، لا بزراً^(١).

(وتكفن المرأة) والخشى ندباً (في خمسة أثواب) يبيض من قطن،

ب. صفة كفن
للراة

• (إزار،

• وخمار،

• وقميص،

• ولفافتين)؛

○ لما روى أحمد وأبو داود - وفيه ضعف - عن ليلى الثقفية

رضي الله عنها قالت: «كنتُ فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ،

فكان أول ما أعطانا: الحقا^(٢)، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم

الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر^(٣)». قال

= العاص بلفظ المصنف ولعله ما أراد.

(١) في (د، ز) «لا يزر».

(٢) هكذا مقصوراً في نسخنا الأربع المعتمدة، وهو الموافق لأكثر نسخ السنن لأبي داود

(٥ / ٢٨٤ ط. التأصيل)، قال العيني في شرح السنن (٦ / ٨٧): «الحقا» بكسر الحاء

المهملة مقصور، ولعله لغة في الحقو).

(٣) أخرجه أحمد (٦ / ٣٨٠)، وأبو داود (٣١٥٧) من حديث نوح بن حكيم، عن رجل من

بني عروة بن مسعود يقال له: داود، عن ليلى الثقفية به.

قال المنذري في مختصر السنن (٤ / ٣٠٤): (وفيه أيضاً من ليس بالمشهور، والصحيح

أن هذه القصة في زينب، لأن أم كلثوم توفيت، ورسول الله ﷺ غائب بيدر)، وضعفه ابن

القطان في بيان الوهم والإيهام (٥ / ٥٢-٥٤)، وحسنه النووي في الخلاصة (٣٣٩٠).

أحمد: «الحَقَّ: الإزارُ، والدَّرْعُ: القميصُ»^(١)، فتوزرُ بالمتزرِ،
ثمَّ تلبسُ القميصَ، ثمَّ تخمَّرُ، ثمَّ تَلْفُ باللفافَتَيْنِ.

ويكفَّنُ:

ج. صفة كفن
الصبي

• صَبَّيْ فِي ثَوْبٍ،

○ وَيُبَاحُ: فِي ثَلَاثَةِ مَا لَمْ يَرْنُهُ غَيْرُ مَكْلَفٍ،

• وَصَغِيرَةٌ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ.

د. كفن الصغيرة

(وَالوَاجِبُ) لِلْمَيِّتِ مَطْلَقًا: (ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لِأَنَّ الْعَوْرَةَ الْمَغْلَظَةَ

القصر المجزئ في
الكفن للميت

يَجْزِي فِي سِتْرِهَا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَكَفَّنُ الْمَيِّتَ أَوْلَى،

• وَكَرَّةٌ: بِصُوفٍ وَشَعِيرٍ.

• وَيَحْرُمُ: بِجُلُودٍ.

• وَيَجُوزُ فِي حَرِيرٍ لِضْرُورَةٍ فَقَطْ.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا بَعْضَ ثَوْبٍ: سَتَرَ الْعَوْرَةَ؛ كَحَالِ الْحَيَاةِ، وَالْبَاقِي

حكم من لم يجد إلا
بعض ثوب

بَحْشِيشٍ أَوْ وَرَقٍ.

وَحَرَمٌ: دَفْنٌ حَلِيٌّ وَثِيَابٌ غَيْرُ الْكَفَنِ؛ لِأَنَّهُ إِضَاعَةٌ مَالٍ.

وَلَحِيٌّ أَخَذُ كَفَنٍ مَيِّتٍ لِحَاجَةٍ حَرًّا أَوْ بَرْدٍ بِمِئِهِ.





(فصل في الصلاة على الميت)



تسقط بمكلف.

وتسنُّ:

ما يسن في الصلاة
على الميت

• جماعة،

• وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة.

و(السنة أن يقوم الإمام:

السنة في موقف
الإمام من الميت

• عند صدره؛ أي: صدر ذكر،

• (وعند وسطها)؛ أي: وسط أنثى،

○ والخشْي بين ذلك.

والأولى بيها:

الأولى بالصلاة على
للميت

• وصية العدل،

• فسيّد برقيقه،

• فالسلطان،

• فنائبه الأمير،

• فالحاكم،

• فالأولى بغسل رجل،

• فزوجُ بعدَ ذوي الأرحام.
ومن قَدَمَهُ وَلِيٌّ بِمَنْزِلَتِهِ، لَا مِنْ قَدَمَهُ وَصِيٌّ.
وَإِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ قُدِّمَ إِلَى الْإِمَامِ:

من يقدم في حال
اجتماع الجنائز

- أَفْضَلُهُمْ وَتَقَدَّمَ^(١)،
- فَاسَنٌ،
- فَاسْبِقُ،

○ وَيَقْرَعُ مَعَ التَّسَاوِي.

وَجَمْعُهُمْ بِصَلَاةٍ أَفْضَلُ، وَيَجْعَلُ وَسْطَ أَنْثَى حِذَاءَ صَدْرِ ذَكَرٍ، وَخَتْنَى
بَيْنَهُمَا.

(وَيُكَبَّرُ أَرْبَعًا)؛ «لِتَكْبِيرِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ^(٢):

صفة الصلاة على
الليت:

- (يَقْرَأُ فِي الْأُولَى)؛ أَيُّ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَهِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ
(بَعْدَ التَّعَوُّذِ) وَالبَسْمَلَةِ: (الْفَاتِحَةُ) سَرًّا وَلَوْ لَيْلًا؛ لَمَّا رَوَى
ابْنُ مَاجَهٍ عَنْ أُمِّ شَرِيكَ الْأَنْصَارِيَّةِ ؓ قَالَتْ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»^(٣)،

ما يقال بعد
التكبير الأولى

(١) أي عند قوله: «(ويليه)؛ أي: الإمام من المأمومين...» في (ص ٣٠٨).

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦١)، والبخاري (١٣٣٤)، ومسلم (٩٥٢) من حديث جابر بن عبد الله ؓ.

(٣) أخرجه ابن ماجه (١٤٩٦).

أشار النووي إلى ضعفه في الخلاصة (٣٤٨٦)، وحسنه البوصيري في مصباح الزجاجة (٥٣٨)، وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٢٠١): (وفي إسناده ضعف يسير).

○ ولا يستفتح ولا يقرأ سورة معها.

ما يقال بعد
التكبيرة الثانية

- (ويصلي على النبي ﷺ في) أي بعد التكبيرة (الثانية كـ) الصلاة في (التشهد) الأخير؛ لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: «أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للميت، ثم يسلم»^(١).

• (ويدعو في الثالثة)؛ لما تقدّم، فيقول:

ما يقال بعد
التكبيرة الثالثة

- «اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ؓ^(٢)، لكن زاد فيه الموفق: «وأنت

(١) أخرجه الشافعي (مسنده ١/ ٢١٠)، والحاكم (١/ ٣٦٠) بنحوه عن أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، وأخرجه النسائي (٤/ ٧٥)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٦)، وابن الجارود في المتقى (٥٤٧) عن أبي أمامة قوله: السنة في الصلاة... إلخ. قال الدارقطني في العلل (س ٢٦٨٩): (الصواب قول من رواه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل).

(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٨)، وأبو داود (١/ ٣٢٠)، والترمذي (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٤٩٨) من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرجه الترمذي وأحمد (٤/ ١٧٠) من حديث يحيى عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه مرفوعًا، وليس =

على كل شيء قدير»، ولفظة: «السنة»^(١)،

○ («اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله»)

بضم الزاي وقد تسكن وهو: القرى، («وأوسع مدخله»)

بفتح الميم: مكان الدخول، وبضمها: الإدخال، («واغسله

بالماء والتلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى

الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وزوجاً

خيراً من زوجة، وأدخله الجنة، وأعدّه من عذاب القبر

وعذاب النار») رواه مسلم عن عوف بن مالك ؓ أنه سمع

النبي ﷺ يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك

الميت، وفيه: «وأبدله أهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة».

وزاد الموفق لفظ: «من الذنوب»^(٢)،

= في شيء من طرق الحديث قوله: (إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير)،
وعند جميعهم لفظه: «اللهم من أحبته منا فأحبه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه
على الإيمان».

صححه الترمذي وابن حبان (٣٠٧٠)، والحاكم (٣٥٨/١).

اختلف في هذا الحديث في وصله وإرساله وتعيين صحابه؛ صححه مرفوعاً من
تقدم، ورَّجَّح أبو حاتم كما في العلل لابنه (س ١٠٤٧، ١٠٥٨) والدارقطني في العلل
(س ١٧٩٤) إرساله، وقال البخاري فيما نقله الترمذي والدارقطني: (أصح الروايات
في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشعري عن أبيه).

(١) انظر: المقنع (١٥٠/٦).

(٢) أخرجه مسلم (٩٦٣)، وأما الزيادة التي نسبها للموفق فهي في المقنع (١٥١/٦) وأخرجها =

○ (وافسخ له في قبره ونور له فيه)؛ لأنه لا تَقُّ بالمحل،

■ وإن كان الميت أنثى أنت الضمير، وإن كان خنثى قال: هذا الميت ونحوه،

صفة الدعاء للميت
الأنثى أو الخنثى

■ ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت.

○ (وإن كان) الميت (صغيراً) ذكرًا أو أنثى أو بلغ مجنوناً واستمر (قال) بعد: ومن توفيته منّا فتوفه عليهما، (اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرطاً)؛ أي: سابقاً مهيباً لمصالح أبويه في الآخرة سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما، (وشفيعاً^(١)) مجاباً. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم)، ولا يستغفر له؛ لأنه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم، وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه.

صفة الدعاء للميت
الصغير ومن بلغ
مجنوناً

• (ويقف بعد الرابعة قليلاً) ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح،

ما يفعل بعد
التكبير الرابعة

• (ويسلم) تسليم (واحدة عن يمينه)؛ روى الجوزجاني عن

عطاء بن السائب: «أن النبي ﷺ سلم على الجنارة تسليمًا»^(٢)،

= ابن ماجه (١٥٠٠).

(١) في (د، ز): «وأجرًا وشفيعًا»، وفي (ز) «وأجرًا» من الشرح.

(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٤١٨) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن عطاء به مرسلًا، وأخرجه أبو داود في مسأله (١٠٣١)، وأبو نعيم في الحلية (٥٧/٩) عن عطاء =

ما يجوز في التسليم

○ ويجوز:

■ تلقاء وجهه،

■ وثانية.

وسنَّ وقوفه حتى تُرفع.

(ويرفع يديه) ندباً (مع كل تكبيرة)؛ لما تقدّم في صلاة العيدين^(١).

حكم رفع اليدين
عند التكبير

(وواجبها)؛ أي: الواجب في صلاة الجنازة ممّا تقدّم:

واجبات صلاة
الجنازة

• (قيام) في فرضها،

• (وتكبيرات) أربع،

• (والفاتحة) ويتحمّلها الإمام عن المأموم،

• (والصلاة على النبي ﷺ)،

• ودعوة للميت،

• (والسلام).

= عن عبدالله بن أبي أوفى موقوفاً عليه من فعله.

قال أحمد كما في زاد المعاد (١/٤٩٢): عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة ووائل بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت.

(١) أي عند قوله: «وعن عمر رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْجَنَازَةِ وَالْعِيدِ» في

(ص ٣٧٨).

شروط الصلاة على
الميت:

١. النية

ويُشترطُ لها:

• النية؛ فينوي الصلاة على الميت.

○ ولا يضرُّ جهله بالذِّكرِ وغيره، فإنَّ جهله: نوى على مَنْ يصلي عليه الإمام،

○ وإن نوى أحد الموتى: اعتُبرَ تعيينه،

○ وإن نوى على هذا الرجلِ فبانَ امرأةً أو بالعكس: أجزأ؛ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي^(١).

• وإسلام الميت،

٢. إسلام الميت

• وطهارته من الحدث والنَجسِ مع القدرة وإلاَّ صُلِّيَ عليه.

٣. طهارة الميت

• والاستقبال، والسترة؛ كمكتوبة.

٤. الاستقبال
٥. السترة

• وحضور الميت بين يديه، فلا تصحُّ على جنازةٍ محمولةٍ ولا من وراءِ جدارٍ.

٦. حضور الميت بين يديه

(ومن فاتته شيءٌ من التكبير: قضاء) ندباً (على صفته)؛ لأنَّ القضاء

ما يفعل من فاتته
بعض الصلاة

يحكي الأداء كسائر الصلوات،

• والمقضي: أولُّ صلاته يأتي فيه بحسب ذلك.

• وإن خشي رفعها: تابع التكبير رفعاً أم لا.

(١) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (٢/ ٢٥٦).

• وَإِنْ سَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَقْضِهِ: صَحَّتْ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَا فَاتَكَ لَا قِضَاءَ عَلَيْكَ»^(١).

(وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ)؛ أَيِ عَلَى الْمَيِّتِ: (صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ) إِلَى شَهْرٍ مِنْ دَفْنِهِ؛

حكم الصلاة على
الميت بعد دفنه

• لَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرِ»^(٢).

• وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: «أَنَّ أُمَّ سَعِيدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَائِبٌ؛ فَلَمَّا قَدَّمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لَذَلِكَ شَهْرٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاتُهُ ثَقَاتٌ^(٣). قَالَ أَحْمَدُ: أَكْثَرُ مَا سَمِعْتُ هَذَا^(٤)،

(١) أوردته ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٦١ مع التنقيح) غير مسند، وأخرجه بنحوه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ح ٢٩٣) عن عائشة قالت: يا رسول الله إنك تصلي على الجنازة وأنا في بيتي يخفى علي كثير من التكبير فقال النبي ﷺ: «لا عدد، ما فهمت فكبري»، وفي إسناده الحكم بن عبدالله بن سعد، قال أبو حاتم عنه في الجرح والتعديل (١٢١/ ١٢/ ١): (كان يكذب).

(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٣)، والبخاري (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وأخرجه أحمد (١/ ٢٢٤) والبخاري (١٣١٩) ومسلم (٩٥٤) من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٣) أخرجه الترمذي (١٠٣٨) والبيهقي (٤٩/ ٤) من طريقين عن قتادة عن سعيد بن المسيب به.

قال البيهقي: (وهو مرسل صحيح)، وكذا قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٦٦٤).

(٤) انظر: مسائل الكوسج (٤٥٧)، ومسائل أبي داود (١٠٤٧).

○ وتحرم بعده، ما لم تكن زيادة يسيرة.

(و) يُصَلِّي (على غائب) عن البلد ولو دون مسافة قصر، فيجوز صلاة الإمام والآحاد عليه (بالنية إلى شهر)؛ «لصلايته ﷺ على النجاشي»، كما في المتفق عليه عن جابر رضي الله عنه ^(١).

حكم الصلاة على
الغالب

وكذا:

• غريق،

• وأسير؛ ونحوهما.

وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه:

حكم الميت إذا وجد
بعضه

• فككَّله،

○ إلا:

ما لا يأخذ حكم
الميت من الأجزاء

▪ الشعر،

▪ والظفر،

▪ والسن.

• فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه،

• ثم إن وجد الباقي: فكذلك،

• ويدفن بجنبه.

ولا يصلى على:

ما لا يصلى عليه

• مأكول بيطن آكل،

(١) سبق تخريجه في (ص ٤٣٤).

- وَلَا مُسْتَحِيلٍ بِإِحْرَاقٍ وَنَحْوِهِ،
- وَلَا عَلَى بَعْضٍ حَيٍّ مَدَّةَ حَيَاتِهِ.

(وَلَا) يَسْنُ أَنْ (يُصَلِّيَ الْإِمَامُ) الْأَعْظَمُ، وَلَا إِمَامٌ كُلُّ قَرِيَّةٍ وَهُوَ: وَالْيَهَا فِي الْقَضَاءِ:

من لا يسن للإمام الصلاة عليه:

- (عَلَى الْغَالِ) وَهُوَ: مَنْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا غَنِمَهُ؛ لَمَّا رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رضي الله عنه قَالَ: تَوَفَّي رَجُلٌ مِنْ جَهَنَّةَ يَوْمَ خَيْرٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَتَغَيَّرَتْ وَجْوهُ الْقَوْمِ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»؛ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرْزًا مِنْ خَرْزِ الْيَهُودِ مَا يَسَاوِي دَرَاهِمَيْنِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ^(١).

١. الغال

- (وَلَا عَلَى قَاتِلٍ نَفْسِهِ) عَمْدًا؛ لَمَّا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاوَوْهُ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يَصَلِّ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ^(٢).

٢. قاتل نفسه عمدًا

○ وَالْمَشَاقِصُ جَمْعُ مَشَقَصٍ كَمِنْبَرٍ: نَصْلٌ عَرِيضٌ أَوْ سَهْمٌ فِيهِ ذَلِكَ، أَوْ نَصْلٌ طَوِيلٌ أَوْ سَهْمٌ فِيهِ ذَلِكَ يُرْمَى بِهِ الْوَحْشُ.

(١) أخرجه أحمد (٤/١١٤)، وأبو داود (٢٧١٠)، وابن ماجه (٢٨٤٨)، والنسائي (٤/٦٤).

صححه ابن حبان (٤٨٥٣)، والحاكم (٢/١٢٧)، وأبو نعيم في الحلية (٨/٢٦٢)

وقال: (صحيح متفق عليه من حديث يحيى بن سعيد رواه الناس عنه)، وانظر احتجاج

أحمد به في: زاد المسافر (٢/٢٨٣).

(٢) أخرجه أحمد (٥/٨٧)، ومسلم (٩٧٨).

(ولا بأس بالصلاة عليه)؛ أي على الميت (في المسجد) إن أمنَ
تلويثُهُ؛

حكم الصلاة على
الميت في المسجد

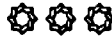
• لقول عائشة رضي الله عنها: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى سَهِيلِ بْنِ بِيضَاءَ فِي
الْمَسْجِدِ» رواه مسلم^(١)،

• وَصَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما فِيهِ، رواه سعيد^(٢).

وللمصلي: قيراطٌ وهو أمرٌ معلومٌ عند الله تعالى،

اجر الصلاة على
للميت واجر الدفن

وله بتمامِ دفنِها: آخرُ، بشرطِ أنْ لَا يفارقَهَا مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى تُدْفَنَ.



(١) أخرجه أحمد (٧٩/٦)، ومسلم (٩٧٣)

(٢) أما الصلاة على أبي بكر فأخرج عبدالرزاق (٥٢٦/٣)، وابن أبي شيبة (٣٦٤/٣)،
والبيهقي (٥٢/٤) من حديث عروة بن الزبير قال: (ما صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي
الْمَسْجِدِ)، وصححه ابن حزم في المحلى (١٦٣/٥).

وأما عمر فأخرج مالك في الموطأ (٦١٥) وعنه عبدالرزاق (٥٢٦/٣)، وابن أبي شيبة
(٣٦٤/٣)، والبيهقي (٥٢/٤) عن ابن عمر قال: (صَلَّى عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ).
صححه الحاكم (٩٩/٣)، ابن حزم في المحلى (١٦٣/٥).

(فصل) في حمل الميت ودفنه

ويسقطان: بكافر وغيره كتكفنيه؛ لعدم اعتبار النيّة.

من يَجْزئُ في حمل
للميت

(يسنُّ التّربيعُ في حملِهِ)؛ لَمَّا رَوَى سَعِيدٌ وابْنُ مَاجَهُ عن أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ

مَا يَسْنُ في حمل
للميت:

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ
السَّرِيرِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَطْوَعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدْعُ». إسناده
ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ^(١)،

١. التّربيع

• لَكِنْ كَرِهَهُ الْآجَرِيُّ وَغَيْرُهُ إِذَا ازْدَحَمُوا عَلَيْهَا ^(٢).

○ فَيَسْنُ: أَنْ يَحْمِلَهُ أَرْبَعَةً، وَالتّربيعُ:

معنى التّربيع

▪ أَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى الْمَقْدَمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْيُمْنَى،

▪ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُؤَخَّرَةِ،

▪ ثُمَّ يَضَعُ قَائِمَتَهُ الْيُمْنَى الْمَقْدَمَةَ عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى،

▪ ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمُؤَخَّرَةِ،

(١) أخرجه ابن ماجه (١٤٧٨).

ولما ذكره المصنف من عدم سماع أبي عبيدة من أبيه، ضعفه ابن حزم في المحلى

(٥/١٦٨)، وابن الملقن في البدر المنير (٥/٢٢٣)، وغيرهما.

(٢) نقله في: المبدع، للبرهان ابن مفلح (٢/٢٦٥).

(ويُباح) أن يحمل كل واحد على عاتقه (بين العمودين)؛ «لأنه» حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه بين العمودين»^(١).

ما يباح في صفة الحمل

وإن كان الميت طفلاً فلا بأس بحمله على الأيدي.

ويُستحب: أن يكون على نعش،

٢. أن يحمل الميت على نعش

• فإن كانت امرأة: استُحبَّ تغطيتهُ نعلها:

٣. أن يغطى نعش المرأة بمكبة فوقها ثوب

○ بمكبة؛

▪ لأنه أسترُّ لها،

▪ ويروى أن فاطمة رضي الله عنها صُنِعَ لها ذلك بأمرها^(٢).

○ ويُجعل فوق المكبة ثوب.

• وكذا إن كان بالميت حَدَبٌ ونحوه، وكرة تغطيتهُ بغير أبيض.

ولأ بأس: بحمله على دابةٍ لغرضٍ صحيح؛ كبُعد قبره.

(ويسنُّ الإسراعُ بها) دون الخبِ؛ لقوله ﷺ: «أسرعوا بالجنازة»؛

٤. الإسراع في حمل الجنازة دون الخبب

فإن تكَّ صالحَةً فخيرٌ تقدمونها إليه، وإن يكَّ سَوًى ذلك فسرُّ تضعونه

(١) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٤٣١)، ضعّفه: النووي في الخلاصة (٣٥٥٢)، وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ١٦٩): (ليس في حملها -أي الجنازة- نصٌّ ثابتٌ عن رسول الله ﷺ).

(٢) هو حديث تغسيل علي وأسماء بنت عميس لها رضي الله عنهما وتقدم طرفه ص ٤١٤، وأخرجه الحاكم (٣/ ١٦٢)، والبيهقي (٤/ ٣٤-٣٥)، وقال الجورقاني في الأباطيل والمنكير والصالح والمشاهير (٤٤٩): (حديث مشهور حسن).

عن رقابِكُمْ» متفقٌ عليه^(١).

(و) يسنُّ:

م. كون المشاة
امامها والركبان
خلفها

• (كونُ المشاةِ أمامَها)، قال ابنُ المنذر: ثبتَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ ﷺ كانوا يمشونَ أمامَ الجنازةِ^(٢)،

• (و) كونُ (الركبانِ خلفَها)؛ لما رَوَى التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ عنِ المغيرةِ بنِ شعبةٍ ﷺ مرفوعاً: «الرَّاکِبُ خَلْفَ الجَنَازَةِ»^(٣)،

ما يكره في اتباع
الليت:
١. الركوب لغير
حاجة وعود
٢. الجلوس قبل
وضعها

○ وكُرهَ ركوبٌ لغيرِ حاجةٍ وعودٍ.

(ويُكرهُ: جلوسُ تابعيها حتَّى توضعَ) بالأرضِ للدُفنِ إِلَّا لَمَنْ بَعْدَهُ؛
لقولِهِ ﷺ: «مَنْ تَبَعَ جَنَازَةً فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تَوْضَعَ» متفقٌ عليه عن أبي
سعيدٍ ﷺ^(٤)،

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٠)، والبخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) من حديث أبي هريرة ﷺ.

(٢) أخرج أحمد (٨/ ٣٧)، وأبو داود (٣١٧٩) والترمذي (١٠٠٧-١٠٠٨)، وابن ماجه (١٤٨٢)، والنسائي (٥٦/ ٤) عن عبدالله بن عمر ﷺ قال: (رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة)، وأخرجه أحمد (٢/ ١٤٠)، ومالك (٦٠٠)، والترمذي (١٠٠٩) وغيرهم عن الزهري مرسلاً.

رجَّح المرسَل أحمد، والبخاري كما حكاه الترمذي ووافقه، وغيرهم.
وصححه مرفوعاً ابن المنذر في الإشراف (٢/ ٣٤٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٤٢ مع التنقيح)، وابن الملقن (٥/ ٢٢٥) وغيرهم.

(٣) أخرجه الترمذي (١٠٣١) تقدم تخريجه ص ٤٢٤.

(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٨٥) واللفظ له، والبخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩).

وكره:

- قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، ٣. القيام لها إن كان جالساً
- ورفع الصوت معها ولو بقراءة، ٤. رفع الصوت معها
- وأن تتبعها امرأة. ٥. أن تتبعها امرأة
- وحرّم: أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته، وإلا وجبت. حكم الجنازة إذا كان معها منكر



- (ويسجى)؛ أي: يغطى ندباً (قبر امرأة) وختنى (فقط)، ويكره لرجل ما يُسن في دفن الميت:
- بلا عذر؛ لقول عليّ عليه السلام وقد مرّ بقوم دفنوا ميتاً وبسطوا على قبره الثوب فجذبته، وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد^(١). ١. تسجيت قبر المرأة والختنى فقط
- (واللحد أفضل من الشق)؛ لقول سعيد عليه السلام: «ألحدوا لي لحداً، وانصبوا اللبن عليّ نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه مسلم^(٢). ٢. أن يدفن في لحد

(١) أخرجه البيهقي (٤/ ٥٤) من حديث ابن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن علي بن أبي طالب عليه السلام.

قال البيهقي: (وهو في معنى المتقطع؛ لجهالة الرجل من أهل الكوفة).
وأخرج عبدالرزاق (٣/ ٤٩٨) وابن أبي شيبه (٣/ ٣٢٦) والبيهقي من حديث أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبدالله بن يزيد أن يسطوا عليه ثوباً وقال: (إنه رجل)، قال أبو إسحاق: وكان عبدالله بن يزيد قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: (وهذا إسناد صحيح وإن كان موقوفاً).

(٢) أخرجه أحمد (١/ ١٦٩)، ومسلم (٩٦٦).

● واللَّحْدُ هُوَ: أَنْ يَحْفَرَ إِذَا بَلَغَ قَرَارَ الْقَبْرِ فِي حَائِطِ الْقَبْرِ مَكَانًا يَسَعُ الْمَيِّتَ،

معنى اللحد

○ وَكَوْنُهُ مِمَّا يَلِي الْقَبْلَةَ: أَفْضَلُ،

● وَالشَّقُّ: أَنْ يَحْفَرَ فِي وَسْطِ الْقَبْرِ كَالنَّهْرِ وَيُنْبِئُ جَانِبَاهُ،

معنى الشق وحكمه

○ وَهُوَ مَكْرُوهٌ بَلَا عَذْرَ،

■ كإِدْخَالِهِ خَشْبًا،

كراهة إدخال الخشب وما مسته النار في القبر

■ وَمَا مَسَّتْهُ نَارٌ،

■ وَدَفِنَ فِي تَابُوتٍ.

كراهة الدفن في تابوت

وَسُنَّ: أَنْ يَوْسَعَ وَيَعْمَقَ قَبْرٌ بَلَا حَدٍّ، وَيَكْفِي: مَا يَمْنَعُ السَّبَاعَ وَالرَّائِحَةَ.

٣. تعميق وتوسيع القبر

وَمَنْ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ وَلَمْ يُمْكَنْ دَفْنُهُ: أُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ سَلًّا كإِدْخَالِهِ الْقَبْرِ، بَعْدَ: غَسْلِهِ، وَتَكْفِينِهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَتَثْقِيلِهِ بِشَيْءٍ.

حكم من لم يمكن دفنه وهو في سفينة

(وَيَقُولُ مُدْخِلُهُ) نَدْبًا: «بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»؛ لِأَمْرِهِ ﷺ

٤. يقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله

بِذَلِكَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَمَرَ رضي الله عنه (١).

(وَيُضَعُّهُ) نَدْبًا (فِي لَحْدِهِ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ)؛ لِأَنَّهُ يَشْبُهُ النَّائِمَ وَهَذِهِ

٥. يوضع في اللحد على شقه الأيمن

سُنَّةٌ.

(١) أخرجه أحمد (٢/٢٧)، وأبو داود (٣٢١٣)، والترمذي (١٠٤٦)، وابن ماجه (١٥٥٠).

اختلف في رفعه ووقفه، وصححه مرفوعاً ابن حبان (٣١٠٩)، والحاكم (١/٣٦٦)،

ورجَّح وقفه النسائي في الكبرى (١١٠٣٨-١١٠٣٩).

من يقدم في الدفن:

ويُقدَّم:

١. الرجل

• بدفن رجل:

○ مَنْ يقدَّم بغسله^(١)،

○ وبعد الأجنب: محارمه من النساء،

○ ثم الأجنبيات.

٢. المرأة

• ويدفن امرأة:

○ محارمها الرجال،

○ فزوج،

○ فأجنب.

حكم استقبال
القبلة للميت

ويجب أن يكون الميت (مستقبل القبلة)؛ لقوله ﷺ في الكعبة
«قبلتكم أحياء وأمواتا»^(٢).

ما ينبغي فعله في
دفن الميت

وينبغي:

• أن يدنّى من الحائط؛ لئلا ينكبّ على وجهه،

• وأن يُسند من ورائه بتراب؛ لئلا ينقلب،

• ويجعل تحت رأسه لبنّة،

• ويشرج اللحد باللبن،

(١) وتفصيله عند قوله: «وأولّى الناس بغسله..» في (ص ٤١٢).

(٢) سبق تخريجه في (ص ٤٠٧).

- ويتعاهدُ خلالهً بالمدرِّ ونحوه،
- ثمَّ يُطَيَّنَ فوقَ ذلكَ،
- وحثُّ التُّرابِ عليه ثلاثًا باليدِ، ثمَّ يهالُ،
- وتلقينُهُ،
- والدعاءُ له بعدَ الدفنِ عندَ القبرِ،
- ورشُّه بماءٍ بعدَ وضعِ حصباءٍ عليه.



مقدار رفع القبر (ويرفعُ القبرُ عن الأرضِ قدرَ شبرٍ)؛ لأنَّه ﷺ: «رُفِعَ قبرُهُ عن الأرضِ قدرَ شبرٍ» رواه السَّاجِيّ من حديثِ جابرٍ رضي الله عنه (١)،

• ويكرهُ فوقَ شبرٍ.

ويكونُ القبرُ (مسنَّمًا)؛ لما رَوَى البخاريُّ عن سفيانَ الثَّمَارِ: أنَّه رأى قبرَ النَّبِيِّ ﷺ مسنَّمًا (٢)،

(١) أخرجه ابن حبان (٦٦٣٥)، والبيهقي (٤١٠ / ٣) من حديث الفضيل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به.

خالفه الدراوردي؛ فأخرج سعيد بن منصور (انظر: التحقيق لابن الجوزي مع التنقيح ٦٧٢ / ٢)، والبيهقي (٤١١ / ٣) عن الدراوردي، عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله ﷺ رُفِعَ قبره قيد شبر.

قال البيهقي: (وهذا مرسل)، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٦٧٢ / ٢) عن الحديث: (منقطع).

(٢) أخرجه البخاري بإثر الحديث (١٣٩٠).

• لكن: مَنْ دُفِنَ بدارِ حربٍ لتعذرِ نقلِهِ فالأولى: تسويته بالأرض، وإخفاؤه.

(ويُكرهُ:

ما يكره فعله
بالقبر:

• تجصيصُهُ)، وتزويقُهُ، وتحليلته؛ وهو بدعة.

١. التجصيص

• (والبناءُ) عليه - لاصقةٌ أو لا -؛

٢. البناء على القبر

○ لقولِ جابرٍ رضي الله عنه: «نهى رسولُ الله ﷺ أن يُجصَّصَ القبرُ، وأن يُقعدَ عليه، وأن يُبنى عليه» رواه مسلم^(١).

(و) تُكرهُ:

• (الكتابةُ،

٣. الكتابة على القبر

• والجلوسُ،

٤. الجلوس على
القبر

• والوطءُ عليه)؛

٥. الوطء على القبر

○ لما رَوَى الترمذِيُّ وصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «نهى أن تجصَّصَ القبورُ، وأن يُكتبَ عَلَيْهَا، وأن تُوطَأَ»^(٢)،

○ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «لأنَّ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرَقَ ثِيَابُهُ فَتَخْلَصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ»^(٣).

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٥٩)، ومسلم (٩٧٠).

(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٢٤)، والترمذي (١٠٥٢)، وابن ماجه (١٥٦٣)، والنسائي (٨٦/ ٤).

وصححه الترمذي، وابن حبان (٣١٦٤)، والحاكم (١/ ٣٧٠).

(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣١١)، ومسلم (٩٧١).

٦. الاتكاء على القبر (و) يُكرهُ: (الاتكاءُ إليه)؛ لَمَّا رَوَى أَحْمَدُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ مَتَكَّنًا عَلَى قَبْرِ فَقَالَ: «لَا تَوْذِهِ»^(١).

وَدُفِنَ بِصَحْرَاءَ: أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَدْفِنُ أَصْحَابَهُ بِالْبَقِيعِ،
• سِوَى النَّبِيِّ ﷺ،

• وَاخْتَارَ صَاحِبَاهُ الدَّفْنَ عِنْدَهُ؛ تَشْرِفًا وَتَبَرُّكًا، وَجَاءَتْ أَخْبَارٌ تَدُلُّ عَلَى دَفْنِهِمْ كَمَا وَقَعَ.

وَيُكرهُ: ما يكره فعله عند القبور

- الْحَدِيثُ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا عِنْدَ الْقُبُورِ،
- وَالْمَشْيُ بِالنَّعْلِ فِيهَا، إِلَّا خَوْفَ نَجَاسَةٍ أَوْ شَوْكٍ،
- وَتَبَسُّمٌ؛ وَضَحْكٌ أَشَدُّ.

وَيَحْرُمُ: ما يحرم فعله للقبور

- إِسْرَاجُهَا،
- وَاتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ،
- وَالتَّخَلِّيُّ عَلَيْهَا وَبَيْنَهَا.

(وَيَحْرُمُ فِيهِ)؛ أَيُّ: فِي قَبْرِ وَاحِدٍ: (دُفِنُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ) مَعَ أَوْ وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ قَبْلَ بَلَاءِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَدْفِنُ كُلَّ مَيِّتٍ فِي قَبْرِ، وَعَلَى هَذَا اسْتَمَرَ فَعَلَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ،

حكم دفن اثنين فأكثر في قبر

(١) أخرجه أحمد كما في أطراف المسند (١٣١/٥)، وصححه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٦٧٦/٢)، وابن حجر في الفتح (٢٢٤/٣).

- وإن حفر فوجدَ عظامَ ميِّتٍ دفنَها وحفرَ في مكانٍ آخرَ،
- (إلا لضرورة) ككثرة الموتى، وقلة مَنْ يدفنُهُم، وخوفِ الفسادِ عليهم؛ لقوله ﷺ يومَ أُحُدٍ: «ادفنُوا الاثنينِ والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ» رواه النسائي^(١).
- ويقدمُ الأفضلُ للقبلةِ وتقدمُ^(٢)،
- (ويُجعلُ بينَ كلِّ اثنينِ حاجزٌ من ترابٍ)؛ ليصيرَ كلُّ واحدٍ كأنَّهُ في قبرٍ منفردٍ.

وكرهَ الدفنُ عندَ:

الأوقات التي يكره
الدفن فيها

• طلوعِ الشمسِ،

• وقيامِها،

• وغروبِها.

ويجوزُ ليلاً.

ويُستحبُّ:

ما يستحب في مكان
القبر

• جمعُ الأقاربِ في بقعةٍ؛ لتسهيلِ زيارتِهِم،

• قريباً مِنَ الشُّهداءِ والصَّالحينَ؛ لينتفعَ بمجاورتِهِم،

• في البقاعِ الشريفةِ.

(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٩)، وأبو داود (٣٢١٥)، والترمذي (١٧١٣)، والنسائي (٤/ ٨٣).

صححه الترمذي، وقال أحمد: (يضطربون فيه)، (انظر: تاريخ بغداد ١٠/ ٤٧).

(٢) أي عند قوله: «وإذا اجتمعت جنائزُ قُدِّمَ إلى الإمام...» في (ص ٤٣٤).

ولو وصَّى أن يَدفنَ في ملكِهِ دفنَ معَ المسلمينَ.

ومنَ سبقَ إلى مسبَلَةٍ: قدَّمَ، ثمَّ يُقرَّعُ.

وإن ماتت ذمِّيَّةٌ حاملٌ بمسلمٍ^(١): دفنَها مسلمٌ وحدَها - إن أمكنَ -؛

مكان دفن الذمِّيَّةِ
الحامل بمسلم

• وإلَّا: فمعنَّا على جنبِها الأيسرَ وظهرُها إلى القبلةِ.

(ولا تُكرهُ القراءةُ على القبرِ)؛

حكم القراءة على
القبر

• لما روى أنسٌ رضي الله عنه مرفوعاً قال: «مَنْ دَخَلَ المقابرَ فقرأَ فيها «يس»

خُفِّفَ عنهم يومئذٍ، وكانَ لَهُ بعددِهم حسناتٌ»^(٢)،

• وصحَّ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنه أَنَّهُ أوصَى إِذَا دُفِنَ أَنْ يُقرأَ عندهُ بفاتحةِ

البقرةِ وخاتمتِها، قالَهُ فِي المبدعِ^(٣).

(١) في (د، ز): «من مسلم».

(٢) عزاه لغلام الخلال ابنُ سرور المقدسي في وصول القراءة للميت (ص ٢٢٢)، وأخرجه

الثعلبي في تفسيره (١١٩/٨) من طريق أيوب بن مدرك عن أبي عبيدة عن الحسن عن أنس به.

وأيوب بن مدرك كذَّبه ابن معين، وتركه أبو حاتم والنسائي والدارقطني (انظر: لسان الميزان ٢/ ٢٥٤ - ٢٥٥).

(٣) قال الدوري في تاريخه (٥٤١٣): سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر فقال:

حدثنا مُبَشَّرُ بنُ إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللُّجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه: (إذا أدخلتموني قبري فضعوني في اللحد وقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله ﷺ. وسُنُّوا عليَّ الترابَ سَنًّا، وافرؤوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها؛ فلإني رأيت ابن عمر يستحبُّ ذلك)، وأخرجه من طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢١٧٤)، والبيهقي (٤/ ٥٦-٥٧)، ولم نجده من وصية ابن عمر رضي الله عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣١٧/٢٤): (وهذا إنما كان عند =

(وأي قربة) من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك (فعلها) مسلم (وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي: نفعه ذلك)، قال أحمد: «الميت يصل إليه كل شيء من الخير»^(١)؛ للنصوص الواردة فيه، ذكره المجد وغيره^(٢)، حتى لو أهداها للنبي ﷺ: جاز، ووصل إليه الثواب. (ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يُبعث به إليهم) ثلاثة أيام؛ لقوله ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد جاءهم ما يشغلهم» رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه^(٣)^(٤).

حكم إهداء ثواب
الأعمال الصالحة
للميت أو الحي

ما يسن فعله لأهل
للميت

= الدفن، فأما بعد ذلك فلم ينقل شيء من ذلك).

(١) انظر: الوقوف والترحال، للخلال (٢٣٩).

(٢) كذا في النسخ الأربع المعتمدة لدينا «ذكره المجد» وكذلك في أكثر النسخ الأخرى، وفي بعضها: «ذكر المجد» بدون الهاء، فتكون متعلقة بالكلام اللاحق لا السابق، وكلام المجد ابن تيمية في مسألة إهداء ثواب القرب للنبي ﷺ نقله في: المبدع (٢/ ٢٨١) والإنصاف (٦/ ٢٦٢).

(٣) في (ز): «وصححه»، والمثبت من (الأصل، د، س) وقد وقع اختلاف بين نسخ الترمذي في هذا الموضع، وفي نسخة الكروخي الخطية ضُرب على قوله (صحيح)، كما أن المثبت هو الموافق لما في تحفة الأشراف، للزمري (٤/ ١٨٢)، وقد نقل ابن دقيق العيد في الإلمام (٤٦٧) عن الترمذي تصحيحه فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: (لم يصححه الترمذي، بل حسنه فقط).

(٤) أخرجه الشافعي (١/ ٢١٦ مستده)، وأحمد (١/ ٢٠٥)، وأبو داود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠) من حديث عبد الله بن جعفر ﷺ.

حسنه الترمذي، وصححه ابن السكن فيما حكاه ابن الملقن (البدر المنير ٥/ ٣٥٧)، والحاكم (١/ ٣٧٢)، والمقدسي في المختارة (٩/ ١٦٦) وكذا ابن الملقن.

(وَيُكْرَهُ لَهُمْ)؛ أَي لَأَهْلِ الْمَيِّتِ (فَعَلُهُ)؛ أَي فَعَلَ الطَّعَامَ (لِلنَّاسِ)؛ لَمَّا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّيَاحَةِ» وَإِسْنَادُهُ ثَقَاتٌ ^(١).

وَيُكْرَهُ:

حكم الذبيح عند
القبور

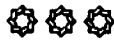
• الذَّبِيحُ عِنْدَ الْقُبُورِ،

• وَالْأَكْلُ مِنْهُ؛

○ لَخَبْرِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا عَقَرَ فِي الْإِسْلَامِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ^(٢).

• وَفِي مَعْنَاهُ: الصَّدَقَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَإِنَّهُ مُحَدَّثٌ وَفِيهِ رِيَاءٌ.

حكم التصديق عند
القبر



(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢/ ٢٠٤)، وَابْنُ مَاجَهَ (١٦١٢) مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَالَ أَحْمَدُ فِي مَسَائِلِ أَبِي دَاوُدَ (١٨٦٧): (مَا أَرَى لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلًا)، وَقَالَ الْبُوصَيْرِيُّ فِي مَصْبَاحِ الزَّجَاجَةِ (٥٩٢): (إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ)، وَصَحَّحَهُ غَيْرُهُ، وَانْظُرْ: الْعِلَلُ لِلدَّارِقُطْنِيِّ (س ٣٣٥٣).

(٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٩٧)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٢٢٢) مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ لِابْنِهِ (س ١٠٩٦): (هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جَدًّا). وَتَكَلَّمَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبَانٌ عَنْ عِلْتِهِ (الْعِلَلُ الْكَبِيرُ ٤٨٢)، وَبَنَحُوهُ قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي أَطْرَافِ الْغَرَائِبِ وَالْأَفْرَادِ (٢/ ٥٣).

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَانَ (٣١٤٦)، وَالتَّوَوَّى فِي الْخُلَاصَةِ (٣٦٨٢).



(فصل)



(نسن: زيارة القبور) وحكاؤه النووي إجماعاً^(١)؛ لقوله ﷺ: «كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسلمٌ والترمذيُّ وزاد: «فإنها تذكرُ الآخرة»^(٢).

حكم زيارة القبور

• وسن: أن يقفَ زائرُ أَمَامَهُ قَرِيباً مِنْهُ كزيارته في حياته،

موضع الوقوف في الزيارة

○ (إلا لنساء): فتكره لهنَّ زيارتها، غيرَ قبره ﷺ وقبرَ صاحبيه

حكم زيارة النساء للقبور

ﷺ، روى أحمدُ والترمذيُّ وصحَّحه عن أبي هريرة ﷺ: «أنَّ

رسولُ الله ﷺ لعنَ زَوَارَاتِ القبور»^(٣).

(و) يسنُّ أنْ (يقولُ إذا زارها أو مرَّ بها: «السَّلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحمُ الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسألُ الله لنا ولكم العاقبة، اللهم لا تحرمنَّا أجرهم، ولا

ما يُقال عند زيارة القبور

(١) انظر: شرح مسلم، للنووي (٤٦/٧).

(٢) أخرجه مسلم (٩٧٧)، وأحمد (٣٥٠/٥)، وأخرجه بالزيادة المشار إليها: الترمذي

(١٠٥٤)، وأحمد (٣٥٥/٥) من حديث بريدة ﷺ.

(٣) أخرجه أحمد (٣٣٧/٢)، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦) من حديث عمر بن

أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة ﷺ به.

صححه الترمذي، وابن حبان (٣١٧٨)، والبعوي في شرح السنة (٤١٧/٢)، وقَوَاه

شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٤٨/٢٤-٣٥١).

تفتنّا بعدهم، واغفر لنا ولهم»؛ للأخبار الواردة بذلك^(١).

• وقوله: «إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْحَقُونِ» استثناء:

○ للتبرُّك،

○ أو راجعٌ للحقوقِ لا للموت، أو إلى البقاع.

ويسمعُ الميِّتُ الكلامَ، ويعرفُ زائرَهُ يومَ الجمعةِ بعدَ الفجرِ قبلَ طلوعِ الشمسِ، وفي الغُنية: «يعرفُهُ كُلُّ وَقْتٍ، وهذا الوقتُ أكْدُ»^(٢).

ما يدركه الميت من
الأمور

وتُبَاحُ زيارةِ قبرِ كافرٍ.

حكم زيارة قبر
الكافر



(وتسنُّ تعزيةَ) المسلمِ (المصابِ بالميتِ) ولو صغيراً قبلَ الدفنِ وبعده؛ لما روى ابنُ ماجه وإسناده ثقاتٌ عن عمرو بنِ حزمٍ رحمته الله مرفوعاً: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَعْزِي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلْلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٣).

حكم التعزية
ووقتها

(١) هذه الألفاظ وردت مفرقة في أحاديث، منها: ما أخرجه أحمد (٢/٣٠٠)، ومسلم (٢٩٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وما أخرجه أحمد (٥/٣٥٣)، ومسلم (٩٧٥) من حديث بريدة رضي الله عنه.

وما أخرجه أحمد (٦/٢٢١)، ومسلم (٩٧٤) من حديث عائشة رضي الله عنها، وعنهما عند أحمد

(٦/٧١)، وأبي داود (٣٢٣٧/٢)، وابن ماجه (١٥٤٦) بزيادة: «اللهم لا تحرمنا

أجرهم ولا تفتننا بعدهم».

(٢) انظر: الغنية (١/١٤٢).

(٣) أخرجه ابن ماجه (١٦٠١) من حديث محمد بن عمرو بن حزم.

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/٦٨٢): (فيه إرسال، ومحمد بن عمرو بن حزم ولد في =

• وَلَا تَعْزِيَّةَ بَعْدَ ثَلَاثٍ،

○ فيقال لمصابٍ:

ما يقال في التعزية

▪ بمسلم: أعظمَ اللهُ أجركَ، وأحسنَ عزاكَ، وغفرَ لميتكَ،

▪ وبكافرٍ: أعظمَ اللهُ أجركَ وأحسنَ عزاكَ.

○ وتحرمُ تعزيةُ كافرٍ.

حكم تعزية الكافر

○ وكرة تكرارها.

حكم تكرار التعزية

○ ويردُّ معزى: باستجابَ اللهُ دعاكَ، ورحمنا وإياكَ.

○ وإذا جاءتهُ التعزيةُ في كتابٍ ردَّها على الرسولِ لفظًا.

(ويجوزُ البكاءُ على الميتِ)؛

حكم البكاء على
الميت

• لقولِ أنسٍ رضي الله عنه: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ»^(١)،

• وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْذِبُ بَدْمَعَ الْعَيْنِ وَلَا يَحْزِنُ الْقَلْبَ، وَلَكِنْ

يَعْذِبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحُمُ» متفقٌ عليه^(٢).

ويسنُّ:

ما يُسنُّ لمن نزلت به
مصيبةٌ

• الصَّبْرُ،

• والرِّضَا،

= حياة النبي ﷺ سنة عشر من الهجرة)، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٥٨٦).

(١) أخرجه أحمد (١٢٦/٣)، والبخاري (١٢٨٥).

(٢) أخرجه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

• والاسترجاع؛ فيقول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ اؤْجُرْنِي فِي مَصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا.

○ وَلَا يَلْزَمُ الرِّضَا بِمَرْضٍ، وَفَقْرٍ، وَعَاهَةٍ،

■ وَيَحْرُمُ بِفَعْلِ الْمَعْصِيَةِ.

وكره لمصاب:

مما يكره للمصاب
بالميت

• تَغْيِيرُ حَالِهِ،

• وَتَعْطِيلُ مَعَاشِهِ،

○ لَا جَعْلُ عَلَامَةٍ عَلَيْهِ؛ لِيُعْرَفَ فَيُعْزَى، وَهَجْرُهُ لِلزَّيْنَةِ وَحَسَنِ

الثِّيَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

(ويحرمُ:

ما يحرم فعله في
العزاء ونحوه

• النَّدْبُ)؛ أَي: تَعْدَادُ مُحَاسِنِ الْمَيِّتِ، كَقَوْلِ: وَاسَيِّدَاهُ، وَانْقِطَاعُ

معنى الندب

ظَهْرَاهُ،

• (وَالنِّيَاحَةُ)، وَهِيَ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالنَّدْبِ،

معنى النياحة

• (وَشَقُّ الثَّوْبِ، وَلَطْمُ الْخَدِّ، وَنَحْوُهُ) كَصَرَاحٍ، وَنَتْفِ شَعْرٍ،

وَنَشْرِهِ، وَتَسْوِيدِ وَجْهِهِ، وَخَمْشِهِ؛

○ لَمَّا فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ مَنَّا مَنْ لَطَمَ

الْخُدودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»^(١).

(١) أخرجه أحمد (٤٥٦/١)، والبخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٣) من حديث ابن

○ وفيهما: أَنَّهُ ﷺ برئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، والحالِقَةِ، والشَّاقَةِ^(١).

والصَّالِقَةُ: الَّتِي ترفعُ صوتَهَا عندَ المصِيبَةِ،

معنى الصالقة

○ وفي صحيحِ مسلمٍ: أَنَّهُ ﷺ لعنَ النَّاثِقَةَ والمستمعةَ^(٢).



(١) أخرجه البخاري (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ.

(٢) لم نقف عليه في مسلم، والحديث أخرجه أحمد (٦٥ / ٣)، وأبو داود (٣١٢٨).

وضَعَفَه المنذري في مختصر السنن (٢٩٠ / ٤)، والنووي في الخلاصة (٣٧٦٣)، وابن الملقن في البدر المنير (٣٦٢ / ٥).



الملاحق والفهارس



- الملحق الأول: تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم في المجلد الأول.
- الملحق الثاني: التعريف بالكتب الواردة في المجلد الأول.
- فهرس الموضوعات.

الملحق الأول: تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم في المجلد الأول^(١).

القلم	ترجمته	مصادرها
إبراهيم الحربي	أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي، ولد سنة (١٩٨هـ) وتوفي سنة (٢٨٥هـ)، من كتبه: غريب الحديث، القضاة والشهود، التيمم	تاريخ بغداد (٢٧/٦)، طبقات الحنابلة (٨٦/١)
ابن أبي موسى	الشريف أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي الحنبلي، ولد سنة (٣٤٥هـ)، وتوفي سنة (٤٢٨هـ)، من كتبه: الإرشاد إلى سبيل الرشاد، وشرح على الخرق	طبقات الحنابلة (١٨٢/٢) والمقصد (٣٤٢/٢) الارشد
ابن الجوزي	جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي، ولد سنة (٥٠٨هـ) وقيل غير ذلك، وتوفي سنة (٥٩٧هـ)، من كتبه: التحقيق في مسائل الخلاف، والمذهب في المذهب، ومسبوك الذهب في المذهب	ذيل طبقات الحنابلة (٤٥٨/٢)، وسير أعلام النبلاء (٣٦٥/٢١)
ابن القاسم	أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، قال ابن رجب: (حدث عن أبي عبيد وعن إمامنا بمسائل كثيرة)، وقال الخطيب البغدادي: (كان من أهل العلم والفضل)	تاريخ بغداد (١١٠/٥)، وطبقات الحنابلة (٥٥/١)
ابن المنجا	زين الدين أبو البركات المنجا بن عثمان بن أبي المعالي أسعد بن المنجا التنوخي، ولد سنة (٦٣١هـ) وتوفي سنة (٦٩٥هـ)، من كتبه: الممتع في شرح المقنع، المختصر في الفقه	ذيل طبقات الحنابلة (٢٧١/٤)، والدر المنضد (٤٣٧/١)

(١) رتبنا أسماء الأعلام في الجدول ترتيباً أبجدياً ملتزمين في ذلك الاسم الذي أورده المؤلف في الكتاب.



القلم	ترجمته	مصادرها
ابن المنذر	الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد سنة (٢٤٢هـ) وتوفي سنة (٣١٩هـ)، من كتبه: الإجماع، والأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، والإشراف على مذاهب العلماء	طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (١٠٢/٣)، وسير أعلام النبلاء (٤٩٠/١٤)
ابن تميم	أبو عبد الله محمد بن تميم الحراني، قال ابن رجب: (لم أقف على تاريخ وفاته) وذكره بعد من توفي سنة (٦٧٥هـ) ولذلك قال البرهان ابن مفلح: (ولم يُتَحَقَّقْ من موته، وهو قريب من سنة ٦٧٥)، من كتبه: مختصر في الفقه	ذيل طبقات الحنابلة (١٣١/٤)، والمقصد الأرشد (٣٨٦/٢)
ابن جريج	أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي، ولد سنة (٨٠هـ) وتوفي سنة (١٥٠هـ)، من كتبه: تفسير القرآن، وسنن ابن جريج	تاريخ بغداد (٣٩٩/١٠)، وسير أعلام النبلاء (٣٢٥/٦)
ابن حبان	أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستِّي، ولد سنة بضع وسبعين ومائتين، وتوفي سنة (٣٥٤هـ)، من كتبه: الأنواع والتقاسيم المعروف بصحيح ابن حبان، وكتاب الثقات	تاريخ دمشق (٢٤٩/٥٢)، وسير أعلام النبلاء (١٦/٩٢)
ابن عبد البر	أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التَّمَرِي القرطبي، ولد سنة (٣٦٨هـ) وتوفي سنة (٤٦٣هـ) وقيل غير ذلك، من كتبه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار لمذاهب علماء الأمصار، والكافي في فقه أهل المدينة	جذوة المقتبس للحميدي (ص ٣٦٧)، وترتيب المدارك للقاضي عياض (١٢٧/٨)

العلم	ترجمته	مصادرها
ابن عبد القوي	شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي، ولد سنة (٦٣٠هـ) وتوفي سنة (٦٩٩هـ)، من كتبه: مجمع البحرين في شرح المقنع، وعقد الفرائد وكنز الفوائد (دالية في نظم المقنع)	ذيل طبقات الحنابلة (٣٠٧/٤)، والدرد المنضد (٤٤٢/١)
ابن قندس	تقي الدين أبو بكر بن إبراهيم بن قندس البعلبي، ولد سنة (٨٠٩هـ) وتوفي سنة (٨٦١هـ)، من كتبه: حاشية على الفروع، حاشية على المحرر	المقصد الأرشد (١٥٤/٣)، وتسهيل السابلة (١٣٦٧/٣)
أبو إسحاق الجوزجاني	أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني، توفي سنة (٢٥٩هـ)، من تلاميذ الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يكاتبه، ويكرمه، ومن كتبه: مسائل عن الإمام أحمد، والمترجم، والشجرة في أحوال الرجال	طبقات الحنابلة (٩٨/١)، وتاريخ الإسلام للذهبي (٤٣/٦)
أبو الخطاب	أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوزاني، ولد سنة (٤٣٢هـ) وتوفي سنة (٥١٠هـ)، من كتبه: رؤوس المسائل، والانتصار في المسائل الكبار	ذيل طبقات الحنابلة (٤٩١/٤)، والمقصد الأرشد (١٣٢/١)
أبو المعالي	وجيه الدين أبو المعالي أسعد بن المنجج بن بركات التنوخي الدمشقي، ولد سنة (٥١٩هـ) وتوفي سنة (٦٠٦هـ)، من كتبه: الخلاصة في الفقه، النهاية في شرح الهداية	ذيل طبقات الحنابلة (٩٨/٣)، والمقصد الأرشد (٢٧٩/١)
أبو بكر عبد العزيز	أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي الحنبلي المشهور بغلام الخلال، ولد سنة (٢٨٥هـ) وتوفي سنة (٣٦٣هـ)، من كتبه: الشافي في الفقه، وزاد المسافر	تاريخ بغداد (٤٥٨/١٠)، وطبقات الحنابلة (١١٩/٢)



القلم	ترجمته	مصادرها
أبو طالب	أبو طالب أحمد بن حميد المُشكَّاني، توفي سنة (٢٤٤هـ) المتخصص بصحبة الإمام أحمد، وكان أحمد يُكرِّمُهُ ويقَدِّمُهُ	تاريخ بغداد (٣٤٤/٤)، وطبقات الحنابلة (٣٩/١)
أبو عبيد	الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الخراساني الهروي، ولد سنة (١٥٧هـ) وتوفي سنة (٢٢٤هـ)، من كتبه: كتاب الطهور، وكتاب الأموال، وغريب الحديث	تاريخ بغداد (٤٠١/١٢)، وسير أعلام النبلاء (١٠/٤٩٠)
الأثرم	أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الإسكافي الطائي، اختلف في وفاته على أقوال، فقيل: (بعد ٢٦٠هـ) وقيل: (٢٧٣هـ) وقيل: (٢٩٦هـ)، من كتبه: السنن في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وناسخ الحديث ومنسوخه	تاريخ بغداد (٣١٦/٥)، وطبقات الحنابلة (٦٦/١)
الأجري	أبو بكر محمد بن الحسين البغدادي الأجرِّي، ولد سنة (٢٨٠هـ) وتوفي سنة (٣٦٠هـ)، من كتبه: النصيحة (في الفقه)، والشريعة، وأخلاق العلماء	المقصد الأرشد (٣٨٩/٢)، وسير أعلام النبلاء (١٣٣/١٦)
الأزهري	أبو منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري، ولد سنة (٢٨٢هـ) وتوفي سنة (٣٧٠هـ)، من كتبه: تهذيب اللغة، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي	إنباه الرواة للقفطي (١٧٧/٤)، وسير أعلام النبلاء (٣١٥/١٦)
البيهقي	أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ولد سنة (٣٨٤هـ) وتوفي سنة (٤٥٨هـ)، من كتبه: السنن الكبرى، السنن الصغرى، معرفة السنن والآثار	طبقات الشافعية لابن الصلاح (٣٣٢/١)، وسير أعلام النبلاء (١٦٣/١٨)
ثعلب	أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد -أو زيد- الشيباني النحوي، ولد سنة (٢٠٠هـ)، وتوفي سنة (٢٩١هـ)، من كتبه: الفصيح، وشرح ديوان زهير	طبقات الحنابلة (٨٣/١)، معجم الأدياء للحموي (٥٣٦/٢)

القلم	ترجمته	مصادرها
الجوهري	أبو نصر إسماعيل بن حماد الجَوْهري الفارابي، توفي سنة (٣٩٣هـ)، من كتبه: الصحاح وهو أشهر كتبه، وله كتاب في العروض	معجم الأدباء للحموي (٢/٦٥٦)، وتاريخ الإسلام (٨/٧٢٤)
الحاكم	أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري، ولد سنة (٣٢١هـ) وتوفي سنة (٤٠٥هـ)، من كتبه: المستدرك على الصحيحين، ومعرفة علوم الحديث	تاريخ بغداد (٣/٩٣)، وسير أعلام النبلاء (١٧/١٦٢)
الحجاوي	شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي، ولد سنة (٨٩٥هـ) وتوفي سنة (٩٦٨هـ)، من كتبه: زاد المستقنع في اختصار المقنع - وهو الكتاب المشروح هنا-، والإقناع لطالب الانتفاع، وحواشي التنقيح	السحب الوابلة (٣/١١٣٤)، وتسهيل السابلة (٣/١٥٢٤)
حرب	أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، توفي سنة (٢٨٠هـ)، من تلاميذ الإمام أحمد، وكان الإمام يكرمه، من كتبه: مسائل حرب الكرماني	طبقات الحنابلة (١/١٤٥)، وسير أعلام النبلاء (١٣/٢٤٤)
الخرقي	شيخ الحنابلة أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخِرَقِيُّ البغدادي ثم الدمشقي، توفي سنة (٣٣٤هـ)، من كتبه: المختصر في الفقه (المشهور ب: مختصر الخِرَقِي)	طبقات الحنابلة (٢/٧٥)، والمقصد الأرشد (٢/٢٩٨)
الخطابي	الإمام الحافظ أبو سليمان حَمْدُ بن محمد البستي الخطابي، ولد سنة (٣١٩هـ)، وتوفي سنة (٣٨٨هـ)، من كتبه: معالم السنن شرح سنن أبي داود، أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، غريب الحديث	طبقات الشافعية لابن الصلاح (١/٤٦٧)، وسير أعلام النبلاء (١٧/٢٣)



القلم	ترجمته	مصادرها
الحلال	أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي، ولد سنة (٢٣٤هـ) وتوفي سنة (٣١١هـ)، من كتبه: الجامع لعلوم الإمام أحمد، والسنة	طبقات الحنابلة (١٢/٢)، والدر المنضد (١٦١/١)
الخليل	أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولد سنة (١٠٠هـ) وتوفي سنة (١٧٠هـ) وقيل غير ذلك، قال الذهبي: (الإمام، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض)، من كتبه: العين، والعروض	إنباه الرواة للفقهي (٣٧٦/١)، وسير أعلام النبلاء (٧/ ٤٢٩)
الدارقطني	أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، ولد سنة (٣٠٦هـ) وتوفي سنة (٣٨٥هـ)، من كتبه: السنن، والإلزامات والتبع، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية	تاريخ بغداد (٣٤/١٢)، وسير أعلام النبلاء (٤٤٩/١٦)
الزبيدي	أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي النحوي، ولد سنة (٣١٦هـ) وتوفي سنة (٣٧٩هـ)، من كتبه: لحن العوام، وطبقات النحاة واللغويين	إنباه الرواة للفقهي (١٠٨/٣)، وسير أعلام النبلاء (٤١٧/١٦)
الزركشي	شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الزركشي، توفي سنة (٧٧٢هـ). من كتبه: شرح مختصر الخرقي، وشرح قطعة من الوجيز	الدر المنضد (٥٤٨/٢)، وتسهيل السابلة (١١٥٨/٤)
ذكرى الساجي	أبو يحيى ذكرى بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي البصري الشافعي، توفي سنة (٣٠٧هـ). من كتبه: اختلاف العلماء، وعلل الحديث	سير أعلام النبلاء (١٩٧/١٤)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السكي (٢٩٩/٣)

القلم	ترجمته	مصادرها
سعید	أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المَرْوَزِي ثم المَكِّي، توفي سنة (٢٢٧هـ)، من كتبه: السنن	تهذيب الكمال (٧٧/١١)، وسير أعلام النبلاء (٥٨٦/١٠)
سفيان الثمّار	أبو سعيد سفيان بن دينار الثمّار الكوفي، ممن عاصر صغار التابعين، وروى عن الشعبي، وسعيد بن جبير، وغيرهم	تهذيب الكمال (١٤٣/١١)، وتاريخ الإسلام (٨٧٥/٣)
سيبويه	أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي البصري، المعروف بـ(سيبويه) ومعناه: رائحة التفاح، توفي سنة (١٨٠هـ) وقيل غير ذلك، من كتبه: الكتاب المعروف بكتاب سيبويه في النحو	إنباه الرواة للقفطي (٣٤٦/٢)، وسير أعلام النبلاء (٨/٣٥١)
الشيخ تقي الدين	شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني، ولد سنة (٦٦١هـ) وتوفي سنة (٧٢٨هـ)، وكتبه مطبوعة مشهورة	ذيل طبقات الحنابلة (٤٩١/٤)، والمقصد الأرشد (١٣٢/١)
الطبراني	أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ولد سنة (٢٦٠هـ) وتوفي سنة (٣٦٠هـ)، من كتبه: المعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير، ومسند الشاميين	طبقات الحنابلة (٤٩/٢)، وسير أعلام النبلاء (١١٩/١٦)
الطحاوي	أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الطحاوي، ولد سنة (٢٣٩هـ) وتوفي سنة (٣٢١هـ)، من كتبه: مختصر اختلاف العلماء، وشرح مشكل الآثار، وشرح معاني الآثار	الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص١٣٦)، وسير أعلام النبلاء (٢٧/١٥)
عبد القاهر الزهاوي	الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الزهاوي -بضم الراء، وقيل: بفتحها- الحنبلي، ولد سنة (٥٣٦هـ) وتوفي سنة (٦١٢هـ)، من كتبه: مصنف في الفرائض والحساب، والأربعون البلدانية	ذيل طبقات الحنابلة (١٧٥/٣)، والمقصد الأرشد (١٥٧/٢)



القلم	ترجمته	مصادرها
عبد الله	عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيباني، ولد سنة (٢١٣هـ)، وتوفي سنة (٢٩٠هـ)، روى عن أبيه المسند وأكثر كتبه، من كتبه: مسائله عن أبيه، وكتاب السنة	طبقات الحنابلة (١/١٨٠)، وسير أعلام النبلاء (١٣/٥١٦)
القاضي	القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء، ولد سنة (٣٨٠هـ) وتوفي سنة (٤٥٨هـ)، من كتبه: الخلاف الكبير، ومختصر المعتمد، والأحكام السلطانية	طبقات الحنابلة (٢/١٩٣)، وسير أعلام النبلاء (١٨/٨٩)
القاضي عياض	القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليَحْصُبي، ولد سنة (٤٧٦هـ)، وتوفي سنة (٥٤٤هـ)، من كتبه: إكمال المُعَلِّم في شرح صحيح مسلم، ومشارك الأنوار، وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك	الديباج المذهب لابن فرحون (٢/٤٦)، وسير أعلام النبلاء (٢٠/٢١٢)
الكسائي	الإمام أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي، توفي سنة (١٨٩هـ)، من كتبه: معاني القرآن، ومختصر في النحو	إنباه الرواة للقفطي (٢/٢٥٦)، وسير أعلام النبلاء (٩/١٣١)
المجدد	مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن تيمية الحراني، ولد سنة (٥٩٠هـ) وتوفي سنة (٦٥٢هـ)، من كتبه: المحرر في الفقه، المستقى من أحاديث الأحكام، ومتهى الغاية في شرح الهداية	ذيل طبقات الحنابلة (٤/١)، والمقصد الأرشد (٢/١٦٢)
محمد بن الحسين الحراني	أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني، توفي سنة (٣٥٧هـ)، من رواة الحديث روى عنه الدارقطني	تاريخ بغداد (٢/٢٣٩)، وتاريخ الإسلام (٨/١٢٠)

القلم	ترجمته	مصادرها
محمد بن خلف	الذي يظهر أنه: أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الصَّبِّي المعروف بوكيع القاضي، توفي سنة (٣٠٦هـ)، ومن كتبه: أخبار القضاة، وكتاب عدد آي القرآن والاختلاف فيه	تاريخ بغداد (٣١١/٢)، وسير أعلام النبلاء (٢٣٧/١٤)
الموفق	وقد يكون المراد: محمد بن خلف بن راجح بن بلال المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ولد سنة (٥٥٠هـ) وتوفي سنة (٦١٨هـ)	ذيل طبقات الحنابلة (٢٥٧/٣)، وسير أعلام النبلاء (١٥٦/٢٢)
النجاح	موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي، ولد سنة (٥٤١هـ) وتوفي سنة (٦٢٠هـ)، من كتبه: عمدة الفقه، المقنع، المغني شرح الخرقى	ذيل طبقات الحنابلة (٢٨١/٣)، والدر المنضد (٣٤٦/١)
النحاس	أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس النجّاد، ولد سنة (٢٥٣هـ) وتوفي سنة (٣٤٨هـ)، من كتبه: السنن - وهو مصنف كبير في الحديث -	طبقات الحنابلة (٧/٢)، وسير أعلام النبلاء (٥٠٢/١٥)
النووي	أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، توفي سنة (٣٣٨هـ)، من كتبه: معاني القرآن، والناسخ والمنسوخ	إنباه الرواة للقفطي (١٣٦/١)، وسير أعلام النبلاء (٤٠١/١٥)
	أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي النووي الشافعي، ولد سنة (٦٣١هـ) وتوفي سنة (٦٧٦هـ)، من كتبه: روضة الطالبين، ومنهاج الطالبين، والمجموع شرح المذهب	طبقات الشافعيين لابن كثير (ص ٩٠٩)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣٩٥/٨)



الملحق الثاني: التعريف بالكتب الواردة في المجلد الأول^(١).

الكتاب	التعريف به
الأربعين	الأربعون المتباينة الإسناد والبلاد؛ للرهاوي الحنبلي (ت: ٦١٢هـ)، وهو كتاب كبير من نظر فيه علم سعيه وتعبه وحفظه فكل حديث منه بسند وفي بلد، ذكر أهل التراجم أنه لم يسبقه أحد في عمله هذا
الإقناع	الإقناع لطالب الانتفاع؛ لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الحنبلي (ت: ٩٦٨هـ)، من كتب الحنابلة المعتمدة في المذهب، جعله المؤلف على قول واحد وصار عمدة للمتأخرين، وحوئ مسائل كثيرة، وشرحه البهوتي في (كشف القناع)
الإنصاف	الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ لعلاء الدين المرادوي الحنبلي (ت: ٨٨٥هـ)، وهو من أهم كتب المذهب في تحرير الرواية وبيان الصحيح من المذهب والمشهور، وأكثر اعتماد الأصحاب من بعده عليه، وقد استقى مادة كتابه من أكثر من مائة كتاب في المذهب الحنبلي
التبصرة	التبصرة في الفقه؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الحلواني المعروف بابن أبي الفتح الحنبلي (ت: ٥٤٦هـ) من الكتب المعتمدة في المذهب، وهو من مصادر المرادوي والبهوتي، ويذكر الروايات في المذهب والخلاف العالي، وله اختيارات وترجيحات في كتابه هذا
تصحيح الفروع	الدر المنتقى والجوهر المجموع في تصحيح الخلاف المطلق في الفروع، المشهور بـ (تصحيح الفروع)؛ لعلاء الدين علي بن سليمان المرادوي الحنبلي (ت: ٨٨٥هـ)، وضعه المؤلف تصحيحاً لكتاب (الفروع) لابن مفلح، وقال د. بكر أبو زيد: (إنه تصحيح لعامة كتب المذهب)، تعقب فيه ابن مفلح، وذكر فيه بعض الروايات والتوجيهات

(١) رتبنا أسماء الكتب في الجدول ترتيباً أبجدياً ملتزمين في ذلك الاسم الذي أورده المؤلف في الكتاب.

التعريف به

الكتاب

تخليص المطلب في تلخيص المذهب؛ لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن الخضر ابن تيمية الحنبلي (ت: ٦٢٢هـ)، وضعه المؤلف على طريقة كتاب (السيط) للغزالي، وهو أطول كتبه الثلاث، وأوسطها: ترغيب القاصد في تقريب المقاصد، وأخصرها: بلغة الساغب وبغية الراغب، ويشير إليه الأصحاب بصاحب التلخيص، واعتمدوا عليه في كتبهم

التلخيص

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع؛ لعلاء الدين المرداوي الحنبلي (ت: ٨٨٥هـ)، صنفه بعد كتابه: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، إلا أن التنقيح خدمة لكتابين: للمقنع، فهو تصحيح له في الإطلاق، والتقييد، والتوضيح، والتنبيه على ما ليس من المذهب، واختصار لتحرير الروايات في الإنصاف، وجعله على القول الراجح في المذهب، وصار عمدة لمن بعده

التنقيح

حواشي المحرر؛ لتقي الدين ابن قندس البعلي الحنبلي (ت: ٨٦١هـ)، وهي على كتاب (المحرر في الفقه) للمجد ابن تيمية وتميزت هذه الحواشي بالاستدلال والتوجيه لمسائل المحرر، وكثرة النقول عن كتب المذهب، وله فيها تعقبات لطيفة ونقل عن هذه الحواشي جل الأصحاب الذين جاؤوا بعده في مصنفاتهم كتلميذه المرداوي في الإنصاف وغيره

حواشي المحرر

الرعاية الكبرى؛ لنجم الدين أبي عبد الله أحمد بن حمدان الحراقي الحنبلي (ت: ٦٩٥هـ)، وله كتاب: الرعاية الصغرى، والرعايتان من الكتب التي انتقدها بعض الأصحاب، كالشمس ابن مفلح وابن رجب، إلا أن المرداوي جعلهما مما يرجع إليه في معرفة الصحيح من المذهب، خصوصاً الرعاية الكبرى، كما نص عليه في مقدمة «تصحيح الفروع»

الرعاية

الشافعي في الفقه؛ لأبي بكر عبد العزيز (ت: ٣٦٣هـ)، وهو أول كتاب في المذهب بهذا الاسم، وسميت كتب للحنابلة بهذا الاسم بعده، وبعض الكتاب مفقود، قال الذهبي: «من نظر في كتابه الشافعي عرف محله من العلم»، وذكر أبو يعلى أنه يقع في نحو ثمانين جزءاً

الشافعي



التعريف به

الكتاب

الشافعي في شرح المقنع المعروف بـ (الشرح الكبير)؛ لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد ابن قدامة الحنبلي (ت: ٦٨٢هـ)، وهو شرح لكتاب (المقنع) للموفق ابن قدامة، شرحه المؤلف معتمدًا فيه على كتاب (المغني) لعلمه موفق الدين ابن قدامة، وزاد عليه بعض الروايات والوجوه في المذهب، وظهرت فيه العناية بالترتيب والاستدلال وعزو الأحاديث

الشرح

التحبير شرح التحرير؛ لعلاء الدين المرداوي الحنبلي (ت: ٨٨٥هـ)، وهو شرح لكتابه (تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول) في علم أصول الفقه، شمل أهم مسائل الأصول على مذهب الإمام أحمد خصوصًا، والمذاهب الأربعة عمومًا، مع النقل عن الكثير من مؤلفات الحنابلة وغيرهم

شرح التحرير

معونة أولي النهى شرح المنتهى؛ لأبي بكر محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحى (ت: ٩٧٢هـ)، وهو شرح لكتابه (منتهى الإرادات) ويعتبر من أوسع شروح المنتهى، وتضمن ذكرًا لبعض مسائل الخلاف، وإيرادًا لبعض الروايات في المذهب مع الاستدلال بالمنقول والمعقول، ورجع في شرحه إلى مائتي كتاب، جلها من كتب المذهب، وهو من مصادر البهوتي في الكشف والروض

شرح المنتهى

الغنية لطالبي طريق الحق؛ لأبي محمد عبد القادر بن موسى الجيلاني الحنبلي (ت: ٥٦١هـ)، وهو كتاب في الآداب الشرعية ضمَّنه المؤلف علومًا مختلفة، مهَّده بالتوحيد، ثم بفقه العبادات، ثم العقائد والفرق، ثم الأخلاق والآداب والمواعظ، مأخوذة من القرآن والسنة، وقد أخذ على هذا الكتاب كثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

الغنية

الكتاب	التعريف به
الفروع	الفروع؛ لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت: ٧٦٣هـ)، حوى من الفروع ما بهر العقول كثرة، وتحريراً، واستدلالاً وتعليلاً، واتفاقاً، واختلافاً في المذهب الحنبلي، وللأئمة الثلاثة، واستدراكاً وتنبيهاً لما أخذ الخلاف، وله عناية فائقة باختيارات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أكثر تلامذته إدراكاً لفقهه
المبدع	المبدع في شرح المقنع؛ لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت: ٨٨٤هـ)، وهو شرح لكتاب (المقنع) لابن قدامة، وهو من مصادر البهوتي في الروض، وتميز بسهولة العبارة والكشف عن المعاني الدقيقة، واجتهد المؤلف في البيان دون تطويل، واعتنى بالاستدلال
مجمع البحرين	مجمع البحرين في شرح المقنع؛ لشمس الدين محمد بن عبد القوي المقدسي الحنبلي (ت: ٦٩٩هـ)، وهو شرح لكتاب (المقنع) للموفق ابن قدامة، بلغ فيه المؤلف إلى الزكاة، وقد بناه المؤلف على الصحيح من المذهب أو الأقوى دليلاً، وامتدحه المرداوي بالتحريز والتصحيح، ويذكر الروايات والأوجه في المذهب عند عدم الترجيح
المحرر	المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد؛ لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله آل تيمية الحنبلي (ت: ٦٥٢هـ)، هذا المؤلف في كتابه حذو الهداية لأبي الخطاب؛ بذكر الروايات فتارة يرسلها وتارة يبين اختياره فيها، وصار الكتاب لمن بعده موضع عناية واهتمام، وعليه حواش وتنبيهات، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب
المغني	المغني شرح مختصر الخرقى؛ لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي (ت: ٦٢٠هـ)، وهو من كتب الخلاف العالي، شرح فيه المؤلف (مختصر الخرقى) لأبي القاسم الخرقى، وظهرت فيه العناية بذكر أقوال السلف، والاستدلال للمسائل، وشموله لكثير من الفروع الفقهية



التعريف به

الكتاب

المقنع؛ لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي (ت: ٦٢٠هـ)، وهو متن مختصر في المذهب الحنبلي وضعه المؤلف لمن ارتقى عن درجة المبتدئين، بعد إقراء «العمدة» له؛ وهو أشهر المتون في المذهب بعد مختصر الخرقى؛ لهذا أفاضوا في شرحه، وتحشيته، وبيان غريبه، وتصحيحه وتنقيحه، وتوضيحه؛ لأنه من أعظم الكتب نفعا، وأكثرها جمعا وبهذا صار عمدة لمن بعده

المقنع

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات؛ لثقي الدين أبي بكر محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي الحنبلي (ت: ٩٧٢هـ)، وهو متن في الفقه الحنبلي جامع لكتابين عظيمين هما (المقنع) للموفق ابن قدامة و(التنقيح المشيع في تحرير أحكام المقنع) للمرداوي حيث جمع مادتهما في كتاب واحد مع ضم ما تيسر تقييده من الشوارد

المنتهى

عقد الفرائد وكنز الفوائد؛ لشمس الدين محمد بن عبد القوي المقدسي الحنبلي (ت: ٦٩٩هـ)، وهو نظم لكتاب (المقنع) لابن قدامة المقدسي، نظم فيه فقه الإمام أحمد على ما جاء في المقنع وبلغ عدد أبياته خمسة عشر ألف بيت، وقد شرحها الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي حيث جمع فيه بين النظم والإنصاف وغيره، واختصر المنظومة ابن معمر

النظم

الوجيز في الفقه؛ لسراج الدين أبي عبد الله الحسين بن يوسف ابن أبي السري الدجيلي الحنبلي (ت: ٧٣٢هـ)، وهو كتاب مختصر في المذهب بناه المؤلف على الراجح من الروايات المنصوصة عن أحمد مجردا عن الدليل، والتعليل، والخلاف، ثم عرضه على شيخه الزيراني فأنشأ عليه، وتابع في كثير من المسائل الموفق في المقنع، وبعض المسائل تابع فيها المجدد في المحرر، واعتمد الحنابلة كتابه من بعده

الوجيز

فهرس الموضوعات

٧	مقدمة الطبعة الثالثة
١١	مقدمة إثراء المتون
١٤	عملنا في الكتاب
١٤	أولاً: مقابلة النسخ المخطوطة
١٧	ثانياً: ما يتعلق بالخدمة العلمية والفنية للكتاب
٣٢	التعريف بكتاب زاد المستقنع ومؤلفه
٤٠	التعريف بكتاب الروض المربع ومؤلفه
٤٧	نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق
	النص المحقق
١	مقدمة الشارح
١١	كتاب الطهارة
٢٩	باب الآنية
٣٥	باب الاستنجاء
٤٧	باب السواكِ وسُننِ الوضوء
٥٧	باب فروضِ الوضوء وصفته
٦٧	باب مسحِ الخفين وغيرهما من الحوائِل
٧٧	باب نواقضِ الوضوء



٨٧	بابُ الغُسلِ
٩٩	بابُ التيمُّمِ
١١٣	بابُ إزالةِ النجاسةِ الحكيميةِ
١٢٣	بابُ الحيضِ
١٣٧	كتابُ الصَّلَاةِ
١٤٣	بابُ الأذانِ
١٥٥	بابُ شروطِ الصَّلَاةِ
١٩٣	بابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
٢١٤	فصل في مكروهات الصلاة
٢٣٠	فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها
٢٣٧	بابُ سجودِ السهوِ
٢٤٧	فصلٌ في الكلامِ على السجودِ لتقص
٢٥٣	بابُ صَلَاةِ التطَوُّعِ وأوقاتِ النهيِ
٢٧٩	بابُ صَلَاةِ الجماعةِ
٢٩٢	فصلٌ في أحكامِ الإمامةِ
٣٠٤	فصلٌ في موقفِ الإمامِ والمأمومينَ
٣١١	فصلٌ في أحكامِ الاقتداءِ
٣١٦	فصلٌ في الأعذارِ المسقطَةِ للجمعةِ والجماعةِ
٣١٩	بابُ صَلَاةِ أهلِ الأعذارِ
٣٢٤	فصلٌ في قصرِ المسافرينِ الصَّلَاةَ

فصلٌ في الجَمْعِ	٣٣١
فصلٌ في صلاة الخوف	٣٣٧
بابُ صلاة الجمعة	٣٣٩
فصلٌ في شروط صحة الجمعة	٣٤٤
فصلٌ في سنن الجمعة وآدابها	٣٥٨
بابُ صلاة العيدين	٣٧١
بابُ صلاة الكسوف	٣٨٧
بابُ صلاة الاستسقاء	٣٩٣
كتابُ الجنائز	٤٠٣
فصلٌ في غسل الميت	٤١١
فصلٌ في الكفن	٤٢٦
فصلٌ في الصلاة على الميت	٤٣٣
فصلٌ في حمل الميت ودفنه	٤٤٤
فصلٌ في زيارة القبور والتعزية	٤٥٧
الملاحق والفهارس	٤٦٣